

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معنی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن بطلان



تفسیر آیات از فین الباری

۱۳

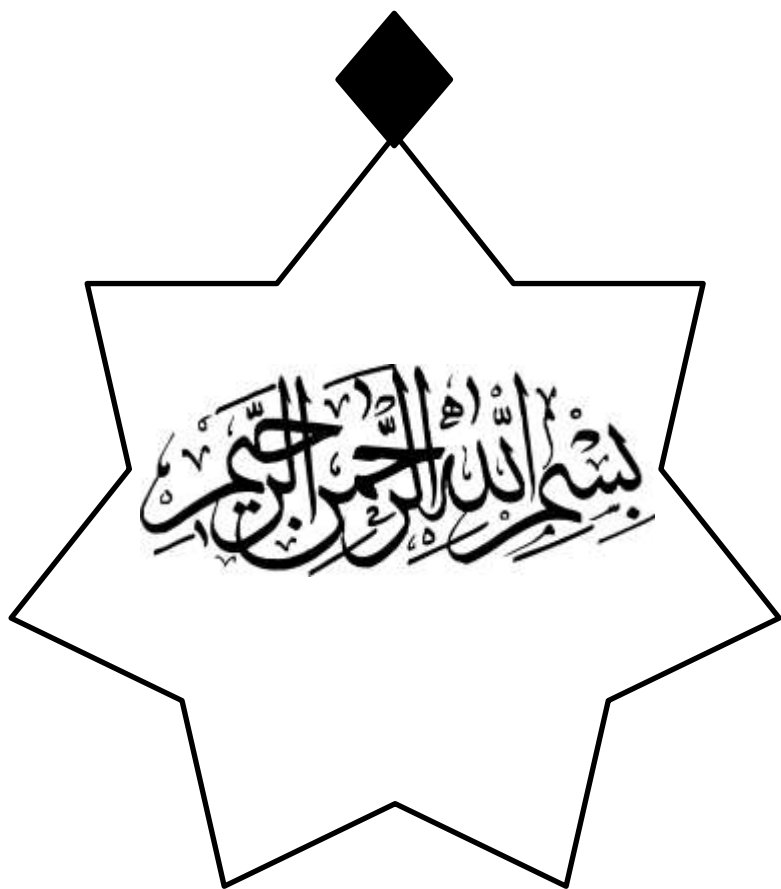
شرح صحیح البخاری

ارس

م د م ی د د : « د د د د د م ، د ر ح د ی ح ا د د د ا ر ی ا د م ا م »

اح ای ۲۰۴۷-۲۲۸۹

از درویش : ی د ی ع ب د ل ف د و س ح ی م ر ح ه ا ل
ح ح م ت ر ی پ و ت ق ی م : ا ک ر ا ل ه ب





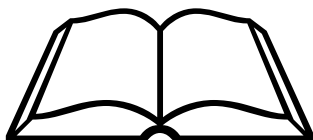
شرح صحیح البخاری

م د م ي د د : « د د د د د م ، د ر ح د ح ح ا د د ا ر ي ا د م ا م »

تختين شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الکبریا



لین ک دروس [لقوی] فسی رشی خ رحمہ ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس [لقوی] ح ہی لری خ رحمہ ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمہ اللہ تہیہ و تنظیم شدہ
است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب بہ حق و صواب رسیدہ باشم، این
همان چیزی است کہ آرزو داشتم، و اگر غیر از این باشد از اللہ می خواهم کہ
مرا ببخشد و از گناہانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزہ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۳۴ - کتاب البیوع

کتاب: البیوع:...../۲۲

تعریف بیوع:...../۲۲

بیع در جاهلیت و اسلام...../۲۲

فلسفه و حکمت های مشروعیت بیع:...../۲۳

شرایط صحت خرید و فروش:...../۲۳

معامله با چه چیز منعقد می شود؟:...../۲۳

۱ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا) .

باب: این قول الله عزوجل: «آن گاه چون نماز گزارده شد، در زمین...../۲۴

۲ - باب الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

باب: حلال پیدا و آشکار است و حرام پیدا و آشکار است و میان آنها چیزهای مبهم و...../۷۲

۳ - باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

باب: تفسیر مشبّهات...../۷۹

تعریف ورع:...../۸۰

دانش و ورع:...../۸۲



- مراتب و انواع ورع:..... ۸۲/
 نمونه هایی از ورع صالحین [ورع پیامبر ﷺ، ورع زینب بنت جحش رضی الله عنها، ورع
 عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، ورع ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ورع عمر بن خطاب... ۸۹/
 فواید ورع..... ۹۰/
 چند مسأله درباره‌ی ورع..... ۹۰/
 شرایط ورع:..... ۹۵/
 ورع دقیق:..... ۹۸/

۴ - باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

- باب: آنچه از شبهات که قابل اجتناب است..... ۱۰۷/

۵ - باب مَنْ لَمْ يَزَلْ الْوَسْوَاسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

- باب: کسی که وسوسه و مانند آنرا از شبهات نمی شمارد..... ۱۰۷/

۶ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا)

- باب: قول الله عزوجل: (هرگاه تجارت و یا کار بی فایده ای را دیدند به سوی آن می..... ۱۱/

۷ - باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- باب: کسی که پروا ندارد از چه راهی مال به دست می آورد..... ۱۱۲/

۸ - باب التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ

- باب: تجارت در خشکه و غیره..... ۱۱۳/

۹ - باب الْخُرُوجِ فِي التَّجَارَةِ

- باب: به قصد تجارت برآمدن..... ۱۱۸/

۱۰ - باب التَّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- باب: تجارت در دریا..... ۱۳۱/

۱۱ - باب (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا)

- باب: چون ببینند کاروانی یا سرگرمی ای را پراکنده شده، متوجه شوند به سوی آن..... ۱۳۴/

۱۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)



باب: فرموده الله عزوجل: «خرج کنید از پاکیزه های آنچه شما کسب کردید»...../۱۳۵

۱۳ - باب مَنْ أَحَبَّ الْبُسْطَ فِي الرِّزْقِ

باب: کسی که فراخی روزی را دوست می دارد...../۱۴۰

اسبایی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان میگردد:...../۱۴۱

۱۴ - باب شَرَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّسِيئَةِ

باب: خرید پیامبر صلی الله علیه وسلم بطور نسیه...../۱۴۵

۱۵ - باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

باب: فضیلت کسب و روزی با کار...../۱۵۳

۱۶ - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاخَةِ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

باب: نرمش و جوانمردی در خرید و فروش و کسی که حق را می طلبد باید پارسایی بطلبد:

...../۱۶۱

۱۷ - باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

باب: کسی که در طلب حق خود ثروتمندی را مهلت دهد...../۱۶۳

۱۸ - باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

باب: کسی که تنگدستی را مهلت دهد...../۱۶۴

۱۹ - باب إِذَا بَيَّنَّ الْبَيَّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

باب: اگر فروشنده و خریدار (عیب مال را) بیان کنند و نپوشند و خیر خواه یکدیگر باشند..../۱۶۹

۲۰ - باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

باب: بیع خرمای آمیخته به هم...../۱۶۹

۲۱ - باب مَا قِيلَ فِي اللَّحَامِ وَالْجَزَارِ

باب: آنچه درباره ی فروشنده گوشت و ذبح کننده گفته شده...../۱۷۰

۲۲ - باب مَا يَمَحُقُ الْكَذِبُ وَالْكِثْمَانُ فِي الْبَيْعِ

باب: آنچه از دروغ و عیب پوشی برکت معامله را از میان می برد...../۱۷۲



۲۳ - باب قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

باب: قول الله عزوجل: «ای مومنان ربا نخورید در حالیکه چند برابر بر سود و بر اجل و مهلت آن می افزائید، تقوای الله پیشه کنید تا برستگاری برسید». [آل عمران: ۱۳۰]...../۱۷۶
آثار تخریبی ربا...../۱۷۷
حکمت و فلسفه‌ی حرام بودن ربا...../۱۷۹

۲۴ - باب آكَلَ الرِّبَا وَشَهِدَهُ وَكَاتَبَهُ

باب: سود خوار و شاهد و کاتب آن...../۱۸۱
مراحل تحریم ربا...../۱۸۳
حکمت از حرام بودن ربا در ادیان سماوی:...../۱۸۶

۲۵ - باب مُوَكِّلِ الرِّبَا

باب: خورنده‌ی سود...../۱۹۲
۲۶ - باب (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

باب: «الله ربا را نابود می کند، و صدقات را افزونی می بخشد». [بقره: ۲۷۶]...../۲۱۲
۲۷ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

باب: کراهت سوگند در معامله...../۲۱۵
۲۸ - باب مَا قِيلَ فِي الصَّوَاغِ

باب: آنچه در خصوص زرگر گفته شده...../۲۱۶
۲۹ - باب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

باب: ذکر آهنگر...../۲۱۸
۳۰ - باب ذِكْرِ الْحَيَّاطِ

باب: ذکر خیاط...../۲۱۹
۳۱ - باب ذِكْرِ النَّسَاجِ

باب: ذکر بافنده...../۲۲۳



۳۲ - باب النَّجَارِ

باب: نجار ۲۲۵/

۳۳ - باب شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ

باب: خریدن خود رهبر چیزهای مورد ضرورت خود را ۲۲۷/

۳۴ - باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

باب: خریدن چهارپایان و مرکبان ۲۳۰/

۳۵ - باب الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَاعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ

باب: بازارهایی که در روزگار جاهلیت بودند و مردم در روزگار اسلام در آن معامله ۲۳۰/

۳۶ - باب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ أَوْ الْأَجْرَبِ

باب: خریدن شتران هیم «تشنگی کشیده» و گرگین ۲۳۱/

۳۷ - باب بَيْعِ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

باب: فروش سلاح در زمان فتنه و غیره ۲۳۳/

۳۸ - باب فِي الْعَطَارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

باب: درباره‌ی عطا و فروش مشک ۲۳۶/

۳۹ - باب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

باب: ذکر حجامتگر ۲۳۹/

۴۰ - باب التَّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لِبُسِّهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

باب: تجارت در آنچه پوشیدن آن برای مردان و زنان مکروه است ۲۴۳/

۴۱ - باب صَاحِبِ السَّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

باب: صاحب مال سزاوتر است که بهای مال را تعیین کند ۲۴۷/

۴۲ - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

باب: خیار، برای چه مدتی جواز دارد؟ ۲۴۸/

۴۳ - باب إِذَا لَمْ يُوقَّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

باب: اگر زمان خیار معین نشود، آیا بیع جایز می شود؟ ۲۵۲/



۴۴ - باب الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

باب: بايع ومشتري تا زمانی که از هم جدا نشده اند، حق اختيار دارند...../۲۵۴

۴۵ - باب إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

باب: اگر هریک از بايع ومشتري پس از عقد بيع دیگری را (در قبول وفسخ معامله) اختيار دهد به تحقیق که بيع واجب می گردد...../۲۵۷

۴۶ - باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

باب: اگر فروشنده شرط خيار را بخواهد، آیا بيع جايز می گردد؟...../۲۵۹

۴۷ - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرَى، أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

باب: اگر کسی چیزی بخرد و همان ساعت قبل از آن که از هم جدا شوند، آنرا ببخشد و بايع دراین امر بر مشتری اعتراض نکند. یا غلامی بخرد و آزادش کند...../۲۶۰

۴۸ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

باب: آنچه مکروه است از فریبکاری در معامله...../۲۶۳

۴۹ - باب مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ

باب: آنچه در خصوص بازارها یاد شده است...../۲۶۵

آیا بکار بردن کنیه ابوالقاسم جايز است؟...../۲۷۲

انتخاب کنیه برای نوزاد سنت است...../۲۸۳

۵۰ - باب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ

باب: مکروه بودن سرو صدا کردن در بازار...../۲۸۹

۵۱ - باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطَى

باب: پیمان کردن مال به عهدهی فروشنده و دهنده است...../۲۹۴

۵۲ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

باب: آنچه مستحب است در پیمانه کردن...../۲۹۸



۵۳ - باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُدِّهِمْ

باب: برکت صاع و مُد پیامبر صلی الله علیه وسلم...../۲۹۹

۵۴ - باب مَا يُذَكَّرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحَكْرَةِ

باب: آنچه درخصوص فروش غله و احتکار یاد شده است...../۳۰۳

۵۵ - باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

باب: فروش غله پیش از تحویلگیری و فروش آنچه نزد تو نیست...../۳۰۶

۵۶ - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُنَوِّهَ إِلَى رَحْلِهِ ، وَالْأَدَبُ فِي ذَلِكَ

باب: کسی که بر این باور است که اگر غله به تخمین خریده شود، باید آنرا تا زمانی که به منزل

خویش می رساند نفروشد، و سزای آن...../۳۰۶

۵۷ - باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

باب: کسی که متاع و یا حیوانی می خرد و آنرا نزد فروشنده می گذارد، یا حیوان قبل از تسلیمی

بمیرد...../۳۰۸

۵۸ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

باب: باب: بر بیع برادر مسلمان خود، بیع نکند و بر بیع برادر مسلمان نیفزاید تا آنکه خریدار به

وی اجازه دهد و یا از خرید آن منصرف گردد...../۳۱۰

۵۹ - باب بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ

باب: بیع مزایده...../۳۱۴

۶۰ - باب التَّجَشُّسِ

باب: بیع نجش...../۳۱۶

۶۱ - باب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ

باب: بیع غرر و حبله الحبله...../۳۲۰

۶۲ - باب بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ

باب: بیع ملامسه...../۳۲۱



۶۳ - باب بَيْعِ الْمُتَابَعَةِ

باب: بیع منابذه..... ۳۲۳/

۶۴ - باب التَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحْفَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

باب: فروشنده منع شده که شیر پستان شتر و گاو و گوسفند را نادوشیده نگهدارد..... ۳۲۵/

۶۵ - باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصْرَاةَ وَفِي حَلْبِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

باب: اگر کسی بخواهد حیوان شیر بند را مسترد کند، در عوض دوشیدن وی یک صاع خرما بدهد..... ۳۳۴/

۶۶ - باب بَيْعِ الْعَبْدِ الرَّائِي

باب: فروش غلام زناکار..... ۳۳۵/

۶۷ - باب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

باب: خرید و فروش با زنان..... ۳۳۷/

۶۸ - باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بَعِيرٍ أَجْرٌ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

باب: آیا شهر نشین مال بادیه نشین را بدون مزد بفروشد و آیا او را کمک و خیرخواهی..... ۳۴۱/

۶۹ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

باب: کسی که فروش مال بادیه نشین را در بدل مزد توسط شهر نشین، ناپسند می داند..... ۳۴۶/

۷۰ - باب لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

باب: شهر نشین، به حیث دلال، مال بادیه نشین را نفروشد..... ۳۴۷/

۷۱ - باب التَّهْيِ عَنْ تَلْقَى الرُّكْبَانِ

باب: منع شدن از پیشوازی کاروان حامل غله..... ۳۴۸/

۷۲ - باب مُنْتَهَى التَّلَقَّى

باب: انتهای پیشوازی..... ۳۵۰/

۷۳ - باب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

باب: اگر در بیع شرایطی گذارد که روا نباشد..... ۳۵۱/

۷۴ - باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ



باب: فروش خرما به خرما..... ۳۵۵/

۷۵ - باب بَيْعِ الرَّبِيبِ بِالرَّيْبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

باب: فروش کشمش به کشمش و غله به غله..... ۳۵۶/

۷۶ - باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

باب: فروش جو به جو..... ۳۵۸/

۷۷ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

باب: فروش طلا به طلا..... ۳۶۰/

۷۸ - باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

باب: فروش نقره به نقره..... ۳۶۱/

۷۹ - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً

باب: فروش دینار به دینار به نسیه..... ۳۶۴/

۸۰ - باب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

باب: فروش نقره به طلا به نسیه..... ۳۶۵/

۸۱ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

باب: فروش طلا به نقره، دست به دست..... ۳۶۶/

۸۲ - باب بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ

باب: بیع مرابنه..... ۳۶۰/

۸۳ - باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

باب: فروش خرما بر سر درخت، به طلا و نقره..... ۳۶۱/

۸۴ - باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

باب: تفسیر بیع عرایا..... ۳۷۳/

۸۵ - باب بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَنْدُو صَلَاحُهَا

باب: بیع ثمار یا فروش میوه بر درخت، قبل از آنکه سلامت آن ظاهر گردد..... ۳۷۴/

۸۶ - باب بَيْعِ النَّحْلِ قَبْلَ أَنْ يَنْدُو صَلَاحُهَا



باب: فروش میوهی درخت خرما قبل از آنکه سلامت آن ظاهر گردد...../۳۷۷

۸۷ - باب إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحَهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

باب: اگر کسی میوه را بر درخت، قبل از ظاهر شدن سلامت آن بفروشد و سپس بدان آفت رسید، زیان آن متوجه فروشنده نیست...../۳۷۸

۸۸ - باب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

باب: خرید غله به نسیه...../۳۸۱

۸۹ - باب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمَرٍ بِتَمَرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

باب: اگر کسی بخواهد خرما را به خرمای بهتر تبادل کند...../۳۸۴

۹۰ - باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُتِرَتْ أَوْ أَرْضًا مَرْزُوعَةً أَوْ يِجَارَةً

باب: کسی که درخت خرما یا زمین بذر شده را بفروشد و یا به اجاره دهد.../۳۸۵

۹۱ - باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

باب: فروش غله در خوشه، به غله‌ی پاک شده، به پیمانه...../۳۸۸

۹۲ - باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

باب: فروش درخت خرما با بیخ و ریشه‌ی آن...../۳۹۱

۹۳ - باب بَيْعِ الْمُحَاصِرَةِ

باب: بیع مخاضره...../۳۹۱

۹۴ - باب بَيْعِ الْجُمَارِ وَآكِلِهِ

باب: فروش پیه درخت خرما و خوردن آن...../۳۹۲

۹۵ - باب مَنْ أَجْزَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ ، وَالْوُزْنِ ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى تِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ

باب: کسی که امور شهر ما را بر آنچه میان ایشان متعارف است چون: خرید و فروش و اجاره و وزن و عرف و عادات و راه و روش مشهور شان اجرا می کند...../۳۹۶

۹۶ - باب بَيْعِ الشَّرْبِكِ مِنْ شَرَبِكِهِ

باب: فروش مال شریک، توسط شریک دیگر...../۳۹۹



۹۷ - باب بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأُورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

باب: فروش زمین و سرای و مال مشترک تقسیم نشده...../۴۰۰

۹۸ - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

باب: اگر کسی، برای دیگری بدون اجازه‌ی وی چیزی بخرد و او بدان راضی شود...../۴۰۲

۹۹ - باب الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

باب: خرید و فروش با مشرکان و اهل حرب...../۴۰۶

۱۰۰ - باب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهَبَتِهِ وَعَتَقِهِ

باب: خرید برده از دشمن حربی و بخشیدن و آزاد کردن وی...../۴۰۷

۱۰۱ - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ

باب: حکم پوست حیوان مرده قبل از دباغی کردن...../۴۲۲

۱۰۲ - باب قَتْلِ الْخَنْزِيرِ

باب: کشتن خوک...../۴۲۳

۱۰۳ - باب لَا يُذَابُّ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يَبَاعُ وَدَكُّهُ

باب: پیه حیوان خود مرده گداخته نشده و چربی آن فروخته نشود...../۴۲۶

۱۰۴ - باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

باب: فروش تصاویر، همان تصاویر بی جان و کراهیت آن...../۴۲۹

۱۰۵ - باب تَحْرِيمِ التَّجَارَةِ فِي الْحَمْرِ

باب: حرام گردانیدن خرید و فروش شراب...../۴۴۶

۱۰۶ - باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

باب: گناه کسی که شخص آزادی را بفروشد...../۴۴۸

۱۰۷ - باب أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرْضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم برای یهود، که زمین خویش را بفروشند، زمانی که

آنان را از مدینه کوچ داد (بیرون شان کرد)...../۴۵۰

۱۰۸ - باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً



باب: فروش برده به برده و حیوان به حیوان نسیه...../۴۵۳

۱۰۹ - باب بَيْعِ الرَّقِيقِ

باب: فروش برده...../۴۵۶

۱۱۰ - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

باب: بیع مدبر...../۴۵۷

۱۱۱ - باب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

باب: آیا کنیزی را که می خرد، قبل از این که رحم وی پاک شود با او جماع کند...../۴۵۹

۱۱۲ - باب بَيْعِ الْمَيْمَنَةِ وَالْأَصْنَامِ

باب: فروش حیوانات مُرده و بتها...../۴۶۲

فصل: حکم تجارت شراب، اضرار و نتایج بد آن...../۴۶۲

اضرار مواد مخدر:...../۴۶۹

حکم شرعی مواد مخدر:...../۴۷۷

۱۱۳ - باب ثَمَنِ الْكَلْبِ

باب: بهای سگ...../۴۷۸

فصل: سحر چیست و ساحر کیست؟...../۴۹۰

علاج سحر:...../۴۹۳

تزریق خون کافر به مسلمان:...../۴۹۴

۳ - کتاب: السلم

کتاب: سلم...../۴۹۶

تعریف سلم:...../۴۹۶

دلیل شرعی سلم:...../۴۹۶

مطابقت سلم با قواعد شریعت اسلام:...../۴۹۶

شرایط سلم و پیش خرید و پیش پرداخت:...../۴۹۷

۱ - باب السَّلَمِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ



باب: سلم به پیمانهای معلوم..... ۴۹۸/

۲ - باب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ

باب: بیع سلم در وزن معین..... ۵۰۳/

۳ - باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

باب: بیع سلم برای کسی که نزد وی مال موجود نیست..... ۵۰۹/

۴ - باب السَّلَمِ فِي النَّحْلِ

باب: بیع سلم بر درخت خرما..... ۵۱۲/

۵ - باب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

باب: ضمانت در بیع سلم..... ۵۱۴/

۶ - باب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

باب: گرو گذاشتن در بیع سلم..... ۵۱۴/

۷ - باب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

باب: بیع سلم به میعاد معین..... ۵۱۶/

۸ - باب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ الثَّقَةُ

باب: بیع سلم بچه شکم شتر..... ۵۱۹/

۳۴ - کتاب: الشُّفْعَةُ

کتاب: شفعه..... ۵۲۱/

تعریف شفعه:..... ۵۲۱/

دلیل شرعی بودن شفعه:..... ۵۲۱/

فلسفه وجود شفعه:..... ۵۲۲/

ثبوت شفعه برای اهل ذمه:..... ۵۲۲/

اجازه گرفتن از شریک در فروختن:..... ۵۲۲/

تلاش و چاره اندیشی برای اسقاط حق شفعه:..... ۵۲۳/

۱ - باب الشُّفْعَةُ مَا لَمْ يُقَسِّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ



باب: شفعه در ملکیتی اعتبار دارد که تقسیم نشده است و چون حدود هر شریکی معین شد شفعه نمی ماند...../۵۲۴

۲ - باب عَرْضُ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

باب: عرضه‌ی شفعه بر شریک قبل از فروش ملکیت...../۵۲۶

۳ - باب أَيُّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ

باب: کدام همسایه نزدیکتر است؟...../۵۲۷

۳۷ - کتاب: الإِجَارَةُ

کتاب: اجاره...../۵۲۹

تعریف اجاره:...../۵۲۹

راز و فلسفه شرعی بودن اجاره:...../۵۲۹

رکن اجاره:...../۵۲۹

شرایط طرفین اجاره:...../۵۳۰

۱ - باب اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

باب: مزدور گرفتن مرد نیک...../۵۳۰

۲ - باب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

باب: چرانیدن گوسفند به مزد قیراط...../۵۳۵

۳ - باب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يَوْجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ

باب: مزدور گرفتن مشرکین به وقت ضرورت...../۵۳۶

۵ - باب الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ

باب: اگر کسی مزدوری را به اجرت گیرد...../۵۴۰

۶ - باب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ وَلَمْ يَبَيِّنِ الْعَمَلَ

باب: اگر کسی را مزدور بگیرد و ميعاد خدمتش را بیان کند و نوع کار او را بیان نکند...../۵۴۳

۷ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَاطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ جَاَزَ

باب: اگر کسی را به مزدوری بگیرد که دیوار در حال افتادن را، راست کند، رواست...../۵۴۵



۸ - باب الإِجَارَةُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

باب: مزدور گرفتن تا نیمه روز...../۵۴۶

۹ - باب الإِجَارَةُ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

باب: مزدور گرفتن تا نماز عصر...../۵۴۹

۱۰ - باب إِنْ مَنَّ مَنَّعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ

باب: گناه کسی که مزد مزدور را ندهد...../۵۵۱

۱۱ - باب الإِجَارَةُ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

باب: مزدور گرفتن از عصر تا شب...../۵۵۲

۱۲ - باب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنِ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

باب: کسی که یکی را به مزدوری بگیرد و او مزد خویش را واگذارد و مستأجر مزد او را به کار اندازد و در آن افزونی حاصل آید و یا کسی که مال دیگری را به کار اندازد و در آن...../۵۵۳

۱۳ - باب مَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْرَةُ الْحَمَالِ

باب: کسی که نفس خود را مزدور کند تا به پشت خود بار حمل کند و مزد آنرا صدقه بدهد و اجرت حمال...../۵۵۶

۱۴ - باب أَجْرُ السَّمْسَرَةِ

باب: مزد دلالی...../۵۵۸

۱۵ - باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

باب: آیا کسی در دار حرب نزد مشرک مزدوری کند...../۵۶۲

۱۶ - باب مَا يُعْطَى فِي الرِّقَّةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

باب: آنچه در رقیه (دم و دعا) سوره فاتحه کتاب به قبايل عرب داده شده است...../۵۶۳

۱۷ - باب صَرِيحَةُ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدُ صَرَائِبِ الْإِمَاءِ

باب: باج و خراج مالک بر غلام و سهل آوری در خراج کنیزان...../۵۷۲

۱۸ - باب خَرَجُ الْحَجَّامِ



باب: خراج حجامتگر..... ۵۷۳/

۱۹ - باب مَنْ كَلَّمَ مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ

باب: کسی که به صاحبان غلام بگوید که خراج وی را تخفیف دهند..... ۵۷۴/

۲۰ - باب كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ

باب: عاید زن زناکار و کنیزان زنا کار..... ۵۷۴/

۲۱ - باب عَسْبِ الْفَحْلِ

باب: مزد جهانیدن حیوان نر بر ماده..... ۵۸۱/

۲۲ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

باب: اگر کسی زمینی را به اجاره می دهد و یکی از جانبین می میرد..... ۵۸۲/

۳۸ - کتاب: الحوالات

کتاب: حواله..... ۵۹۱/

تعریف حواله:..... ۵۹۱/

دلیل شرعی درست بودن حواله:..... ۵۹۱/

شرایط صحت حواله:..... ۵۹۲/

۱ - باب فِي الْحَوَالَةِ ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

باب: در مورد حواله و آیا در حواله مراجعه کند..... ۵۹۲/

۲ - باب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ

باب: اگر بر توانگری حواله شود حق ندارد که رد کند..... ۵۹۸/

۳ - باب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

باب: اگر قرض مرده را به کسی حواله کند رواست..... ۵۹۲/

حکم پرداخت بدهی مرده از مال زکات:..... ۶۰۲/

حکم گذشت از وام به نیت زکات:..... ۶۰۳/



۳۳ - کتاب البیوع

کتاب: البیوع

تعریف بیوع: کلمه بیع در لغت بمعنی مطلق مبادله است و دو لفظ «بیع» - فروختن - و «شراء» - خریدن - به معنی هم بکار می روند و از جمله الفاظی هستند که برای معانی متضاد بکار می روند و مشترک هستند.

در ۱ «بیع» در اصطلاح شرع اسلامی، مبادله مالی است به^۱ مال دیگر بر سبیل تراضی طرفین. یا نقل ملکیتی^۲ است، در برابر عوض^۳ بر سبیل و به شیوه ای که از نظر شرع^۴ مجاز باشد.

بیع در جاهلیت و اسلام: بر مبنای روش تدریجی ای که در تکمیل شریعت ملحوظ بوده است، احکام و قوانین ارث، نکاح، طلاق، قصاص، تعزیرات و غیره، مدت ها بعد از بعثت نازل شدند، و علت تأخیر نزول آن ها این بود که برای اجرای این احکام، نیاز به یک قوه مجریه قوی بود که تا آن موقع، اسلام چنین قوه ای را در اختیار نداشت. شکل گیری قدرت سیاسی اسلام، بعد از غزوة بدر آغاز شد. احکامی که در سال اول و دوم هجرت نازل شدند، تحویل قبله، فرضیت روزه، زکات فطر، نماز عید و قربانی بود. وقتی در سال سوم هجری، نفوذ و قدرت اسلام توسعه یافت، نخست قانون و احکام ارث نازل شد

فلسفه و حکمت های مشروعیت بیع: پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «تاجر صادق و امین در روز قیامت، همراه پیامبران و صدیقین و شهداء است». [ترمذی و حاکم] و این همان تاجری است که در خرید و فروش و سایر معاملات خود به امانتداری و راستگویی پایبند و متعهد می باشد، چنین تاجری در روز قیامت با پیامبران و راستگویان و شهیدان محشور می گردد. و در حدیثی دیگر از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است که می فرماید: «تاجران و کاسبان واقعی کسانی هستند که هر گاه به سخن آیند، دروغ نگویند و هر گاه وعده دهند، خلاف نکنند و هر گاه امانتی به آنان سپرده شود، در آن خیانت نکنند و

^۱ - هر چیزی که به تملک درآید و از آن نفع برده شود «مال» نامیده می شود چون سرشت و طبع انسان بدان میل دارد.

^۲ - برای پرهیز است از چیزی که ملک انسان نیست.

^۳ - برای پرهیز از هبه ها و چیزهایی که عوض واقع نمی شوند می باشد.

^۴ - برای پرهیز از بیعهای غیر مجاز شرعی و منهی عنه است.



هنگام فروش، به مدح و تعریف کالای خود نمی‌پردازند و هنگام خرید، کالای دیگران را نکوهش نمی‌کنند، در طلب خود بر دیگران سخت نمی‌گیرند و بدهی‌های خود را به مردم تأخیر نمی‌اندازند و به فراموشی نمی‌سپارند». [بی‌یهی]

بنابراین هر تاجری که تجارتش او را از واجبات دینی‌اش باز ندارد، تاجری که زکات مال خود را پرداخت نماید، تاجری که نسبت به احکام و قوانین الله متعال متعهد و پایبند باشد، تاجری که حرص و طمع او را به احتکار کالا و بالا بردن قیمت‌ها برای مسلمانان وادار ننماید، تاجری که از غش و تقلب و سوگندهای دروغین و معاملات حرام به دور ماند و قوانین پروردگار جهان را به خوبی مراعات نماید و از آن سرپیچی نکند و خارج نگردد و پیوسته در تمام مراحل زندگی‌اش اوامر و فرامین تابناک الهی و تعالیم و آموزه‌های تعالی بخش و سعادت‌آفرین نبوی و احکام و دستورات دقیق و ژرف شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد، و تاجری که نه تجارت و نه داد و ستد وی را از یاد الله و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول ندارد، در روز قیامت همراه صدیقین و شهداء و پیامبران و صالحان خواهد بود.

شرایط صحت خرید و فروش: شرایط صحت خرید و فروش هفت تا است:

اول: رضایت فروشنده و مشتری؛ به جز در مواردی که (بر حسب نیاز و مصلحت) فردی را مجبور کنند.

دوم: هردو طرف معامله شرایط خرید و فروش را داشته باشند، به این صورت که هردو آزاد، مکلف و در تصرف و مالکیت عاقل باشند.

سوم: کالای مورد معامله، از چیزهای مباح مطلق باشد.

چهارم: کالا، از آن فروشنده باشد یا در زمان معامله به فروشنده اجازه‌ی فروشش را داده باشند.

پنجم: کالا، برای هردو طرف معامله، با دیدن یا توصیف کردن مشخص باشد.

ششم: قیمت کالا مشخص باشد.

هفتم: فروشنده قدرت و اختیار تحویل کالا را داشته باشد.



به طور مثال فروختن ماهی داخل دریا یا پرندۀی در هوا و... به خاطر احتمال فریب و ... جایز نیست. شرایط فوق برای این است که به کسی ستم نشود و از درگیری، فریب و ربا در معامله‌ی بین فروشنده و خریدار پیش‌گیری شود.

معامله با چه چیز منعقد می‌شود؟: معامله با یکی از دو حالت ذیل منعقد می‌شود:

اول: زبانی؛ به این صورت که فروشنده بگوید: این کالا را به تو فروختم یا این کالا در ملکیت و اختیار شماست و... و مشتری بگوید: خریدم یا قبول کردم یا هر اصطلاح رایج دیگر...

دوم: عملی: به این صورت که پول را تحویل دهد و کالا را بگیرد. مثل اینکه به نانواپی پول می‌دهد و نان را می‌گیرد و مانند اینکه در عرف رایج امروزه در کالاهایی که قیمت مشخص دارند، بدون اصطلاح خریدم و فروختم رد و بدل می‌شود.

۱ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) .

وَقَوْلُهُ (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .

باب: این قول الله عزوجل: «آن گاه چون نماز گزارده شد، در زمین پراکنده شوید و از فضل الله بجویید و الله را بسیار یاد کنید تا شما رستگار شوید.»* و چون تجارت و سرگرمی ببینند به سوی آن پراکنده شده و تورا ایستاده رها می‌کنند. بگو: آن چه نزد الله است از سرگرمی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است». [جمعه: ۱۰ - ۱۱]

و فرموده الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد». [نساء: ۲۹]

توضیح: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾: «و چون نماز گزارده شد» یعنی: چون نماز را تمام کردید و از ادای آن فارغ شدید «در زمین پراکنده شوید» برای تجارت و معامله و کار



وباری که بدان در امر گذران زندگی تان نیاز دارید. خاطرنشان می‌شود که امر در اینجا مفید اباحت است نه وجوب و حجتی است برای کسانی که هر امری را بعد از نهی برای اباحت می‌دانند. «و از فضل الله طلب کنید» یعنی: از رزق وی که بدان بر بندگانش تفضل و انعام کرده است و از فواید و منافع معاملات و کسب و کار طلب کنید «و الله را بسیار یاد کنید» در اثنای خرید و فروش و معامله پس الله عزوجل را فراموش نکرده و او را با شکرگزاری و سپاس در قبال خیر دنیوی و اخروی‌ای که به‌سوی آن هدایتان کرده است، بسیار یاد کنید و نیز او را یاد کنید، به وسیله اذکاری که شمارا به وی نزدیک می‌کند؛ چون گفتن حمد، تسبیح، تکبیر، استغفار و مانند اینها «تا رستگار شوید» به خیر دنیا و آخرت. در حدیث شریف آمده است: «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا مِّنْ أَمْوَاجِ الْوَقْفِ لَمْ يَلِدْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَانَ لَهُ كَأَنَّ لِي بِلَا مَدٍّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ لُحْيَةٍ يَبْكُتُ» (اللَّهُ بِلَا مَدٍّ لَّنَّهٗ) و مَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ سَيُنَازِلْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ لُحْيَةٍ يَبْكُتُ» (اللَّهُ بِلَا مَدٍّ لَّنَّهٗ) سینه: هر کس به بازاری از بازارها درآید و بگوید: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، الله برای او هزارهزار حسنه می‌نویسد و از او هزار هزار گناه را محو می‌کند».

و به مناسبت اهمیت نماز جمعه بعضی از احکام و امور مربوط به جمعه را در اینجا نقل می‌کنیم:

۱ - به دلیل این آیه ادای نماز جمعه بر هر مسلمانی فرض عین است و این رأی جمهور امت و جمهور ائمه می‌باشد و نیز به دلیل این حدیث شریف: «يَتَيَّنُ الْإِمَامُ» (عَنْ) أَوْ دَعَا مَلَأَ مَجْرَاتِ الْأَوَّلَى حَتَّى مَلَأَ الْغُلَى فَلْيَدْعُ مَلَأَ الْمَلِكُ فَنَامَ) (اللَّهُ نَ): باید گروه‌هایی از ترک نمازهای جمعه دست بردارند، در غیر آن الله عزوجل بر دل‌هایشان مهر می‌نهد، سپس به طور قطع از غافلان می‌شوند». همچنین در حدیث شریف آمده



است: «مَنْ رَكَعًا (الْجَمْعُ قَدْ لُتْ) مَرَاتِمَهُ (فِي طَلْعِ الْبُحْرِ) (الْإِلَاحُ) غُلِبَ: هر کس جمعه را از روی سبک گرفتن و سهل انگاری سه بار ترک کند، الله عَزَّ وَجَلَّ بر دلش مهر می گذارد». شایان ذکر است که خطاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ اجماعاً مخصوص به مکلفین است بنابراین بیماران، اشخاص زمین گیر، مسافران، بردگان، زنان، نابینایان و پیرمردانی که جز با راهنما به راه رفته نمی توانند - در نزد ابوحنیفه - مکلف به انجام آن نیستند.

۲ - رفتن به نماز جمعه در اول وقت به طور زودهنگام مستحب است زیرا در حدیث شریف آمده است که رسول الله ﷺ و مسلمانان در اول وقت به نماز جمعه می رفتند و غذای چاشت (نهار) را تناول نمی کردند مگر بعد از ادای آن. همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس در روز جمعه غسل جمعه کند سپس در ساعت اول به نماز برود، گویی شتری را قربانی کرده است و هر کس در ساعت دوم به نماز جمعه برود، گویی گاوی را قربانی کرده است و هر کس در ساعت سوم به نماز جمعه برود، گویی قوچ شاخ داری را قربانی کرده است و هر کس در ساعت چهارم به نماز جمعه برود، گویی مرغ مایکانی را قربانی کرده است و هر کس در ساعت پنجم به نماز جمعه برود، گویی تخم مرغی را صدقه نموده است پس چون امام برای خطبه بیرون آید فرشتگان حاضر می شوند و به ذکر گوش فرامی دهند».

۳ - غسل جمعه سنت یا مستحب است نه فرض. در حدیث شریف آمده است: «حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ: حق الله است بر ذمه هر مسلمانی که در هر هفت روز یکبار غسل کند و سر و بدن خویش را بشوید». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس در روز جمعه وضو کند و وضوی خویش را نیکو گرداند، سپس به سوی نماز جمعه رفته و گوش فرادهد و



خاموش باشد، الله ﷻ برای او گناهان میان این جمعه تا جمعه دیگر را به اضافه سه روز دیگر می‌آمزد و هر کس سنگریزه را لمس کند (یعنی خود را به سنگریزه‌ها مشغول کند) قطعاً کار بیهوده‌ای انجام داده است». همچنین برای نمازگزار مستحب است که در مراسم جمعه بهترین جامه خویش را بپوشد، عطر و مواد خوشبوکننده استعمال کند، مسواک بزند و خود را پاکیزه بدارد.

۴ - اگر جمعه در روز عید واقع شود، ساقط نمی‌شود. ولی امام احمد بن حنبل می‌گوید: «چون عید و جمعه یکجا شد، فرض جمعه ساقط می‌شود».

۵ - صحیح آن است که شتافتن (سعی) به سوی (ذکرالله: ذکر الله ﷻ) واجب است و (ذکر الله) شامل نماز، خطبه و موعظه - هر سه - می‌شود.

۶ - علما بر تحقق شرط وجود عدد در برگزاری نماز جمعه اجماع کرده‌اند زیرا جمعه به این نام نامیده نشده است مگر به سبب اجتماعی که در آن وجود دارد. از نظر امام ابوحنیفه و امام محمد، حد اقل تعدادی که باید بجز امام در نماز جمعه حاضر باشند، سه تن است هرچند مسافر یا مریض باشند. ولی مالکی‌ها به استناد روایتی که بعداً می‌آید، حداقل تعداد آن را دوازده تن شرط کرده‌اند. و شافعی‌ها و حنبلی‌ها اقل تعداد حاضران در آن را چهل تن ذکر کرده‌اند به شرط این‌که مسافر هم نبوده و از اهل آن منطقه باشند.

۷ - برگزار نمودن نماز جمعه بدون اذن و حضور امام (رئیس دولت اسلامی) صحیح است اما ابوحنیفه وجود امام، یا جانشین، یا اذن وی را شرط کرده است. و به احکام خطبه در آیه بعد اشاره خواهد شد.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الْبَيْعِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿١١﴾



مفسران در بیان سبب نزول این آیه نقل کرده اند: مردم مدینه در فقر و فاقه قرار گرفته بودند، روز جمعه‌ای بود و درحالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشغول ایراد خطبه جمعه بودند، کاروان تجارتی‌ای از شام سر رسید پس مردم سراسیمه به‌سوی آن شتافته و از محضر ایشان متفرق شدند تا بدانجا که - بنا به روایتی - در مسجد جز دوازده مرد و هفت زن باقی نماند پس نازل شد: «و چون تجارت یا لهوی بینند، به‌سوی آن بشتابند» تجارت: تمام انواع کسب‌ها و دادوستدها را شامل می‌شود و لهو: عبارت از اسباب سرگرمی مانند طبل و ساز و آواز است. ﴿أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ یعنی: درحالی متفرق می‌شوند که به‌سوی کاروان تجارتی روی آورده‌اند «و تو را ایستاده رها کنند» بر منبر «بگو: آنچه نزد الله است» از پاداش بزرگ که همانا بهشت برین می‌باشد؛ «از سرگرمی و از تجارت بهتر است» یعنی: از آن دو کاری که به‌سوی آن شتافته و به خاطر آن باقی ماندن در مسجد و شنیدن خطبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله را فرو گذاشتید، بهتر است «و الله بهترین روزی دهندگان است» پس از او طالب روزی شوید، بر او توکل کنید و با انجام طاعت به‌سوی او متوسل شوید زیرا این کار از اسباب تحصیل رزق و از بزرگترین عوامل جلب‌کننده آن به‌سوی شما می‌باشد.

علما به مناسبت ذکر خطبه در این آیه کریمه، احکامی را پیرامون خطبه جمعه بیان کرده‌اند که به موارد مهمی از آن می‌پردازیم:

۱ - مشروع است که خطیب در اثنای ایراد خطبه بایستد و این حکمی است متفق علیه زیرا به اثبات رسیده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین خلفای بعد از ایشان جز در حالت ایستادن خطبه ایراد نکرده‌اند. اما ایستادن در خطبه نزد ابوحنیفه سنت است پس اگر امام به حالت نشسته خطبه ایراد کرد، جایز می‌باشد زیرا مقصود



حاصل می‌شود ولی همراه با کراهیت. در نزد مالکی‌ها ایستادن واجب است اما در نزد شافعی‌ها و حنبلی‌ها ایستادن خطیب شرط است بنابراین، خطبه جز به آن صحت پیدا نمی‌کند.

۲ - جمهور علما برآنند که ایراد خطبه شرط انعقاد جمعه است و نماز جمعه جز با ایراد خطبه صحیح نمی‌شود.

۳ - خطیب باید در حال ایراد خطبه بر کمان یا عصایی تکیه دهد زیرا در حدیث شریف به روایت ابن‌ماجه از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون در غزوات خطبه می‌خواندند، بر کمانی تکیه می‌دادند و چون در جمعه خطبه می‌خواندند، بر عصایی تکیه می‌دادند.

۴ - جمهور علما برآنند که وقتی خطیب بر منبر بالا شد، باید بر مردم سلام بگوید زیرا در حدیث شریف به روایت جابر بن عبدالله رضی الله عنه آمده است که چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر بالا می‌رفتند، بر مردم سلام می‌گفتند. اما در نزد مالک سلام گفتن خطیب، سنت نیست.

۵ - در نزد شافعی، پاکی از بی‌وضوئی و جنابت (حدث اکبر و اصغر) در حین ایراد خطبه شرط است اما در نزد جمهور فقها این امر شرط نیست ولی لازم است پس اگر خطیب بدون آن خطبه ایراد کرد، صحت دارد.

۶ - اکثر فقها برآنند که کمترین حد خطبه این است که خطیب حمد و ستایش الله عزوجل را گفته و بر پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستد، به تقوای الهی سفارش کند و آیه‌ای از قرآن را بخواند. و در خطبه دوم نیز چنین کند مگر در خطبه دوم به جای خواندن آیه دعا کردن واجب است. و به کمتر از این، خطبه محقق می‌شود. ولی ابوحنیفه بر آن است که اگر امام در خطبه بر حمد، یا تسبیح، یا تکبیر بسنده کرد، خطبه وی درست است زیرا روایت شده است که عثمان رضی الله عنه بر منبر بالا شد و گفت:



«الحمد لله»، سپس به لرزه درافتاد و گفت: «ابوبکر و عمر برای این مقام مقالی را آماده می‌کردند و شما به امامی فعال نیازمندتر از امامی قوال هستید و به‌زودی به شما خطبه‌ها خواهد آمد». سپس از منبر فرود آمد و نمازگزاران و این عمل وی در محضر صحابه رضی الله عنهم بود و کسی از ایشان هم بر وی انکار نکرد.

۷ - سکوت حاضران در هنگام ایراد خطبه امام واجب است و سنت این است که همگی سکوت کنند، چه کسانی که خطبه را می‌شنوند و چه کسانی که نمی‌شنوند و هر دو گروه - ان شاء الله - در اجر برابرند و هر کس در اثنای خطبه سخن بگوید، کار لغو و بیهوده‌ای را انجام داده است ولی نمازش با این سخن گفتن فاسد نمی‌شود.

۸ - امام چون بر منبر رفت باید - به پیروی از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم - رو به سوی مردم نماید.

۹ - جمهور فقها برآنند که هر کس در حالی به مسجد وارد شد که امام خطبه می‌خواند، باید دو رکعت نماز بگزارد و بعدا بنشیند زیرا در حدیث شریف به روایت جابر رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «چون در روز جمعه یکی از شما در حالی آمد که امام خطبه می‌خواند پس باید دو رکعت بگزارد و باید در آنها به اختصار و سبکی عمل نماید». اما رأی مالک و ابن‌شهاب زهری این است که در حال مشغول بودن امام به ایراد خطبه نباید نماز گزارد زیرا بیرون شدن امام برای ایراد خطبه نماز را و کلام وی، کلام را قطع می‌کند.

۱۰ - خواب شدن در حال ایراد خطبه امام مکروه است زیرا در حدیث شریف به روایت سمره بن جندب رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «چون یکی از شما را در اثنای خطبه خواب بینگی (چرت) در رسید، باید به جای نشستن رقیقش



نشسته و رفیقش را به جای خود بنشانند». یعنی: از جای خود جابجا شود تا خواب از سرش برود.

۱۱ - در فضیلت جمعه احادیثی آمده است ؛ از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت ابوهریره رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از روز جمعه یادآوری کرده آن گاه فرمودند: «و در آن ساعتی است که هیچ بنده مسلمانی درحال ادای نماز با آن ساعت همراهی نمی کند و در همان حال از الله عزوجل چیزی نمی طلبد مگر این که حق تعالی آن را به وی می دهد». همچنین در حدیث شریف به روایت صحیح مسلم از ابوموسی رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «این ساعت (یعنی ساعت اجابت دعا) در روز جمعه از میان آن است که امام بر منبر می نشیند تا آن گاه که نماز تمام می شود».

[illegible]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾: یعنی ای کسانی که الله را پروردگار، اسلام را دین و شریعت و محمد - علیه السلام - را نبی و پیامبر شناختید، آن ها را به این صفات مورد خطاب قرار می دهد تا احکام و تکالیف شرعی را متوجه آن ها گرداند. ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾: مال های خود در میان خویش به باطل نخورید. یعنی بدون حقی که گرفتن مال را حلال می کند مانند دادن عوض یا به رضامندی، بخشش نمودن. شیخ ابوبکر الجزائری در

١- تفسير أنوار القرآن: (٤٤٣/٢).



تفسیر آیه می گوید: پیام آسمانی است از طرف الله خطاب به بندگان مؤمن. آنان که به الله و پیامبرش و کتاب و ملاقاتش ایمان دارند، الله در این کلام خود بندگان مؤمن را نهی می کند ازین که مال یکدیگر را به طور باطل یعنی بدون حق شرعی و قانونی بخورند. و باطل انواع مختلف دارد، مثل سرقت، غصب و غارت. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾: این استثنائیست که از نهی عموم خوردن مال به ناحق و بدون عوض استثناء شده است، زیرا نفعی که شخص مسلمان از راه تجارت و معامله به دست می آورد حلال است و برایش ایرادی نیست و خرید و فروش به رضامندی هردو طرف صورت می گیرد، پیامبر - علیه السلام - می فرماید: «خریدار و فروشنده تا هنگامی که از هم جدا نشده اند در بیع خود دارای اختیار هستند که آن را ثابت بدانند یا فسخ کنند». و نیز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: «مشروعیت بیع در صورتی است که هردو طرف به رضا و رغبت آن را انجام داده باشند».

امام قرطبی می گوید: این آیه، مستحکم ترین دلیل بر فساد سخن صوفیان نادانی است که منکر جستجوی رزق و روزی از طریق کار و تجارت و صنعت هستند.^۱

۲۰۴۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَكَثُتْ أَلْزَمُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَلَأَ بَطْنِي ، فَاشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَاحْفَظْ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ ، وَكَثُتْ أَمْرًا مَسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعَى حِينَ يَتَسَوَّنَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ « إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضَى مَقَالَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ » . فَبَسَطْتُ ثِمَرَةً عَلَيَّ ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقَالَتهُ جَمَعْتُهَا إِلَيَّ صَدْرِي ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ .

^۱- تفسیر القرطبی: (۶/۲۵۰).



معنی کلمات:

- **ما بال:** چگونه است؟
- **مقالة:** محل سخن گفتن، سخن گفتن.
- **أصحاب الصفّة:** افرادی بی خانمان از مهاجرین که در ایوان مسجد نبوی سکونت داشته اند.

ترجمه: از ابو سلمه بن عبد الرحمن روایت است که ابو هریره گفت: شما می گوئید اینکه همانا ابوهریره احادیث زیادی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کند و می گوئید چرا مهاجرین و انصار همچون ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث روایت نمی کنند؟ همانا برادران مهاجر ما را خرید و فروش در بازارها به خود مشغول می داشت. و من بودم که ملازمت رسول الله صلی الله علیه وسلم را اختیار کرده بودم و به سیری شکم خود قناعت می کردم. و من حاضر بودم زمانی که غایب بودند. و سخنان وی را حفظ می کردم وقتی آنها فراموش می کردند. برادران انصار ما را کارهای کشاورزی به خود مشغول می کرد و من مردی مسکین بودم از مساکین صفه یاد می گرفتم وقتی آنها از یاد می بردند. و به تحقیق باری رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی چنین فرمود: «هرگز کسی از شما جامه خویش را نمی گستراند تا آنکه این سخنانم را به پایان برسانم و سپس جامه خویش را بر خود جمع کند مگر آنکه هر آنچه را من گفته ام فرا می گیرد». من چادر خط دار خود را گستردم تا آنکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنان خویش را به پایان رسانید. سپس چادرم را به سوی سینه خود جمع کردم سپس از گفتار آن حضرت صلی الله علیه وسلم چیزی را فراموش نکردم».

فوائد حدیث:

۱) این حدیث ما را ارشاد می کند که یکی از راه های درست برای امرار معاش و کسب و اندوختن مال و ثروت، تجارت و معاملات حلال و به دور از فریب و خیانت می باشد و به وسیله تجارت است که نعمت و کالا، فراوان می شود و جامعه دچار کمبود نمی گردد و مردم در تنگنا قرار نمی گیرند و قیمتها تا حدی ثابت می ماند، به همین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم تاجر صادق و امین را در ردیف انبیاء و صادقین و شهدا قرار می



دهد و می فرماید: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ». (تاجر راستگوی درستکار با پیامبران، صدیقان و شهیدان است).

۲) این حدیث به ما می آموزد از بی همتی و تنبلی و اتکاء به مال و ثروت دیگران هرچند از بهترین و نزدیک ترین انسان ها هم باشند پرهیز کنیم، اعتماد به نفس داشته باشیم و از نیروها و استعداد ها و امکانات الله دادی استفاده کنیم، مسلماً دستی که می بخشد گرامی تر از دستی است که می گیرد.

۳) تعجب آور نیست، که ابوهریره رضی الله عنه خود را حافظ ترین صحابه ببیند که بیش از همه حدیث روایت کرده است. چرا که عملاً او را می یابیم، که اخبار و احادیث زیادی روایت کرده، و هر آنچه را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا بزرگان صحابه شنیده، آنرا بدیگران رسانیده است.

پس این روایات بسیار، عاملی بوده، که بعضی از صحابه برای جلوگیری از خطا از او بخواهند، کمتر حدیث روایت کند، و یا اینکه این امر موجب تعجب برخی از تابعین گردیده، البته آنان از مصاحبت و ملازمت شدید ابوهریره رضی الله عنه با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بی اطلاع بوده اند. و یا اینکه موجب گردیده که برخی از جاهلان هم عصر تابعین از اهل عراق در صدد تکذیب او برآیند. بلی عراق در آنروزگار به اجماع همه مورخین، مرکز تجمع یهود و مجوس، و مرکز برنامه ریزی دشمنان بر علیه اسلام، و واردآوردن طعن بر رجال آن بوده است.

از اینجا و برای پاسخ بر این سه گروه، و برای تبرئه و جرئت روایات بسیارش، ابوهریره رضی الله عنه از خود به دفاع پرداخته، و اسبابی را که موجب اعتماد او گردیده بیان نموده، و ناچار شده است بعضی از مناقب و فضایل خود را باز گوید، البته نه از باب غرور و برتری جوئی، بلکه از باب یادآوری، و بیان نعمت پروردگار بر خود. و دعوت به روش انصاف و توازن، و بیان امکانات شخصی خود و دیگران. او در این راه تفاوت و فرقهائی که با دیگران داشته، و بعضی از آن نادان بوده اند، بیان کرده



است. مشهورترین دفاع او از خود، حدیثی است که بخاری در مواضع بسیاری آنرا از او روایت کرده است: (می‌گویند ابوهریره حدیث زیاد روایت می‌کند، وعده در پیشگاه الله. و می‌گویند چرا مهاجرین و انصار مثل ابوهریره حدیث روایت نمی‌کنند؟ همانا برادرانم از مهاجرین، در بازار مشغول کار بودند، و برادرانم از انصار مشغول کار در زمین‌های‌شان بودند. من مردی مسکین بودم، که مصاحبت رسول الله ﷺ را بر خود لازم گرفته بودم، تا شکم سیر باشد. پس وقتی که من حاضر بودم، آنان غایب بودند، و من چیزهائی را یاد گرفتم که آنان در حال فراموشی به سر می‌بردند)^(۱).

در لفظ امام احمد آمده است: (من انسانی معتکف بودم، که بسیار با رسول الله ﷺ هم نشین بودم، و وقتی که آنان غایب بودند، من حاضر بودم، و من در زمانی که آنان در فراموشی بودند، حدیث حفظ می‌کردم)^(۲).

در لفظ حاکم آمده است: (عروسی و یا کار در بازار مرا از هم نشینی رسول الله ﷺ باز نمی‌داشت، بلکه من همواره از رسول الله ﷺ می‌خواستم: یا کلمه‌ای را به من بیاموزد، و یا لقمه‌ای غذا بمن بدهد)^(۳).

در عبارت دیگر از بخاری آمده است: (من برای سیر کردن شکم خود، ملازم رسول الله ﷺ بودم، آنجا که نه خمیر می‌خوردم و نه حریر می‌پوشیدم، و فلان و فلانه هم خدمت مرا نمی‌کرد، به شکم سنگریزه می‌بستم، و از مردی می‌خواستم تا آیه ای را برایم بخواند، در حالیکه آن آیه را میدانستم، تا شاید زمینه‌ای پدید آید که مرا غذا دهد)^(۴).

^۱ - البخاری ۱۳۵/۳.

^۲ - المسند ۱۲۲/۱۴.

^۳ - المستدرک ۵۱۰/۳ به سند صحیح.

^۴ - البخاری ۱۰۰/۷.



(گفته‌ی ابوهریره رضی الله عنه در لفظ اوّل: (وعدۀ در پیشگاه الله) تقدیر آن حذف گردیده، یعنی موعد در نزد الله باشد. زیرا که لفظ موعد به فتح میم یا ظرف زمان و یا ظرف مکان است و با هیچکدام از الله خبر داده نمی شود. بلکه مراد او این است: اگر من قصد دروغ گفتن دارم الله مرا به محاسبه بکشد، و هر کس به من بدگمان است او را الله به محاسبه بکشد)^(۱).

امام نووی در شرح قول ابوهریره گفته است: منظور او از اینکه ملازم رسول الله بودم تا شکم سیر شود، یعنی اینکه من به قوت خودم قناعت می کردم، تا ملازم حضرت باشم، و بدنبال جمع مال و ذخیره کردن آن و امثال این کارها نمی رفتم، و بیش از غذایم نیازی نداشتم.

این بود امکانات ابوهریره رضی الله عنه امکاناتی که هیچ انسان با انصافی چه مؤمن و چه غیر مؤمن منکر نمی شود، که این امکانات ابوهریره را بر مجرد برای سماع و حفظ حدیث یاری کرده است.

عملاً بعضی از بزرگان صحابه را می یابیم، که خود اقرار دارند، که کارهای روازنه در بازار موجب عدم دسترسی شان به سماع برخی از احادیث نبوی گردیده است، و این با همان صفتی که ابوهریره از آنان کرده مطابقت دارد. این عمر فاروق رضی الله عنه است، که حدیثی را از ابوموسی اشعری رضی الله عنه می شنود، و آنرا نمی پذیرد، تا که ابوسعید الخدری رضی الله عنه شهادت می دهد، که این حدیث او را وی شخصاً نیز شنیده است. پس عمر فاروق می گوید: (این حدیث از سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر من پوشیده مانده، که کار در بازار مرا از آگاهی بر آن باز داشته است)^(۲). بلکه عمر رضی الله عنه را فقط کار در بازار از شنیدن برخی فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باز نداشت، که

^۱- فتح الباری ۴۲۵/۵.

^۲- مسلم ۱۷۹/۶.



خانه‌اش در عوالی مدینه بود، و مثل ابوهریره نبود، که فقط چند قدم با خانه عائشه (رضی الله عنها) فاصله داشته باشد.

بخاری از قول عمر (رضی الله عنه) آورده که گفت: (من همسایه‌ای از انصار در بنی‌امیه بن زید داشتم که آنان در عوالی مدینه سکونت داشتند، ما دو نفر به نوبت خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله) می‌رسیدیم یک روز او مشرف میشد، و یک روز من. اگر من به خدمت آنحضرت بودم اخبار مربوط به وحی در آنروز را و یا غیر آن را به آگاهی همسایه‌ام می‌رسانیدم، و اگر او خدمت حضرت بود چنین می‌کرد^(۱)).

این ابوبکر (رضی الله عنه) است، که خانه‌اش در سنج قرار داشت، و خانه او نیز از مسجد فاصله داشت^(۲).

بدین ترتیب بعید نسیت اگر ابوهریره چیزی را بداند، که قدماء صحابه آنرا ندانند، به همین دلیل است که چون مروان بن حکم بر او تعرض نمود می‌فرمود: (به الله سوگند من به سخنان رسول الله آگاهتر از همه مردم بودم، آری به الله سوگند قومی از قریش و انصار در صحبت و هجرت بر من سبقت گرفتند، ولی آنان التزام مرا به خدمت آنحضرت می‌دانستند، بنابراین درباره فرمایشات ایشان از من می‌پرسیدند، از آنجمله عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بودند. به الله سوگند هیچ حدیثی که در مدینه شرف صدور یافته بر من پنهان نمانده. بلی همه یاران آنحضرت، الله و رسول را دوست میداشتند، و هر کدام در پیشگاه رسول الله صاحب منزلتی بودند، و هر کدام بشرف صحبت ایشان نایل آمدند، و ابوبکر (رضی الله عنه) یار غارش بود و در دیگر مراحل دعوت همراهش)^(۳). سپس فرمود: ابو عبد الملک اگر از این امر و امثال آن از من بپرسد، در نزد من علمی وافر و مقالی کامل خواهد یافت.

^۱ - البخاری ۳۶/۷.

^۲ - البخاری ۵۰۹/۳.

^۳ - الله جل و علا (۱) و (۲) ۸/۸۰ ()



چون عائشه رضی الله عنها بر ابوهیره تعرض کرد، او مجبور گردید امکانات و ویژگیهای ام المؤمنین را بعنوان یکزن که نمی تواند تمام امور پیامبر را مشاهده کند، باکلماتی که بیانگر انتقاد او است بیان دارد:

عائشه به او گفت: (یا اباهیره: این چه احادیثی است، که بما رسیده، شما از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنی؟ مگر شما جز آنچه را ما شنیده ایم شنیده ای، و یا مگر شما چیزی دیده ای جز آنچه را که ما دیده ایم؟)^(۱).

پس ابوهیره رضی الله عنه پاسخ داد: (هان ای مادر: شما را آینه و سرمه دان، و آمادگی برای رسول الله از شنیدن فرمایشات حضرت باز میداشت، و به الله سوگند مرا چیزی از ایشان مشغول نمی کرد).

بر اساس اعتمادی که او به خود داشت، از موقف دفاع به موقف تعرض بر ام المؤمنین عائشه وارد گردید.

از آن پس در کنار حجره ام المؤمنین می آمد و حدیث می خواند^(۲) و می فرمود: (هان ای صاحب خانه بشنو، هان ای صاحب خانه بشنو، و عائشه نماز می خواند،)^(۳) (چون نمازش تمام شد به عروه فرمود: آیا هم اکنون به این مرد و سخنانش گوش نمیدهی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنان سخن می گفتند، که اگر کسی می خواست آنرا بشمارد، می توانست. در لفظی دیگر آمده است: (آیا کار ابوفلان شما را به تعجب و امیدارد، که آمده و در کنار حجره ام نشسته، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث می گوید، که مرا بشنواند، در حالیکه من مشغول نمازم، و او قبل از تمام

^۱- (لاجهت درک) ۳/۹۰۵)

^۲- (الملاح اری) ۴/۳۲۸)

^۳- (مهل م) ۸/۲۲۵ و (داود) ۲/۲۸۸)



نمازم برخاسته و رفته است. اگر او را در می‌یافتم پاسخ می‌گفتم: که رسول الله ﷺ نه چنان سخنانش را ادامه میداد، که شما می‌دهید^(۱).

پس سبب انکار و ایراد ام‌المؤمنین بر ابوهریره، همان سریع خواندن حدیث بوده، ولی ایشان هرگز او را متهم به کذب نکرده، و در روایت حدیث او را ضعیف ندانسته است، چنانکه بعضی را این کلام خوش آمده و از آن بناحق چنین ادعائی را مطرح ساخته‌اند. با این هم ام‌المؤمنین اعتراف دارد، که او قبل از تمام نمازش برخاسته است، و بدیهی است وقت نماز طولانی نیست.

لفظ روایت مسلم از این قصه که (آیا از کار ابوهریره تعجب نمی‌کنی آمده و کنار حجره‌ام نشسته)^(۲). نیز همین مطلب را ثابت می‌کند.

و گفته ام‌المؤمنین: که فرمایشات رسول الله را اگر کسی می‌خواست بشمارد می‌توانست: (یعنی اگر کلمات، یا مفردات، و یا حروف آنرا کسی برشمرد، توان آنرا داشت، و به آخر آن میرسید. مراد به این همان مبالغه در ترتیل و تفهیم است)^(۳). اما قول ایشان نماز می‌خواندم (یعنی نماز نافله می‌خواندم، یا بر ظاهر آن یعنی ذکر الله را بجای می‌آوردم، ولی نظریه اول بهتر است). و قول ایشان: اگر او را درمی‌یافتم پاسخش می‌دادم (یعنی حتماً به او ایراد می‌گرفتم، و برایش بیان می‌کردم، که ترتیل در حدیث گفتن بهتر از پی‌درپی گفتن آن است). و قول ام‌المؤمنین، رسول الله مثل شما سخن را پی‌درپی ادامه نمی‌داد:

(یعنی با شتاب سخن را ادامه نمی‌دادند، که بعضی در پی بعضی دیگر باشد، که بر مستمع التباس پیش آید، اسماعیلی از روایت مبارک، از قول یونس آورده: سخنان رسول الله ﷺ چنان با فاصله بیان میشد که دلها آنها می‌فهمید).

^۱ - البخاری ۳۲۱/۴ بروایت از لیث به صورت معلق.

^۲ - مسلم ۱۶۷/۷.

^۳ - فتح الباری ۳۸۹/۷ - ۳۹۰.



قول ام‌المؤمنین در این باره بمعنی آن است که رسول الله ﷺ عموماً بصورت خلاصه و بدوراز تکلف و زحمت سخن می‌گفتند، و گر نه ابو سعید الخدری رضی الله عنه گفته است: (که رسول الله ﷺ روزی حدیثی طولانی از دجال فرمودند، و از آنچه بمن فرمودند اینکه...) ^(۱).

انس رضی الله عنه فرمود، که رسول الله ﷺ (بسیار می‌فرمود: از من بپرسید.) این فرمایش را در یکی از مجالس خود می‌فرمود ^(۲). هم چنین بود ابوهریره رضی الله عنه: همیشه در بیان حدیث طولانی صحبت نمی‌کرد؛ زیرا که شاگردش عکرمه می‌گوید: (آیا شما را به گفتار های کوتاهی که ابوهریره ما را حدیث نمود آگاه نسازم؟ رسول الله ﷺ منع فرمودند از... ^(۳)) او بدینسان بیان می‌فرماید که این کلمات قصار بوده است.

هانای انسان با انصاف! شما را به الله، آیا کسیکه میخواهد به رسول الله ﷺ افترا و دروغ به بندد، می‌رود برای گفتن دروغش در میزند، تا آگاهترین انسانها به فرمایشات حضرت را وادار به شنیدن دروغهایش کند؟ یا اینکه معمولاً دروغپردازان از آنجاییکه دروغشان بر ملا می‌گردد، فرار کرده و دروغ را در جایی می‌گویند که امکان باور آن وجود داشته باشد؟.

ابوهریره رضی الله عنه اگر چه در یک مجلس گاهی سخن را طولانی می‌فرمود، ولی از این موضوع به دلایلی از جانب ایشان عذر می‌آوریم: (او روایات بسیاری را میدانست و احادیث فراوانی را حفظ بود، و در موقع بیان حدیث نمی‌توانست خود را باز دارد، بلکه آنچه را میدانست بیان می‌کرد، چنانکه بعضی از صاحبان بلاغت گفته‌اند: میخواهم سخن را کوتاه‌کنم، ولی قافیه‌های کلام پی‌درپی مزاحم زبانم می‌شوند) ^(۴).



^۱ - البخاری ۷۶/۹.

^۲ - البخاری ۱۱۸/۹.

^۳ - البخاری ۱۴۵/۷.

^۴ - الفتح ۳۹۰/۷.



۲۰۴۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا ، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي ، وَأَنْظُرَ أَيُّ رُؤُوجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَلَلْتَ تَزَوَّجْتُهَا . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ، هَلْ مِنْ سَوْقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سَوْقٌ قَيْنِئَقَاع . قَالَ فَقَعِدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَتَى بِأَقْطِ وَسَمَنٍ - قَالَ - ثُمَّ تَابَعَ الْغَدُوْ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « تَزَوَّجْتَ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « وَمَنْ » . قَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . قَالَ « كَمْ سَقَتْ » . قَالَ زَنْتَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَوْلِمَ وَكُلَّوْ بِشَاةٍ » .

معنی کلمات:

- **آخی:** از مؤاخات، پیمان برادری بستن.
- **هویت:** از هوی، خواستن، آرزو کردن، پسند کردن.
- **قینقاع:** نام قبیله‌ای از یهود مدینه.
- **الغدو:** فردا، اول صبح.
- **الصفرة:** زردی، عطر زرد رنگ مخصوص شب زفاف.
- **کم سقت:** مهر او را چه قدر گذاشتی؟
- **نواة:** چیزی به ارزش پنج درهم.
- **اولم:** از ولیمه، دعوت به میهمانی به مناسبت عروسی.

ترجمه: عبدالرحمن بن عوف - رضی الله عنه - می گوید: وقتی (از مکه هجرت کردیم و) وارد مدینه شدیم. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بین من و سعد بن ربیع، پیمان اخوت برقرار کرد. سعد بن ربیع به من گفت: من ثرتمندترین فرد انصار هستم و نصف ثروتم را به تومی دهم. و هر کدام از همسرانم که مورد پسند تو باشد، او را طلاق می دهم تا پس از پایان عدت، با او ازدواج نمایی. عبدالرحمن گفت: من نیازی به این کار، ندارم. آیا در اینجا بازاری برای تجارت وجود دارد؟ سعد بن ربیع او را به بازار قینقاع، راهنمایی کرد. عبدالرحمن صبح روز بعد، به بازار قینقاع رفت و مقداری کشک و روغن همراه آورد. و همچنان به کارش ادامه داد. و دیری نگذشت که نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد در حالی که آثار



زعفران بر روی لباسش، نمایان بود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پرسید: «ازدواج کرده ای؟ گفت: آری. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «با چه کسی؟» عبدالرحمن گفت: با یک زن انصاری. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پرسید: «چقدر مهریه دادی؟» گفت: به اندازه یک هسته خرما، طلا داده ام. سول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ولیمه بده اگر چه یک گوسفند باشد».

فوائد حدیث:

۱) نظام برادری میان مهاجران و انصار در پیوند محکمی که امت را با یکدیگر مرتبط می‌ساخت، تأثیر گذاشت. پیامبر اکرم ﷺ این ارتباط را براساس برادری کامل میان آنها برقرار کرد. پیمانی که نژادپرستی و تعصبات جاهلی در آن ذوب می‌شود و از بین می‌رود بنابراین، تعصبی جز برای اسلام وجود ندارد و امتیازاتی که براساس نسب و رنگ و وطن وجود داشت، در مقابل آن فاقد ارزش می‌شد و حق تقدم از آن کسی بود که از دیگران در تقوا و جوانمردی پیشی می‌گرفت. رسول الله این برادری را بر پایه‌های محکمی استوار نمود و فقط یک لفظ و سخن بی‌محتوا نبود؛ بلکه عملی بود که پیوندی محکم و ناگسستنی با خونها و اموال داشت و فقط تبریک و سخن خوشی نبود که زبانها ذکر کنند و اثری نداشته باشد.

همچنین عواطف ایثار و همدردی و محبت با یکدیگر در این برادری در می‌آمیخت و جامعه جدید را با زیباترین صورت تشکیل می‌داد.^۱

عامل اصلی و مهم در تقویت برادری میان مهاجران و انصار این بود که مردم این جامعه کسانی بودند که همه براساس دین و عقیده گردهم جمع شده بودند. آنها را دینشان پرورش داده بود؛ دینی که آنها آن را پذیرفته بودند تا بگویند و عمل کنند؛ پس آنها از شعارهایی که جز از زبان فراتر نمی‌رود، بسیار فاصله داشتند. آنها مصداق واقعی این فرموده الله بودند:

﴿لَمَّا لَكَ قَوْلَ لَمْ يَهَيَّ إِذَا دُعُوا إِلَآ وَبَيْنُوهٖ لِحَ كُمْ بَعَثَهُمْ أَن يَنْقُلُوا

^۱ - فقه السيرة، غزالي، ص ۱۹۳ - ۱۹۴.



سَمِعَا وَلَطَعَ أَوَّلَ كَ هُم لَمْ لِحُونَ ﴿[النور: 51].

«مؤمنان هنگامی که به سوی الله و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کنند، سخنشان تنها این است که می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و رستگاران واقعی ایشانند».

عملکرد مسلمانان موجب بقاء و استمرار این برادری، که الله دین و پیامبرش را با آن یاری کرد، گردید تا اینکه میوه هایش را در همه مراحل دعوت در طول حیات پیامبر اکرم ﷺ به بار آورد و اثر آن ادامه یافت و به هنگام انتخاب ابوبکر ؓ به عنوان خلیفه، انصار و مهاجران اتفاق نمودند؛ بدون اینکه در اتحاد و یکپارچگی مسلمانان رخنه ای ایجاد کنند و به شهوت سلطه و غریزه حکومت و فرمانروایی پاسخ مثبت بدهند. بنابراین، سیاست ایجاد اخوت بین مهاجران و انصار نوعی سیاست قبلی بود که پیامبر اکرم ﷺ در راستای استوار نمودن دوستی و جای دادن آن در وجود و احساسات مهاجران و انصار اتخاذ کرده بود. همان مهاجران و انصاری که نه تنها برای حفاظت این دوستی و برادری بی خواهی کشیده بودند؛ بلکه برای اجرای بندهای آن از همدیگر پیشی می گرفتند^۱.

نویسندگان و پژوهشگران نیز هر چند به اوج سخنگویی رسیده باشند، سخن بهتری از آنچه الله درباره انصار گفته است، نمی یابند.
الله می فرماید:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا آلَآرَ وَآلِهِي مَن مِّن قَبْلِهِمُ مُحْصَوْنَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَآ يَدُونَ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُتُوا فِي رُؤُونِ عَ لَّسِيهِمْ لِيُؤَكِّدَ بِهِمْ صَ لَهَةِ وَمَنْزِيَّةً حَ نَسِيهِ أَوَّلَ كَ هُم لَمْ لِحُونَ ﴿[الحشر: 9].

«آنانی که پیش از آمدن مهاجران، خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را در دل خود استوار داشتند، کسانی را دوست می دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده اند و در

^۱ - فصول في السيرة النبوية، د. عبدالمنعم السيد، ص ۲۰۰.



درون، احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند؛ هر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود نگاهداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارانند.»

در این آیه الله برای آنها پنج چیز را گواهی داده است:

- ۱- خانه و ایمان را قبل از هجرت مهاجران آماده کردند.
- ۲- کسانی را که به سوی آنها هجرت کرده‌اند، دوست می‌دارند.
- ۳- به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و نیاز نمی‌کنند.
- ۴- آنان را بر خود ترجیح می‌دهند؛ هر چند که خود سخت نیازمند باشند.
- ۵- آنان کسانی هستند که از بخل نفس خود، مصون و محفوظ گردیدند بنابراین، آنان رستگارانند.

آیه فوق حامل درس‌های بزرگ و حکمت‌های سترگی است که برخی عبارتند از: اینکه، مدینه با کلمه (دار) یعنی خانه و سرا تعبیر شده است و اشاره به این است که مدینه سرای ویژه کسانی است که در آن جای گرفته و آن را وطن خویش نموده‌اند و این نوعی انس در وجود ایجاد می‌کند که به نفس روحیه و آرامش بیشتری می‌دهد؛ پس انصار در خانه و ایمان خودشان از امنیت و ثبات مادی برخوردارند و آرامش بر آنها فرود می‌آید و با نور خود آنها را احاطه می‌نماید؛ گویا حصار از رحمت، آنها را در برگرفته است که هیچ پریشانی و اضطرابی آنان را تهدید نمی‌کند.

﴿مَنْ قَبْلَهُمْ﴾ ضمیر در اینجا به مهاجران برمی‌گردد؛ یعنی، انصار در مدینه منوره شرایطی را فراهم نمودند که مدینه برای مهاجران همانند خانه آنان گردید و قبل از هجرت مهاجران، ایمان را در دل‌هایشان استوار نمودند؛ چون مهاجران گرچه قبل از انصار ایمان آوردند و ایمان را تا آخرین حد فرا گرفتند، اما آنها برای گسترش ایمان خانه و مکانی را فراهم نکردند که بتوانند از ثبات مادی و حسی برخوردار باشند و برای خود و ایمانشان از قدرت و قهر دشمنان احساس امنیت نمایند؛ پس مهاجران ایمان داشتند، اما جا و مکانی نداشتند و انصار از هر دو در یک زمان برخوردار بودند و



از زیباییهای قرآن، این است که مهاجران را قبل از انصار ستایش کرده است:

﴿لَقَدْ قَرَأَ لَمْ هَجَرِیْنَ اَیَّیْنَ اُ رِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُمْلَیْهِمْ یَتَعَبُوْنَ ضَلَّ مِنْ اَلْ وَضِیْءًا وَاَقْدَ صُورًا اَلْ وَبِیْنَ وُلَدَیْهِ اَوَّلَیْكَ هُوَ لَصَّیْقُوْنَ﴾ [الحشر: 8].

«غنائم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده‌اند. کسانی که فضل الله و خشنودی او را می‌خواهند و الله و پیغمبرش را یاری می‌دهند، اینان راستانند».

پس داشتن خانه و ایمان که انصار به خاطر آن ستوده شده‌اند، مهاجران را نیز به خاطر فقدان آن مورد ستایش قرار داده است؛ چراکه آنان خانه و کاشانه خود را به خاطر طلب فضل و رضای الله و یاری کردن الله با یاری کردن دینش و یاری کردن پیامبر اکرم ﷺ با یاری نمودن رسالت و دعوتش از دست داده بودند و آنها را توصیف نمود که آنان راستگویان اند ﴿اَوَّلَیْكَ هُوَ لَصَّیْقُوْنَ﴾ و به عموم مؤمنان گفته است: ﴿یٰۤاَیُّهَا اَیُّهَا اَیُّهَا اَیُّهَا اَلْ وَكُنْ وَاَمَعَ لَصَّیْقَیْ﴾ [التوبة: 119].

«ای مؤمنان از الله بترسید و همگام با راستان باشید».

پس منظور از ذکر نمودن انصار قبل از مهاجران این است که انصار به خاطر آن ستوده شده‌اند و قبل از آنان ذکر گردیده‌اند تا آنان را به وظیفه آنها در برابر برادران مهاجرشان که خانه و اموال خود را برای طلب فضل و رضای الله ترک گفته‌اند و برای یاری کردن دین الله و یاری کردن پیامبرش خود را از همه چیز جدا نموده‌اند، آگاه نماید؛ پس مهاجران، اموال و دارایی‌ها و فرزندان و جگرگوشه‌ها و خانه‌های خود را به خاطر کسب رضایت و خشنودی الله و به دست آوردن پاداش الهی از دست داده‌اند و آنها به انصار پناه آورده‌اند که همراه آنها در خانه‌هایشان جای بگیرند؛ خانه‌های آنان که سرای امنیت و ثبات است و آنها قبل از انصار ایمان را در درون و قلب خود استوار نمودند و با این هجرت، فراهم نمودن خانه و ایمان هر دو برای آنها کامل گردید و اینکه آنان قبل از همه ایمان آورده‌اند، فضیلتی است که سایر مؤمنان و حتی انصار نیز



از آن بهره‌مند نیستند. اوصاف انصار هنوز ادامه دارد: ﴿مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ و این محبتی است که الله آن را در قرآن به اثبات رسانده است و الله آن را برای آنان فضیلتی قرار داد که این فضیلت را به آنان اختصاص داد. در مقابل به توصیف مهاجران پرداخت به اینکه آنها از خانه و اموالشان به خاطر طلب خشنودی الله و به دست آوردن فضل او که همواره بر آنها می‌بارید، بیرون کرده شده‌اند و قلبهای مهاجران سرشار از محبت برادران انصارشان می‌باشد؛ آنهایی که به اخلاص پاک که ثمره و نتیجهٔ محبت در راه الله و برای الله است، توصیف شده‌اند؛ پس در مورد آنها گفته شده است:

﴿وَلَا يَدُونُ صُدُورِهِمْ هَاجَةً مِّمَّا اتُّبِعُوا﴾

«و در درون خود به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و نیازی نمی‌کنند».

یعنی آنها به فضیلتی که برادران مهاجرشان آن را به دست آورده‌اند و در ایمان بر آنان پیشی گرفته‌اند و با جدا شدن از سرزمین و اموالشان قربانی داده‌اند و برای یاری کردن دین الله و رسالتهای او برخاسته‌اند، چشم ندوخته‌اند که بخواهند در آن مشارکت داشته باشند^۱.

و در فرموده الهی که:

﴿مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾

این محبت وصف‌ناپذیر انصار در کتاب الله ثبت شده است و به قصد عبادت در کمال زیبایی و اعجاز و اسلوب زیبا تلاوت می‌گردد بنابراین، امکان ندارد که با چنین محبتی در اعماق وجود مؤمنان، آثار نفرت و کینه‌ای باشد که آنها با مهاجران به خاطر فضایل ایمانی و جان‌فدایی آنها در راه الله با سرزمین و اموال حسادت ورزند. انصار در دوست داشتن برادران مهاجر خود به اوج صفا و اخلاص و همدلی رسیده بودند و این محبت مقدس، دلهای آنها را فرا گرفته و برای هیچ چیزی جای

^۱ - محمد رسول الله، عرجون، ج ۳، ص ۹۴.



باز نمی‌کرد مگر چیزی که اثری از آثار محبت و دوستی بود و این اوج فضیلت‌هاست.^۱

و این فرموده الهی که:

﴿يَرْوَنَّ عَنَّا سُوءُ﴾

نتیجه این محبت خالص است که انصار در آن به حدی رسیده‌اند که جامعه بشری در تاریخ گذشته خود به آن دست نیافته است و در تاریخ آینده نیز به آن دست نخواهد یافت و آن ثمرهٔ ایثار و ترجیح دیگران بر خود است که محبت ایمانی، آن را به بار آورده است.^۲

سپس در مقابل اینکه مهاجران به صداقت اراده و اخلاص در ایمانشان توصیف شدند، انصار به فلاح و رستگاری اختصاص یافتند و بعد از تأکید این مطلب که آنها با این ایثار، وجودشان از تیرگیهای آزمندی و حسادت تصفیه و پاک شده است و مخلصانه برادران مهاجر خود را دوست داشتند و از بخل پاک گشتند و بخل را با فضیلت بزرگواری و بخشندگی و ترجیح دیگران بر خود زیر پا نهاده‌اند و الله این صفت پسندیده آنان را این گونه بیان می‌کند:

﴿وَمَنْ يُؤْكُلْ كُنُفًا مِّمَّا كَسَبَ فِي يَوْمٍ ذُو نَقَمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّامُ لِرُحُونِ﴾ [الحشر: 9].

«و کسانی که از بخل نفس خود مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارند». و این محبت برادرانه میان مهاجران و انصار اساسی است که بر پایه‌های آن برادری اجتماعی که پیامبر اکرم ﷺ بعد از آمدن به مدینه میان اصحاب خود پیمان آن را بست، استوار شده بود و بستن این پیمان برادری از اولین اقداماتی بود که پیامبر اکرم ﷺ قبل از تأسیس مسجد النبی به آن پرداخت.^۳

ظاهراً آغاز این مواخات و برادری، در مسجد و در حالی برگزار شد که این مسجد در مرحله ساخت و ساز قرار داشت و قرار بود این مسجد پایه و اساس تقوا قرار گیرد و

^۱ - همان، ص ۹۵.

^۲ - همان، ص ۹۶.

^۳ - محمد رسول الله، عرجون، ج ۳، ص ۹۸.



پیامبر اکرم ﷺ با اصحاب و یارانش (مهاجران و انصار) در ساخت و ساز همیاری می نمود. قطعاً آن مکان پاک و عمل شریف که فقط برای الله انجام می شد، مناسب ترین مکان برای آغاز مواخات و برادری بود؛ چون آن مکان پاک و مشغله شریف اقتضا می نمود که آنها با همدیگر همکاری و همدردی و دوستی نمایند و رشته ها و پیوندهای برادری ایمانی را تقویت کنند بنابراین، پیامبر اکرم ﷺ ابتدا میان کسانی که با او در ساختن مسجد کار می کردند، پیمان برادری منعقد نمود؛ سپس گروهی دیگر را در خانه اُنس با همدیگر برادر نمود و این گونه این کار را تکرار نمود تا اینکه این مواخات و برادری با یکدیگر همه پیشگامان مهاجر و انصار را فرا گرفت و آنها حدود صد نفر بودند که نیمی از آنان مهاجر و نیمی دیگر انصار بودند^۱.
 برخی از نام های مهاجران و انصار که در راه الله با هم پیمان برادری بستند، عبارتند از:

ابوبکر صدیق رضی الله عنه، خارجه بن زهیر، عمر بن خطاب، عتب بن مالک، ابوعبیده بن جراح، سعد بن معاذ، عبدالرحمن بن عوف سعد بن ربیع، زبیر بن عوام، سلامه بن سلامه بن وقش، طلحه بن عبیدالله، کعب بن مالک، سعید بن زید، ابی بن کعب، مصعب بن عمیر، ابویوب خالد بن زید، ابوحنیفه بن عتب بن ربیع، عباد بن بشر بن وقش، عمار بن یاسر، حذیفه بن یمان، ابوذر غفاری، منذر بن عمرو، حاطب بن ابی بلتع، عویم ابن ساعده، سلمان فارسی، ابودر داء، بلال مودن پیامبر و ابورویحه عبدالله بن عبدالرحمن الخثعمی^۲.

(۲) اعتقاد مشترک، اساس ارتباط است:

جامعه مدنی که پایه و اساس آن را اسلام تشکیل می داد، جامعه ای عقیدتی بود که با اسلام مرتبط بود و دوستی از نظر اسلام زمانی ارزش داشت که برای کسب رضای الله و پیامبرش و برای مؤمنان بود و این بالاترین نوع ارتباط و پیشرفته ترین آن است؛ چون چنین امری به یگانگی عقیده و فکر و روح مرتبط می شود.

^۱- همان، ص ۱۰۰.

^۲- ابن هشام، ج ۲، ص ۱۰۹ - ۱۱۱ - السیره النبویه، ابن کثیر، ج ۲، ص ۳۲۴.



دوستی نمودن برای کسب رضایت الله و پیامبرش و برای مؤمنان از مهم‌ترین آثار و پیامدهای هجرت است و قرآن کریم مسلمانها را بر این مفاهیم والا تربیت می‌نمود و الله متعال بیان نموده است که پسر نوح گرچه از خاندان نبوت بود، اما وقتی از حق فاصله گرفت و به الله کفر ورزید و از پیامبر الله پیروی نکرد، از خانواده نوح شمرده نشد؛ چنانکه الله متعال می‌فرماید:

﴿وَأَدَىٰ نُوحٌ بَنِيَّ ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِيَّ مِنِّي وَأَنْتَ عَلِيمُ بَنِيَّ ۚ قَالَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ ۖ قَالَ يَبْنَؤُكُمْ بِنِيَّ وَأَخَذَ ابْنَاهُ كَذِبًا ۖ وَكَانَ بَيْنَهُمَا خِلافًا ۚ وَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ ۖ قَالَ يَبْنَؤُكُمْ بِنِيَّ وَأَخَذَ ابْنَاهُ كَذِبًا ۖ وَكَانَ بَيْنَهُمَا خِلافًا ۚ وَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ ۖ قَالَ يَبْنَؤُكُمْ بِنِيَّ وَأَخَذَ ابْنَاهُ كَذِبًا ۖ وَكَانَ بَيْنَهُمَا خِلافًا ۚ﴾ [هود: 45-46].

«نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: پروردگارا! پسر من از خاندان من است و وعده تو راست است و تو داورترین داوران و دادگرتین دادگرانی. فرمود: ای نوح! پسرت از خاندان تو نیست؛ چرا که او (دارای) عمل ناشایست است. بنابراین، آنچه را از آن آگاه نیستی، از من مخواه. من تو را نصیحت می‌کنم که از نادانان نباشی». اسلام، دوستی و برادری را فقط در میان مؤمنان منحصر نموده است تا آنها فقط با یکدیگر دوستی نمایند؛ چنانکه می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرَاءَ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَتَّبِعُوهُم ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الْكَافِرِينَ ۚ﴾ [الحجرات: 10].

«قطعاً مؤمنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از الله ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود».

اسلام دوستی میان مؤمنان و کافران از قبیل مشرکان و یهودیان و نصارا را قطع نموده است؛ حتی اگر اینها پدران یا برادران یا فرزندان مسلمانان باشند و هر مؤمنی که با چنین کسانی محبت و دوستی می‌نماید، قرآن او را ستمگر دانسته است؛ پس دوستی و ابراز محبت با کافران از بزرگ‌ترین گناهان است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرَاءَ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَتَّبِعُوهُم ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الْكَافِرِينَ ۚ﴾



عَ إِلَيْهِمْ وَمَنْ عَتَقْتُمْ مِنْكُمْ أَوَّلَ كُمْ لَ لَمْ تُؤْنِ ﴿التوبة: 23﴾.

و می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبِقَتِ دُؤَاغُ دُؤَى وَعَ دُؤَا كُمْ أَوَّلَ ءَعْتَلُقُونَ إِلَهِ مَبَالَمَ وَدَّةٍ
قَدَ كَ رَوَابِمَا جَاءَ كُمْ مَنَ أَلَقِ يُرْجُونَ لَ لَمْ تُؤْنِ قَا كُمْ أَنْتُ هُنُؤَابِ أَل
نَبِ كُمْ﴾ [الممتحنة: 1-3].

«ای مؤمنان اگر (از دیار خود) برای جهاد در راه امن و کسب خشنودی من بیرون آمدید، دشمنان خودتان را دوستان (خود) مگیرید که به آنان از روی دوستی پیام بفرستید. حال آنکه به (دین) حق که به شما رسیده، کفر ورزیده‌اند و رسول (الله) و شما را برای آنکه به الله، پروردگارتان، ایمان می‌آورید، آواره می‌کنند».

پس وقتی الله در آیه‌های گذشته به صورت کلی مؤمنان را از دوستی با کافران برحذر می‌دارد در آیه‌های زیادی نیز مؤمنان را از اطاعت از اهل کتاب و یا دوستی کردن با آنها یا گرایش به سوی آنها برحذر می‌دارد و نهی می‌کند^۱.

الله می‌فرماید:

﴿لَا تَنْتَرِضَ عَنْكَ آلُ هُودَ وَلَا الْبَصَرَى حَتَّىٰ يَكُونَ مِنْكُمْ قُلٌ بِإِذْنِ هُودَ وَلَا هُودَ
لَا هُودَ وَلَا يَنْتَبِعُ أَهْوَاءَ هُودَ وَلَا يَجْعَلُ مِنْ لَدُنْهِ مَالًا كَمَنْ هُودَ وَلَا يَنْتَبِعُ
نَصِي﴾ [البقرة: 120].

«یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اینکه از آئین آنها پیروی کنی. بگو تنها هدایت الهی، هدایت است و اگر از خواسته‌ها و آرزوهای ایشان پیروی کنی، بعد از آنها که علم و آگاهی یافته‌ای، هیچ سرپرست و یاورى از جانب الله برای تو نخواهد بود».

و الله می‌فرماید:

^۱ - الهجرة في القرآن الكريم، احزمى جزولى، ص ۴۱۷.



﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَخِيْضُوْا يَفِيًْا مِّنَ الَّذِيْنَ لُؤُْوْا لَكِنَّتَ بَيْرُزْدُكُمۡ بِجَدَلٍ فِى كُفۡرٍ يَّكۡرِيۡنَ ۚ وَهُنَّ اَتَٰكُزُوْنَ وَلَيُنۡتۡهِلَنَّ عَلٰى كُفۡمٍ عَلٰى اَلۡوٰى كُفۡمٍ سَوۡلُوْهُ وَمَنۡ يَّعۡصِمْ بِاَلۡ قَدۡ هُدٰى اِلۡصِرۡطَ مَنۡ يَّهۡدِى ۙ﴾ [آل عمران: 100-101].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر از گروهی از کسانی که کتاب بدیشان داده شده است، پیروی کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می‌گردانند و چگونه باید شما کافر شوید و حال آنکه آیات الله بر شما فرو خوانده می‌شود و پیغمبر او در میان شما است و هر کس به الله تمسک جوید، بی‌گمان به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود شده است.»
و الله می‌فرماید:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَيَقۡتۡلَنَّ ذُوۡاۤ اَلۡهُودَ وَٱلۡصَرَیَّ اَوۡلٰٓءَ اَعۡبَحۡضُۡهُمۡ اَوۡلٰٓءَ اَعۡبَحۡضُ وَمَنۡ عَصٰیۡهُمْ فِىۡ كُفۡمٍ لَّیۡ هُوَ فِیۡ هُمۡ اِنَّ اَلۡلَٰهَ یَدۡبِرُ لِقَوۡمٍ لَّیۡمٌ ۙ﴾ [المائدة: 51].

«ای مؤمنان، یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید ایشان برخی دوست برخی دیگرند. هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد، بی‌گمان از زمرهٔ ایشان به شمار می‌رود و شکی نیست که الله افراد ستمگر را (به سوی ایمان) هدایت نمی‌کند.»
سید قطب می‌گوید: «این خطاب، جماعت مسلمان در مدینه را مخاطب قرار می‌دهد، اما هر گروه مسلمانی که در هر گوشه‌ای از زمین باشد تا روز قیامت مخاطب این فریاد است و مؤمنان در آن وقت به خاطر این مناسبت مخاطب این ندا قرار گرفتند که برخی از مؤمنان در مدینه به طور کامل و قاطع از برخی اهل کتاب، به ویژه یهود، جدا نشده بودند و قطع رابطه نکرده بودند و روابط دوستی و پیمان و روابط اقتصادی و تعامل و روابط همسایگی میان آنها و اهل کتاب برقرار بود و همهٔ اینها با توجه به وضعیت تاریخی و اجتماعی در مدینه قبل از اسلام بین عربهای اهل مدینه به خصوص یهودیان طبیعی بود ... و این وضعیت به آنان فرصت می‌داد تا نقش خود را در توطئه کردن برای این دین و پیروان آن با انواع مکرهایی که برای آن برنامه



(52)



کافران می‌جویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن الله است». و در آیه‌های مدنی انواع گوناگون این جدایی بیان گردیده است، از جمله اینکه الله می‌فرماید:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ اَرْوَاقُ اَرْوَاقِىْ وَاعْلُ عَمَّيْهُمْ وَمَا يٰٓهُمْ جَٔئْتُمْ بِ سَ لٰٓحِىْ ۝﴾ [التوبة: 73].

«ای پیغمبر، با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن و بر آن سخت بگیر و جایگاه شان دوزخ است و چه بدسرنوشت و چه زشت جایگاهی است!». و الله از خواندن نماز میت آنها و ایستادن بر قبرهایشان نهی کرده است؛ چنانکه می‌فرماید:

﴿وَلَتَنْصُرِلِ عَ اَحَدٍ هُنَّ مَّاتَ بَلَدًا وَلَتَقُمْ عَ قَبْرِىْ لِيَّ هُمْ لَكَ رُوْبِ اَل وَّيْوَلِّ وَّمَلُّوْا وَهُمْ سَرَقُوْنَ ۝﴾ [التوبة: 84].

«هرگاه یکی از آنان مُرد، اصلاً بر او نماز مخوان و بر سر گورش نیست؛ چراکه آنان به الله و پیغمبر باور نداشته‌اند و در حالی مرده‌اند که از دین الله و فرمان الله خارج بوده‌اند».

و الله آن دوستی را معتبر و ارزشمند می‌داند که با صفت ایمان هماهنگ است و همچنین بیان نموده است که مؤمنان با چه کسانی دوستی نمایند:

﴿لِيَمَّا وَلَ لَكُمْ اَل وَّيْوَلِّ وَّالَّذِيْنَ عَاهَدُوْا اَللّٰهَ نِيْٓهُمُوْنَ اَللَّحْلَوةَ قِيْتُوْنَ لَ رَكَوَةً وَهُمْ رَكَعُوْنَ ۝ وَمَنْ مَّكَوْلَ اَل وَّيْوَلِّ وَّالَّذِيْنَ عَاهَدُوْا اِنَّ جَزَبَ اَل هُمْ لَعَلُّوْنَ ۝﴾ [المائدة: 55-56].

«تنها الله و پیغمبر و مؤمنانی یاور و دوست شمايند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به جای می‌آورند و زکات مال بدر می‌کنند و هر کس که الله و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد، (از زمرهٔ بندگان خوب الله است) بی‌تردید حزب الله پیروز



است».

اصحاب و یاران پیامبر اکرم ﷺ دریافتند که آنها فقط می‌بایست با رهبرشان دوستی بورزند و عقیده خویش را خالص نمایند و برای اعتلای کلمه الله جهاد نمایند؛ پس آنها همه این موارد را در وجود خود محقق نمودند و زندگی خود را بر این اساس منطبق نمودند و این موارد را اجرا نمودند؛ پس آنها دوستی خود را خالص و از آرایش‌ها پاک گردانده و آن را برای الله و پیامبرش و مؤمنان گردانند و تاریخ آنها سرشار از مواضع زیبایی است که بر این دلالت می‌نماید که آنها فهم عمیقی از موضوع ولاء و دوستی که به آنها بخشیده شده بود تا صرف دین و عقیده و برادران و پروردگارشان نمایند، داشته‌اند.

پیمان برادری که میان مهاجران و انصار انجام شد، عقیده‌ای بود که با پذیرش اسلام، به آن رسیده بودند؛ پس ایجاد پیمان برادری میان دو شخص که هر یک از آنان دارای فکر یا عقیده‌ای است که با عقیده برادرش مخالف است، امری باطل و مردود است به خصوص اگر آن فکر و عقیده به گونه‌ای باشد که صاحب خود را وادار نماید تا در زندگی عملی سلوک و رفتار مشخصی داشته باشد بنابراین، عقیده اسلامی که پیامبر اکرم ﷺ از سوی الله آورده بود، ستون فقرات برادری را تشکیل می‌داد. اگر این دین، همه مردم را در مصاف عبودیت، خالص برای الله یکی قرار می‌داد، بدون اینکه هیچ امتیازی به جز امتیاز تقوا و عمل صالح را در نظر بگیرد، پس نباید انتظار داشت که برادری و همکاری و ایثار میان مردمانی حاکم شود که افکار و عقیده‌های مختلفی آنها را پراکنده کرده است؛ پس هر یک از آنها برده و امیر هوا و هوس و امیال و تکبر خود باشد^۱.

(۳) محبت در راه الله اساس بنیان جامعه مدنی:

برادری براساس محبت در راه الله از قوی‌ترین پایه‌ها و پشتوانه‌ها در بنای امت اسلام است و هر گاه این پایه سست شود، کیان امت اسلام از هم می‌پاشد و از بین

^۱ - فقه السیره، بوطی، ص ۱۵۶.



می‌رود^۱. بنابراین، پیامبر اکرم ﷺ کوشید تا مفاهیم دوستی برای الله را در جامعه جدید مسلمان، محکم و ریشه‌دار نماید؛ چنانکه فرمود: «الله در روز قیامت می‌گوید: کجا هستند کسانی که به خاطر من با همدیگر دوستی می‌کردند؛ امروز آنان را زیر سایه خود جای می‌دهم؛ روزی که سایه‌ای جز سایه من وجود ندارد»^۲.

همچنین فرمود: «الله فرموده است: محبت من برای کسانی که برای رضای من با یکدیگر دوستی می‌نمایند، واجب شده است و کسانی که به خاطر من با هم پیوند خویشاوندی و برادری را برقرار می‌دارند، سزاوار محبت من هستند. همچنین محبت من برای کسانی که در راه من برای یکدیگر خرج می‌کنند، واجب گشته است. اینها بر منبرهایی از نور قرار دارند که پیامبران و صدیقان و شهیدان به آنها رشک می‌برند»^۳.

پس رهنمودهای پیامبر اکرم ﷺ، اصحاب و یارانش را بر معانی و دوستی و همبستگی و همکاری و احترام به یکدیگر تشویق می‌نمود. از این رو ثروتمند خود را بالاتر از فقیر نمی‌دانست و حاکم بر محکوم برتری نمی‌جست و قوی نیز خود را از ضعیف بالاتر قرار نمی‌داد و بدین صورت دوستی برای الله در جامعه جدید مدینه، اثر مهمی بر جای گذاشت؛ چنانکه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که می‌گوید: «ابوطلحه از همه انصار در مدینه نخل بیشتری داشت و محبوب‌ترین اموالش «بیرحاء» بود که روبروی مسجد قرار داشت و پیامبر وارد آن می‌شد و از آب گوارای آن می‌نوشید و با نزول این آیه:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَلَأُوا مِنْ ءِ كِنَّ الْبِرِّ عَمَلٌ﴾
 ﴿[آل عمران: ۹۲].﴾

«به نیکی دست نمی‌یابید، مگر آنکه از آنچه دوست می‌دارید، ببخشید و هرچه را ببخشید الله بر آن آگاه است».

^۱ - محمد رسول الله، عرجون، ج ۳، ص ۱۲۹.

^۲ - مسلم، کتاب البر والصلة، الآداب، شماره ۲۵۶۶.

^۳ - مسند احمد، از حدیث معاذ بن جبل، ج ۵، ص ۲۲۹.



ابوطلحه برخاست و گفت: ای پیامبر الله! الله می فرماید: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُؤْثِرُوا مِمَّا نَفَيْتُمْ﴾ ... و من از همه اموالم «بیرحاء» را بیشتر دوست دارم و اکنون آن را برای الله صدقه می نمایم؛ امیدوارم که جزو نیکی های من و ذخیره ای باشد نزد الله ». و به پیامبر اکرم ﷺ گفت: آن را هر جا که صلاح می دانی، انفاق کن. پیامبر اکرم ﷺ فرمود: چه مال سودمندی! مال سودمندی! سپس فرمود: من آنچه را که گفتی، شنیدم و نظر من این است که آن را برای مصرف خویشاوندان خود قرار دهی؛ پس ابوطلحه آن را میان خویشاوندان و عموزادگان خود تقسیم کرد.

عبدالرحمان بن عوف نیز از این معانی والا برای ما سخن می گوید:

وقتی به مدینه آمدم، پیامبر اکرم ﷺ بین من و سعد بن ربیع پیمان برادری بست. سعد بن ربیع گفت: من از همه انصار مال و دارایی بیشتری دارم و نصف آن را به تو می دهم و علاوه بر آن هر یک از همسرانم را که دوست داری، آن را طلاق می دهم و پس از اتمام عده اش، با آن ازدواج کن.

عبدالرحمن گفت: من به مال تو نیازی ندارم. اگر بازاری هست که در آن تجارت و داد و ستد صورت می گیرد، مرا به آن راهنمایی کن. او بازار قینقاع^۱ را به من معرفی نمود. صبح فردا عبدالرحمان به بازار رفت و کشک و روغن آورد. می گوید: سپس همچنان به رفتن به بازار و تجارت ادامه داد. دیری نپایید که عبدالرحمن در حالی آمد که لباسهایش معطر بود. پیامبر اکرم ﷺ فرمود: ازدواج کرده ای؟ گفت: بله. فرمود: با چه کسی؟ گفت: با زنی از انصار. فرمود چقدر (مهریه) دادی؟ گفت به اندازه یک هسته خرما از طلا. پیامبر اکرم ﷺ فرمود: ولیمه بده؛ حتی اگر یک گوسفند باشد^۲.

عبدالرحمان بن عوف ؓ در مقابل سخاوت و بزرگواری سعد بن ربیع، از خود عزت نفس و بزرگواری نشان داد و این عزت نفس و بزرگواری تنها به عبدالرحمان بن عوف

^۱ - قینقاع، قبیله ای از یهود است که بازار به آنها نسبت داده شده بود.

^۲ - بخاری، کتاب البیوع، شماره ۲۰۴۸.



اختصاص نداشت؛ بلکه بسیاری از مهاجران مدت اندکی در خانه‌های برادران انصار خود ماندند؛ سپس خودشان به کار و کسب پرداختند و برای خود خانه‌هایی خریدند و مخارج خود را به عهده گرفتند. از جمله این افراد ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران رضی الله عنهم بودند.

۴) بخاری و ابی انکس (یکی که برای) رضی الله عنهما (دو نفر):

مواخات و برادری اثر مهمی در ایجاد خیرخواهی مسلمانان بین یکدیگر داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بین سلمان و ابودرداء، پیمان برادری بست. سلمان به دیدار ابودرداء رفت و همسرش را در حالتی مشاهده نمود که لباس‌های کهنه و قیافه نامناسبی دارد. سلمان گفت: تو را چه شده است؟ گفت: برادرت ابودرداء نیاز به دنیا ندارد. سپس ابودرداء آمد و برای او غذایی درست کرد و به سلمان گفت: بخور؛ زیرا من روزه هستم. سلمان گفت تا تو نخوری من نمی‌خورم. سلمان می‌گوید: پس او غذا خورد، وقتی شب شد ابودرداء بلند شد که نماز بخواند. سلمان گفت: بخواب پس او خوابید. سپس خواست بلند شود و نماز بخواند گفت: بخواب وقتی که شب به آخر رسید، سلمان گفت: الان بلند شو و نماز بخوان؛ سپس سلمان گفت: پروردگارت بر تو حقی دارد و جان و وجودت بر تو حقی دارد و خانواده‌ات بر تو حقی دارد؛ پس به هر صاحب حق، حقش را بده. ابودرداء نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و جریان را برایش بازگو کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سلمان راست گفته است.^۱

انصار با برادرانشان مهاجرین پیمان موالات بستند و شاهد این مطلب این است که آنان را بر خود ترجیح دادند و این گواهی بر صدق محبت و قدرت ایمانشان است، و من نمونه‌های ایده‌آلی از انصار را موافقت و همراهی انصار مشاهده کرده‌ام که تأثیر شگرفی نفوس مهاجرین گذاشته است، از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که گفت: (انصار به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که درختان خرما را بین ما و برادرانمان تقسیم کن).

۵) ازبک و وهیره رضی الله عنهما رحلت بل تک ه لیس ایله رضی الله عنهما (دو نفر): (در فتح ان خرما را)

^۱ - صحیح بخاری، کتاب الصوم، شماره ۱۹۶۸، ج ۴، ص ۲۰۹.



چنان (وام طلبه را در ان وام بگیرد) می‌کند. اما اگر بگوید که من آن را از کسی گرفتم و آن را به کسی دادم (وام را) می‌م‌م. ^۱

این حدیث بیانگر این مطلب است که انصار به پیامبر اکرم ﷺ پیشنهاد کردند که اموالشان را میان آنها و برادران مهاجرشان تقسیم کند، اما پیامبر اکرم ﷺ نپذیرفت و اراده نمود تا اقدامی انجام دهد که هم با مهاجران احساس همدردی نماید و هم حقی از انصار با از دست رفتن اموالشان ضایع نگردد؛ پس انصار به مهاجران گفتند: شما کار آبیاری و رسیدگی به درختان را انجام دهید و ما شما را در ثمر و میوه آن شریک می‌کنیم. وقتی این را گفتند، پیامبر اکرم ﷺ این رأی را از آنجا که نیاز مهاجران را برآورده می‌نمود و هم باری از دوش انصار برمی‌داشت بنابراین، آن را پذیرفت و تأیید کرد و همه گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. ^۲

به این ترتیب انصار به کار و تلاش می‌پرداختند و مهاجران را در ثمر و محصول شریک می‌نمودند و شاید هم مهاجران هنگام کار به کمک آنان می‌شتافتند، اما کار اصلی و عمده را انصار انجام می‌دادند و مهاجران از کار انصار و مواضع والای آنها در ایشارو بخشش تشکر کردند و گفتند: ای پیامبر الله! ما مانند اینها کسانی را سراغ نداریم که کار بکنند از ما می‌گیرند و پاداش بیشتر می‌دهند؛ آنان زحمت کار را از ما برداشته‌اند، ولی در آسایش و محصول ما را شریک خود ساخته‌اند تا آنجا که بیم آن می‌رود که همهٔ اجر و پاداش را ببرند. رسول الله فرمود: نه تا زمانی که شما آنان را بستانید و برای آنان دعا کنید (شما هم پاداش خواهید گرفت). ^۳

اشارهٔ مهاجران به اجر اخروی بیانگر تصور عمیق آنها از زندگی آخرت و مسلط بودن این تصور بر اندیشهٔ آنهاست ^۴ باری پیامبر اکرم ﷺ خواست تا درصدد جبران خوبیها و بزرگیهای انصار برآید، از این رو اراده کرد که درآمد بحرین را به آنان ببخشد،

^۱ - همان، المزارعه، شمارهٔ ۲۳۲۵.

^۲ - التاریخ الاسلامی، ج ۴، ص ۳۰.

^۳ - مسند احمد، ج ۳، ص ۲۰۰ - ۲۰۱ - ابن شیهه، ج ۹، ص ۶۸، شمارهٔ ۶۵۶۱.

^۴ - التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج ۴، ص ۴۰۶.



اما آنها نپذیرفتند و گفتند: در صورتی آن را می‌پذیریم که همانند آنچه به ما می‌بخشی برادران انصار ما نیز از آن برخوردار گردند.^۱

این پیمان برادری اهداف خود را محقق نمود که یکی از جمله اهداف آن از بین بردن وحشت غربت مهاجران بود؛ چراکه آنان به خاطر جدایی از خانواده و خویشاوندان خود احساس غربتی نکنند و انس بگیرند و نیز پیمان اخوت باعث شد تا آنها به حمایت و یاری یکدیگر برخیزند و یکی از اهداف تأسیس دولت این بود؛ چراکه هیچ دولتی نمی‌تواند شکل بگیرد مگر اینکه براساس و پایه وحدت ملت و انسجام آن استوار باشد و وحدت و همبستگی بدون عامل برادری و محبت دو جانبه تحقق نمی‌یابد. پس اگر علت اصلی اتحاد هر گروهی عاملی غیر از پیوند دوستی و برادری حقیقی باشد، ممکن نیست که براساس اصل و مبدائی مشترک متحد شوند و زمانی دولت شکل خواهد گرفت که اتحاد حقیقی بین امت برقرار گردد.^۲

(۶) ارتش برادری به برادری:

تاریخ بشر، رخدادی همه جانبه و یکپارچه مانند حادثه استقبال انصار از مهاجران با این محبت و با این بخشش سخاوت‌مندانه و با این مشارکت فعال و با این پیشی گرفتن از یکدیگر در جای دادن و برداشت مشکلات، به خود ندیده است. بنابراین، برادری در زندگی عملی اصحاب رضی الله عنهم به وقوع پیوست و ارزش و مبدأ و اصلی تاریخی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میان آنان ایجاد نمود، فقط یک شعار نبود که تنها بر زبان‌ها جاری شود؛ بلکه حقیقتی عملی بود که با واقعیت زندگی و با تمامی روابط موجود میان انصار و مهاجران در آمیخت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسئولیتی واقعی براساس این پیمان برادری ایجاد کرد و این مسئولیت را آنها به بهترین وجه ممکن به انجام رساندند تا جایی که الله براساس همین اخوت قانون ارث را به جای خویشاوندان، بین آنان ایجاد نمود و این از حکمت‌های تشریع بود که می‌خواست اخوت اسلامی به عنوان یک حقیقت تجلی یابد. حکمت و فلسفه این امر این بود که علاوه بر این مسئله به این موضوع آگاهی

^۱ - صحیح بخاری، مناقب الانصار، شماره ۳۷۹۴.

^۲ - فی ظلال القرآن، ج ۶، ص ۳۵۲۶.



بایند که برادری و دوستی موجود میان مسلمانان فقط یک شعار و حرف نیست؛ بلکه حقیقتی است زنده که دارای نتایج اجتماعی محسوسی است که این نتایج مهم‌ترین پایه‌های نظام عدالت اجتماعی شمرده می‌شود، اما حکمت نسخ شدن ارث از یکدیگر براساس اخوت این است که نظام موروثی که بعد از آن حاکم گردید، براساس برادری اسلامی بود؛ زیرا دو نفر که دارای دو دین مختلف هستند، از همدیگر ارث نمی‌برند و دوران اول هجرت، انصار و مهاجران را در برابر مسئولیت خاصی از تعاون و همیاری و مهرورزی قرار داد؛ چراکه مهاجران، خانه و خانواده و اموالشان را ترک کرده بودند و مهمان برادران انصار خود در مدینه بودند بنابراین، پیامبر اکرم ﷺ میان مهاجران و انصار پیمان برادری و اخوت ایجاد کرد تا این مسئولیت را تحقق بخشد و از مقتضیات مسئولیت مذکور این بود که این برادری از برادری نسبی قوی‌تر و دارای اثر بیشتری باشد، اما با استقرار مهاجران در مدینه و قدرت و گسترش اسلام، روح اسلامی تنها اصلی بود که جامعه جدید مدینه را به هم نزدیک می‌کرد^۱.

از این رو وقتی مهاجران با فضا و محیط مدینه خوی گرفتند و راه‌های درآمد و به دست آوردن روزی را در آنجا شناختند و غنیمت‌های زیادی در جنگ بدر به دست آوردند که نیازشان را برآورده می‌نمود، موضوع ارث بردن از یکدیگر به وضع طبیعی سابق که هماهنگ با فطرت بشری است؛ یعنی، براساس خویشاوندی نسبی برگشت و ارث بردن میان دو برادر مسلمان (مهاجران و انصار) باطل گردید؛ چنانکه الله متعال می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَآمَنُوا بِرُسُلِهِمْ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِمْ خَلْقًا نَكْرَهُ أَفْوَاحًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي أَيْمَانِهِمْ أَنْ يَتَصَوَّفُوا لِمَتَابَعِهِمْ وَأَقْرَبُوا وَلَٰكِنْ يَتَوَلَّوْا أَلْفَافًا ۚ﴾ [الأنفال: ۷۵].

«و کسانی که پس از (نزول این آیات) ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما جهاد نموده‌اند، آنان از زمره شما هستند و کسانی که با یکدیگر خویشاوندند، برخی

^۱ - فقه السيرة، بوطی، ص ۲۱۱ - ۲۱۲.



برای برخی دیگر سزاوارترند در کتاب الله. بی گمان الله آگاه از هر چیزی است». بدین صورت این آیه، ارث بردن از یکدیگر را به سبب عقد اخوت و برادری اسلامی منسوخ کرد.^۱ البته برادری و خیرخواهی میان کسانی که پیمان اخوت بسته بودند، همچنان به حال خود باقی ماند^۲ چنانکه دانشمند امت، ابن عباس، این مطلب را در ذیل این آیه بیان کرده است:

﴿لَوْ كُنْ جَعَلْنَا مَوَلَكَ لَوْلَا اِنَّ اَلْكَنَّ عَ كَ ءَ ي دَا ۲﴾ [النساء: 33].

«برای هر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا از میراث پدر و مادر و نزدیکان برخوردار شوند و به کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید، بهره‌ایشان را بدهید. بی گمان الله به هر چیزی حاضر و ناظر بوده است».

ابن عباس می‌گوید: ﴿لَوْ كُنْ جَعَلْنَا مَوَلَ﴾ یعنی وارثان نسبی ﴿وَأَلَيْنَ عَقَدَتَ عَلَيَّ كُمْ﴾ یعنی مهاجران که به مدینه آمدند و با انصار پیمان برادری بستند و میان آنان قانون ارث حاکم بود، اما وقتی این آیه نازل شد: ﴿وَأَلَيْنَ عَقَدَتَ عَلَيَّ كُمْ كَتُّوهُمْ نَصْرَهُمْ﴾^۳. یعنی با کسانی که عقد برادری بسته‌اید، حق آن برادری را به وسیله یاری کردن و خیرخواهی و وصیت در حق آنان، به جای آورید.

(۷) ارزش‌های الهی (ای و الهی) و الهی (ای و الهی):

از خلال روابط محکمی که میان مهاجران و انصار وجود داشت، ارزشهای انسانی و اجتماعی و مبادی نمونه‌ای پدید آمد که در جامعه قبیله‌ای آن زمان سابقه‌ای نداشت، اما بعد از آن، این خصلت‌ها مربوط به جوامع پیشرفته و متمدن شد که در مقدمه این ارزشها، می‌توان ارزش کار شرافتمندانه به عنوان وسیله‌ای برای کسب روزی را نام برد. مهاجران در ابتدای کار، میزبانی برادران انصار خود را پذیرفتند، اما دیری نگذشت که به دنبال

^۱ - السيرة النبوية الصحيحة، ج ۱، ص ۲۴۶.

^۲ - التاريخ الاسلامی، ج ۴، ص ۲۵.

^۳ - این جمله از روایت طبری است، با همان اسناد بخاری، فتح الباری، ج ۸، ص ۲۴۹.



منبع درآمد برای خود برآمدند و خواستند با پیوند برادری با انصار باری بر دوش آنان باشند. از این رو برخی به تجارت و برخی به کشاورزی مشغول شدند و آنها از سختیهای کار لذت می بردند؛ زیرا عزت و غیرت ایمانی مؤمن به او اجازه نمی دهد که وظایف او را دیگران انجام دهند؛ بلکه ایمان از او می خواهد که بخشنده باشد تا گیرنده؛ چراکه الله دست بالا (بخشنده) را از دستی که پایین است و از دیگران چیزی را می طلبد، بهتر قرار داده است. آنها براساس تعالیم اسلام به این نتیجه رسیده بودند که کار کردن عبادت است و این امری است که نظام های معاصر برای برطرف نمودن نیازهای مادی و معنوی انسان در پرتو مفاهیم اسلامی از آن کوتاهی نموده اند و در پرتو این مفهوم اسلامی می توانیم ادعا نماییم که برادری و کار و تلاش، دو سنگ اساسی در بنای جامعه مدینه بود و بعد از آن پایه های تأسیس تمدن اسلامی شمرده می شود که اصول آن در مدینه بعد از برپایی اولین دولت در اسلام به رهبری پیامبر الله پی ریزی گردید؛ سپس این دولت رشد کرد تا اینکه درختش بر تمام جهان سایه گسترانید.^۱

۸) از بی برادران (اوتاه ای لای می) و لیل های:

از بین بردن تفاوت ها و نابرابری های جغرافیایی و قبیله ای در جوامع جاهلی کار آسانی نیست؛ زیرا نژادپرستی و تعصب پایه و اساس تمامی امور آنان بود، ولی انعقاد پیوند برادری به هدف از بین بردن این وجه تمایزها و تفاوت ها به صورت واقعی و برخاسته از قلب محیط جاهلی انجام شد.

یکی از بیماری ها در جهت متحد نمودن مسلمانان معاصر، مسلط بودن روحیه وطن پرستی و نژادپرستی در وجود بعضی از داعیان است و این بیماری آنها را از رسیدن به قدرت باز می دارد و نه تنها صفوف امت اسلام را تضعیف می کند؛ بلکه آنها را پراکنده و متفرق می سازد و هر گروه به جای پرداختن به اهداف بزرگ، به خود مشغول می شود و برخی از حرکت های اسلامی به بیماری تعصب اقلیمی و شخصی و وطن پرستی حتی در سطح شهر و روستای کوچک گرفتار شده اند.^۲

^۱ - الهجرة في القرآن الكريم، ص ۴۱۱.

^۲ - التربية القيادية، ج ۲، ص ۲۸۶.



باید گفت که این تعصب زائیده بیماری‌هایی است که در وجود برخی از افراد نهفته است و علت اصلی آن دوری از کلام الله و سنت سرور پیامبران است؛ پس آنها براساس قرآن و سنت، تربیت نیافته‌اند بنابراین، اختلاف و تفرق از یکدیگر در میان آنها زیاد دیده می‌شود. مسلمانان امروزی نیز به برادری و مواخاتی که میان مهاجران و انصار برقرار شد، نیاز شدیدی دارند؛ چون امکان ندارد دوباره زندگی اسلامی قوی و نیرومندی سامان داده شود، مگر اینکه جوامع اسلامی، متخلق به این اخلاق والا باشند و تا به این سطح ایمانی و این جان‌فداییهای بزرگ برسند، اما مظاهر پوچ برادری که فقط با زبان است کوچک‌ترین فایده و اثری نخواهد داشت.

انسان مسلمان وقتی احساس کند که برادرانی دارد که او را دوست دارند و او نیز آنها را دوست دارد و آنها را یاری خواهد کرد و آنها او را یاری خواهند کرد به خصوص در بحران‌ها و وقتی که زمین با وجود فراخی‌اش بر او تنگ گردد، این احساس نه تنها روحیه معنوی او را بالا می‌برد؛ بلکه موجب بالا بردن قدرت و توانایی ذاتی او نیز می‌گردد و به حرکت او قوت می‌بخشد و همت و اراده او را محکم می‌نماید. اما فقدان چنین برادری‌ای باعث تضعیف صفوف مسلمانان می‌گردد و مسلمانی را گرفتار چنان یأسی می‌کند که احساس می‌نماید در برابر دشمنانی که کاملاً دشمنی او را در دل دارند و از هر سو او را احاطه کرده‌اند، تنهاست؛ پس چگونه می‌تواند در مقابل این همه فشار روحی و معنوی و مادی مقاومت نماید^۱.

تاریخ، جهاد جامعه مسلمان با دشمنانش را بعد از آنکه وحدت اجتماعی تحقق یافته بود، ثبت کرده است و جامعه اسلامی هنوز در مرحله رشد و شکل‌گیری بود که دشمنان تلاش‌های زیادی کردند تا با این نقشه‌های شوم خود بتوانند آتش فتنه را میان صفوف جامعه اسلامی برافروزند تا این گونه آنان را متفرق کنند و وحدت و انسجام آنان را از هم بپاشند، اما این تلاشهای تباهاکارانه جز زیان و ناکامی، نتیجه‌ای نداشت؛ چراکه این ترفندها با مقاومت جامعه به هم پیوسته مسلمان، روبرو گردید و در برابر آن از بین می‌رفت و این جامعه بر اساس قدرتی که از ترکیب اجتماعی جامعه

^۱ - الطريق إلى المدينة، محمد عبده، ص ۱۰۰ - ۱۰۱.



واحدی که عناصر آن به گونه‌ای به هم پیوسته بودند که جدایی را نمی‌پذیرفتند و حلقه‌های آن از هم گسسته نمی‌شد و گره‌های آن به راحتی باز نمی‌شد، تشکیل شده بود.^۱

۹) م و اخ (ات) ع ا م ل ل م ر ل ی ی در ت ل ن م ی و ی ا م ل م ا ن:

از عوامل قدرت معنوی، فعالیت برای تربیت افراد براساس اسلوب و شیوه تربیت الهی و ساختن رهبر ربانی و مبارز با اسباب تفرقه و چنگ زدن به اصول وحدت و یکپارچگی است^۲ که مهم‌ترین اصول وحدت و یکپارچگی عبارت‌اند از: وحدت عقیده؛ انتساب صادقانه به اسلام؛ تلاش و اندیشیدن برای یافتن حق و محقق نمودن اخوت و برادری واقعی میان مسلمانان.

یقیناً اصل بزرگی که وحدت و قدرت و همبستگی را محقق می‌نماید، تحقق بخشیدن اخوت اسلامی میان اقشار مختلف اسلام است.

برادری هدیه‌ای الهی است که الله به بندگان مخلص و برگزیده و پرهیزگار که دوستان و لشکریان او هستند، می‌بخشد و ارزانی می‌دارد؛ چنانکه می‌فرماید:

﴿وَنَجِّحُوا لِلْإِسْلَامِ أَجْنَاحَ لَهُ تَتَوَكَّعَ أَلَّا يَهُوَ هُوَ لَئِنْ هِئَافَ لَعَلَّكُمْ ۚ وَنُيْذِرُ أَنْ يَدْعُواكَ إِنَّ حَبْرَكَ أَلَّا هُوَ أَلَّا يَكُنْ ذَلِكَ بَيْنَ صِهْرِهِ نِيَالُكُمْ هِيَ ۚ وَلََّ بَيَّ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ قَتَلْنَا أَلْأَرْضَ نَحْنُ عَمَّا مَّ أَلَّا تَبَيَّ قُلُوبِهِمْ وَلََّ لِكُنْ أَلَّا لََّ بَيْنَهُمْ لِيَهُ عِيْرُ حَلِيم ۚ﴾ [الأنفال: 61-63].

«و اگر بخواهند تو را فریب دهند، الله برای تو کافی است. او همان کسی است که تو را با یاری خود توسط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد و در میان آنان الفت ایجاد کرد. اگر همه آنچه در زمین است، صرف می‌کردی نمی‌توانستی میان دل‌هایشان انس و الفت برقرار سازی، ولی الله میان‌شان انس و الفت انداخت؛ چراکه او عزیز و حکیم است.»

^۱ - محمد رسول الله، عرجون، ج ۳، ص ۱۵۲.

^۲ - فقه التمكن في القرآن الكريم، صلابی، ص ۲۵۳.



قدرت ایمانی احساس عمیقی در ضمیر مسلمان ایجاد می‌نماید که در برابر هر کسی که عقیدهٔ توحید و برنامهٔ جاودان اسلام، ما را با او پیوند می‌دهد و مرتبط می‌سازد، عاطفه ای صادقانه و محبت و دوستی و احترام و اعتماد متقابلی را احساس می‌نماید و آنچه را این احساس به دنبال دارد و مستلزم آن است، ایثار و مهربانی و گذشت و تسامح و همکاری و همیاری می‌باشد و این اخوت، ملازم با ایمان خواهد بود؛ چنانکه الله می‌فرماید:

﴿لَمَّا أَلَامَ هُودًا إِذْ هُوَ كَارِهُنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ يَبْذُرُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ عِزًّا إِذْ ذَخَرُوا مَالَهُمْ خِرَافَةً هَلْ يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ الْيَوْمَ نَبْتَلُكَ أَفْأَنْتَ الْكَافِرُ ۚ﴾ [الحجرات: 10].

«قطعاً مؤمنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از الله ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود».

شیرینی و حلاوت ایمان را کسی احساس می‌کند که این برادری با قلبش آمیخته شود؛ چنانکه پیامبر الله فرمود: «سه چیز در وجود هر کس باشند، شیرینی ایمان را خواهد چشید: اینکه الله و پیامبرش را از همه کس و همه چیز دوست‌تر داشته باشد؛ دوم اینکه شخص را فقط برای الله دوست بدارد و سوم اینکه همان طور که برای او ناگوار است که در آتش انداخته شود، بازگشت به کفر را همانند آن ناگوار بداند»^۱.

قرآن کریم تصویری زیبا از اصحاب پیامبر را برای ما ترسیم نموده و فرموده است:

﴿مَّمْدُودٌ سُوْلُ الْاَلِ وَالْاِهْنُ مَعَهُ اَلْاَدَاءُ عَ لَكَ اِرْ رُحْ اَفْبَعْنُ هَمْ تَي هُمْ رُكْعَ لَسْجَ دَا
مَعْتَعُونَ ضَلَّ مَنَ الْاَلِ وَضَرَقَ لَسْرِي مَا هُمْ - وَجُوْهِهِمْ مِّنْ اَرِلَّسْ جُوْدٍ لَّهْ كَ مَلْ هُمْ -
اَلْوَيَّةَ وَمَلْ هُمْ - اَلِ اِلْ اِلْ كَرَرِجَ اُ رَجَ طَهُ - اَزَرُوْهُ لَتَلْتَغَلَّ لَتَلْتَوَي عَ
سُقِيْهِ عِيْجُ جَبُّ لَرَزَّاعٍ لَغِيْ بَهِيْمٌ لَّكَ اَزْوَغٌ دَا لْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ a
هِنْ هُمْ مَغْرَّةٌ وَاَجْرًا عِيْ مَا﴾ [الفتح: 29].

«محمد فرستادهٔ الله است و کسانی که با او هستند، در برابر کافران تند و

^١- البخاري، كتاب الايمان، باب حلاوة الايمان، ج ١، ص ١١.



سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره فضل الله را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ایمان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است. این توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد به گونه‌ای که برزگران را به شگفت می‌آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. الله به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند، آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد.

قرآن کریم با ارائه این تصویر این موضوع را بیان می‌دارد که الله آنها را اکرام نموده است: ﴿أَدَّاءٌ لَّكَ أَرْحُ أَبْعَدُ هُمْ﴾ بر کافران سخت و با یکدیگر مهربان‌اند» آنان با کافران سرسخت هستند؛ حتی اگر کافران پدران و خویشاوندان و فرزندان‌شان باشند، اما با همدیگر مهربان‌اند و این برادری از آنجا که در راه حق است بنابراین، برادری دینی است؛ چون برادری برای رضای الهی از مهم‌ترین عواملی است که در پایداری و استقامت در برابر ویرانگرترین مصیبت‌هایی که بر مسلمان‌ها فرود می‌آید، سهمی مهم و عمده ایفا می‌نماید. همان طور که فهمیدن و درک متبادل برادری در راه الله از اسبابی است که صفوف مسلمانان را فشرده‌تر و قدرتشان را بیشتر می‌نماید و از عوامل سربلندی و قدرت آنهاست.^۱

۱۰) این عقد برادری بعد از بنای مسجد صورت گرفت، و در بین پنجاه نفر از مهاجرین و پنجاه نفر از انصار بود، و به سبب این عقد برادری از یکدیگر میراث می‌بردند، تا اینکه این آیه نازل گردید که (وَأُولَئِكَ أَلْرَحِ ابْعَضُ هُمْ أَوْ لَبِيعُ ض)، ابو الفرج می‌گوید: این عقد برادری دو سبب داشت: سبب اول آنکه: مردم از زمان جاهلیت به عقد برادری عادت داشتند، و چون این عمل کار پسندیده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را بین مهاجرین و انصار

^۱ - شرح رسالة التعلیم، د. محمد عبدالله خطیب، ص ۲۹۶.

تحقیق: د. علی صلابی.



جاری ساختند، سبب دوم آنکه: مردم مهاجر مسکین بودند و به کمک و سر پناه احتیاج داشتند، و با این عقد برادری، این احتیاجات آن‌ها تا حد زیادی رفع گردید.

۱۱) خسته طلا معادل پنج درهم، هر درهم به وزن امروزی مساوی (۳/۵) گرم است، بنابراین وزن یک خسته طلا به وزن فعلی (۱۷/۵) گرم می‌شود.

۱۲) برگزاری مجلس عروسی مستحب است، و بهتر است کسی که قدرت دارد، حد اقل به یک گوسفند عروسی کند.

۱۳) خرید و فروش و معامله برای هیچ کس عیب شمرده نمی‌شود، و برای کسب معیشت، کار کردن بهتر از قبول بخشش و صدقات مردم است.

۱۴) همکاری و تعاون کار خوبی است، و از سمات اساسی مسلمانان است.

۱۵) ولیمه اگر برای جشن عروسی باشد، برخي گفته اند: واجب است چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به عبدالرحمن بن عوف - رضی الله عنه - گفت: "أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ" "ولیمه بده حتی اگر یک گوسفند را هم ذبح کنی" به روایت شیخین. و چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ولیمه را ترک نکرد نه در شهر و نه در مسافت (نه در حضر و نه در سفر)، و چنان پیدا است که مستحب باشد نه واجب، چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفته است: "وَلَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" "در مال شما جز زکات حق شرعی دیگری نیست که واجب باشد". و چون ولیمه طعامی است که اختصاص به محتاجین و نیازمندان ندارد پس شبیه به قربانی است، و به قیاس بر دیگر ولیمه‌ها و جشن‌ها، ولیمه عروسی نیز واجب نیست.

و این که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به عبدالرحمن بن عوف گفت: "ولیمه بده حتی اگر یک گوسفند هم باشد" حمل بر مستحب بودن آن می‌شود. و اما دیگر ولیمه‌ها و جشن‌ها به اندازه جشن و ضیافت عروسی مورد تأکید نیستند بلکه مستحب می‌باشند.

حد اقل ولیمه برای کسی که قدرت دارد یک گوسفند است، چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در جشن عروسی زینب بنت جحش همسرش، یک گوسفند ولیمه داد، و کفایت می‌کند به هر چیزی که مورد انتفاع قرار گیرد زیرا آن حضرت در ولیمه صفیه همسرش قاووت و خرما ولیمه داد. اما جواب دادن به دعوت ولیمه عروسی، بنا به قول راجح واجب است به دلیل احادیث صحیح که در این باره نقل شده است: "مَنْ دَعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا" "هرکس به ولیمه و



جشن عروسی دعوت شد به آن برود و اجابت کند". و در روایتی دیگر آمده است: "هرکس این دعوت را اجابت نکند به راستی مرتکب عصیان شده و نافرمانی الله و رسول کرده است" (به روایت مسلم). و اما اگر ولیمه برای غیر عروسی باشد پاسخ مثبت به آن مستحب است نه واجب.

۲۰۴۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غَنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي نَصْفَيْنِ، وَأَزْوَجُكَ. قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى السُّوقِ. فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ - فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَهْيَمٌ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ « مَا سَقَتْ إِلَيْهَا ». قَالَ نَوَآةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنُ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ « أَوْلِمَ وَكُلُوا بِشَاةً ».

ترجمه: انس رضی الله عنه می گوید: وقتی مسلمانان وارد مدینه شدند، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - میان عبدالرحمن با سعد بن ربیع عقد اخوت بستند. سعد به عبدالرحمن گفت: من از همه انصار ثروتمندترم؛ دارایی ام را با تو نصف میکنم. دو همسر نیز دارم؛ بنگر کدامیک از آنان را بیشتر می پسندی، نام بیر تا او را طلاق دهم و همین که عده اش بسر آمد او را به همسری خویش درآور! عبدالرحمن گفت: الله به تو و خانواده و دارایی تو برکت دهد! بازاریان از کدام سوی است؟ او را به بازار بنی قینقاع راه نمودند. وقتی برگشت مقداری روغن و کشک کاسبی کرده بود؛ بعد، به کسب و کار ادامه داد؛ تا آنکه روزی با سر و وضع مرتب و عطرزده آمد. رسول الله فرمودند: چه خبر؟! گفت: ازدواج کردم! فرمودند: چقدر پیشکش او کردی؟ گفت: یک «نواه» طلا!.

فوائد حدیث:

۱. اهمیت مؤاخات و ایجاد روابط برادری: پیامبر صلی الله علیه وسلم در ابتدا بین عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ربیع مؤاخات برقرار کرد که نشان دهنده اهمیت ایجاد روابط



محکم و همکاری میان مسلمانان است، خصوصاً در زمان هجرت که تازه‌واردان به جامعه مدینه بودند.

۲. ایثار و کمک به دیگران: سعد بن ربیع با سخاوت به عبد الرحمن پیشنهاد داد که نیمی از اموالش را با او شریک شود و همچنین برای او همسر بگیرد. این نشان‌دهنده روح ایثار و همکاری است که مسلمانان باید در جامعه به آن پایبند باشند.

۳. توصیه به تلاش و کار خودکفا: وقتی عبد الرحمن بن عوف درخواست کرد که به بازار راهنمایی شود، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را به سمت کار و تلاش در بازار هدایت کرد. این نشان‌دهنده اهمیت کسب روزی حلال و تلاش فردی برای تأمین معیشت است.

۴. توجه به ساده‌زیستی در ازدواج: وقتی عبد الرحمن بن عوف به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم اطلاع داد که برای همسرش هدیه‌ای از طلا آورده است، پیامبر از او خواست که در عوض، ولو با کشتن یک گوسفند، جشن عروسی بگیرد. این توصیه به سادگی در برگزاری مراسم ازدواج و اجتناب از تجملات بی‌مورد است.

۵. جواز تجارت در اسلام [با ضوابطی که گذاشته است].

۶. اهمیت جشن عروسی و برکت دادن به زندگی مشترک: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به عبد الرحمن بن عوف توصیه کرد که حتی اگر توان مالی زیادی ندارد، باید مراسم عروسی را برگزار کند. این نشان‌دهنده اهمیت جشن و خوشحالی در زندگی مسلمانان است، حتی اگر شرایط مالی محدود باشد.

۷. روحیه خوش‌رویی و پذیرش در جامعه: عبد الرحمن بن عوف در این حدیث با اینکه از ثروت زیادی برخوردار نبود، اما با تواضع و در کمال فروتنی، زندگی جدید خود را آغاز کرد. این نشان‌دهنده روحیه پذیرا و همدلی است که در جامعه اسلامی باید حاکم باشد.

۲۰۵۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَتْ عَكَازٌ وَمَجْنُوءٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَانَهُمْ تَأْتَمُّوْا فِيهِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: عکاز و مجنه و ذوالمجاز، بازارهایی بودند در جاهلیت، و ترسیدند که اگر در موسمه‌های حج تجارت کنند گنهکار شوند،



پس [آیه] نازل شد: گناهی نیست بر شما که در هنگام حج کسب معاش نموده و از فضل الله روزی طلبید.

توضیح: این یکی از نشانه‌های جامعیت اسلام است که در کنار اعمال عبادی حج، به زندگی مادی و کسب معاش نیز توجه دارد. (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ضَلًّا مِنْ يَوْمِكُمْ ...) [البقرة: ۱۹۸]

آری، بر شما گناهی نیست که تجارت و طلب روزی را با حج یکجا گردانید، ولی نباید تجارت به هدف اصلی شما در حج باشد، و نباید مشغولیت به تجارت به نقصانی در اعمال حج شما بینجامد.^۱

امام آلوسی رحمه الله در تفسیر آیه می نویسد: چون از جدال در حج نهی فرمود، این احتمال می رود که از تجارت در حج نیز نهی شده باشد؛ زیرا تجارت غالباً به نزاع بر سر کمی یا زیادی قیمت منجر می شود؛ از این رو، حکم تجارت را در ادامه ذکر کرد.^۲

کسب و کار و تلاش اقتصادی با توجه به همه‌ی بخش‌ها و زمینه‌های گوناگونش، چنانچه با نیت نیکو و با روشی علمی و درست انجام پذیرد و حدود الله در آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، از بهترین و زیباترین اسباب نزدیکی به الله به حساب می‌آید. به ویژه کارهای تولیدی مانند: کشاورزی و صنعت و معدن و...

رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم را توجیه فرموده که هر گونه کار و حرفه‌ای هر چند کم و بی‌ارزش هم باشد، از دست دراز نمودن و درخواست کمک از دیگران بسیار بهتر و محترمانه‌تر است.

رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «اگر کسی از شما طنابی بر دوش اندازد و به کوه برود و پشته‌ای چوب بیاورد و آن را بفروشد، الله او را روسفید و سربلند می‌گرداند و این کار او بسیار بهتر است از سؤال و گدایی از مردم، چه به او کمک بکنند یا نکنند!» [بخاری]
در مورد تشویق به فراگیری حرفه و شغل می‌فرماید: «هیچ طعامی گواراتر از طعامی که با نتیجه‌ی کار و عمل خویش تهیه کرده باشید نیست، و حضرت داود (با اینکه پادشاه بود) از حاصل کار و دست رنج خویش، مخارج زندگی‌اش را تهیه می‌کرد». [بخاری]

۱- تفسیر کوثر، ص: ۳۴۵.

۲- روح المعانی: (۸۷/۲).



در ارتباط با تشویق مسلمانان به کار کشاورزی و باغداری می‌فرماید: «هر مسلمانی که درختی را در زمینی بکارد و دانه‌ای را در زمین بپاشد، و انسان و پرند و حیوانات از آن بخورند، برای او صدقه و احسان خواهد بود». [بخاری]

یکی از زیباترین سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد ارزش کار آن است که می‌فرماید: «هر گاه زمان قیامت فرا رسد و در آن لحظه نهالی را در دست داشتید و فرصت می‌کردید آن را در زمین بکارید، این کار را انجام بدهید». [احمد]

این تعالیم و آموزه‌ها و فرامین و سفارش‌های تابناک رسول الله صلی الله علیه وسلم، نشانگر آن هستند که ذاتاً کار و تلاش امری مطلوب و مفید است و لازم است انسان تا آخرین ثانیه‌های زندگی بر روی زمین از کار و تلاش دست بردار نشود.

کار عبادت و مایه‌ی قرب الله است و چنانچه مسلمانان به اهمیت این رهنمودها آگاهی می‌یافتند و توجه کافی می‌نمودند، خیر و برکات آسمان‌ها و زمین بر آنان باریدن می‌گرفت و دور و برشان را نعمت و خیرات فرامی‌گرفت و از نظر تولید و ثروت در میان دیگر جامعه‌ها پیشقدم می‌شدند و سربار و وابسته به دیگران نمی‌گردیدند. در عین اینکه بیشتر زمین‌های آنان، زمین‌های زراعی و قابل کشت هستند، برای قوت و غذای روزانه‌ی خویش نیاز به واردات مواد غذایی از دیگر کشورها دارند. برای پاسداری از حرمت و حیثیت خویش به اسلحه‌ی دیگران نیازمند می‌باشند، و چنانچه بیگانگان از فروش مواد غذایی و اسلحه به آن‌ها خودداری کنند، دچار گرسنگی و مرگ مادی و ذلت و مرگ معنوی و دنیوی و اخروی می‌شوند.

و برآستی که کار و تلاش بهترین و زیباترین اسباب نزدیکی به الله به حساب می‌آید، به شرطی که با نیت نیکو و با روشی علمی و درست انجام پذیرد و حدود الله در آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. انتهی



۲ - باب الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

باب: حلال پیدا و آشکاراست و حرام پیدا و آشکاراست و میان آنها چیزهای مبهم

و مشکوک وجود دارند

توضیح: «وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» یعنی میان حلال و حرام چیزهایی هست که مورد اشتباه قرار می گیرد، زیرا از جهتی شباهت به حلال دارد، و از جهتی دیگر شباهت به حرام دارد، مثل معامله با کسی که مال حرام و حلال دارد و به سبب اختلاط حلال و حرام در مال او، مال او مورد شبهه است. در اینگونه مال ها باید جانب پرهیزگاری و اجتناب از آن را گرفت. به نظر امام غزالی اگر بیشتر مال او حرام است معامله با او حرام است، و نزد بعضی دیگر معامله اش حرام نیست، مگر در آن قسمت از مال او که حرام بودنش یقینی باشد.

اشیاء به سه قسمت: حلال، حرام، مشتبہ تقسیم می شود، زیرا اگر نص شرع بر اجازه در آن است، پس آن حلال آشکار است، و اگر نص شرع در منع آن است، پس آن حرام آشکار است، و اگر هیچگونه نصی در آن نیست و در مورد آن سکوت شده، پس آن شبهه است، و به عبارت دیگر: تکالیف شرع یا به تخییر می آید که شخص اختیار کردن و نکردن آن را دارد و این را اباحه می نامند، و یا این که اقتضاء فعل دارد به قطع، و این واجب است و یا این که اقتضاء فعل دارد ولی نه قطع و این مندوب است و یا این که اقتضاء منع آن را دارد به قطع، و این حرام است و یا این که اقتضاء منع آن را دارد نه به قطع، و این مکروه است و یا این که در باره چیزی اطلاق شده نه قطع، به فعل آن است و نه قطع به ترک آن، در این حال میان ایجاب و ندب و میان کراهت و منع متردد می ماند و اشتباه در آن واقع می شود.

هرجا که شبهه است علاج آن در پرهیزگاری است، مثلاً شخصی با زنی ازدواج کرده بود، زنی دیگر گفت: من شما دوتا را شیر داده ام، آن مرد مسأله را به خدمت آنحضرت رسول عرض کرد، آنحضرت فرمود: «کیف وقد قیل. دعها عنک؟» یعنی چگونه او را نگه می داری در حالی که گفته شده رضاعت در میان شما هست؟ او را رها کن.



حالا گواهی یک زن دلیل شرعی نیست، ولی شبهه می‌آورد و زبان مردم را در طعن بازمی‌گذارد، علاج آن پرهیز از آن است.

رسول الله صلی الله علیه وسلم در منزل خود دانه‌ای از خرما دید که بر زمین افتاده است، فرمود: اگر نه از این می‌ترسیدم که شاید این خرما از صدقه باشد، (یعنی اگر این ترس نبود) آن را می‌خوردم، احتمال این که از صدقه باشد باعث پرهیز از آن شد، و البته این احتیاط به خاطر این بود که مال صدقات همیشه به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌آوردند، و احتمال افتادن دانه‌ای در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم که به مسجد چسبیده بود، زیاد بود. حتی اگر از دست کودکی افتاده باشد.

همچنین مسایلی هست که مورد اختلاف قرار می‌گیرد، مثلاً حیوانی که ذبح شده بدون این که موقع ذبح نام الله بر آن یاد شود. عده‌ای از علماء به تحریم آن قایل هستند، و عده‌ای دیگر می‌گویند: شخص مسلمان همیشه نام الله در دل دارد، البته همین اختلاف علماء در حل و حرمت آن شبهه است که پرهیزگاری در دوری آن است، گاهی دوری از چیزهایی بر اثر این که نکردنش اولی است پیش می‌آید.

مثلاً: رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول و یارانش از خوشی در دنیا پرهیز داشتند، این امر فلسفه‌ای داشت، مثلاً: یکی این که آنهایی که نمی‌یابند به حسرت نیفتند، دیگر این که خوشی احتمال میل و رغبت در دنیا دارد. سوم این که آنهایی که پیشوا هستند باید همه جوانب را رعایت کنند و در فکر آسایش بستگان و امت باشند.

اما هرگاه شبهه جنبه وسواس داشته باشد، در این حال ارزش‌ندادن به آن بهتر است؛ مثلاً در حدیث است هرگاه یکی از شما در نماز بود و در شکم خود حرکتی احساس کرد و به شبهه افتاد که آیا ناقض وضوء دست داده است یا نه، در این حال از نماز بیرون نرود، مگر در صورتی که آوازی بشنود و بویی بیابد. همچنین مال غصب حرام است، و احتمال این که صاحب آن مال آن را مباح کرده باشد، احتمالی است پوچ و حرام بودن مال غصبی به حال خودش باقی خواهد بود.



مثال دلیل که دو فهم در آن متعارض می‌شود: مردی به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله! من این مال را به پسرم داده‌ام، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «أَكَلْ أَوْلَادُكَ نَخْلَتَهُمْ هَكَذَا؟» آیا به همه فرزندان همانند این را داده‌ای؟ گفت: نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «فاشهد غیری، فإني لا أشهد علي جور» برو دیگری را به گواهی بگیر که من گواه بر جور و ستم نمی‌شوم. اکنون قسمتی از جمله «فاشهد غیری» دیگری را گواه بگیر، دلیل گرفته‌اند که عطیه به یکی از فرزندان دادن و به دیگر فرزندان ندادن جایز است؛ زیرا فرمود: دیگری را گواه بگیرد. اگر درست نبود، نمی‌فرمود: دیگری را گواه بگیر، و قسمتی از این حدیث از جمله «فإني لا أشهد علي جور» من گواهی بر ستم نخواهم داد، دلیل گرفته‌اند که عطیه به یکی از فرزندان دادن جورست و ستم و جور جایز نیست. هرگاه حدیث را از حیث واقع و متعارف در نظر بگیریم که مردم در زبان معمول وقتی کاری را انکار می‌کنند، می‌گویند: برو از دیگری گواه بخواه که من چنین گواهی را نخواهم داد، مقصودشان این نیست که گواهی گرفتن بر آن صحیح است، بلکه مقصودشان تهدید و انکار شدید است.

نظر به این که مشتهبات مورد اشتباه واقع می‌شوند و فهم آنها از قدرت عوام بیرون است، فرمود: «لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» بسیاری از مردم مشتهبات را نمی‌دانند که آیا حلال است یا حرام، زیرا فهم مشتهبات مستلزم آشنایی کامل به نصوص و اطلاع عمیق در اصول است، و لازمه آن فهم صحیح در موارد احکام است، اگرچه فهم واقع در امور مشتهبه بر بسیاری از مردم در دایره عدم اطلاعشان غیر معلوم است.

نظر به این که دین مبین اسلام همیشه قواعدی در اختیار امت می‌گذارد که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند، در باره امور مشتهبات نیز یک قاعده سهل و ساده در دسترس قرار داد و فرمود: «فَمِنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ» پس کسی که تقوی را پیشه کرد و از شبهات دوری گزید. اتقی از تقوی است و تقوی به معنی پرهیزگاری، تقوی در شرع عبارت از خودداری از گنهکاری است، و از آنچه به سوی گناه بکشاند، کسی که تقوی را پیشه کرد و از شبهات دوری گزید «فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ» پس هرآینه دین و شرف خود



را از معایب بری ساخته است. استبرأ: یعنی طلب براءت نمود و عرض به معنی حسب و محل مدح و ذم از انسان است، یعنی کسی که از مورد شبهات دوری جست، دین و شرف خود را حفظ کرده، نه کسی می تواند زبان ملامت بر وی دراز کند و نه بی احتیاطی در شبهات او را به عذاب الهی گرفتار می سازد، نه دین خود را آلوده که عذاب الهی ببیند و نه شرف خود را به شبهات آلوده که زبان ملامت و عیب جویی او را لکه دار نماید، بلکه خود را در گروه متقیان داخل نموده که از ثواب الله و ثناء رسول الله صلی الله علیه وسلم و ستایش خلق بهره مندند؛ زیرا راه سلامت دوری از موارد تهمت است.^۱

۲۰۵۱ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي قُرَّةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْحَلَالُ بَيْنَ ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يَوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي حَمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يَوْشَكَ أَنْ يَوَاقِعَهُ » .

معنی کلمات:

- اجتراً: از جرأت.

- حمى: منطقه ای ممنوعه و فُرَق شده.

- يرتع: از رعى، چرانیدن.

ترجمه: نعمان بن بشیر - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «حلال روشن است و حرام نیز روشن است. اما در میان حلال و حرام، امور

^۱ - شرح اربعین نووی، ص: ۵۵. سلطان العلماء.



مشتبهی وجود دارد. پس هر کس از گناهان مشتبه دوری جوید، بطریق اولی از گناهان آشکار، دوری خواهد جست. اما کسی که به ارتکاب گناهان مشتبه، جرأت نماید، دیری نمی گذرد که مرتکب گناهان آشکار خواهد شد. گناهان به مثابه حریم ممنوعه الله هستند. هر کس، در محدوده چراگاه کسی، گله اش را بچراند، بیم آن می رود که گوسفندانش وارد حریم او شوند.»

فوائد حدیث:

۱) در میان عرب ها خوردن و نوشیدن هیچ محدودیتی وجود نداشت و نه چیزی حلال و یا حرام تلقی می شد. مردار و حشرات را هم می خوردند. البته بعضی از جانورانی که به نام بت ها نذر و رها می کردند، ذبح آن ها را گناه می دانستند، بعضی جانوران را اینگونه نذر می کردند که فقط مردان می توانند از آن بخورند، زنان نمی توانند بخورند و یا اگر جانور مرده متولد شد، مردان و زنان می توانند بخورند و اگر زنده متولد شد، فقط مردان بخورند و از این قبیل، رسم های خرافی دیگری نیز وجود داشت. سوره انعام که در مکه نازل شد، اینگونه رسم ها را بیان می کند. اکثر احکام اسلام گرچه در مدینه نازل شدند، اما نزول حلت و حرمت خوردنی ها از مکه شرع شده بود. چنانکه در سوره انعام اینگونه رسم های خرافی مشرکان رد و باطل اعلام شد:

قُلْ لَّا أَجِدُ مِمَّا وَحَّ إِلَيَّ مُرَمًّا عَاطَاعَ مِطْعَمُهُمْ إِلَّا أَنَّى كُنْتُمْ هَاهُنَا أَوْ دَمًا
مِّنْ وَّحٍّ أَوْ لَمْ يَهْرِكُوا رِجْسًا أَوْ سِقًّا أَهْلَ لَعْنٍ أَلْبِهَاءَ مَن لَّصُطْرَ غَيْبٍ آغ
وَلَعْدٍ إِنَّ نَبَّكَ غُورٌ رَّحِمٍ (۱) [الأنعام: ۱۴۵].

«بگو ای پیامبر! در آنچه بر من وحی گردیده چیز حرامی برای خورنده نمی بینم مگر مردار و یا خون ریخته شده و یا گوشت خوک که حرام و پلید است و یا آنچه برای غیر الله ذبح و داده شود، پس هرکس مضطر و مجبور شد، بدون این که از حد نیاز تجاوز کند پس همانا پروردگار تو بخشاینده و مهربان است.»

مشرکان از این امر شگفت زده شده بودند که چگونه آنچه خودش بمیرد، حرام و آنچه را ذبح کنیم حلال است، حال آن که فرق و تفاوتی میان این دو نیست، در پاسخ به این شبهه آنان آیه ذیل نازل شد:



(كُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ لَكُمْ آلَ عَالِيهِ إِنْ لَقِيتُمْ بِهِ مُمْ هُنَىٰ وَوَمَالَ كُذِّمَ آلَتَا كَلُوا)
مِمَّا ذُكِّرَ لَكُمْ آلَ عَالِيهِ قَدْ صَلَّلَ كُذِّمَ مَحَرَّمَ عَالِيهِ (الأنعام: ۱۱۸-۱۱۹).

«پس بخورید از آنچه نام الله بر آن برده شده است اگر شما به آیات الله ایمان دارید و چرا از آنچه نام الله بر آن گرفته شده نمی‌خورید در حالی که الله آنچه را بر شما حرام است با تفصیل بیان کرده است».

سپس در مکه معظمه این آیه سوره نحل نازل شد: (كُلُوا مِمَّا رَزَقَ كُذِّمَ آلَ) [النحل: ۱۱۴]. که در آن همان حکم گذشته اعاده شد و چهار چیز: مردار، خون، خوک و آنچه بر بت‌ها نذر شود، حرام اعلام گردید. بعد از ورود به مدینه این آیه سوره بقره: (لَمْ يَحَرِّمْ عَالِيهِ كُذِّمَ آلَ هَتَا) [البقرة: ۱۷۳] نازل شد و برای سومین بار محرمات چهارگانه بیان شدند. عرب‌ها به مسأله حرام و حلال توجه اندکی داشتند، علت این امر علاوه بر جهالت و وحشی‌گری، افلاس و تهیدستی بود. به همین جهت وقتی وضعیت مالی مسلمانان روز به روز بهتر می‌شد، تشخیص حلال و حرام و مراعات آن نیز بیشتر می‌شد. مردم عموماً جانوری را مردار می‌دانستند که بر اثر بیماری می‌مرد و چنانچه به صورت دیگر می‌مرد آن را حرام نمی‌دانستند. چهار، پنج سال بعد از هجرت، تفصیل مردار در سوره مائده چنین بیان گردید. هر جانوری که بر اثر خفگی (لَمْ يَنْفُ كَفَقَةً) و افتادن از بالا (لَمْ يَنْفُ وَدَةً) و یا از شاخ زدن جانور دیگری (لَمْ يَنْفُ وَدَةً وَالْخِيَّةُ) و یا این که درنده‌ای آن را کشته باشد (وَمِمَّا أَكَلَتِ لَيْسَ بَعْضُ) فقط همان جانور حلال است که آن را ذبح کرده‌اید. (إِلَّا مَا ذُكِّرَ مُمْ).

در سال هفتم هجری، وقتی اموال و زمین‌های خیبر به دست مسلمانان درآمدند، برای حرمت بعضی از جانوران احکامی صادر شد، چنانکه اعلام گردید، از امروز به بعد الاغ، جانوران درنده و پرندگانی که دارای چنگ و پنجه هستند، حرام اند. در سال هشتم هجری، بعد از فتح مکه، قبیله «طی» که مسیحی بود، مسلمان شد و بعضی از مسیحیان شام نیز مسلمان شدند. آن‌ها سگ‌های شکاری داشتند که با آن‌ها شکار می‌کردند، وقتی مسلمان شدند و برای آن‌ها معلوم شد که جانوران «خود مرده» حرام اند، درباره وضع خودشان و این که به وسیله سگ‌ها شکار می‌کنند، از آن حضرت پرسیدند، در پاسخ به سؤال آن‌ها این آیه نازل شد:



عَسَلُنْكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ [المائدة: ۴].

«از تو می پرسند چه چیزی برای آنان حلال است، بگو هر شیء پاکیزه حلال است.»
در باره جانورانی که به وسیله آن ها شکار می کنند، این توضیح وجود دارد که اگر آن ها آموزش دیده باشند و هنگام رها کردن به دنبال شکار، نام الله برده شود آن شکار حلال است.
۲) هر کس که به کسب و داد و ستد می پردازد، بر وی واجب است، که عالم و آگاه باشد از چیزهایی که معاملات و کسب را صحیح یا فاسد می کنند تا معاملات او صحیح و تصرفاتش بدور از فساد باشد. آورده اند که عمر خطاب در بازار می گردید و بعضی تجار و بازرگان را شلاق می زد و می گفت: نباید در بازار ما - اسلامی - کسی معاملات و داد و ستد کند، مگر اینکه فقه معاملات را بداند والا خواهی نخواهی دچار رباخواری می شود." متأسفانه امروز بسیاری از مسلمین در یادگیری معاملات درست، برابرقه اسلامی، اهمال می کنند و این جنبه را بکلی مورد غفلت قرار داده اند و بگونه ای درآمدی که بحرام خواری اهمیت نمی دهند و مبالغه نمی کنند، برایشان مهم نیست هر اندازه سود و نفع بیشتر و بیشتر باشد و کسب چند برابر شود، گوششان بدهکار حلال و حرام نیست و برآستی این اشتباه بزرگی است، زیرا بازرگانان باید برای رفع این نقیصه، تلاش کنند تا حلال و حرام و مباح و غیر مباح را از هم جدا سازند و کسب حلال و پربرکت داشته باشند و حتی المقدور از شبهات و شکوک بدور باشند. پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - می فرماید: «طَلَبُ الْعِلْمِ وَضَعَةُ عِلْمٍ» «طلب و کسب دانش و آگاهی بر هر مسلمان مرد و زنی واجب و فریضه است». پس هر کس که در پی کسب حلال و حلال خواری باشد و بخواهد اطمینان و رضای مردم را داشته باشد، باید از این مطلب آگاه باشد.

۳) علماء گفته اند: این حدیث یکی از سه حدیثی است که مدار اسلام بر آن ها استوار است، این حدیث و حدیث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)، و حدیث (مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَ مَا لَا يَنْبَغِيهِ)، و ابو داود می گوید که مدار اسلام بر چهار حدیث است که این سه حدیث گذشته، و حدیث (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ)، و معنی این سخن علماء این است که: اگر به محتوای این احادیث سه گانه و یا چهار گانه عمل شود، به همه اساسات دین اسلام عمل شده است.



۴) در این حدیث مبارک انسان به چوپان تشبیه شده و خواهشات وی به رمه‌ی گوسفند و گناه یا امر حرام، به چراگاه ممنوعه. بنابراین چرانیدن در اطراف چراگاه ممنوعه از شبهات است. یعنی کسی پیرامون معاصی می‌گردد؛ نزدیک است که در معاصی بیفتد.

۵) وارد شدن غذای حرام یا شبهه دار به جسم انسان: این قضیه ممکن است در اثر کوتاهی فرد یا دقت ننمودن وی در کارهای روزانه اش که از طریق آن امرار معاش می‌نماید باشد یا در نتیجه‌ی درگیر شدن وی با آنچه آن را شبهه می‌نامیم ... شاید هم به علتی جز این‌ها باشد. در هر حال کم‌ترین عقاب و اثر نامطلوب آن در دنیا برای فرد می‌تواند سستی و تبلی وی باشد. او بازنشسته و در طاعت و عبادت سرد و بی حال عمل نموده و در خواب می‌ماند یا آنکه حداقل کسالت و کاهلی به سراغش آمده و نه در نمازها لذتی و نه در نیایش خویش شیرینی در نمی‌یابد! آری، شاید همین باشد راز دعوت دین مبین اسلام به خوردن و ارتزاق از مال حلال و کسب آن و دور نمودن از حرام و آنچه بدان شباهت داشته باشد.

۳ - باب تفسیر الْمُشَبَّهَاتِ

وَقَالَ حَسَنُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ ، دَعَا مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

باب: تفسیر مشبهات

حسن بن ابی سنان گفته است: هیچ چیزی را آسانتر از ورع ندیده‌ام، یعنی بگذرا از آنچه تو را در شک می‌اندازد، و مایل شو بدانچه تو را در شک نمی‌اندازد.

توضیح: « أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ »: در مسیر پرفراز و نشیب مطالعه و بررسی رفتارها، کنشها و اعمال دل از مقوله‌ها، موضوعها و مباحث زیاد و مهمی یاد شد که دردل می‌گذرد و آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از یک رویی و اخلاص سخن به میان آمد، بیم و امید، خشنودی و شکیبایی و شکرگزاری مورد بحث و کنکاش قرار گرفت، اندیشه و تفکر، توکل، محبت، محاسبه‌ی نفس و تقوی که جایگاه و صحنه‌ی پدیدار شدن این خصوصیتها دل است، از نظر تان گذشت و اکنون در آخرین پرده از کنشهای مربوط به دل در این پژوهش از ورع سخن می‌رود.



ورع در لغت:

از مادهی «وَرَعَ یَرَع» به معنای کنترل و انقباض است، به پاکدامنی و عفت نیز گفته می‌شود، که عبارت است از کنترل نفس از هر چیز ناشایست، می‌گویند: «تَوَرَّعَ» یعنی پرهیز کرد، از این منظر ورع هم معنای تقوی است.

اما در اصطلاح شرعی: ورع عبارت است از خودداری کردن از آن چه در انسان شک ایجاد می‌کند، دوری از هر چه که مذمت و عیب به دنبال داشته باشد، پرداختن به آن مورد اطمینان است، واداشتن نفس به احتیاط و پرهیز از شبهه‌ها.

شیخ الاسلام ابن تیمیه درباره‌ی ورع می‌گوید: «دوری از آن چه از عاقبتش می‌ترسید: که یا به حرام بودنش واقفید یا مشکوک، ضرر و زیان پرهیز از آن کمتر از انجام آن است. این قید در موارد شک بسیار مهم است».^۱

ابن قیم چنین ورع را تعریف می‌کند: «پرهیز از آن چه ترس زیانبخشی در آخرت از آن می‌رود».^۲ از جمله منازل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِثُ﴾ (فاتحه: ۵)

«تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو کمک می‌خواهم» ورع است. الله فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا

الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (مؤمنون: ۵۱) «ای رسولان از پاکیزه‌ها بخورید و کارهای شایسته انجام دهید که من به آنچه انجام

می‌دهید آگاهم». در جایی دیگر فرمود: ﴿وَبِأَبْكَ فَطَهِّرْ﴾ (مدثر: ۴) «و لباس را

پاکیزه‌دار» یعنی نفس و درونت را از گناه پاک بگردان، «ثوب» یا لباس کنایه از نفس است، چنان که گروهی از محققان حوزه‌ی تفسیر گفته‌اند.

^۱ - ن. ک: مجموع الفتاوی (۵۱۲/۱۰) از شیخ الاسلام ابن تیمیه.

^۲ - ن. ک: الفوائد: ۱۱۸.



غیلان ثقفی می‌گوید: «بحمدالله من نه لباس ناپاکی پوشیده‌ام و نه نقاب دورویی بر چهره دارم!»^۱

بی‌گمان پاکسازی نفس از شوائب و لکه‌های ناپاک در شرع و دین سفارش شده و مورد تأکید قرار گرفته است، و اعمال و اخلاق با آن صلاح می‌یابد. ورع تیرگیها و ناپاکیهای قلب را می‌زداید، آن گونه که آب ناپاکی و کثافت لباس را از بین می‌برد. لباس و قلب تناسب آشکاری به هم دارند.

پیامبر ﷺ در سخنی گزیده ورع را معنی کرده است: «من حُسنِ المرءِ ترکُهُ ما لایَعْنیه»: «از جمله نشانه‌های کمال دین در انسان این است که از هر چه به او مربوط نمی‌شود، دوری کند».^۲ این سخن کامل و مفید همه چیز را در بر می‌گیرد: دوری از هر چه که به انسان مربوط نمی‌شود، از جمله سخن گفتن، نگاه کردن، گوش دادن، رفتن، اندیشه و دیگر رفتارهای آشکار و نهان.

ابراهیم ورع را «پرهیز از هر گونه شبهه، رها کردن چیزهای اضافی و زاید و هر آن چه که ارتباطی به ما ندارد» می‌داند.

این سخن با استناد خطاب به ابوهریره رایت شده است: «یا أَبَاهِرِیرَةَ کن ورعاً تَکُنْ عَبْدَ النَّاسِ»: «ای ابوهریره ورع داشته باش، تا عابدترین مردمان باشی».^۳

انسان تا آن چه را که به ظاهر ممنوعیتی ندارد، از ترس این که ایرادی داشته باشد، رها نکند به تقوای حقیقی نمی‌رسد.^۴

^۱ ابن عبدالبر در التمهید (۲۳۶/۲۲) و ابن جریر طبری در تفسیرش (۱۴۵/۲۹) از غیلان ثقفی روایت کرده‌اند.
^۲ صحیح است: ترمذی (۲۳۱۷) بخش الزهد، باب فیمین تکلم بکلمة یضحک بها الناس، ابن ماجه (۳۹۷۶) بخش الفتن، باب کف اللسان فی الفتنة، مالک در موطا (۱۶۷۲) بخش الجامع، باب ما جاء فی حسن الخلق، و امام احمد (۱۷۳۴) در مسند روایت کرده‌اند. البانی در صحیح الجامع (۵۹۱۱) آن را صحیح دانسته است.
^۳ با درجه‌ی نیکو، ابن ماجه - که لفظ از اوست- (۴۲۱۷) بخش الزهد، باب الورع و التقوی، و ترمذی مضمون آن را (۲۳۰۵) بخش الزهد، روایت کرده‌اند، البانی در صحیح الجامع به شماره ی (۷۸۳۳) آن را نیکو دانسته است.
^۴ روایت ضعیف است ترمذی (۲۴۵۱) بخش صفة القیامة و الرقائق و الورع، باب ما جاء فی صفة أوانی الحوض، ابن ماجه (۴۲۱۵) بخش الزهد، باب الورع و التقوی، و طبرانی در الکبیر (۱۶۸/۱۷) به شماره‌ی (۴۴۶) روایت کرده‌اند البانی در صحیح الجامع (۶۳۲۰) آن را ضعیف دانسته است.



برخی از پیشینیان می گفتند: «ما هفتاد مورد حلال را از ترس دامنگیر شدن به چیزهای حرام رها می کردیم».^۱

دانش و ورع:

در بحث ورع مسأله‌ی دانش و دانشوری بسیار مهم است، زیرا پابندی به ورع بدون دانش ممکن نیست، ابن تیمیه در این باره نکته‌ی مهمی را یادآوری کرده است. می‌گوید: «حد کمال ورع در این است که انسان از میان دو گزینه‌ی بهتر، بهترین و از میان دو گزینه‌ی بد، بدترین را تشخیص دهد، و بداند که اساس و پایه‌ی شریعت به دست آوردن نیازمندیها و مصالح و تکمیل آن، و کنار گذاشتن مفاسد و کاستن از آن است، در غیر این صورت هر کس مصلحت یا موجب تباهی شریعت در انجام دادن یا کنار نهادن کاری را نسنجد، چه بسا واجبات را رها می‌کند و به گرداب ارتکاب محرمات می‌افتد و این حالت را ورع می‌داند، مانند این که کسی جهاد و مبارزه در صف فرمانروایان ستمکار را رها می‌کند و فکر می‌کند از روی ورع است». و می‌گوید من ورع پیشه کرده‌ام، با این ستمکار به جهاد نمی‌روم. اما نتیجه‌ی این کار هجوم دشمن و شکستن مرزهای کشور است و شکست مسلمانان را به دنبال خواهد داشت.

یکی از این قبیل اشخاص که پدرش دارایی‌های شبهه‌داری داشت و مبالغ زیادی بدهکار بود، هنگامی که پدرش فوت کرد و مردم برای طلب بدهیهایش آمدند، گفت من از پرداخت بدهیهای پدرم از این دارایی شبهه دار، پرهیز می‌کنم! چنین ورع و پرهیزی درست نیست، و این آدم اطلاع درست و کاملی از این امور ندارد،

^۱ - عبدالرزاق در کتابش (۱۵۲/۸) به شماره‌ی (۱۴۴۸۳) و دیلمی در الفردوس (۱۹۶/۱) به شماره‌ی (۷۳۸) و ابن رجب در جامع العلوم و الحكم (۷۴/۱) روایت کرده‌اند.



او به گمان این که دارایی پدرش مشکوک بود، از پرداخت حقوق مردم خودداری کرده است، با وجود این که باز پرداخت قرض و بدهی واجب است.

بنابراین جهالت برخی از مردم را و می‌دارد که به ادعای ورع بعضی واجبات را ادا نکنند. هم چنانکه گروهی «نماز جمعه و جماعت را پشت سر پیش نمازهایی به بهانه‌ی نشانه‌هایی از بدعت و گناه که در آنها می‌بینند، نمی‌خوانند، و به خاطر میزان بسیار ناچیز بدعت در کسی از یاد گرفتن و کسب علم نزد او خودداری می‌کنند و فکر می‌کنند گوش نکردن سخنان درست از او، از روی ورع است».

شیخ الاسلام ابن تیمیه مواردی از قواعد ورع را یادآوری کرده است: «زهد و ورع در واجبات و مستحبات کارآمد نیست، اما در محرمات و مکروهات اقتدا به زهد و ورع روا است».^۱ در ادامه آورده است: «ورع یعنی خودداری از آن چه زیانبخش است - مانند محرمات - یا ممکن است زیانبخش باشد - مانند موارد شبهه - لذا هم محرمات و هم مشتبّهات را در بر می‌گیرد. زیرا شبهه چه بسا آفت و ضرر خواهد داشت. هر کس از شبهه‌ها پرهیز کند شرافت و شریعت خویش را محفوظ نگه داشته است، اما آن که در منجلاّب شبهه‌ها به دام افتد، دام‌گیر حرام می‌شود، مانند شبان که در اطراف حریم خاصی می‌گردد و نزدیک است به آن وارد شود،^۲ اما پرهیز از آن چه زیانی ندارد، یا به خاطر جلب منفعت برتر یا دفع ضرر سخت‌تری، زیانش قابل تحمل و مرجّح است، چنین پرهیز و ورعی نادانی و دوری از حقیقت به شمار می‌آید، این امر سه قسم ورع را شامل می‌شود: منافع برتر و منافع خالص، مانند مباح، مستحب و واجب که پرهیز از این امور ضلالت و منحرف شدن از حق است».^۳

^۱ ن. ک: مجموع الفتاوی: ۶۱۹/۱۰.

^۲ اشاره به روایت صحیحی دارد که بخاری (۵۲) بخش الایمان، باب فضل من استبرأ لدينه، و مسلم (۱۵۹۹) بخش المساقاة، باب اخذ الحلال و ترک الشبهات آورده است.

^۳ ن. ک: مجموع الفتاوی: ۶۱۵/۱۰.



مراتب و انواع ورع:

گروهی از علما سه مرتبه را برای ورع معرفی کرده‌اند:

- ۱- واجب، که عبارت است از پرهیز از محرمات که بر همه‌ی مردم واجب است.
- ۲- ورع اختیاری، یعنی پرهیز از شبهه‌ها که شمار اندکی از مردم به آن پایبندند.
- ۳- دوری از بسیاری از مباحات و بسنده کردن به کمترین ضرورتها، این درجه‌ی پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین است.

این گونه ورع یعنی از پرهیز از آن چه الله را و یاد آخرت را از انسان دور کند، جایز است امامشروط به این که عملش موافق و همگام با سنت باشد، مثلاً پرهیز از ازدواج و غذا خوردن و این قبیل امور نباشد.

درجه‌ی نهایی ورع که بالاترین حد آن است پرهیز از تمام آن چه برای الله نیست، می‌باشد، در نتیجه اگر انسان از هر کار مباح نیت نیکویی داشته باشد، مثلاً به قصد تقویت برای عبادت، غذا بخورد، به قصد بیدار ماندن برای عبادت شبانه بخوابد، به نیت تأمین هزینه‌ی همسر و دارای فرزند شدن و عفت نفس و افزایش تعداد انسانهای ایماندار، ازدواج کند... با نیت درست همه‌ی کارهای مباح- مانند آن چه ذکر شد- برای انسان تبدیل به طاعت و عبادت می‌شود. در این حال پناه بردن به ورع روا نیست، بلکه ورع و پرهیز باید از چیزی باشد که منجر به حرام شود، یا دل را از یاد الله و سرای آخرت باز دارد.

جایگاه ورع

انسان هر اندازه از ورع برخوردار باشد و هر چه به درجه‌ی بالایی از آن رسیده باشد، روز رستخیز سبکبارتر و در هنگام گذر از صراط سریعتر خواهد بود. ملاک تفاوت در آنجا بر اساس درجه‌های ورع است، یعنی خودداری از زشتیها به خاطر پاکسازی نفس و انجام دادن هر چه بیشتر کارها و رفتارهای نیک و ایمان ناب و



همین طور دوری گزیدن از حدود الله. نزدیک شدن به حدود الله چه بسا انسان را به آن می کشاند که آن را زیر پا بگذارد، لذا همیشه باید هوشیار باشد: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ (بقره: ۱۸۷) «این مرزهای الهی است به آن نزدیک نشوید»، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا﴾ (بقره: ۲۲۹) «این حدود الله است از آن تجاوز نکنید». گاهی منظور از حدود، اواخر امور حلال است که از نزدیک شدن به آن نهی شده، و از جهت دیگر گاهی اوایل امور حرام منظور است، لذا انسان نباید از محدوده‌ی آنچه الله مباح کرده، بگذرد و به آن چه حرام گردانده، نزدیک شود. ورع انسان را از نزدیکی به این موارد و تجاوز از آن رها می‌کند. گذشتن از حدود حلال ممکن است او را به حوزه‌ی حرام بکشاند.

آدمی باید پرهیزد از اموری که پرداختن به آن منجر به افتادن به ورطه‌ی هلاکت می‌شود. چه مربوط به نگاه کردن باشد، یا گوش دادن، یا بوییدن، سخن گفتن یا مربوط به شهوت باشد، یا هر کار دیگر.

پیامبر ﷺ ورع را به ما یاد داده است: «گناه آن است که در سینه نقش بسته است هر چند مردم درباره‌ی آن نظر مساعد داشته باشند».^۱

پیامبر همچنین فرمود: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ»: «شما هر چیزی را که به خاطر الله رها کنید، الله بهتر از آن را نصیبتان می‌گرداند».^۲

از عبدالله بن عمر نقل است که پیامبر ﷺ فرمود: «أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فَيْكٍ فَلَا عَلَيْكَ مَافَاتِكُ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصَدْقُ حَدِيثٍ، وَحَسَنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ»: «چهار خصلت

^۱ - صحیح است: دارمی (۲۵۳۳) بخش البیوع، باب دَعَا مَا يَرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، و احمد در مسند (۱۷۵۴۵) روایت کرده‌اند. البانی در صحیح الجامع به شماره‌ی (۲۸۸۰) آن را صحیح دانسته است.

^۲ - صحیح است: احمد در مسند (۳۶۳/۵) به شماره‌ی (۲۲۵۶۵)، شهاب قضاعی در مسندش (۱۷۹/۲) به شماره‌ی (۱۱۳۸) و هبشی در مجمع الزوائد آورده‌اند.



هست که اگر آن را داشته باشید، هر چه از دنیا از دست داده‌اید، نقضی برایتان ایجاد نمی‌کند: امانتداری، راستگویی، نیک رفتاری و کنترل شکم.^۱

در حدیث نغز و پرمعنای دیگر آمده است: «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامِ بَيْنٌ وَ بَيْنَهُمَا امُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ»: «هم حلال مشخص است و هم حرام، و امور مشتبهی میانشان هست که بسیاری از مردم از آن بی‌اطلاعند.» در روایت دیگری آمده است: «همانندیهای بینشان هست که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند، هر کس از آن همانندها بپرهیزد دین و حیثیتش را محفوظ داشته است، و هر کس در همانندها بیفتد، مانند شبانی که در اطراف حریم ممنوعی بگردد، هر لحظه امکان دارد، در آن بیفتد، بدانید که هر پادشاهی حریمی دارد، و بدانید که حریم الله در زمین محارمش است، آگاه باشید که در کالبد شما تکه گوشتی هست که اگر صلاح یابد، تمام تن به صلاح می‌گراید، و اگر تباه شود تمام بدن تباه می‌شود، هان که آن قلب است».^۲

نمونه‌هایی از ورع صالحین:

پیامبر ﷺ حکایت دو نفر را بیان کرد که به ورع مشهورند: بدین شرح که یکی از آنها زمینی را از دیگری می‌خرد، و پس از چندی کوزه‌یی پر از طلا را در آن پیدا می‌کند، آن را نزد فروشنده‌ی زمین می‌برد، می‌گوید: این مال تو است، من زمین را از تو خریده‌ام، نه طلا را! او پاسخ داد: بی‌گمان من زمین و هر چه را که در آن بوده، به تو فروخته‌ام! هر دو از پذیرفتن آن مال طلا خودداری کردند. و قضاوت پیش مردی بردند. او گفت: آیا شما فرزند دارید؟ یکی از آنها گفت من پسری دارم! و

^۱ - احمد در مسند (۱۷۷/۲) به شماره‌ی (۶۶۵۲)، خرائطی در مکارم الاخلاق (۴۶/۱) به شماره‌ی (۱۱۹) و هیثمی در مجمع الزوائد (۲۹۵/۱۰) روایت کرده‌اند. هیثمی گفته است: به نقل از احمد و طبرانی با اسناد نیکو.

^۲ - صحیح است: بخاری (۱۴) بخش الایمان، باب فضل من استبْرأ لِدینِه، و مسلم (۱۵۹۹) بخش المساقاة، باب أخذ الحلال و ترک الشبهات، روایت کرده‌اند.



دیگری گفت من نیز یک دختر دارم! آن شخص گفت: دختر را به نکاح پسر درآورد و این مال را صرف آنها کنید، و از آن صدقه بدهید.^۱

ابوقتاده حکایت می‌کند که: روزی با پیامبر بودیم، بعضی از ما لباس احرام به تن داشتیم. دیدم همراهانم با چشم چیزی را به هم نشان می‌دهند - در روایت دیگری آمده که: آنها خندیدند - وقتی نگاه کردم، متوجه شدم یک گورخر است، گفتند در شکار آن ما به تو کمک نمی‌کنیم، چون در لباس احرام هستیم، من وسیله‌ی برداشتم و از پشت تپه‌ی آمدم و آن را کشتم و نزد آنها بردم، عده‌ی از آنها گفتند: بخورید، و برخی گفتند: از آن نخورید. من نزد پیامبر آمدم و از او پرسیدم. او فرمود: «آن را بخورید، حلال است.» با دقت در این روایت می‌توان دریافت که آنها حتی از اشاره به آن شکار پرهیز می‌کردند.^۲

ورع پیامبر ﷺ:

پیامبر ﷺ از خوردن خرمایی که در خانه‌ی خودش پیدا کرد پرهیز کرد. حسن بن علی از خرمایی که صدقه بود برداشت و آن را در دهان گذاشت، پیامبر گفت: «کخ... کخ...!» یعنی آن را بینداز، سپس گفت: «أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة»: «نمی‌دانی ما صدقه نمی‌خوریم».^۳

اما قضیه‌ی آن دانه‌ی خرما که پیامبر ﷺ پیدا کرد و آن را نخورد، چنین است: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأأكلها ثم أخشى أن تكون صدقةً فألقوها»: «هرگاه به خانه برگردم و ببینم خرمایی در خانه افتاده، آن را بر

^۱ - صحیح است: بخاری (۳۴۷۲) بخش احادیث الانبیاء، باب حدیث الغار و مسلم (۱۷۲۱) بخش الاقضية، باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين روایت کرده‌اند.

^۲ - روایت صحیح است: بخاری (۱۸۲۳) بخش الحج، باب لایعین المحرم الحلال فی قتل الصيد، و مسلم (۱۱۹۶) بخش الحج، باب تحریم الصيد للمحرم.

^۳ - صحیح است: بخاری (۱۴۹۱) بخش الزکاة، باب ما یذکر فی الصدقة للنبی ﷺ، و مسلم (۱۰۶۹) بخش الزکاة، باب تحریم الزکاة علی رسول الله.



می‌دارم تا بخورم، اما می‌ترسم از صدقه باشد، لذا آن را نمی‌خورم و دور می‌اندازم.^۱

یعنی از پروای این که مبادا از خرمای صدقه‌یی باشد، از خوردن آن پرهیز می‌کند.

ورع زینب بنت جحش رضی الله عنها

باعث شد در قضیه‌ی افک از اشتباه و گناه محفوظ بماند، با وجود این که او هووی عایشه‌ل بود و با او رقابت داشت و می‌خواست خود را نزد پیامبر بالا ببرد، اما وقتی منافقان زبان به افترا گشودند، و مردم سخنان آنها را رد و بدل کردند، زینب با این که انگیزه‌ی سخن گفتن برایش مهیا بود، اما از گفتن غیرحق پرهیز کرد، ورع ورزید، و جز حقیقت چیزی نگفت، عایشه‌ل می‌گوید: پیامبر ﷺ درباره‌ی من از زینب می‌پرسید: «ای زینب تو در این باره چه می‌دانی؟ چه دیده‌ای؟ گفت: «ای پیامبر الله، به الله قسم جز خوبی و نیکی از او چیزی ندیده‌ام!» این چنین او پیش پیامبر از عایشه‌ل دفاع کرد، و الله با ورع و پرهیزکاری او را حفظ کرد.^۲

ورع عبدالله بن عمر رضی الله عنهما

هنگامی که صدای نوازندگی را از یک شبان شنید، برای دور شدن از آنجا و نشیندن آن سرعش را بیشتر کرد، در حالی که انسان مسؤول چیزهایی که می‌شنود، نیست. بلکه مسؤول چیزهایی است که گوش می‌دهد، چون گوش دادن اختیاری است. لذا به قصد لذت گوش دادن جایز نیست. به همین سبب ابن عمر گوشه‌هایش را با انگشت می‌گرفت و مرکبش را از راه منحرف می‌کرد و به همراهش - که اسمش نافع بود- می‌گفت هنوز صدا هست؟ وقتی پاسخ مثبت را دریافت می‌کرد،

^۱ - صحیح است: بخاری (۲۰۵۵) بخش البیوع، باب ما یقتزیه من الشبهات، و مسلم (۱۰۷۱) بخش الزکاة، باب تحریم الزکاة علی رسول الله.

^۲ - صحیح است: به روایت بخاری (۲۶۶۱) بخش الشهادات، باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً، و مسلم (۲۷۷۰) بخش التوبة، باب فی حدیث الإفک و قبول توبة القاذف.



بر همان حال به راهش ادامه می‌داد، تا جایی که دیگر آن صدا را نمی شنید، و انگشتش را از روی گوشش بر می داشت و به راه خود باز می گشت.^۱

ورع ابوبکر صدیق رضی الله عنه

نیز چنان که حکایت‌هایی درباره‌اش وجود دارد، برخوردار از منزلت والایی از ورع بود، او پس از پیامبر صلی الله علیه و آله با ورع‌ترین مردمان بود، در یکی از حکایت‌های منقول از او آمده است که او غلامی داشت، عهده‌دار مالیات روزی آمد و مقداری خوردنی برای ابوبکر آورد و از آن خورد. سپس غلام به او گفت: می‌دانی این چه بود؟ ابوبکر گفت: چه بود؟ گفت در زمان جاهلیت من برای یک نفر پیشگویی کرده بودم - و پیشگویی چه خوب حرفه‌یی بود! - اما من او را فریب دادم! آن شخص امروز مرا دید و این را که از آن خوردی، به من داد. ابوبکر انگشتش را در گلویش فرو کرد و استفراغ کرد و همه را از شکمش بیرون ریخت.^۲

ورع عمر بن خطاب رضی الله عنه

به نقل از نافع - برای نخستین مهاجران مبلغ چهار هزار مستمری مقرر کرد، اما برای پسرش ابن عمر سیصد و پنجاه هزار قرار داد. به او گفتند او نیز از نخستین مهاجران است، چرا مبلغ کمتری برایش در نظر گرفتی؟ گفت: «به خاطر این که پدر و مادرش او را هجرت دادند، چون او بچه بود، هرگز مانند کسی نیست که خودش مهاجرت کرده باشد».^۳

از ابن شهاب نقل است، ثعلبه ابن ابومالک گفت: عمر بن خطاب چند تکه پارچه را میان تعدادی از زنان مدینه تقسیم کرد، یک تکه‌ی مرغوب باقی ماند. برخی از

^۱ - احمد در مسند (۸/۲) حدیث (۴۵۳۵) و ابونعیم در حلیة الاولیا (۱۲۹/۶) آورده‌اند.

^۲ - صحیح است: بخاری (۳۸۴۲) بخش المناقب، باب أيام الجاهلیة، روایت کرده است.

^۳ - صحیح است: به روایت بخاری (۳۹۱۲) بخش المناقب، باب هجرة النبی و أصحابه.



اطرافیان‌ش گفتند ای امیرالمؤمنین این تکه را به دختر رسول الله که نزد تو است، بده- منظورشان ام کلثوم دختر حضرت علی و نوهی پیامبر بود که عمر با او ازدواج کرده بود- عمر گفت: ام سلیط مستحق‌تر است- ام سلیط یکی از زنان انصار بود که با پیامبر بیعت کرده بود- عمر گفت او در روز نبرد احد برای ما مشک‌های آب می‌دوخت و آماده می‌کرد.^۱

فوائد ورع

آن چه که بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است این که ورع از خوف از الله پدید می‌آید. و از ورع زهد حاصل می‌شود. به علاوه ورع فواید و بهره‌های دیگری نیز دارد: مانند دور نگه داشتن خویشتن از عذاب الله رحمان، تحقق آرامش خاطر، اطمینان درونی در مؤمن، خودداری از حرام؛ دوری از صرف و دقت در امور بیهوده، سبب مستجاب شدن دعا می‌شود، زیرا انسان اگر خوراک و نوشیدنی‌اش را پاکیزه و حلال گرداند و ورع بورزد، هرگاه دستش را به دعا بردارد، دعایش قبول می‌شود، ورع همچنین موجب خشنودی الله و افزایش حسنات می‌گردد، مردم در بهشت برحسب ورع متفاوتند.

چند مسأله درباره‌ی ورع

انسان مسلمان اگر دل از دنیا بکند و بر سر موضوع آخرت متمرکز سازد و به قرآن کریم روی بیاورد، از هر طرف دری به رویش باز می‌شود. با ورع می‌توان به این خواسته دست یافت.

باید دانست که خیلی چیزها، حلال، ناب و آشکار است. و بسیاری از چیزها حرام خالص و آشکار. میان این دو قسم مسایلی هست که انسان را به اشتباه

^۱ - صحیح است: به روایت بخاری (۴۰۷۱) بخش المغازی، باب ذکر ام سلیط.



می‌اندازد. از این جمله پوشیدن پشم، کتان و پنبه... و ازدواج با عقد درست، گرفتن مال ارث یا اهدایی کسی که روزی حلال دارد، و خریدن چیزی با بیع درست، اموری است حلال آشکار. همچنان که اموری نیز هست حرام آشکار، مانند مرده، خون، گوشت خوک، ازدواج با محارم، لباس ابریشمی برای مردان، گرفتن اموال غصبی یا دزدی، تقلب در معامله، رشوه اموری است آشکارا حرام. اما آن چه مشتبّه است و انسان باید از آن بپرهیزد. و در برابر آن ورع پیشه کند، مانند آن چه در حلال یا حرام بودنش اختلاف هست، از قبیل پوست درندگان اگر چه دباغی شده باشد و یا مانند خرید و فروش قسطی، بدین گونه که چیزی را قسطی خریداری نمایید و به منظور کسب نقدینگی آن را به پول نقد بفروشید. عده‌یی از علما این عمل را جایز نمی‌دانند، با وجود این جایز بودنش مرجح است. اما در هر صورت این مسأله مورد اختلاف است.

لذا از جمله اسباب ایجاد شبهه، درگیری و اختلاف علما بر سر مورد معینی است که هر یک دلایلی بر حلال یا حرام بودنش دارند، در حالی که پیامبر همه‌ی حلال و حرام‌ها را آشکارا بیان کرده است، اما برخی از مردم از تشخیص مواردی از حلال و حرام عاجزند و دچار اختلاف شده‌اند. از جمله عوامل پدید آمدن اختلاف میان علما در بعضی مسائل این است که دو متن در آن روایت شده که یکی دال بر حلال بودن است و دیگر حرام بودنش را می‌رساند. چه بسا یکی از دو متن صحیح و دیگری ضعیف باشد، یا یکی ناسخ و دیگری منسوخ باشد. هر گروه از علما یکی از متنها را وجهه‌ی نظر قرار می‌دهد و در نتیجه اختلاف بروز می‌کند، گاهی ممکن است در متنی امر وجود داشته باشد و برداشت برخی از آنها این باشد که واجب است و برخی دیگر معتقد باشند که امر در آن مورد برای استحباب آمده است. ورع در این جا اقتضا می‌کند که به حقیقت عمل کنید. یا اگر در موردی نهی آمده باشد



شماری از علما بگویند نهی به منظور تحریم است و بعضی بگویند برای کراهت، که بنابر اقتضای ورع باید آن را حرام تلقی و از آن دوری کرد. علما حتی خودشان گاهی اموری بر آنها مشتبّه می‌شود، در مورد آن نظر می‌دهند، یا سکوت اختیار می‌کنند. مانند این که با مسأله‌یی مواجه شوند که دو متن درباره‌ی آن نقل شده باشد، یکی ناسخ و دیگری منسوخ، و آنها تاریخ ناسخ و منسوخ را ندانند، لذا از اظهارنظر و فتوا دادن خودداری می‌کنند.

از دیگر نمونه‌های امور مشتبّه آن است که مالکیت اصلی چیزی معلوم نباشد، مثلاً انسان در منزلش چیزی بیابد و نداند مال خودش است یا از آن شخص دیگری است؟ در این مورد حدیث پیامبر درباره‌ی خرما که پیشتر نقل شد، مشهور است. اما سؤالی که در این جا مطرح است این که اموالی که در خانه‌ی شما یافت می‌شود در اصل از آن کیست؟ پاسخ این است که مال شماست، جنبه‌ی حلال بودنش قوی‌تر و راجح است، اما اگر شما بخواهید ورع پیشه کنید و چیزی را که در خانه‌ی خود پیدا می‌کنید صدقه بدهید، بهتر است.

در برخی مواقع در یک مورد خاص سببی بر حلال بودن آن هست و سببی نیز بر حرام بودنش، انسان آن را رها می‌کند، چون پیامبر چیزهایی را به ما آموخته است که اصل در آن پرهیز و امتناع است. مانند مهریه و گوشت حیوانات که تا یقین حاصل نشود نباید از آن تناول کرد. اگر در جاهایی شک پدید آمد مثلاً یک سبب بر ممنوعیت باشد و یک سبب بر مباح بودن، ما باید پایبند به اصل باشیم اصل تحریم است.

یا کسی که تیری را به قصد شکاری رها می‌کند، یا سگش را به دنبال آن می‌فرستد، و هنگامی که خود به آن می‌رسد، سگ دیگری را نیز در کنار شکار می‌بیند، نمی‌داند آیا سگ او شکار را گرفته است یا آن سگ دیگر، یا این که وقتی می‌رسد،



می‌بیند آن شکاری را که به سویش تیر پرتاب کرده، در آب افتاده است، و اکنون نمی‌داند شکار به سبب تیر کشته شده یا این که در آب غرق شده است؟

از طرف دیگر وقتی نقل شده که سگ آموزش دیده برداشتن شکارش جایز است، آیا این بدین معناست که آن چه سگ آموزش ندیده شکار کرده، جایز نیست؟

در حالت نخست که سگ دیگری را کنار شکار ببیند ورع حکم می‌کند که از برداشتن آن بپرهیزد، همین حکم در مورد آن که در آب غرق شده، صادق است.^۱

وقتی کسی می‌خواهد بر روی زمینی یا سجاده‌یی نماز بخواند، و با خود بگوید وجود با بچه‌ها- که ممکن است بر آن جا نجاست کرده باشند- من در این جا نماز نمی‌خوانم، و از آن پرهیز کند، این گونه تورع و پرهیز چه حکمی دارد؟ آیا از دیدگاه شرع درست است یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم که این گونه تورع شرعی نیست، چون بدون هیچ گونه نشانی با اصل مخالفت کرده است، به خاطر این که هیچ دلیلی بر نجاست وجود ندارد، و اصل بر طهارت و پاکیزگی است.

امام احمد شبیه را به مقامی در مابین حلال و حرام- یعنی حلال ناب و حرام ناب - تفسیر کرده است. او گفته هر کس از آن دوری کند دینش را حفظ کرده است، هر چند در مواردی آن را به اختلاط حلال و حرام تفسیر کرده است.

معامله با کسی که اموالش مختلط (از حلال و حرام) است، از دیگر نمونه‌های شبیه است. کسی که ربا می‌دهد و خرید و فروش می‌کند، در اموالش هم حلال هست و هم حرام. تشخیص حلال و حرام در این مورد چگونه امکان‌پذیر است؟

امام احمد می‌گوید: باید از او دوری کرد، مگر این که مال حرامش به میزان بسیار اندک باشد، یا قابل شناسایی نباشد، - حرام نامشخص و نامعلوم است- در این

^۱ - ن. ک: روایت‌های بخاری (۲۰۵۴) بخش البیوع، باب تفسیر الشبهات، و مسلم (۱۹۲۹) بخش الصيد و الذبائح و ما یؤکل من الحيوان، باب الصيد بالکلاب المعلقة.



حالت استفاده از اموال اوجایز است، اما اقتضای ورع ترک آن است. زهری گوید: تا زمانی که عیناً مشخص نشود، آن مال حرام است، ایرادی ندارد از آن صرف شود، اما سفیان ترک آن را خوشایندتر می‌داند.

امام احمد درباره‌ی اموالی که حلال و حرام در آن به هم آمیخته است، می‌گوید اگر مال زیاد باشد، صاحبش به اندازه‌ی حرام را از آن جدا کند و در مابقی آن هر گونه می‌خواهد عمل کند، اما اگر اندک باشد، از کل آن پرهیزد، زیرا مال اندک وقتی مقداری از آن را مورد استفاده قرار دهد، بعید می‌نماید از قسمت حرام تهی باشد.

شماری از علمای پیشین درباره‌ی استفاده از اموال کسی که در آن حرام نیز هست اما به طور معین نمی‌دانند کدام جز از آن حرام است، اجازه داده‌اند.

در نهایت قاعده چنین است: معامله با کسی که اموالش آمیخته‌ای از حلال و حرام است به شرطی که ندانیم دقیقاً کدام، حرام است، جایز است و همچنان حکم ورع پرهیز از آن است.

حفظ دین و دورکردن خدشه و شبهه در آن و زندگی انسان مسلمان بسیار مهم است. آدمی از شبهه سیر نمی‌شود. سفیان ثوری درباره‌ی کسی که درهم‌هایی در خانه‌ش وجود داشت، نقل کرده است که گفته بود: «دوست دارم اگر ندانم این مال از کجا و از چه راهی آمده، خانه از آن تهی باشد».

«انسان در شمار پرهیزگاران آرایش نمی‌یابد مگر این که موارد بدون شک را از ترس موارد مشکوک رها کند».

حسن بصری درباره‌ی ورع گفته است: پرهیزگاری همچنان پرهیزگاران را رها نمی‌کند تا این که از ترس حرام از حلالهای زیادی بگذرند.^۱

^۱ - جامع العلوم والحکم، ۱/۱۵۹.



سفیان ثوری نیز گفته: پرهیزگاران بدین خاطر چنین نامیده شدند که از چیزی که از آن دوری نمی‌شود، پرهیز کردند.^۱

ابن عمر نیز گفته: دوست دارم میان خودم و حرام پرده یا مانعی از حلال قرار بدهم که هرگز آن را پاره نکنم.^۲

سفیان بن عیینه نیز گفته: انسان به حقیقت ایمان دسترسی پیدا نمی‌کند مگر زمانی که میان خود و حرام مانعی از حلال ایجاد کند، و از گناه و هر چه شبیه آن است، گریزان باشد.^۳

شرایط ورع:

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس»: «گناه آن است که در سینه نقش بسته و دوست ندارید مردم بر آن آگاه شوند».^۴ اشاره به این دارد که گناه آن است که در سینه آشوب، نگرانی و آشفتگی به جای گذاشته است با این وجود در میان مردم زشت می‌نماید، بدین گونه که چون بر آن وقوف یابند آن را نپسندیده و زشت بدانند. اگر کسی در حلال یا حرام بودن چیزی شک داشته باشد، اما نفسش و درونش به آن آرامش نیابد، از او پرسید: آیا اگر تو آن کار را انجام دهی و مردم بر آن آگاه شوند، می‌پسندند یا نه؟ و او بگوید نه، مردم آن را زشت می‌دانند، تعریف گناه بر چنین عملی منطبق است.

گاهی انسان به خاطر بی اطلاعی از چیزهایی نگران و آشفته می‌شود. در چنین مواردی باید هشیار بود، از اهل علم پرسیم اگر گفتند مشکلی ندارد، انسان با آن

^۱ - همان، ۱۵۹/۱.

^۲ - امام احمد در بخش الورع (۵۰/۱) به شماره‌ی (۳۱) روایت کرده است.

^۳ - ابونعیم در حلیۃ الاولیاء (۲۸۸/۷) و امام احمد در الورع (۱۳۵/۱) به شماره‌ی (۶۹) روایت کرده‌اند.

^۴ - صحیح است: به روایت دارمی (۲۵۳۳) بخش البیوع، باب دح مایرئیک إلى ما لایرئیک، و احمد در مسند (۱۷۵۴۵)، البانی در صحیح الجامع به شماره‌ی (۲۸۸۰) آن را صحیح معرفی کرده است.



آرامش می‌یابد. اهمیت نظرخواهی و پرسش از دانایان مطمئن و مورد اعتماد در این امور آشکار می‌شود، برای مثال صحابه از خوردن گوشت شکار ابوقتاده خودداری کردند، اما پیامبر ﷺ از آن خورد.^۱

علما بین این دو مقوله تفاوت قایل‌اند این که چیزی به قصد کسی که در لباس احرام است و برای او شکار شود، و این که کسی که لباس احرام نپوشیده برای خود شکار کند، که در این صورت جایز است آن دیگری نیز که در لباس احرام است از آن بخورد.

گناه دلها را و نفس را تحریک می‌کند. در برابر آن باید به حلقه‌ی استوار اطمینان و ایمان چنگ زد. دروغ دام شک و ریب است.

کسب حلال بر هر مسلمانی فرض است. تعدادی از نادانان ادعا کردند که در زمین، حلال به پایان رسیده است و تنها حشیش مانده که در سرزمینهای خشک می‌روید، جایی که آب و رود نیست. در حالی که این سخن ناشی از جهل و ناآگاهی و به قصد در تنگنا گذاشتن بندگان الله است. پیامبر با قاعده‌ی محکم خود حلال را از حرام جدا کرده و واضح و آشکار این دو مقوله را تبیین کرده است. حلال به طور کلی پاکیزه و گوارا است، اما در میان خود درجاتی دارد، برخی از برخی دیگر گواراتر و پاکیزه‌تر است، کما این که حرام همه، پلید است، و بعضی از آن از بعضی دیگر پلیدتر. انسان مسلمان گاهی حلال نزد او از پیش مشخص شده و برایش معلوم بوده است، اما سپس دچار شک و تردید می‌گردد، ولی تا قرینه و دلیلی نباشد نباید به این وسوسه تن دهد. و همین طور از قبل حرام را می‌شناخته است. اما وسوسه‌یی در نفسش پدید می‌آید که این حرام نیست، در حالی که اطلاع دقیق و معتبری ندارد و از اهل علم خبر درستی مبنی بر حلال بودن آن دریافت نکرده

^۱ - پیشتر سند روایت ذکر شد.



است، لذا نباید به وسوسه توجه کند. فقها حکایتی نقل می‌کنند بدین مضمون که: دو نفر ایستاده بودند، که ناگاه پرنده‌یی آمد، آنها با هم به مشاجره پرداختند که آیا این پرنده کلاغ است یا خیر؟ یکی از آنها با گفتن سوگند طلاق گفت کلاغ است و دیگری نیز با جاری کردن سوگند طلاق گفت کلاغ نیست؟ وقتی خواستند برای کشف حقیقت به پرنده نزدیک شوند، پرواز کرد و نتوانستند آن را از نزدیک ببینند. مشکل بالا گرفت: همسر کدام یک از آنها بایستی طلاق می‌گرفت؟!

علما بر این نظرند که در این حالتها اصل، برقراری نکاح است، و زن برای مرد حلال است. احتمال طلاق وجود دارد، اما مورد شک است، که باعث می‌شود به تنگناهایی بیفتند که برونرفت از آن مشکل باشد، و دچار عذاب نفس و وجدان شوند.

گاهی بسیاری از مردم در مسایلی دچار شک می‌شوند که اصلاً از دیدگاه شرع سؤال در مورد آنها روا نیست. آیا رواست انسان به خانه‌ی شخص مسلمان قابل اعتمادی که هیچ شک و شبهه‌یی درباره‌اش نیست، برود و چون برایش غذا بیاورند به او بگویند: پولی را که این غذا را با آن خریده‌ای از کجا آوردی؟ آیا باید این را ورع نامید؟! البته که نه، چه آزار و اذیتی بالاتر از این؟ این سؤال خود اتهام است! اتهام به یک مسلمان و ایجاد شک و شبهه در مورد او، و آن هم بدون دلیل و بدون هیچ گونه نشانی! بدگمانی و آزار در حق مسلمانان حرام است.

گاهی مواردی پیش می‌آید که باعث پرهیز و تورع می‌شود. مثل آمیختن مقدار اندکی حلال به مقدار زیادی حرام. در این گونه مواقع انسان به حقیقت باید جانب ورع را بگیرد.

در مسایل مربوط به مهریه و ازدواج نیز گاهی شبهه‌هایی پیش می‌آید، مثلاً از دختری خواستگاری می‌کنید: زن قابل اعتمادی که به شما شیر داده است می‌آید و



می‌گویند من به آن دختر یا خواهرش شیر داده‌ام، مطمئنم یکی از آنها را شیر داده‌ام، اما نمی‌دانم کدام یک! ورع اقتضا می‌کند که با هیچ کدام از آنها ازدواج نکنید. نمونه‌ی دیگر این که دو نفر یکی بودایی و دیگر مسلمان دو حیوان را ذبح می‌کنند، شما می‌خواهید گوشت بخرید و از این قضیه مطلعید، اما نمی‌دانید هر یک از آنها کدام یک از حیوانات را ذبح کرده‌اند! چون مسأله‌ی گوشت حیوانات در شرع بسیار مهم است و بر آن تأکید شده، لذا بیشتر از هر چیزهای دیگر در آن احتیاط می‌شود، چاره این است که از آنها خرید نکنید. البته احتیاط در این موارد و موارد شبیه آن نباید به حد وسوسه برسد.

به پرهیز بیش از حد انسان‌های وسواس نباید توجه کرد. ابن حجر در فتح الباری می‌گوید: «ورع وسواسان مانند اجتناب کسی از خوردن گوشت شکار که مبدا شکار از دست انسان دیگری گریخته باشد، و مانند کسی که چیزی را که به آن نیاز دارد از کسی که نمی‌شناسد و نمی‌داند مالش حرام است یا حلال، نمی‌خرد، در حالی که دلیلی بر حرام بودن مال او ندارد».^۱

ورع دقیق:

در مورد جزئی‌تر و دقیق‌تر ورع مسایلی هست که همه‌ی افراد را نشاید. ابن رجب معتقد است: «در این جا نکته‌ی است که نباید از آن غافل بود، این که دقت زیاد در خودداری از شبهه‌ها شایسته‌ی کسی است که همه‌ی مقامات و احوالش درست باشد و کارها و رفتارهایش از لحاظ تقوی و ورع همسان شده باشد؛ اما کسی که در ورطه‌ی ارتکاب محرمات نمایان افتد و بخواهد از امور بسیار ریز و جزئی شبهه پرهیز کند و ورع بورزد، چنین اقدامی برایش قابل تحمل نخواهد بود و

^۱ ن. ک: فتح الباری شرح صحیح البخاری (۲۹۵/۴) از ابن حجر عسقلانی.



کسی از او نمی‌پذیرد.^۱ حکایت چنین کسی مانند حکایت اهل عراق است که از ابن عمر درباره‌ی خون بهای جانور ناچیزی سؤال کردند، در حالی که در میان آنها کسانی بودند که دستشان به خون حسین بن علی آلوده بود. از او پرسیدند کسی که در لباس احرام است اگر پشه‌یی را بکشد باید چه کار کند؟ ابن عمر گفت: درباره‌ی خون پشه سؤال می‌کنند، در حالی که حسین را کشته‌اند! پیامبر درباره‌ی او و حسن گفته است: «هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الْجَنَّةِ»: «آن دو، دوشاخه گل ریحان بهشتی من‌اند!!».^۲

کوتاه سخن این که در مسیر ورع جزئیاتی هست که کمتر کسی بدان می‌رسد و اگر کسی مدعی آن شود به سادگی از او پذیرفته نخواهد شد. اما در هر حال ورع یکی از عبادت‌های بزرگ و از ملاک‌های دین است. به ویژه شخص فقیه پرهیزگار زاهد که با ورع سنت پیامبر را اجرا می‌کند. روز رستاخیز پاداش بزرگی دارد.

انسان شایسته است - چنان که اوزاعی گفت - خود را به جایگاه درست و مخصوصی از ورع برساند. اوزاعی گفت: ما مزاح می‌کردیم و می‌خندیدیم - و هنگامی که به جایگاهی رسیدیم که به ما اقتدا می‌شد - ترسیدم که دیگر لبخندی هم بر لبمان نقش ننهد.^۳

ورع آموختنی است - چنان که ضحاک بن مزاحم بیان کرده است: پیشینیان ورع را یاد می‌گفتند، زمانی خواهد رسید که سخن گفتن آموزش داده شود.^۴

انسان اگر ورع پیشه کند هیچ حلالی را از دست نمی‌دهد و هرگز گمان نمی‌کند خود را به تنگنایی می‌کشانند که برونرفت از آن برایش ممکن نیست، ورع باید چنان که در شرع آمده است طلب شود.^۵

^۱ - ابن رجب حنبلی، جامع العلوم و الحكم، (۱/۱۱۱).

^۲ - بخاری (۵۹۹۴) بخش الادب، باب رحمة الولد و تقبيله و معانقته، آورده است.

^۳ - ابونعیم، حلیة الاولیاء، (۴/۱۴۳).

^۴ - ابن مبارک، الزهد، (۱/۱) به شماره‌ی ۴۰.

^۵ - اعمال القلوب، صالح منجد.



«دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ»: در حدیث ترمذی نیز آمده است: رسول الله ﷺ فرموده است: «دَعُ مَا يَرِيْبُكَ»؛ یعنی: «آن چه را که درباره اش شک داری و به آن مطمئن نیستی، ترک کن. «إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ»: «و به چیزی روی بیاور که درباره ی درست بودن آن، مطمئن هستی».

امام نووی این حدیث را در «الأربعین» نیز آورده است و حدیث مهم و جامعی ست و در بحث تقوا و احتیاط در مسایل، اهمیت زیادی دارد. علما در مسایل فقهی، جنبه ی احتیاط را در نظر گرفته اند و دلایل زیادی بر آن ذکر کرده اند؛ به عنوان مثال، لباس کسی آلوده شده است و او نمی داند که سمت راست لباسش، آلوده است یا سمت چپ. اگر سمت راست را بشوید، هم چنان شک دارد که شاید سمت چپ، آلوده باشد و همین طور اگر سمت چپ را بشوید، باز هم مطمئن نیست و شک دارد که شاید سمت راست لباسش آلوده باشد؛ احتیاط، چیست؟ روشن است که هم سمت چپ و هم سمت راست لباسش را بشوید تا مطمئن شود و هیچ شکی برایش باقی نماند.

هم چنین اگر انسان در نمازش دچار شک شد که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت و نتوانست به یکی از این ها مطمئن شود که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؛ یعنی اگر دو رکعت را در نظر بگیرد، شک دارد که شاید نمازش ناقص باشد و همین طور اگر حساب کند که سه رکعت خوانده است، باز هم مطمئن نیست. در چنین حالتی باید تعداد رکعات کمتر را مد نظر قرار دهد؛ چون در این صورت، دیگر شکی باقی نمی ماند که نمازش یا تعداد رکعت های آن، ناقص نیست؛ یعنی اگر بین سه رکعت و چهار رکعت شک کرد، سه رکعت را در نظر بگیرد و بر همین اساس نمازش را کامل نماید.

این حدیث، یکی از اصول فقه به شمار می رود که اگر در چیزی شک کردی، آن را ترک کن و به چیزی روی بیاور که در آن شک نداری یا به آن، مطمئن هستی.

این حدیث، در زمینه ی تربیت و پرورش درونی نیز حایز اهمیت است؛ یعنی انسان با چنین رویکردی به آرامش می رسد و اضطراب و نگرانی ندارد. چون بسیاری از کسانی که دل زنده ای دارند یا اصطلاحاً زنده دل هستند، با پرداختن یا روی آوردن به مسایل و کارهای شبهه انگیز، دچار اضطراب و نگرانی می شوند و اگر شک و تردیدشان از میان برود و به یقین برسند، دیگر نگران و آشفته نیستند.



۲۰۵۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ ، فَرَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ « كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ » . وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ .

ترجمه: از عبدالله بن ابی ملیکه روایت است که عقبه بن حارث گفت: زنی سیه فام آمد و گفت که وی عقبه و زن او را شیر داده است. عقبه از این ماجرا به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد کرد. آنحضرت از وی روی گردانید و تبسم کرد و فرمود: «چگونه با وی مباشرت می کنی درحالی که چنان گفته شده است». و زن وی دختر ابوهاب تمیمی بود.

توضیح: «کیف وقد قیل»: یعنی چگونه این زن را به نکاحت نگه می داری و چنین سخنی گفته شده است: که وی خواهر رضاعی تو است. این حدیث شریف قاعده اساسی ست در ترک اشیای شبهه آمیز و رعایت تقوا، تا آبرو و دین مسلمان به آن حفظ شود. زیرا به مجردی که آن زن گفت: من عقبه و زنی را که به نکاح گرفته است شیر داده ام، و عقبه از رسول الله پرسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برایش فرمود: چگونه او را نگاه می داری، در حالی که چنین حرفی گفته شده. آری، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برای عقبه نفرمود: که برو و آن زن را قسم بده یا از وی شاهی طلب کن که آیا زنت را شیر داده است؟ بلکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به قول آن زن که گفت: عقبه و زنش را شیر داده است اکتفاء کرد. و این حدیث را حدیث دیگر تأیید می نماید که می فرماید: «الْحَلَالُ بَيْنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ». «حلال آشکار است و حرام آشکار است در میان آن ها چیزهای مشابه وجود دارد که بسیاری از مردم آن را نمی دانند و کسی که از شبهه پرهیز کند به تحقیق که آبروی و دین خود را پاک نگاه کرده است و کسی که در شبهه افتاد در حرام می افتد».

فوائد حدیث:

۱) هرگاه مسلمان صالح در کاری مشتبه واقع شود و جهت حق را نداند تقوا و پرهیزگاری ایجاب می کند که کار مختلف فیه را ترک نماید تا وارد گناه نگردیده و از مرتبه اش نزد پروردگار کاسته نشود.



- (۲) خبر واحد مورد قبول است و به آن عمل می شود و رأی کسی که می گوید: به خبر واحد عمل نمی شود اعتباری ندارد، زیرا حسن ظن به مسلمان لازم می باشد.
- (۳) ترک شبهات در نزد الله اجر دارد و صاحبش دارای حسن عاقبت می باشد. چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گوید: «کسی که چیزی را برای الله ترک کند الله برایش عوض می دهد».

۲۰۵۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمَعَةَ مَنَى فَاقْبَضْنَاهُ . قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي ، قَدْ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ ، فَقَالَ أَخِي ، وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي ، كَانَ قَدْ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ » . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » . ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « احْتَجِبِي مِنْهُ » . لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بَعَثَتْ ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ .

معنی کلمات:

- عهد: از عهد، وصیت، سفارش، پیمان.
- ولیده: کنیز، جاریه.
- فراش: منزل، تحت صرف، رختخواب.
- فتساوقا: از تساوق، فشار به هم آوردن وهمدیگر را به سوی چیزی کشیدن.
- عاهر: زناکار.
- حجر: سنگ، در اینجا منظور نومیذی و دست خالی ماندن است.
- احتجبی: از حجاب.

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: عتبہ بن ابی وقاص به برادرش سعد بن ابی وقاص، توصیه نمود که پسر کنیز زمعه را از وی تحویل بگیرید؛ زیرا او فرزند من است.



عایشه رضی الله عنها می گوید: سال فتح مکه، سعد آن کودک را گرفت و گفت: این برادر زاده من است. و برادر مرا در مورد نگهداری او سفارش کرده است. عبد بن زمعه برخاست و گفت: این، پسر برادر من است زیرا فرزند پدرم می باشد. زیرا در رختخواب پدرم بدنیا آمده است. سرانجام، برای حل اختلاف، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفتند. سعد گفت: ای رسول الله! او برادر زاده من است و برادرم درباره او به من سفارش نموده است. عبد بن زمعه گفت: او برادرم می باشد و پسر کنیز پدرم است که در رختخواب او بدنیا آمده است. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ای عبد بن زمعه! او از آن شما است». سپس، افزود: «بچه متعلق به صاحب رختخواب است و به زناکار، سنگ تعلق می گیرد».

سپس، آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - رو به سوده دختر زمعه (همسر خویش) نمود و فرمود: «از او (پسرکنیز زمعه)، حجاب کن». زیرا او شبیه عتبه بود. و سوده نیز تا زمان وفات، او را ندید.

فوائد حدیث:

۱) عتبه بن ابی وقاص کسی بود که در غزوۀ (أحد) روی پیامبر صلی الله علیه وسلم را زخمی نمود، و دندان شان را شکست، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر او نفرین کرده و گفتند: «الها! پیش از آنکه یک سال بگذرد، در حال کفر بمیرد»، و فعلاً پیش از آنکه یک سال بر وی بگذرد، در حال کفر مرد، این نظر جمهور علمای حدیث است، و کسانی که می گویند: عتبه مسلمان شد، دلیل مقنعی ندارند.

۲) زمعه کنیزی داشت، که عتبه با وی زنا کرده بود، و از وی پسری متولد شده بود، و به اساس عرف و عادت جاهلیت، زانی می توانست اقامۀ دعوی نموده و (بچه زنا) را بگیرد، و عتبه پیش از مرگ برای برادرش وصیت کرده بود که آن بچه را بگیرد.

۳) عبد بن زمعه، برادر سوده بنت زمعه أم المؤمنین است.

۴) در دوران جاهلیت کسانی بودند که مالیاتی بر کنیزان خود قرار می دادند و آنان را ملزم می ساختند تا از طریق فحشاء آن مالیات را پرداخت کنند در ضمن، خودشان هم هرگاه می خواستند با آنان نزدیکی می کردند. اگر یکی از این کنیزها بچه ای به دنیا می آورد، گاهی مالک آن کنیز مدعی می شد که آن بچه متعلق به اوست و گاهی یکی از زنا کنندگان چنین ادعایی می کرد. چنان که مالک فوت می کرد و آن بچه را نه به خود ملحق، و نه از



خود سلب کرده بود. اگر وارثان مالک می خواستند می توانستند آن بچه را جزو وارثین قرار دهند. زمه هم که در جاهلیت یکی از کنیزهای خود را به بدکاره‌ای وادار کرده بود، آن کنیز پسری به دنیا آورد، سپس زمه فوت کرد. آنگاه پسرش به نام عبد مدعی آن بچه به عنوان برادر خود گردید، از طرفی عنبه پسر وقاص هم - که در جنگ احد دندان پیامبر را شکست و بر شرک و بت پرستی مرد - ادعا می کرد که آن پسر فرزند نامشروع اوست. ولی اسلام که آمد زنا را زشت و نامشروع و باطل اعلام کرد و آن را جزو گناهان کبیره قرار داد. مسلماً کاری که نامشروع و باطل باشد، هیچ آثار شرعی بر آن مترتب نمی گردد. لذا فرزند نامشروع فرزند نیست، ارث نمی برد و جزو افراد خانواده محسوب نمی شود.

۵) در خصوص این که، آیا زنا سبب حرمت مصاهره می شود یا نه؟ یعنی: اگر کسی با زنی زنا کرد، آیا این زنا مانند نکاح محسوب گردیده و هرکسی که به سبب نکاح برای آن مرد و زن حرام می شد، به سبب این زنا نیز حرام می شود یا نه؟ مسئله مشهوری است که مورد اختلاف علماء است.

امام ابو حنیفه و احمد بن حنبل و عده دیگری از علماء رحمهم الله بر این نظر اند که زنا سبب حرمت مصاهره می شود، و این حدیث مؤید نظر آنها است.

و امام شافعی و امام مالک و بعضی دیگری از علماء رحمهم الله می گویند که: زنا سبب حرمت مصاهره نمی شود، و می گویند: امر پیامبر صلی الله علیه وسلم به حجاب کردن از آن مولود امر تنزیهی بود، نه امر وجوبی.

ولی ظاهر حدیث دلالت بر وجوب دارد، زیرا اصل امر برای وجوب است، مگر آنکه دلیلی بر غیر آن وجود داشته باشد، و چون دلیلی بر غیر وجوب وجود ندارد، پس نمی توان آن را حمل بر امر تنزیهی نمود.

۶) حکم شرعی بنا بر ظاهر امر است، ولو آنکه بر خلاف واقع باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجود آنکه مولود همرنگ عتبه بود، حکم کردند که متعلق به مادرش باشد.

۷) حکم حاکم حرام را حلال نمی سازد، و از همین جا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای سوده امر کردند که از آن مولود حجاب نماید، گرچه در ظاهر امر برادرش گفته می شد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم به این طریق حکم کرده بودند.

۸) ولدزنا از پدر خود (زانی) میراث نمی برد و پدر نیز از فرزند نامشروع میراث نمی برد، البته مادر از وی میراث می برد و او نیز از مادرش میراث می برد، مادر ولدزنا از پدر



فرزندش که همان زانی است، میراث نمی برد، رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (متفق علیه). «فرزند مال کسی است که مالک فراش است و سهم زانی این است که رجم شود».

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ الثَّبِّيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَغْرَاضِ فَقَالَ « إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فُكُلٌ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْسِلْ كَلْبِي وَأَسْمَى ، فَأَجِدْ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أَسْمُ عَلَيْهِ ، وَلَا أَدْرِ أَيُّهُمَا أَخَذَ . قَالَ « لَا تَأْكُلْ ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمُ عَلَى الْآخَرِ » .

ترجمه: «عدی پسر حاتم - رضی الله عنه - می گوید: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره شکار با عصایی که نوکش تیز است یا آهن نوک تیزی بر سر آن نصب شده است پرسیدم، فرمود: اگر شکار با نوک تیز عصا زخمی و کشته شود از گوشت آن بخورید، و اگر با عرض و وسط عصا در اثر ضربت کشته شود این حیوان جزو موقوذه است (که الله می فرماید: گوشت حیوانی که در اثر ضربت (قیذ) کشته می شود حرام است و نباید آن را خورد)، گفتیم: ای رسول الله! من بسم الله را می گویم، سگم را به دنبال شکار می فرستم، ولی بعداً سگ دیگری را با او بر سر شکار می بینم که بسم الله بر این سگ به هنگام فرستادن به دنبال شکار گفته نشده است، و من هم نمی دانم کدام یک از این دو سگ آن را کشته اند (تکلیف چیست؟) فرمود: گوشت آن را مخور، چون شما تنها بر سگ خودت بسم الله را گفته ای، نه بر سگ دیگر».

توضیح: علامہ ربیعہ رحمہ اللہ ہمہ لغز را درسہ ہفت ہفتقری یعنی دہم و دہسلت: حل شیش را ر
حراش را و امورشہ و فو روک.

ح ل و ط س ح م ل ن د ح ل ب و د ن گ ث ر ت ه ا ل ک ا ن و ح ر ا م و ط س ح و ث ر ر ا ر م ل ن د ح ل ر ا م
ب و د ن م ر د ر ا ر خ و ن و گ ث ر ت خ و ک ث ر ن ه ا ر ق ث ر ن ب ه ح ل ب و د ن ث ر ت ر ی ح ث ر د ه
ح ل س ل ت و ث ر ن ه ق ث ر ن ب ه ح ر ا ب و د ن ث ر ت ر ی ح ک ر د ه ح ر ا م م ی ث ل د ه ا م ا ن گ ف ی ک ه
ا ل ع ل م ف ی ر ح ل د :



﴿وَاحِلْ أَلْ أَلْهُع وَحَرَّمْ لَّيْوَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

الله خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است.

لذا خی د ف روشی ا داد وست د حل و طرح و شش را میسلت و بیدار حل را میسلت را می
میسلت د.

بلته درلی نه ان □اره ای از امور رشن و وطن خضرل تبک ره شل روک سلمات وکلن
عوام لفراولی دارد از چکم هی نک من □ال اهن مبلو بملشن نلد زل ل ابل مبلو
نیری ده سلمات و ازلی نرولی فترهی دوجود دارکنل مریل اکل نل □ از مبل و ال ﷺ بلت
سلماتی اخیری رهن رگ اه گ ر □احتی کنف فبل مبلو ب مبل مبل □ برهنل ل اشن للی
مبخی نک مری ازلی ن رل ل للی نه ه وم ب رهنل ل مریل و ل اخیری؟ لم للی ن گنلر
نه ه وم رشن و لیللی اشن ف رهنل ل تشرل و د کل نل نه ه ه ل ر لم یکنل ردکنل مریل اکنلر
نه ه وم ع ام سلمات کنف ب رتخی لشن و د داری اخیری اگ ر کنف ق سلمات قیل دی
برایشن مریل اخیری؟ س از ه م هی لی ن مراح لی نذوقی ز درخ و ت وج ه م بیل کله
شری ا ح رم بقی ملادهی اهن وخن ده سلمات؟

خل ۱۰۰ گلی رنگ سبب اسف را ولای وجود دارد که خلیتنگ امله ای شریب هه لمیشل د الما لله
راک ارب رای فی علی نشه ا و لی وود دارد؟ **قال** لم **رسول الله** رالی بلجل اند لم وده فر لم وده
سلت: « لک س از شریب ه به رلی زد تهن و شری رلی راضی ایت کتکرده سللت ای علی
هک س از شریب ه دوری نعلی د به م علی و طسح و رشن رویی آورد تهن و شری رلی
مخ و ظ می ملا به یار هک ر در ح رامن مخفت د و مت رب ح رامن لمیشل وود و غ وود را
در معرض سخن مرد حق را ندیده د.



۴ - باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشَّبَهَاتِ

باب: آنچه از شبهات که قابل اجتناب است

۲۰۵۵ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا» . وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فَرَاشِي» .

ترجمه: «انس رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از کنار دانه ای خرما که افتاده بود گذشت، فرمود: اگر جزو صدقه نمی بود آنرا می خوردم». و همام از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «می بینم که خرمایی بر بستر من افتاده است».

فوائد حدیث:

- (۱) پیامبر صلی الله علیه وسلم صدقه را نمی خوردند اما هدیه را می پرفتند.
- (۲) تأکید در عزت نفس.
- (۳) وجوب دوری از شبهات.
- (۴) معنی پرهیز از شبهات ترک امور مشابهه و دوری گزیدن از آن است، زیرا به این کار آبرو و دین مسلمان حفظ می شود و کسی نمی گوید که فلانی چنین و چنان کرده است.

۵ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

باب: کسی که وسوسه و مانند آنرا از شبهات نمی شمارد

۲۰۵۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شَكَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا ، يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ «لَا ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَا وَضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ .

ترجمه: عبدالله بن یزید انصاری می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پرسیدم: اگر شخصی، هنگام خواندن نماز به شک بیفتد که وضویش شکسته است (بادی از شکمش خارج شده است) چه کار باید بکند؟ آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «تا وقتی که صدایی شنیده ویا بویی احساس نکرده باشد، نمازش را ترک نکند».



ابن ابی حفصه به روایت از زهری گفته است: وضو لازم نیست مگر آنکه بویی دریابی یا آوازی بشنوی.

توضیح: هر وقت شخص وضو بگیرد و سپس در مورد پیش آمدن بی وضویی (حدث) دچار شک بگردد، این شک هیچ تأثیری بر وضوی او ندارد. اگر چنانچه بی وضو بود و شک کند که آیا گرفته یا نه، این شک نیز بی تأثیر است و شخص مذکور بی وضو محسوب می شود، زیرا مطابق قاعده‌ی (بقاء ما کان علی ما کان) یقین با شک و گمان زایل نمی گردد، مگر این که دلیل زایل شدنش به اثبات برسد.

۲۰۵۷ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّوَاوُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوه » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که گروهی از مردم، گفتند: یا رسول الله! بعضی برای ما، گوشت می آورند ولی ما نمی دانیم که هنگام ذبح کردن، بسم الله گفته اند یا خیر؟ (تکلیف ما چیست؟) رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بسم الله بگویید و بخورید».

فوائد حدیث:

- ۱) امام شافعی با استناد بر این حدیث می گوید که (بسم الله) گفتن در وقت ذبح کردن شرط نیست، ولی امام ابو حنیفه و عده دیگری از علماء (بسم الله) گفتن در وقت ذبح کردن را واجب می دانند، و دلیل شان این قول الله متعال است که می فرماید: (وَلَيْتَأْثُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرُوا لَمْ يُكَلِّمْهُمْ أَلْعَلَّ ه) یعنی: از چیزی که بر آن نام الله یاد نشده است، نخورید، و می گویند که این حدیث پیش از نزول این آیه کریمه بود، بنابراین، آیت قرآنی ناسخ حدیث نبوی است.
- ۲) بطور خلاصه گوشتهایی که از کشورهای خارجی وارد می شوند ممکن است چند حالت بشرح زیر داشته باشند:

- ۱- گوشتهایی که از کشورهای مسلمان وارد می شوند، کاملاً حلال می باشند.



- ۲- گوشتهایی که از کشورهای غیر مسلمان و غیر اهل کتاب وارد می شوند کلا حرام است، مانند گوشتهایی که از کشورهای کمونیست، هندوس، بودی، و غیره بجز کشورهای مسلمان و اهل کتاب (یهود و نصاری) وارد می شوند.
- ۳- گوشتهایی که از کشورهای اهل کتاب (یهود و نصاری) وارد میشوند دو حالت ممکن است داشته باشد:

(۱) ثابت شود و یقین پیدا شود که در فلان کشور که از اهل کتاب هستند ذبح شرعی انجام نمی گیرد، و یا آنهایی که مسئول ذبح هستند از اهل کتاب نیستند (مثلا هندو، کمونیست، بودی و غیره می باشند)، در اینصورت حرام می باشد، زیرا الله میفرماید: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أِهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ" (المائدة: ۳)، یعنی: "ای مؤمنان بر شما حرام شده است (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر الله بر آنها برده شود و به نام دیگران سربریده شوند، حیواناتی که خفه شده‌اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند، آنهایی که از بلندی پرت شده و مرده‌اند آنهایی که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر مرده‌اند، حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مرده‌اند، مگر اینکه (قبل از مرگ) آنها را سربریده باشید، و حیواناتی که برای نزدیکی به بتها سربریده شده‌اند، و بر شما حرام است که با چوبه‌های تیر به پیشگویی بپردازید و از غیب سخن گوید همه اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان رحمان است".

(۲) اگر گوشتهایی که از کشورهای اهل کتاب وارد شوند مجهول الحال باشند یعنی معلوم نشود که آیا ذبح شرعی انجام گرفته یا نه، در اینصورت خوردن و خرید و فروش آنها حلال میباشد زیرا در اصل خوردن ذبائح اهل کتاب در قرآن حلال گردانیده شده، الله می فرماید: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ" (المائدة: ۵)، یعنی: "و خوراک اهل کتاب برای شما حلال است"، در صحیح بخاری آمده است که ابن عباس گفت: "خوراک آنها یعنی: ذبح شده آنها" (صحیح بخاری: ۹/۶۳۶)، و اگر اسم الله نیز هنگام ذبح کردن شان نبرده باشند باز هم حلال می باشد، زیرا همانطور که در صحیح بخاری وارد شده است، عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال کرد که: "إِنْ قَوْمَا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَدْرَكَ اسْمَ"



الله علیه أم لا؟" فقال: "سموا علیه أنتم وكلوه" (صحیح بخاری)، یعنی: "بعضی مردم گوشت هایی را می آورند و نمیدانیم آیا نام الله (هنگام ذبح) بر آنها خوانده شده است یا نه؟"، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: "شما نام الله را ببرید و بخُرد" و پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشتی که یک زن یهودی در خیبر به او هدیه داد از آن خورد و سؤال نکرد که چطور و چه کسی آنرا ذبح کرده است، و همچنین یک یهودی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در مدینه دعوت به غذايش کرد و از آن خورد، و در غذايش یک نوع چربی حیوان دیده می شد، و از او چیزی نپرسید که آیا آن حیوان درست ذبح شده است یا نه، بنابراین اگر گوشتها و یا مرغهای یخ زده از کشورهای اهل کتاب وارد شوند اصلش این است که حلال هستند و نباید سؤال کنیم که چطور ذبح شده اند و آیا هنگام ذبح ذکر الله کرده اند یا نه، و دلیلش نیز علاوه بر آنچه که ذکر شد اینست که در حدیث عایشه رضی الله عنها که در صحیح بخاری آمده، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: "شما بسم الله بگویید و بخُرد" و فرمود که در آن مورد تحقیق کنند که چطور و چه کسی آنرا ذبح کرده است، بنابراین نباید در دل مردم در غذا های شان شک انداخت زیرا اگر شک وارد دلهایشان شود حیران خواهند شد، یعنی یا اینکه آن غذا را می خورند ولی دلهایشان قانع نیست و ناراضی هستند، و یا اینکه اهمیت نمی دهند و می گویند ما آنها را می خوریم چه حلال باشد و چه حرام، و هر چه در بازار پیدا شود آنرا می خوریم! بنابراین بدون مستند شرعی نباید در دل مسلمانها شک انداخت، و برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنهايي که در مورد گوشتهایی که به آنها میرسد می فرمود: "شما بسم الله بگویید و بخُرد".

ولی از آنجایی که امروزه بسیاری از کشورهای اهل کتاب حیوان را ذبح شرعی نمی کنند و آنها را با شوک الکتریکی، تیر تفنگ، خفه کردن و غیره می کُشد، لذا از باب احتیاط و ورع بهتر است که گوشتهایی که معلوم و معروف هستند که ذبح شرعی شده اند را جایگزین گوشتهای وارده از کشورهای اهل کتاب کنند، و دست از آن گوشتهای شبهه دار بکشند و آنها را نخورند، البته نه بخاطر اینکه حرام است، زیرا همانطور که بیان شد گوشتهای اهل کتاب و یا آنهايي که مجهول الحال هستند و از کشورهای اهل کتاب وارد می شوند مباح میباشند، ولی از باب احتیاط بهتر است بجای آن گوشتها، از گوشتهایی استفاده کنند که در داخل خود کشور مسلمان ذبح شده اند و یا از کشورهای مسلمان وارد شده اند، از آنجایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"



(متفق علیه)، یعنی: "کسی که از شبهات دوری کند دینش و شرفش را (از عیب و نقص) حفظ کرده است"، و همچنین فرموده است: "دع ما یریک إلی ما لا یریک" (حدیث صحیح روایت ترمذی)، یعنی: "ترک کن آنچه را که ترا به شک می اندازد و چنگ زن به چیزی که ترا به شک نمی اندازد"، بنابراین وقتی نفس خود را یافتی که در چیزی شک دارد ترک آن چیز بهتر است.

در ضمن، هر چیزی که خوردنش حلال باشد، خرید و فروش آن نیز حلال است، و اگر چیزی خوردنش حرام باشد خرید و فروش آن نیز حرام است.

۶ - باب قول الله تعالى (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا)

باب: قول الله عزوجل: (هرگاه تجارت و یا کاربی فایده ای را دیدند به سوی آن می شتابند و شما را به حالت ایستاده ترک می نمایند)».

توضیح: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ ای پیامبر! آنگاه که بعضی از مردم تجارت یا لهوی را ببینند پراکنده می شوند، تو را در حال خطبه تنها می گذارند و اموری فانی را بر آنچه ماندگار است ترجیح می دهند. برای شان خبر ده که آنچه در نزد الله ﷻ از پاداش بزرگ و نعمت های جاودان وجود دارد از همه زیب و زینت دنیا و تجارت و مزخرفاتش بهتر است. حق سبحانه و تعالی بهترین بخشاینده و عطا کننده و نیکوترین احسان کننده است.

۲۰۵۸ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَتَمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ، تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتْنَا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَتَرَلْتُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا).

ترجمه: «جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: در حالی که با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نماز جمعه را می خواندیم، کاروانی که محموله آن مواد غذایی بود وارد شد، مردم به سوی آن شتافتند تا جایی که جز دوازده نفر کسی با پیامبر - صلی الله علیه وسلم -



نمانده بود و این آیه نازل شد (هرگاه تجارت و یا کار بی فایده ای را دیدند به سوی آن می شتابند و شما را به حالت ایستاده ترک می نمایند)».

فوائد حدیث:

۱ مراد از نماز خواندن در اینجا، انتظار کشیدن نماز است نه عین نماز، زیرا طوری که در حدیث دیگری آمده است، در وقت رسیدن قافله، پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال خطبه دادن بودند.

۲ دوازده نفری که با پیامبر صلی الله علیه وسلم باقی ماندند، و به طرف قافله طعام نرفتند، عبارت بودند از عشرة مبشره به جنت، و بلال و ابن مسعود.

۳ مراد از لهوی که در آیه کریمه آمده است، آواز دهلی بود که هنگام رسیدن قافله تجارتی نواخته می شد.

۴ این عمل از صحابه در وقتی سرزد که هنوز شناعت این عمل را نمی دانستند، و بعد از اینکه دانستند، در مقابل نماز و ذکر الله به تجارت و خرید و فروش اهمیتی نمی دادند، الله متعال در موردشان می فرماید: (رَجُلٌ لَّيْلِيٍّ مِّنْ بَجْرَةٍ وَلَيْبِيٍّ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ)، یعنی: کسانی اند که تجارت و خرید و فروش آن ها را از ذکر الله مشغول نمی دارد.

۵ کمترین عددی که به آن نماز جمعه صحت می یابد، در نزد امام ابو حنیفه چهار نفر است، که یکی از آن ها امام و سه نفر مقتدی باشند، و در نزد امام شافعی کمترین عدد چهل نفر است، و علماء اعداد دیگری را نیز ذکر کرده اند.

۷ - بَابُ مَنْ لَّمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

باب: کسی که پروا ندارد از چه راهی مال به دست می آورد

۲۰۵۹ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

رضی الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ» .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «روزگاری فرا خواهد رسید که مردم اهمیت نمی دهند که آنچه بدستشان می رسد از راه حلال است یا حرام».



توضیح: این احادیث بر بسیاری از مسلمانان امروزی تحقق یافته است. آنان را می بینی در کسب و کارشان به دنبال حلال نیستند بلکه مال را حلال یا حرام جمع می کنند. و غالباً حرام آن با اخذ ربا در معاملات است. معاملات ربوی امروز انتشار یافته و بسیاری از مردم در این بلای بزرگ غوطه ورنند.

آوردن این حدیث توسط امام بخاری در باب: نشانه فقه دینی ایشان است او می خواهد بیان کند تمام دو برابر و چند برابر خوردن های ربا و توسع در آن، بخاطر جمع کردن مال عدم تمیز بین حلال و حرام صورت می گیرد.

۸ - باب التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ

وَقَوْلِهِ (رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) . وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ ، وَيَتَجَرُّونَ ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، حَتَّى يُؤْذُوهُ إِلَى اللَّهِ .

باب: تجارت در خشکه و غیره

و فرموده الله عزوجل: «مردانی که باز ندارد ایشان را تجارت ونه خرید و فروش از یاد الله» [نور: ۳۷].

قتاده در تفسیر آن گفته است: «مردم خرید و فروش و تجارت می کردند، ولیکن اگر حقی از حقوق الله بر ایشان عارض می شد، تجارت و خرید و فروش آنها را از ذکر الله باز نمی داشت تا آنکه حق الله را ادا می کردند».

توضیح: «رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»: «رَجَالٌ»: بیانگر همت های والا و نیت ها

و مقاصد عالی آنان است؛ صفاتی که بر اثر آنها آبادگران مساجد گشتند؛ مساجدی که خانه های الله در زمین او و اماکن عبادت، شکر، توحید و تنزیه او تعالی به شمار می روند.^۱ بسیاری از صحابه گفته اند: این آیه درباره بازاریانی نازل شد که وقتی اذان را می شنیدند، کارهای شان را رها می کردند و به سوی نماز می شتافتند. سالم بن عبدالله بازاریان را در



حالی که به نماز می رفتند دید وگفت: منظور الله تعالى همین افراد است آنجا که می فرماید: «لَا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا یَبِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»^۱.

ابی حاتم از ضحاک درمورد آیه «رِجَالٌ لَا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا یَبِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» می گوید: «آنها در بازار خرید و فروش می کنند هنگامی که وقت نماز رسید خرید و فروش آنها را غافل نمی کند»

عبد بن حمید و ابن جریر و ابی حاتم از ابن عباس روایت می کند «رِجَالٌ لَا تُلْهِیْهِمْ» یعنی «از نمازهای فرض غافل نمی شود» فریانی از عطا مثل آنرا روایت کرده است.

شیخ عبدالرحمن سعدی می گوید: از آنجا که ترک دنیا بر بسیاری از افراد سخت است و انواع کسب و کارها و تجارت را دوست دارند و در اغلب موارد، ترک این موارد و مقدم داشتن حق الله، بر آنها دشوار می آید، قرآن کریم موضوعی را بیان کرد تا آنان را به مقدم داشتن حق الله تشویق کند و از مخالفت با آن برحذر دارد: «یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»^۲.

۲۰۶۰ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَیجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَجَرَّفُ فِي الصَّرْفِ ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

معنی کلمات:

- **الصرف**: خرید و فروش طلا و نقره (ارز و نقدینگی) .

ترجمه: از عمرو بن دینار روایت است که ابومنهال گفت: من تجارت نقدینه (مبادله‌ی طلا و نقره) می کردم و در این باره از زید بن ارقم سوال کردم. وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (...):

توضیح: احکام بیع صرف بشرح زیرهستند:

- ۱ - معامله طلا با طلا و نقره در صورت مساوی بودن عوضین به لحاظ وزن، جایز است.
- ۲ - در صورت اختلاف جنس، تفاضل (کمی و زیادتی) جایز است، مثلاً معامله طلا با نقره بشرط اینکه عوضین در مجلس عقد تحویل داده شوند.

۱- قرطبی: (۲۸۶/۱۵).

۲- تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۵۶۹.



۳ - اگر بایع و مشتری در بیع صرف قبل از تحویل گرفتن عوضین از هم جدا شوند، بیع صرف باطل می گردد، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هَاءُ وَهَاءُ وَيَدًا بِيَدٍ».

۲۰۶۱ - وَحَدَّثَنِی الْمُفْضَلُ بْنُ یَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمَعَا أَبَا الْمُنْهَالِ یَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ « إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَلَا يَصْلَحُ » .

معنی کلمات:

- **صرف:** معاوضه‌ی پول و نقدی به پول و نقد دیگر، مانند معاوضه نقره با طلا.

- **نساء:** نسیه، قرض.

ترجمه: زید بن ارقم و براء بن عازب رضی الله عنهما می فرمایند: در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - تجارت می کردیم. در مورد صرافی (معامله پول با پول)، از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - پرسیدیم. فرمود: «اگر معامله، نقدی باشد، مانعی ندارد ولی اگر نسیه باشد، درست نیست».

توضیح: بنابراین هرگاه در داد و ستد هر دو بدل و عوض - کالا و بها - از یک جنس باشند و علت تحریمشان نیز یکی باشد، تفاضل و فزونی یکی بردیگری و فزونی بخاطر تاخیر در پرداخت یکی دیگر حرام است. پس هرگاه طلا را به طلا و گندم را به گندم فروختند برای صحت و درستی این معامله و تبادل صحیح شرعی، دو شرط لازم است که موجود باشد:

۱ - تساوی و برابری در کمیت و اندازه با قطع نظر از مرغوبی و غیر مرغوبی و خوبی و بدی، بخاطر مراعات همان حدیث که در بالا بدان اشاره شد و بخاطر اینکه مسلم روایت کرده است که مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - آمد و با خود مقداری خرما برایش آورده بود. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: این خرمای شما، با خرما ما یکی نیست و از او نیست. آن مرد گفت: ای رسول الله خرمای خود را فروختیم دوصاع به یک صاع. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: این عمل ربا است آن را برگردانید سپس



خرمای خودتان را بفروش برسانید و با بهای آن از این خرما برایمان بخرید. ابوداود از فضاله روایت کرده است که گردنبندی را که در آن طلا و مهره ها بود، پیش پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - آوردند، مردی آن را خرید با نه دینار یا هفت دینار. پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - فرمود، این معامله درست نیست تا اینکه طلا و غیر طلا را از هم جدا کنید، لذا آن را رد کرد و برگرداند تا اینکه مهره ها را از طلا جدا ساخت. مسلم گفت: پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - دستور داد که طلا را جدا کردند و گفت: «الذهب بالذهب وزناً بوزن»، «طلا در برابر طلا با وزن مساوی». ابن قیم گوید: فروش طلاهای مصنوع و مباح و بصورت ابزار درآمده، به وزن بیشتر از طلاهای غیر مصنوع یعنی به وزن بیشتر از شمش، جایز است و مصنوعات نقره ای مباح نیز به وزن بیشتر از شمش نقره، جایز است.

۲ - نباید یکی از دو بدل در این معامله جنس بجنس مهلت داشته و غیر نقدی باشد، بلکه باید معامله حاضر به حاضر و فوری و دست بدست باشد، چون در حدیث آمده بود که: «إذا كان يداً بيد».

و در این زمینه پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - می فرماید: «لا تبعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبعوا غائباً منها بناجز» «طلا را به طلا بفروشید مگر اینکه وزن هردو یکی باشد و بعضی را بر بعضی دیگر تفضیل ندهید که کم آن را به زیاد آن معاوضه و معامله کنید و پول سکه شده و سکه درهم را با پول سکه شده و درهم مسکوک و بطور کلی مسکوکات را نیز با هم دیگر معامله و معاوضه نکنید مگر اینکه برابر باشند و یکی را بر دیگر تفضیل مدهید که از آن کم و از این زیاد در برابر هم قرار دهید و از آنها چیزی را که حاضر نیست و نسبه است به چیزی که حاضر است بفروشید». بخاری و مسلم آن را از ابوسعید روایت کرده اند.

هرگاه دو بدل و دو چیزی که با هم معاوضه و معامله می شوند، درجنس با هم اختلاف داشته باشند ولی علت حرمت آنها یکی - بها و ثمن واقع شدن یا طعام و خوراکی بودن - باشد زیادی یکی بر آن دیگری و عدم مساوات آنها با هم جایز است، ولی نباید یکی حاضر و دیگری نسبه باشد و نسبه بودن یکی از آنها، حرام است و تفاضل اشکال ندارد پس هرگاه طلا را به نقره و گندم را به جو، بفروشند تنها یک شرط لازم است و آن این است که باید هر دو نقدی و بصورت معامله نقدی باشند و مساوات و برابری در کمیت و مقدار شرط نیست،



بلکه تفاضل جایز است - پس معامله یک سکه طلا بچند سکه نقره و یک پیمانه گندم بچند پیمانه جو جایز است، بشرط اینکه نقدی و حاضر باشد - ابوداود روایت کرده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يداً بيد» «فروختن گندم به جو در حالیکه جو بیشتر باشد اشکال ندارد بشرط اینکه نقدی و حاضری باشد». و در حدیث عبادہ بروایت احمد و مسلم آمده است: «فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» «هرگاه این اجناسی که با هم مبادله می کنید، با هم اختلاف داشتند آنها را با یک دیگر مبادله و معامله کنید، به هر کیفیت که خواستید، بشرط اینکه دست بدست و نقدی باشد». و هرگاه دو چیزی که با هم مبادله و معاوضه می شوند، در جنس و علت تحریم، هر دو با هم اختلاف داشته باشند، در مبادله و معامله آنها هیچ شرطی نیست تفاضل و تاخیر و عدم تساوی و نقدی و غیرنقدی همه اش حلال است. مثلاً هرگاه مواد خوراکی با نقره یا طلا مبادله و معامله شود، عدم مساوات و تاخیر در پرداخت یکی و نسیه بودن یکی دیگر جایز و روا است. و همچنین معامله یک جامه بدو جامه و ابزاری و ظرفی بدو ابزار و دو ظرف دیگر نیز جایز است.

۵: هرچیزی که غیر طلا و نقره و جانشین آنها و غیر مواد خوردنی و نوشیدنی باشد، ربا در آن حرام نیست پس در آنها بیع و فروش با عدم مساوات هر دو جنس و نقد و نسیه و از هم جدا شدن پیش از تحویل و قبض و تقابض، جایز است.

پس فروختن گوسفندی به دو گوسفند، بصورت نسیه و نقدی و یا گوسفندی به یک گوسفند دیگر نیز جایز است، چون عمرو بن العاص گفته است: که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به من دستور داد که در شتران زکات بجای یک شتر در سال آینده دوشتر بگیرم - یعنی یک شتر نقد، بجای دو شتر قرض - احمد و ابوداود و حاکم آن را بیرون آورده اند و گفته است که بشرط مسلم این روایت صحیح است و بیهقی هم آن را روایت صحیح می داند و حافظ ابن حجر اسناد آن را قوی دانسته است. ابن المنذر گفته است که به اثبات رسیده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - یک بنده ای را در برابر دو بنده سیاه، خریده است و یک کنیزی را در برابر هفت کنیز خریده است و معاوضه کرده است و مذهب امام شافعی نیز چنین است.^۱

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



۹ - باب الخُرُوجِ فِي التَّجَارَةِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) .

باب: به قصد تجارت برآمدن

و فرموده الله عزوجل: «در زمین متفرق شوید و از فضل الله طلب کنید».

توضیح: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾: از آنجا که پرداختن به تجارت باعث غفلت انسان از یاد الله تعالی می شود، رب العالمین فرمان داد که ذکر او بسیار انجام شود.^۱

عراق بن مالک وقتی نماز جمعه را ادا می کرد، کنار در مسجد می ایستاد و می گفت: «یا الله! من دعوت را اجابت کردم، فریضهات را ادا نمودم و همانگونه که تو به من فرمان دادی، به راه افتادم، پس از فضل خود به من روزی بده که تو بهترین روزی دهنده گانی».^۲

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: آن گاه که نماز

جمعه پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و از طریق داد و ستد و تلاش و کوشش، به کسب روزی بپردازید؛ اما متوجه باشید که پرداختن به کسب و کار، شما را از یاد الله غافل نگرداند.

بلکه ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ «الله را فراوان یاد کنید» و مپندارید که وقتی از یاد الله تعالی در

خطبه و نماز جمعه فارغ شدید، دیگر نباید الله را یاد کنید؛ بلکه ذکر و یاد الله تعالی در همه حال

و در هر مکان و زمانی، ضروری ست. چنان که الله تعالی می فرماید: (إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ تَكُونُ

وَالرَّحْمَةُ وَاتِّلَ الْعِلَّ وَالْهَارِ لَيْتَ لِوَلِ اللَّيْبِ ۚ) (آل عمران: ۱۹۰) همانا در

آفرینش آسمان ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه هایی برای خردمندان وجود دارد.

اما خردمندان چه کسانی هستند؟ الله تعالی می فرماید: (الَّذِينَ ذَكَرُوا آلَ قَيْمًا قِيَمًا وَدَا

وَعَاجِبُهُمْ فَيَذَرُوهَا كَرُونَ ۚ كَلِمَاتٍ مَّا لَهَا لَقَاتٌ كَذَلِكَ طَلَّ

سُبْحًا كَقِيَمَةِ دَابَّ الْارِ) (آل عمران: ۱۹۱) کسانی که ایستاده و نشسته و یا در

حالی که بر پهلوها آرمیده اند، الله را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و)

^۱- تیسیر الکریم الرحمن، ص: ۸۶۳.

^۲- ابن کثیر: (۳۶۷/۴).



می گویند: ای پروردگار ما! این را بیهوده نیافریده‌ای؛ تو پاکی. پس ما را از آتش دوزخ محافظت بفرما.

لذا نشستن در مسجد پس از اقامه‌ی نماز جمعه، الزامی نیست و ضرورتی ندارد؛ بلکه پس از پایان نماز جمعه در پی کسب روزی برآیید و به کار و تلاش بپردازید؛ این، اشاره‌ای ست به این که اگر انسان نماز را بر کسب و کار مقدم بگرداند و پس از انجام تکلیف الهی به داد و ستد بپردازد، روزی بابرکتی می‌یابد؛ زیرا الله ﷻ می‌فرماید: (وَلْتَعْلَمْ وَأَنَّ مِنْ ضَلَالٍ آلِ وَادْكُرُوا آلَ كَافِرَاتٍ كُفُّوا عَنْ لِحْوَئِ) «و در طلب فضل و روزی الله برآیید و الله را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید». هم‌چنین اشاره‌ای ست به این که پس از نماز جمعه، سخنرانی یا خطبه‌ای در کار نیست؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: (إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْهَوا أَنْ يَمْسُكُوا بِالرُّسُلِ) یعنی: آن گاه که نماز جمعه پایان یافت در زمین پراکنده شوید». روش و رهنمود پیامبر ﷺ این است که سخنرانی یا خطبه، پیش از نماز جمعه باشد؛ لذا هرگونه پند و موعظه یا سخنرانی و خطبه‌ای که پس از نماز جمعه انجام شود، بی‌پایه و ناهنجار است. از این رو امام احمد بن حنبل رحمه الله فرموده است: اگر کسی پس از نماز جمعه به پند و اندرز یا سخنرانی پرداخت، به او محل نگذارید و به سخنانش گوش ندهید؛ مگر این که فرمان یا بیانیه‌ای حکومتی باشد. زیرا مردم باید به فرمان‌های حکومتی توجه کنند؛ چرا که حاکم مسلمان، بر شهروندانش حق و حقوقی دارد و آنان را به سوی خیر و صلاحشان رهبری می‌کند. لذا با وجود دو خطبه‌ی مشروع که پیش از نماز جمعه انجام می‌شود، نیازی به سخنرانی پس از نماز جمعه نیست؛ بهترین روش، روش پیامبر ﷺ است و در هیچ روایت صحیح و حتی ضعیفی نیامده است که آن بزرگوار پس از نماز جمعه به پند و اندرز یا سخنرانی بپردازد. برخی از مردم عادت کرده‌اند و به نام دین و دعوت، پس از نماز جمعه برمی‌خیزند و سخنرانی می‌کنند! مگر جمعه چند خطبه دارد؟ سه خطبه! این را از کجا آورده‌اند؟ البته همان گونه که بیان شد، مواردی چون: خواندن ابلاغیه یا دستورنامه‌ی حکومتی از سوی رئیس حکومت یا معاونش و یا از سوی یکی از وزرا و دیگر مسؤولان باشد، مستثناست و باید آن را به اطلاع مردم رساند.



﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ «تا رستگار شوید». «لَعَلَّ» در این جا برای تعلیل و بیان علت است؛ نه برای امید. گفتنی ست: «لَعَلَّ» در کتاب الله برای تعلیل است؛ زیرا امید یا انتظار تحقق یک چیز، در شأن کسی ست که تحقق آن برایش دشوار می باشد؛ در صورتی که همه چیز برای الله متعال آسان است. لذا واژه‌ی «لَعَلَّ» در همه جای قرآن، برای تعلیل است.^۱

امام احمد وقتی درباره‌ی گروهی که می گویند می نشینم، روزی ما به عهده‌ی الله است، و خود را متوکل می نامند، از او سؤال شد، گفت: سخن بی ارزشی است. چون الله فرموده است: ﴿فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۹) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴿(جمعه: ۹ - ۱۰)﴾ «به ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است پس از پایان نماز در زمین متفرق شوید و از فضل الله طلب روزی کنید».

صالح بن احمد بن حنبل گوید: «از پدرم درباره‌ی گروهی که کار نمی کنند و می گویند توکل کرده ایم، سؤال شد، گفت: اینها بدعت گذارند».

در تفسیر این آیه، قرطبی و رازی نیز می نویسند: امر به انتشار در روی زمین برای اباحه است و معنای آن چنین است هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و کسب نیازهای تان پراکنده شوید و فضل الله را جست و جو کنید یعنی روزی او را از راه خرید و فروش بخواهید.^۲

الله از عمر - رضی الله عنه - خشنود باد که وقتی گروهی را دید که بعد از نماز جمعه، به بهانه‌ی توکل بر الله در مسجد مانده اند، شمشیر خود را به طرفشان بلند کرد و سخن معروف خود را گفت که: هیچ یک از شما نباید از طلب روزی باز ایستد و بگوید الهی به من روزی بده، در حالی که می داند که از آسمان طلا و نقره نخواهد بارید!

رد بر گمراهی های اهل تصوف:

بعضی از متصوفین عقیده دارند که معنی اصلی توکل ترک هرگونه اسباب و عدم تفکر در زندگی است. برای امرار معاش و به دست آوردن روزی زحمت و کوشش نکند و بنشیند به

^۱- شرح ریاض الصالحین: (۴/۵۵).

^۲- تفسیر رازی، ج ۲۰، ص ۹، تفسیر القرطبی، ج ۱۸، ص ۱۰۸.



انتظار این که بدون عمل و کار الله روزیش را از آسمان بر او بیندازد و هرگاه انسانی مریض شود، هیچگونه دواء و دارویی نخورد و خود را به قصد و معاینه به خدمت طیب نرساند و امیدش بر این باشد که بدون تشخیص طیب و استفاده نمودن از دواء، الله او را شفا دهد و هرگاه عزم سفر کند هیچگونه زاد و توشه ای با خودش نبرد که الله او را بدون حساب روزی می دهد و برای کسب علم و دانش به خدمت هیچ عالمی نرود به امید این که بدون تعب و دقت و کوشش و کسب فیض از علماء کاسه سر او از همه نوع علم و دانش پر می شود. در حقیقت تمام این امید و آرزوها باطل و از نظر شریعت محمد مصطفی - صلی الله علیه وسلم - کاملاً غلط است. چونکه الله عزوجل می فرماید: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ۱۰]. «پس شما ای مسلمانان! پخش و منتشر شوید در زمین و بجوید و طلب کنید از فضل و نعمت های الله».

مقصود الله از این آیه قرآن این نیست که شما در خانه بنشینید و پا روی پا بگذارید و یا این که روی پشت بخوابید و دست به هیچگونه کار و کسبی ننزید که الله روزی شما را در دستمالی بسته و بر سر شما نازل می نماید، خیر بلکه مقصد الله - جل جلاله - این است که شما در کره زمین پخش گردید و به همه اطراف و نواحی زمین الله سفر کنید تا روزی تان به دست آورید و از الله طلب کمک و موفقیت و یاری و خیر و برکت نمایید و به انتظار دستمال آماده و غذای مهیا از الله ننشینید که الله بدون سعی و کوشش به هیچکس غذای نمی دهد. بنابراین، در زندگی هر فردی موظف است که به کاری مشغول گردد و برای امرار معاش و به دست آوردن رزق و روزی دست به عملی که در شرع اسلام مباح و جائز است بزند و بیکار و بدون عمل در خانه نشیند، کارهایی که در اسلام روا و جائز است بسیاریاند؛ مانند: تدریس علوم دینی و تعلیم قرآن و نجاری و حدادی و پارچه فروشی و دکان داری و قصابی و راندگی و بنایی و صنعت کاری و غیر این ها، اما کارهایی که در اسلام حرام است هر مسلمان باید از آن ها اجتناب کند مانند: خمر و شراب فروشی و قماربازی و رباخواری و رشوه گیری و دلالی نمودن بر فاحشه و غیر این ها. و فروختن کتاب های ضد دین و تبلیغات ضد مذاهب و برخلاف دین مبین اسلام. پس از هر فردی از ما باید به نوعی از کارهای مجاز اشتغال یابد و کمک و یاری از الله بخواهد، «مَنْ جَدَّ وَجَدَ» «جوینده یابنده است».



و همچنین الله می فرماید: ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ [البقرة: ۱۹۷] «برای خودتان توشه ای بیندوزید»، و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: «یا عباد الله! تداووا» «ای بندگان الله هرگاه مریض شدید دواء استعمال نمایید». و باز هم فرموده است: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» «طلب دانش فرض است». بنابراین، هر کسی که در خانه به انتظار سفره بنشیند و دست به هیچ نوع عملی نزند، و هر کسی که مریض شود به پزشک نرود و به امید رسیدن دواء و شفاء در خانه پا دراز کند. و هر کسی که در سفر توشه با خود حمل نکند و به امید روزی بدون کوشش از خانه حرکت کند. هر کسی که برای تحصیل علم و ادب به خدمت دانشمندان نرود و به انتظار علم و ادب در خانه جای بگیرد، در حقیقت چنین کسانی مخالف شرع اسلام اند و از احکام قرآن و اوامر اسلام هیچگونه نتیجه ای نگرفته اند. و می توان گفت که ایشان نادانند و دست به خودسری و بی باکی و بی پروایی زده اند و باید یقین داشت که نه واگذار نمودن کارها به سوی الله سبب توفیق و پیروزی است و نه هم سبب به تنهایی و بدون کمک از الله توفیق دهنده بشر می باشد، بلکه هر کسی که امید توفیق و آرزوی رسیدن به مراد و مقاصد خود داشته باشد باید از هردو یعنی هم از الله و هم از عمل کردن کمک بطلبد تا موفق گردد. چون قصد سفر کند باید توشه همراه داشته باشد و وسائل سفر برای خودش مجهز کند تا به کمک توشه و وسائل سفر و به یاری الله به مقصدش برسد. و چون قصد تحصیل علم و دانش نماید. لابد خود را به دانشمندی برساند و کتب لازمه برای خود فراهم آورد و آن ها را مطالعه نماید و برای درک مطالب و معانی آن ها ذهن خود را روشن کند و از الله هم کمک یاری بخواهد تا علم و دانش بیاموزد. و چون گرسنه شود و بخواهد سیر گردد باید گندم کاشته شود. سپس آبیاری و درو و خرمن جمع آوری شود آنگاه به آسیا برده و به آرد تبدیل شود.

سپس خمیر کرده و در تنوری نان پخته شود و بالاخره با دست لقمه کند و بخورد. و در ضمن کسانی هم هستند که به الله هیچگونه اعتقادی ندارند و قدرت و اراده الهی را در کار مریض دخالت نمی دهند. و می گویند که هرگاه الله مریضی را شفا دهد، پس چرا آن مریض باید به دکتوری متوسل شود و از او دواء و سوزن طلب کند و کمک از آن دکتور بخواهد؟ و می گویند که فقط همان دکتور و دواء و سوزن است که مریض نامبرده شفا می بخشد نه اراده الله، چون اگر شفای بیمار به اراده الله باشد، لازم به استعمال دواء نیست. اما



من در جواب این کسان می گویم: برای روشن نمودن پاسخ تان سؤالی دارم: فرض کنید سعد و سعید هردو مریض باشند و به یک نوع مرض مبتلا شده باشند و در یک بیمارستان بستری و زیر نظر یک دکتور متخصص قرار گرفته باشند. دکتور نامبرده هم یک نوع دواء و یک نوع سوزن و آمپول به آن دو تزریق کند، سعد شفا یابد و سعید چشم از جهان ببندد؟ چرا؟ سؤال دوم: نجیب و حبیب برادراند و در یک مساحه زمینی که کنار هم واقع شده و از هم جدا گردیده می خواهند گندم بکارند، هردو با هم با یک نوع وسائل شخم، شخم می کنند و با یک وسائل آبیاری می نمایند، مثلاً: هردو از آب چاه یا چشمه و یا از باران آبیاری می نمایند و با هم می خواهند خرمن و درو کنند و چون گندم هایشان به خوشه می رسد و موسم درو فرا می رسد (ملاحظه: باید روشن کرد که گندم هایشان از یک بذر بوده) یک روز یا دو روز قبل از شروع به دروکردن باد عظیمی و یا سیل خروشان می آید و به گندم های نجیب هیچگونه آسیبی و اذیتی نمی رسد، و گویا که از آن باد یا سیل خبری ندارد و زحمات و خستگی های نجیب بی نتیجه نمی ماند و در عوض ده کیلو هزار کیلو گندم پاک و درست به دست می آورد.

۲۰۶۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَفَرَعَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْتُونَا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ . فِدَعَاهُ . فَقَالَ كُنَّا نُوْمِرُ بِذَلِكَ . فَقَالَ تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْتَةِ . فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ ، فَسَأَلَهُمْ . فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ . فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . فَقَالَ عُمَرُ أَخْفَى عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ . يَغْنَى الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ .

معنی کلمات:

- **اسْتَأْذَنَ:** از استئذان، اجازه خواستن.
- **الْهَانِي:** از الهاء، سرگرم کردن و مشغول شدن.
- **الصَّفْقُ:** کف زدن، معامله و تجارت.

ترجمه: از ابوموسی اشعری - رضی الله عنه - روایت است که وی اجازه خواست تا نزد عمر - رضی الله عنه - برود. ظاهراً عمر مشغول کاری بود و به ایشان، اجازه داده نشد.



ابوموسی برگشت. وقتی عمر - رضی الله عنه - فارغ شد، گفت: آیا صدای عبد الله بن قیس (ابو موسی) نبود که من شنیدم؟ به او اجازه دهید تا بیاید. گفتند: برگشته است. عمر - رضی الله عنه - او را طلبید و (علت برگشتنش را از او جویا شد). ابوموسی گفت: آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - به ما چنین امر فرموده است (که اگر اجازه ندادند برگردید). عمر - رضی الله عنه - گفت: برای این (ادعای خود) گواه بیاور. ابوموسی به مجلس انصار رفت و از آنها (در این مورد)، پرسید. گفتند: کوچکترین فرد ما که ابوسعید است، براین مطلب، گواهی خواهد داد. او (ابوموسی) ابوسعید را نزد عمر - رضی الله عنه - برد. عمر (با تعجب) فرمود: آیا چنین دستوری از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بر من پوشیده مانده است؟ و افزود که داد و ستد در بازار مرا از (شنیدن) آن باز داشته است. یعنی تجارت باعث شده بود که کمتر در مجلس رسول الله - صلی الله علیه وسلم - حاضر بشوم.

فوائد حدیث:

۱) عمر بن خطاب رضی الله عنه اطمینان کامل داشت که ابوموسی اشعری در روایت حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق می باشد، ولی برای این که عده‌ای نتوانند به سادگی از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم به دروغ چیزی بگویند، در قبول روایت از آنحضرت، سخت گیری می کرد لذا هر کسی جرأت نداشت پیش او حدیث روایت کند. در روایت امام مالک آمده است که بخاطر حفاظت سنت نبوی چنین کرد.

۲) عمر - رضی الله عنه -، برای حمایت از سنت محدودیت های بسیاری در میان صحابه - رضی الله عنهم - در امر روایت ایجاد نمود و راههایی را که ابوبکر - رضی الله عنه - با ملایمت و نرمی طی کرده بود، با سختگیری و تشدد هر چه بیشتر دنبال کرد.

۳) ممانعت از تکثیر روایت حدیث، با توجه به تاثیرات مثبتی که در حفظ سنت به دنبال داشت، بسیار مورد توجه صحابه - رضی الله عنهم - و بالآخر عمر - رضی الله عنه - بود و در اجرای آن کوششهای بلیغ نمودند. عمر بن خطاب توانست با عمومی ساختن این فرمان، سنت را در یک مسیر آرام قرار دهد و آن را کاملاً تحت نظارت خویش و دانشمندان صحابه - رضی الله عنهم - در آورد.

فوایدی که تقلیل روایت مرتب ساخت، به قرار زیر بود:



۱- یکی دیگر از موانع بزرگ سر راه منافقین بود و نگذاشت، آنان احادیث دروغین را شامل احادیث صحیحه گردانند.

۲- طبیعی است آنکه زیاد روایت می کند، در گفتارش احتمال وجود خطا باقی ست. بر خلاف او، آن که کم روایت می کند، در امر محفوظ نگهداشتن عین حدیث، موفق تر است. بر این مبنا، قلت روایت، صحت احادیث را به ارمغان آورد.

۳- کسانی وجود داشتند که قادر نبودند قرآن را به نحو احسن تلاوت نمایند و اندیشه می رفت که مشغول شدن آنها به چیزی دیگر، مثلاً حدیث، عاملی برای باز آمدنشان از قرائت قرآن گردد. تقلیل روایت این اندیشه را برطرف ساخت.

این اقدام مهم که اساس آن را ابوبکر -رضی الله عنه- نهاده بود و عمر بن خطاب -رضی الله عنه- به آن نظم و رونقی خاص بخشید، آن قدر مورد توجه و قبول صحابه -رضی الله عنهم- واقع شد که عده بسیاری از آنان تا زنده بودند، جز در موارد معدودی روایت نکردند.

به همین خاطر است که اصحاب جلیل القدری چون عبدالله بن عباس، ابوعبیده، عبدالله بن زبیر، عمران بن حصین و ... با وجود کثرت سماع، بسیار کم روایت نموده اند. یکی از دلایل قلت روایت ابوبکر -رضی الله عنه- را نیز، همین نکته گفته اند. سعید بن زید -رضی الله عنه- [یکی از مبشرین دهگانه به بهشت (عشره مبشره)] نیز قلیل الروایت بود. هنگامی که عبدالله از پدر خویش، زبیر -رضی الله عنه-، علت کمی روایتش را پرسید، چنین فرمود: هر که بر من افترا نماید، خانه اش را در دوزخ بنا سازد.^۱

به همین صورت، هرگاه از زید بن ارقم -رضی الله عنه- درخواست بیان حدیث می شد، می گفت: ما دیگر پیر شده ایم و احادیث از یادمان رفته است. بیان حدیث پیامبر -صلی الله علیه وسلم- کاری سهل و معمولی نیست.^۲

امام شعبی می گوید: یک سال تمام هم نشین عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- بودم، اما از او حدیثی نشنیدم.^۳

^۱ - ابو زهره، ((الحديث و المحدثون)).

^۲ - همان کتاب.

^۳ - همان کتاب.



اسامه بن زید می گوید: با سعید بن مالک - رضی الله عنه - تا مدینه همسفر بودم. در طول این سفر یک حدیث هم برایم روایت نکرد^۱.

اینها و دهها نمونه‌ی دیگر از این قبیل احتیاط و حزم، ناشی از ترس خطا در روایت حدیث بود که، زیاده گوئی می توانست در پی داشته باشد.

ی سید در وع!!

برخی از مبتدعین و دشمنان اسلام، تشدد عمر -رضی الله عنه- را کوششی جهت نابود ساختن سنت پیامبر -صلی الله علیه وسلم-، ذخیره مهم اسلام، دانسته اند و الله می داند چقدر در این باره داد سخن داده اند.

کسی که با شخصیت عمر بن خطاب -رضی الله عنه- آشنایی داشته باشد، بخوبی در خواهد یافت که سختگیری و تشدد در کارها، یکی از خصایل ذاتی او به شمار می رفت و این خصلت، جزیی لاینفک از طبع او بود. شدت عمل عمر بن خطاب که بهتر است آن را در حق او قاطعیت بنامیم، در هر شعبه ای از شعبه های دینی و دنیوی با وی همراه بود. با این فرق که در امر دین میزانی به مراتب بالاتر می یافت و در این مورد جای بحث نیست، چون رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- این خصلت وی را ستوده و وسیله ای برای پیش برد اهداف اسلامی معرفی کرده است. آن حضرت -صلی الله علیه وسلم- در ستایش این موارد اخلاقی عمر بن خطاب می فرماید: «أشدهم فی أمر الله عمر»^۲. یعنی در میان امت من، عمر بن خطاب در اجرای اوامر دینی از همه شدیدتر است.

حدیث یکی از بزرگترین سرمایه های اسلام و دومین مصدر تشریع پس از قرآن به شمار می رفت. پس کاملاً امری منتظره بود که عمر بن خطاب در حفظ و بقای آن، آنچه در توان دارد، بکار برد.

کسانی که این شیوه‌ی عملکرد عمر بن خطاب را، مبنی بر دشمنی او با حدیث پیامبر -صلی الله علیه وسلم- می دانستند، خود از گروهی بودند که دوست داشتند دست به حدیث سازی بزنند، اما برخوردهای قاطعانه و رعب آمیز عمر بن خطاب، آنان را از این کار باز می داشت و به ناچار علیه او دهان به انتقاد و عیب جوئی گشادند.

^۱ - همان کتاب.

^۲ - سنن ترمذی، به روایت انس بن مالک -رضی الله عنه-.



به نظر ما، برای بی اساس دانستن این عقیده کافی ست بدانیم که خود عمر بن خطاب از راویان احادیث پیامبر -صلی الله علیه وسلم- بوده است و این در حالی بود که مقام خلافت و نفوذ او در اعماق قلوب مسلمین، میزان پذیرش روایات او را در سطح بسیار بالایی کشیده بود. و مسلماً خودش این مطلب را می دانست و اگر ادعای مزبور صحت داشته باشد، می بایست عمر بن خطاب لب به حدیث گویی نگشاید و با اینکار رشته هایش را پنبه نکند! با خدماتی شایانی که عمر بن خطاب در به اتمام رساندن اهداف ابوبکر -رضی الله عنه- ارائه داده بود، و اقداماتی تازه و مفید که خود در حمایت و حفظ و نگهداری سنت ابداع کرده بود، کوچکترین دستاویزی برای مطرح ساختن این انتقاد، باقی نمی ماند.

۱- اہل بیت -رضی اللہ عنہم-

خليفة‌ی دوم علاوه بر تکمیل شیوه های ابوبکر -رضی الله عنه، توانست به ایجاد پاره ای دیگر از راه حل های جدید اقدام نماید. در اینجا خوانندگان را با این اقدامات در خور توجه آن حضرت -رضی الله عنه- آشنا می سازم:

۱- پایه ریزی تثبیت در نقل احادیث:

عمر بن خطاب -رضی الله عنه-، اولین کسی است که تثبیت در نقل را برای محدثین پایه گذاری کرد^۱.

چنانکه قبلاً متذکر شدیم، ابوبکر -رضی الله عنه- در قبول احادیث، اولین کسی بود که احتیاط و دقت را بکار بست، اما به سبب کوتاهی عمر - در مدت خلافت - و دچار شدن با مشکلات عدیده‌ی عظیم و فراگیر، نتوانست آن را تثبیت نماید و در یک سطح عمومی قرار دهد. اما عمر بن خطاب -رضی الله عنه- آن را وظیفه ای بر دوش محدثین نهاد و از آن به بعد درسی برای همه‌ی محدثین شد و در سایه ی آن توانستند به راحتی مقدمات تدوین حدیث را فراهم آورند.

احسن گیلانی می نویسد: پایه گذاری بنیان تدوین حدیث از ابوبکر -رضی الله عنه- بود و عمر بن خطاب -رضی الله عنه- به پایه های آن استحکام و استواری بخشید^۲.

۲- ارسال صحابه -رضی الله عنهم- به آفاق برای تعلیم سنت:

^۱ - ((تذکره الحفاظ))، ج: ۱، ص: ۶.

^۲ - ((تدوین حدیث))، ص: ۳۲.



با فراتر رفتن قلمرو اسلامی در نتیجه‌ی فتوحات همه جانبه، احتیاج به تبلیغ آموزشهای اسلامی به اطراف و اکناف محدوده بزرگ اسلام پیدا شد. عمر بن خطاب برای برآوردن این نیاز شدید، دامنه‌ی فعالیت‌هایش را گسترش داد و عده‌ای از صحابه -رضی الله عنهم- را به همراهی وفود به هر جانب گسیل داشت تا در مناطق معین شده، به ترویج تعالیم قرآن و سنت بپردازند.

شاه ولی الله دهلوی، این اقدام را یک از کارهای مشترک دو خلیفه -اول و دوم- گفته است و می نویسد: «... و بر این اکتفاء ننموده اند و صحابه را در آفاق فرستاده اند و ایشان را طریق روایت آموخته اند و به روایت حدیث تحریض نموده اند و قوم را بر اخذ از ایشان حمل کرده اند، آنگاه تعهد ایشان نموده اند و روایات ایشان را در محک امتحان آورده اند، آنگاه ترتیب سنت بر کتاب چون: تخصیص عام کتاب به خاص سنت و حل متشابهی کتاب به محکم سنت و مانند آن تعلیم فرموده اند^۱. در یکی دیگر از کتابهایش در مورد وساطت عمر بن خطاب ما بین پیامبر و امت، چنین می نویسد: «توسط فاروق اعظم در میان آن حضرت -صلی الله علیه وسلم- و امت او در تبلیغ حدیث پس به وجهی واقع شد که زیاده از آن متصور نباشد»^۲.

عمر بن خطاب -رضی الله عنه-، عبادہ بن صامت و ابو درداء را به همراهی جمعی به شام روانه کرد. و نیز عبدالله بن مسعود را در راس گروهی به سوی کوفه اعزام کرد. دو صحابه‌ی دیگر به نام های عبدالله بن مغفل و عمران بن حصین را به بصره فرستاد. وقتی که ابو موسی به بصره رسید، به مردم گفت: مرا عمر به سوی شما فرستاده است، تا کتاب الله و سنت نبی تان را به شما یاد بدهم و راه برای شما صاف نمایم^۳.

عمر بن خطاب -رضی الله عنه- تا زنده بود، پیوسته به استانداران و ماموران تبلیغی خویش، وصیت می کرد تا مرتبه و اهمیت سنت را پیش روی خود داشته باشند و مطابق با دستورات آن رفتار نمایند. نامه‌ی او به شریح [قاضی کوفه] در این باب مشهور است.

۳- تشویق به نوشتن احادیث

^۱ - ((قره العینین))، ص: ۵۵.

^۲ - ((ازاله الخفاء))، ج: ۲، ص: ۲۱۴.

^۳ - ((قره العینین))، ص: ۵۹.



دستور او به کتابت حدیث، نمایانگر توجهی مخصوص او به تدوین سنت بود. او می خواست، صحابه - رضی الله عنهم - احادیث را به رشته‌ی تحریر در آوردند تا تضمین سلامتی آن با کتابت افزایش یابد و مانند قرآن محدود و مرزی معین و خدشه ناپذیر داشته باشد. برای تحریک مسلمین به این کار، مرتب آنها را با تکرار جمله‌ی «قیدوا العلم بالکتاب»^۱، ترغیب و آماده می نمود.

خلیفه‌ی دوم، خودش نیز به فکر نوشتن تمام احادیث افتاد. اما بنابر مصلحتی از این تصمیم منصرف گشت.

۴- مبارزه با رأی در مقابل حدیث:

توسل به رأی، یکی از راههای هجوم دشمنان به منابع اسلامی می باشد و عمر بن خطاب کاملاً از مضار این پدیده‌ی شوم آگاهی داشت و در موارد متعدد، مسلمین را از نزدیکی به آن بر حذر می داشت.

حمایت از سنت بدون دفاع در مقابل آفات رأی ناقص می ماند. بنابراین، عمر بن خطاب مردم را به دشمنی اصحاب رأی علیه سنت باخبر می ساخت و با افشای اهداف شیطانی شان، نقشه هایشان را نقش بر آب می کرد. او می گفت: «ای مسلمانان! مواظب باشید که اصحاب رأی دشمن سنن هستند». حفظ احادیث بر ایشان مشکل شد، به رأی فتوا دادند و با این کار هم خودشان گمراه شدند و هم دیگران را در وادی ضلالت افکندند. بدانید که ما مقتدی پیامبر -صلی الله علیه وسلم- بوده و آغازگر هیچ چیزی نیستیم و همیشه متبع خواهیم ماند نه مبتدع. تا وقتی که بر منهج سنت هستیم، گمراه نخواهیم شد.^۲

۵- مبارزه با جویندگان شبهات قرآنی:

در قرآن آیه هایی وجود دارند که به آنها متشابهات می گویند. مفهوم و معنای واقعی آنها در ذهن آدمی نمی گنجد و کنجکاو‌ی بسیار در آنها، عاقبت به ضلالت و حتی کفر منتهی می گردد. بر این اساس، متقدمین اهل سنت و جماعت فتوا بر این نهاده اند که خوض در این گونه آیات جایز نیست و باید خاموش باشیم، و در مقابل آن، استناد و توجه مان به سنت باشد و از دایره‌ی تعالیم آن، پا فراتر نگذاریم.

^۱ - ((کتابت حدیث))، ص: ۱۲۶ + ((قره العین))، ص: ۵۹.

^۲ - ابن جوزی، ((مناب عمر بن الخطاب))، ص: ۱۲۳.



عمر بن خطاب -رضی الله عنه-، سنت را در عرصه پیکار با مجادله گران به شبهات قرآن قرار داد. او به تاثیر سنت در تعدیل افکار مردم و باز داشتن آنان از جستن شبهات قرآنی، آگاه بود. او با این کار سعی کرد مردم را به قوهی اقناع همه جانبهی سنت معتقد سازد و بفهماند که آن، نیرویی شگرف در سازندگی عقیده و صیانت ایمان در خود دارد.

او خطاب به مردم، اعلام کرد: «بزودی کسانی خواهند آمد که با شما به شبهات قرآن، بنای مجادله می گذارند. با سپر سنن در مقابلشان پایداری کنید. چون دانایان سنن بیشتر از همه به کتاب الله آشنایی دارند»^۱.

نقل می کنند که: «مردی بنام صبیغ به مدینه آمد و شروع کرد به پرسیدن مردم از متشابهی قرآن. عمر بن خطاب او را احضار نمود و قبلاً چوبهایی برای تادیبش آماده کرده بود. از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: من بندهی الله، صبیغ هستم. عمر بن خطاب چوبی از آن چوبها برداشت و او را زد و گفت: من بندهی الله، عمر هستم. آنگاه به قدری او را زد که سرش خون آلود شد. آن مرد گفت: بس است یا امیرالمومنین! آنچه در سرم می دیدم، از بین رفت!»^۲.

۶- جداسازی سنن زواید از سنن هدی:

یکی دیگر از اقدامات مهم عمر فاروق -رضی الله عنه- در دوران خلافت خویش، جدا ساختن سنن زواید از سنن هدی بود؛ کاری که، تا قبل از زمان فاروق اعظم سابقه نداشت. می دانیم که سنت به اعتبار تاثیر تشریعی خویش بر دو قسم است: یکی آنکه حاوی اصول تشریعی و چشمهی قانون می باشد و به آن سنت هدی می نامند و دیگری آن که مربوط به بیان عادات و خصایل رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- است و سنت زایده نام دارد.

عمر بن خطاب -رضی الله عنه- می خواست با تفریق میان این دو نوع سنن، احادیث حامل رموز قانونی و تشریعی اسلام را مشخص گرداند تا بهتر بتواند در حفظ و حمایت آن چاره جویی نماید.

^۱ - (قره العینین)، ص: ۵۶.

^۲ - همان ماخذ، ص: ۵۷.



شاه ولی الله دهلوی، می نویسد: «با استقراء تام معلوم شد که فاروق اعظم نظر دقیق در تفریق احادیث که به تبلیغ شرایع و تکمیل افراد بشر تعلق دارد، از غیر آن مصروف می ساخت. لذا احادیث شمایل آن حضرت و احادیث سنن زواید در لباس و عادات، کمتر روایت می کرد!»

آنگاه در توجیه کم روایت کردن سنن زواید، دو علت بیان می کند: «...یکی آنکه؛ اینها از علوم تکلیفیه‌ی تشریعیه نیست، احتمالاً که چون اهتمام به روایت آن بکار برند، بعضی اشیاء از سنن زواید به سنن هدی متشابه گردد و احتمالاً شغل قوم به این احادیث از شغل به شرایع مانع آید. دیگر آنکه؛ جمعی که به شرف صحبت آن حضرت -صلی الله علیه وسلم- رسیده بودند، در زمان فاروق اعظم بسیار بودند، احتیاج به تعلیم این اشیاء واقع نشد»

۱۰ - باب الثَّجَارَةُ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقِّ ثَمَرٍ تَلَا (وَتَرَى الْمُلُوكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) وَالْمُلُوكُ السُّفُنُ ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمَخَّرَ السُّفُنُ الرِّيحُ وَلَا تَمَخَّرَ الرِّيحُ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْمُلُوكُ الْعِظَامُ .

باب: تجارت در دریا

مطر گفته است در آن باکی نیست، والله عزوجل در قرآن کریم یاد نکرده است مگر به حق و سپس خواند: «و اوست که دریا را مسخر و رام ساخته است تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیور آلاتی بیرون بیاورید که آن را می پوشید. و کشتی ها را در آن شکافنده می بینی، و تا از فضل او بجویی و باشد که سپاس گزاری کنید». [نحل: ۱۴].

امام بخاری می گوید: لفظ «الفلک» به معنی کشتی است وصیغه‌ی مفرد و جمع آن یکی است. مجاهد در تفسیر لفظ «مواخر» که در آیه آمده، گفته است: کشتی‌ها با آواز خود باد را می شکافند و هر کشتی باد را نمی شکافد مگر کشتی ها بزرگ.

توضیح: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَنَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَةً نَلْبَسُونَهَا»: تسخیر دریا عبارت است از: قدرت دادن به انسان برای تصرف در دریا و رام

^۱ - دهلوی، ((ازاله الخلفاء))، ج: ۲، ص: ۱۴۱.

^۲ - دهلوی، ((ازاله الخلفاء))، ج: ۲، ص: ۱۴۱.



کردن دریا برای سواری و نزدیک شدن کشتی به ساحل و... این مورد یکی از نعمت های الله برما است و الله اگر بخواهد آنرا بر ما مسلط می کند و ما را غرق می گرداند.^۱

جهان برحسب بعضی از آمارگیرهای قدیمی از بین می رود و در آن بیش از صد میلیون تن انواع ماهی دریایی وجود دارد. پس این غذای بشری است و دانشمندان می گویند که در دریاها بالغ بر میلیونها نوع ماهی وجود دارد که بعضی از آنها بزرگ هستند و وزنشان ۱۴۰ تن می باشد مثل (حوت) و بعضیها کوچک هستند و بعضیها صدف دارند و بعضیها خشن و لجوج و بعضیها زیبا و بعضی کهربائی هستند. بنابراین دریا سرشار از انواع ماهیها می باشد که غیر قابل شمارش است.

ولی دانشمندان در مورد بالهای ماهیان شک کرده اند و بعضیها گفته اند که بال ماهیها وسیله ای برای دفاع، تعادل و زیبایی و کنترل سرعت ماهیها می باشد. یعنی ماهیها به وسیله بالهایشان می ایستند یا سرعتشان را کم می کنند و به وسیله بالهایشان به جلو حرکت می کنند و به وسیله آن تعادل و توازن خود را حفظ می کنند و جهت خود را به طرف چپ و راست یا بالا و پائین از طریق بال های شان تعدیل می کنند.

ماهی ها توسط بالهایشان تغییر مسیر می دهند و جهت یابی می کنند مسیر درست را تشخیص می دهند و به وسیله آن می ایستند. الله متعال دستگاہی را در بدن ماهیها قرار داده که با آن فشار را اندازه می گیرند. پس یک ماهی می داند که در آن واحد در چه عمقی از آب قرار دارد. اگر شما با دستان خود یک ماهی را بگیرید در قسمت فوقانی آن یک خطی را می بینید که از سر و گردن آن به دمش متصل می باشد. این همان لوله های خالی از هوا می باشد که هر گاه فشار آب بر آن بیشتر شد، ماهی از طریق این فشار می داند که در چه عمقی از آب قرار دارد. آیا در سطح آب است یا در پایین آب؟

ماهی ها یکی از نشانه های الله متعال می باشند. یک ماهی می تواند که غذا را به هوا تبدیل کند، یعنی روی آب می ایستد و بالا می پرد وقتی که هوای اضافی را رها کرد دوباره به عمق آب می رود و این همان هوایی است که آنرا از غذای شکمش درست کرده، پس بالا می پرد و آنرا رها کرده و سبک می شود و به داخل آب می رود و همچنین این هم یکی از نشانه های خلقت الله می باشد.



پاک و منزّه است الله متعالی که همه چیز را برای ما خلق کرده و همه آنها را مسخّر ما گردانیده است پس بر انسان واجب است که بگردد و جولان بزند و در نشانه های الله فکر کند شاید که الله را از لابه لای مخلوقاتش بشناسد و آنگاه که او را شناخت بر دستورات الله پایداری کند و از او بترسد و تقوا پیشه کند. الله متعال می فرماید: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (زمر: ۶۷) «الله را چنانکه شایسته است به عظمت نشناختند و اوست که روز قیامت زمین در قبضه قدرت او و آسمانها در پیچیده به دست سلطنت اوست آن ذات پاک یکتا منزّه و متعالی از شرک مشرکان است».

تفکر عبادت است و جز از خلال نشانه های الله نمی توان وی را شناخت. الله می فرماید: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَلُوهَا عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ﴾ ... (جاثیه: ۶) «این آیات که ما بر تو تلاوت می کنیم همگی ادله الله هستند».

و همچنین می فرماید: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (۱۹۰) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. (آل عمران: ۱۹۱ و ۱۹۰) «محققاً در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز دلائلی روشن برای خردمندان عالم وجود دارد. آنهایی که در هر حالت ایستاده و نشسته و خوابیده، الله را یاد کنند و دائم فکر در خلقت آسمان و زمین کنند و گویند پروردگارا تو این دستگاه با عظمت را بیهوده خلق نکرده ای، پاک و منزهی، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار».

﴿وَتَرَىٰ الْإِنْفَكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾: قتاده می گوید: روی آورنده و عقب رونده؛ یعنی دو کشتی می بینی: یکی پیش می آید و دیگری عقب می رود در حالی که هردو با یک باد حرکت می کنند.^۱



۲۰۶۳ - وَقَالَ الْإِثْمُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْإِثْمُ بِهِذَا .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردی از بنی اسرائیل یاد کرد که در دریا سفر کرد (وقرضش را ادا نمود) و ابوهریره حدیث را تا آخر بیان کرد. عبدالله بن صالح به روایت از لیث حدیث مذکور را گفت. توضیح: این حدیث در شماره (۱۴۹۸) توضیح شد.

۱۱ - باب (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا)

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَجَرَّوْنَ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حَقِّقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ .

باب: چون ببینند کاروانی یا سرگرمی‌ای را پراکنده شده، متوجه شوند به سوی آن».
وگفته الله عزوجل: «مردانی که باز ندارد ایشان را تجارتی و نه خرید و فروش از یاد الله» [نور: ۳۷] و قتاده گفته است: مردم تجارت می کردند ولیکن اگر حقی از حقوق الله بر ذمه‌ی ایشان می بود، تجارت و خرید و فروش، ایشان را از ذکر الله باز نمی داشت تا آنکه حق الله را ادا می کردند.

۲۰۶۴ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَقْبَلْتُ عَيْرٌ ، وَخَحْنٌ تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجُمُعَةَ ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ، فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْأَيَّ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) .

ترجمه: از جابر رضی الله عنهما روایت است که گفت: کاروان غله آمد و ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز جمعه می گزاردیم. مردم متفرق شدند، بجز دوازده نفر. و این آیه نازل شد: «چون ببینند تجارتی یا سرگرمی‌ای را متفرق شده و متوجه شوند به سوی آن و بگذارند تو را ایستاده». [جمعه: ۱۱].

فوائد حدیث:



۱. اهمیت نماز جمعه و حضور در آن:
این حدیث نشان می‌دهد که نماز جمعه عبادتی بسیار مهم است که نباید با امور دنیوی مانند تجارت یا تفریح جایگزین شود.
۲. ناراحتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از ترک نماز:
وقتی مردم به سوی کاروان تجاری رفتند و پیامبر را تنها گذاشتند، این رفتار ناپسند باعث نزول آیه شد که نوعی توبیخ الهی برای آن عمل بود.
۳. اولویت امور معنوی بر امور دنیوی:
آیه و حدیث با هم تأکید دارند که حتی اگر فرصتی دنیوی مثل تجارت پیش آید، نباید بر عبادات و امور دینی مقدم گردد.
۴. پاداش پایداری در عبادت:
تنها دوازده نفر باقی ماندند و نماز را با پیامبر به پایان رساندند. این نشانه‌ی پایداری و اخلاص در ایمان آن‌هاست که الگویی برای مسلمانان است.
۵. تربیت ایمانی و اجتماعی مسلمانان صدر اسلام:
این رویداد نمونه‌ای از مراحل تربیتی مسلمانان در دوران نخست اسلام است؛ آن‌ها گاه دچار لغزش‌هایی می‌شدند اما قرآن آن‌ها را اصلاح و هدایت می‌کرد.
۶. یادآوری اینکه دنیا زودگذر است:
آیه به‌طور ضمنی هشدار می‌دهد که تجارت و لهو (سرگرمی) زودگذر است و ارزش ترک یاد الله را ندارد.
۷. این حدیث نشان می‌دهد که حفظ نظم اجتماعی و دینی در جامعه اسلامی چقدر اهمیت دارد، به‌خصوص در عباداتی مانند نماز جمعه که نماد وحدت و اجتماع مسلمانان است.

۱۲ - باب قول الله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)

باب: فرموده الله عزوجل: «خرج کنید از پاکیزه های آنچه شما کسب کردید».

[بقره: ۲۶۷]

توضیح: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَهُوا أَلْقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَرَبْتُمْ مِنْ أَلْسِنَةٍ أَوْ مِمَّا يَنْتِفِعُ مِنَ الْعَالَمِ إِنَّكُمْ لَكُمْ مِنْهُ حِصَّةٌ كَمَا أَنْتُمْ مِنَ الْبَيْتِ﴾



وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَلْ عَيْ حَيٌّ دُ : ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای پاکی که بدست آورده‌اید، و از آنچه از زمین برایتان رویانده‌ایم انفاق کنید، و سراغ (چیز) ناپاک نروید که از آن ببخشید، در حالی که (خود شما) گیرنده‌گان آن (چیز ناپاک) نیستید، مگر آنکه در (مورد بدی) آن چشم ببوشید، و بدانید که الله بی‌نیاز ستوده است.

و الله تعالی در این آیه دستور داده است که بندگان برای انفاق کردن به سراغ دارایی‌های پاکیزه خود بروند، و دارایی‌های نامرغوب را در راه الله انفاق نکنند، زیرا اگر آنان حق را از دیگران طلبکار باشند و در مقابلش جنس نامرغوبی را به آنها بدهند آن را نپسندیده و نمی‌پذیرند مگر اینکه چشم پوشی کنند. پس واجب است آنچه میانه است در راه الله داده شود، و کمال در این است که عالی‌ترین و بهترین چیز در راه الله پرداخت گردد. و پرداخت چیزهای نامرغوب ممنوع است، لذا فرمود: ای مؤمنان! از چیزهای پاکیزه و از بهترین و برگزیده‌ترین و حلال‌ترین اموال خویش انفاق کنید. و از آنچه برای شما از زمین برآورده‌ایم که عبارت از میوه‌ها، حبوبات، سبزیجات، معادن، گنج‌ها و دفینه‌های زیرزمین است، نیز انفاق کنید. و مال پس مانده و ناخوب را به صدقات و خیرات اختصاص ندهید، درحالی که اگر آن را به عنوان حقوقتان به خودتان بدهند خود شما نیز به هیچ نحو و در هیچ زمانی گیرنده آن نیستید، مگر آن که در آن چشم‌پوشی کنید یعنی: اگر یکی از شما آن را در بازار ببیند که فروخته می‌شود، یا کسی آن مالِ پست را به وی اهدا نماید، یا در برابر حق وی به وی بدهد، هرگز آن را - جز با بی‌میلی و از روی کم‌رویی و چشم‌پوشی - نمی‌پذیرد، پس هرگاه خود به آن چیز نامرغوب و ناباب رغبت ندارید، چگونه حق الله تعالی را از آن می‌پردازید؟ و بدانید که الله تعالی از انفاق‌های شما بی‌نیاز است، پس انفاق مال قطعاً به منفعت خود شماست، و بدانید که الله تعالی سزاوار حمد و ستایش در برابر نعمت‌های وافی که به شما بخشیده است می‌باشد و از جمله ستایش و شکرگزاری که سزاوار جلال و عظمت اوست، یکی هم انفاقتان از اموال پاکیزه‌ای است که به شما



ارزانی نموده است، پس بدانید که «الله تعالی پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد» چنانکه در حدیث آمده است: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^۱.

در سبب نزول این آیه از براء بن عازب رضی الله عنه روایت شده که فرمود: «ما صاحب باغ‌های خرما بودیم و هر کس به اندازه وسعش از حاصل درختان خرماي خود کم و بیش می‌آورد. در این میان اشخاصی که به کار خیر رغبت نداشتند از باغ خود خوشه‌های شکسته، هسته ناپسته، پژمرده، شاریده، بد و تباه را می‌آوردند و در مسجد نبوی آویزان می‌کردند. پس الله تعالی این آیه را نازل کرد»^۲.

پس شرط انفاق، فقط پاکی مال نیست؛ بلکه باید بهترین مال انسان مورد انفاق قرار گیرد. انس رضی الله عنه می‌فرماید: ابوطلحه رضی الله عنه از میان همه انصار مدینه، نخل بیشتری داشت. بهترین نخلستان وی بنام بیرحاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله گهگاهی وارد این باغ می‌شد و از آب آن، می‌نوشتید. انس رضی الله عنه می‌گوید: «وقتی که این آیه نازل شد: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [آل عمران: ۹۲]، ابوطلحه رضی الله عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و گفت: یا رسول الله! الله تعالی می‌فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکرده‌اید، به نیکی، دست نخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. می‌خواهم آن را در راه الله صدقه نمایم و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابراین، هرطور که شما مناسب می‌دانید، در مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «آفرین! این است مال سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفתי، شنیدم. نظر من اینست که آن را میان خویشاوندانت، تقسیم کنی». ابوطلحه رضی الله عنه فرمود: ای رسول الله! همین کار را خواهم کرد. سپس، ابوطلحه رضی الله عنه آن را میان پسرعموها و خویشاوندانش تقسیم نمود»^۳.

۱- صحیح مسلم (۶۵).

۲- سنن ترمذی (۲۹۸۷) مصنف ابن ابی شیبہ (۱۰۷۸۷) سنن ابن ماجه (۱۸۲۲)، ترمذی می‌گوید: این حدیث حسن صحیح غریب است.

۳- صحیح بخاری (۵۶۱۱).



از فواید این آیه:

- ۱- فضیلت ایمان، طوریکه الله متعال می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا» مقتضای این وصف انجام فرمان پروردگار است که این خود بر فضیلت ایمان دلالت دارد.
- ۲- مقتضای ایمان انجام امر پروردگار و اجتناب از نواهی اوتعالی است نظر به این فرموده متعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید انفاق کنید». پس اگر ایمان‌داری تأثیری در این زمینه نداشت، اصدار امر الهی به این صیغه فایده‌ای نمی‌داشت.
- ۳- انفاق کردن از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌ایم واجب است، به دلیل این فرموده متعال (أنفقوا) «انفاق کنید» و امر افاده وجوب را می‌کند مگر اینکه دلیلی باشد تا آن را از وجوب منصرف کند.
- ۴- زکات در اموال تجارتی واجب است؛ زیرا از کسب و دست آورد بنده توسط معامله‌ها است.
- ۵- از مال حرام انفاق درست نیست زیرا مال پلید و ناپاک است و الله متعال پاک و پاکیزه است و جز پاکیزه را نمی‌پذیرد.
- ۶- این آیه رد بر گروه جبریه است که می‌گویند: انسان در انجام فعل مجبور است، پس اگر واقعا مجبور بود چه نیازی است که به انفاق کردن فرمان داده شود. و مانند این دلیل، دلایل زیادی در قرآن کریم موجود است که عقیده گروه جبریه را رد می‌کند.
- ۷- وجوب زکات در آنچه از زمین به دست می‌آید، اعم از خوردنی‌ها و معادن. طوریکه فرمود: ﴿وَمِمَّا آتَاكُم مِّن رَّبِّكَ زَكَاةً وَسَعَةً فَاعْبُدُوا اللَّهَ ذَاكَ يَكُونُ لَكُمْ عِلْمًا وَمَأْتِيًا بِكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَأَقِيمُوا زُكُوتَ الْبَنَاتِ حَيْثُ مَنَعْتُمُوهَا وَأَقِيمُوا زُكُوتَ الْبَنَاتِ حَيْثُ مَنَعْتُمُوهَا﴾ «از آنچه ما از زمین برایتان بیرون آورده‌ایم انفاق کنید». زکات حبوبات و غله‌جات عشر یا یک‌دهم حصه آن است^۱، و زکات معادن و رکایز، خمس یا یک‌پنجم حصه آن است، البته با شروطی که دارد، طوریکه در کتب فقهی بیان شده است.

^۱ - البته این در صورتی است که دیم باشد و با آب باران عمل آمده باشد و برای آن هزینه‌ی حفر چاه و آبیاری و ... نکرده باشد، در غیر این صورت زکات آن یک‌بیستم است. (مصحح)



۸- اشاره به قاعده ایمانی مهم در این بخش آیه: ﴿وَلَتَنِمُّوا إِلَيْهِ حَتَّىٰ تُقَوِّنَ وَيَمْلَأَ جَنَّاتُ مَدْيَنَ وَجَنَّاتُ يَثْرِبَ مِثْلَ خُبَرٍ﴾ «و به سراغ چیزهای ناپاک نروید، تا از آن ببخشید، در حالی که شما آن چیز ناپاک را نمی‌گیرید». و طوریکه رسول کریم ﷺ به آن اشاره فرموده است: «هیچ یکی از شما مؤمن کامل نمی‌شود، مادامی که آنچه را برای خود دوست می‌دارد، برای برادر مسلمانش نیز دوست بدارد»^۱. پس چیزی را که برای خود نمی‌پسندی، برای برادر مسلمانان نیز آن را می‌پسند.

۹- اثبات دو اسم از اسمای الله سبحانه و تعالی، و صفاتی را که در بر دارند و عبارتند از: «غنی» بی‌نیاز و «حمید» ستوده.

۲۰۶۵ - حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا أَنْفَقْتَ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها روایت می‌کند که رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرگاه، زنی بدون اسراف، چیزی از مال شوهرش را صدقه کند، به او ثواب انفاق و به شوهرش، ثواب کسب آن می‌رسد. و خادم و خزانه دار نیز در صورت انفاق، چنین وضعی دارند. و هیچ کدام از ثواب دیگری نمی‌کاهد».

فوائد حدیث:

۱) شرط در صدقه دادن آن است که به طور نامشروع نباشد، و نامشروع بودن صدقه می‌تواند در چندین حالت متصور شود، از آن جمله آنکه:

أ- صدقه از راه نامشروع بدست آمده باشد، یعنی: مالی را که صدقه می‌دهد، از راه حرام بدست آورده باشد، مانند: دزدی، رشوت، خیانت، غش و فریب، سود، مالی که از راه قمار، زنا، مواد مخدر و امثال این‌ها به دست می‌آید.

ب- طریق دادن صدقه نامشروع باشد: یعنی: صدقه دادن ربائی باشد، از روی هم چسبی باشد، سبب آزار و اذیت فقیر شود، سبب ممنونیت وی شود، و امثال این‌ها.



۲) زن اگر از مال شوهرش صدقه می‌دهد، به اذن و اجازه صریح و یا ضمنی شوهر باشد، و اگر بدون اجازه‌اش صدقه می‌دهد، چیزی را صدقه ندهد که معمولاً صدقه داده نمی‌شود، مثل: وسیله از وسایل خانه مانند: تبر، دیگ آشپز خانه، لباس‌های شوهر، کتاب‌های شوهر و امثال این‌ها، و یا از اشیاء معمولی بیشتر از حد آن باشد.

۳) هرکس که در صدقه دادن سهم می‌گیرد، برایش ثواب است، و شرط نیست که باید این سهم گیری در صدقه دادن از مال خودش باشد، و با قیاس به صدقه دادن، سهم گیری در هر کار خیر دیگری نیز ثواب داشته و الله برای هر کس به اساس نیتش و به اندازه سهم گیری‌اش در آن کار خیر ثواب می‌دهد، بدون آنکه از ثواب دیگران کم شود.

۲۰۶۶ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ الثَّيْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ » .

ترجمه: «ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: وقتی که زنی از مال شوهرش بدون اینکه شوهرش به او گفته باشد چیزی را ببخشد، شوهرش به اندازه زنش مأجور می شود».

توضیح: یعنی این زن و مرد هر دو به اندازه هم اجر و ثواب دارند زن مأجور است چون مال شوهرش را با اجازه ضمنی او در راه الله خرج نموده است و مرد هم دارای اجر است چون برای به دست آوردن این مال زحمت کشیده و این امکان را به زنش داده که جرأت نماید بدون اجازه صریح او مالش را در راه الله ببخشد.^۱

۱۳ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

باب: کسی که فراخی روزی را دوست می‌دارد

۲۰۶۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى

^۱ - شرح نووی بر مسلم: ج ۷، ص: ۱۲۲.



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .

معنی کلمات:

- **يُنْسَأُ:** از نساء، به تأخیر افتادن.

- **أَثَر:** نشانه، باقی مانده، یعنی باقی مانده عمر.

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که می خواهد الله رزقش را افزایش دهد، و بقیه عمرش پرخیر و برکت باشد، باید صله رحم را به جا آورد».

فوائد حدیث:

(۱) باید دانست که صله رحم تنها عبارت از دید و بازدید نیست بلکه کلیه احسان و نیکوکاری و ادب اسلامی را شامل می شود.

(۲) بر انسان مسلمان لازم است رئوف و مهربانی و سخی و بخشنده و راستگو و شیرین زبان باشد. به ویژه بر او واجب است نسبت به نزدیکان و خویشاوندان و افراد خانواده خود بسیار مهربان باشد و از آنان دیدار به عمل آورد و در رفع نیازهای مادی و معنوی آنان بکوشد و با مال و دست و زبان در خدمت آنان قرار می دهد.

(۳) از سنت های مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم صله رحم است، که ما را به پیوند با نزدیکان و خویشان و دیدار آنان و تبریک گفتن به همدیگر امر نموده است.

۴) اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان میگردد:

عمر و رزق از جمله چیزهایی است که الله مقدر نموده است، و به قضاء و قدر الله بوجود می آید، با آتهم عمر و رزق مانند سایر چیزها دارای اسباب دینی، و اسباب طبیعی و مادی می باشد. و این اسباب تابع قضاء و قدر الله بوده و هیچ سببی از اسباب بر قضاء و قدر الله سبقت نمی کند بلکه تابع قضاء و قدر الله می باشد.

۱- اسباب دینی

از جمله اسباب دینی برای زیادتی عمر و رزق انسان تقوا و الله ترسی بنده و نیکوکاری به مخلوق الله می باشد مخصوصاً نیکی نمودن به اقارب انسان چنانچه رسول الله ﷺ می فرمایند: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ - أَيْ يُطِيلَ فِي عُمَرِهِ -،



فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ». «کسی که دوست دارد الله در رزق وی فراخی کند و عمرش را طولانی نماید رحم خویش را وصل کند». زیرا که الله بنده‌ی خویش را از جنس عملش پاداش می‌دهد بناء کسی که رحم خویش را وصل می‌کند الله رزق و اجلس را وصل می‌نماید باین معنی که الله در رزقش برکت می‌گزارد و عمرش را طولانی می‌گرداند و عکس آن، کسی که قطع صله رحم مینماید الله در رزق و عمرش کوتاهی می‌آورد، یعنی رزق وی را کم و عمرش را کوتاه می‌سازد. الله می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ۲-۳). «و

هر که از الله بترسد (الله) برایش راه بیرون شدن از مشکل را فراهم می‌سازد. و او را از طریقی که گمان نکند روزی می‌دهد».

و از اسباب دینی برای کوتاهی عمر، ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخص باغی بزودی هلاک می‌گردد، و الله از عملکرد ظالم غافل نمی‌باشد و او را در دنیا به کمی عمر مجازات می‌کند.

از جمله اسباب دینی برای کمی رزق، معاملات حرام سودی، غش نمودن، خوردن مال یتیم، و مال مردم به باطل است. انسان فکر می‌کند که این کارها رزقش را زیاد می‌گرداند از اینرو با جرأت تمام به این کارها مبادرت می‌ورزد مگر الله به عکس

عقیده اش روزی او را تنگ می‌سازد چنانچه می‌فرماید: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُغْنِي

الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: ۲۷۶). «الله سود را نابود می‌سازد و صدقات را افزون می‌گرداند».

معاملات ربوی عمر شخصی معامله کننده را کوتاه می‌گرداند و برکت را از مالش می‌برد، اگر در ظاهر امر استفاده محدودی نماید مگر در نتیجه سبب کمی و بی‌برکتی در مالش می‌شود مثلی که برای صدقه دهنده الله دروازه‌های رزق را باز می‌کند، چنانچه رسول الله ﷺ می‌فرمایند: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ». «صدقه مال صدقه دهنده را کم نمی‌کند». (صحیح مسلم).



به همین قسم غش، تزویر، خوردن مال یتیم و اوقاف از جمله بزرگترین اسباب از بین رفتن برکت مال می گردد، و علاوه بر آن در روز قیامت انسان عذاب هم می شود.

۲- اسباب طبیعی

از اسباب زیادتی و کوتاهی عمر طبیعی، صحتی و امراض است، تندرستی از امراض سبب طولانی شدن عمر می شود همچنان که امراض به تمام انواع خود سبب کوتاهی عمر می گردد.

خانه نشیمن انسان اگر در جای بلند و مرتفع و هوادار و مقابل شعاع آفتاب قرار گیرد از جمله اسباب تندرستی و طول عمر صاحبش می شود، و برعکس آن، جای که مکان زیست از هوای آزاد و شعاع آفتاب برخوردار نباشد سبب کوتاهی عمر می گردد، چنانکه امروز هم به مشاهده رسیده است. خود را نگاه کردن از چیزهای خطرناک و مهلک و از اسباب و وسائل جهت وقایه خود استفاده نمودن نیز در طول عمر اثر آشکاری دارد، و خود را به هلاکت واقع ساختن و از راههای خطرناک سیر و عبور نمودن سبب هلاکت انسان می گردد و

۳- از اسباب مادی

از اسباب مادی در حصول رزق و فراخی آن، کسب و کار مفید است، این اسباب زیاد بوده، و به اشکال گوناگونی وجود دارد، و هر فردی می تواند مناسب حال و موافق

سلیقه خود به کاری بپردازد، چنانچه الله می فرماید: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا

فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَشْجُرُ﴾ (الملك: ۱۵). «او است که زمین را

برای شما (نرم و) هموار گردانیده، پس در نواحی آن بروید و از روزی که در آن (تعبئه شده) بخورید، و به سوی او است رستاخیز».

در این آیه همه اسباب مفید و نافع جمع می گردد، مانند: زراعت و غیره، چنانکه الله می فرماید:



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

(البقرة: ۲۶۷). «ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که کمایی کرده اید و از چیزهای که ما برای شما از زمین بیرون آورده ایم خرج کنید».

تمام این امور تابع به قضاء و قدر الله بوده و الله هر کار و اسباب آن را مقدر ساخته است، اسباب و مسببات از قضاء و قدر الله محسوب میگردد. از اینرو، یاران رسول الله ﷺ برای رسول الله چنین گفتند: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَدْوِيَّةً نَتَدَاوَى بِهَا، وَتُنْفَى نَفَقِيهَا، وَرُقَى نَسْتَرْقِي بِهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ». وفي لفظ: «إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ». وفي رواية: «ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ». «ای رسول الله، به ما خبر ده، ادویه که ما با آن خود را تداوی می‌کنیم، و پناهگاههای که ما با آنها پناه می‌بریم، و دعاخوانی‌های که ما خود را با آنها دعاء خوانی می‌نماییم، آیا اینها از قضاء و قدر الله چیزی را کم می‌نمایند؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: اینها همه از جمله قضاء و قدر الله است». و دروایتی: «اینها از قدر الله می‌باشد». و در روایتی: «این از قدر الله است». (مسند امام احمد و سنن ترمذی و ابن ماجه).

به همین قسم دعا‌های متنوع سبب بزرگی است برای رسیدن به مطلب و سلامتی از چیزیکه انسان از آن احساس خوف می‌کند، الله به دعاء کردن امر فرموده، و وعده‌ی اجابت دعاء را نیز داده است. بناء دعاء، و اجابت دعاء همه آنها داخل قضاء و قدر الله می‌باشد.

رسول الله ﷺ به عمل نمودن به اسباب نافع و مفید، و کمک خواستن از الله، به هردوی آنها دستور داده است، چنانچه می‌فرماید: «اُخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ». «بر چیزهای مفید حریص باش، و از الله یاری و مدد بخواه و ناتوان مشو». (صحیح مسلم، کتاب القدر).

حدیث مبارک ما را به حریص بودن به اسباب نافع و مفید و یاری خواستن از الله امر می‌کند، و این استقامت در دین گفته می‌شود، زیرا که انحراف به یکی از امور سه گانه ذیل صورت می‌گیرد:



۱- اینکه شخص برای بدست آوردن چیزهای مفید و نافع حرص نمی کند و یا تنبلی می نماید و یا از آنها بکلی اعراض نموده به چیزهای که ضد آن است اشتغال می ورزد.

۲- به امور نافع و مفید اشتغال می ورزد مگر اتکاء به نیروی خودش می کند، تنها به اسباب نظر می اندازد، و تمام توجه خویش را به اسباب مبذول می دارد، و از مُسَبَّبُ الْأَسْبَاب قطع علاقه می کند.

۳- از اسباب مفید و نافع کار نمی گیرد، و او فکر می کند که به الله توکل کرده است، در حالیکه توکل بعد از عمل نمودن به اسباب به وجود می آید. از اینرو، رسول الله ﷺ در حدیثی که گذشت راههای مفید و نافع را به پیروان خویش بیان نموده است.^۱

۱۴ - باب شَرَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّسِيئَةِ

باب: خرید پیامبر صلی الله علیه وسلم بطور نسیه

۲۰۶۸ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

معنی کلمات:

- **أَجَل:** آینده، آخرت، دارای مدت.
- **الدَّرْع:** پیراهن زن که در خانه به تن می کند، زره.
- **الحديد:** آهن .

^۱ - عقیده اهل سنت و جماعت. تألیف: دکتر نظام الدین نافع.



ترجمه: «ابو هريره رضى الله عنه گوید: پیامبر - صلى الله عليه وسلم - طعامی را از قبیل گندم یا جو از یک یهودی به قرض خرید و زره خود را به عنوان رهن در نزد او قرار داد».

توضیح: معامله به صورت نسیه بر دو قسم است:

اول: کالا را نقداً تحویل می‌گیرد و پول را بعد از مدتی پرداخت می‌کند. این معامله را نسیه یا قسطی می‌گویند.

دوم: اول پول را پرداخت می‌کنند و بعد از مدتی کالا را تحویل می‌گیرند که به این بیع سلم می‌گویند.

هر دو معامله‌ی فوق جایز است.

معامله قسطی:

معامله قسطی یکی از صورت‌های معامله‌ی نسیه و جایز است. در معامله نسیه تمام هزینه کالا را در یک مدت مشخص مثلاً شش ماه بعد پرداخت می‌کنند. اما در معامله قسطی هزینه را در قسط‌های متعدد پرداخت می‌کنند. مهم‌ترین احکام قسطی به شرح ذیل است:

۱- جایز است که بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قرض الحسنه، ماشین، زمین و... بخرد و سپس به صورت نقد یا نسیه به مردم بفروشد و برای مشتری جایز نیست که ماشین و... را به همان کسی که خریده بفروشد؛ زیرا این بیع عینه است که شرعاً حرام می‌باشد. بنابراین اگر خواست به کسی دیگر بفروشد.

۲- جایز است که قیمت کالا را به خاطر مدت یا زمان پرداخت اقساط افزایش دهند، به این صورت که به طور مثال کالایی را به ده هزار نقد می‌فروشد و به بیست هزار شش ماهه یا در سه قسط می‌فروشد، این معامله به شرطی جایز است که افزایش خیلی زیادی در قیمت به خاطر مدت نباشد و از افراد مجبور، سوء استفاده نکنند.

۳- مستحب است که برای رعایت حال مشتری در معامله نسیه یا قسطی به خاطر زمان، قیمت را افزایش ندهند، هر فروشنده‌ای که چنین کند، به خاطر احسانی که به مشتری نموده است، ثواب و اجر دریافت خواهد نمود.

اما اگر به هدف دریافت سود و تعویض کالا، قیمت را به خاطر مدت و اقساط بالا ببرد و افزایش دهد، مباح است البته باید زمان پرداخت قسط‌ها را مشخص کنند.



۴- برای فروشنده جایز نیست که به خاطر دیرکرد در اقساط چیز اضافه بگیرد؛ زیرا از نوع ربای حرام به شمار می‌رود. البته می‌تواند که کالا را به گرو بگیرد تا تمام طلبش را از مشتری دریافت کند.

۵- اگر مشتری نتواند قسط‌های خود را به موقع پرداخت نماید، درست نیست که برای اقساط باقیمانده شرط تعیین کند و جایز نیست که فروشنده براساس قوانین ربوی، برای مشتری ناتوان در پرداخت، درصد ربای طلب‌کاری‌اش را تعیین نماید. بلکه واجب است که به مشتری تنگدست، تا مدتی مهلت بدهد.

۲۰۶۹ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْرِ شَعِيرٍ ، وَاهْلَيْتَ سَنَخْتَهُ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعٌ بَرًّا وَلَا صَاعٌ حَبًّا ، وَإِنْ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نَسْوَةٌ » .

معنی کلمات:

- اهالته: نان خورش، روغن یا پیه ذوب شده.

- سَنَخْتَه: بدبو.

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می‌گوید: مقداری نان جو با کمی روغن بدبو، خدمت رسول الله - رضی الله علیه وسلم - بردم. آنحضرت - رضی الله علیه وسلم - زره اش را نزد فردی یهودی به رهن نهاده و از او قدری جو برای توشه عیالش گرفته بود. انس - رضی الله عنه - می‌گوید: از رسول الله - رضی الله علیه وسلم - شنیدم که می‌فرمود: «هرگز یک صاع گندم و یا یک صاع از دیگر حبوبات، تا وقت شب، نزد آل محمد باقی نمانده است. حال آنکه ایشان نه همسر دارد».

فوائد حدیث:

۱) پیامبر صلی الله علیه وسلم به اختیار خود چنین حالتی از فقر را اختیار کرده بودند، ورنه الله متعال مفاتیح تمام گنج‌های زمین را در اختیارشان گذاشته بود، ولی ایشان به اختیار خود، تواضع و فقر را بر ثروت و مکنّت ترجیح داده، و همه مظاهر دنیوی را رد کردند، و



گرچه تمام اموال غنائم و صدقات و خراج در نزدشان بود، و برای مردم صد شتر صد شتر، و پیمانه پیمانه طلا می دادند، ولی یک حبه و دینار آن برای خود و خانواده خود استفاده نکردند.

۲) خرید و فروش به نسیه با شروط آن جواز دارد.

۳) کار کردن در بانکهای ربوی حرام است، هر نوع کاری که باشد، از فراشی تا مدیریت، زیرا سود و ربا حرام است و هر نوع همکاری در رواج مسائل حرام، حرام است.

الله متعال میفرماید: "و تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان" (مائده:

۲). "باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری".

و معامله ربوی از بزرگترین گناهان بشمار میرود و الله وعده شدیدی بر رباخواران داده است، و در قرآن میفرماید: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (البقرة: ۲۷۵)، یعنی: "کسانی که ربا می خورند (از گورهای خود) بر نمی خیزند مگر همچون کسی که شیطان سخت او را دچار دیوانگی می سازد".

و می فرماید: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ" (البقرة: ۲۷۶)، یعنی: "الله ربا را نابود می کند و صدقات را فزونی می بخشد".

و میفرماید: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة: ۲۷۸-۲۷۷)، یعنی: "ای کسانی که ایمان آورده اید از الله خود بترسید و آنچه از (مطالبات) ربا (ر پیش مردم) باقی مانده است، فروگذارید اگر مؤمن هستید؛ پس اگر چن نکردید، بدانید که به جنگ الله و پیامبرش برخاسته اید و اگر توبه کردید اصل سرمایه های تان از آن شما است نه ستم می کنید و نه ستم می بینید".

از جابر روایت است که: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا و موكله، و كاتبه و شاهده، و قال: هم سواء" (صحیح مسلم - ۳/۱۲۱۹/۱۵۹۸)، یعنی: "پیامبر صلى الله عليه و سلم رباخوار، ربا دهنده، کاتب و دو شاهد آنرا لعنت کرده، و می فرمود: همه در گناه باهم برابر اند".

و علماء اتفاق کرده اند که هر قرضی که با سود همراه باشد ربا بشمار می رود، ابن قدامه گفت: "بین علماء اختلافی نیست که هر قرضی که مشروط بر پرداخت بیشتر باشد حرام است"، و ابن منذر گفت: "علماء اتفاق کرده اند که هرگاه قرض دهنده بر قرض گیرنده



شرط کند که پول بیشتر و یا هدیه ای اضافه بر مبلغ بر گرداند، آن مبلغ زیادی و یا هدیه را محسوب می شود.

و از ابی بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود روایت شده است که آنها (اصحاب) از قرض همراه با سود نهی شده بودند" (المغنی: ۴۳۶/۶).

پس یک مسلمان نباید در تعامل با ربا سهل انگاری کند، زیرا همانطور که بیان شد ربا از گناهان کبیره بشمار می آید و الله متعاملین با ربا را لعن و دور از رحمت خود کرده است، و باید دنبال معامله حلال بگردد زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: "کل لحم نبت من سحت فالنار اولى به" (روایت امام أحمد در المسند)، یعنی: "هر گوشتی که از حرام بر آید مستحق آتش دوزخ است"، و کسی که چیزی را بخاطر رضای الله ترک کند، الله چیز دیگر و بهتری را جایگزین آن خواهد کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: "إنک لن تدع شیئا انتقاء الله عز وجل إلا أعطاک الله خیرا منه" (صحیح - روایت أحمد ۳۶۳/۵ و بیهقی ۳۳۵/۵)، یعنی: "هیچ چیزی نیست که آنرا بخاطر ترس از الله متعال ترک میکنی، مگر اینکه الله چیز بهتری را بجای آن نصیب خواهد کرد".

۴) درخصوص این که: «بعضی از مردم معتقدند که بعضی از شغل ها شرافتمندانه نیستند و اگر چنان شغلی داشته باشند او را سرزنش می کنند، شغل هایی همچون آشپزی، آرایشگری، کفاشی، رفتگری و ... آیا دلیلی شرعی وجود دارد که صحت این اعتقاد را ثابت کند؟ یا این که فقط در عرف عرب این شغل ها ناپسند هستند؟»

پاسخ: داشتن چنین شغلی و امثال آن از شغل های مباح، هیچ اشکالی ندارد، به شرطی که دارنده شغل از الله تعالی بترسد و خیر خواه باشد و کسانی را که با او تعامل می کنند فریب ندهد؛ زیرا از نظر شرعی این شغل ها جایز هستند، چنان که وقتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که کدام کسب بهتر است؟ فرمود: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» (کار کردن مرد با دست خودش، و تمام معاملات خوب و نیکوی). طبرانی در الکبیر ۴۴۱۱.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنْ نَبَىَّ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ». (هرگز کسی غذایی بهتر از غذای دست رنج خودش نخورده است و همانا داود علیه السلام پیامبر الله از دسترنج خودش غذا می خورد). بخاری: ۲۰۷۲.



از طرفی مردم به این حرفه ها و امثال آن نیاز دارند، پس تعطیل کردن این شغل ها و دوری کردن از آن به ضرر مسلمین است؛ زیرا اگر مسلمانان دست از این شغلها بکشند به دشمنان نیاز پیدا می کنند تا این کارها را انجام دهند.

باید توجه نمود کسی که به شغل نظافت و رفتگری مشغول است، بکوشد تا سلامتی او به خطر نیفتد و در پاک بودن بدن و لباسش از پلیدی تلاش کند. اگر بدن یا لباسش آلوده شدند آن را پاک کند و همواره خود را تمیز نگه دارد.^۱

۵) کارکردن یا تجارت با غیرمسلمانان جایز است به شرطیکه بر طبق قواعد شرعی باشد زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم با یهودیان مدینه معامله کرده است و حتی برخی از صحابه برای یهودیان مدینه در برابر اجرت کار می کردند. ولی اگر طرف معامله محارب اسلام بود و با مسلمانان در جنگ بود، جایز نیست با وی همکاری شود.

ثابت شده است وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بمدینه آمد، در آنجا چاهی بود بنام «رومه» از آن یکنفر یهودی که از آن آب می فروخت و مردم می خریدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را از خریدن آب از وی منع نکرد تا اینکه بعداً عثمان بن عفان آن را خرید و وقف مسلمانان کرد.

و اما کار کردن در محیطی که زنان و مردان نامحرم در آنجا حضور دارند جز به هنگام ضرورت جایز نیست حال آن زنان یا مردان مسلمان باشند یا کافر، الخصوص شایسته است که زن مسلمان در میطی کار نکند که در آنجا مردهای بیگانه و نامحرم حضور دارند و این امر ممکن است باعث فتنه بین آنها شود.

اصل و قاعده در شریعت اسلام این است که زنان در مقابل هزینه و مخارج زندگی خود و خانواده (در مقام مادر، همسر، دختر یا خواهر بودن) مسئولیتی بر دوش ندارند، بلکه ولی یا شوهر آنها مسئول تأمین نیازهای زندگیشان می باشند، اما هرگاه به خاطر فوت پدر یا شوهر یا ناکافی بودن نفقه ای که به او می دهند، یا به خاطر نداشتن شوهر، فرزند و ... به کسب و درآمدی نیازمند بود، می تواند در خارج از منزل به کاری مشروع و مباح با حفظ موازین اخلاقی و ایمانی پردازد؛ زیرا «ضرورتها ناپذیرفتنیها را پذیرفتنی می نمایند». و «نیازمندی عمومی یا فردی به منزله ضرورت است» و «هر ضرورتی در حد خود مورد سنجش قرار می

^۱ - شیخ ابن باز - مجموع فتاوی و مقالات متنوعه ۴۲۵/۵.



گیرد». و همین ضرورت است که سبب عدول از اصل بودن زنان از کانون خانواده و منزل می شود؛ زیرا الله متعال می فرماید: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ». (الاحزاب / ۳۳) «در خانه هایتان مستقر شوید».

مواردی مانند رفتن به دنبال تحصیل علوم شرعی (البته در مکانی کاملاً زنانه و بدور از اختلاط با مردان)، تجارت، شهادت در دادگاه، مراجعه به پزشک و امثال آن را می توان جزو ضرورت های خارج شدن زنان از منزل برشمرد، اما لازمه دین بودن و کار کردن در خارج از منزل این است که نباید مرد و زن بیگانه و نامحرم در یک اتاق به کار اداری مشغول باشند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: «هیچ گاه مردی با زنی که با او نامحرم است خلوت ننماید؛ زیرا نفر سوم آنها شیطان است (و برای ایجاد فساد و تباهی تلاش می کند)».

(مسند امام احمد)

همچنین به مسافرت رفتن بیش از ۸۵ تا ۸۹ کیلومتر خانم ها، بدون اجازه پدر یا شوهر جایز نیست؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: «برای زنی که به الله و دنیای پس از مرگ ایمان دارد، روا نیست که بدون اجازه همراهی محرمی به سفرهای بیش از سه شبانه روز برود».(مسلم)

لازم به یادآوری است که جایز نیست زنان و دختران درخانه ای به تنهایی زندگی کنند؛ زیرا احتمال دچار شدن به هرگونه مشکل و ناهنجاری و ترس و اضطراب برای آنها وجود دارد.

لازم است کار خارج از منزل خانم ها با سرشت و طبیعت زن بودن آنها متناسب باشد. برای مثال کارهایی مانند بنایی، جوشکاری، آهنگری، کار در معادن، رانندگی ماشین های سنگین راهسازی و مسافربری، جارو کردن کوچه و خیابان، حامالی، مهندسی صنایع سنگین، مهندسی کشاورزی و ...، برای آنان مناسب نیست؛ زیرا این گونه کارها به روحیاتی خاص، توانایی جسمی و شرایط ویژه مردان نیازمند است.

مسئولیت های سیاسی و اداری عمومی مانند امامت و رهبری، مقام قاضی [قاضیان عصرش]، انتظامی و فرماندهی ارتش برای خانم ها مناسب نیست و این به معنی بی کفایتی و ناتوانی آنها نیست، بلکه به خاطر سنگین و پر حجم بودن بار مشکلات و مسئولیت های ناشی از آن مقام و موقعیت هاست؛ زیرا از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده که پس از خبردار شدن ایشان از بر تخت سلطنت نشستن دختر کسری پادشاه ایران فرمودند: «ملتی که



زمام امور خود را به دست خانمی بسپارد، پیروز نمی‌شود». عدم تناسب آن مقام و مسئولیت‌ها برای کل و مجموع زنان است؛ زیرا گاهی برخی از زنان ممکن است که از بسیاری از مردان در ادای هرچه بهتر آن مسئولیت‌ها موفق‌تر بوده باشند و نمونه‌هایی هم در گذشته و در عصر حاضر وجود داشته و دارد، اما معمولاً موارد نادر و کم، مبنای اصل و قاعده قرار نمی‌گیرند و این رأی مورد تأیید اکثریت ائمه مذاهب و فقهاست.

برای خانم‌های مؤمن و پرهیزکاری که می‌خواهند به اصول، ارزش‌ها و اهداف شریعت اسلامی پایبند باشند، بهتر آن است که در عرصه‌های پزشکی، بیمارستان‌های ویژه زنان، مدارس و دانشگاه‌ها به کار بپردازند.

با این حال از نظر اجتماعی ثابت شده است که کار زنان در محیط خارج از منزل به قیمت بیشتر شدن مشکلات و زحمات مردان تمام می‌شود و زمینه را برای بیکاری میان مردان جوان که مسئولیت تشکیل خانواده و تأمین هزینه‌های زندگی را بر دوش دارند فراهم می‌نماید و گاهی به خاطر نامناسب بودن محیط کار زنان، زمینه روابط ناپسند، فروپاشی خانواده‌ها و ایجاد دشمنی و ناهنجاری را فراهم می‌نماید.

خلاصه اینکه؛ اگر زنانی که به هر دلیل لازم است در خارج از منزل کار کنند، باید حتی الامکان در محیطی باشند که ناچار نشوند با مردان بیگانه و نامحرم (چه مسلمان و چه کافر) در اتاق و محلی خلوت کار کنند و در حضور مردان بیگانه و نامحرم در اتاق و محلی خلوت کار کنند و حجاب کامل را رعایت کنند؛ زیرا حفظ حجاب از کرامت و حرمت و شخصیت آنان محافظت می‌نماید و از بازیچه قرار گرفتن آنان توسط آدم‌های هوس‌باز و هرزه جلوگیری می‌نماید و از کانون خانواده و ادامه زندگی سالم و طبیعی پاسداری می‌کند.

و در خصوص همنشینی؛ بهتر است مسلمانان با سایر مسلمانان دیگر همنشین و هم صحبت باشد مگر ضرورت باشد مانند کسب و کار و تجارت ولی اگر در حین هم مجلسی با آنان، به اسلام توهین شود باید آن مجلس را ترک نمود.

۶) معامله کردن با یهود، و با قیاس به آن، با نصاری و با هر غیر مسلمان دیگری جواز دارد.

۷) گرو دادن و گرو گرفتن در سفر و در غیر سفر جواز دارد.

۸) به گرو دادن ادوات جنگی که از مال شخصی انسان باشد، در وقت ضرورت جواز دارد.



(۹) بخشش ولو آنکه چیزی اندکی باشد، نباید آن را رد کرد.

۱۰) بهتر است تا خود شخص ولو آنکه از شریف‌ترین اشخاص باشد، در خدمت خود و خانواده خود باشد، و در این کار عیبی بر وی نیست، زیرا با آنکه هرکس می‌خواست که در خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد، ولی ایشان ترجیح می‌دادند که خود، کارهای خود را انجام دهند.

(۱۱) عبارت «صاعی از گندم و نه صاعی از غله نزد خانواده‌ی محمد صلی الله علیه و سلم شب نکرده است»: نظر به ظاهر حدیث فرموده‌ی آنحضرت می‌نماید و ابن حجر عسقلانی هم بر این نظر است. برخی از شارحان، لفظ «لقد سمعته» را قول قتاده می‌دانند که از انس شنیده است و آن گفته را قول انس دانسته‌اند، نه قول آنحضرت و عینی بر این نظر است. و مراد از نقل این حدیث آن است که آنحضرت فقر را تا بدین حد اختیار کرده بود که یک صاع غله در خانه اش شب را نمی‌گذرانده است.

١٥ - باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

باب: فضیلت کسب و روزی با کار

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجُزُ عَنْ مَثَوْنَةِ أَهْلِي ، وَشَغَلَتْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ .

ترجمه: از عروه بن زبیر روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: زمانی که ابوبکر صدیق به خلافت رسید، گفت: همانا قوم من می دانند که پیشه‌ام از عهده‌ی مصارف خانواده ام عاجز نمی آمد و اکنون که به امور مسلمانان مشغول گشته ام پس خانواده‌ی ابوبکر از این مال (بیت المال) خواهند خورد و در عوض آن، او به مسلمانان خدمت کند (یعنی امور شان را سرپرستی نموده و در مال شان تجارت می کند تا سود آن به ایشان بازگردد).

توضیح: بلبو در حق ﷺ س از توری م و تبی نی سلت لمای دولت از لاجله ای کرام ﷺ برای احرار و احباب نام هلی ک م کنگفت بلبو در ﷺ لم نی ن ام ت بلا و بی دمل ن ج را ﷺ (رام ﷻ و امور لمای) و غدر دارکلی (قدرار داد مل فی تقصیر او) (وزار



داگفت ری (بله عم پ ن خی اب عس رد و خ و صفی ز قضا و می کرد فی جلد ن بلات ع خذ زعه ده دارسلت و لب ط ا ش د ب رخی هک از لاجله نکل رکل یبل نبل ی ط ل ل اب و ع ل ا یبل ن غل ان عن الم له ا و هرت ورا ح ل بقی را لم یگ شلت ن د. هرک م ل ان لقل ب خلیفه النبی صلی الله علیه و آله و ب بلبی رر عن ه اف ن و لهن ل ل هی ن ک بلبی رر عت م ام قل ت ب له اداره ی ام و پ ه رد ا زد و ک ار هک ری ن د. می دهی مک بلبی رر عت اج یل ود و لار رون له بازار می فیت. ع مر و بلبی ده ضی ال غ نه م ابلبی رر ع رال ل اس اشل نکل بله خ فلت ویری د هی ن ک ه هی داری ع ا ر ل ب ر دوش دارد و ری ت ج ار ب ب بازار می رود. ب له او گفتن د: هل ن ع م ک اری سل نکل ه لم یکنل ی هت و کتل اردار و کفله ی هرک م ل ان هرت ی.» بلبی رر عف ر ود: «ازک ج ا خ رج ی خلا واده ام رت اهی نکلن م؟» ع لمر و بلبی ده ضری ال غ نه م بلبی رر ع لهن ه اک رن د بلبی ل ا لم یل م ل ز جلد اردان هرک م ابلی ری م و ب ر ک ل ت حق ق ی ت ی نکلن م... در ی اض لاض رش م ده سل ل ت: حق ق ی ک ی بلی رای کفله ت ی ن کل رن د ۵۲ ه ن ار درس ا و ک وفی دی لب دیو ن ثل ر ب ه و کتل ه ل الله لیل و دجل ن قل دار بلبی رر ع و خلا واده اش رکف افن م ی ک ر ه بلی ی نلبی رر عش ن ع ه را از حق ق م ل ده بود دپی تلام ا گ هت ل و ب حق رت ج ار ب ب بازار فیت ع لمر ع غی ده ی از ن ل ان را هی دک مشیت ل د ک ت راج ی ل ش دشن ان گفتن د: ش م دهی متل کفله ی و ل و الله صلی الله علیه و آله در ی ان م قضا و کف ن د. «ع مر ع ب ا بلبی رر ع فیت و او را دیل بازار هت د هرت را گفت و گفت ب ر و پ ه ام و ر م ردم وری گ ی ک ن. «بلبی رر عف ر لم ود: «هک ل رخل از بلی ده ام ار ش م ن دارم حق ق ی بلی متهی نک رهی دک ه م ن و خلا واده ام رکفله افن لم یکنل د.» ع مر ع گفت: «حق ق را فی ادم یکنی م. «بلبی رر گفت: «۳۲۲ ه ن ار و ک وفی د کتل کبی.» ع مر گفت: ه ل ه د ر ک ن م ش و د.» در هی نگیر و دار کبی ع وری د و لهن ه اک رکفله خ ولت هی بلبی رر ع ب ش و ردمش و د. ع مر ع ر و پ ه کبی ع ک رد و گفت بمش د هم انطو رک و م ی گ ی حق ق را فی ادم یکنی م. «بلبی رر ع س اشن لم اج را در ج لمع لمر دم س خزل ی ک رد و لهن ف ر م ود: «ای مردم حق ق و ق م ل ازی ن ۵۲ ه ن ار و ک وفی دی



لب دونی پدی وگت ۱۱۱۱ لب و د غ م ر و کجی خ ق م و ب ۳۲۲ هن ار وگ مرفند دکل کم ی
فلزی داد دشی ش م ا ه پ کل ن رطل لی مری دی ؟» لمردم فلز از فلز فلزی خلد و ق کجده
اع لن ضری تک رف دلی ن اتر گت ا ه پدا و و وکل و گت لری للاح جلد و دکل بمل رای کجده
حق قیستی نک رف ت ا م پ ورش و ب رایت اهنی از ه ای خ و د و خ واده اش کل ار کل د و
ق ت و ف ر رش پ جلی ای مری گت جلد ا م و ر مری کل ا ن لار ف کل ار وتلی اهنی از فلزی
نگردد دلی ن غ م لک رد للاح دیتی ن خ و قی رای حک م ح ک ت ن و و ب جلی جلد و دکل
ربت ل س ده ای اغیر اتر فیکت لاد بود لک در لربق و لنی م لایب گت نی لایب و دکل
م ه فلز را اتر ن اتر اه می دت ت و ه ی ن خ ط ر ه م هنی لای او ح ک لمان لیللی
هش بفل رشت ب و ه بقی ن و رشتی ن لیل در م ورد لای او گت لری و للاح لارخ واه ی
شاهان لیلی در زمین هی ملای ادعای مخره یلی س للا زده م سل تک ه دلی و دارکلی
را درخ و د م ح رر دلیت م سل تلی س ربی و لیه اتر ارا لمردمی لار ه ی کشر و رش
گت رش و ر ش ن ا ن ر ب ب ج خ ی وگت مری گت یفل ن ب ای ن لای کسل جلد اهنی از فلز
لرب درلی ن زمین ت و ج ه ی ن م کت دکل مشاملی ل و نلی س لگت و لکل در و لرو را
درخ و د م ح رر می دت لاد و لیل ب لایه پت لری و لای گت جلد لمردم خ و ش ل ا ن ر لای
م ی ن د ؟

کلان کفیشیت □□ اه ادعای در قبا شن هم مشعور و فرزنگی □□ حله ﷺ دارد و در لاه
ح دی اشترک ای و بزرگ پیش و بزرگ واران ملت؟ از □□ حله ﷺ بگ ذی م مویلی م
که خ زله ی کفیت ها و رو های کپل م کپل مبله هرل تل لاه انی فتل اد کتله لری طل و ر
بخ و اف د ام و اع مومی را درخ دم خ و د ولل خفیت اری ه ل انبلی ل د و ح ل ر غ ر
می کتف د کلان کفیشی اری از ح کم ان کفیت های متضع مبق دری از رو های ع لمومی
و کپی درخ ار از کش و ویش ابرای خ و هس رحل گ ذاری می کتف د که حل هی ثلثت اا ظلی
و ویش دقت رادی کش و ره ای س رحل ل ل ل فی رشل ده سلر لت بلر ای ل ل ابل ف رچل امشل اه ل ل ران
بگکی د کب با لاه او رو کفیت ک اخ ها و رو مبرای خود در ی گ ر کشل و ره ل راه م

^٨ إلى اض المضرة (أي من قلب الهمزة)، (ص ٢٥٨)

^۲ بلبلوک (رجل لال دلی)، ص ۳۹)



شورد وک ارشپ هجای کشی کعبا وج وشن هم دب اشکبب ةرب وس رحلگ ذاری
دشن ی لکش وری قلی نش دپه خواری وختی ل ن لهنی د ارگشت وقی عا
گنفت لاهای و حباب پ ازخ وملت اخرویش ی برسلت شری ح رام سل لم بعل د از
بلبوبر للاق قلی درسنگی دل ککل ملل س ازفول ا برل و ال رانبروت اداره ی ح رولت
سل لم ی بله هس تگنفت و وایت و فیا لقی فبرم ود: «لمه لمی دلل ککل شل ال لمن
خا ازه ای خلا واده ام رت لهن م یکرد ام اکلن کعبه اداره ی ام و مرگب ن شل او شل دهم و
لس ازلی ن خلا واده ام در ازای ک اری که م فبرای مک ملان میکنم انبی تلام اخ و اف د
خورد.» بلبوبر للاق قلی ن هس مون شم وزه ی لارزش را ارلاه می ده ککه و ولت و
ی ملت ما هفت و شخ ری کس ی ضلی تکلده ل رطل و پخ والی د اشن فبره ج ول د و
حق قی ه مکه انبی تلام می گوی ره ب مپب ش الی ت وی درک ارداری امت سل تکلده
او را از کسب وک اب ازمی دارد قرنه اله بلبوبر و حله لله للاح اتل ای خ بلبله
للان اع ام ولا هس هلی ش رلین ک بشل رت قلی عا واه ال روز درس لای ه ل هسل ه لای
لش فبب اوریش را جت ج و می کند ولدا و جل و تدل ل ش و ت ل قلی اولی د درلن زهبله
هم للافب مگرد ایش فبب زگ واران ه من برلی ده و ولت بلبله للان ارزش لقی ه رت
ببله دبلبوبر للاق قلی س اشن ی ل خ قلی ت سل لم ی ت لامت لشل بلبله رای اداره ی
ام و ر داکبب مک لبس ت وک ثری ت ا هگ ول شل رافعلی زهبله ای رکلده م ل فبل وبله
س اش اب هج امل ده از و ال رانبروت شری بب برلاد انبی فببرد پ رای لی ن هیل و ت و لجه
خا لکبب ه ام و ر مکبب نپ ذو ک رد س اش اقرضی ج امعه رلس ام ان ده ی ن لود نلار
قیق بپر هس لوون وک ارداران هقیه ای اع ما ک رد و دت م ام ول دامت کی کله لاجل ام داد
هنه ج و روش و کرم رانبروت رام دنی رار داد.

^۸ ملك ای خ) اليس لمی، (از ام م و نکل ر، ص ۸۸)

۲۰۰۰ ()

^۳ (ہائیکو) (رجل لالہ دلی)، (ص ۳۹)

^٤ (مراجع علیہ بقا، ص ۳۳)



۲۰۷۱ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَالٌ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ . رَوَاهُ هَمَامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

ترجمه: از عایشه - رضی الله عنها - روایت کرده است: «اصحاب پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خودشان کار می کردند و اگر به سبب کاری که می کردند بوی عرق می دادند پیامبر به آنها می گفت: کاش غسل می کردید».

فوائد حدیث:

۱) این حدیث از بزرگواری و کرامت صحابه - رضی الله عنهم - و بهره گیری از دسترنج و تواضع و فروتنی آنان حکایت دارد».

۲) در معنای حدیث و دلالت آن آمده است: «کأن أصحاب رسول الله - صلی الله علیه وسلم - عمال أنفسهم» یعنی آنها خود با تجارت و کشاورزی، کسب روزی می کردند. آنها کار می کردند و عرق می نمودند و برای نماز حاضر می شدند در نتیجه بوی عرق آنها به مشام می رسید و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آنها می فرمود: «اگر غسل می کردید این بوی بد از بین می رفت»^۱.

۲۰۷۲ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ » .

ترجمه: از مقدم - رضی الله عنه - روایت است که رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرگز کسی غذایی بهتر از غذای دست رنجش، نخورده است. و همانا داود؛ پیامبر الله - علیه السلام -؛ همیشه از دست رنج خود، غذا می خورد».

توضیح: زبینه‌ی انسان نیست که به مال دنیا دل‌بستگی داشته باشد و به آن چشم بدوزد و برای رسیدن به آن، عزتش را کنار بگذارد و آن را از کسی، درخواست کند؛ زیرا این

^۱- صحیح البخاری به شرح العینی، ج ۹، صص ۵۰ - ۴۹.



مسأله باعث می شود که همه ی هم و فکر انسان، دنیا شود؛ در صورتی که انسان به خاطر آخرت به دنیا آمده است. الله متعال می فرماید:

(وَمَا لَكُمْ أَلٍ وَالْإِنْسَإِلَ لِحُذُونِ) (الذاریات: ۵۶)

و انسان ها و جن ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند.
و می فرماید:

لَکَلِّتُ رُؤُوسَآلِهَآوَالْهَآوَالْهَآ ۱۰ وَأَلَرُّةَی وَبَلَّ قَ ۱۱) (الأعلى: ۱۶، ۱۷)

ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید؛ حال آن که آخرت، بهتر و پایدارتر است.
لذا انسان نباید به مال دنیا وابسته شود یا به آن اهمیت دهد؛ اگر بدون رنج و درخواست یا بدون توقع و طمع، مال و ثروتی به او رسید، آن را بپذیرد و گرنه، در پی مال دنیا نباشد.
داوود علیه السلام از دست رنج خود می خورد؛ وی لباس رزمی (زره) می ساخت. همان گونه که الله متعال می فرماید:

(وَلَمَّا مَنَّ هُصْنَعَةَ لَوْسَلَّ لَكُمْ لُحْرَنَ لَكُمْ مِّنْ مَّكَلٍ ۚ كُمْ ۚ هَلْ لَّتُمْ ۚ لَكِرُونَ ۚ)

[الأنبیاء: ۸۰]

و به خاطر شما ساختن زره را به داوود آموختیم تا شما را از آسیب های جنگ و کارزار حفظ کند. پس آیا شما سپاس گزارید؟

یعنی داوود علیه السلام آهن گر بود. چنان که زکریا علیه السلام به پیشه ی نجاری اشتغال داشت؛ یعنی در قبال درودگری، مُزد می گرفت. لذا درمی یابیم که کسب و کار، ننگ و عار نیست؛ زیرا پیامبران الهی به کسب و کار می پرداختند. بدون شک کسب روزی حلال، از گدایی یا دراز کردن دست نیاز پیش این و آن بهتر است. چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر یکی از شما، طنابش را بردارد و به کوه برود و پشته ای هیزم بر پشت خود بیاورد و بفروشد و بدین سان الله آبروی او را حفاظت کند، این برایش بهتر است از این که دست نیاز پیش مردم دراز کند و از آن ها کمک بخواهد و معلوم نیست که چیزی به او بدهند یا خیر».

این، از عزت نفس و شرافت انسان است که در برابر هیچ کس سر فرود نیاورد و به ذلت تن ندهد؛ بلکه از دست رنج خود بخورد و از درآمد حاصل از کشاورزی، تجارت و کار و حرفه ی خود، زندگی اش را سپری کند. الله متعال می فرماید:

(وَأَرْوَنَی ضِیُؤَنَ ۚ أَلَرْضِیَّتْ عُونَ ۚ مِّنْ ضَلِ أَلِ) (المزمل: ۲۰)



و عده‌ای برای کسب روزی از فضلِ الله، به سفر می‌روند.

۲۰۷۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَنْ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ » .

ترجمه: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: داود علیه السلام جز از دسترنج خود چیزی نمی خورد.

توضیح: این، دلالت بر وجوب عزت نفس می کند و نیز انسان را به کار تشویق می کند.

۲۰۷۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ » .

ترجمه: «ابو هریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: اگر هر یک از شما کوله باری از هیزم جمع کند و آنرا محکم بر پشت خود قرار دهد (و در بازار آنرا بفروشد) خیلی بهتر از آن است که از کسی چیزی به عنوان توقع درخواست کند فرق نمی کند آن چیز را به او بدهد یا ندهد»، (چون توقع هرچه باشد بد است).

توضیح: یکی از انگیزه های گدایی در جوامع بشری، احساس، حقارت در برابر کار و حرفه است، بسا از انسان ها چنان اند که با وجود توانایی شان در برابر کار آن را حقیر می شمارند و کارکردن با دست را کسرشان تلقی می نمایند و گدایی کردن را نسبت بداشتن کار و حرفه ترجیح می دهند، هنگامی که انسان مدرک اقتصادی نداشته باشد و کار و حرفه را هم توهین به شخصیت خود بداند لاجرم برای رفع مشکل و به خاطر بدست آوردن قوت یومیه دست به گدایی می زند در این صورت این نوع انسان ها اگر از یک طرف کارکردن و داشتن حرفه را برای خودشان حقارت تلقی می کنند، در صورت دراز کردن دست به گدایی و سوالگری، حقارت بالاتر از آن را متحمل می شوند، اسلام این نوع انسان ها را به اشتباه کلی شان متوجه ساخته و از آن ها می خواهد که آبرویشان را به اثر سوالگری نیززند. و هم چنان



توقع از دیگران نداشته باشند، همت عالی را از آن خود کنند و بکوشند به دیگران مساعدت کنند، دست بالا بهتر از دست پائین است.

حرفه و پیشه موجب کسرشان انسان نمی شود، بسا از بندگان مقرب الله - جل جلاله - (انبیاء - علیهم السلام) - هریک دارای پیشه بودند در حالی که در میان قوم و منطقه شان از شرف و کرامت خاص برخوردار بوده اند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: «إن داود کان زرادا وکان آدم علیه السلام حراثاً وکان نوح علیه السلام نجاراً وکان إدريس علیه السلام خیاطاً وکان موسی علیه السلام راعياً». (داود - علیه السلام - زره ساز، آدم - علیه السلام - دهقان و نوح - علیه السلام - نجار و ادريس - علیه السلام - خیاط و موسی - علیه السلام - چوپان بودند. و همچنان فرموده است: «هیچ پیامبر را الله - جل جلاله - نفرستاده است، مگر این که گوسفند چرانیده است گفتند تو هم؟ ای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بلی! در بدل چند قیراط گوسفندان اهل مکه را چرانیدم؛ پس بر مسلمان است، تا نه تنها داشتن پیشه را بر خود عیب ندانسته بلکه به آن فخر کند، زیرا بندگان بهتر الله به آن افتخار داشتند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: «اگر یکی از شما پشتاره هزمی بر دوش حمل کند، برایش بهتر است از این که از کسی چیزی بخواهد (سوال و گدایی کند) که بوی بدهد و یا از او منع کند».

۲۰۷۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحَبْلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ» .

ترجمه: از ابو عبد الله زبیر بن عوام رضی الله عنه روایت است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر یکی از شما ریسمانهای خود را گرفته و به کوه رفته و پشته هیزمی بر پشت خود آورده بفروشد، و الله بدانوسیله آبرویش را نگه دارد، برایش بهتر از آنست که سوال کند، [بدهندش یا از او منع نمایند].

فوائد حدیث:

۱. تشویق به کار و تلاش شخصی: پیامبر صلی الله علیه وسلم کار و زحمت کشیدن - ساده ترین کارها مانند - هیزم جمع کردن را بهتر از دست دراز کردن جلوی دیگران دانسته اند.



۲. حفظ عزت نفس و کرامت انسانی: حدیث نشان می‌دهد که کار کردن - کار سخت و کم درآمد - باعث حفظ عزت نفس است، ولی گدایی و سؤال از دیگران انسان را خوار می‌سازد.
۳. نکوهش سؤال و گدایی بدون نیاز واقعی: پیامبر فقط در موارد اضطراری و نیاز شدید اجازه درخواست از دیگران را می‌دادند؛ در غیر این صورت، سؤال کردن ناپسند شمرده می‌شد.
۴. ارزش و برکت در کسب حلال: کار و کسب حلال اگر سخت و ساده باشد در نزد الله دارای ارزش بسیار است و سبب برکت در زندگی می‌شود.
۵. الگوسازی برای جامعه اسلامی: مسلمان باید اهل کار، مستقل و فعال باشد، نه اینکه سربار جامعه یا خانواده شود. این حدیث نوعی تربیت روحیه خودکفایی و مسئولیت‌پذیری است.

۱۶ - باب السُّهُوَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَافٍ

باب: نرمش و جوانمردی در خرید و فروش و کسی که حقی را می‌طلبد باید پارسایی بطلبد

۲۰۷۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى » .

معنی کلمات:

- **سمح**: بخشنده، سهلگیر.

ترجمه: از جابر - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله بر بنده ای رحم میکند که هنگام خرید و فروش و طلب حق خود، سهل گیر باشد».

توضیح: مصنف، حدیثی در فضیلت گذشت و بزرگ منشی در داد و ستد آورده است.



ابوهریره رضی الله عنه می گوید: صحرانشینی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و با لحنی تند، بچه‌شتری را که به آن بزرگوار داده بود، مطالبه کرد. می‌دانید که صحرانشینان، مقداری تندخو هستند و چون این صحرانشین، با پیامبر صلی الله علیه و آله به‌تندی سخن گفت، صحابه خواستند او را تنبیه یا ساکت کنند؛ ولی رسول‌الله صلی الله علیه و آله فرمود: «کاری با او نداشته باشید». فکرش را بکنید که اگر اینک یک نفر با یک سرباز به‌تندی سخن بگوید، چه اتفاقی می‌افتد؟! حتی اگر حق خود را به‌نرمی و با احترام، با یک وزیر یا فرمان‌دار یا مسؤول بلندپایه در میان بگذارد، بعید نیست که او را دستگیر کنند! اما پیامبر صلی الله علیه و آله درباره‌ی این صحرانشین که با آن بزرگوار بی‌ادبانه و به‌تندی سخن می‌گوید، می‌فرماید: «کاری با او نداشته باشید؛ زیرا هر حق‌داری، حق سخن گفتن و مطالبه‌ی حق خویش را دارد». شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله حق آن مرد را می‌داد، اما چه‌بسا آن لحظه چیزی در اختیار نداشت که طلب آن مرد را پرداخت کند؛ از این‌رو به یارانش فرمود که طلب آن مرد را بدهند و سپس فرمود: «بهترین شما کسی‌ست که بدهی خود را به بهترین شکل، ادا کند». این، در زمینه‌ی پرداخت بدهی‌ست؛ مطالبه‌ی حق نیز باید همین‌گونه باشد؛ بدین معنا که انسان طلب خود را به‌نیکی مطالبه نماید و هنگام مطالبه‌ی حق خود، از تندخویی و ناسزاگویی بپرهیزد؛ البته شکی نیست که به فرموده‌ی رسول‌الله صلی الله علیه و آله، حق سخن گفتن و مطالبه‌ی حق خویش را دارد؛ ولی باید آن را به‌نرمی مطالبه نماید. همچنین پسندیده است که بدهکار، بیش از طلب بستانکار یا چیزی بهتر از طلبش به او بدهد؛ مثلاً اگر از کسی سی‌هزار قرض گرفته‌اید، ایرادی ندارد که بدون هیچ پیش‌شرطی، سی و پنج هزار به او برگردانید؛ البته باید این کار بدون پیش‌شرط باشد؛ یعنی هنگام قرض گرفتن، نباید این شرط به میان آمده باشد که این مقدار بر اصل وام افزوده شود؛ و گرنه، این رباست. اما اگر بدهکار با خواست خود و بدون هیچ پیش‌شرطی افزون بر بدهی‌اش، به بستانکار بدهد، این، جایز و بلکه پسندیده می‌باشد. یا به‌عنوان مثال بیست کیلوگرم گندم معمولی از کسی قرض می‌گیرید؛ پسندیده است که بیست کیلوگرم گندم مرغوب به او بازپس دهید؛ زیرا به‌فرموده‌ی رسول‌الله صلی الله علیه و آله، «بهترین شما کسی‌ست که بدهی خود را به بهترین شکل، ادا کند».

در حدیث جابر رضی الله عنه آمده است که آن بزرگوار فرمود: «رحمت الله بر کسی که هنگام خرید و فروش و در دریافت و مطالبه‌ی حق خویش، آسان‌گیر باشد» و همین‌طور در پرداخت بدهی خویش. متن حدیث، جمله‌ی خبری‌ست که به معنای دعا می‌باشد؛ یعنی رسول‌الله صلی الله علیه و آله برای کسی که در چهار مورد یادشده، آسان‌گیر باشد، دعای رحمت نموده است:



۱- هنگام فروختن چیزی.

۲- هنگام خریدن کالایی.

۳- در پرداخت مبلغ.

۴- و در دریافت مبلغ یا هنگام مطالبه‌ی آن.

یعنی: به عنوان فروشنده بر خریدار، سخت نمی‌گیرد و به او تخفیف می‌دهد. یا به عنوان خریدار، قیمت کالا را سر وقت آن می‌پردازد و در پرداخت مبلغ، سخت‌گیری و معطل نمی‌کند؛ فروشنده نیز طلب خود را به‌نیکی مطالبه می‌نماید. پس شایسته است که در چنین مواردی، آسان‌گیر باشیم تا مشمول این دعا شویم.

۱۷ - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

باب: کسی که در طلب حق خود ثروتمندی را مهلت دهد

۲۰۷۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمْرَ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ » . وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ « كُنْتُ أَيْسُرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ » . وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ . وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ « أَنْظِرُ الْمُوسِرَ ، وَاتَّجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ » . وَقَالَ نَعِيمٌ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ « فَأَقْبِلْ مِنَ الْمُوسِرِ ، وَاتَّجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ » .

ترجمه: «حذیفه - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: فرشتگان با روح یک نفر از امت پیامبران پیشین روبرو شدند، به او گفتند: هیچ کار نیکی انجام داده‌ای؟ گفت: به کارگرانم دستور می‌دادم که به اشخاص بدهکار و تنگدست مهلت دهند و از پس گرفتن آن صرف نظر کنند، نسبت به اشخاصی که قدرت بازپرداخت را دارند سهلگیر و باگذشت باشند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: فرشتگان هم از او صرف نظر کردند».

توضیح: مهلت دادن به تنگدست از مکارم اخلاق است و از این بهتر، بخشیدن قرضش است.



۱ - الله تعالى می فرماید: (وَن لَّن ذُوْغَسَة نَّ رَّهْ اِلْ هَسَة وَاَنْتَصَّ هَقْوَا مَی لَّ كُْم اِنْ لُقْتُمْ عَلْمُوْنَ) [البقرة: ۲۸۰]. «و اگر [شخص بدهکار،] تنگدست بود، تا [هنگام] گشایش [و توانایی بازپرداخت، به او] مهلت دهید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] بخشیدن آن [بدهی] برایتان بهتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید».

۲- ابو یسر روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: (هرکس تنگدستی را مهلت دهد یا از او درگذرد الله او را (در روز قیامت) زیر سایه اش قرار می دهد).^۱
فرد بدهکار چهار حالت دارد:

۱- فرد بدهکاری که مطلقاً چیزی ندارد؛ واجب است که به چنین فردی مهلت داده شود و بر او سخت نگیرند.

۲- مال فرد بدهکار از مقدار قرضش بیش تر است، جایز است که از چنین فردی بخواهند که قرضش را پرداخت نماید و در دادگاه اسلامی نیز قاضی او را ملزم به پرداخت می کند.

۳- مال فرد به اندازه قرضش می شود در چنین وضعی فرد بدهکار ملزم به پرداخت می شود.

۴- مال فرد بدهکار از مقدار قرضش کم تر است. چنین فردی مفلس است، به درخواست طلبکاران یا برخی طلبکاران، او را بازداشت و مالش را به نسبت بدهکاری اش بین طلبکاران تقسیم می کنند.

مجازات کسی که قرض می کند و قصد پرداخت آن را ندارد.
بر هرکسی که قرض می کند واجب است که قصد پرداخت به موقع آن را داشته باشد، اگر چنین نباشد، الله آن مال را تلف و نابود خواهد کرد.

۱۸ - باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

باب: کسی که تنگدستی را مهلت دهد

۲۰۷۸ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ

۱. مسلم (ش: ۳۰۰۶).



- **صلی الله علیه وسلم - قَالَ « كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ » .**

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «تاجری بود که به مردم قرض می داد وقتی یکی از بدهکاران خود را تنگدست می دید، به بچه هایش می گفت: از او صرف نظر کنید، شاید الله متعال نیز از ما صرف نظر کند، الله متعال هم او را مورد عفو و بخشش خود قرار داد».

فوائد حدیث:

- (۱) کسی که قادر به پرداخت وام باشد و دست بدست کند و از بازپرداخت آن طفره رود ظلم و ستم بحساب می آید.
- (۲) مهلت دادن به بدهکاری که تنگ دست است سنت می باشد و پسندیده است. الله می فرماید: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۰). «هرگاه بدهکاری تنگ دست باشد به وی مهلت بدهید تا وقتی که برایش گشایش پیش آید و اگر آن را صدقه و احسان به وی دهید و از آن دست بردارید، برای شما بهتر است اگر بدانید».

۱۹ - باب إِذَا بَيَّنَّ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

وَيَذْكُرُ عَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا مَا اشْتَرَيْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ ، لَا دَاءَ ، وَلَا خَيْشَمَ ، وَلَا غَائِلَتَ . وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الرِّثَا وَالسَّرْقَةُ وَالْإِبَاقُ . وَقِيلَ لِابْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَاسِينَ يُسَمِّي أَرَى خُرَاسَانَ وَسَجِسْتَانَ فَيَقُولُ جَاءَ أَمْسٌ مِنْ خُرَاسَانَ ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سَجِسْتَانَ . فَكَرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً . وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَا يَجِلُّ لِأَمْرٍ يَبِيعُ سَلْعَتَ ، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً ، إِلَّا أَخْبَرَهُ .

باب: اگر فروشنده و خریدار (عیب مال را) بیان کنند و نپوشند و خیرخواه یکدیگر باشند. عدا بن خالد گفت: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - برایم نوشت: «اینست چیزی که عدا از محمد رسول الله خریده است، از او بنده یا



کنیزی که در آن دردی و غائله و آلودگی نباشد، آنگونه که بیع یک مسلمان با مسلمان است که - یا عیب نداشته باشد یا عیب را بگوید-.

وقتاده گفته است: لفظ «غائله» (که در حدیث آمده است) به معنی زنا و دزدی و پایگریزی می باشد. به ابراهیم گفته شد: برخی از دلالتان حیوانات را (با فریبکاری) خراسانی و سجستانی نام می نهند و می گویند: دیروز از خراسان آمده ویا امروز از سجستان رسیده است. ابراهیم نخعی، این عمل را ناپسند و بسیار زشت خواند. عقبه بن عامر گفته است: به هیچ مردی حلال نیست که متاعی را بفروشد که عیب آنرا می داند، مگر آنکه خریدار را از آن آگاه کند.

توضیح: نهان کردن عیب به هنگام فروش کالا حرام است.

کتمان عیب کالای فروشی، به وقت عقد بیع و پنهان کردن آن، حرام است: کسی که کالای معیوبی دارد بر وی حرام است که آن را بفروشد، مگر اینکه عیب آن را برای مشتری بیان کند.

۲۰۷۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا » .

معنی کلمات:

- **البیعان**: فروشنده و مشتری .
- **بیئنا**: بیان کردند. (دو نفر)
- **بُورک**: برکت افتاد .
- **کتما**: کتمان کردند . (دو نفر)
- **محقت**: از بین رفت .

ترجمه: «حکیم بن حزام - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: طرفین معامله مادام در مجلس معامله هستند و از هم جدا نشده اند، حق



پشیمانی و فسخ آنرا دارند، اگر در معامله صادق باشند و معایب آن را بیان نمودند، الله در معامله ایشان خیر و برکت قرار می دهد، ولی اگر عیب مورد معامله را کتمان نمودند، و در معامله دروغ گفتند الله برکت معامله آنان را محو می سازد».

توضیح: چنانچه وقتی تاجری صدر ورزد و در خرید و فروش خیانت و غش ننماید، در معامله اش برکت داده می شود، همینگونه برای بنده ای که در معامله اش با الله متعال صدق و راستی نماید و در ادای حق عبودیت آن ریا و غش نداشته باشد، در این معامله وی برکت داده شده و ثمره آن را بصورت ثواب در می یابد. در این آیه کریمه یادآوری شده: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ التوبة ۱۱۱. و این خود می رساند که صدق در معامله مبین کمال مراقبت بوده و رهنمون وی بسوی بهشت می باشد. و إن الیر یهدی الی الجنة.

در حدیث، واژه‌ی «الْبَيْعَان» آمده که به معنای فروشنده و خریدار است؛ همان طور که در زبان عربی می گویند: «قمران» یعنی «دو ماه» که منظور خورشید و ماه است؛ یا گفته می شود: «عُمران»، یعنی دو عمر که منظور ابوبکر و عمر هستند.

فرمود: «بِالْخِيَارِ»؛ یعنی: هر دو اختیار فسخ معامله را دارند؛ البته تا زمانی که محل معامله را ترک نکرده و از هم جدا نشده باشند؛ چون فرمود: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». به عنوان مثال: شخصی، موتر خود را به یک لک می فروشد؛ تا زمانی که فروشنده و خریدار، در محل معامله هستند و از هم جدا نشده اند، هر یک از آن دو، حق فسخ معامله را دارد. این، لطف الله است که بر بندگان اش آسان گرفته است؛ زیرا کالا تا زمانی که در دست دیگران است، برای انسان ارزشمند می باشد و دوست دارد که هرطور شده، به آن دست یابد؛ ولی وقتی به آن دست می یابد، علاقه اش به آن کمتر می شود؛ از این رو شارع، این امکان را برای انسان فراهم کرده که با تأنی و دقت نظر، معامله اش را انجام دهد و عجله نکند. لذا تا زمانی که فروشنده و خریدار، از هم جدا نشده اند، هر چقدر هم که طول بکشد، حق فسخ معامله را دارند؛ چون فرمود: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». در حدیث ابن عمر آمده است: «أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»؛ یعنی: «یا این که یکی از آن دو (فروشنده یا خریدار)، حق فسخ معامله را به دیگری بدهد». به عبارت دیگر، به طرف معامله اش بگوید: حق فسخ معامله فقط با توست. بدین ترتیب این حق، از او سلب می شود و



به طرف مقابلش می‌رسد. یا حتی می‌توانند با موافقت یکدیگر، حق فسخ معامله را از هر دوی خود سلب کنند. لذا این مسأله، چهار صورت دارد:

هر دو، حق فسخ معامله را برای خود محفوظ نگه دارند؛ این، در زمانی است که بدون قید و شرط خاصی در این زمینه، با هم معامله می‌کنند.

معامله، با این شرط انجام می‌شود که هیچ‌یک از آن دو حق فسخ معامله را نداشته باشد. در این صورت، بلافاصله پس از عقد قرارداد، معامله تمام است و هیچ‌یک حق به هم‌زدن معامله را ندارد.

هنگام معامله، توافق کنند که حق فسخ، فقط با فروشنده است؛ بنابراین خریدار، دیگر حق فسخ معامله را ندارد.

توافق می کنند که حق فسخ معامله با خریدار باشد، نه با فروشنده؛ لذا فروشنده، دیگر، حق فسخ معامله را ندارد.

به هر حال خریدار و فروشنده، هر دو حق فسخ معامله را دارند و از این رو می‌توانند این حق را برای خود محفوظ نگه دارند یا آن را از خود سلب کنند؛ به توافقشان بستگی دارد که در این باره چه تصمیمی بگیرند و چگونه با هم به توافق برسند؛ چون رسول الله ﷺ فرموده است: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَوْ حَرَمًا أَوْ حَرَمًا حَلَالًا»^(۱)؛ این حدیث، بیان گر این است که شرایط مورد توافق مسلمانان در معامله‌هایشان اعتبار دارد، مگر شرایطی که حلالی را حرام، یا حرامی را حلال کند.

پیامبر ﷺ فرمود: «تا زمانی که جدا نشده‌اند»؛ و نوع یا چگونگی جدایی را بیان نکرد؛ اما منظور، جدا شدن از یکدیگر و ترک محل معامله می‌باشد.

رسول الله ﷺ فرمود: «اگر راست بگویند و عیب کالا را بیان کنند، در معامله‌ی آن‌ها، خیر و برکت خواهد بود». اگر راست بگویند و در تعریف از کالای مورد معامله، صادق باشند و عیب‌هایش را بیان کنند، معامله‌ی آن‌ها مبارک خواهد بود؛ به عنوان مثال: شخصی می‌خواهد ماشین خود را بفروشد؛ می‌گوید: ماشین جدیدی‌ست؛ چنین امکاناتی دارد و چنین و چنان است؛ خلاصه این که تا می‌تواند از آن تعریف می‌کند؛ ولی واقعاً طوری که او می‌گوید، نیست. لذا دروغ گفته است. هم چنین اگر هنگام فروختن ماشین، عیب‌هایش را نگوید، در

(^۱) ارجاع بخندرم ذی (۸۳۹۲)، و ارجاع به رای (در لایحه) (۲۲/۸۰؛ و) (لکام) (در لایحه) (درک) (۸۸۳/۴) و ارجاع به رای (شروط) (الشیش واه دی) (وجود) (دادرد).



واقع عیب‌های ماشین را کتمان کرده است؛ حال آن‌که برکت معامله، در صداقت و بیان عیب‌های کالای مورد معامله می‌باشد. صداقت و راست‌گویی با بیان عیب‌های کالا، تفاوت دارد؛ صداقت در تعریف از کالا و بیان کیفیت آن است؛ و بیان، در رابطه با عیب‌های کالای مورد معامله می‌باشد. در معامله، کتمان عیب یا مخفی کردن آن، متضاد بیان است و تعریف نابه‌جا و بی‌اساس از کالا، متضاد راست‌گویی.

مثال دیگری می‌زنم: شخصی، گوسفندی دارد و می‌خواهد آن را بفروشد. گوسفندش، بیمار است؛ اما بیماری‌اش نمایان نیست. یعنی کسی با نگاه کردن به گوسفند، متوجه بیماری‌اش نمی‌شود. فروشنده هم نمی‌گوید که این گوسفند، بیمار است. یعنی عیبش را بیان نمی‌کند؛ حتی طوری از گوسفندش تعریف می‌کند که واقعیت ندارد؛ به عبارتی، دروغ می‌گوید. بدین‌سان، نه راست گفته و نه عیب گوسفندش را بیان کرده است.

متأسفانه امروزه نمونه‌ی این تقلب را زیاد می‌بینیم؛ آقای فروشنده، خرمای خوب و مرغوب را روی جعبه می‌چیند و خرمای نامرغوب را پایین‌تر؛ یعنی صادقانه معامله نمی‌کند و عیب کالایش را مخفی نگه می‌دارد. الله به ما رحم کند.^۱

۲۰ - باب بَيْعِ الْخَلْطِ مِنَ الثَّمَرِ

باب: بیع خرمای آمیخته به هم

۲۰۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ ثَمَرَ الْجَمْعِ ، وَهُوَ الْخَلْطُ مِنَ الثَّمَرِ ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بَصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا صَاعَيْنِ بَصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ » .

معنی کلمات:

- ثَمَرَ الْجَمْعِ: نوعی از خرمای بد، خرمای مختلط از خوب و بد.
- بِالْصَّاعِ: صاع: پیمانه ای تقریباً معادل سیزده کیلوگرم.
- دِرْهَمٌ: سکه‌ی نقره. هردو درهم هفت مثقال است.

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۴/۴۳).



ترجمه: «ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: ما از خرماى مخلوط و نامرغوب استفاده می کردیم، و دو صاع را به یک صاع می دادیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: نباید دو صاع طعام همجنس به یک صاع داده شود، همانگونه که نباید دو درهم را به یک درهم داد».

فوائد حدیث:

۱) همه انواع خرما از نگاه جنس، خرما گفته می شود، بنابراین فروختن یک نوع آن با نوع دیگر آن با تفاضل جواز ندارد، مثلاً: اگر یک نوع خرما بسیار خوب، و یک نوع دیگر بسیار خراب و پست باشد، فروختن دو کیلو از نوع خراب با یک کیلو از نوع خوب روا نیست، خواه نقد باشد و خواه نسیه.

۲) با قیاس به خرما، هرطعام دیگری مانند: برنج، ماش، گندم، جو، کنجد، و امثال اینها حکمش حکم خرما می باشد، یعنی: فروختن دو کیلو از نوع خراب آن به یک کیلو از نوع خوب آن نقد و یا نسیه جواز ندارد.

۳) اگر کسی طعام غیر مرغوبی دارد، و می خواهد آن را به طعام مرغوبی مبادله نماید، طعام نا مرغوب خود را بفروشد، و با پول آن برای خود طعام مرغوبی بخرد، مثلاً: اگر کسی برنج رشتی دارد، و می خواهد آن را با برنج صدری که اعلا تر از آن است، مبادله نماید، روا نیست که مثلاً: پنج کیلو برنج رشتی را با سه کیلو برنج صدری مبادله نماید، بلکه برنج رشتی خود را بفروشد، و با پول آن برای خود برنج صدری بخرد.

۴) حکم مبادله درهم به درهم، مانند حکم مبادله یک طعام با طعام دیگر است، و تفصیل بیشتر آن این شاء الله در باب صرافی به زودی خواهد آمد.^۱

۲۱ - باب مَا قِيلَ فِي اللَّحَامِ وَالْجَزَارِ

باب: آنچه درباره ی فروشنده گوشت و ذبح کننده گفته شده

۲۰۸۱ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شَعْيِبٍ فَقَالَ لِعَلَامٍ لَهُ قَصَابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ . قَدَعَاهُمْ ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ هَذَا قَدْ تَبَعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذُنَ لَهُ فَأَذِنْ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجِعْ » . فَقَالَ لَا ، بَلْ قَدْ أَذْنْتُ لَهُ .

معنی کلمات:

- **يُكْنَى:** کنیه داده می شد. کنیه، نام هایی است که با «ابو» یا «ام» «ابن و بنت» آغاز می شود، مانند: ابواحمد و ام احمد.

- **جَزَاء:** قصاب، سلاخ.

- **جُوع:** گرسنگی.

ترجمه: «ابو مسعود - رضی الله عنه - می گوید: یک نفر از انصار که کنیه اش ابو شعیب بود آمد، به غلامش که قصاب بود گفت: غذایی را که کفایت پنج نفر کند برایم تهیه کن، چون می خواهم (پنج نفر که) پیامبر پنجمین نفر آنان است دعوت کنم به راستی از سیمای او تشخیص دادم که گرسنه می باشد، ابو شعیب آن پنج نفر را دعوت کرد، ولی یک نفر دیگر که دعوت نشده بود همراه ایشان رفت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به صاحب خانه گفت: این مرد هم همراه ما آمده است، اگر می خواهی به او اجازه بده و اگر بخواهی که برگردد بر می گردد، ابو شعیب گفت: خیر، او را بر نمی گردانم و به او اجازه می دهم که بیايد».

فوائد حدیث:

۱. توجه به حال نیازمندان و همدردی با دیگران:

ابو شعیب انصاری وقتی گرسنگی را در چهره پیامبر صلی الله علیه وسلم مشاهده کرد، تصمیم گرفت برای او غذایی آماده کند. این نشان دهنده دقت، محبت، و همدلی نسبت به حال برادر مسلمان است.

۲. احترام به مهمان و آمادگی برای پذیرایی:

او برای پنج نفر غذا تهیه کرد و با دقت، تعداد مهمان ها را مشخص کرد. این نشانه برنامه ریزی، نظم و احترام به مهمان است.

۳. تواضع و ادب پیامبر صلی الله علیه وسلم.



۲۲ - باب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكَثْمَانُ فِي الْبَيْعِ

باب: آنچه از دروغ و عیب پوشی برکت معامله را از میان می برد

۲۰۸۲ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَجَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» .

ترجمه: از حکیم بن حزام - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «فروشنده و خریدار تا زمانی که از هم جدا نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند». و افزود که: «اگر آنها راست بگویند و عیب کالا را بیان کنند، در معامله آنان، خیر و برکت بوجود خواهد آمد، و اگر عیب کالا را پنهان کنند و دروغ بگویند، معامله آنها بی برکت خواهد شد».

توضیح: خیار عبارت از آنست که دو طرف معامله یا یکی از آنها بتوانند، حق انتخاب داشته باشند، در اینکه معامله را فیصله بدهند و اجراء نمایند یا اینکه آن را لغو و فسخ سازند و هر کدام را بهتر دانستند آن را برگزینند هر یک حق پشیمانی دارد و این خیار دارای اقسامی است بشرح زیر:

۱ - خیار المجلس

هرگاه در مجلسی عقد بیع صورت گرفت وایجاب و قبول از فروشنده و خریدار بوقوع پیوست و عقد کامل گردید، هریک از طرفین عقد حق دارند مادام که در مجلس محل وقوع عقد باشند که عقد بیع را ابقاء یا الغاء کنند مگر اینکه درضمن عقد شرط کرده باشند که هیچ کدام حق خیار مجلس نداشته باشند. زیرا گاهی پیش می آید که یکی از طرفین عقد بیع در ایجاب یا قبول شتاب بخرج می دهد، سپس برایش روشن می گردد که مصلحت و سود او در عدم اجرای این عقد است، لذا شارع این حق را به وی داده است که مصلحتی را که ممکن است، در اثر شتاب از او ضایع گردد، جبران کند و آن را دریابد و پشیمان شود.

بخاری و مسلم از حکیم بن حزام روایت کرده اند که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» «فروشنده و خریدار تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار و



پشیمانی دارند، پس اگر همدیگر را تصدیق کردند و با هم راست گفته باشند و برایشان روشن شد، که مصلحت هر دو در آن معامله است، بیع شان مبارک است و برایشان خیر و برکت دارد و اگر چیزهائی را از هم کتمان کرده بودند و با هم دروغ گفته بودند، آن وقت برکت و خیر بیع شان از میان رفته است - یا جمله دعائیه باشد: یعنی اگر به هم راست گفتند و روشن شد که راست گفته اند الله معامله شان را مبارک گرداند و اگر راست نگفته باشند و صفتائی را از هم پنهان کرده باشند، الله خیر و برکت آن را نابود کند».

از این حدیث برمی آید که هریک از طرفین عقد بیع، حق دارد که بیع را ابقاء کند و آن را روا دارد، یا آن را الغاء و فسخ کند، تا زمانی که جسماً از هم جدا نشده اند این حق را دارند و این جدا شدن با جسم از همدیگر، در هر حالتی بر مبنای آن حالت منظور می گردد، برای مثال در خانه کوچکی وقتی که یکی از آن خانه خارج شد، جدائی محسوب می گردد، و در منزل بزرگ وقتی جدائی محسوب می شود که دو گام یا سه گام از آن دور شده و قصد دخول در مجلس دیگری کند، پس اگر با هم ماندند و با هم برخاستند یا با هم رفتند تا زمانی که این حالت تغییر نکرده است، جدائی محسوب نمی شود.

راجح و برتر آنست که تفرقه وجدائی موکول به عرف و عادات مردم محل است و آنچه در عرف مردم جدائی بحساب آید، بدان حکم می شود، و آنچه که در عرف جدائی بحساب نیاید، بدان حکم نمی شود کرد.

بییهقی از عبدالله بن عمر روایت کرده است که گفت: من مالی را به امیرالمومنین عثمان بن عفان فروختم که آن مال من در «وادى» بود، به مالی از آن امیرالمومنین که آن در خیبر بود، چون معامله صورت گرفت، پس می رفتم تا اینکه از منزلش خارج شدم، از ترس اینکه مبادا معامله را لغو کند و پشیمان شود، و سنت بر آن بود که طرفین معامله تا زمانی که از هم جدا نشده اند، حق خیابار دارند و می توانند پشیمان شوند. پس با جدا شدن و بیرون رفتن از مجلس انعقاد بیع، این حق ساقط می شود و مذهب جمهور علما از اصحاب و تابعین بر این است و از پیشوایان فقه احمد و شافعی آن را پذیرفته و گفته اند: «خیار المجلس» در همه



عقود از قبیل بیع و صلح و حواله، و اجاره و بطور کلی در هر عقد معاوضه ای که مقصود از آن حصول مال باشد، وجود دارد.^۱

ولی در عقود لازمه ای که مقصود از آنها عوض مالی نیست، مانند عقد ازدواج و «خلع» در آنها «خیار المجلس» ثابت نیست و همچنین در عقود غیر لازمه مانند «مضار به» و «شرکت» و «وکالت» خیار المجلس نیست.

چه موقع حق پشیمانی ساقط می شود؟

خیار الشرط وقتی ساقط می شود که طرفین عقد آن را بعد از عقد ساقط کنند و شرط کنند که حق خیار نداشته باشند و اگر یکی از آن دو، حق خیار خود را ساقط کند، حق طرف دیگر باقی است و با مرگ یکی از آنها نیز حق خیار از هر دو ساقط می شود.

۲ - خیار الشرط:

خیار الشرط آنست که یکی از طرفین معامله چیزی را بخرد، بشرط آنکه در مدت معینی حق خیار داشته باشد، اگرچه این مدت طول بکشد^۲ که در طی این مدت اگر آن چیز خواست بیع را قبول و ابقاء می کند و اگر نخواست می تواند آن را لغو سازد و باطل کند. این شرط برای هر دو یا یکی جایز است و دلیل مشروع بودن آن اینست:

۱ - آنچه که از ابن عمر روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «کل بیعین لا بیع بینهما حتی یتفرقا إلا بیع الخیار» «دربین خریدار و فروشنده هیچ بیعی نیست تا اینکه از هم جدا می شوند مگر بیع الخیار» یعنی تا از هم جدا نشوند بیع بین آنان بصورت عقد لازم الاجرا در نمی آید مگر اینکه یکی از آنان یا هر دو شرط کنند که تا مدت معینی حق خیار داشته باشند که بر مبنای شرط رفتار می شود.

۲ - باز هم از او روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «إذا تبایع الرجلان فکل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا وکانا جمیعاً، أو یخبر أحدهما الآخر فیتبایعا علی ذلک فقد وجب البیع» «هرگاه دو کس با هم عقد بیع بستند، تا زمانی که از هم جدا نشده اند و با هم هستند، حق خیار دارند - پس اگر از هم جدا شدند، حق خیار ساقط می

^۱ - مالک و ابوحنیفه با خیار المجلس مخالفت کرده اند و آن را باطل می دانند و گفته اند: عقد باگتار لازم و ثابت می گردد و چون واجب و منعقد شد، هیچکدام حق پشیمان شدن ندارند اگرچه در یک مجلس هم باشند و گفته اند: مقصود از تفرق و جدائی تفرق و جدائی در گفتار است نه در مجلس.

^۲ - این مذهب احمد است. ولی شافعی و ابوحنیفه می گویند نباید مدت خیار الشرط از سه روز بیشتر باشد یعنی تا سه روز و کمتر جایز است. امام مالک گفته است مدت خیار در هر چیزی بر حسب حاجت و نیاز تعیین می شود.



شود - مگر اینکه یکی از آنان دیگری را مخیر سازد در مدت معینی و برآن شرط عقد بیع را اجرا کنند، در آنصورت بیع واجب و لازم الاجرا می گردد». این حدیث را سه نفر از محدثین بزرگ صاحبان صحاح روایت کرده اند. پس هر وقت آن مدت شرط شده مورد توافق، سپری شد، و بیع فسخ نگردید، بیع صورت لازم الاجرا پیدا می کند. اگر یکی از آن دو بگوید: خیار الشرط را ساقط کردم، خیار ساقط می شود، همانگونه که اگر مشتری در کالائی که خریده است، تصرف کرده باشد مانند وقف کردن آن، یا هبه نمودن آن، یا آن را در معرض فروش گذارد و برآن قیمت نهاد، دراین صورتهای حق خیار الشرط او ساقط می شود، چون این گونه تصرفات دلیل بر رضایت او بدان کالا است. و تا زمانی که خیار داشته باشد، تصرفش روان و نافذ است.

۳ - خیار العیب

پنهان کردن عیب بهنگام فروش کالا حرام است.

کتمان عیب کالای فروشی، بوقت عقد بیع و پنهان کردن آن، حرام است: کسی که کالای معیوبی دارد بر وی حرام است که آن را بفروشد، مگر اینکه عیب آن را برای مشتری بیان کند.

حکم بیع با وجود عیب هرگاه عقد بیع تمام شد و براستی مشتری از عیب موجود در کالای خریداری شده آگاه بود، آن وقت عقد بیع لازم الاجرا است و خریدار حق خیار ندارد، چون بدان راضی شده است.

و اما وقتی که مشتری از عیب اطلاع نداشته باشد، سپس بعد از اجرای عقد بیع، از آن مطلع شد، در آنصورت عقد بیع صحیح است ولی لازم الاجرا نیست و مشتری می تواند کالا را پس بدهد و قیمتی را که پرداخته است پس بگیرد یا اینکه معامله را قبول کند ولی به نسبت نقصی که این عیب در قیمت کالا ایجاد می کند، مقداری از بهای آن را از فروشنده مسترد دارد، مگر اینکه با وجود عیب خود راضی باشد یا علامات و نشانه های رضایت از او مشاهده شود، مثل اینکه آن را در معرض فروش قرار دهد یا از آن بهره گیری کرده باشد یا در آن تصرف نموده باشد، در آن صورت بیع لازم الاجرا است. ابن المنذر می گوید: حسن بصری و شریح قاضی و عبدالله بن الحسن و ابن ابی لیلی و ثوری و صاحبان رای می گویند: «هرگاه کسی کالائی را خرید و آن را بعد از اطلاع از عیب موجود در آن، در معرض فروش قرار داد، دیگر حق خیار ندارد و خیار او ساقط می شود» و قول شافعی نیز چنین است.



اختلاف بین متبایعین (فروشنده و خریدار):

هرگاه فروشنده و خریدار اختلاف داشتند که این عیب نزد کدامیک در کالا پدیدار شده است و احتمال هر دو طرف را داشت و برای هیچکدام شاهد و بینة ای نبود، سخن فروشنده با سوگند خوردنش مورد قبول است و عثمان بن عفان چنین حکم کرده است و برخی گفته اند: سخن سخن مشتری است با سوگند خوردنش و آنگاه کالا را به فروشنده برمی گرداند.^۱

۲۳ - باب قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

باب: قول الله عزوجل: «ای مومنان ربا نخورید در حالیکه چند برابر بر سود و بر اجل و مهلت آن می افزائید، تقوای الله پیشه کنید تا برستگاری برسید». [آل عمران: ۱۳۰]

توضیح: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»: «وایا:» در لغت به معنای زیادی و افزایش است. و در شریعت اسلام به

معنای زیاده گرفتن نقدی یا جنسی است که در اموالی به خصوص رباخوار از ربا دهنده می گیرد. مورد ربا، یا پول است یا جنس. گاهی پول را قرض می دهد و بیش از آنچه داده باز پس می گیرد که این رباى در وام است و گاهی جنسی را می دهد و مقدار بیشتری از همان جنس را تحویل می گیرد که این نیز در مواردی ربا می شود.

امام بقاعی در تفسیر آیه می نویسد: «با رویگردانی کامل از محبت و گرایش به دنیا، سپری میان خودتان و مخالفت با نهی الله از ربا قرار دهید؛ تا به دستیابی بر اهداف امیدوار باشید؛ زیرا مالک و فرمانروای هستی، این شایستگی را دارد که اگر پرهیزگاری کنید از مَلک خویش به شما ببخشد و اگر کوتاهی کنید شما را محروم کند».^۲

ربا بر دو نوع است: «ربا الفضل» و «ربا النسئة»:

«ربا الفضل»: عبارت است از: مقدار جنسی که ربا در آن ممکن است با مقدار بیشتری از همان جنس معامله بشود. برای مثال: معامله‌ی صد کیلو گندم از یک نوع در مقابل یکصد و ده کیلو از همان نوع، معامله‌ای ربوی و حرام است. یا

^۱ - فقه السنة، سید سابق.

^۲ - نظم الدرر: (۴۴۳/۲).



معامله‌ی ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۰ گرم از همان طلای ۱۸ عیار ربا و نامشروع می‌باشد.

«ربا النسینة»: آن است که کسی از دیگری طلبی دارد و زمانی که وقت بازپرداخت آن فرا می‌رسد، خطاب به بدهکار بگوید: یا بدهکاریت را پرداخت کن یا مبلغی را در مقابل تأخیر بازپرداخت به آن اضافه می‌نمایم. و این موضوع ممکن است بارها تکرار شود و مثلاً بدهکاری صد هزار افغانی [یا تومان] به چند صد هزار افغانی [یا تومان] برسد.

اینگونه ربا، ربایی بوده که در دوران جاهلیت پیش از اسلام، بیشتر مرسوم بود و قرآن خطاب به اهل ایمان می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را دو چندان و چند برابر مخورید و از الله بترسید، باشد که رستگار شوید».

نوعی دیگر از ربا آن است که کسی یا سیستمی مالی، مقداری پول را به مدتی کم یا زیاد به دیگری قرض بدهد و در مقابل مبلغی را بر آن اضافه نماید.

همچنین نوعی دیگر از «ربا النسینة» آن است که نقود و کالاهایی که ربا در آنها ممکن است مانند: طلا و نقره، گندم و جو و خرما و... یعنی کالاها و موادی که ربا در آنها امکان‌پذیر است به گونه‌ای نامشروع معامله شوند. برای مثال: معامله‌ی یکصد کیلو گندم با یکصد کیلو برنج برای مدت دو ماه، یا ده مثقال طلا با یکصد و ده مثقال نقره برای یک مدت معینی، معامله ربوی است.

و آثار تخریبی ربا، و زیان‌های رباخواری را می‌توان در امور ذیل خلاصه کرد که عبارتند از:

۱. رباخواری تعادل اقتصادی را در جامعه‌ها به هم می‌زند و ثروت‌ها را در یک قطب اجتماع جمع می‌کند. زیرا جمعی بر اثر آن فقط سود می‌برند و زیان‌های اقتصادی همه متوجه جمعی دیگر می‌گردد. و اگر می‌شنویم که فاصله‌ی میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان روز به روز بیشتر می‌گردد یک عامل آن همین است و به دنبال آن بروز جنگ‌های خونین است.



۲. رباخواری یک نوع تبادل اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را سست می‌کند و بذر کینه و دشمنی را در دل‌ها می‌پاشد. و در واقع رباخواری بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول خود را می‌بیند و هیچ توجهی به ضرر و زیان بدهکار ندارد. اینجا است که بدهکار چنین می‌فهمد که رباخوار پول را وسیله بیچاره ساختن او و دیگران قرار داده است.

۳. درست است که ربا دهنده در اثر احتیاج، تن به ربا می‌دهد، اما هرگز این بی‌عدالتی را فراموش نخواهد کرد و حتی کار به جایی می‌رسد که فشار پنجه‌ی رباخوار را هر چه تمام‌تر بر گلوی خود احساس می‌کند. این موقع است که سراسر وجود بدهکار بیچاره به رباخوار لعن و نفرین می‌فرستد، تشنه‌ی خون او می‌شود و با چشم خود می‌بیند که هستی و درآمدی که به قیمت جان‌ش تمام شده به جیب رباخوار ریخته می‌شود؛ در این شرایط بحرانی است که ده‌ها جنایت وحشتناک رخ می‌دهد؛ بدهکار گاهی دست به انتحار و خودکشی می‌زند و گاهی در اثر شدت ناراحتی طلبکار را با وضع فجیعی به قتل می‌رساند و گاه به صورت یک بحران اجتماعی و انفجار عمومی و انقلاب همگانی در می‌آید.

این گسستگی پیوند تعاون و همکاری در میان ملت‌ها و کشورهای ربا دهنده و رباگیرنده نیز آشکارا به چشم می‌خورد؛ ملت‌هایی که می‌بینند ثروتشان به عنوان ربا به جیب ملت دیگری ریخته می‌شود، با بغض و کینه و نفرتی خاص به آن ملت می‌نگرند و در عین اینکه نیاز به قرض داشته‌اند، منتظرند روزی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند.

این است که می‌گوئیم رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق‌العاده بدی در روحیه‌ی وام‌گیرنده به جای می‌گذارد و کینه‌ی او را در دل خودش می‌یابد و پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را بین افراد و ملت‌ها سست می‌کند.

۴. رباخواران، جامعه را از تعادل اقتصادی خارج می‌سازند و تعادل جامعه را نیز به هم زده و موجب تقسیم جامعه به دو قطب مستکبر و مستضعف می‌شود.



(۱۷۹)



دانسته و بر رباخوار و گیرنده و نویسند و شاهد آن، لعنت فرستاده است. و در واقع رباخواری، ظلم به جوامع انسانی و خوردن مال دیگران از راه باطل و جنگ با الله و رسول است و همچنان که قرآن فرموده است، موجب خلود در آتش می شود. و چگونه اینگونه نباشد در حالی که شخص رباخوار در هنگام گرانی، شدت فقر و نیاز مردم باید به مردم کمک کند، ببخشد، دست نیازمندان را بگیرد، اما در عوض فرصت را غنیمت می شمارد و بمانند زالو به مکیدن خون مردم مشغول می شود. یک تومان را به صد تومان می دهد، یا بیست درصد و غیره را می گیرد که در هنگام بازپرداخت وام، پول کلانی نصیب او می شود بدون اینکه زحمتی کشیده باشد و یا در مقابل به جای اینکه برادرش را سبکبار گرداند، کمرش را در زیر بار وام خم نموده و مالی را هم که در زندگی بدست آورده می برد!¹

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾: الله متعال به کافران مادیگرا می فرماید:
﴿وَاتَّقُوا النَّارَ﴾ (از آتش بپرهیزید). و به مؤمنان اولی الالباب (خردمند) می فرماید:
﴿وَاتَّقُونِي يَا أُولِيَ الْأَلْبَاب﴾ (و ای خردمندان! از (خشم و کيفر) من بپرهیزید) [بقره: ۱۹۷]

چرا که عقلیت مادی از چیزی بجز آتش مادی نمی ترسد اما خردمندان می دانند که خالق آتش، بسیار بزرگتر از آتش است به همین دلیل می بینیم که ضمیر یاء را برای مؤمنان اضافه نموده و می فرماید: ﴿وَاتَّقُونِي يَا أُولِيَ الْأَلْبَاب﴾ این چنین مشاهده می کنیم که حروف در قرآن بطور تصادفی نیامده است بلکه بر اساس حساب و کتاب و حکمت بیان شده است.

۲۰۸۳ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ ، أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ » .

۱- تفسیر موضوعی آیات قرآن کریم، ترجمه: فیض محمد بلوچ.



ترجمه: از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «زمانی فرا می رسد انسان در کسب و کارش مبالغات نمی کند آیا این مال حلال است یا حرام».

توضیح: این حدیث از علائم نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود نداشتند، ولی امروز است که مردم فرقی بین حلال و حرام نمی کنند، و از همین جا است که دعای آن ها اجابت نمی شود، و به قحطی و زلزله، و جنگ و خون ریزی و دیگر آفات سماوی گرفتار می شوند، از انس روایت است که گفت: «برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتم: دعا کنید که مستجاب الدعوه شوم، فرمودند: «لقمهات را حلال کن، مستجاب الدعوه می شوی، زیرا کسی که لقمه حرامی را در دهانش بگذارد، چهل روز دعایش قبول نمی شود».

۲۴ - باب آکل الربا وشاهده وکاتبه

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

باب: سود خوار وشاهد وکاتب آن

و قول الله عزوجل: « کسانی که ربا می خورند [از قبر] بر نمی خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانند ریاست، حال آنکه الله بیع را حلال کرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید، آن گاه [از کار خویش] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و کارش واگذار به الله است و هر آن کس که [به ربا] باز گردد، اینان دوزخاند. آنان در آن جاودانه اند * الله [بهره] ربا را نابود می سازد و [برکت] صدقات را رشد می دهد و الله هیچ ناسپاس گناهکار را دوست نمی دارد». [بقره: ۲۷۵]

توضیح: وقتی الله تعالی از حالت انفاق کنندگان و پاداش آنها از جانب خود، و خوبی هایی که به آنان می دهد، و اینکه گناهانشان را دور می نماید سخن گفت، به دنبال آن به بیان حال ستمکاران سودخوار یا رباخوار و کسانی که معاملات ناشایسته



انجام می‌دهند پرداخت، و خبر داد که آنها بر حسب کارهایشان مجازات می‌شوند، پس همانطور که در دنیا مانند دیوانه‌ها به دنبال درآمدهای ناپاک بودند، به سزای این کار، در برزخ و قیامت از قبرهایشان بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که دچار دیوانگی شده است. و در روز رستاخیز و حشر نمی‌ایستند و بر نمی‌خیزند، مگر مانند کسی که شیطان او را آشفته و دیوانه ساخته است.

در جاهلیت تعامل غالب این بود که چون زمان پرداخت دین یا قرض فرا می‌رسید، طلبکار به قرضدار می‌گفت: یا قرض را می‌پردازی و یا بر مبلغ می‌افزایی! پس اگر قرضدار قرض را نمی‌پرداخت، بر اصل مالی که بر ذمه وی بود، مقداری می‌افزود و در مقابل، طلبکار به او تا مدتی دیگر مهلت می‌داد. که این «ربای نسیئه» نامیده می‌شود و به اتفاق علمای اسلام حرام است. و هر چند هشدار این آیه متوجه خود رباخواران است، اما حدیث زیر، دیگران را نیز که در این قضیه به نوعی دخیلند، به رباخوار ملحق گردانیده است، از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ» «رسول الله صلی الله علیه و آله، خورنده، خوراننده، و گواهان و نویسندگان ربا را لعنت کرده است».

ربا یکی از گناهان کبیره است و در احادیث فراوانی از پیامبر صلی الله علیه و آله تصریح به کبیره بودنش شده و نیز از جمله گناهانی است که در این آیه و چندین آیه دیگر بر آن وعده عذاب داده شده است بلکه تشدید عذاب آن را بیش از بسیاری از گناهان می‌فرماید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^۱.



«از هفت گناه نابود کننده اجتناب کنید». گفتند: ای رسول الله! آنها کدام اند؟ فرمود: «شُرک به الله، سحر، کشتن انسان بی گناه، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پاکدامن مؤمن بی خبر از فساد».

ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید: «وقتی آیاتی از سوره البقره که درباره ربا است نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله به مسجد رفت و آنها را برای مردم تلاوت کرد. بعد از آن، حرمت تجارت شراب را نیز اعلام فرمود»^۱.

و ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که: «جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله بِتَمْرِ بَرِّيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا، لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرُ ثُمَّ اشْتَرِهِ»^۲.

«بلال رضی الله عنه خرماى برنی (یک نوع خرماى بسیار مرغوب) خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله آورد. آن جناب صلی الله علیه و آله خطاب به او، فرمود: «اینها را از کجا آورده ای؟» بلال گفت: نزد ما خرماى نامرغوب بود. دو صاع از آنها را در برابر یک صاع، فروختم تا رسول اکرم صلی الله علیه و آله از آنها بخورد. اینجا بود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «وای! وای! این معامله، عین ربا است، عین ربا است. چنین نکن. اما هرگاه، خواستی، خرماى خوب بخری، خرماهای خودت را جداگانه بفروش. و سپس (از پول آن، خرماى خوب) بخر».

مراحل تحریم ربا

روش قرآن کریم در مبارزه با انحرافات ریشه دار اجتماعی این است که تدریجا زمینه سازی می کند، و افکار عمومی را تدریجا به مفسد آنها آشنا می سازد، و وقتی آمادگی برای پذیرفتن تحریم نهائی حاصل شد قانون را به صورت صریح اعلام می کند.

۱- صحیح بخاری (۴۵۹).

۲- متفق علیه.



عرب، در زمان جاهلیت آلودگی شدیدی به رباخواری داشت و مخصوصاً محیط مکه محیط رباخواران بود و سرچشمه بسیاری از بدبختی‌های اجتماعی آنها نیز همین کار زشت و ظالمانه بود، به همین دلیل قرآن کریم برای ریشه کن ساختن رباخواری حکم تحریم را در چهار مرحله بیان کرده است:

۱- در آیه ۳۹ سوره الروم نخست درباره ربا به یک پند اخلاقی قناعت شده آن جا که می‌فرماید: ﴿وَمَا مَلَکَتْكُمْ مِنْ بِاِلٰهٍ عٰوَا۟ - اَمْ وَلِی الٰسِ کَیۡنِیۡوَا۟ عَنۡ ذٰلِکَ وَا۟ مَلَکَتْكُمْ مِنْ زُکُوۡتِیۡ دُوۡنَ وَجَہَ اَلۡ اَوَّلِ کَ هُمۡ لَاجِۡعُوۡنَ ۚ﴾ [الروم: ۳۹].
«و آنچه به عنوان ربا می‌دهید تا (بهره شما) در اموال مردم افزونتر گردد نزد الله فزونی نخواهد یافت، و زکاتی را که در طلب خشنودی الله پرداخت می‌کنید این‌گونه افراد دارای پاداش مضاعف خواهند بود».

۲- در سوره النساء آیت ۱۶۱ ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط یهود به عادت زشت ربا خواری آنها اشاره کرده و می‌فرماید: ﴿وَا۟ ذٰہِمۡ لِبِیۡوَا۟ قَدَنۡهُۡوَا۟ عَنۡہٗ﴾ [النساء: ۱۶۱].

«و به سبب اینکه ربا می‌گرفتند، حال آنکه از آن نهی شده بودند».

۳- در آیت ۱۳۰ سوره آل عمران حکم تحریم ربا صریحاً ذکر شده، اما بدون تهدید و وعید چنانکه می‌فرماید: ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ ءٰمَنُوۡا لَیۡسَ اَکْلُۡوَا۟ لِبِیۡوَا۟ حَرٰۤجًا مَّضٰعَۃً وَّلَیۡقَۡوَا۟ اَلۡلِیۡلَ کُفۡتُ لِحٰوۡنَ﴾ [آل عمران: ۱۳۰]
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را چندین برابر نخورید و از الله بترسید تا رستگار شوید».

۴- بالاخره در سوره البقره آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ که آیات مورد بحث ماست، هر گونه رباخواری به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با الله ذکر گردیده است.
آری! رباخواران در روز قیامت از قبرهایشان به‌سوی میدان محشر برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته سرش کرده و بر او غالب شده و او را مجنون کرده است. مفسران فرموده‌اند: رباخوار در روز قیامت همچون



مجنون برانگیخته می‌شود - به‌عنوان مجازاتی برای وی و نفرت‌انگیز کردن وی نزد اهل محشر - زیرا حرص و آز و شیفتگی او به جمع کردن مال دنیا، او را در دنیا آن‌چنان از جای برکنده و مدهوش و بیخود گردانیده بود که در حرکت خود شبیه دیوانگان گردیده بود. خبط: برخاستن به‌طور ناموزون و بدون برخورداری از تعادل است، همانند برخاستن شخصی که دچار بیماری صرع یا بیهوشی شده‌باشد و تا می‌خواهد برخیزد، چرخ می‌خورد و بر زمین می‌افتد. مس: جنون است. این حال و فرجام بد رباخواران به سبب آن است که آنان گفتند: جز این نیست که دادوستد مانند رباست و خرید و فروش و ربا را یک چیز پنداشتند، به این دلیل که انسان همان‌طوری که در دادوستد سود می‌برد، در ربا نیز سود می‌برد.

الله تعالی این قیاس فاسدشان را این‌گونه رد می‌کند: و حال آن که الله دادوستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است یعنی: فرق میان آنها این است که الله تعالی دادوستد (بیع) را حلال و نوعی از انواع آن را که داد و ستد همراه با رباست، حرام گردانیده؛ زیرا داد و ستد (بیع) انجام نمی‌گیرد، مگر به روی نیازی و آن معاوضه و مبادله‌ای است عادلانه که زیان آشکاری در آن نیست، اما ربا صرفاً بهره‌برداری سوء از نیازمندی انسان گرفتار و درمانده است که هیچ عوضی در قبال آن وجود ندارد. رد این پندار آنان که بیع مانند رباست با این تعبیر که: الله تعالی بیع را حلال و ربا را حرام گردانیده است؛ برای قطع جدال و بگومگوی آنها و بیان سخنی فیصله‌کن در این رابطه است.

پس هر کس پند و اندرز از جانب پروردگارش به او رسید که نهی از ربا از آن جمله است و بنا بر آن از رباخواری بازایستاد و امر الهی و اندرز وی را اجرا و اطاعت کرد و در برابر آن رام و فرمانبردار شد، پس او در رباخواری‌های گذشته دوران جاهلیت خویش، مورد مؤاخذه نیست، زیرا سودی که او در گذشته خورده، قبل از نزول حکم تحریم ربا بوده است و کارش در بخشیدن گناهش و ساقط کردن بار تبعات گذشته از گردنش به الله تعالی واگذار می‌شود و هر که به سودخواری و معامله سود بازگشت یا: هر که به سوی این سخن بازگشت که خرید و فروش مانند رباست؛



پس آنان اهل آتشند و جاودانه در آنند. مراد از جاودانه ماندن در آتش - درباره مؤمنانی که مرتکب این جنایت می‌شوند - ماندگار بودن در دوزخ به مدت دور و درازی است، نه برای همیشه.

ابن کثیر رحمته می‌فرماید: «باب ربا بر بسیاری از دانشمندان از مشکل‌ترین ابواب است» چون دارای انواع و اقسام و شعبه‌هایی است که شناخت آن نیاز به دقت داشته و امکان لغزیدن در این ورطه است، پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أُيْسِرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»^۱.

«ربا هفتاد و سه بخش است و آسانترین آن - از نظر مجازات -، همانند مجازات آن مردی است که با مادر خود هم‌بستر شود، و بالاترین ربا معامله کردن با آبروی مرد مسلمان است».

حکمت از حرام بودن ربا در ادیان سماوی:

رباخواری در همه ادیان آسمانی حرام بوده است زیرا ضرر و زیان آن در جامعه فراوان است از جمله:

۱- رباخواری موجب ایجاد دشمنی بین افراد جامعه شده و روح تعاون و همکاری را از بین می‌برد و همه ادیان آسمانی به ویژه اسلام، مردم را به تعاون و همکاری و همیاری و ایثار دعوت می‌کنند، و از خودخواهی و خودپسندی و سودجوئی شخصی و بهره‌کشی و سوء استفاده از زحمات دیگران و استثمار نمودن افراد مردم، برحذر داشته‌اند.

۲- رباخواری موجب ایجاد یک طبقه مرفه و خوشگذران می‌گردد، که خود به هیچ‌کاری تن نمی‌دهند و موجب تراکم و جمع شدن سرمایه و اموال در دست آن طبقه مخصوص می‌گردد، بدون اینکه زحمتی و رنجی را متحمل شده باشند. و آنان حکم گیاهان هرزه و طفیلی را پیدا می‌کنند که از رنج دیگران تغذیه و رشد می‌کنند. و اسلام کار و عمل را تمجید می‌کند و برای کارگران احترام قایل است و بهترین و

۱ - شعب الإيمان (۵۱۳۱) با تصحیح البانی در صحیح الجامع (۳۵۳۷-۳۵۳۸).



عالی‌ترین وسیله کسب را، کار می‌داند چون بی‌گمان کار مهارت و روح معنوی را در هر فردی بالا می‌برد. پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «لَا أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِجُزْمَةِ الْخَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفُفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»^۱. «هر کسی از شما اگر ریشمانی را برداشته، بار هیزم را بر پشت خود حمل کند و بفروشد و الله تعالی به وسیله این کار، آبروی او را حفاظت کند، این، برایش از دست دراز کردن و خواستن از مردم، بهتر است که معلوم نیست به او چیزی بدهند یا خیر».

۳- رباخواری یکی از وسایل و دام‌های استعمارگران است که به وسیله آن کشورهای ضعیف را توسط سرمایه داران آن شکار می‌کنند، و ما خود آشکارا آثار و نتایج ربا و رباخواری را در کشورهای اسلامی مشاهده می‌کنیم که چگونه در دام استعمار گیر مانده‌اند.

۴- دین اسلام انسان مؤمن را دعوت می‌کند به این که مال خویش را به صورت قرض الحسنه و وام بدون سود و بهره، به برادر انسانی و اسلامی خویش قرض بدهد، و نیازمندی وی را برطرف سازد و بهترین پاداش آخرت را بدست آورد چنانکه الله تعالی می‌فرماید: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الْقَرْضَ الْحَسَنَ لَا يَرْجُوْهُ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [البقرة: ۲۴۵]. «کیست که به الله قرضی نیکو دهد و (الله) آن را برای او چندین برابر کند؟ و الله است که (در معیشت بندگان) تنگی و گشایش پدید می‌آورد و به‌سوی او باز می‌گردید».

و رسول گرامی ﷺ می‌فرماید: «إِنَّ السَّلْفَ يَجْرِي بِجَرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ»^۲.

«همانا قرض دادن حکم نصف صدقه را می‌گیرد».

و در صحیح امام مسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»^۳.

۱- متفق علیه.

۲- مسند امام احمد (۳۹۱۱) سلسلة احادیث صحیحه البانی (۱۵۵۳).

۳- صحیح مسلم (۲۳۰۲).



«آنکه قرضدار تهیدستی را مهلت دهد یا بر وی ببخشد، الله تعالی او را در سایه خود در خواهد آورد».

از فواید این آیه:

۱- برحذر بودن از ربا و سودخواری، آیه رباخوار را به کسی تشبیه کرده است که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و تعادلش را نمی‌تواند حفظ کند.

۲- شیطان انسان را دچار بیماری صرع یا بیهوشی می‌کند و این حقیقت انکار ناپذیر است، برخلاف معتزله و غیره که آن را انکار نموده‌اند. در حالیکه سنت و واقعیت آن را ثابت نموده است. ابن القیم در زاد المعاد می‌گوید: بیماری صرع یا بیهوشی بر دو قسم است: قسمی اعصاب را متشنج نموده و به علاج اطباء نیاز دارد، و قسمی دیگر از جانب شیطان صورت می‌گیرد که اطباء از معالجه آن عاجزند و با ادویه شرعی مانند قرائت قرآن و دعاهاى نبوی معالجه می‌شود.

۴- بیان علت برخاستن رباخواران همانند کسی که شیطان او را بر اثر تماس گنج و دیوانه ساخته است، و آن عبارت از حلال ساختن امری حرام است، بنابراین بدست آوردن آن اشکالی نزد آنها نیست.

۵- فرمانروایی تنها از آن الله متعال است؛ پس آن چیزی را که حلال کرده آن حلال است؛ و آنچه‌ای را که حرام قرار داده حرام است خواه حکمت آن را بدانیم یا ندانیم.

۶- تفاوتی که میان ربا و بیع وجود دارد فرق را در حکم هر دو نیز حتمی ساخته است. زیرا الله متعال در حکم دو چیز فرق نمی‌آورد مگر اینکه در علت و سبب آن دو فرقی باشد که موجب اختلاف آنها در حکم نیز می‌شود.

۷- آن چیزی از مال ربا را که انسان قبل از دانستن حکم آن اخذ نموده است، حلال است به شرط اینکه توبه کند و باز ایستد.

۸- انسان اگر قبل از گرفتن ربا توبه کند تنازل از آن بر او واجب است.

۹- الله تعالی به هر بنده‌اش که بخواهد ترحم خواهد کرد؛ و همانا ربوبیت مخصوص اوتعالی است که به بنده توفیق عنایت می‌فرماید تا از حرام باز ایستد.



۱۰- هشدار به کسانی که بعد از رسیدن پند الهی به آنها به ربا باز می‌گردند، که اگر چنین کردند، اهل آتش خواهند بود و در آن طویل‌الامد خواهند ماند.

۲۰۸۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

ترجمه: از مسروق روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: آنگاه که آیات آخر سوره بقره نازل شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم آیات مذکور را در مسجد خواند و سپس خرید و فروش شراب را حرام ساخت.

فوائد حدیث:

۱. اهمیت آیات پایانی سوره بقره:
- آیات پایانی سوره بقره دارای معانی عمیق عقیدتی و اخلاقی هستند و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن‌ها را با تاکید در مسجد برای عموم مردم قرائت فرمود، که نشان‌دهنده جایگاه خاص این آیات در هدایت مسلمانان است.
۲. بیان احکام جدید در جمع مسلمانان:
- پیامبر صلی الله علیه وسلم احکام مهم مانند تحریم تجارت با شراب را در مسجد و در حضور مردم اعلام می‌کردند تا اطلاع‌رسانی به صورت عمومی و روشن صورت گیرد.
۳. حرمت تجارت با اشیای حرام، حتی اگر سودآور باشند:
- با این که ممکن است فروش شراب از نظر مالی سود داشته باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم تجارت آن را حرام اعلام کردند. این نشان می‌دهد که در اسلام هدف فقط سود نیست، بلکه پاکی و حلال بودن مال اهمیت دارد.
۴. تربیت جامعه بر پایه طهارت و اخلاق:
- با تحریم شراب و تجارت آن، جامعه به سمت پاکی، عقلانیت، و رفتار سالم‌تر سوق داده شد. این بخشی از سیر تربیتی اسلام برای ساختن جامعه‌ای سالم بود.
۵. نقش مسجد به عنوان مرکز آگاهی و آموزش:



مسجد در زمان پیامبر فقط محل عبادت نبود، بلکه جایگاهی برای آموزش، تفسیر قرآن، و بیان احکام جدید دینی نیز بود.

ع اطاعت سریع از احکام الهی:

اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی احکامی چون تحریم شراب یا تجارت آن نازل می شد، بلافاصله آن را پذیرفته و اجرا می کردند؛ این نشانه‌ی ایمان قوی و تسلیم بودن آنان در برابر فرمان الهی است.

۷. یکی از عادات و اخلاق ذمیمه‌ای که اعراب گرفتار آن بودند، سودخواری بود. به همین جهت احکام حرمت آن با تدریج نازل شد. قریش عموماً پیشه تجارت داشتند و کسانی که ثروتمند و غنی بودند به فقرا و مستمندان وام می دادند و ربا می گرفتند، هر مقدار که در پرداخت وام تأخیر می شد سود آن را اضافه می کردند. عباس عموی پیامبر، قبل از اسلام از کسانی بود که در سطح بالایی کارهای سودی و ربوی انجام می داد^(۱). هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند بر اثر وجود تاجران یهودی ربا به شکل‌های مختلفی خیلی رواج داشت؛ نخست آن حضرت خرید و فروش طلا را به طور وام، ربا و ممنوع قرار دادند^(۲). سپس حرمت سود دو برابر و چهار برابر نازل شد.

۲۰۸۵ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُ الرَّبَا ».

ترجمه: از سمره بن جندب روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «دیشب در خواب دیدم که دو مرد نزد من آمدند و مرا به سرزمین مقدسی بردند و رفتیم تا آنکه به جوی خونی رسیدیم که در آن جوی مردی ایستاده بود و مردی در وسط آن جوی بود که

۱ - موطا امام مالک باب الربا.

۲ - صحیح مسلم باب الصرف.



سنگها در پیش روی وی بود. مردی که در جوی بود، چون پیش می آمد و می خواست که بیرون آید مرد دیگر با سنگ بر دهن وی می کوبید و او را به همان جایی که بوده باز می گرداند. من گفتم این چه حالت است؟ گفت کسی را که در جوی دیدی، سود خوار بوده است.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث سمره درباره رؤیای طولانی (خواب پیامبر) در کتاب «جنائز» (کتاب مربوط به احکام مردگان) به طور کامل بیان شده، و در اینجا تنها به قسمت مربوط به «کسی که ربا می خورد» اکتفا شده است.

ابن التین گفته است که در دو حدیث این باب، ذکری از نویسنده‌ی ربا و شاهد آن نیامده است. و پاسخ داده شده که ذکر آنان به صورت ضمیمه‌ای و از باب الحاق آمده، زیرا این افراد در حقیقت به خورنده‌ی ربا کمک می کنند.

اما اگر کسی فقط آن را نوشته یا گواهی داده نه برای تأیید ربا بلکه برای ثبت حقیقت موضوع تا بعداً در مسیر حق و قضاوت صحیح از آن استفاده شود، چنین کسی نیت خوبی دارد و مشمول وعید و لعنت نخواهد شد. بلکه وعید درباره کسی است که با نوشتن و شهادت خود به رواج و انجام ربا کمک کرده است و در واقع شبیه کسی است که گفته: «خرید و فروش هم مثل رباست» (یعنی آن را توجیه می کند).

همچنین در حدیث عایشه آمده که آیات پایانی سوره بقره نازل شد، و از جمله آن‌ها این است که: «الله خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرد» و نیز در این آیات آمده: «هرگاه با هم معامله نسبه (مدت دار) کردید آن را بنویسید» و «هنگام خرید و فروش شاهد بگیرید».

پس الله دستور داده نوشتن و گواه گرفتن را در خرید و فروش که حلال است انجام دهید، و از این نکته می توان نهی از نوشتن و گواهی در مورد ربا که حرام است را نیز فهمید و شاید بخاری با آوردن این بخش، خواسته به احادیثی که صراحتاً درباره نویسنده و شاهد ربا آمده اند اشاره کند؛ چنان که در صحیح مسلم و دیگر منابع از حدیث جابر نقل شده که: «رسول الله صلی الله علیه وسلم، خورنده‌ی ربا، دهنده‌ی آن، نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد و فرمود: همه آن‌ها در گناه برابرنند.»

و در منابع سنن و همچنین در روایت صحیح ابن خزیمه از طریق عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود از پدرش نیز آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم خورنده، دهنده، نویسنده و شاهد ربا را لعنت کرد.»



و در روایت ترمذی با تنثیه (دو شاهد) آمده، و در روایت نسائی نیز از عبدالله بن مسعود نقل شده: «خورنده‌ی ربا، دهنده‌اش، دو شاهد آن و نویسنده‌اش، همگی بر زبان محمد صلی الله علیه و سلم مورد لعنت قرار گرفتند.»

۲۵ - باب مَوَكَّلُ الرَّبَا

لَقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكَرُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: خورنده‌ی سود

به دلیل این فرموده الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله بترسید و باقی مانده ربا را رها کنید اگر شما مؤمن هستید. * و اگر چنین نکردید بدانید که به جنگ با الله و پیامبرش برخاسته اید، و اگر توبه کردید، سرمایه‌هایتان از آن خودتان است، نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌شود. * و اگر (بده‌کاران) تنگدست بود، تا فرا رسیدن گشایش، مهلت داده می‌شود، و اگر ببخشید برایتان بهتر است اگر می‌دانید. * و از روزی بترسید که در آن روز به سوی الله بازگردانده می‌شوید، سپس هرکس هر آنچه را که کسب کرده است به صورت کامل دریافت می‌کند و بر آنان ستم نمی‌شود. [بقره: ۲۷۸- ۲۸۱] ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: این آخرین آیه‌ای بود که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد.

توضیح: الله تعالی بندگان مؤمن خویش را به رعایت تقوی فرمان داده و آنان را از آنچه که سبب دوری از رضایش می‌شود نهی می‌کند که: ای مؤمنان! اگر واقعا مؤمن هستید از الله بترسید و بازمانده ربا را که در نزد دیگران باقی مانده بگذارید، زیرا ایمان شما مستلزم آن است که اوامر الهی را عملی نموده و از نواهیش اجتناب کنید. این آیه اموال ربایی را که هنوز رباخواران آنها را قبض نکرده‌اند، ابطال نموده و گرفتن آنها را حرام نموده است. اگر از معامله ربوی دست نکشند، پس آنها به مبارزه با الله و



پیامبرش ﷺ برخاسته‌اند، و این بیانگر اوج زشتی و قباحت ریا است، زیرا پروردگار کسی را که بر آن اصرار می‌ورزد به جنگ با الله تعالی و پیامبرش ﷺ فرا خوانده است. از فواید این آیه:

۱- وجوب تقوای الهی، زیرا تقوا وصیت پروردگار برای گذشتگان و آیندگان بوده و می‌باشد؛ الله متعال می‌فرماید: ﴿لَقَدْ وَصَّيْنَا آلِهَآءَ أَنْتُمْ لَإِيتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَوْمَ أَنْ تَقُومُوا أَلَّ﴾ [النساء: ۱۳۱]. «و ما به کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) داده شدند و (نیز) به شما سفارش کردیم که از الله بترسید (و یکتا پرست باشید)». به جا آوردن اوامر الهی و بازایستادن از نواهی اوتعالی را تقوا گویند.

۲- وجوب ترک ربا (ترک ربا واجب است) هرچند عقد بر آن صورت گرفته باشد.

۳- اجرا و تنفیذ عقد و پیمان‌ها و قراردادهای حرام در اسلام جایز نیست. حتی اگر در حال شرک قرار داد صورت گرفته باشد. چنانکه پیامبر اکرم ﷺ در حجة الوداع فرمود: «تمام رباهای مقرر در دوره جاهلیت را زیر پای می‌اندازم و نخستین آن رباهایی که برای عباس است»^۱.

۴- گرفتن سود و فایده از بانک‌ها حرام است.

۵- ربا خواری و فعالیت‌های متعلق به آن منافی کمال ایمان است. و نظر به مذهب اهل سنت و جماعت در ایمان شخص رباخوار نقص وجود دارد و ترس از دچار شدن وی به کفر می‌رود.

۶- از رحمت الله تعالی بر بندگانش است که هر آنچه را که متضمن ظلم است بر آنها حرام گردانیده و بر حرمت آن تأکید نموده و آن را در قرآن کریم به صیغه‌هایی ذکر نموده که ترک آن لازم می‌شود.

﴿۲۷۹﴾ و اگر آنچه را که از ربا باقی مانده رها نکرده و از آن پرهیز ننمودید، پس با خبر باشید که الله و رسولش ﷺ به شما اعلام جنگ می‌دهند. بنابراین، بر زمامدار مسلمین است که به رباخواران اعلام جنگ دهد تا آن که از ربا دست بردارند.



ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: هر کس به رباخواری پایدار باشد و از آن دست نکشد، بر امام مسلمانان لازم است تا او را به توبه فرا خواند، اگر توبه کرد و دست کشید، چه بهتر، در غیر این صورت، گردنش را بزند^۱. بنابراین، خوردن ربا و عمل به آن از گناهان کبیره است.

و اگر از ربا دست کشیده و توبه کردید پس اصل مال‌هایتان از خود شماست که مستحق گرفتن آن هستید، و شما با گرفتن ربا بر مردم ستم نمی‌کنید، و با تأخیر و امروز و فردا کردن قرضداران و کم دادن اصل مال بر شما ستم نمی‌شود، پس هر کس از ربا توبه کند، اگر پیش‌تر معاملات ربوی انجام داده است، آنچه بدست آورده از آن اوست، و کار وی به سوی الله بر می‌گردد.

این آیه حکمت حرام بودن ربا را بیان نموده و متذکر می‌شود که ربا به خاطر این حرام است که موجب گرفتن مبلغی اضافی و چند برابر شدن ربا بر نیازمندان است، در حالی که باید بر آنان سخت نگرفت و به آنها مهلت داد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه حجة الوداع فرمود: «أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَاٍّ مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^۲.

«آگاه باشید! هر سودی از سودهای دوران جاهلیت بی‌اعتبار است، اصل مال‌هایتان از آن شماست، نه شما ستم کنید، و نه بر شما ستم می‌شود، آگاه باشید ای امتم آیا تبلیغ نمودم؟ - سه بار تکرار نمودند- گفتند: آری، فرمودند: ای پروردگار!! گواه باش، - سه بار تکرار نمودند».

آنچه از آیات فوق به دست می‌آید این است که ربا، از آفات خطرناک جامعه‌های بشری است که در دو جهت اخلاق و اقتصاد، اثر ناگوار مستقیم دارد: مردم را از نیکوکاری و کمک رسانی به یکدیگر و یاری رساندن به طبقه مستضعف باز داشته، و آنها را از اینکه الله تعالی را در نظر بگیرند و هرگونه عمل نیکی را که سبب خشنودی

۱- نگا: تفسیر طبری ذیل آیت (۲۷۹).

۲- سنن ابن ماجه (۳۰۵۵) و علامه البانی در صحیح سنن ابن ماجه آن را صحیح گفته است (۲۴۹۷).



الله تعالی می‌گردد انجام دهند، باز می‌دارد. افزون بر آن، سبب توقف حرکت اقتصادی گردیده، از به کار انداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ، با است شمار کار دیگران و استفاده ناروا از نقطه ضعف فقر و نیاز مستمندان، بار خود را می‌بندند. از این رو، مورد نفرت و نفرین الله قرار گرفته، از هرگونه عنایت و رأفت الهی دور می‌مانند.

از فواید این آیه:

۱- رد بر گروه جبریه که می‌گویند: انسان نه عملی را می‌تواند انجام دهد و نه هم می‌تواند ترک کند؛ زیرا مجبور است؛ در حقیقت این گروه امر و نهی را تعطیل می‌کنند، زیرا نظر به عقیده آنها انسان نمی‌تواند عملی را انجام بدهد که به آن امر شده است و یا از عملی اجتناب ورزد که از آن نهی شده است.

۲- کسی که بر رباخواری اصرار می‌ورزد در حقیقت جنگ را بر ضد الله و رسولش ﷺ اعلان کرده است.

۳- بزرگ نشان دادن ربا به خاطر بزرگی کیفر و مجازات آن است تا رباخواران از خوردن آن باز ایستند. پیامبر ﷺ در مورد زشتی رباخواری می‌فرماید: «ربا هفتاد و سه دروازه است، ساده‌ترین صورت آن مانند این است که مرد با مادرش زنا کند»^۱.

۴- هرکس از ربا به درگاه الهی توبه می‌کند نباید چیزی از فایده آن را بگیرد.

۵- در این آیه به حکمت حرمت ربا اشاره شده است که همان ظلم است، به طوری که فرمود: «نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم وارد می‌شود».

۶- از رحمت الله متعال بر بندگان است که پیامبران را به سوی آنها فرستاده است؛ زیرا عقل بشر قاصر است و توان شناخت فایده و زیان خود را بطور مفصل ندارد، طوری که الله متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنْهِ إِلَّا فَاكِلًا﴾ [الإسراء: ۸۵] «و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است» از این رو الله متعال پیامبران را مبعوث گردانید که رحمت بزرگی بر خلق است.



۷- امر به مراعات عدل و انصاف در معاملات مردم با یکدیگر.

﴿۲۸۰﴾ و اگر وام‌دار تنگدست بود و مالی را نیافت تا به وسیله آن، وام خویش را بپردازد، پس بر طلبکار واجب است که او را تا زمان حصول فراخی مهلت بدهد، و بر وام‌دار واجب است که هرگاه توانست وام را بپردازد، آن را پرداخت نماید و به تأخیر نیندازد، زیرا تأخیر انداختن آن نوعی از ظلم است، چنانکه پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتِيَ عَلَى مَلٍّ فَلْيَتَّعِ»^۱. «اگر ثروتمند، در پرداخت وام خود، تأخیر کند، مرتکب ظلم شده است. و هر کس نزد پولداری حواله داده شود، به او مراجعه کند». و اگر طلبکار تمام وام یا قسمتی از آن را به فرد مقروض صدقه داد، برایش بهتر است، و باید بر وی آسان بگیرد و به موازین شرعی پایبند باشد و از معاملات ربوی پرهیز کند و با وام‌دار و تنگدست به نیکی رفتار نماید.

وام دادن به تنگدست، محتاج و مصیبت زده، روشی از اخلاق والای اسلامی است که آئین اسلام به آن دستور می‌دهد، چون این عمل اقتصاد را در خدمت دین قرار داده حاکمیت ارزش‌های اخلاقی را بر سودجویی‌های اقتصادی تبارز می‌دهد. اما گذشت از وام‌دار و ساقط نمودن قرض وی فضیلت و از بزرگ‌ترین طاعات بشمار می‌رود؛ چرا که وی مشکل برادر مسلمان خود را برطرف کرده و نیاز وی را بر آورده ساخته است. پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^۲.

«کسی که وام‌دار خود را مهلت دهد یا وام را از او ساقط نماید روز قیامت در زیر سایه عرش قرار می‌گیرد».

۱- متفق علیه.

۲- مسند احمد (۲۲۵۵۹) و سنن دارمی (۲۶۳۱) با تصحیح البانی در صحیح الجامع (۶۵۷۶).



همچنان آن جناب ﷺ می‌فرماید: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ»، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ»^۱.

«مردی قبل از شما مورد محاسبه باری تعالی قرار گرفت. حساب‌رسان در کارهایش عمل خیری نیافتند، جز آن که او شخص متمکنی بود و با مردم آمیزش معاملاتی داشت به تحصیلداران خود که طلب‌های او را وصول می‌نمودند دستور داده بود که اگر بین مدیون‌های من کسی را یافتید که معسر است و قدرت پرداخت ندارد، از او بگذرید و مطالبه طلب ننمایید الله تعالی در مورد رسیدگی به حساب وی فرمود: من از او به گذشت شایسته‌ترم، از وی بگذرید».

پس کسی که بر وامدار آسانی می‌کند و یا دین را از او ساقط نموده به وی می‌بخشد، متیقن باشد روزی که به سوی الله باز می‌گردد، الله تعالی پاداش او را به طور کامل می‌دهد و به اندازه ذره‌ای بر او ستم نمی‌کند.

مفاد این آیه عام است و درباره تمام کسانی که وامدارند نازل شده است. پس ای ثروتمندان و طلبکاران! این برای شما بهتر است که وام را از تنگدستان و مستمندانی که قدرت پرداخت را ندارند، کاملاً ساقط نمایید و صرفاً به دادن مهلت به آنها اکتفا نکنید، تا الله تعالی در روز قیامت با شما معامله بالمثل نماید و از شما درگذرد، رسول اکرم ﷺ می‌فرماید: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْفُسْ عَنِ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ»^۲.

«هر کس دوست دارد که الله تعالی او را از رنج‌های روز قیامت نجات دهد، باید مشکل تنگدست و فقیری را بگشاید. (و مطالبه حقش را تأخیر نماید) و یا از او در گذرد و قرضش را ببخشد». و در موضع دیگر آن جناب ﷺ می‌فرماید: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا

۱- صحیح مسلم (۱۵۶۱).

۲- صحیح مسلم (۱۵۶۳).



سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». «الله رحمت کند، مردی جوانمرد را که هرگاه بفروشد، و هرگاه بخرد و هرگاه طلب نماید، (جوانمردی را مراعات کند)».

از فواید این آیه:

۱- بیان رحمت و عطوفت الله عزوجل، به دلیل اینکه بر وام دهنده واجب کرده است تا برای پرداخت قرض به قرضدار مهلت بدهد و این خود رحمتی بر تنگدست است.

۲- این آیه بیانگر حکمت الهی در تقسیم مردم به ثروتمند و فقیر و وامده و قرضدار است؛ زیرا امور مردم استقرار پیدا نمی‌کند جز با این تقسیمات الهی طوریکه می‌فرماید: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ رَحْمَتَنَا بِكَ نَنْقُصُهَا لِمَنْ يَلْبَسُ؟ وَمَعِيَ تَهُمٌ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَ وَرَعًا لِّابْعَعْضِهِمْ وَوَقْبَعْضُ دَرَجَاتٍ لِّتَذَبْعُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَسَىٰ ۖ﴾ [الزخرف: ۳۲]. «آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟! ما روزی (و معیشت) آنها را در زندگی دنیا میان‌شان تقسیم کردیم، و بعضی را بر بعضی (درجات و) برتری دادیم، تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند».

۳- مهلت دادن به قرضدار تنگدست واجب است تا اینکه ثروتمند شده و قادر به پرداخت قرض گردد.

۴- این آیه فضیلت ابراء نمودن قرضدار را از دین بیان می‌کند. و ابراء نمودن از دین سنت بوده و مهلت دادن به قرضدار واجب است و اگر قرضدار ابراء شود در این صورت به هردو: واجب و سنت عمل شده است.

۵- این آیه بیانگر برتری و فضیلت اعمال بر یکدیگر است. و برتری اعمال بر یکدیگر موجب برتری فاعلان آن بر یکدیگر نیز می‌شود، طوریکه الله متعال می‌فرماید: ﴿لَيْسَتِ بِي لِقَاحُ دُونَ مَنْ لَّامُ هِيَ عَىٰ أَوَّلُ لَاصِرٍ وَلَا مَجْهُدُونَ - سَيَلِ أَلْ بِأَمْ لِيِهِمْ وَلِئْسَ بِهِمُ﴾ [النساء: ۹۵]. «(هرگز) مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب، از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه الله با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند» و می‌فرماید: ﴿لَيْسَتِ بِي هُنَّ كُمْ مَنْ لَّاقَ مِنْ قَبْلِ لَتَجَ وَتَقَالَ أَوَّلُ لِكَ



أَعَمَّ دَرَجَةً مَنْ أَلْهَىٰ لِقَاؤُهُ مِثْلَ مِثْلٍ وَكَوْنَهُ أَلْ أَلْسَنَ ﴿[الحديد: ۱۰].
 «کسانی از شما که قبل از فتح (مکه) انفاق کردند و (با مشرکان) جنگیدند (با کسانی که پس از فتح انفاق کردند و جنگیدند) یکسان نیستند. آنها مقام (و منزلت) شان و الاتر (و برتر) است از کسانی که بعد از فتح (مکه) انفاق کردند و جنگیدند، و الله به هر یک وعده نیک (بهشت) داده است».

۶- بیان فضیلت علم، و اینکه علم انسان را به خیر و نیکی هدایت می‌کند.

﴿۲۸۱﴾ و از روزی بترسید که در آن می‌میرید و به سوی الله بازگردانده می‌شوید، و آن روز قیامت است. قبر اولین مراحل قیامت است، هانی غلام عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت می‌کند که هرگاه عثمان رضی الله عنه در کنار قبری توقف می‌کرد، بقدری می‌گریست که رخسارش تر می‌شد. از وی پرسیدند: وقتی از بهشت و دوزخ صحبت می‌کنی اشک نمی‌ریزی و به گریه نمی‌افتی، ولی چرا هنگام یاد قبر گریه می‌کنی؟ فرمود: از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ». «قبر نخستین منزل از منازل آخرت است، هرکس از آن نجات پیدا کند مراحل بعدی نسبت به آن آسان‌تر هستند و اگر از آن نجات پیدا نکنند، مراحل بعدی برایش مشکل‌تر خواهد بود». و عثمان رضی الله عنه می‌فرمود: از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیده‌ام که می‌فرمود: «هیچ منظر و صحنه‌ای را سهمناک‌تر از صحنه قبر ندیده‌ام»^۱. سپس به هر کسی جزای هر کاری که کرده است، کاملاً داده می‌شود و بر آنان ستم نمی‌شود.

بنا به قولی این آیه، آخرین آیه از قرآن کریم است که نازل شده چنانکه ابن عباس رضی الله عنه فرموده است: «آخرین آیه‌ی قرآن که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، همین آیه بود»^۲.

۱- سنن ترمذی (۲۳۰۸) با تحسین البانی در مشکاة المصابیح (۱۳۲).

۲- صحیح بخاری (۲۰۸۵).



همچنین این آیه مَهر ختمی است بر این احکام و اوامر و نواهی، و مسلمانان در آن بر انجام کار خیر تشویق شده و بر انجام کار شر مورد تهدید قرار گرفته‌اند. و کسی که بداند به سوی الله باز می‌گردد و او را بر کارهای کوچک و بزرگ و آشکار و پنهانش مجازات می‌کند، و نیز بداند که الله تعالی به اندازه مثقال ذره‌ای به او ستم نمی‌کند، به پاداشش امیدوار شده و از عذابش بیمناک می‌شود، و این کار بدون آگاهی و شناخت قبلی حاصل نمی‌شود.

همه انسان‌ها در طول زندگی خود، سفر را تجربه کرده‌اند. حال، این سفر می‌تواند نزدیک یا دور کوتاه یا طولانی بوده باشد، اما به هر حال، از مدتی قبل برای آن برنامه ریزی می‌شود. زمانی که تصمیم به برگزاری یک مسافرت می‌گیریم، طرح و نقشه جامعی برای آن در ذهن می‌آوریم و در مورد کلیات و جزئیات سفر برنامه ریزی می‌کنیم که: با چه وسیله‌ای مسافرت کنیم؟ چه مقدار تجهیزات همراه داشته باشیم؟ با چه افرادی همسفر شویم تا سفر بهتری داشته باشیم؟ از سفر خود چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ و ... اما هر انسانی باید سفر کند و پشت سرش عواملی است که او را پیوسته به پیش می‌راند و به قیامت نزدیک می‌کند، چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم، رو به هدف نهایی پیش می‌رویم! پس خوشا به حال کسی که در این سفر وسیله و توشه نیک و همسفران بهتری برای خود برگزیده است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاةٍ: إِذَا أَتَيْتِ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»^۱.

«مردی بود که به مردم قرض می‌داد و به خادمش می‌گفت: چون نزد ناداری رفتی از او درگذر تا شاید الله تعالی از ما درگذرد. پس با الله ملاقات نمود و از او درگذشت».



از فواید این آیه:

- ۱- برحذر بودن از روز قیامت به وسیله انجام دادن اوامر الهی و اجتناب کردن از نواهی اوتعالی واجب است. طوریکه الله متعال می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ وُلِّیْ وَمَا تَرْجُحُونَ یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰلَآءُ﴾ [البقرة: ۲۸۱] «و از روزی بترسید که در آن (روز) به سوی الله باز گردانده می‌شوید».
- ۲- تقوا و ترس گاهی هم از غیر الله متعال می‌باشد لیکن نه بگونه عبادت؛ بطور مثال می‌گویند: از فلان بترس، یا از آن چیز حذر کن؛ و در قرآن و سنت موارد زیادی در این مورد ذکر شده‌اند، طوریکه الله متعال می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ وُلِّیْ وَمَا تَرْجُحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۳۰-۱۳۱] «و از الله بترسید تا رستگار شوید.»* و از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید».
- در این دو آیه یک بار ترس از الله متعال ذکر شده است و باری دیگر از آتش، اما میان هر دو تقوا و ترس تفاوت بزرگی وجود دارد، چون ترس از الله متعال متضمن تذلل، تواضع و فروتنی است و دومی فقط برای وقایه است، که انسان خود را از عذاب آن روز یا عذاب آتش وقایه کند(و محفوظ بدارد).
- ۳- برگشت تمامی آنچه الله متعال آفریده است به سوی اوتعالی است، طوریکه می‌فرماید: ﴿وَأَنَّ اِلَآهَکَ لَا هَتْـَٰهٖ﴾ [النجم: ۴۲] «و یقیناً بازگشت (همه) به سوی پروردگار توست» و می‌فرماید: ﴿إِنَّ اِلَآهَکَ لَا رَجْعَ﴾ [العلق: ۸] «یقیناً بازگشت (همه) به سوی پروردگار تو است».
- ۴- ثابت شدن قدرت الله متعال با برپایی روز قیامت و زنده نمودن تمام خلائق پس از آنکه پوسیده و خاکی بیش نمی‌باشند.
- ۵- این آیه رد بر گروه جبریه است، طوریکه الله متعال می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ وُلِّیْ وَمَا تَرْجُحُونَ﴾ [البقرة: ۲۸۱] «و از روزی بترسید» چون اگر بنده مجبور باشد، امر کردن وی به انجام کاری، تکلیفی خارج از توان اوست.



۶- برای انسان روز قیامت هیچ چیزی جز عملش وفا نمی‌کند چنانکه فرمود: «سپس هرکس هر آنچه را که کسب کرده است به صورت کامل دریافت می‌کند»؛ علما این آیه را دلیل بر عدم جواز اهدای قربت یا عبادت از یک انسان به دیگری گرفته‌اند. مگر آنچه را که سنت مطهر مستثنی نموده است مانند روزه، طوریکه در حدیث آمده است: «کسی که مرد و بر ذمه وی روزه بود، ولی او بجای او روزه بگیرد»^۱. و مانند حج چنانکه در حدیث آمده است: «زنی از خثعم گفت: ای رسول الله! همانا بر پدرم، حج فرض شده است ولی او بسیار کهنسال است و توانایی نشستن بر سواری را ندارد، آیا می‌توانم به جایش حج کنم؟ فرمودند: به جایش حج کن»^۲. همچنان صدقه دادن طوریکه از عائشه رضی الله عنها روایت است که مردی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت: مادرم فوت کرده و حرف نزده است، و فکر می‌کنم اگر حرف می‌زد صدقه می‌داد، اگر من برایش صدقه کنم اجر و صدقه به او می‌رسد؟ فرمود: بلی»^۳. اما دعا و استغفار شخص مسلمان برای مرده مسلمان به اجماع سود می‌رساند.

۸- برای صغیر نیز ثواب داده می‌شود زیرا در عموم آیه داخل است. لیکن آیا در برابر بدی جزا داده می‌شود؟ جواب: نه. زیرا غیر مکلف هست؛ چنانکه در حدیث آمده: «قلم از سه نفر برداشته شده، از خواب تا آنکه بیدار شود، و از کودک تا بزرگ شود، و از دیوانه تا عاقل شود»^۴. انتهی

«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آيَةُ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»: در

تعیین آخرین آیه نازل شده دانشمندان اختلاف نظر دارند بدین ترتیب:

۱- نسائی از طریق عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که آخرین آیه نازل شده

آیه ۲۸۱ سوره بقره است: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

۱- متفق علیه.

۲- متفق علیه.

۳- متفق علیه.

۴- سنن ترمذی (۱۴۲۳).



البته کسانی دیگری هم نظیر آن را از ابن عباس نقل کرده‌اند و گفته‌اند که: پیامبر اکرم ﷺ ۹ و یا ۱۲ و یا ۸۱ روز پس از نزول آن بدرود حیات گفت.

۲- بخاری از ابن عباس و بیهقی از ابن عمر نقل کرده‌اند که آخرین آیه، آیهء ربا است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^۱.

محمد بن جریر طبری از سعید بن مسیب و عامر شعبی نقل می‌کند که عمر وابن عباس گفته‌اند که: آیهء ربا آخرین آیهء نازل شده است.

ولی شناسایان حدیث آن را ضعیف شمرده‌اند؛ زیرا هر چند اسنادش صحیح است ولی مرسل می‌باشد. شعبی زمان عمر را درک نکرده و سعید بن مسیب چیزی از او نشنیده است.

۳- گفته‌اند که آیهء دین "وام" آخرین آیه است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾^۲

ابوعبید نیز در فضایل القرآن از ابن شهاب نقل کرده است که می‌گوید: آخرقرآن، نزدیکترین آیهء قرآنی به عرش از نظر زمانی "آیهء ربا و آیهء وام" دین است.

روایت ابن ابی حاتم است که پیامبر اکرم پس از آن ۹ روز بزیست، وبعد در دوم ربیع الأول بدرود حیات گفت و در روایات دیگر چنین نصی نمی‌توان یافت.

۴- آیهء: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثِيَ﴾^۳

دلیل آن روایتی است که از طریق مجاهد از ام سلمه نقل شده که وی گفت: این آخرین آیه بود.

^۱- سوره بقره: ۲۷۸.

^۲- سوره بقره: ۲۸۲.

^۳- سوره آل عمران: ۱۹۵.



ولی متن همین روایت خود حاکی است که مطلق آخرین نزول مورد نظر نبوده و منظور آخرین آیه درباره زنان و آخرین سه آیه در این مورد بوده است.

۵- آیه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^۱ آخرین آیه است.

دلیل آن هم چیزی است که بخاری و دیگران از ابن عباس نقل کرده‌اند که گفت: این آیه آخرین آیه است و چیزی آن را نسخ نکرد.

البته خود روایت می‌رساند که منظور آخرین آیه در باره حکم قتل عمدی مؤمن است نه آخرین آیه به طور مطلق.

۵- گفته‌اند که آیه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾^۲

طبق روایتی از براء بن عازب آخرین آیه است.

ولی ممکن است این آیه را هم آخرین نزول در باره موارث دانست نه آخرین آیه.

۷- سوره مائده آخرین نزول بوده است:

روایت ترمذی و حاکم از عایشه چنین است. چه بسا که مراد آخرین سوره‌ای باشد که در باره حلال و حرام آمده و حکمی در آن منسوخ نگشته است.

برخی هم گفته‌اند که آیه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾^۳ آخرین نزول بوده است؛ زیرا این آیه در حجة الوداع فرود آمد و پیامبر اکرم ﷺ ۸۱ روز پس از آن بزیست.

۱- نساء: ۹۳.

۲- نساء: ۱۷۶.

۳- مایده: ۳.



ولی چنانکه گفته‌اند پس از آن نهی و حکمی فرود نیامده، نه اینکه آخرین نزول به نحو اطلاق باشد.

۸- برخی هم بنابر قول ابی بن کعب آخر سوره توبه را پایان نزول دانسته‌اند که شاید آنهم منظور آخرین نزول از سوره براءت باشد، نه آخر به طور مطلق.

۹- مسلم از ابن عباس نقل می‌کند که آخرین نازل شده سوره ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ می‌باشد. این سوره مشعر بر وفات نبی اکرم ﷺ بود و موجب اندوه فراوان یاران پیامبر ﷺ گشت.

ممکن است منظور ابن عباس آخرین سوره از لحاظ نزول باشد، نه آخرین آیه.^۱

علت اختلاف:

سیوطی علت این اختلاف را از قاضی ابوبکر نقل کرده می‌گوید:

"در این مورد چیزی که از قول شخص نبی اکرم ﷺ باشد نیست و هرکس از روی اجتهاد خود وطن غالب سخنی گفته، محتمل است که هریک از آنان از آخرین آیه‌ای که از نبی گرامی ﷺ بهنگام وفات وی و یا اندکی قبل از آن شنیده خبر داده است و دیگری بعد از او آیتی دیگر شنیده باشد..."^۲

تحقیق و بررسی این اقوال:

در میان اقوال سه گانه اول (روایات مربوط به آیهء ربا، آیهء: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ و آیهء دین منافاتی نیست؛ زیرا این آیات سه گانه طبق

^۱- اتفاق ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۷، مناهل العرفان ج ۱ ص ۹۶-۱۰۰.

^۲- سیوطی، اتفاق ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۷، مناهل العرفان ج ۱ ص ۹۶-۱۰۰.



ترتیبی که در قرآن دارند، به همان ترتیب یکبار نازل شده‌اند، پس بر هر کدام صدق می‌کند که نسبت به غیر آن آخر باشد.^۱

زرقانی قول اول آیه (وَأَتَّفُوا يَوْمًا...) را ترجیح داده می‌گوید:

"سیاق آن برای ختام مناسبتر است و طبق روایت ابن ابی حاتم پیامبر اکرم ﷺ پس از نزول آن ۹ روز بزیست و بعد در دوم ربیع الأول بدرود حیات گفت و در روایات دیگر چنین تصریح وجود ندارد".^۲

روایات واقوال دیگر طوریکه در ضمن بیان نظریات و نقل اقوال اشاره گردید، آخرین نزول نسبی است، نه آخر به طور مطلق.

مناقشه:

آیه قرآنی عبارت است از قسمتی از کلمات قرآن مجید که از ما قبل و ما بعد خود منقطع بوده و در ضمن سوره‌ای آمده باشد.

تشخیص اینکه: کلام و کلمات یک سوره از کجا تا کجا یک آیه است، این امر کار شارع حکیم است، قیاس و رأی را در این باره مجالی نیست.

• ترتیب آیات وابسته به توقیف نبی اکرم ﷺ و فرود آمده از جانب الله تعالی است، برای رأی و اجتهاد، در این زمینه مجال و جولانگاهی باقی نمانده است.

در باره اینکه نخستین آیه نازل شده کدام آیه قرآن است، اختلاف نظری وجود دارد که جمهور علمای تفسیر و حدیث این نظریه را که نخستین آیات قرآن - پنج آیات صدر سوره علق است - مورد تأیید قرار داده آن را صحیح و درست‌ترین اقوال می‌دانند.

^۱- سیوطی، اتقان ج ۱ ص ۱۰۷.

^۲- زرقانی، مناهل العرفان ج ۱ ص ۱۰۰.



- در تعیین آخرین آیه نازل شده نیز دانشمندان اختلاف نظر دارند، براساس دلائل صحیح آیه ربا:

﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ آخرین آیه از لحاظ نزول است.^۱

۲۰۸۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَثَمَنِ الدِّمِّ ، وَنَهَى عَنِ الْوَأْشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ ، وَآكِلِ الرِّبَا ، وَمَوْكِلِهِ ، وَلَعَنَ الْمَصُورَ .

معنی کلمات:

- **حجاما:** صیغه‌ی مبالغه از حجامت. **حِجَامَةٌ:** بادکش کردن و خون گرفتن از بدن از طریق مکیدن به وسیله‌ی شاخ و تیغ زدن بر محل مکیده شده.
- **ثمن الكلب:** پولی که از فروش سگ به دست می آید .
- **واشمة:** زنی که خالکوبی می کند.
- **مُسْنُوشِمَةٌ:** زنی که برایش خالکوبی می شود.

ترجمه: ابوجحیفه - رضی الله عنه - می گوید: پدرم را دیدم غلامی خرید که شغلش حجامت بود. و دستور داد تا ابزار حجامت او را بشکنند. از پدرم، علت آن را پرسیدم. گفت: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از قیمت فروش سگ، از مزد حجامت، از خال کوبیدن، خوردن ربا و دادن آن، منع فرموده و کسی را که تصویر می کشد، لعنت کرده است.

فوائد حدیث:

(۱) (واشمة): کسی است که بر دست و یا رو و یا هر جای بدن شخص دیگری، خال کوبی می کند، و (موشمة): کسی است که این عمل بر جسم وی انجام می گیرد، یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم هم عمل کسی را که خال کوبی می کند، منع کردند، و هم کسی را که بر جسم خود خال کوبی می کند، از این عمل منع نمودند، و گویند: علت این منع، تغیر خلقت الهی است.

(۲) خرید و فروش غلامی که پیشه نامرغوبی دارد، جائز است.

^۱ - د. عبدالقدوس راجی.



(۳) در مورد خرید و فروش سگ: امام شافعی و عده دیگری از علماء با استناد به این حدیث می‌گویند: خرید و فروش سگ روا نیست، و پولی که از این طریق بدست می‌آید، حرام است.

امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد، و ابراهیم نخعی، و ابن کثانه و سخون رحمهم الله می گویند: سگی که نگهداشتن آن روا است، مانند سگی که از آن در حفاظت از کشت، در حفاظت از گوسفندان، و یا نگهداری و امثال این کارها استفاده می شود خرید و فروش آن نیز روا است.

و امام طحاوی در جواب از این حدیث که در آن از پول فروش سگ نهی شده است، می گوید: نهی از خرید و فروش سگ در وقتی بود که نگهداشتن سگ روا نبود، ولی بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به نگهداشتن سگ برای بعضی اغراض مانند شکار، و حفاظت از کشت، و امثال این ها اجازه دادند، تحریم نگهداشتن آن، و تحریم خرید و فروش آن نیز نسخ گردید، زیرا کسی که به چنین سگی ضرورت دارد، و امتلاک آن برایش روا است، شاید از راه دیگری جز خرید و فروش، نتواند آن را به دست بیاورد.

احناف با قیاس با سگ، می‌گویند: خرید و فروش هر درنده‌دیگری مانند: شیر، پلنگ، روباه، گرگ، گربه، خرس، و امثال این‌ها نیز جواز دارد، و حیوانی که خرید و فروش آن به طور مطلق حرام است، خوک است. [اما اصل، همان است که در حدیث بیان شد. تأویلی در کار نیست]

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: نگاه‌داری از سگ، حرام است؛ مگر در سه حالت:

۱- سگ کشاورزی (سگ نگهبان).

۲- سگ چوپانی (سگ گلّه).

۳- و سگ شکاری؛ یعنی سگ دست‌آموزی که از آن، برای شکار استفاده می‌کنند. لذا اگر کسی سگ دست‌آموزی داشته باشد و آن را به دنبال خرگوشی بفرستد و آن سگ، خرگوش را شکار کرده، آن را بکشد، ایرادی ندارد و شکارش، حلال است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

(وَمَا عَلَّمْنَاهُمْ مِنَ الْوَارِثِ إِلَّا يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَمَا عَلَّمْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَنَحْنُ عُزْبَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامِ بَلْ كُفِّرَتْ بَصَائِرُهُمْ فَمِنْ حِينٍ لَمْ يَأْمُرُوا إِلَّا بِالْأَعْيُنِ وَأَنْ أَعْيُنُهُمْ كَتُمٌ ذُنُوبُهُمْ فَأُخْرِجُوهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿٤﴾ [المائدة: ٤])



و صیدِ جانوران شکاری که آن‌ها را مطابق آن چه الله به شما آموخته است، برای شکار کردن پرورش می‌دهید (برای شما حلال است). پس، از آن چه برای شما می‌گیرند، بخورید و نام الله را بر آن یاد کنید و تقوای الاهی پیشه سازید. به‌راستی که الله خیلی زود به حساب بندگانش رسیدگی می‌کند.

لذا نکه‌داری از این سه نوع سگ، رواست و نکه داشتن سایر سگ‌ها، حرام می‌باشد. سگ، پلیدترین و نجس‌ترین حیوان است؛ زیرا نجاستش، نجاست غلیظه می‌باشد و اگر ظرفی را بلیسد یا از آبِ درون آن بنوشد، واجب است که آن ظرف را هفت بار بشویند که البته یکی از مراحل شستشو، باید با خاک باشد. البته بهتر است که در شستشوی نخست، استفاده شود. بنا بر حدیث ابومسعود بدری رضی الله عنه اگر کسی، سگ شکاری یا سگ گله یا سگ کشاورزی داشته باشد، جایز نیست که آن‌را بفروشد؛ یعنی درآمد حاصل از فروش این سگ‌ها نیز حرام است. لذا چنان چه دیگر به سگ شکاری یا سگ گله یا سگ کشاورزی نیاز نداشت، آن را به صورت رایگان به کسی بدهد که به آن نیاز دارد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله درآمد حاصل از فروش سگ را ممنوع فرموده است.

در ادامه‌ی روایت ابومسعود رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله از دست‌مزد کاهن، منع فرمود؛ کاهن به کسی می‌گویند که ادعای پیش‌گویی می‌کند و از آن چه در آینده روی خواهد داد، خبر می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: در فلان روز، فلان اتفاق می‌افتد! یا به کسی می‌گوید: در فلان روز بخت به تو رو می‌کند! یا در فلان روز فلان اتفاق برایت می‌افتد. در دوران جاهلیت، مردم نزد کاهنان می‌رفتند و کاهنان نیز در برابر دروغ‌های که به نام پیش‌گویی به خورد مردم می‌دادند، مُزدهای زیاد و سنگینی از آنان می‌گرفتند؛ لذا پیامبر صلی الله علیه و آله دست‌مزد کاهنان را ممنوع قرار داد؛ زیرا پیش‌گویی، از اساس، حرام است؛ از این رو مزد گرفتن و مزد دادن نیز در برابر آن حرام می‌باشد.

در این روایت هم‌چنین آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله از دادن اجرت به زن زناکار منع نمود؛ زیرا این دست‌مزد در برابر یک عمل حرام است. هر چه حرام باشد، دست‌مزد و نیز درآمد حاصل از آن، حرام است. آیا کاهن یا غیب‌گویی که از این عمل حرام پولی به‌دست آورده است و سپس توبه می‌کند، باید آن پول را به مراجعه‌کنندگان خود برگرداند؟ می‌گوییم: خیر؛ زیرا آن‌ها عوضش را دریافت کرده‌اند؛ بلکه باید برای رهایی از این پولِ حرام، آن را صدقه دهد یا در صورت امکان به خزانه‌ی عمومی واریز کند.



هم چنین کسی که به فروش سگ - حتی سگ های شکاری، گله و نگه بانی - اشتغال داشته و سپس توبه کرده است، برای رهایی از پول حرامی که از این راه به دست آورده، آن را صدقه دهد یا در صورت امکان به حساب خزانه ی عمومی واریز کند؛ نه این که آن را به خریداران خود برگرداند؛ زیرا آن ها عوض پول خود را دریافت کرده اند.

هم چنین زنی که از عمل فحشا توبه کرده است، باید پول حاصل از این عمل حرام را صدقه دهد یا آن را در هر راه نیکی که ممکن است، هزینه نماید؛ نه این که آن را به شخص زناکار برگرداند.

۴) در مورد پول حجام: اکثر علماء براین نظر اند که این (نهی) برای تنزیه است، یعنی: بهتر آن است که از این پول استفاده نکنند، و استفاده کردن از آن مکروه است، بعضی از علماء می گویند: گرفتن پول حجامت روا نیست، ولی دادن آن روا است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم خود را حجامت کردند، و مزد حجامتگر را دادند، و امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد رحمهم الله می گویند: دادن و گرفتن پول حجامت روا است، زیرا به روایات صحیحی، آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم خود را حجامت کردند، و مزد حجامتگر را دادند، و اگر دادن و یا گرفتن چنین پولی حرام می بود، به طور یقین پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن اقدام نمی کردند.

و علاوه بر آن نظرم این است که دراین حدیث از پول خون منع شده است، و ظاهر آن دلالت براین دارد که مراد از خون، معنی حقیقی خون است، یعنی: روا نیست که کسی خون را بفروشد، و پول آن را بخورد، مثلاً: کسی که گوسفند خود را ذبح کرده است، نباید خون آن را بفروشد، و پول آن را بخورد، و یا در عصر حاضر، خون خود را بفروشد، و پول آن را بخورد، بلکه اگر ضرورتی هست، باید خون را به طور رایگان در اختیار شخصی که به آن ضرورت دارد، قرار بدهد.

و حتی اگر بگوئیم که مراد از نهی از پول خون، پول حجامت است، باز هم می توانیم بگوئیم که این نهی نسخ شده است، و دلیل آن عمل پیامبر صلی الله علیه وسلم است که خود را حجامت کردند، و مزد حجامتگر را دادند و در حدیث دیگر می آید که پیامبر صلی الله علیه وسلم خود را حجامت کردند، و برای حجامتگر یک صاع خرما مزد دادند، و اگر مزد



حجامت حرام می‌بود، هیچگاه ممکن نبود که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای وی چیزی بدهند که خوردنش حرام باشد، و او را از خوردن آن منع نکنند.^۱

در سائر شروح حدیث، نیز آمده است: اما حدیث بخاری که ابو جحیفه آن را نقل کرده است، دلالت قطعی و صریح و حتی ظنی و التزامی بر حرمت اجرت حجامت ندارد چون ابو جحیفه گوید از پدرم پرسیدم چرا دستور دادی آن وسیله‌ی حجامت را بشکنند؟ پدرم گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از قیمت و بهای خون نهی کرده است. برحسب ظاهر ارتباط قطعی بین علت و معلول در اینجا وجود ندارد. اجرتی که حجام دریافت می‌دارد در برابر عمل جراحی است که انجام داده است، نه در برابر خونی که از مریض گرفته و آن را به دور می‌ریزد. و نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم از دریافت بهای خون بدین جهت بود که عرب جاهلیت خون حیوانات را می‌خوردند و حتی با وسایلی خون حیوانات زنده را می‌مکیدند و می‌خوردند. قرآن کریم برابر آیه ۳ سوره‌ی مائده به صراحت خوردن خون را حرام و آن را نجس اعلام کرد و بر اساس اصول و قوانین هر چه نجس العین باشد بهای آن هم نجس و حرام می‌باشد. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم از دریافت بهای خون به قصد خوردن آن نهی کرده است. بنابراین در بین این دو حدیث هیچ تعارضی وجود ندارد و هر یک مربوط به موضوعی جداگانه می‌باشد اما در مورد نهی از قیمت و بهای سگ چون امام شافعی و امام احمد آن را نجس العین می‌دانند به نظر ایشان اخذ قیمت و بهای سگ حرام است. ولی امام ابو حنیفه و امام مالک اخذ بهای سگ را حرام نمی‌دانند و به نظر آنان نهی در این روایت برای تنزیه است نه تحریم. الله اعلم

۵) در مورد خال کندن: مراد از خال کندن همان عملی است که بعضی از مردم بر رو، یا دست و یا پای طفل، با و سائل مختلف، خال‌های سبز و یا سیاهی ایجاد می‌کنند، تا به گمان خود سبب زیبایی آن طفل گردند، و یا بعضی از جوانان بر روی بازو، و یا بند دست خود، خال‌ها و یا صورت بعضی از حیوانات و یا دیگر اشکال را رسم می‌کنند، تا خود را پهلوان و برومند نشان دهند، پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین اشخاصی را، و نیز کسانی که این عمل را بر آن‌ها انجام می‌دهند، از این کار منع نموده، و در روایت دیگری آن‌ها را لعنت کرده‌اند.

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



۶) سود خوار و سود دهنده را پیامبر صلی الله علیه وسلم لعنت کرده‌اند، و هر دوی آن‌ها در این گناه مشترک هستند، و گرچه فائده را سود خوار می‌برد، ولی چون سود دهنده، زمینه این کار را برای سود خوار آماده کرده است، لذا در این گناه با وی شریک می‌باشد، و تفصیل بیشتر مسئله سود، إن شاء الله به زودی در باب خودش خواهد آمد.

۷) حکم تصویر، در احادیث بعدی بیان خواهد شد. ان شاء الله

۲۶ - باب (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

باب: «الله ربا را نابود می‌کند، و صدقات را افزونی می‌بخشد». [بقره: ۲۷۶]

توضیح: الله تعالی برکت ربا را در دنیا از بین می‌برد، هر چند که بسیار هم باشد. یا کلاً آن را از دست صاحبش بیرون برده و مالش را نابود می‌سازد. چنانکه پیامبر ﷺ فرموده است: «الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ^۱». «ربا هرچند بسیار باشد، لیکن سرانجام آن به کمی و کاستی می‌انجامد».

و الله تعالی در مالی که زکات و صدقات آن داده شده می‌افزاید، و در ثواب آن برکت نهاده آن را مضاعف می‌گرداند و بر پاداش صدقه دهنده می‌افزاید، چنانکه پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»^۲.

«کسی که به اندازه یک دانه خرما از کسی پاک (حلال) صدقه بدهد - و جز چیزهای پاک و حلال به سوی الله صعود نمی‌کند- الله آن را با دست راستش (و رضایت کامل) می‌پذیرد و آن را برای صاحبش افزایش و پرورش می‌دهد، همانگونه که یک نفر از شما کره اسپ خود را (که تازه از شیر مادرش گرفته شده) پرورش می‌دهد، (افزایش این صدقه نیز به اندازه‌ای است که این دانه خرما) تا به اندازه یک کوه بزرگ در می‌آید».

۱- مسند احمد (۳۷۵۴) و مشکاة المصابیح (۲۸۲۷) با تصحیح البانی در صحیح الجامع (۳۵۴۲).

۲- متفق علیه.



و الله تعالى هیچ ناسپاس در دل و گنه‌کار در گفتار و کردار را دوست نمی‌دارد، زیرا دوستی الله تعالى مخصوص توبه‌کاران و پاکیزگان از آلودگی‌هاست. در این آیه هشداري سخت و محکم بر کسانی است که ربا می‌خورند و می‌گویند: فرقی میان بیع و ربا نیست، که الله تعالى با کلمه (کفار) به کفران و ناسپاسی آنها حکم نموده و در واقع اعلام داشته است که سودخواری از افعال اهل کفر است نه از اعمال اهل اسلام. مفهوم این آیه می‌رساند که الله تعالى هر کس را که سپاسگزار باشد و از گناهانش توبه کند، دوست می‌دارد.

آری الله تعالى درآمد رباخواران را افزایش نمی‌دهد، برعکس آنچه به ذهن بسیاری از مردم خطور می‌کند مبنی بر اینکه انفاق و بخشش مال را کم می‌کند و ربا آن را می‌افزاید، زیرا روزی و افزون شدن آن از جانب الله تعالى است و چیزی که نزد الله تعالى است جز با طاعت الله و فرمان بردن از دستور او به دست نمی‌آید، پس کسی که بر خوردن سود و ربا جرات پیدا کند، الله تعالى او را به هدفش نخواهد رساند، و این با تجربه مشاهده شده است.

از فواید این آیه:

- ۱- بیان بی‌ثمر و بی‌برکت بودن ربا یا بطور حسی و یا معنوی.
- ۲- برحذر داشتن از رباخواری و بسته نمودن دروازه‌های طمع در برابر رباخواران.
- ۳- الله متعال صدقات را افزایش و نمو می‌دهد. و این افزایش یا حسی است و یا هم معنوی، اگر حسی بود پس در کمیت مال او فزونی می‌یابد بطور مثال اگر ده انفاق کرده بود الله متعال برایش بیست می‌دهد و اگر این افزایش معنوی بود پس الله متعال در مال او برکت می‌دهد.
- ۴- بر اساس مقابله به مثل؛ همان طوری که ربا نابود کننده مال و سرمایه است؛ صدقه نیز افزایش و رشد دهنده مال و سرمایه است؛ زیرا ربا ظلم است و صدقه احسان.
- ۵- اثبات صفت محبت برای الله متعال، و وجه دلالت این است که نفی محبت از کفار و گناهکاران، ثابت کننده محبت الله متعال به کسانی است که به آن صفت



وصف نشده‌اند. یعنی محبت الهی از انسان ناسپاس گنهکار نفی شده و برای مؤمن فرمانبردار ثابت می‌گردد.

۲۰۸۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسَّلَاطَةِ مُمَحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ » .

معنی کلمات:

- الْحَلْفُ: قسم.
- مُنْفَقَةٌ: باعث رواج.
- مُمَحَقَةٌ: باعث از بین بردن.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که فرمود: «سوگند دروغ، باعث (گرمی بازار و) فروش کالا می شود ولی خیر و برکت آن را از بین می برد».

توضیح: در «القول السدید»، در توضیح حدیث آمده است: معنای حدیث این است که وقتی فردی سوگند می‌خورد که فلان و فلان مبلغ به کالایش داده‌اند و با فلان و فلان مبلغ آن را خریده است، خریدار گمان می‌کند که او در سوگندش راست می‌گوید و در نتیجه آن را با قیمتی بیشتر از قیمت واقعی‌اش بر می‌دارد ولی فروشنده دروغ گفته و به خاطر اینکه به قیمت اضافی کالایش را به فروش برساند، سوگند یاد کرده است. فروشنده با این کارش مرتکب گناه و معصیت شده و با از بین رفتن برکت، مجازات می‌شود. وقتی برکت کسب‌اش از بین رفت، نقص و ضرر بزرگتر از آن مبلغ اضافی که به سبب سوگندش به دست آورد، متوجه او می‌شود و چه بسا سرمایه‌ی اصلی کالایش هم از بین رود. آنچه نزد الله است جز با طاعت و فرمانبرداری از الله، به دست نمی‌آید و اگر دنیا با گناهان هم آراسته شود، سرانجام آن، نابودی و عقاب و مجازات است.



۲۷ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ

باب: کراهت سوگند در معامله

۲۰۸۸ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً ، وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَوْ يُعْطَى ، لَيُوقَعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَتَرَكْتُ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَهُ اللَّهُ وَأَيْمَانُهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) .

ترجمه: از عبدالله بن ابی اوفی روایت است که گفت: مردی متاعی را در بازار عرضه کرد و به الله سوگند یاد نمود که آنرا به چنین بهایی خریده است، درحالی که نخریده بود، تا مرد مسلمانی را بفریید. سپس این آیه نازل شد: "همانا کسانی که عهد الهی و قسم هایشان را به بهای اندکی از مال دنیا مبادله می کنند (آناند بهره ای ندارند)".

توضیح: «کراهت سوگند خوردن در معاملات، حتی اگر راست باشد»؛ مثلاً فروشنده به راست می گوید: «به الله سوگند که این کالا ده هزار برایم تمام شده است»؛ این، مکروه است؛ اما اگر دروغ باشد، ظلم و گناه بزرگی است؛ مثلاً به دروغ می گوید: «به الله سوگند که این کالا را ده هزار خریده ام»؛ در صورتی که هشت هزار خریده است! این، گناه بسیار بزرگی است؛ زیرا در معامله، سوگند دروغ خورده است؛ پیامبر ﷺ از سوگند خوردن در معامله، حتی اگر راست باشد، منع فرموده است؛ ابوهریره ؓ می گوید: رسول الله ﷺ فرمود: «سوگند، وسیله ای برای بازار گرمی و فروش کالاست؛ اما برکتش را از میان می برد».

آری؛ در چنین کسبی، برکت نیست؛ زیرا با نافرمانی از رسول الله ﷺ انجام شده است و نافرمانی از رسول الله ﷺ، نافرمانی از الله متعال می باشد. متأسفانه بسیاری از مردم به این آفت مبتلا هستند؛ چنان که فروشنده به خریدار می گوید: به الله سوگند که جنس خوبی است؛ خودم آنرا به فلان قیمت خریده ام. گفتنی است که چه راست بگوید و چه دروغ، از سوگند خوردن در معاملات منع شده است؛ لذا اگر می خواهید که الله متعال در معاملات شما خیر و برکت قرار دهد، از سوگند خوردن بپرهیزید؛ همان گونه که ابوقتاده ؓ می گوید: رسول الله ﷺ فرمود: «از سوگند خوردن زیاد در معامله بپرهیزید؛ زیرا این کار - اگرچه در ظاهر، به معامله - رونق می دهد، اما برکتش را از میان می برد».

فرقی نمی کند که انسان در معامله، زیاد سوگند بخورد یا اندک؛ اما کثرت سوگند در معاملات بدین معناست که انسان، چه در مقام خریدار و چه در مقام فروشنده، هر معامله ای را



با سوگند و قَسَم به انجام می‌رساند و حتی در یک معامله نیز زیاد سوگند می‌خورد! لذا کسی که خواهان برکت در معامله می‌باشد، از سوگند خوردن پرهیزد.

۲۸ - باب مَا قِيلَ فِي الصَّوَاغِ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يُخْتَلَى خِلَاهَا ». وَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِقَيْنُهُمْ وَبُيُوتُهُمْ . فَقَالَ « إِلَّا الْإِذْخِرَ » .

باب: آنچه درخصوص زرگر گفته شده

و طاوس از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: « گیاه تر (حرم مکه) بریده نشود» و عباس گفت: مگر گیاه اذخر که برای آهنگران (زرگران) و خانه های شان بکار می رود. آنحضرت فرمود: «مگر گیاه اذخر».

۲۰۸۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَكَانَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتِنِيَ بِقَاطِمَةٍ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعَدَّتْ رَجُلًا صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنِثِقَاعٍ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَتَأْتِيَ بِالْإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي .

معنی کلمات:

- شارف: ماده شتر پیر.

- مغنم: غنیمت.

- ابنی بها: با آن می سازم، با او عروسی می کنم.

- واعدت: من و او به هم وعده دادیم.

- صواغ: سازندهی طلا جات، زرگر.

- یرتحل: کوچ می کند، می رود.

- تأتی به: آنرا می آوریم.

- اذخر: گیاهی دارای برگهای پهن است که در کورهی آهنگری و غیره به جای آن

هیزم وزغال سنگ استفاده می شود.



ترجمه: از علی بن حسین از حسین بن علی رضی الله عنهما روایت است که علی رضی الله عنه گفت: شتری از مال غنیمت در سهم من رسیده بود و شتری پیامبری صلی الله علیه وسلم از غنیمت به من داد. آنگاه که قصد کردم با فاطمه رضی الله عنها - دختر ایشان - ازدواج کنم، با مردی از قبیله‌ی بنی قینقاع که زرگر بود، قرار گذاشتم مرا همراهی کند تا کاه اذخر بیاوریم. خواستم آنرا به زرگران بفروشم و از بهای آن در ضیافت عروسی خود استفاده کنم.

فوائد حدیث:

۱. سادگی ازدواج علی و فاطمه رضی الله عنهما: این روایت به روشنی نشان می‌دهد که ازدواج این دو بزرگوار، با ساده‌ترین امکانات انجام شد. علی رضی الله عنه برای برگزاری جشن ازدواج، به فکر کار و جمع‌آوری پول بود، نه گرفتن مهریه سنگین یا تجملات.
۲. تشویق به کار و تلاش حلال: علی رضی الله عنه خود وارد کار شد، حتی برای جمع‌آوری گیاه اذخر و فروش آن. این درس بزرگی است برای جوانان که برای ازدواج یا زندگی، به جای اتکا به دیگران، باید اهل تلاش باشند.
۳. مشروع بودن استفاده از اموال غنیمت: بخشی از اموالی که علی رضی الله عنه داشت، از غنیمت جنگی و خمس بود که طبق شریعت اسلام، به او تعلق گرفته بود. این نشان دهنده نظم مالی دقیق در اسلام است.
۴. رعایت ادب و هماهنگی با دیگران: علی رضی الله عنه با یک صوآغ (زرگر) قرار گذاشت تا با هم کار کنند. این نشانه احترام به تخصص دیگران و همفکری برای تامین هزینه‌های زندگی است.
۵. تواضع اهل بیت علیهم‌السلام: با آن‌که علی و فاطمه رضی الله عنهما عزیزترین افراد نزد پیامبر بودند، اما زندگی‌شان پر از زحمت، سادگی و بی‌نیازی از کمک دیگران بود.
۶. الگوی ازدواج اسلامی و ساده‌زیستی: این روایت الگویی کامل برای ازدواج جوانان در جامعه اسلامی است؛ بر پایه تلاش، قناعت، پاکی و توکل.
۷. جواز فروختن این نوع اشیاء و بدست آوردن فائده‌ای آن.

۲۰۹۰ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّ اللَّهَ



حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ تَجَلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ، وَلَا يَخْتَلِي خِلَاهَا ، وَلَا يُغْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمَعْرَفٍ . » وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاعَتِنَا وَلِسُقْفِ بُيُوتِنَا . فَقَالَ « إِلَّا الْإِذْخِرَ » . فَقَالَ عِكْرَمَةُ هَلْ تَذَرِي مَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تُنْحِيَهُ مِنَ الظِّلِّ ، وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ . قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاعَتِنَا وَقُبُورِنَا .

ترجمه: ابن عباس - رضی الله عنهما - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمودند: «بدانید که مکه نه برای کسی قبل از من، و نه بعد از من، حلال قرار داده شده است، و فقط بخشی از یک روز برای من حلال قرار داده شد. و بدانید که از این لحظه به بعد (برای همیشه) حرام قرار داده شد. بنابراین، نه خار آن کنده شود، و نه درخت آن قطع گردد، و نه شکار آن صید شود، و نه گم شده آن برداشته شود، مگر اینکه به صاحبش برگردانیده شود. عباس - رضی الله عنه - گفت: ای رسول الله! إِذْخِرَ (نوعی گیاه سبز) را استثنا کنید، زیرا ما آن را در (سقف) خانه ها و در قبرهای مان مورد استفاده قرار می دهیم، رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - پذیرفت و فرمود: بجز إِذْخِرَ. (یعنی کندن و قطع کردن اذخر از قاعده حرمت، مستثنا است).

۲۹ - باب ذِکْرِ الْقَبَیْنِ وَالْحَدَّادِ

باب: ذکر آهنگر

۲۰۹۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَبِينًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ ، فَاتَيْتُهُ اتِّقَاضًا قَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَبَعْتُ . قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ ، فَسَأَوْتِي مَا لَأَوْكِلَدَا فَأَقْضِيكَ فَتَزَلَّتْ (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَا لَأَوْكِلَدَا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) .

معنی کلمات:

- القَبین: آهنگر.
- اتِّقَاضًا: از تقاضی، درخواست.



ترجمه: «خَبَاب - رضی الله عنه - می گوید: در زمان جاهلیت من آهنگر بودم، و طلبی از آن زمان بر ذمه عاص بن وائل داشتم. به نزد او رفتم و از او خواستم طلب مرا پرداخت نماید، گفت: آن را به تو نمی دهم، تا اینکه به محمد کافر نشوی، من هم به او گفتم: تا زمانی که الله شما را نکشد و در قیامت زنده نشوی من کافر نمی شوم، (یعنی من هرگز کافر نمی شوم چون در قیامت کفر نیست) عاص گفت: پس برو تا من می میرم و در قیامت زنده می گردم، در آنجا دارای ثروت و اولاد فراوان می شوم آن وقت بیا قرض شما را پس می دهم، در این مورد آیه ۷۸ سوره مریم نازل شد که می فرماید: «آیا باخبر هستی از حال کسی که به آیات ما کفر می ورزد و می گوید که حتماً در آخرت دارای ثروت و اولاد می شوم، مگر او بر عالم غیب و روز قیامت که جز ذات الله کسی از آن خبر ندارد، مطلع و باخبر شده است یا در این مورد از الله عهد و پیمانی دارد؟»».

فوائد حدیث:

۱) ظاهر کلام (خَبَاب) دلالت بر این دارد که وی وقتی را که مردن و زنده شدن دوباره آن شخص باشد، برای کافر شدن خود تعیین نموده است، و به اجماع علماء کسی که به کافر شدن وقتی را تعیین نماید، از همان لحظه کافر می گردد، ولی چون قصد (خَبَاب) تاکید بر کافر نشدن بود، نه تعیین وقتی برای کافر شدن، بنابراین، از این سخن مؤاخذه بر وی نیست. ۲) کسی که حق مردم را از روی عناد و سر زوری نمی دهد، تشدد و گفتن سخن درشت در مقابلش روا است.^۱

۳۰ - باب ذکر الخیاط

باب: ذکر خیاط

۲۰۹۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ إِنَّ خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَطْعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



علیه وسلم - خُبْرًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ - قَالَ - فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ .

معنی کلمات:

- دعا: فراخواند، خواست.
- طعام: غذا، خوراکی.
- صنعه: آنرا درست کرد.
- قرب إلیه: به او نزدیک ساخت.
- خبز: نان.
- شعیر: جو.
- مرق: شوربا.
- دبء: کدو تنبل، کدو حلوائی.
- قدید: گوشت خشک شده.
- یتتبع: دنبال می کند، جستجو می کند.
- حوالی: حوالی، اطراف.
- صحفت: کاسه، ظرف غذای پنج نفره.
- لم أزل أحب: پیوسته دوست دارم.

ترجمه: «انس بن مالک رضی الله عنه می گوید: یک نفر خیاط پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را برای صرف غذایی که تهیه کرده بود دعوت کرد، انس گوید: من هم همراه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آنجا رفتم، آن خیاط نان و خورشی برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آورد که کدو و گوشت داشت، دیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به دنبال پیدا کردن کدوها در کاسه غذا می باشد، (و از کدو خوشش می آید) من هم از آن روز به بعد همیشه به کدو علاقه مند شدم».

فوائد حدیث:

- ۱) دُبَاء یک نوع کدوئی است که قسمت پایانی اش کلان و قسمت بالائی اش باریک است، برخی هل آن را کدوی آبی می گویند، و (دباء) به معنی کدوی تنبلی نیز می آید.
- ۲) اجابت کردن دعوت واجب، و یا حداقل سنت است.



۳) این حدیث بیانگر تواضع پیامبر صلی الله علیه وسلم است، زیرا دعوت همگان را می پذیرفتند و به خانه آنها می رفتند.

۴) این حدیث بیانگر علو مرتبه انس رضی الله عنه است، زیرا درجه محبتش نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم به جایی رسیده بود، که همان چیزی را می پسندید و دوست داشت، که پیامبر صلی الله علیه وسلم می پسندیدند و دوست می داشتند.

۵) این حدیث دلالت بر فضیلت کدو دارد، علمای احناف گفته اند: اگر کسی بگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم کدو را دوست داشتند، و دیگری بگوید که من دوست ندارم، خوف آن است که به این گفته خود کافر شود.

۶) اولیای امور اگر دعوت می شوند، نباید بدون از عذر معقولی، از رفتن به خانه عموم مردم خود داری نمایند^۱

۷) جواز خیاطی و امرار معاش از آن.

۳۱ - باب ذکر النِّسَاج

باب: ذکر بافنده

۲۰۹۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ ، هِيَ الشَّمْلَةُ ، مَنَسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدَيَّ أَكْسَوُكَهَا . فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا . فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ « نَعَمْ » . فَجَلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنَتْ ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا . فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ . قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

ترجمه: از ابو حازم روایت است که سهل بن سعد گفت: زنی بُرده ای آورد. آیا می دانید که بُرده چیست؟ به او گفته شد: آری. پارچه ای است که حاشیه آن بافته شده است. آن زن گفت یا رسول الله، من این را با دستهای خود بافته ام تا تو خود آن را بپوشی. پیامبر صلی

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



الله علیه وسلم آن را گرفت و بدان احتیاج داشت و نزد ما آمد در حالی آن را ازار خود کرده بود. مردی از میان ما گفت: یا رسول الله، آن را به من بده تا بپوشم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: آری به تو میدهم.

پیامبر صلی الله علیه وسلم در مجلس نشست و سپس به خانه برگشت و بُرده را پیچید و برای او فرستاد. مردم به او گفتند: کار خوبی نکردی که از آن حضرت بُرده طلبیدی، در حالی که می دانستی که وی تقاضای کسی را رد نمی کند. آن مرد گفت: به الله سوگند که من آن را طلب نکردم که بپوشم بجز آنکه در روزی که بمیرم گفتم باشد. سهل گفت: و آن بُرده کفنش شد.

فوائد حدیث:

۱. تواضع و نیاز پیامبر صلی الله علیه وسلم: پیامبر الله، با آن مقام والا، برده‌ای را که یک زن بافته بود، با تواضع و بدون تکبر پذیرفت و آن را به تن کرد. این نشان می‌دهد که ایشان اهل تجمل و رفاه طلبی نبودند.

۲. مهربانی و بخشنده‌گی بی نظیر پیامبر: حتی وقتی به آن لباس نیاز داشت، باز هم وقتی کسی آن را درخواست کرد، دریغ نکرد و آن را با احترام برایش فرستاد. این نشان دهنده‌ی اوج ایثار و سخاوت است.

۳. عدم رد کردن درخواست دیگران: یکی از صفات بارز پیامبر، این بود که هیچ‌گاه دست رد به سینه‌ی کسی نمی‌زد؛ حتی اگر خودش در تنگنا بود.

۴. محبت و احترام اصحاب به پیامبر: آن مرد با نیتی پاک، لباس پیامبر را خواست تا در کفنش استفاده کند، چون آن را پربرکت و نشانه‌ای از محبت و اتصال به رسول الله می دانست.

۵. جایگاه نیت در اسلام: نیت پاک آن مرد (استفاده از لباس پیامبر برای کفن) باعث شد که مورد ملامت قرار نگیرد، بلکه نشانه‌ای از ایمان و محبت به رسول الله بود.

۶. استفاده از کفن یا اشیای شخص صالح به میت؛ سودی به همراه ندارد، بلکه این عمل است که او را نجات می دهد یا تعذیب می نماید.

۷. تشویق به بخشش، حتی در زمان نیاز: پیامبر اکرم به ما آموختند که حتی اگر چیزی را لازم داریم، باز هم اگر کسی درخواست کرد، بهتر است ایثار کنیم.



۸. جایگاه ساده‌زیستی در زندگی دینی: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم با لباس ساده، بافته شده به دست یک زن، زندگی می‌کردند. این الگویی روشن از زندگی بی‌آلایش برای مسلمانان است.
۹. جواز بافندگی و امرار معاش از آن.

۳۲ - باب النَّجَّار

باب: نجار

۲۰۹۴ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوهُ عَنِ الْمَنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى فَلَانَةٍ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - « أَنْ مَرَى غُلَامَكَ النَّجَّارَ ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ » . فَأَمَرْتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ .

ترجمه: از ابو حازم رضی الله عنه روایت است که گفت: مردانی نزد سهل بن سهل آمدند که درباره‌ی منبر از وی سوال می‌کردند. سهل گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد فلانه زن فرستاد - سهل نام آن زن را گفته بود - که: «به غلام خود که نجار است امر کن، تا برایم از چوب چیزی بسازد که وقتی با مردم سخن می‌گویم، بر آن بنشینم».

فوائد حدیث:

۱. تواضع پیامبر در امور شخصی و اجتماعی: پیامبر برای ساخت منبر، نه قصر و تشریفات خواست، نه سازه‌ای مجلل؛ بلکه با چوب درختی ساده، منبری کاربردی و بی‌آلایش ساخت.
۲. مشروع بودن استفاده از صنعت و تخصص مردم: پیامبر از تخصص یک غلام نجار استفاده کرد؛ این نشان می‌دهد که اسلام مهارت‌محور است و ارزش انسان‌ها به کار و نفع رسانی آن‌هاست، نه به موقعیت اجتماعی.
۳. نقش زنان در امور خیر و اجتماعی: آن زن با کمک کردن در ساخت منبر، در یکی از ابزارهای مهم تبلیغ دین سهیم شد. این نشان‌دهنده جایگاه و نقش فعال زنان در تاریخ صدر اسلام است.



۴. تدبیر پیامبر در تبلیغ دین: پیامبر با ساخت منبر، روشی مؤثر و منظم برای سخنرانی، آموزش، و رهبری جامعه ایجاد کرد؛ که بعدها به سنتی ثابت در مساجد تبدیل شد.
۵. ساده‌زیستی پیامبر: منبر از چوب طرفا ساخته شد که چوبی معمولی و در دسترس بود، نه از چوب‌های قیمتی.
۶. جواز نجاری و کسب درآمد از آن.

۲۰۹۵ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ لِي غَلَامًا نَجَارًا . قَالَ « إِنْ شِئْتَ » . قَالَ فَعَمِلْتُ لَهُ الْمُنْبَرُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُنْبَرِ الَّذِي صَنَعَ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عَنْهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ ، فَتَزَلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَخَذَهَا فُضَمَّهَا إِلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ تَبْنِي أُنَيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ . قَالَ « بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ » .

ترجمه: از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت: زنی از انصار به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله آیا برای چیزی نسازم تا در وقت خطبه بر آن بنشینم؛ زیرا غلام من نجار است؟ آن حضرت فرمود: «اگر میخواهی یکن وی برای آن حضرت منبری ساخت و چون روز جمعه فرا رسید، پیامبر بر منبری که ساخته شده بود نشست، لیکن تنه درخت خرمایی که آن حضرت نزدیک آن خطبه می خواند فغان برآورد و نزدیک بود که بترکد. پیامبر صلی الله علیه وسلم از منبر فرود آمد و آن را به آغوش گرفت و به خود پیوست. تنه درخت بسان کودکی که آرام کرده می شود ناله کرد تا آنکه آرام گرفت. آن حضرت فرمود: «بدانچه از یاد الله می شنید، گریست.»

فوائد حدیث:

۱. ارزش نیت و خدمت زنان در اسلام: این زن انصاری با نیتی پاک و برای خدمت به پیامبر، پیشنهاد ساخت منبر را داد. این نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام، نقش مؤثری در امور دینی و اجتماعی داشتند.



۲. تواضع پیامبر اکرم: پیامبر، با آن مقام و عظمت، در پاسخ به پیشنهاد یک زن فرمود: «اگر می‌خواهی.» این نشان‌دهنده ادب، تواضع، و استقبال از خدمت دیگران است.
۳. اهمیت ابزار تبلیغ دین: ساخت منبر، نشانه‌ای از توجه به نظم، جایگاه سخنرانی، و تعلیم عمومی در اسلام است. دین برای رساندن پیام خود از ابزار مشروع استفاده می‌کند.
۴. محبت پیامبر به موجودات، حتی درختان: وقتی درخت نخل ناله کرد، پیامبر از منبر پایین آمد و آن را در آغوش گرفت. این نشان می‌دهد که رحمت پیامبر فقط به انسان‌ها محدود نبود، بلکه همه‌ی مخلوقات را در بر می‌گرفت.
۵. شعور و احساس موجودات بی‌جان در برابر ذکر الهی: نخل برای از دست دادن فرصت شنیدن ذکر، گریه کرد؛ پیامبر هم فرمود: «بخاطر آن بود که دیگر صدای ذکر را نمی‌شنید.»
- این آموزه، پیامی عرفانی دارد: دل‌های زنده با یاد الله آرام می‌گیرند، حتی دل یک درخت.

۶. تأثیر مجالس ذکر و خطبه بر محیط اطراف: این حدیث نشان می‌دهد که ذکر الهی و سخنان پیامبر، حتی بر درختی که کنارش قرار داشت، تأثیر گذاشته بود.
۷. جایگاه خطبه‌ی جمعه و آموزش عمومی در مسجد: پیامبر با استفاده از منبر، خطبه‌های جمعه را منظم‌تر و مؤثرتر ایراد می‌کرد؛ که این، الگویی برای امامان جمعه و علما در هر زمان است.
۸. جواز پیشه‌ی نجاری و کسب درآمد از آن.

۳۳ - باب شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِنَفْسِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - اشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلًا مِنْ عُمَرَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - جَاءَ مُشْرِكٌ بَعْتَمِرَ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ شَاةً . وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا .

باب: خریدن خود رهبر چیزهای مورد ضرورت خود را

و ابن عمر رضی الله عنهما گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم شتری را خرید و ابن عمر خود اشیای مورد ضرورت خود را خرید. و عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنهما گفت:



مشرکی با رمه‌ی گوسفند آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم از وی گوسفندی خرید و آنحضرت از جابر شتری خرید.

توضیح: «وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - اشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلًا مِنْ عُمَرَ»: این حدیث در (۲۱۱۵) خواهد آمد. ان شاء الله «وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - جَاءَ مُشْرِكٌ بَعَنِمَ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ شَاةً»: این حدیث نیز در (۲۱۱۶) خواهد آمد. ان شاء الله. «وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا» این حدیث در (۴۴۳) گذشت.

۲۰۹۶ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، وَرَهْنَهُ ذِرْعَةً .
معنی کلمات:

- **الرهن:** هر چیزی که برای تضمین پرداخت بدهکاری نزد طلبکار به امانت گذاشته می شود.
- **الذرع:** زره .
- **الحديد:** آهن .

ترجمه: از اسود روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردی یهودی، به نسیه غله خرید و زره خویش را نزد وی به گرو گذاشت.

فوائد حدیث:

۱. جواز خرید نسیه در اسلام: این حدیث نشان می‌دهد که خرید کالا با پرداخت مدت دار (نسیه)، اگر با رضایت طرفین باشد، جایز و مشروع است.
۲. مشروع بودن رهن در معامله: پیامبر صلی الله علیه وسلم زره خود را به عنوان وثیقه یا رهن نزد فروشنده گذاشت، که نشان می‌دهد گرفتن ضمانت در معاملات کاملاً جایز است.
۳. سادگی و تواضع پیامبر: پیامبر در عین قدرت و مقام نبوت، خود به خرید و فروش مشغول می‌شد و حتی ممکن بود برای تهیه غذا، زره‌اش را گرو بگذارد. این نهایت تواضع و دوری از تجمل را نشان می‌دهد.



۴. معامله با اهل کتاب جایز است: پیامبر اکرم با یک یهودی معامله کرد. این بیانگر اجازه روابط مالی سالم و عادلانه با غیرمسلمانان (اهل کتاب) است، تا زمانی که به دشمنی یا خیانت نپردازند.
۵. استقلال پیامبر در امور مالی شخصی: پیامبر با اینکه می‌توانست از بیت‌المال یا از اصحاب کمک بگیرد، اما ترجیح داد خودش و با ابزار شخصی نیاز خود را برطرف کند.
۶. مشروع بودن گرو گذاشتن مال با ارزش: زره در آن زمان ابزار دفاعی و ارزشمند بود. این نشان می‌دهد هر چیز با ارزشی را می‌توان به عنوان رهن قرار داد.
۷. حقوق مالی در اسلام شفاف و منظم است: حدیث به خوبی نشان می‌دهد که اسلام حتی در جزئی‌ترین مسائل مالی مانند رهن، نسیه و معامله، نظامی دقیق، شفاف و عادلانه دارد.

۳۴ - باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ الثَّبِّيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِعُمَرَ» بِغَنِيهِ .
يَعْنِي جَمَلًا صَغِيرًا .

باب: خریدن چهارپایان و مرکبان

اگر خریدار، حیوان یا شتری بخرد و فروشنده هنوز بر آن سوار باشد، آیا این حالت قبض مال (توسط مشتری) بشمار می‌رود، قبل از آنکه فروشنده از حیوان فرود آید.
ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر گفت: «بر من بفروش» یعنی آن شتر تندرو و سرکش را.

فوائد:

- ۱) صحابه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم نهایت توقیر و احترام داشتند.
- ۲) پیشنهاد دادن غرض خریدن چیزی جواز دارد.
- ۳) تصرف در مال خریداری شده، پیش از دادن قیمت آن، جواز دارد.
- ۴) پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه می‌کوشیدند تا مشاغل اصحاب خود را حل نموده، و سبب خوشی آن‌ها گردند، پس بر اولیای امور مسلمانان لازم است، تا چنین رویه داشته باشند.



۲۰۹۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا ، فَأَتَى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « جَابِرُ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « مَا شَأْنُكَ » . قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَى جَمَلِي وَأَعْيَا ، فَتَخَلَّفْتُ . فَنَزَلَ يَحْجُبُهُ بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ « اِرْكَبْ » . فَرَكِبْتُ ، فَلَقِدْتُ رَأْيَيْهِ أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « تَزَوَّجْتَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « بَكَرًا أَمْ ثِيْبًا » . قُلْتُ بَلْ ثِيْبًا . قَالَ « أَفَلَا جَارِيَةً ثَلَاثِيهَا وَثَلَاثِيهَا » . قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ ، وَتَمْشُطُهُنَّ ، وَتَقْشُرَ عَلَيْنَهُنَّ . قَالَ « أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ » . ثُمَّ قَالَ « أَتَبِيعُ جَمَلَكَ » . قُلْتُ نَعَمْ . فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأَوْقِيَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلِي ، وَقَدِمْتُ بِالْعِدَاةِ ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ « الْآنَ قَدِمْتَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « فَدَعْ جَمَلَكَ ، فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » . فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَأَمَرَ بِإِلَالٍ أَنْ يَزْنَ لَهُ أَوْقِيَّةً . فَوَزْنَ لِي بِإِلَالٍ ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ « ادْعُ لِي جَابِرًا » . قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَى الْجَمَلِ ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغِضُ إِلَيَّ مِنْهُ . قَالَ « خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمْنُهُ » .

معنی کلمات:

- **إِبْطَاءٌ:** تأخیر، درنگ کردن.
- **مِحْجَنٌ:** هر چوب سرکج مانند چوگان.
- **يَحْجُبُهُ:** می کشید. محجن: عصایی است که سرش خمیدگی مانند چوگان دارد.
- **أَوْقِيَّة:** با ضم همزه واحد وزنی قدیم است که مساوی با وزن چهل درهم می باشد.

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می گوید: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در غزه ای بودیم، (وقتی برگشتیم) به علت تنبلی و خستگی شترم عقب افتاده بودم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من رسید، پرسید: شما جابر هستی، گفتم: بلی، گفت: «چرا عقب افتاده ای؟» گفتم: شترم خسته شده و نمی تواند خوب حرکت کند، به همین علت عقب مانده ام، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیاده شد، و با عصا و چوگانش آنرا به دنبال خود کشید، و آن را زد سپس پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «سوار شو». من هم سوار شدم، دیدم سرعت شترم به اندازه ای زیاد شده است چنانچه آنرا منع نکنم از شتر پیامبر -



صلی الله علیه وسلم - پیشی می گیرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پرسید: «ازدواج کرده ای؟» گفتم: بلی، گفت: «دوشیزه است یا بیوه؟» گفتم: بیوه است، گفت: «چرا با دوشیزه ای ازدواج نکردی که با همدیگر بازی نمایند؟» گفتم: من چند خواهر دارم، دوست داشتم با زنی ازدواج نمایم، که آنان را دور هم جمع کند، و سرشان را شانه نماید، و آنها را سرپرستی کند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «شما که به خانه برمی گردی، به فکر اولاد باش و به فکر اولاد باش». بعداً پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «شترت را می فروشی؟» گفتم: بلی، آنرا به وزن یک اوقیه طلا از من خریداری کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - زودتر از من به منزل رسید، من هم به هنگام صبح به منزل رسیدم، و با عده ای از اصحاب به مسجد رفتیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را بر در مسجد دیدیم گفت: الآن رسیدی؟ گفتم: بلی، گفت: «شترت را رها کن، برو در مسجد دو رکعت نماز بخوان». به بلال دستور داد تا یک اوقیه طلا را برای من وزن کند، بلال هم آنرا برایم وزن کرد و مقداری هم کفه ترازو را به نفع من سنگین نمود، سپس رفتم تا مقداری دور شدم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «جابر را برایم صدا کنید».

(ترسیدم) گفتم الآن شترم را به من پس می دهد، چون هیچ چیزی به اندازه این شتر در نظرم زشت و مبغوض نبود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: شترت را پس بگیر، و قیمت آن هم مال شما باشد.

فوائد حدیث:

۱) مراد از این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که برای جابر گفتند: «تو به نزد فامیل خود می روی، هوشیار و متوجه باش» می تواند این باشد که: نباید قصد تو از ازدواج تنها سرپرستی کردن آن زن از خواهرانت باشد، بلکه باید با وی همبستر شوی تا الله برایت فرزندی بدهد، و یا این باشد که: متوجه باش تا از اشتیاق زیاد، نسبت به اینکه از همسرت مدت زیادی دور بودی، در حالت عادت ماهانگی با وی همبستر نشوی، و لفظ حدیث نبوی شریف احتمال همه این معانی را دارد.

۲) اولیای امور باید از احوال رعیت خود با خبر باشند، و در حل مشکلات با آنها کمک نمایند.

۳) این حدیث دلالت بر توقیر و احترام صحابه نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد، و البته این امر واجب، بلکه از اوجب واجبات است.



۴) ازدواج کردن با دختر بکر، از ازدواج کردن با زن بیوه بهتر است، و این امر واضح است.

۵) زن و شوهر باید با هم ملاطفت و حسن معاشرت داشته باشند، و با یکدیگر شوخی و خوش رفتاری نمایند.

۶) شخصی که از سفر می‌آید، مستحب است که پیش از رفتن به خانه‌اش، دو رکعت نماز در مسجد محله و یا قریه‌اش اداء نماید.

۷) روا است که خریدار بر مبلغی که مال را خریده است، بیفزاید.

۸) مستحب است تا در وقت وزن کردن، خصوصاً در وقت دادن قرض، سنگین‌تر وزن نمود.^۱

۳۵ - باب الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِتْبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ

باب: بازارهایی که در روزگار جاهلیت بودند و مردم در روزگار اسلام در آن معامله می

کردند

توضیح: ابن بطّال (از شارحان معروف صحیح بخاری) گفته است: حکمت فقهی این ترجمه الباب آن است که: "مکان‌هایی که در دوران جاهلیت محل گناه و معصیت بودند، مانعی برای انجام عبادت یا کار نیک در آن مکان‌ها در زمان اسلام نیستند."

۲۰۹۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجْنَثٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ، قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: در روزگار جاهلیت بازارهایی بودند بنام عکاظ و مجنه و ذوالمجاز و چون اسلام آمد، مردم داد و ستد را در این بازارها گناه می دانستند. همان بود که الله این آیه را فرود آورد: «نیست بر شما گناهی در آنکه طلب کنید روزی را از پروردگار خویش». - در مواسم حج - ابن عباس چنین قرائت کرده است.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



فوائد حدیث:

۱. تبدیل مکان معصیت به عبادت: اسلام این پیام را دارد که مکان‌هایی که قبلاً محل گناه، فساد یا شرک بوده‌اند، با ظهور ایمان و نیت صالح می‌توانند محل طاعت و کار نیک شوند.
۲. نمونه تاریخی: بازارهایی که در جاهلیت برای کارهای باطل، ربا، ظلم و فساد استفاده می‌شدند، بعد از اسلام همان بازارها به محل کسب حلال و معاملات مشروع تبدیل شدند.
۳. قاعده فقهی:
این مطلب، یکی از قواعد مهم فقهی است: "العبرة بالأفعال لا بالأمكنة" یعنی: آنچه اهمیت دارد، عملی است که انجام می‌شود نه صرفاً مکان.
۴. استفاده مجدد از امکانات گذشته: اسلام بدون اینکه لزوماً ساختارهای گذشته را نفی کند، آن‌ها را اصلاح و تطهیر می‌کند. بازارها و مکان‌ها را از فساد می‌زداید و برای اهداف درست به کار می‌برد.
۵. ابن عباس رضی الله عنهما بر این نظر است که لفظ «فی مواسم الحج» یعنی در موسم حج شامل آیه است.

۳۶ - باب شراء الابل الهيم أو الأجر

الهائم المخالف للقصدي كل شيء.

باب: خریدن شتران هیم «تشنگی کشیده» و گرگین

لفظ «هائم» مخالف میانه روی در هر چیزی، می باشد.

توضیح: از شرحی که امام بخاری در لفظ «هیم» معلوم می شود که گویا بر وی اعتراض کرده اند که «هیم» جمع «هائم» نیامده است لفظ «هیم» در قاموس به معنی تشنه و سرگردان و گیج و متحیر آمده است.^۱

^۱ - در «تیسیر القاری» چنین آمده است.



۲۰۹۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نُوَاسٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ اِبِلٌ هَيْمٌ ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَاشْتَرَى تِلْكَ الْاِبِلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ ، فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بَعْنَا تِلْكَ الْاِبِلَ . فَقَالَ مِمَّنْ بَعْتَهَا قَالَ مِنْ شَيْخٍ ، كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ - وَاللَّهِ - ابْنُ عُمَرَ . فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنْ شَرِيكَى بَاعَكَ اِبِلًا هَيْمًا ، وَلَمْ يَعْرِفْكَ . قَالَ فَاسْتَقْتَهَا . قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَأْذِنُهَا فَقَالَ دَعْنَهَا ، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا عَدْوَى . سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا .

معنی کلمات:

- **هیم:** یک نوع بیماری خاص شتر.
- **فاستقتها:** فعل امر، از استیقا، برگرداندن.

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: شتران بیماری را از شخصی که شریکی داشت، خریدم. شریک آن شخص، نزد من آمد و گفت: شریکم تو را نشناخته و شتران بیماری را به تو فروخته است. گفتیم: آنها را در پیش گیر و برو. هنگامیکه رفت تا شترانش را ببرد، گفتیم: آنها را بگذار، به دآوری رسول الله - صلی الله علیه وسلم - راضی هستیم که فرمود: «بیماری، منتقل نمی شود». (یعنی بیماری آنها به سایر شترها، سرایت نمی کند).

فوائد حدیث:

- (۱) مرض بخودی خود سرایت ندارد، بلکه سرایت مرض به قضاء و قدر الله است، چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری فرمودند: «شتر اول را چه کسی مریض ساخته است».
- (۲) فروشنده باید عیب مال خود را برای خریدار بگوید.
- (۳) خریدن مال عیبی و مریض، جواز دارد.
- (۴) اگر کسی مالی را خرید که عیبی و یا مریض بود، و صاحب مال عیب آن را برای خریدار نگفته بود، خریدار حق دارد آن مال را مسترد نماید.
- (۵) باید از فریب دادن مردم، خصوصاً از فریب دادن اشخاص صالح اجتناب ورزید.
- (۶) در لفظ «لا عدوی» بعضی گفته اند که سخن ابن عمر رضی الله عنهما است؛ یعنی از معامله تجاوز نمی کنیم. الله اعلم



۳۷ - باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ .

باب: فروش سلاح در زمان فتنه و غیره

وعمران بن حصین فروش آنرا در زمان فتنه مکروه می دانست.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: امام بخاری در این باب، جواز یا کراهت فروش سلاح را در دو حالت بررسی می کند:

۱. در زمان عادی (غیر فتنه): فروش سلاح جایز است، چون وسیله ای مشروع برای دفاع، جهاد، و حفظ امنیت است.

۲. در زمان فتنه (درگیری ها و شورش های داخلی میان مسلمانان): موضوع حساس تر می شود. اگر فروش سلاح باعث شعله ور شدن جنگ بین مسلمانان شود، ناپسند و گاهی حتی حرام است.

به همین دلیل، عمران بن حصین صحابی بزرگ، فروش سلاح در زمان فتنه را مکروه می دانست؛ چون ممکن است باعث قتل ناحق و ریختن خون مسلمانان شود.

و ا ر ا ت می و ا ل ی:

۱. اسلام به سوء استفاده از ابزار قدرت حساس است. حتی اگر ابزار، مشروع باشد (مثل سلاح)، باید دید در چه شرایطی و برای چه هدفی استفاده می شود.

۲. جایز بودن فروش سلاح به افراد مورد اعتماد و در شرایط سالم.

در حالت عادی، اگر خریدار مؤمن و با نیت دفاع مشروع باشد، فروش سلاح اشکال ندارد.

۳. احتیاط در فتنه ها و درگیری های داخلی. در شرایطی که حق و باطل آمیخته است و طرفین دعوا مسلمان اند، فروش سلاح ممکن است سبب کمک به ظلم و ریختن خون ناحق شود.

۴. پرهیز از تقویت آتش فتنه. سلاح در زمان فتنه ابزار خطرناکی است. اسلام می خواهد جامعه به سمت آرامش و اصلاح برود، نه تشدید درگیری.

۵. نظر صحابه به عنوان حجت عملی. نقل نظر عمران بن حصین در این باب، نشان می دهد امام بخاری به رأی صحابه احترام می گذارد و آن را معیار فهم دین می داند.



۶ حکمت در تجارت اسلامی: تاجر مسلمان باید فقط به سود فکر نکند، بلکه به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی معامله‌اش هم توجه کند.

۲۱۰۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَفْلَحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مُوَلَّى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حُنَيْنٍ ، فَأَعْطَاهُ - يَعْنِي دِرْعًا - فَبَغْتُ الدَّرْعَ ، فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ لِأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلَتْهُ فِي الْإِسْلَامِ .

ترجمه: از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است که گفت: در سال غزوه حنین با رسول الله صلی الله علیه وسلم برآمدم. (من مردی را کشتم و آنحضرت زره وی را به من داد). من آن زره را فروختم و از بهای آن باغی در موضع بنی سلمه خریدم و این، اولین مالی بود که پس از قبول اسلام خریدم.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: خطابی می گوید: بخشی از حدیث افتاده است که بدون آن، معنا کامل نمی شود. و آن این است که: ابو قتاده یکی از مشرکان را کشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم سلاح و متعلقات او (غنیمتش) را به او بخشید. و آن زرهی که ابو قتاده فروخت، بخشی از همان غنیمت بود.

ابن التین در نقد خطابی گفته: او با سخت گیری بی مورد به بخاری اعتراض کرده، چون هدف بخاری تنها نشان دادن جواز فروش زره بود. بنابراین، او فقط بخش مورد نظرش را نقل کرد و بقیه روایت را حذف کرد؛ و این شیوه‌ای است که بسیار رایج است.

من (ابن حجر) می گویم: همان گونه است که گفته شد، و سخن خطابی هم بی اساس نیست، چون متن کامل حدیث نیز در آینده در غزوه حنین در کتاب مغازی خواهد آمد. در ادامه، این اشکال مطرح شده که: این حدیث چه ارتباطی با ترجمة اللباب (جواز فروش سلاح در فتنه و غیر فتنه) دارد؟

اسماعیلی گفته: در این حدیث چیزی که با عنوان باب مطابقت داشته باشد، وجود ندارد. در پاسخ گفته اند: عنوان باب دو بخش دارد:

۱. فروش سلاح در زمان فتنه.

۲. فروش سلاح در غیر فتنه و این حدیث ابو قتاده مربوط به بخش دوم است، یعنی فروش سلاح در غیر فتنه.



در نوشته‌های قطب‌الدین آمده: شاید آن مرد (مشرک) که کشته شده بود، درخواست کرد که بخشی از اموالش جبران شود، و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم زره او را در برابر آن قرار داد، و این معامله، شبیه فروش است. اما این تأویل، بی‌پایه و نادرست است.

نظر صحیح این است که: مقصود از این روایت، استدلال به فروش زره توسط ابو قتاده است، چون او زره را فروخت و با پولش باغ خرید. و این در زمان فتنه (نبرد حنین) بود. بنابراین، می‌توان برداشت کرد که فروش سلاح در زمان فتنه نیز جایز است، به شرطی که به کسانی فروخته نشود که از آن برای کمک به دشمنان اسلام یا قتل ناحق استفاده کنند. زیرا پیامبر او را از این کار نهی نکرد و این نشان می‌دهد که فروش سلاح در آن زمان اشکال نداشت، چون ضرری از آن محتمل نبود.

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت مالکیت از طریق غنیمت: پیامبر، زره را به عنوان سهمی از غنیمت به ابو قتاده داد. این نشان می‌دهد که توزیع عادلانه‌ی غنائم در اسلام وجود دارد و مشروع است.

۲. جواز فروش مال غنیمتی پس از تملک: وقتی مسلمان، مالی را به طور شرعی (مثل غنیمت یا هدیه) به دست آورد، می‌تواند آن را بفروشد و تبدیل به مال دیگر کند، مثل ابو قتاده که آن را فروخت و باغ خرید.

۳. تشویق به سرمایه‌گذاری حلال و مفید: ابو قتاده پولش را در خرید باغ (نوعی دارایی مولد) سرمایه‌گذاری کرد. این نشان می‌دهد که اسلام کسب مال و رشد اقتصادی حلال را تأیید می‌کند.

۴. جواز داشتن دارایی شخصی: این حدیث خلاف تصور برخی است که فکر می‌کنند زهد در اسلام یعنی نداشتن مال. ابو قتاده از این باغ به عنوان اولین مال تثبیت‌شده‌اش در اسلام یاد می‌کند.

۵. تأکید بر حفظ اموال با ارزش و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها: مسلمان موظف است با اموالش عاقلانه و هدفمند رفتار کند؛ فروش زره برای خرید باغ، یک تصمیم اقتصادی مفید بود.



۶. نقش رسول الله صلى الله عليه وسلم در رشد اقتصادی اصحاب: پیامبر اکرم با تقسیم غنیمت، زمینه‌ی استقلال مالی و رشد اقتصادی اصحابش را فراهم می‌کرد، نه اینکه آنان را محتاج نگه دارد.

۷. اهمیت خاطره‌های مالی پاک در سیر زندگی مؤمن: ابو قتاده با افتخار می‌گوید: «این اولین مالی بود که در اسلام صاحبش شدم». این نشون می‌ده که شروع پاک اقتصادی در زندگی مؤمن اهمیت زیادی دارد.

۸. جواز فروختن اسلحه در فتنه‌ها بخاطر نیفتادن در جنگهای ذات البینی.

۳۸ - باب فِي الْعَطَارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

باب: درباره‌ی عطا و فروش مشک

۲۱۰۱ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَغْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً» .

معنی کلمات:

- صاحب الکیر: آهنگر.

ترجمه: ابوموسی - رضی الله عنه - می‌گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مثال همشین خوب و بد، مانند حامل مُشک و دمنده دَم آهنگر است. حامل مشک یا به تو مشک می‌دهد یا از او می‌خری و یا اینکه بوی خوش آن، به مشام ات می‌رسد. و دمنده‌ی دَم آهنگر یا لباسهایت را می‌سوزاند و یا بوی بد آن، به مشام ات می‌رسد».

توضیح: در «تیسیر القاری» آمده است: گفته‌اند که امام بخاری بدان سبب فروش مسک را ذکر کرده که برخی از تابعین چون حسن بصری، عطاء و کسانی دیگر فروش آنرا مکروه می‌دانستند. سپس نظر به اجماع، مسک پاک خوانده شد و فروش آن مجاز گردید.

از عوامل اساسی که منجر به انحراف فرزند می‌شود، دوستان بد و همراهان فاسد است. خصوصاً زمانی که فرد از لحاظ ذهنی رشد مناسبی ندارد و از جهت عقیدتی



ضعف داشته و سست اخلاق باشد، خیلی سریع تحت تاثیر رفیق بد قرار می گیرد و بزودی از این دوستان فاجر و فاسق، اخلاق منحط و عادات زشت و ناپسند را کسب می کند و همراه آنان به سرعت براه شقاوت و بدبختی گام می نهد، تا اینکه جرم و خلاف کاری جزو طبیعت او می شود و تبهکاری برای او به عادتی تبدیل می شود که پس از این مرحله باز گرداندن او براه راست و نجات از باتلاق بدبختی و انحرافی که هر لحظه بیشتر در آن فرو می رود و از مسیر منحرفی که وارد آن شده است، بسیار مشکل می شود.

یکی از نکات مهم در تعالیم تربیتی که باید والدین و مربیان به آن توجه نمایند، دوستان و رفقای نزدیک بچه‌های آنهاست، بخصوص در سن نوجوانی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

باید رفت و آمدهای آنان تحت نظارت و بررسی والدین باشد و بدانند که به کجا می‌روند و به چه کارهایی مشغولند و آن‌ها را راهنمایی کنند تا دوستان شایسته‌ای انتخاب کنند که آداب مطلوب و اخلاق ارزشمند و عادات پسندیده را از آنان کسب کنند و آنان را بر حذر دارند تا با هم‌نشینیان ناشایست و رفیقان بد، نشست و برخاست نکنند تا در دام گمراهی و انحراف گرفتار نشوند.

در اینجا رهنمودهای دین مبین اسلام در رابطه با منع فرزندان از معاشرت با دوستان بد و رفقای ناباب تقدیم حضور خوانندگان عزیز می‌گردد.

الله تعالی در باب دوستی با افراد ناهل می‌فرماید:

﴿فَوَيْحٌ عِزٍّ لِّلَّامِ عَمِّيَّ هِيَ عِقْدُ وُلِيَّاتٍ اُتَتْ ذُتٌ مَّعَ اَلْبَيْتِ وِلْسِيَّ لَ ۚ وَفُلَاتٌ
لَّتِي نِلَمَ اُتَتْ ذُ لِّلنَّاهِ لَ ۚ اَلْقَدْ اُفْضِلَ نِ غَنِ اَلْكِرْبَعِ دَ اِذْ جَآءَ اِنَّ ۙ وَكُنَّ اَلَّ يَطْنُ
لِ اَلنَّسْرِ نَ ذَوَّلَ ﴿﴾ [الفرقان: 28 - 30].



«روزی که شخص ظالم انگشت حسرت بدهان می‌گیرد و می‌گوید: ای کاش! همراه رسول الله بودم و فلانی را بعنوان دوست و همراه انتخاب نمی‌کردم، او باعث شد بعد از آنکه طریق هدایت را یافتم، گمراه شوم و از راه راست منحرف گردم و براستی که شیطان انسان را بسیار پست و حقیر می‌کند».

و همچنان می‌فرماید:

﴿يَقُولُ الْقَيِّمُ هُوَ بِقَا مَ أَطَعْتُهُ وَ لَ إِن كَانَ ضَلَّ لَبِيعِي﴾ [ق: 27].

«(در قیامت)، قرین انسان گمراه (موجودی که قرین شخصت اوست) می‌گوید: پروردگارا من او را به طغیان وادار نکردم، بلکه خودش در گمراهی دوری بود».

و در سوره زخرف می‌فرماید:

﴿أَلِ لَّيْلٍ وَمِ فَبَخْسُ هُم لِعِزِّ عِ كُوِّ إِلَ لَّهْ قَيَّ﴾ [الزخرف: 67].

«دوستان و یاران صمیمی، آنروز (روز قیامت) دشمن یکدیگرند، مگر انسان‌های متقی (که دوستی آن‌ها برای الله بوده است)».

و رسول اکرم ﷺ می‌فرماید: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مِنْ يَخَالٍ».

«هر انسانی پیرو دین دوست نزدیک خود است، پس هر یک از شما خوب بیندیشد که با چه کسی صمیمی است». (روایت ترمذی).

و همچنین فرمودند: «المرء مع من أحب، وله ما اكتسب». «آدمی با کسی است که دوستش دارد و هر اخلاقی که دارد از او گرفته است». (روایت ترمذی)

و فرمود: «إياك وقرين السوء فإنك به تعرف». «از دوست بد پرهیز، زیرا تو را به واسطه او می‌شناسند». (روایت ابن عساکر)



چه نیکوست که پدران و مادران عزیز به این رهنمودهای ارزشمند توجه نمایند و به آن عمل کنند، تا اخلاق فرزندانشان تکامل و تعالی پیدا کند و ناهنجاریهایشان اصلاح گردد و اثر اخلاقی و شخصیتی آنان در نظام جامعه ظاهر شود و به این ترتیب عاملی برای خوشبختی جامعه خویش بوده و منادیان اصلاح و دعوت کنندگان به هدایت باشند که بدلیل شایستگی آنان جامعه نیز اصلاح شود و امت اسلام به داشتن چنین فرزندانی با این اعمال و صفات ستوده افتخار کند.

امام: دیدارِ دوستان و برادران دینی، فواید زیادی دارد؛ از جمله همین پاداش بزرگ؛ همچنین بر الفت و محبت دل‌ها می‌افزاید و مردم را دَوْر هم جمع می‌کند، یادآوری و تذکری برای کسی‌ست که فراموش کرده و پند و درسی برای افرادِ غافل و بی‌توجه است. به‌هر حال فواید زیادی در دیدار با دوستان و برادران دینی نهفته است و افرادی که تجربه کرده‌اند، این فواید را به‌خوبی می‌شناسند.

عیادت بیمار نیز فواید فراوانی دارد؛ پیش‌تر بدین موضوع پرداختیم که یکی از حقوق مسلمانان بر یکدیگر این‌ست که وقتی مسلمانی بیمار شد، به عیادتش بروند و با روشی نیک و پسندیده، او را به توبه، وصیت کردن و دیگر کارهای مفید سفارش کنند و الله ﷻ را به او یادآوری نمایند.

همه‌ی این احادیث و امثال آن، نشان می‌دهد که انسان باید با کارهایی چون ملاقات برادران دینی‌اش یا نشست و برخاست با آنان و عیادت بیماران، به هم‌کیشان خود اظهار محبت نماید.

۳۹ - باب ذِکْرِ الْحَجَّامِ

باب: ذکر حجامتگر

۲۱۰۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّضُوا مِنْ خَرَجِهِ .

معنی کلمات:

- حجام: حجامت گرفت.



- **أَبُو طَيْبَةَ** وی او طیبۀ حجام است، نامش دینار، و یا نافع، و یا میسرہ بود، غلام آزادہ شدہ بنی حارثہ از انصار بود، و از ابن عباس رایت است کہ گفت: در ہفدہم ماہ رمضان ابو طیبہ را دیدم، پرسیدم از کجا می آئی؟ گفت: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را حجامت کردم، و مزدم را دادند، از سنہ وفاتش اطلاعی حاصل نکردم، اسد الغابہ (۲۳۶/۵).

ترجمہ: انس بن مالک - رضی اللہ عنہ - می گوید: ابوطیبہ (جہت مداوا) رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - را حجامت کرد. رسول اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - دستور داد تا یک صاع خرما بہ وی بدهند و بہ مأموران جمع آوری مالیات، امر فرمود کہ برای وی تخفیف قایل شوند.

توضیح: فقہای اسلام در مورد کسب درآمد از طریق حجامت اختلاف نظر دارند کہ آیا مکروہ است یا مباح (جایز) است؟ علت اختلاف آنها نیز بخاطر ورود احادیثی است کہ در مورد کسب حجامت وارد شدہ است. مثلاً احادیث زیر کسب حجامت را نہی کردہ اند:

۱- پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «كَسَبُ الْحَجَّامِ خِيْبَةٌ» مسلم (۱۵۶۸). یعنی: «درآمد حجامت کنندہ پلید است».

۲- و فرمودند: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» مسلم (۱۵۶۸). یعنی: «بدترین درآمد پول خودفروشی (کسی کہ در ازای پول تن بہ زنا دہد) و پول فروش سگ و درآمد حجامت کنندہ است».

۳- و از ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت شدہ کہ گفت: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ» أحمد (۷۶۳۵) و نسائی (۴۶۷۳) وابن ماجہ (۲۱۶۵) وصححه الألبانی فی صحیح النسائی. یعنی: «رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از درآمد حجامت کنندہ نہی فرمودند».

و احادیث دیگری نیز وجود دارند کہ کسب درآمد از طریق حجامت را جایز دانستہ است:

۱- از انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت شدہ کہ گفت: «حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ». بخاری (۲۱۰۲) ومسلم (۱۵۷۷). یعنی: ابوطیبہ (جہت مداوا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را حجامت کرد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستور داد تا یک صاع خرما بہ وی بدهند.



۲- و از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که گفت: «اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ» (بخاری: ۲۱۰۳) و مسلم ولفظ متعلق به بخاری است. یعنی: «رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامت کرد و اجرت حجامت کننده را پرداخت نمود. اگر مزد حجامت حرام می‌بود، رسول الله صلى الله عليه وسلم آن را نمی‌پرداخت.»

و در لفظ دیگری از بخاری آمده: «وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ» بخاری (۲۲۷۸). یعنی: «و مزد حجامت دهنده را پرداخت کرد و اگر مزد آن مکروه می بود آنرا نمی‌پرداخت.»

حال با توجه به این دو دسته از احادیث؛ جمهور علمای اسلام آن احادیث را با هم جمع بسته و حکم به مکروه بودن کسب حجامت داده اند، یعنی آنها نهی وارده از احادیث دسته اول را حمل بر کراهت دانسته اند نه تحریم کسب حجامت.

امام نووی رحمه الله در "شرح صحیح مسلم" می گوید: «علما در مورد کسب حجامت اختلاف نظر دارند ولی اکثر علمای سلف و خلف گفته اند: کسب حجامت حرام نیست، و استفاده از پول آن نه برای انسان آزاده و نه بر برده حرام نیست، و این رای مشهور در مذهب امام احمد نیز است، و در روایتی از احمد ذکر شده که وی گفته: محدثین کسب حجامت را بر انسان آزاده حرام می دانند اما بر برده خیر». و در ادامه می گوید: «جمهور علما این احادیثی که در مورد نهی از کسب حجامت هستند را حمل بر تنزیه و دست برداشتن از کسب گدا منشانه و حریص بودن بر مکارم اخلاق و کارهای والا دانسته اند، و اگر کسب حجامت حرام می بود فرقی ما بین آزاده و برده نبود چرا که برای مرد جایز نبود که برده اش را از کسب حرام غذا و طعام بدهد».

همچنین امام ابن قدامه می گوید: «جایز است که شخصی را جهت حجامت کردن خود به اجرت گرفت تا حجامتش کند، و مزد وی مباح و جایز است، و این رأی برگزیده ابی الخطاب و قول ابن عباس است. همچنین امام مالک و شافعی و اصحاب رای (حنفیه) بر آن هستند. و قاضی ابویعلی از علمای حنابله گفته که مزد حجامت کننده مباح نیست، و ذکر شده که امام احمد گفته: می توان چیزی را به حجامت کننده پرداخت نموده البته بدون آنکه عقد یا قرارداد یا شرطی ما بین آنها بسته شده باشد در آنصورت حجامت کننده می تواند آن مزد



را دریافت کند ولی باید آنرا در تامین علوفه حیواناتش و یا طعام دادن بردگانش مصرف کند و برای او جایز نیست که از آن بخورد. همچنین از جمله کسانی که کسب حجامت را مکروه دانسته اند می توان به عثمان بن عفان و ابوهریره و حسن بصری و نخعی اشاره نمود و این بخاطر آنست چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «درآمد حجامت کننده پلید است» روایت مسلم، و در مورد مزد حجامت کننده فرموده اند: «أطعمه ناضحک (أی: البعیر) و رقیقک». یعنی: آنرا برای شترت و برده ات خرج کن. روایت أحمد و ترمذی (۱۲۷۷) و البانی آنرا در "صحیح الترمذی" صحیح دانسته است...

در ادامه می گوید: - و پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها آنرا (یعنی خوردن درآمد حجامت) برای انسان آزاده ناپسند دانسته اند تا آلودگی این پیشه پاک شود، و ایشان امر نمودند که درآمد آنرا در جهت غذا دادن بردگان هزینه کنند و این دلیلی است بر جواز (کسب حجامت)؛ پس نهی (وارد در احادیث) حمل بر مکروه بودن خوردن درآمد حجامت دارد نه حرام بودن آن. «المغنی» (۱۳۳/۶) با اختصار و تصرف.

خلاصه اینکه: فقها استفاده از درآمد حجامت را برای مصارف شخصی خود مکروه دانسته اند، اما کسب درآمد از طریق حجامت کردن دیگران حرام نیست.

۲۱۰۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - حجامت کرد و اجرت حجام را پرداخت نمود. اگر مزد حجامت حرام می بود، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آن را نمی پرداخت.

فوائد حدیث:

(۱) دادن مزد برای حجام، و گرفتن مزد برای حجام جواز دارد، زیرا بر علاوه از فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم که دلالت بر جواز این عمل دارد، ابن عباس با قاعده منطقی نیز این حکم را استنباط نمود، زیرا توضیح کلامش این است که: اگر آنچه را که پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش دادند حرام می بود، برایش نمی دادند، ولی اکنون دادند، پس نتیجه آن می شود که حرام نیست.



۲) استخدام مزدور و کارگر بدون تعیین قبلی مزدش جواز دارد، ولی باید مزدش را به طور کامل به قرار عرف و عادت، و یا بیشتر از آن برایش بدهد، و داودی می‌گوید: شاید در آن زمان مقدار مزد حجام را می‌دانستند، و به این طریق مزدش را به اساس متعارف دادند.^۱

۴۰ - باب التَّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لِبَسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

باب: تجارت در آنچه پوشیدن آن برای مردان و زنان مکروه است

۲۱۰۴ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ - أَوْ سِيرَاءٍ - فَرَأَاهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ « إِنِّي لَمْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتَعَ بِهَا » . يَغْنَى تَبِيعُهَا .

ترجمه: از سالم روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم حله‌ی حریر یا سیراء (پوشاک ابریشمی) به عمر رضی الله عنه فرستاد و دید که آنرا پوشیده است. آنحضرت فرمود: «من آنرا برای نفروستادم که تو آنرا بپوشی؛ زیرا کسی آنرا می‌پوشد که وی را در آخرت نصیبی نیست، بلکه برای آن فرستاده بودم که از آن بهره‌گیری».

فوائد حدیث:

۱. حرمت پوشیدن حریر برای مردان: پیامبر به صراحت فرمودند که این لباس مناسب مردان نیست و فقط کسانی که در آخرت بهره‌ای ندارند (اهل دنیاطلبی‌اند) آن را می‌پوشند.
۲. استفاده غیر مستقیم از اشیای حرام در چارچوب شرع جایز است: اگر چیزی پوشیدنش برای مرد حرام باشد (مثل ابریشم)، می‌توان از آن برای فروش، هدیه یا استفاده زنان بهره‌برد.

یعنی، حرمت مصرف، به معنی حرمت مالکیت یا فروش نیست.

۳. دقت پیامبر در تربیت اصحاب: پیامبر نه با تندى، بلکه با روشنگری به عمر فهماند که هدف ارسال آن لباس، پوشیدن نبوده، بلکه استفاده تجاری بوده است.

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۴. تجارت حلال حتی با کالایی که برای مصرف فرد حرام است: پیامبر به عمر گفت که می‌تواند آن را بفروشد و از پولش استفاده کند، که این جواز معامله حلال را تأیید می‌کند.
۵. نصیحت با اخلاق و بیان هدف: پیامبر فرمود: «چرا این را پوشیدی؟» بلکه فرمود: «من این را برای این نفرستادم که بیوشی»؛ یعنی با مهربانی دلیل فرستادنش را توضیح داد.
۶. نگاه قیامتی در انتخاب سبک زندگی: پیامبر معیار استفاده از لباس را بهره‌اخروی معرفی کرد: «یلبسها من لا خلاق له» (این را کسی می‌پوشد که آخرتی ندارد).
یعنی یک مؤمن باید ظاهر و پوششش هم رنگ آخرت داشته باشد.

۲۱۰۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ ثَمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَآلِي رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا بَالَ هَذِهِ الثَّمْرَقَةِ » . قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ الْقِيَامَةَ يُعَذَّبُونَ ، فَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيَاوْا مَا خَلَقْتُمْ » . وَقَالَ « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » .

معنی کلمات:

- **ثمرقته:** پارچه خط دار.
- **توسد:** از وساده، بالش، متکا.

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: بالش تصویر داری را خریدم، وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن را دید بر در منزل ایستاد و داخل منزل نشد، از قیافه اش ناراحتی و بیزارى را تشخیص دادم، گفتم: ای رسول الله! به سوى الله و رسول الله بر می گردم، و توبه می کنم، چه گناهی را مرتکب شده ام؟ (که ناراحت هستی)، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: این بالش چیست؟ گفتم: آن را برای شما خریده ام که بر روی آن بنشینى و تکیه کنی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسانی که این تصویرها را کشیده اند در روز قیامت در عذاب هستند، به ایشان گفته می شود: چیزهایی را که ایجاد



کرده اید زنده نمائید! فرمود: منزلی که تصویر حیوان در آن باشد، فرشتگان (رحمت) به آن وارد نمی شوند».

فوائد حدیث:

(۱) با توجه به روح و مقاصد شریعت و احادیث صحیح درباره‌ی تصویر و مجسمه سازی می توانیم احکام شرعی در این باره را به شرح زیر خلاصه کنیم.

الف - حرام ترین و گناه ترین نوع تصویر و مجسمه سازی آن است که مربوط به چیزهایی باشد که مورد تقدیس واقع می شوند، مانند تصویر عیسی و عزیر و مجسمه‌ی آنان. مسلماً کسانی که از روی عمد و به منظور تقدیس به تصویر و تجسم ایشان می پردازند و کسانی که این نوع تصویرها و مجسمه ها را به همین هدف نگه می دارند و آنها را در بین مردم پخش می کنند همه در بزرگترین گناه که شرک و بت پرستی و ترویج آن است شریک می باشند. کسانی که خود را مسلمان می دانند و عکس‌هایی از اولیاء و صالحین را به قصد تعظیم به تصویر می کشند و در منزل قرار می دهند و بر آنها سلام می کنند و آن تصویرها و مجسمه ها را مقدس و دارای برکت به حساب می آورند، آنان هم مرتکب بزرگترین گناه و عمل شرک و بت پرستی می گردند. لازم است هرچه زودتر از این عمل و گناه عظیم دوری جویند و با برگشت و توبه و پشیمانی به سوی الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن گناه دور گردند و با عبادت خالصانه و تنها برای الله، گناه خود را جبران کنند.

ب - نوع دوم: تصویر و مجسمه های است که مربوط به اشیاء مورد تقدیس نیستند و پرستش نمی شوند ولی عکاس و تصویربردار و مجسمه ساز به قصد اظهار قدرت و مهارت و مقابله با الله در ایجاد و آفرینش، به چنین کاری دست می زند، شکی نیست همچون کسی مشرک و کافرست، اما قصد و نیت یک امر قلبی و پنهانی است، کار این تصویربردار با الله است تنها می توانیم بگوییم در صورت داشتن چنین قصدی او کافر است.

ج - سومین نوع تصویر و مجسمه، تصویر و مجسمه هایی است مربوط به اشیایی که مورد پرستش نیستند ولی به اشخاص مورد احترام تعلق دارند، مانند تصویر قهرمانان و پادشاهان و رؤسا و رهبران و.... که گمان برده می شود با نصب و برپا ساختن تصاویر و مجسمه های آنان بر در و دیوار و میدان‌ها، جاویدان خواهند ماند این نوع هم حرام است ولی



حرمت آن به شدت دو نوع اول نیست، البته فرق نمی کند که مجسمه ها کامل یا ناقص باشند، هر دوی آنها حرام است.

د - چهارمین نوع تصویر و مجسمه، آنهایی است که مربوط به جاندارانی است که مورد تعظیم و تقدیس نیستند. این قسمت نیز به اجماع علما حرام هستند، به جز اسباب بازی بچه ها و تصویرهایی که بر روی فرش ها و زمین کشیده می شوند و با آمد و رفت بر روی آنها تحقیر می گردند، لذا حرام نمی باشند.

ه - نوع پنجم مربوط به تصویر و مجسمه رهبران و پادشاهان است که آنها را به صورت تابلو در می آورند، به ویژه هنگامی که این رهبران و حکمرانان از اشخاص ظالم، فاسق و ملحد باشند گناهش بیشتر است چون اسلام نمی خواهد به چنین اشخاصی احترام گذاشته شود.

و - ششمین نوع تصویر (نه مجسمه) تصویر جاندارانی است که تقدیس نمی شوند ولی جزو تشریفات و نشانه اشرافیت و خوش گذرانی است و در و دیوار و پرده ها را به چنین تصاویری می آریند. این نوع تصویرها فقط مکروه است و حرام نمی باشد.

ز - تابلوهای مربوط به غیر جانوران مانند درخت و کوه و دریا و سایر مناظر طبیعی حلال و گناهی بر نقاش، یا نگه دارنده آنها نیست، مادام موجب غفلت از ذکر الله و باعث غرور و خودخواهی نباشد که در چنین حالتی مکروه است نه حرام.

ح - عکس برداری با دوربین ها و دستگاههای برقی جایز و مباح و بلااشکال است مگر عوامل دیگر جنبی موجب تحریم آن شود مانند عکس برداری از زنان عریان که حرمت آن به خاطر عریان بودن زنان است نه اصل عکس برداری یا مانند عکس برداری از اشخاص مورد تقدیس مانند عکس عیسی یا مریم یا عکس برداری از افراد فاسد و ظالمی که از اعتبارات دنیایی برخوردارند.

ط - در خاتمه آن نوع تصویرها و مجسمه های که گفتیم حرام هستند وقتی که مورد تحقیر و بی اعتنائی و تحقیر قرار گیرند، حکم آنها از حرمت به مباح و جایز بودن تبدیل می گردد.

مانند تصویرهایی که بر روی زمین و فرشها کشیده می شوند که در زیر پاها و کفش ها قرار می گیرند و بر روی آنها می نشینند. خلاصه تصویر و تجسمی حرام است که به قصد تقدیس و ترویج شرک و تحکیم پایه های ظلم و فساد و بی بند و باری باشد و در غیر این



صورت مباح است اسباب بازی بچه ها چون تنها به خاطر سرگرمی بچه هاست و تصویرهایی که بر روی فرشها کشیده می شوند چون تنها به خاطر زیبایی و ابراز حس هنری است به نص احادیث صحیح مباح هستند. الله اعلم

۲) ظاهر حدیث دلالت بر این دارد که خرید و فروش چیزهای که دارای صورت‌های ممنوعه می‌باشد، حرام است، ولی اکثر علماء آن را حمل بر کراهت نموده‌اند، و دلیل‌شان این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم عقد خرید آن پستی را فسخ نکردند، و اگر حرام قطعی می بود، حکم فسخ آن می‌کردند.

۳) در موضوع تصویر: اهل حدیث، و طائفه از ظاهریه گفته‌اند که تصویر، به طور مطلق حرام است، خواه تصویر ذی روح باشد، و خواه غیر ذی روح، ولی نظر جمهور علماء این است که: تصویر ذی روح مانند انسان، حیوان و پرند و امثال این‌ها حرام، و تصویر غیر ذی روح، مانند درخت، کوه، جنگل و امثال این‌ها مباح است.

۴) بنا به نص این حدیث، در خانه که صورت و یا سگ باشد، ملائکه در آن خانه داخل نمی‌شوند، و مراد از آن ملائکه، ملائکه حفظه نیست، بلکه ملائکه رحمت و مغفرت است، چنان‌چه مراد از سگ سگی است که نگهداشتن آن حرام است، و سگی که نگهداشتن آن مباح است، مانع دخول ملائکه نمی‌شود، گرچه نظر بعضی از علماء این است که این حکم عمومیت دارد، و فرقی بین این سگ و آن سگ نیست.

۴۱ - باب صَاحِبِ السُّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسُّومِ

باب: صاحب مال سزاوتر است که بهای مال را تعیین کند

۲۱۰۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا بَنِي النَّجَّارِ شَامُونِي بِحَائِطِكُمْ ». وَفِيهِ خَرِبٌ وَنَحْلٌ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای بنی نجار، باغ خویش را بر من قیمت کنید» ودر آن باغ، خرابه‌ها و درختان خرما بود.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: ابن بطال گفته است: در این مسئله، میان علما اختلافی وجود ندارد که اگر مال، در اختیار مالک یا وکیل او باشد، او (فروشنده) اولی (مقدم‌تر) بر تعیین قیمت است نسبت به کسی که می‌خواهد آن را بخرد.



من (ابن حجر) می گویم: این امر (تقدّم فروشنده در تعیین قیمت) واجب نیست؛ زیرا در داستان شتر جابر خواهیم دید که پیامبر صلی الله علیه وسلم خود آغازگر شد و فرمود: «آن را به یک اوقیه به من بفروش» (حدیث مربوطه در ادامه خواهد آمد). مازری گفته است: معنای «ثامونی» (با من معامله کنید، قیمت گذاری کنید) این است که:

با من معامله کنید و قیمت بدهید، نه اینکه آن را به عنوان هدیه بخواهم. پس از این حدیث فقط این برداشت می شود که خریدار می تواند آغازگر ذکر قیمت باشد. قاضی عیاض بر این سخن مازری ایراد گرفته و گفته است: ترجمه اللباب (در صحیح بخاری) مربوط به ذکر صریح قیمت مشخص است، وگرنه در بیان قیمت به طور مطلق، تفاوتی میان فروشنده و خریدار از لحاظ اولویت وجود ندارد. من (ابن حجر) می گویم: این حدیث پیش تر در ابواب مساجد ذکر شد و ان شاء الله توضیح کامل آن در ابتدای کتاب هجرت خواهد آمد.

۴۲ - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

باب: خیار، برای چه مدتی جواز دارد؟

توضیح: حق خیار، یعنی حق قبول یا فسخ معامله است. و تعریف آن، طلب بهترین امر این است. خیار در بین به چند گونه است: خیار قبول خیار مجلس، خیار شرط، خیار رؤیت و خیار تعیین. آنچه متعلق به بیان مدت است، عبارت است از خیار قبول، خیار مجلس و خیار شرط. خیار قبول آنست که چون یکی از عاقدین بیع را انتخاب کند، جانب مقابل در قبول یا رد آن اختیار دارد. خیار مجلس آنست که بعد از حصول ایجاب و قبول، هر یک از عاقدین تا آخر مجلس اختیار دارد که آن را قبول می کند یا رد می کند. البته این به مذهب شافعی و احمد است. لیکن به مذهب حنفیه و جمهور مالکیه پس از اتمام ایجاب و قبول، بیع لازم می گردد، و خیار مجلس باقی نمی ماند. خیار شرط آنست که یکی از عاقدین به هنگام عقد، خیار را شرط گذارد و نزد ابو حنیفه و شافعی مدت آن سه روز است، ولی نزد ابر یوسف و محمد و احمد، زیاده از آن تا هر زمانی که شرط بگذارد جواز دارد.^۱

^۱ - تیسیر القاری.



٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقْتُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْنَهُمَا ، مَا لَمْ يُتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا » . قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خریدار و فروشنده تا زمانیکه از هم جدا نشده اند و نیز زمانی که معامله مشروط برداشتن حق اختیار باشد، حق اختیار دارند».

نافع گفت: چون ابن عمر چیزی می خرید که از آن خوشش می آمد، از صاحب مال جدا می شد.

توضیح: خیار (داشتن حق اختیار). تعریف آن: درخواست حق اختیار در تثبیت یا فسخ معامله.

اقسام آن:

۱- خيار المجلس (حق اختيار در مجلس)

هر یک از فروشنده و خریدار از هنگام انعقاد معامله تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند، حقدارند معامله را فسخ، یا آنرا تثبیت کنند، به شرط اینکه هنگام معامله عدم حق اختیار را قید نکرده و یا اینکه پس از انعقاد قرارداد حق اختیار را بی‌اعتبار نکنند و یا یکی از طرفین حق خود را بی‌اعتبار نکرده باشد که در این صورت حق او بی‌اعتبار و حق طرف مقابل محفوظ می‌ماند.

[illegible]

(١) (الحَقَّقْ غُلِي هـ): (خـ) [٢٨٨٢/٣٣٢، ٧٤] (مـ) [٨٩٣٨] - (٤٤/٣٨٨٣/٣) (يـ) [٢٤٥/٢٠] (ـ).



دو حق اختیار را دارند یا یکی از آنها دیگری را مخیر نگردانیده باشد؛ اما اگر یکی از آنها دیگری را مخیر گردانید و بر این اساس معامله کردند در این صورت معامله آنها (براساس مدتی که به شرط گرفته‌اند) منعقد می‌شود و اگر بعد از اتمام معامله از هم جدا شدند و هیچکدام از آنها در آن مجلس از معامله دست برنداشتند، در اینصورت معامله آنها منعقد می‌شود».

ترک مجلس از بیم فسخ معامله، حرام است:

از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت است که پیامبر ﷺ فرمود: (البیعان بالخیار مالم یتفرقا إلا أن تكون صفقة خیار، فلا یحل له أن یتفرقا صاحبه خشية أن یتستقیله)^۱ «خریدار و فروشنده تا زمانیکه از هم جدا نشده باشند حق اختیار دارند، مگر آنکه معامله را (تا مدتی معلوم) مشروط به داشتن حق اختیار کنند، (که در این حالت تا پایان مدت تعیین شده حق اختیار دارند) و حلال نیست خریدار یا فروشنده از بیم اینکه طرف مقابلش معامله را فسخ کند، از او جدا شود».

۲- خیارالشرط (شرط کردن حق اختیار)

و آن عبارت است از اینکه خریدار و فروشنده یا یکی از آنها معامله را مشروط کند به داشتن حق اختیار، که در اینصورت حق اختیار معتبر است هرچند مدت طولانی باشد:

از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر ﷺ فرمود: (إن لأقبح طایع یدلغ داراً) [یعنی هم (املاً) حلت حق (أولک ونالغی) غی (ع) را]^۲ «خریدار و فروشنده تا زمانیکه از هم جدا نشده‌اند و نیز زمانیکه معامله مشروط برداشتن حق اختیار باشد، حق اختیار دارند».

۳- خیارالعیب (حق اختیار به سبب عیب)

^۱ (الهی فی الفقه) ج ۱ ص ۲۸۵۹ (د) ۳۴۳۵/۳۲۴/۵ (ت) ۸۲۳۹/۲۳۳۰/۲ (س) ۲۹۸/۰ (.)

^۲ (الهی فی الفقه) ج ۱ ص ۲۸۰۰/۳۲۳/۴ (م) ۸۹۳۸/۸۸۳۳/۳ (س) ۲۴۸/۰ (.)



پیشتر درباره نهی از پنهان کردن عیب بحث شد؛ پس هرگاه کسی کالای معیوبی را خرید و تا بعد از جدا شدن از عیب آن آگاه نشد، می‌تواند کالا را به فروشنده برگرداند:

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: (مَنْ لَبَّسَ رِيْلًا مَصْرَافًا فَلَيْسَ بِهِ دَابَّةٌ) «آن ضریه (آمریکه)، و این بی خطه (ای) بخته (پس از) مری (مردم) را» هر کس گوسفندی را خرید که چند روز آنرا ندوشیده بودند، تا شیر در پستانش جمع شود، پس از دوشیدن، اگر آن حیوان را پسندید نگه دارد، و اگر نپسندید، در عوض شیری که از آن دوشیده یک صاع خرما (به صاحبش) بدهد، و گوسفند را برگرداند».

[illegible]

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا » .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْرٌ قَالَ قَالَ هَمَامٌ فَلَا كَرْتَ ذَلِكَ لِأَبِي الثَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

^(۱) (الف) (ق) (ع) (هـ): خ((۲۸۹۸/۳۳۸)) (ج) (ل) (م): خ((۸۹۲۴/۸۸۹۸)) (د) (ز) (س): خ((۳۸۲/۳۴۲۸)) (ط) (ی) (ک): خ((۰/۲۹۳)).

^۲(طس قی :۱)ص.۳۴۰. (ج. ۱۰. خ. ۲۸۴۸/۳۳۸، ۴) (د. ۳۴۲۳/۳۸۰، ۵) (مک و داود و طس ی) (در اول ک ن) حث (قزی) (طس ی) (ه) (طی تک رد) (د. ۱):



ترجمه: از حکیم بن حزام روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «بیع و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند، اختیار دارند». احمد به روایت از بهز افزوده است که همام گفت: من این موضع را به ابوالتیاح اظهار کردم. وی گفت: من با ابوخلیل بودم که عبدالله بن حارث این حدیث را به وی گفت.

توضیح: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»: یعنی خریدار و فروشنده تا هنگامی که از هم جدا نشده اند اختیار دارند که معامله خود را فسخ و یا اجرا نمایند و این حق تا هنگامی است که طرفین در مجلس عقد حاضر باشند و این شفقت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نسبت به مسلمان هاست که عرصه را بر آن ها بازگذاشته است تا این که بتوانند بعد از عقد در معامله خود تجدید نظر کنند، زیرا گاهی انسان با کسی معامله ای می کند و بعد از معامله برای وی پشیمانی عارض می شود یا احساس خطا و اشتباه در معامله کند، پس اگر پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - چنین حقی را به طرفین قائل نمی شدند خریدار و یا فروشنده متضرر می گشتند، لذا پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - برای هریک از خریدار و فروشنده اجازه دادند که در صورت بروز مشکل تا هنگامی که در مجلس عقد باشند در عقد و معامله خود تجدید نظر کنند، اما آنانی که گفته اند، منظور از جدایی در حدیث، جدایی در گفتار است نه در اجساد، مورد قبول نیست به علت آنچه که ما قبلاً بیان نمودیم.

۴۳ - باب إِذَا لَمْ يُوقَّتْ فِي الْخِيَارِ ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

باب: اگر زمان خیار معین نشود، آیا بیع جایز می شود؟

۲۱۰۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ » . وَرَبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعُ خِيَارٍ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: فروشنده و خریدار تا از هم جدا نشده اند دارای اختیار [در قبول یا فسخ معامله] می باشند یا یکی به رفیق خود بگوید دارای حق خیار هستی. و شاید بگوید که: «این، بیع به شرط خیار است».



فوائد حدیث:

- ۱- تا زمانی که بایع و مشتری در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده اند، هر کدام از طرفین بدون رضایت دیگری می تواند آن را فسخ کند.
- ۲- اگر فروشنده و خریدار، مدت معینی برای اختیار خود، در نظر بگیرند و روی آن توافق شود، هر کدام از آن دو تا پایان مدت یاد شده اختیار دارد، بعد از گذشت مدت، بیع خود بخود نافذ می گردد. رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» «مسلمانان طبق شرایط تعیین شده باید عمل کنند». (ابوداود و حاکم).
- ۳- اگر یکی از دو طرف، در معامله فریبکاری زیان آور بنماید، که ضرر آن زیاد باشد، یعنی بسیار زیاد باشد و باندازه یک سوم یا بیشتر باشد، مثلاً فروشنده کالایی را که قیمت آن ده درهم است به پانزده درهم یا بیست درهم بفروشد، مشتری اختیار دارد که معامله را فسخ کند یا با قیمت مناسب بیع را نافذ کند. رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - خطاب به شخصی که بدلیل اختلال در حواس در معامله دچار فریب می شد، فرمود: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ، أَيْ لَا خَلِيعَةَ» (بخاری). «با هر کس که معامله کردی، بگو فریب در کار نباشد» اگر فریب ظاهر شود، مقدار زائد گرفته شود یا اینکه معامله فسخ گردد.
- ۴- هر گاه فروشنده کالا را مشتبه جلوه دهد، مثلاً حسن و خوبی های مبیع و کالا را ظاهر نموده و نواقص آن را پنهان کند، مقدار خوب کالا را نشان دهد و خرابیش را کتمان کند، یا شیرهای چند وعده را در پستان گوسفند جمع کند، در تمام این صورت ها مشتری اختیار دارد معامله را امضاء کند یا آن را فسخ نماید. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ إِبْتَاغَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِيَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» (متفق علیه). «به منظور فریب دادن و گول زدن مشتری، شیر، را در پستان شتر و گوسفند جمع نکنید، هر کس در چنین حالتی آن را خرید، بعد از دوشیدن شیرهای آن، اختیار دارد، آن را نزد خود نگاه دارد، و بیع را نافذ کند یا اینکه جانور را به فروشنده برگرداند و یک صاع خرما در عوض شیری که استفاده کرده نیز بپردازد».

- ۵- هرگاه عیبی که باعث نقص قیمت است، در کالا دیده شود که مشتری وقت خرید از آن اطلاع نداشته و بدان راضی نبوده است، اجازه دارد که معامله را نافذ کند یا آن را فسخ



نماید. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ» (ابن ماجه). «برای مسلمان روا نیست کالائی را که معیوب است به برادرش بفروشد، مگر اینکه عیب آن را ظاهر کرده باشد». و می فرماید: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» «هر کس فریب کاری کند از مسلمانان نیست».

۶- هر گاه میان فروشنده و خریدار در مورد مقدار قیمت یا اوصاف بیع و کالا اختلاف پیدا شود و هر کدام بر مدعای خود سوگند یاد کند، آنگاه هر کدام از آن دو در تنفیذ یا فسخ بیع اختیار دارد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ، وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةٌ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفًا» «اگر فروشنده و خریدار اختلاف کردند و هیچ کدام بر مدعای خود گواه نداشته باشد، هر دو سوگند بخورند». (تمام اصحاب سنن و حاکم).

۷- جائز است لفظ صاحب را نیز بر کسی که یک بار هم با وی برخورد داشته اید اطلاق کرد. [در این روایت] مشتری را به صاحب نام برده گرچه یکبار برای خرید کالا فروشد، با او برخورد نموده باشد.

۸- پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در این حدیث مشتری را (صاحب) نامیده است در حالیکه دیدار او با فروشنده فقط یک بار به هنگام خرید کالا صورت می گیرد.

۴۴ - باب الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشَرِيحُ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ .

باب: با بیع و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند، حق اختیار دارند.

وهمین را گفته است: ابن عمر، شریح، شعبی، طاوس، عطاء و ابن ابی ملیکه.

۲۱۱۰ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » .

ترجمه: «حکیم بن حزام - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: طرفین معامله مادام در مجلس معامله هستند و از هم جدا نشده اند، حق پشیمانی و فسخ آنرا دارند، اگر در معامله صادق باشند و معایب آن را بیان نمودند، الله در



معامله ایشان خیر و برکت قرار می دهد، ولی اگر عیب مورد معامله را کتمان نمودند، و در معامله دروغ گفتند الله برکت معامله آنان را محو می سازد».

توضیح: در معنی این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که می فرمایند: «خریدار و فروشنده در معامله خود تا وقتی که از هم جدا نشده اند مختار هستند» بین علماء اختلاف نظر وجود دارد، امام ابو حنیفه، و امام مالک، و ابراهیم نخعی، و ثوری، و محمد بن حسن شیبانی رحمهم الله می گویند که مراد از جدا شدن، جدا شدن در اقوال است، به این معنی که مثلاً اگر فروشنده گفت: این قالین را برایت به ده هزار درهم فروختم، و خریدار گفت: قبول کردم، بیع انجام می گیرد، و اگر بعد از آن به سخن دیگری مشغول شدند، هیچ کدام حق ندارد بدون از خیار رؤیت، یا خیار عیب، یا خیار شرط، و یا رضایت طرف دیگر آن معامله را فسخ نماید.

امام شافعی و امام احمد و اوزاعی و زهری، و بسیاری دیگری از علماء می گویند که: مراد از آن، جدا شدن در ابدان است، یعنی: بعد از اینکه فروشنده گفت: این قالین را برایت به ده هزار درهم فروختم، و خریدار گفت: قبول کردم، تا وقتی که در همان مجلس نشسته اند، هر کدام از آن ها حق دارد که معامله را فسخ نموده و قبول نکند، و هریک از طرفین برای اثبات نظر خود، دلائل عقلی و نقلی دیگری نیز دارند، که در کتب فقه به تفصیل ذکر گردیده است.

باید متذکر گردید که در چنین مسائلی که متعلق به حقوق و معاملات مردم است، دولت اسلامی با در نظر داشت مصالح عامه، و ظروف زمان و مکان، با مشوره علمای متبحر، و قانون دانان اسلامی، یکی از این دو نظر را اختیار نموده، و من حیث قانون، در جامعه نافذ می سازد، تا همگان به آن ملزم گردیده، و در محاکم از آن استفاده گردد.

۲۱۱۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَوْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ» .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر یک از خریدار و فروشنده تا زمانی که در مجلس هستند و از هم جدا نشده اند، حق فسخ معامله را دارند، مگر اینکه طرفین خیار مجلس را از خود سلب نمایند و به قطعیت معامله بدون خیار مجلس توافق کنند».



توضیح: خيارالشرط آنست که یکی ازطرفین معامله چیزی را بخرد، بشرط آنکه درمدت معینی حق خيار داشته باشد، اگرچه این مدت طول بکشد که در طی این مدت اگرآن چیز خواست بیع را قبول و ابقاء می کند و اگر نخواست می تواند آن را لغو سازد و باطل کند. این شرط برای هر دو یا یکی جایزاست.

در «حجة الله البالغة» آمده است: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» «هریکی از متبایعین علیه آن دیگر اختیار دارد تا از هم جدا نشده اند، مگر در صورت بیع بالخبار». من می گویم: باید دانست که لازم است چنین امر قاطعی باشد تا حق هریکی را از دیگری ممتاز کند، و اختیار به هم زدن معامله را، برطرف سازد، زیرا اگر چنین چیزی نباشد هریکی به دیگری می تواند ضرر وارد کند، و هریکی از تصرف در آنچه در دست دارد باز می ماند از ترس این که شاید معامله بهم بخورد.

در اینجا یک چیز دیگری نیز وجود دارد، و آن همان لفظی است که رضایت دو طرف نسبت به عقد و عزم آن ها را تعبیر نماید، و جایز نیست که این امر قاطع قرار گیرد، زیرا امثال این الفاظ در رام کردن و تساوی به کار گرفته می شوند؛ زیرا ممکن نیست که یکدیگر را رام کنند، مگر بر همین مقدار جزم داشته باشند، و نیز زبان عموم مردم در امثال این، انعکاس رغبت قلبی اوست، و فرق بین یک لفظ با لفظ دیگری حرج بزرگی در بر دارد، و همچنین است تعاطی، زیرا برای هریکی لازم است آنچه را می خواهد به نیت خرید بردارد تا آن را ببیند، و رویش ببیند، و فرق در میان دو برداشتن آسان نیست، و جایز نیست که قاطع، چنین چیزی باشد که ظاهر نگردد، و نه این که مدت طولانی یا بیش از یک روز باشد، زیرا بسیاری کالا خواسته می شود تا در همان روز مورد استفاده قرار گیرد، پس واجب است که این امر قاطع با تفرق از مجلس عقد، انجام گیرد، زیرا عادت بر این است که عاقدین برای انعقاد عقد یکجا جمع می شوند و بعد از اتمام آن، از کنار هم جدا می شوند.

و اگر طبقات مردم را از عرب و عجم بررسی کنید، اکثر را خواهید دید که برگشت دادن کالا را بعد از تفرق ظلم و ستمی می پندارند، اما قبل از آن خیر، مگر این که فطرت یکی سالم نباشد، همچنین شرایع الهی بر آن چیزهایی نازل می گردند که نفوس عامه مردم آن ها را به اولین بار بپذیرند، چون بعضی مردم به نیت این که در معامله استفاده کرده اند به پنهانی



از جلسه عقد یواشی بیرون می روند و این را ناپسند می دانند که معامله فسخ گردد، و در این، معامله بر عکس می شود. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به شدت از آن نهی فرمود: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» که «حلال نیست برای معامله گر که از طرف به این نیت، جدا شود که نه شاید معامله را فسخ نماید»، پس وظیفه آن ها این است که برجا بمانند و در جلوی یکدیگر از هم جدا شوند.

۴۵ - باب إِذَا خَيْرَ أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

باب: اگر هریک از بایع و مشتری پس از عقد بیع دیگری را (در قبول و فسخ معامله) اختیار دهد به تحقیق که بیع واجب می گردد

۲۱۱۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ » .

معنی کلمات:

- **تبايعا** : آن دو نفر با هم خرید و فروش کردند .
- **الخيار** : حق تمام کردن معامله یا فسخ کردن آن .
- **يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ** : یعنی اینکه مثلاً فروشنده به مشتری بگوید الآن معامله را تمام کن و اگر هم در مجلس ماندی حق فسخ آن را نداری .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: وقتی که دو نفر معامله ای را انجام دادند، تا زمانی که در مجلس معامله هستند و از هم جدا نشده اند، هر یک از آنان حق پشیمانی و فسخ معامله را دارند، مگر اینکه یکی از دو طرف به دیگری بگوید قطعی بودن معامله را انتخاب کن، او هم قطعیت معامله را انتخاب نماید، وقتی که دو طرف به قطعیت معامله اعتراف کردند معامله واجب می شود و هیچیک از آنان حتی قبل از ترک مجلس هم حق فسخ آن را ندارد، چنانچه در مجلس معامله را فسخ



نکردند، بعد از ترک مجلس، معامله واجب می شود». (و حق فسخ آنرا ندارند، مگر خيار فسخ سه روزه شرط شده باشد).

توضیح: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» یعنی برای هریک از خریدار و فروشنده اختیار است که معامله را قبول یا رد کند و این تا وقتی است که هردو ایشان در محلی که معامله را انجام داده قرار داشته باشند و اگر بعد از معامله جدا گشتند و هیچیک از ایشان بیع را رد نکرد در اینصورت بیع ثابت شده است.

و اگر بیعی صورت گرفت و هریک از طرفین به طرف مقابل خود خيار داد، بیع منعقد گردیده و خيار برای ایشان ثابت است و اگر یکی از ایشان برگشت کرده و فسخ معامله را طلب کرد بیع فسخ می گردد. مگر این که زمانی را برای خيار معین کرده باشند که خيارشان تا آن زمان پابرجاست و اگر زمان گذشت خيار باقی نیست و بیع انجام شده است.

سید سابق در «فقه السنة» می نویسد: این حدیث را سه نفر از محدثین بزرگ صاحبان صحاح روایت کرده اند. پس هر وقت آن مدت شرط شده مورد توافق، سپری شد، و بیع فسخ نگردید، بیع صورت لازم الاجرا پیدا می کند. اگر یکی از آن دو بگوید: خيار الشرط را ساقط کردم، خيار ساقط می شود، همانگونه که اگر مشتری در کالائی که خریده است، تصرف کرده باشد مانند وقف کردن آن، یا هبه نمودن آن، یا آن را در معرض فروش گذارد و بر آن قیمت نهاد، در این صورتهای حق خيار الشرط او ساقط می شود، چون این گونه تصرفات دلیل بر رضایت او بدان کالا است. و تا زمانی که خيار داشته باشد، تصرفش روان و نافذ است.

فوائد حدیث:

(۱) مسلمانان را از تسهیلاتی که در این حدیث راجع به احکام بیع است آگاه کن، زیرا امکان دارد کسی معامله را انجام دهد و باز متوجه شده از آن پشیمان گردد. سپس برای چنین معامله پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: معامله گران به خيار هستند تا هنگامی که از هم جدا نشوند و اگر جدا شدند و هریکی به راه خود رفت بیع ثابت است و رجوعی وجود ندارد.

(۲) بیع به خيار جواز دارد و آن چنین است که یکی از معامله گران برای طرف مهلت می دهد و زمان آن را معین می کنند که اگر یکی از ایشان قبل از سپری شدن مدت، رجوع



کرد برایش جایز است که خرید یا فروش خود را رد کند و این مسئله نیز از محاسن شریعت اسلام و کمالات محمدی - علیه السلام - است.

۳) مسلمانان را به روابودن خرید و فروش آگاه کن، زیرا معامله در تمام انواع جنس ها و کالاها حلال است، مگر این که در چیزهای حرام مانند شراب و مسکرات و خود مرده و یا گوشت خوک صورت گیرد که در این هنگام از نگاه اسلام صحت ندارد.

۴۶ - باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

باب: اگر فروشنده شرط خیار را بخواهد، آیا بیع جایز می گردد؟

۲۱۱۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ » .

ترجمه: از ابن عمر روایت شده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «درین خریدار و فروشنده هیچ بیعی نیست تا اینکه از هم جدا می شوند مگر بیع الخیار».

توضیح: یعنی تا ازهم جدا نشوند بیع بین آنان بصورت عقد لازم الاجرا در نمی آید مگر اینکه یکی از آنان یا هر دو شرط کنند که تا مدت معینی حق خیار داشته باشند که بر مبنای شرط رفتار می شود.

۲۱۱۴ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَانُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا » - قَالَ هَمَامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَارٍ - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا فَعَسَى أَنْ يَرِيحَا رِيحًا ، وَيَمُحَقَّا بَرَكَةً بَيْنَهُمَا » . قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْثَيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

توضیح: این حدیث را در شماره های: « ۲۰۷۹ ، ۲۰۸۲ ، ۲۱۰۸ ، ۲۱۱۰ » توضیح دادیم. تکرار عقلانی نیست.



فقط در تیسیرالقاری آمده است که عبارت «وجدت فی کتابی یختار ثلاث مرار» قول همام دانسته شده، یعنی لفظ «بالخيار» را که در حدیث گفته ام چون به کتاب خود مراجعه کردم، سه بار به لفظ مضارع «یختار» نوشته بودم.

۴۷ - **باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرَى ، أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ**

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ ، وَالرَّبْحُ لَهُ .
باب: اگر کسی چیزی بخرد و همان ساعت قبل از آن که از هم جدا شوند، آنرا ببخشد و بایع در این امر بر مشتری اعتراض نکند. یا غلامی بخرد و آزادش کند. و طائوس گفته است: کسی که با رضایت فروشنده چیزی می خرد و سپس آنرا می فروشد، بیع او کامل می شود و مفاد آن به او تعلق می گیرد.

توضیح: «إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرَى ، أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ ، وَالرَّبْحُ لَهُ»: یعنی در این حالات بیع قطعیت پیدا می کند و حق خیار باقی نمی ماند.

۲۱۱۵ - **وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَغِيرٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَرْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَرْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ « بَغْنِيهِ » . قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « بَغْنِيهِ » . فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ » .**

معنی کلمات:

- **بکر:** بچه شتری که هنوز رام نشده و به خوبی سواری نمی دهد.
- **تصنع:** می سازی، انجام می دهی.

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: در سفری، همراه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بودم. و بر شتری جوان و سرکش که از پدرم بود، سوار بودم. گاهی از



کنترل من خارج می شد و از کاروان، جلو می افتاد. عمر - رضی الله عنه - آن را متوقف می کرد و به عقب می راند. ولی دوباره، جلو می افتاد. عمر - رضی الله عنه - او را تنبیه می کرد و برمی گرداند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به عمر - رضی الله عنه - گفت: «او را به من بفروش». عمر - رضی الله عنه - گفت: ای رسول الله! از آن شما باشد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آن را به من بفروش». عمر - رضی الله عنه - آن را به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فروخت. سپس، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خطاب به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمود: «ای عبد الله! او مال تو باشد و هر چه می خواهی، با او بکن».

فوائد حدیث:

- ۱) صحابه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم نهایت توقیر و احترام داشتند.
- ۲) پیشنهاد دادن غرض خریدن چیزی جواز دارد.
- ۳) تصرف در مال خریداری شده، پیش از دادن قیمت آن، جواز دارد.
- ۴) پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه می کوشیدند تا مشاغل اصحاب خود را حل نموده، و سبب خوشی آن ها گردند، پس بر اولیای امور مسلمانان لازم است، تا چنین رویه داشته باشند.^۱

۲۱۱۶ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَعَثَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشِيَةً أَنْ يُرَادَنِي الْبَيْعُ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنْ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبْنْتُهُ بِأَنِّي سَفَّيْتُهِ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لِيَالٍ وَسَاقَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لِيَالٍ.

ترجمه: ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: عبدالرحمن بن خالد، از ابن شهاب، از سالم بن عبدالله روایت کرده که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: ملکیت خود واقع در وادی را با ملکیت امیر المؤمنین عثمان در خیبر تبادله کردم چون خرید و فروش انجام شد بی

^۱ - فیض الباری، د. هردوی.



درنگ به عقب برگشتم تا آنکه از خانه اش بیرون آمدم از ترس آنکه بیع مرا فسخ کند و سنت همان بود که بایع و مشتری تا زمانی حق خیار دارند که از هم جدا شوند. عبدالله گفته است آنگاه که بیع من و او قطعیت یافت، دانستم که او را زیانمند ساختم بدین معنی که من او را به مسافت سه شبانه راه به سوی ثمود رانده بودم و او مرا به مسافت سه شبانه راه به سوی مدینه رانده بود.

فوائد حدیث:

۱. جواز بیع و معاوضه مال در دو مکان مختلف: این حدیث نشان می‌دهد که معامله و مبادله دو ملک یا مال، حتی اگر در دو منطقه متفاوت باشد (مانند وادی و خیبر)، جایز است.
۲. ثبوت حکم خیار مجلس: در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم این سنت وجود داشت که تا وقتی طرفین معامله از هم جدا نشده‌اند، اختیار فسخ معامله (خیار مجلس) باقی است. عبدالله بن عمر برای خروج سریع، به این مسئله توجه داشت.
۳. احتیاط در معامله: عبدالله بن عمر پس از بیع، فوراً خانه عثمان را ترک کرد تا فرصت فسخ معامله باقی نماند. این نشان‌دهنده احتیاط در مسائل مالی و تلاش برای تثبیت حقوق است.
۴. جواز احساس غبن (ضرر در معامله) بعد از بیع: عبدالله پس از تثبیت معامله، متوجه شد که به نفع خودش تمام شده و ممکن است عثمان متضرر شده باشد. این بیانگر دقت اخلاقی صحابه در معاملات و پرهیز از فریب یا سوءاستفاده است.
۵. توجه به مسافت و مشقت در ارزش‌گذاری مال: اشاره عبدالله به اینکه خودش عثمان را به سفر سه‌روزه کشانده، ولی عثمان او را به مدینه آورده، نشان‌دهنده آن است که موقعیت مکانی و مسافت در ارزش‌گذاری یک مال مؤثر است.
۶. نشان از عدالت‌طلبی صحابه: عبدالله بن عمر از این که نکند معامله‌ای به ضرر عثمان انجام شده باشد، ناراحت بود. این نشان از وجدان پاک و دقت در رعایت حق الناس در میان صحابه دارد.



۴۸ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَدَاعِ فِي الْبَيْعِ

باب: آنچه مکروه است از فریبکاری در معامله

۲۱۱۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ « إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ » .

معنی کلمات:

- أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ: ابن حجر گفته: ممکن یکی از انصار بوده باشد و برخی گفته: حبان بن منقذ و برخی گفته: منقذ بن عمرو بوده است. الله اعلم.
- يُخْدَعُ: فریب داده می شود.
- لَا خِلَابَةَ: فریبی در کار نیست.
- بَايَعُ: معامله کرد.

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: مردی به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: که در معامله فریبش می دهند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: وقتی که معامله کردی به طرف بگو در اسلام فریب و حقه بازی نیست». (و اسلام دین صداقت و اخلاص و دوری از فریب است)

توضیح: اگر یکی از دو طرف، در معامله فریبکاری زیان آور بنماید، که ضرر آن زیاد باشد، یعنی بسیار زیاد باشد و باندازه یک سوم یا بیشتر باشد، مثلاً فروشنده کالایی را که قیمت آن ده درهم است به پانزده درهم یا بیست درهم بفروشد، مشتری اختیار دارد که معامله را فسخ کند یا با قیمت مناسب ببع را نافذ کند. رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - خطاب به شخصی که بدلیل اختلال در حواس در معامله دچار فریب می شد، فرمود: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ، أَيْ لَا خَدِيعَةَ». «با هر کس که معامله کردی، بگو فریب در کار نباشد» اگر فریب ظاهر شود، مقدار زائد گرفته شود یا اینکه معامله فسخ گردد.

در فقه السنه آمده است: خيار الغبن یعنی خيار بجهت مغبودن بودن مشتری یا بايع. غبن به معنی ضرر و زیان، گاهی متوجه فروشنده می شود مانند اینکه چیزی که پنج هزار ارزش دارد به سه هزار فروخته باشد و گاهی متوجه خریدار می شود، ما نند اینکه چیزی که سه تومان ارزش دارد به پنج تومان خریده باشد. پس هرگاه کسی چیزی فروخت یا چیزی خرید



و مغبون شد، مشروط برآنکه قیمت کالا را نمی دانست و از معامله و داد و ستد بخوبی اطلاع نداشت او حق خیار دارد و می تواند ازبیع پشیمان گردد و عقد را فسخ کند، چون درآن صورت این بیع مشتمل بر خدعه و نیرنگ می شود، که مسلمان بایستی از خدعه و نیرنگ بدور باشد و پرهیز از آن واجب است، هرگاه این غبن برای کسی پیش آمد، او حق خیاردارد، بین اینکه معامله را لازم الاجرا کند یا آن را لغو سازد.

لیکن آیا به مجرد غبن و زیان، خیار ثابت می شود؟ برخی از علما گفته اند باید غبن فاحش باشد و زیان و ضرر بسیار آشکار و سنگین باشد تا حق خیار ثابت شود و بر خی گفته اند باید غبن به یک سوم قیمت اصلی برسد و برخی گفته اند مجرد غبن کافی است.

بدین جهت این قید را افزوده اند که کمتر پیش می آید که بیع از مطلق غبن خالی باشد و غبن اندک معمولاً هم قابل چشم پوشی است و بهترین رای آنست که غبن بستگی به عرف و عادت دارد و عرف و عادت آن را معین می کند و هر چیزی که بر حسب عرف و عادت غبن محسوب گردد، موجب خیاریست و هرچیزی که عرفاً و عادتاً غبن نباشد موجب خیار نیست. و این مذهب احمد و مالک است و برآن استدلال کرده است، بدانچه بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کرده اند. در حضور پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - از شخصی بنام حبان بن منقذ نام بردند که در بیع و معاملات فریب می خورد پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «إذا بايعت فقل: لا خلافة» «هرگاه با کسی بیع کردی بگو: خدعه ای در کار نباشد». ظاهراً این شرط خیار را ثابت می کند، خواه غبنی باشد یا نباشد. ابن اسحاق در روایت یونس بن بکیر و روایت عبدالاعلی از او بدان افزوده است: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارد» «سپس تو مختار هستی در هر کالائی که می خری تا سه روز، آنوقت اگر راضی شدی بیع را نگه دار و اگر ناراضی بودی، کالا را به صاحبش برگردان و بیع را فسخ کن».

این مرد زنده بود تا اینکه زمان خلافت عثمان را دریافت و عمرش به یکصد و سی سال رسیده بود. مردم در زمان خلافت عثمان فراوان شده بودند و هرکس که چیزی می خرید و به وی گفته می شد که تو در آن مغبون شده ای، پشیمان می شد و یکی از اصحاب برای او گواهی می داد که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - سه روز را برای خیار غبن قرار داده است لذا پول وی را به وی برمی گرداندند. و جمهور علماء برآن هستند که غبن موجب ثبوت



خیار نیست، چون دلایل دال برحلال بودن بیع عام هستند، و لازم الاجرا می باشند بدون اینکه بین غبن و غیر غبن فرقی گذاشته باشند، و درباره حدیثی که گذشت گفته اند آن مرد ضعیف العقل بوده است اگر ضعف عقلش او را از حد تمیز بیرون نبرده بود، و تصرف او حکم کودک به حد تمیز رسیده را داشت، که به وی اجازه تجارت داده شده باشد، که به هنگام غبن حق خیار دارد، چون پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - بوی تلقین فرمود، که در هنگام بیع بگوید: لا خلا به یعنی بشرط اینکه فریب و نیرنگی در کار نباشد پس بیع و شراء او مشروط به عدم خدعه و فریب شده بود و در حقیقت به خیار الشرط برمی گردد.

۴۹ - باب مَا ذَكَرَ فِي الْأَسْوَاقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقٌ قَيْنِئَاقَ . وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ذَلُونِي عَلَى السُّوقِ . وَقَالَ عُمَرُ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ .

باب: آنچه درخصوص بازارها یاد شده است

و عبدالرحمن بن عوف گفت: وقتی به مدینه آمدم، گفتم: آیا بازاری هست که در آن خرید و فروش باشد؟ گفت: بازار قینئاق.

و انس گفت: عبدالرحمن گفت: مرا به بازار راهنمایی کنید. و عمر گفت: معامله در بازارها مرا به خود مشغول ساخت.

توضیح: در «فتح الباری» آمده است: ابن بطال گفته است: مراد از ذکر بازارها، جواز تجارت و ورود به بازارها برای اشراف و افراد فاضل است.

گویا بخاری با این کار به ردّ چیزی اشاره کرده که با معیار او (در صحت حدیث) ثابت نشده؛ و آن حدیثی است که بازار را بدترین مکان‌ها می‌داند، و این حدیث را احمد و بزار روایت کرده‌اند و حاکم آن را صحیح دانسته؛ از جبیر بن مطعم نقل شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «محبوب‌ترین مکان‌ها نزد الله، مساجد است و مبغوض‌ترین آن‌ها بازارهاست.»

سند این حدیث نیکو (حسن) است، و ابن حبان و حاکم نیز از ابن عمر روایت مشابهی آورده‌اند.



ابن بطال می گوید: این حدیث بر غلبه و اکثریت (یعنی وضعیت عمومی بازارها) حمل می شود، و گرنه چه بسا بازاری وجود دارد که در آن یاد الله بیشتر از برخی از مساجد است. در ادامه آمده: سخن عبدالرحمن بن عوف که گفته بود «من به بازار رفتم...» قبلاً در آغاز کتاب بیوع به صورت متصل آمده، و مقصود بخاری از آوردن آن در اینجا فقط اشاره به بازار است، و اینکه بازار در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود داشته و افراد فاضل از صحابه برای تأمین حداقل معاش خود و دوری از نیاز به دیگران به آن رفت و آمد داشته اند. سپس نقل شده: انس گفته است: عبدالرحمن بن عوف گفت... که آن هم قبلاً به صورت کامل ذکر شده.

و نیز آمده: عمر گفته است: «مشغول شدنم به خرید و فروش در بازار، مرا از برخی امور بازداشت...» که آن هم قبلاً به صورت کامل در حدیث ابوموسی اشعری نقل شده است. در پایان، بخاری در این باب پنج حدیث آورده که اولین آن، حدیث عایشه است.

۲۱۱۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَغْرُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ ، فَإِذَا كَانُوا بَبِيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلَهُمْ وَآخِرُهُمْ» . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلَهُمْ وَآخِرُهُمْ ، وَفِيهِمْ أَسْوَأُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ . قَالَ «يُخَسَفُ بِأَوْلَهُمْ وَآخِرُهُمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ» .

معنی کلمات:

- **ببیداء:** کویر، سرزمین بی آب و علف.

- **یخسف:** از خسف، زیر و رو شدن.

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: یک لشکر قصد ویران کردن کعبه را می کند، وقتی به سرزمین بیداء (محلی است در بین مکه و مدینه) رسیدند، زمین تمام آنها را می بلعد، عایشه - رضی الله عنها - گوید: گفتم: ای رسول الله! چطور تمام ایشان غرق می شوند در حالی که انسانهای عادی بازاری و غیره که جزو لشکریان نیستند در بین آنان وجود دارند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: تمام آنان از اول تا به آخر غرق می شوند، ولی در روز قیامت هر کس با عمل و نیت خود زنده می شود (یعنی در دنیا آثار اعمال بدکاران دامن گیر صالحان نیز می شود ولی در قیامت با هر



کس برابر اعمالش رفتار می شود، به همین علت است که در شریعت اسلام از نزدیکی و رفاقت با انسانهای فاسد نهی شده است».

توضیح: منظور از کعبه در حدیث مذکور، همین کعبه در مکه‌ی مکرمه است که الله آن را از هر گزندی مصون بدارد. کعبه، خانه‌ی الله را ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل علیه السلام بنا کردند. آن دو، به هنگام بالا بردن پایه‌های خانه‌ی کعبه این دعا را بر زبان داشتند که:

(يُوقَلَّتْ هَذَا لِيْكَ لَيْتَ لَسَّ عِ لَّ عِيْمُ (۱) [البقرة: ۱۲۷]

ای پروردگارمان! از ما بپذیر؛ همانا تو شنوا و دانایی.

ابرهه، از یمن به قصد حمله به کعبه حرکت کرد و لشکری بزرگ با خود داشت که پیشاپیش آن فیل بود که می‌خواست با آن، کعبه، خانه‌ی الله را خراب کند. هنگامی که به نزدیکی مکه، به محلی به نام «المغمس» رسیدند، فیل از رفتن بازایستاد و هر کاری کردند، نتوانستند او را وادار به حرکت کنند و چون رویش را به سوی یمن می‌گرداندند، به سرعت حرکت می‌کرد. خویست به ماجرای اشاره کنم که در غزوه‌ی حدیبیه اتفاق افتاد. در این غزوه، شتر رسول الله صلی الله علیه و آله که نامش «قصواء» بود، زانو زد و از حرکت بازایستاد... صحابه رضی الله عنهم گفتند: «قصواء»، سرکش شده و بی‌علت نشسته است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «وَاللَّهِ مَا خَلَّاتِ الْقُصُوءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا خَاسُ الْفِيلِ»؛ ^(۱) یعنی: «به الله سوگند که قصواء سرکشی نمی‌کند و چنین عادتی ندارد؛ ولی همان ذاتی که مانع حرکت فیل شد، قصواء را از حرکت باز داشته است». می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله از حیوانی دفاع می‌کند و می‌گوید: «او، سرکش و چموش نیست و چنین عادتی ندارد»؛ زیرا ستم کردن، حتی بر چارپایان و حیوانات هم درست نیست. سپس فرمود: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَجَبْتَهُمْ عَلَيْهَا»؛ یعنی: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، هر کاری که آن‌ها از من بخواهند و نتیجه‌اش، حفظ شعایر و ارزش‌های الهی باشد، با آن موافقت خواهم کرد».

به اصل موضوع برمی‌گردیم؛ لشکر یمن که پیشاپیش خود فیل داشت، برای خراب کردن کعبه در حرکت بود؛ هنگامی که به ناحیه‌ی «مغمس» رسیدند، فیل به زمین نشست و از ادامه‌ی حرکت بازایستاد. خیلی سعی کردند که حرکتش دهند، ولی فایده‌ای نداشت. ناگزیر آن‌جا ماندند تا این که الله تعالی، دسته‌هایی از پرندگان بر آنان فرستاد که هر کدامشان

^(۱) یعنی: ای خداوند!



سنگ‌ریزه‌ای با خود داشت و هر یک از این پرندگان به سراغ یکی از سپاهیان ابرهه می‌رفت و آن سنگ‌ریزه را روی او می‌انداخت و بدین‌سان سپاهیان فیل از پا درآمدند و الله، آنان را مانند کاه جویده شده گردانید: (جَلَّاهُمْ كَعَصٍ مَّأْكُولٍ ۝) [الفیل: ۵] امیه بن صلت در این باره می‌گوید:

حَسَّ الْفِيلُ بِالْمُعَمَّسِ حَتَّى صَارَ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورٌ

«فیل را در ناحیه‌ی "معمس" از حرکت بازداشت؛ گویا فیل را پی کرده بودند». الله ﷻ خانه‌اش را در برابر این حاکم ستمگر که آمده بود تا آن خراب کند، حفظ کرد. الله متعال می‌فرماید:

(وَمَنْ يُرِدْ يَبِإِلَهِ لَمْ يَنْفَعْ دَابَّ أَلَمْ ۝) [الحج: ۲۵]

و هر کس خواسته باشد از روی ستم‌کاری در آنجا کج‌روی نماید، عذاب دردناکی به او می‌چشانیم.

در آخر زمان نیز لشکری عظیم برای حمله به کعبه حرکت خواهد کرد و چون به سرزمین بیابانی و وسیعی می‌رسند، همه‌ی آنان، حتی بازاری‌ها و بازرگانی‌ها که با آن‌ها هستند، در زمین فرو می‌روند. این، نشان می‌دهد که آن‌ها در قالب لشکر بزرگی به جنگ کعبه می‌روند؛ زیرا عده‌ای بازاری نیز برای داد و ستد همراهشان هستند. و زمین، همه- حتی بازاری‌ها- را می‌بلعد. به همین سبب عائشه پرسید: «چگونه همه‌ی آن‌ها در زمین فرو می‌روند، حال آن‌که در میانشان، بازاری‌ها و کسانی هستند که نیت جنگ ندارند؟» رسول الله ﷺ فرمود: «همه در زمین فرو می‌روند، ولی روز قیامت مطابق نیت‌هایشان، برانگیخته (و محاسبه) می‌شوند».

این، یکی از نمونه‌هایی‌ست که تنها رسول الله ﷺ از آن خبر داده و نمونه‌ای عینی و مصداقی بارز در معنای این حدیث می‌باشد که: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ»؛ یعنی: «اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی، همان چیزی‌ست که نیت کرده است».

این حدیث، بیان‌گر این نکته است که هرکس، با اهل باطل و با دشمنان و افراد سرکش همکاری کند، با آنان و در شمار آنان است و به سبب این همراهی، نیک و بد در مجازات



یکسان خواهند بود و اگر غذایی روی دهد، همه را دربرمی گیرد و سپس روز قیامت، مطابق نیت‌هایشان برانگیخته و محاسبه خواهند شد. الله ﷻ می فرماید:

(وَلَقَدْ وَاتَيْنَا لَتَهُرَيَّبَ الْهَيْنَ لَمْ يُؤْمَرْ مِنْكُمْ كَهَؤْوَاعْلَمُوا أَنَّ آلَ هِي دُلَّ عَلَى ابِ (الأنفال: ۲۵)

و از فتنه‌ای بترسید که تنها دامن گیر ستمکاران شما نمی شود و بدانید که مجازات الله، سخت و شدید است.

شاهد و دلیل این فرموده‌ی رسول الله ﷺ که مطابق نیت‌هایشان برانگیخته می شوند، همان حدیث اول است که: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»؛ یعنی: «اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی، همان چیزی‌ست که نیت کرده است». ربط حدیث با ترجمه الباب: در این جمله «وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ» است.

۲۱۱۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سَوْفِهِ وَبَيْتِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ الَّتِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُ صَلَّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ » . وَقَالَ « أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که: آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: که نماز شخص در جماعت بیست و چند درجه بر نمازش در خانه و بازارش برتری دارد. زیرا هرگاه یکی از شما درست وضوء بسازد و سپس فقط بمنظور ادای نماز به مسجد بیاید، و هیچ امری جز نماز او را به سوی مسجد نراند، هیچ قدمی نمی گذارد مگر اینکه در برابر آن یک درجه مقامش بالا می رود، و یک گناهش کم می شود تا به مسجد برسد، چون به مسجد درآید، تا هنگامی که نماز مانع برآمدنش شود، گویی در نماز می باشد و اجر آن را می برد، و فرشتگان تا مادامیکه یکی از شما در جای نماز خواندنش نشسته باشد و بر وی دعا



می فرستند و می گویند: الها! بر وی رحمت بفرست، الها او را بیمارز، الها توبه اش را بپذیر، تا لحظه ای که کسی را دران اذیت نکرده، یا بی وضوء نشود.

توضیح: مفهوم حدیث، این است که اگر انسان با جماعت نماز بخواند، نمازش بر نمازی که در خانه یا در محل کسب و کارش می خواند، بیست و هفت درجه برتری دارد؛ چراکه ادای نماز با جماعت، عمل کردن به حکمی است که الله، واجب کرده است. قول راجح علما، این است که نماز جماعت، فرض عین می باشد و بر هر مسلمانی واجب است که نمازش را با جماعت و در مسجد بخواند؛ زیرا احادیثی در این باره آمده است و آیهی ۱۰۲ سورهی نساء نیز به همین نکته اشاره دارد:

(وَذَا لُعُنَتِیْ هِمَّ قَتَّیْمٌ لَّهُمْ لِّلَّوَّةِ کَتَقُطَّآةٍ هِمْ مَّعَکَ) [النساء: ۱۰۲]

و هنگامی که در میانشان بودی و برایشان نماز را برپا کردی، باید گروهی از آنان، با تو به نماز بایستند.

این، مربوط به زمان جنگ و حالت خوف است؛ پس وقتی الله ﷻ نماز جماعت را در چنین حالتی واجب کرده، به طور قطع نماز جماعت در شرایط عادی، به طریق اولی واجب می باشد.

سپس رسول الله ﷺ دلیل برتری نماز جماعت را بیان فرمود: «زیرا هرگاه یکی از شما وضوی درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و قصدی جز نماز نداشته و انگیزه ای جز نماز بلندش نکرده باشد، تا زمانی که وارد مسجد گردد، با هر قدمی که برمی دارد، یک درجه بر درجانش افزود می شود، و یکی از گناهانش کم می گردد». فرقی نمی کند که مسجد، دور باشد یا نزدیک؛ در هر قدمی، دو فایده وجود دارد:

فایدهی اول: این که الله در ازای آن، یک درجه بر درجانش می افزاید.

و فایدهی دوم: این که الله ﷻ یکی از گناهانش را از او کم می کند. و این، فضل بزرگی است.

علاوه بر این، فضیلت بزرگ دیگری نیز دارد و آن، این که تا در انتظار نماز نشسته، گویا در حال نماز است. هنگامی که وارد مسجد می شوی و نماز تحیه المسجد و هر نمازی را که الله بخواهد، به جا می آوری و به انتظار نماز جماعت می نشینی، برای تو ثواب نماز منظور می شود.



فضیلت چهارمی هم وجود دارد؛ فرشتگان برای کسی که در جای نمازش نشسته است، دعا می کنند و می گویند: «یا الله! بر او رحم فرما و او را بیامرز؛ یا الله! توبه‌ی او را بپذیر». این پاداش، نصیب کسی می گردد که با این نیت و با این اعمال، در مسجد حاضر شود. دلیلش، این بخش حدیث است که: «سپس از خانه‌اش بیرون شود و انگیزه‌ای جز نماز، او را خارج نکرده باشد». این، نشان می دهد که آن چه برای دست یابی به چنین فضیلتی اعتبار دارد، نیت است؛ اما اگر از خانه‌اش به قصد دیگری خارج شود، از این فضیلت برخوردار نمی گردد؛ مثلاً اگر به قصد مغازه‌اش از خانه بیرون شود و چون صدای اذان را بشنود، به مسجد برود، در این صورت بدین پاداش دست نمی یابد؛ زیرا این پاداش از آن کسی ست که فقط با انگیزه‌ی نماز، خانه‌اش را ترک می کند. البته پاداش چنین شخصی، از زمانی ثبت می شود که مغازه یا محل کسب و کارش را به قصد مسجد و در حالت وضو، ترک کند.

۲۱۲۰ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السُّوقِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَأَلْتَمَسْتُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي » .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در بازار بود. شخصی صدا زد و گفت: یا ابا القاسم! رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به سوی او نگاه کرد. آن شخص، گفت: منظورم فلانی بود نه شما. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اسم مرا بر خود بگذارید ولی کنیه ام را برای خود، بکار نبرید».

فوائد حدیث:

- (۱) رسم عرب بر آن است که برای تعظیم و تکریم؛ کسی را به غیر اسم اصلی او یاد می کنند؛ یعنی او را به نام پدر، یا پسر، یا مادر یا دختر وی یاد می کنند. ولفظ: ابو، یا ابن، یا ام، یا بنت را به کار می برند مانند ابوالقاسم، یعنی پدر قاسم، یا ام کلثوم، یعنی مادر کلثوم.
- (۲) جواز رفتن به بازار و این منافی اخلاق و عصمت و توکل نیست.



۳) مسائلی فرعی در ارتباط با نامگذاری و کنیه مطرح می‌شود که به ترتیب زیر ذکر می‌گردد.

(أ) اگر پدر و مادر بر سر نامگذاری نوزاد اتفاق نظر نداشته باشند، حق نامگذاری با پدر است. احادیثی که ذکر شد، می‌رساند که نامگذاری از حقوق پدر است و قرآن کریم، صریحاً می‌گوید که فرزند به پدر نسبت داده می‌شود، نه مادر، مثلاً گفته می‌شود، فلانی پسر فلان کس.

الله تعالی می‌فرماید:

﴿ادْعُ وُؤْمَ لِهَآءِہِمْ هُوَ فِی سَطْرٍ عَلٰی ذٰلِکَ﴾ [الأحزاب: 5].

«آنان را با نام پدرانشان صدا بزنید که این نزد الله درست‌تر است».

و حدیث «انس» را از کتاب صحیح «مسلم» بیان کردیم که گفت: رسول الله فرمودند: «امشب پسر من بدنیا آمد نام او را به نام پدرم ابراهیم گذاشتم».

(ب) برای پدر و هیچکس دیگر جایز نیست که فرزند را با القاب زشت صدا کند، القابی مانند: «قصیر» (کوتوله یا کوتاه) «اعور» (یک چشم) «اخرس» (لال) «خنفساء» (سوسک سیاه) و مانند آن، زیرا الله تعالی می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لِلْقَبِیْ﴾ [الحجرات: 11].

«و به یکدیگر القاب زشت ندهید».

زیرا القاب زشت اثر بزرگی در انحراف شخصیت روحی و اجتماعی فرزند خواهند داشت که به صورت گسترده‌تر در مبحث مسئولیت تربیت روانی، در باب مسئولیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. ان شاء الله

(ج) آیا بکار بردن کنیه ابوالقاسم جایز است؟

تمامی علما اتفاق نظر دارند که استفاده از نام پیامبر ﷺ برای نامگذاری نوزاد اشکالی ندارد.



براساس حدیث مسلم از «جابر رضی الله عنه» که گفت: مردی از ما نام پسرش را محمد گذاشت، قوم به او گفتند: نمی‌گذاریم اسم بچه‌ات را به اسم رسول الله صلی الله علیه و آله بگذاری! آن مرد به خدمت رسول گرامی آمد، در حالی که بچه‌اش را کول کرده بود و گفت: ای رسول الله! صاحب فرزندى شدم و نامش را «محمد» گذاشتم، حالا قوم من می‌گویند: نمی‌گذاریم که چنین اسمی بگذاری، پیامبر فرمود:

«تَسْمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» «اشکالی ندارد، اسم مرا برای فرزندان‌تان برگزینید، اما کنیه مرا انتخاب نکنید، زیرا من «قاسم» هستم و بین شما تقسیم خواهم کرد».

اما در مورد انتخاب کنیه پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان مجتهد، نظرات و دلایل مختلفی دارند که در اینجا ذکر می‌گردد:

نظر اول: مطلقاً مکروه است، دلیل این گروه حدیث «جابر» است که «مسلم» آن را روایت می‌کند که مطرح شد و همچنین حدیث دیگری که «بخاری» و «مسلم» آن را از قول «ابوهریره رضی الله عنه» روایت می‌کنند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به اسم من بچه‌هایتان را نام بگذارید، اما کنیه مرا برای آنان انتخاب ننمایید.

امام «شافعی» این حکم را به عنوان نظر خود در این مورد ذکر کرده‌اند.
نظر دوم: مطلقاً مباح است. دلیل این گروه حدیثی است که در سنن «ابوداود» از «عایشه رضی الله عنها» روایت شده که گفت: زنی به خدمت رسول الله رسید و گفت: بچه‌ای به دنیا آورده‌ام و نامش را «محمد» گذاشتم و کنیه «ابوالقاسم» را برایش برگزیدم، شنیدم به نظر شما ناپسند است. فرمودند: «چه کسی اسم من را حلال و کنیه مرا حرام کرده است» (منظور آنکه به نظر من ناپسند نیست و اشکالی ندارد).



«ابن ابی شیبیه» می‌گوید: «محمد بن الحسن» از «ابی عوانه» روایت کرده و او هم از «مغیره» و او هم از «ابراهیم» که گفت: «محمد بن الاشعث» خواهرزاده «عائشه» رضی الله عنها بود و او را با کنیه ابوالقاسم صدا می‌زدند.

همچنین «ابن ابی خیمه» از «زهري» روایت می‌کند که گفت: چهار تن از پسران اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله را دیدم که نامشان «محمد» و کنیه آنان «ابوالقاسم» بود، آن چهار تن:

«محمد بن طلحه بن عبدالله»، «محمد بن ابی‌بکر»، «محمد بن علی بن ابی‌طالب» و «محمد بن سعد بن ابی و قاص» بودند.

از امام «مالک» درباره کسی که نامش «محمد» و کنیه‌اش «ابوالقاسم» است سؤال شد، فرمود: «از نظر من اشکالی ندارد، چون در این باره از رسول الله نهی وارد نشده است».

نظراتی که اظهار شد، برگزیدن اسم و کنیه پیامبر صلی الله علیه و آله را مطلقاً مباح می‌داند و احادیثی را که در آنها نهی آمده است حمل بر نسخ کرده‌اند.

نظریه سوم: جمع بین اسم و کنیه جایز نیست و فقط داشتن یکی از آن دو صحیح است، یا نام «محمد» یا کنیه «ابوالقاسم».

حجت این دسته از دانشمندان اسلامی روایتی است در سنن «ابوداود» از «جابر» رضی الله عنه که گفت: پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که نام مرا برای فرزندش برگزید، نباید کنیه مرا برایش انتخاب کند و بالعکس کسی که کنیه مرا انتخاب کند، مجاز به نامگذاری به نام من نیست.

و حدیث دیگری که «ابن ابوشیبیه» از «عبدالرحمن» او هم از «ابوعمره» او هم از عمویش نقل می‌کند، که می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: جمع بین اسم و کنیه من جایز نیست.



و حدیث دیگری از «ابن ابی خيثمه» که می‌گوید: وقتی «محمد» پسر «طلحه» متولد شد «طلحه» به خدمت رسول اکرم ﷺ رسید و گفت: نامش «محمد» است و کنیه «ابوالقاسم» پیامبر ﷺ فرمود: این دو را با هم جمع نکن و کنیه‌اش را ابوسلیمان بگوئید.

نظریه چهارم: گذاشتن کنیه پیامبر ﷺ بر افراد در زمان حیات آن حضرت ممنوع بوده است، اما بعد از وفاتشان، اشکالی ندارد.

این گروه به حدیثی که «ابوداود» در کتاب «سنن» از «منذر» روایت می‌کند، و او هم از «محمد» پسر «حنفیه» که گفت: «علی» ﷺ فرمود: اگر بعد از شما (خطاب به رسول اکرم ﷺ) صاحب پسری شوم، نامش را «محمد» و کنیه‌اش را «ابوالقاسم» بگذارم؟ پیامبر ﷺ فرمود: آری.

و «حمید» پسر «زنجویه» در کتاب «الادب» می‌گوید: از «ابی اویس» پرسیدم که امام «مالک» درباره مردی که اسم و کنیه پیامبر ﷺ را برای پسرش انتخاب می‌کند، چه می‌گفت؟ او به پیرمردی که در مجلس نشسته بود اشاره کرد و گفت: او «محمد» پسر «امام مالک» است، نامش را پدرش گذاشت و کنیه‌اش «ابوالقاسم» است و توضیح داد که نهی از جمع این دو در زمان حیات رسول الله ﷺ بوده است، به این جهت که کسی دیگر غیر از پیامبر را صدا بزنند و ایشان جواب دهند یا متوجه شخص صدا زننده گردند، اما بعد از وفات ایشان اشکالی ندارد.

پس بنابر آنچه گذشت، انتخاب نام و کنیه رسول الله برای فرزندان پسر اشکالی ندارد و احادیثی که در آنها نهی آمده است، اختصاص به زمان حیات آن پیامبر ﷺ عزیز دارد، که پرهیز نموده‌اند که ایشان در هنگام خطاب شخص دیگر، اشتباهی جواب بدهند و این التباس بعد از حیات ایشان روی نخواهد داد که این خود دلیل جواز است، اما آنچه جواز این امر را تاکید می‌کن، حدیثی است از «زهري» که



می‌گوید چهار پسر از فرزندان اصحاب پیامبر ﷺ را دیدم که نامشان «محمد» و کنیه شان «ابوالقاسم» بود- و الله اعلم-

پس در انتهای این فصل بار دیگر خدمت پدران و مادران عزیز، عرض می‌کنم: چرا که شایسته است که بهترین نام‌ها و کنیه‌ها را برای فرزندان‌شان برگزینند و از انتخاب نام‌هایی که ارزش آن‌ها را کم می‌کند و کرامت و احترام آن‌ها را خدشه‌دار می‌سازد و باعث انحطاط شخصیت و معنویات آن‌ها می‌شود، خودداری نمایند. در کنیه گذاری به رسول اکرم ﷺ تاسی کنند و از همان ابتدا طفل را به کنیه‌ای گوش نواز و دل‌انگیز صدا بزنند تا کودک احساس شخصیت کند و روحیه احترام و محبت به اطرافیان و بزرگان خانواده در وجودش بیشتر شود و روش برخورد با اطرافیان و اظهار محبت و ادب به آنان را یاد بگیرد.

چرا که پسندید است که همه ما این پایه‌های تربیتی ارزشمند را در زندگی اجرا کنیم و بر این اساس با عظمت، تربیت فرزند را بنا نماییم، اگر حقیقتاً طالب آنیم که بار دیگر، عظمت و مجد از بین رفته اسلام را باز یابیم و هویت ارجمند آن را زنده کنیم. که البته تحقق آن برای الله سهل است، بشرط آنکه نیت‌هایمان را خالص کنیم و دستوران دین را بر زندگی خویش تطبیق دهیم و به شیوه تربیت و شریعت اسلامی ملتزم باشیم. ان شاء الله.

۴) بر والدین واجب است که بهترین و زیباترین نام‌ها را بر فرزندان خویش بگذارند، پیامبر گرامی ما که درود و سلام الله بر او باد- در این باره مسلمانان را تشویق نموده و به انجام آن امر فرموده‌اند.

پیامبر الله ﷺ در این باره فرموده‌اند:

«إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».



«روز قیامت شما را با نام‌های خود و پدرانتان صدا می‌زنند، پس نام‌های نیک برگزینید». (روایت ابوداود حدیث حسن)

و در صحیح «مسلم» از «ابن عمر» رضی الله عنهما آمده است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

«محبوب‌ترین نام‌هایتان نزد الله عزوجل «عبدالله» و «عبدالرحمن» است».

برو الدین نیز واجب است که از گذاشتن نام‌های زشت که کرامت و احترام فرزندان را خدشه‌دار می‌کند و باعث استهزاء می‌شود، پرهیزند.

امام «ترمذی» از «عایشه» رضی الله عنها روایت می‌کند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نام‌های زشت و قبیح را تغییر می‌دادند

امام «ترمذی» و «ابن ماجه» از «ابن عمر» رضی الله عنهما روایت می‌کنند که: دختری به نام «عاصیه»^۱ داشتند، رسول الله نامش را به «جمیله» تغییر دادند.

«ابو داود» می‌گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نام‌ها را تغییر داد:

عاصی، عزیز، عتله،^۲ شیطان، حکم، غراب، حباب.^۳

همچنین «ابوداود» می‌گوید که نام‌های ذیل را رسول الله بدین گونه تغییر دادند: نام «حرب» را که معنی جنگ است به «سلم» که به مفهوم صلح است، عوض کردند. نام «مضطجع»^۴ را به «منبعث» و «بنی الزّنیّه»^۵ را «بنی الرّشد» تغییر داد. «ابو داود» می‌گوید: اسناد احادیث را به جهت اختصار حذف کرده‌ام.

^۱ - عاصیه: طغیانگر، کسی که فرمان نمی‌پذیرد

^۲ - عتله: شدت و غلظت

^۳ - نام نوعی ماز است

^۴ - مضطجع: خوابیده، منبعث: برخاسته

^۵ - بنی الزّنیّه: یعنی فرزندان زنا، بنی الرّشد: فرزندان رشد و آمادگی



همچنین بر والدین لازم است که از نام‌های بدشگون که باعث مصیبت و بدبختی زندگی بچه آنان می‌شود، بپرهیزند. در صحیح بخاری در روایتی از «سعید بن المسیب» از پدرش و او هم از جدش آمده است:

به خدمت رسول اکرم ﷺ رسیدم، گفت: اسمت چیست؟ گفتم «حزن»^۱ فرمود: تو «سهل» هستی نه «حزن» گفت: نامی را که پدرم با آن مرا خوانده است تغییر نمی‌دهم، «ابن المسیب» می‌گوید هنوز آن اخلاق خشن در ما هست.

«امام مالک» در کتاب «الموطأ» از «یحیی بن سعید» روایت می‌کند که گفت: عمر بن خطاب رضی الله عنه به مردی گفت: نامت چیست؟ گفت: جمره (یک گل آتش) فرمود: پسر چه کسی هستی؟ گفت پسر شهاب. فرمود: از کدام طایفه‌ای؟ گفت: از «حرقة» (حرارت)، فرمود: منزلت کجاست؟ گفت: در «حره النار» (سرزمین سیاهی دارای سنگ‌های متخلخل که گویا با آتش سوخته است). فرمود: در کدام قسمت آن سرزمینی؟ گفت: در قسمت «ذات لظلی» (دارای زبانه آتش)، «عمر» رضی الله عنه فرمودند: اهل و خانواده‌ات را در یاب که آتش گرفته و هلاک شدند، و همانطوری هم بود که ایشان خبر دادند.

بروالدین واجب است که از گذاشتن نام‌هایی که به الله سبحان تعلق دارد، خودداری کنند. مثلاً گذاشتن نام: احد، صمد، خالق، رازق، و نام‌های مختص به پروردگار متعال که مشخص است.

«ابو داود» در کتاب «سنن» می‌گوید: نماینده قومی همراه آنان جهت تبریک گوئی به خدمت رسول اکرم ﷺ در مدینه رسیدند، کنیه او «ابوالحکم» بود او را به همین نام صدا می‌زدند. رسول الله ﷺ او را خواند و فرمود: حکم (حکم کننده و فیصله دهنده امر) الله است و حکم کننده واقعی اوست، سپس فرمودند: چرا کنیه تو

^۱ - حزن: زمین سخت و ناهموار



«ابوالحکم» است؟ جواب داد: قوم من اگر در امری اختلاف پیدا کنند به من مراجعه می‌کنند، من قضاوت می‌کنم و حکم می‌دهم و آن‌ها به حکم من راضی می‌شوند. پیامبر ﷺ فرمود: چه نیکوست! پس فرمودند: آیا فرزندی داری؟ جواب داد: آری! نام‌هایشان، «شریح» «مسلم» و «عبدالله» است. فرمودند: کدام یک بزرگ‌تر است؟ گفت: «شریح» گفتند: پس نام تو «ابوشریح» است.

در صحیح «مسلم» از «ابوهریره» رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«أَعْيِظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِئُهُ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكَ الْأَمْلاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ».

«منفورترین و خبیث‌ترین مرد نزد الله در قیامت کسی است که نامش «ملک الاملاک» است، زیرا تنها مالک ملک، الله است».

همچنین ضروری است که خانوادهٔ فرزند نامی را که حاوی «یمن» و برکت یا نشانه تفاعل به خیر است، بر فرزند خود نگذارند، زیرا وقتی حضور ندارد کدورت خاطر و نوعی بدیمنی حاصل می‌گردد (مثلاً می‌گویند «افلح» رستگار در منزل است در جواب می‌گوئید خیر، این عدم وجود رستگار یا هر نام دیگر مانند آن نوعی بدیمنی است).

نام‌هایی مانند «افلح» (کامیاب) «نافع» (سودمند) «ریاح» و «یسار» (سهولت) از این دسته نام‌ها هستند.

«مسلم» و «ابو داود» و «ترمذی» از «سمره بن جندب» رضی الله عنه روایت می‌کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«محبوب‌ترین کلام‌ها نزد الله، چهار کلام است:

«سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر».

تاکید می‌کنم که نام‌های پسرانتان را «یسار»، «ریاح»، «نجیح» و «افلح» نگذارید.



زیرا می‌گوئی مثلاً: یسار اینجاست؟ و اگر نباشد جواب می‌دهند خیر». سمره می‌گوید نام‌های ممنوع، این چهار نام است، پس از قول من چیزی بر آن نیافزائید.

«ابن ماجه» روایت می‌کند و مختصر گفته‌اش آن است که رسول الله ﷺ ما را از چهار اسم برای بندگان نهی فرمودند: افلح، نافع، رباح و یسار.

همچنین باید از گذاشتن نام‌هایی که عبودیت برای غیر الله را می‌رساند اجتناب نمود، مانند: عبدالعزی، عبدالکعبه، عبدالنبی و نام‌های دیگر شبیه این نام‌ها، که حرام بودن این نام‌ها مورد اتفاق است.

اما در اینجا شاید سؤالی برای خواننده عزیز پیش آید، سؤال این است که اگر این نام‌ها حرام هستند، چرا پیامبر اکرم ﷺ در غزه «حنین» در گرماگرم و بحبوحه جنگ بر بلندی رفته و فریاد بر آوردند: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ»^۱ باید در جواب گفت که درست است که پیامبر کلمه «عبدالمطلب» را بر زبان جاری کردند ولی این نام بردن از باب انشاء و ابتداء نبود، یعنی این نام را ایشان ایجاد نکرده است و قبل از جاری ساختن آن بر زبان در ابتدا آن را بر شخص معین نگذاشتند.

«ابن القیم» می‌گوید: در اینجا رسول الله ﷺ اسمی را بیان کردند و خبر از نامی دادند که مسمای آن که پدر بزرگ ایشان بود قبلاً به این نام شناخته شده بود.

خصوصاً در موضعی که در آنجا رسول اکرم ﷺ در مقابل دشمنان، مبارزه طلبی می‌نمودند، پس در موضعی مانند موضع رسول اکرم ﷺ در جنگ «حنین» نیست.

دلیل دیگر آنست که اصحاب رسول الله ﷺ در مقابل ایشان نام قبایلشان را مانند: «بنی عبدمناف» «بنی عبدشمس» و «بنی عبدالدار» می‌بردند و آن حضرت آنان

^۱ - مفهوم این کلام مبارک آن است که «من پیامبر راستین پروردگاریم، من فرزند عبدالمطلب هستم».



را نهی نمی‌کرد، زیرا نامی است که قبلاً گذاشته شده و کسی یا گروهی با آن نام خاص شناخته می‌شوند.

نکته قابل توجه در بحث اخیر آن است که نام‌هایی که عبودیت غیر الله را می‌رساند، اگر بخواهیم از آن خبر دهیم اشکالی ندارد، ولی اگر ایجاد نمائیم و یا خود ابتداء به شخص معین بگذاریم، قطعاً حرام خواهد بود.

و بالاخره اولیاء محترم باید بدانند که اسم‌هایی که دلالت برگداختگی و عشق سوزان و سرگشتگی دارد و یا از بیگانه گرفته شده است مطلوب نیست، نام‌هایی مانند «هیام» (عاشق سرگشته)، «هیفاء» (کمرباریک) «نهاد» (دختر پستان برجسته) «سوسن» (نام فارسی نوعی گل) «نریمان» (نام فارسی)، «میاده» (زن لرزان) «غاده» (زن نرم اندام) «احلام» (جمع حلم به مفهوم عقل و بردباری یا جهالت) و نام‌هایی شبیه این نام‌ها که خود می‌توانید براساس این قاعده آن را دریابید.

اما چرا این نام‌ها مطلوب نیست؟ در جواب باید گفت:

امت اسلام باید در بین سایر ملل و جوامع، متمایز و مشخص باشد و به واسطه خصایص و هویت ویژه آن شناخته شود. این نام‌ها اعتبار امت را لکه‌دار و هویت او را نابود کرده و معنویات او را از بین می‌برند.

زمانی که امت اسلام به این درجه از سقوط و تنزل اخلاقی رسید، از جهت فرهنگی دچار فروپاشی شده و به تکه‌ها و قطعه‌های منفردی تبدیل می‌شود که دشمن بسادگی به درون آنان نفوذ و بر افکارشان تسلط پیدا می‌کند و عزت و کرامت آنان را به ذلیلی و حقارت بدل می‌کند، مانند موقعیت کنونی ما «ولا حول ولا قوة إلا بالله»^۱.

^۱ - در اینجا ضروری است که نکته‌ای درباره اسماء بیگانه که شیخ ناصح علوان ذکر کرده‌اند به نظر خوانندگان برسد. اصولاً زبان، متمایز کننده انسان از تمامی موجودات زنده دیگر است، موهبتی الهی است که آدمی بواسطه توانایی‌های ویژه‌اش از آن برخوردار شده است،



با توجه به این مطالب آن همه تشویق رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله برای ما عجیب نخواهد بود که می‌فرمودند:

«نام‌های انبیاء و نام‌هایی مانند «عبدالله» و «عبدالرحمن» و در کل نام‌هایی که دلالت بر عبودیت برای الله دارد، برگزینید، تا امت محمدی از سایر امتهای متمایز شود حتی در مظاهر حیات دنیایی تا در نهایت بهترین امتی باشید که بشریت برای رسیدن به نور هدایت و اصول اسلام به آن اقتداء کند».

در این مورد، همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ».

«نام‌های انبیاء را بر فرزندانان بگذارید و محبوب‌ترین نام‌ها نزد الله «عبدالله» و «عبدالرحمن» و درست‌ترین نام‌ها «حارث» (بیاد آورنده، درس خوان)، «همام»

هر چند عده‌ای از صاحب‌نظران به محدود کردن زبان در یک چهارچوبه خاص و عدم دخالت زبانهای دیگر معتقدند و بر این مبنای خطا، عده‌ای نیز سعی دارند که تمامی لغات عربی را از زبان فارسی حذف کنند، باید گفت:

(۱) تمامی زبانها به جای خود ارزشمند و محترم هستند. زیرا، همه موهبت و توانائی الله دادی است که به انسانها در اوضاع خاص آنها داده شده است، در حال حاضر متجاوز از ۲۵۰۰ زبان در دنیا وجود دارد، بنابراین هر زبان ذاتاً بد، یا بی‌ارزش نیست و بنابر ضرورت و موقعیت زمانی و مکانی ایجاد شده است.

(۲) ورود و تداخل زبانها اجتناب‌ناپذیر است، تحول و ترقی یک جامعه مدیون برخورد آن با سایر اندیشه‌ها و جوامع، است، پس زبان‌ها تداخل خواهند نمود و بعضی از واژه‌ها اجباراً و ناچار وارد زبان دیگر خواهد شد، این تداخل طبیعی است و مخالفت با آن مخالفت با روند طبیعی و تکاملی بشر است، نام‌های اشخاص نیز از این دو ویژگی مستثنی نیستند. اگر نام در یک جامعه غیرعرب زبان از اسم‌های زیبا و با مفهوم که شامل تمامی قواعد نامگذاری مذکور در متن کتاب گردد، انتخاب شود بلامانع است. البته بر مبنای دو اصل بالا انتخاب نام عربی چون زبان قرآن و زبان رسمی است اسلامی است، نیز با برکت و ارزشمند است و در مجموع باعث اتحاد و یکپارچگی روز افزون مسلمین خواهد شد. یا نام‌های ترکیبی دیگری که از عربی و نام موجود در آن جامعه تشکیل می‌شود.

نکته دیگر، مساله اسماء بیگانه است که مولف در متن به آن اشاره می‌کند، خصوصاً دو نام فارسی ذکر شده است. قصد نویسنده آن است که بگوید نامگذاری هم جزئی از فرهنگ است و نباید در فرهنگ، خود باخته و مقلد باشیم، در حال حاضر در کشور ما نیز هستند کسانی که چون شیفته غرب هستند نام‌هایی را انتخاب می‌کنند که رنگ و بویی از آن کعبه آملشان داشته باشد، این نام‌گذاری چون ناآگاهانه و کورکورانه است، فقط عاریه گرفتن نام از بیگانه است، پس مثالهایی که در متن ذکر شده برای تفهیم این مطلب است، نه اثبات بی‌ارزشی نامی که در مثال آمده است.



(بزرگوار، بخشنده، پادشاه بلندهمت) و زشت‌ترین نام‌ها نزد الله «حرب» (جنگ) و «ره» (تلخ) است». (روایت ابو داود و نسائی)

انتخاب کنیه برای نوزاد سنت است

یکی دیگر از مبانی تربیتی که اسلام در تربیت فرزند قرار داده است، صدا کردن نوزاد به «ابوفلان» (پدر فلان) است. صدا کردن فرزند به ابو فلان (پدر فلان) اثرهای شگفت‌انگیز شخصیتی و فواید تربیتی بزرگی دارد که در ذیل ذکر می‌شود:

● رشد حسّ احترام و بزرگواری در فرزند، همچنانکه یکی از شاعران می‌گوید:
او را با کنیه صدا می‌زنم، وقتی می‌خوانمش، تا به او احترام گذاشته باشم و او را لقب نمی‌دهم، چرا که لقب زشت اوست.

أَكْنِيهِ حِينَ أَنْادِيهِ لِأَكْرَمِهِ وَلَا أَلْقِبُهُ وَالسُّوءَةُ الْقَلْبُ

● رشد شخصیت اجتماعی فرزند و ایجاد این احساس در او که وارد جمع بزرگترها شده است و به سن احترام و پذیرش اجتماعی رسیده است.

● عادت دادن فرزندان به آداب احترام و خطاب محترمانه برای بزرگترها و رفتار و خطاب احترام‌آمیز برای همسالان خودشان.

به دلیل این فواید مهم و این پیامدهای بسیار ارزشمند بود که پیامبر گرامی ﷺ برای اطفال کنیه انتخاب می‌کردند و با کنیه آنان را صدا می‌زدند، تا درسی برای تمامی مربیان اعم از اولیاء یا غیر آنان باشد و به این طریق در نامگذاری اطفال عمل نمایند و در صدا کردن آن‌ها از آن استفاده کنند.

در صحیحین از حدیث حضرت «انس رضی الله عنه» آمده است که گفت: رسول گرامی الله ﷺ دارای والاترین اخلاق بودند، برادری داشتم به نام «ابوعمیر» هر وقت پیامبر ﷺ بزرگوار با او برخورد می‌کرد، می‌فرمود: ای «ابا عمیر!» چطور است «غیر»؟



(نغیر نام پرنده‌ای است که «ابا عمیر» با آن بازی می‌کرد) راوی حدیث می‌گوید:
فکر می‌کنم «ابوعمیر» در سنی بود که از شیر گرفته شده بود.

رسول اکرم ﷺ به «عایشه» رضی الله عنها اجازه داد که کنیه «ام عبدالله» را برای خود برگزیند، عبدالله در این کنیه همان «عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه» است که پسر خواهرش «اسماء» دختر «ابوبکر رضی الله عنه» می‌باشد.

همچنین «انس رضی الله عنه» قبل از اینکه فرزندی داشته باشد «ابوحزمه» نامیده می‌شد و «ابوهریره» زمانی که به این نام خوانده می‌شد، فرزندی نداشت.

جایز است که کنیه‌ای را که فرد بر می‌گزیند به اسمی غیر از اسم فرزنداناش باشد، مانند حضرت «ابوبکر رضی الله عنه» که پسری به نام «بکر» نداشت یا حضرت «عمر بن الخطاب رضی الله عنه» «ابوحفص» نامیده می‌شد و فرزندی به نام «حفص» نداشت و «ابوذر رضی الله عنه» و «خالد بن ولید رضی الله عنه» که او را «ابوسلیمان» می‌گفتند و نمونه‌های بسیار دیگری که قابل شمارش نیست.

نتیجه این مباحث آن است که انتخاب کنیه برای نوزاد، مستحب است. همچنین در مورد کنیه برای افراد بزرگسال، لزومی ندارد که فرد دارای کنیه، فرزندی داشته باشد یا کنیه‌اش نام فرزندش باشد.^۱

۲۱۲۱ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَانْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِمَ أَعْنِكَ . قَالَ « سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكْتَبُوا بِكُنْيَتِي » .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می‌گوید: یک نفر در بقیع با صدای بلند گفت: ای ابوالقاسم! پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به طرف او روی گردانید آن مرد گفت: ای رسول

^۱ - کیف نربی أولادنا؟ ص: ۵۵.



الله! منظورم شما نیست، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: به نام من (محمد و احمد) نام گذاری بکنید، ولی کنیه مرا (ابوالقاسم) انتخاب ننمائید».

فوائد حدیث:

۱. جواز نام گذاری با نام پیامبر صلی الله علیه وسلم: پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه دادند که نام ایشان یعنی "محمد" یا "احمد" را بر فرزندان گذاشته شود.
این نشان دهنده فضیلت نام مبارک ایشان و تأیید آن از سوی خود آنحضرت است.
۲. نهی از استفاده از کنیه "ابوالقاسم": پیامبر فرمودند: «با کنیه من، خود را نخوانید.» این نهی، برای جلوگیری از اشتباه گرفتن افراد با شخص پیامبر بوده است.
کنیه "ابوالقاسم" مخصوص پیامبر بود، و آن حضرت خواستند احترام آن حفظ شود.
۳. دقت پیامبر به آداب و جزئیات: اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم حتی به این نکته توجه داشتند، نشان دهنده‌ی اهتمام ایشان به وضوح، احترام، و پرهیز از تشویش اذهان در جامعه اسلامی است.
۴. لزوم پرهیز از تشویش در جامعه: وقتی کسی در بقیع گفت «یا اباالقاسم»، چند نفر ممکن بود فکر کنند که پیامبر را صدا زده.
این حدیث تعلیم می دهد که شفافیت در صدا زدن افراد اهمیت دارد تا موجب سردرگمی نشود.
۵. توجه به احترام اسامی و القاب:
اسلام به نام، لقب و کنیه افراد توجه دارد. استفاده درست و به جا از این ها در روایات بسیار سفارش شده است.
۶. اهمیت وضوح در ارتباطات عمومی:
این واقعه نشان می دهد در مکان های عمومی مانند قبرستان (بقیع) باید از ایجاد شبهه یا ابهام خودداری شود.

۲۱۲۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أَكَلِمُهُ حَتَّى آتَى سَوْقَ بَنِي قَيْنِقَاعَ ، فَجَلَسَ بِمَنْاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ « أَثْمَرُ لُكْعٍ أَثْمَرُ لُكْعٍ » . فَحَبَسَتْهُ



شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا ثَلِيْسُهُ سَخَابًا أَوْ ثُعْسَلَهُ ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَائِقَهُ وَقَبْلَهُ ، وَقَالَ « اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ » . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَتَيَّ .

معنی کلمات:

- **فناء:** جای وسیع و گشاد در جلو درب منزل و اطراف آن.
- **ثُمَّ:** اسم اشاره برای مکان، آنجا.
- **لُكِعَ:** بچه کوچولو.
- **سخاب:** گردن بندی از چیزهای خوشبو مانند میخک.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - دوسی گوید: روزی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از منزل بیرون آمد نه او با من سخن می گفت و نه من با او سخن می گفتم، تا اینکه به بازار بنی قینقاع رسید، در جلو در خانه فاطمه نشست، گفت: آیا بچه کوچولو آنجا است، آیا بچه کوچولو (حسن) آنجا است؟ فاطمه هم کمی حسن را دیر آورد، فکر می کنم می خواست چیزهایی خوشبو به گردنش ببندد یا او را بشوید و تمیز کند، آنگاه حسن به سرعت آمد تا اینکه با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دست در گردن هم کردند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - او را بوسید، و گفت: ایها! حسن و کسی که حسن را دوست دارد مورد مهر و محبت خود قرار بده».

سفیان گفته است: عبیدالله مرا خبر داد که وی نافع بن جبیر را دیده است که یک رکعت وتر گزارد.

فوائد حدیث:

۱) مراد از ابو هریره (دوسی) که در این حدیث ذکر شده است، همان ابو هریره مشهور است، و آن را از این جهت دوسی می گفتند که از قبیله (دوس) بود، امام عینی می گوید: (دوس) به فتح دال، و سکون واو، و سین بدون نقطه، نسبت ابی هریره به دوس بن عدنان، بن عبدالله، قبله در (ازد) است.

۲) از ظاهر عبارت حدیث چنین دانسته می شود که: خانه فاطمه در بازار (بنی قینقاع) بود، ولی در واقع چنین نیست، زیرا خانه فاطمه در پهلوی خانه های پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داشت، و در این حدیث یک کلمه ساقط گردیده است، و عبارت کامل چنین است: تا اینکه به بازار بنی قینقاع آمدند، (و چون از آن جا برگشتند) و در کنار خانه فاطمه نشستند...



۳) پیامبر صلی الله علیه وسلم نهایت متواضع و بی تکلف بودند، زیرا با همان مکانث خود به بازار می‌رفتند، و در کنار راه و یا خانه می‌نشستند.

۴) بوسیدن طفل جواز دارد، و بوسه بر پنج نوع است، اول: بوسهٔ مودت، مانند بوسیدن مسلمان، مسلمان دیگری را، دوم: بوسهٔ رحمت، مانند بوسیدن پدر فرزندش را، سوم: بوسهٔ شفقت و احترام، مانند بوسیدن فرزند دست پدر و یا مادرش را، چهارم: بوسهٔ شهوت، مانند بوسیدن زن و شوهر یکدیگر را، اگر شهوتی در میان نباشد، همهٔ انواع بوسهٔ جواز دارد، و اگر از روی شهوت باشد، جز نوع اخیر، دیگر انواع آن جواز ندارد، پنجم: بوسهٔ تبرک، که عبارت از بوسیدن حجر الاسود باشد، و این بوسه، جز بر همین سنگ، بر هیچ چیز دیگری جواز ندارد.

۵) دوست داشتن حسن و با قیاس بر آن دوست داشتن دیگر افراد اهل بیت نبوت، سبب آن می‌شود که الله متعال این شخص را دوست داشته باشد، و کسی را که الله دوست داشته باشد، مورد لطف و رحمت خود قرار می‌دهد.^۱

۶) مقصود امام بخاری از ذکر این اثر: (قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرُكْمَةٍ): این است که چون در اسناد به طریق عنعنه آورده بود، اشتباه تدلیس می‌رفت، وی با این روایت، ملاقات سفیان را با عبیدالله و ملاقات عبیدالله را با نافع آورده است تا گمان تدلیس برطرف گردد.^۲

۲۱۲۴ - ۲۱۲۳ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبِيعُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يَبَاغُ الطَّعَامُ .

قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبَاغَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

معنی کلمات:

- **رکبان:** شتر سواران، در اینجا منظور کسانی است که با وسیله‌ی سواری مواد غذایی را به بازار حمل می‌کنند.

^۱ - فیض الباری، د. هروی

^۲ - تیسیر القاری.



- **یستوفیه:** آن را دریافت می کند.

ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که: برخی از مردم، در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - خوراکیها را در بین راه از فروشندگان آنها می خریدند. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - کسی را نزد آنان فرستاد تا آنها را از فروش آن مواد، قبل از رسیدن به بازار، منع کند. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما میگوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از فروختن مواد غذایی قبل از اینکه قبض شود (بدست خریدار برسد)، منع کرده است.

توضیح: برای مسلمان جایز نیست که کالائی را بخرد و قبل از اینکه آن را قبض نماید، دوباره به دست فروشنده بفروشد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» «هرگاه کالائی را خریدی تا آن را قبض نکرده ای بفروش». (احمد و طرانی. سند این محل کلام است). و می فرماید: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ» (بخاری). «هر کس گندم خرید تا آنها را در اختیار خود نگرفته نفروشد. ابن عباس - رضی الله عنهما - می گوید: نظر من این است که این حکم محدود به طعام (گندم و جو) نیست. بلکه شامل تمام کالاها است».

امام شاه ولی الله دهلوی در «حجة الله البالغة» می نویسد: برخی گفته است: این حکم مختص به طعام است؛ زیرا از نظر و معامله بیشتر مورد توجه است، و استفاده از آن بدون از بین رفتنش ممکن نیست، پس وقتی آن را تحویل نگرفته باشد امکان دارد فروشنده در آن تصرف کرده باشد، پس این قضیه در قضیه خواهد شد، برخی دیگر فرموده اند که: این حکم در منقولات است، زیرا مظنه‌ی تغییر و تعییب اند، لذا از آن خصومت و درگیری پدید می آید، عبدالله بن عباس - رضی الله عنهما - فرموده است: «وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ» «فکر نمی کنم، مگر این که هرچیز مانند آنست»، و این بر آن علتی که ذکر کردیم بهتر می تواند قیاس کرده شود.



۵۰ - باب كَرَاهِيَةِ السَّخْبِ فِي السُّوقِ

باب: مکروه بودن سرو صدا کردن در بازار

۲۱۲۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّوَرَةِ . قَالَ أَجَلٌ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوَرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِيتُكَ الْمُتَوَكَّلَ ، لَيْسَ بَفُظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ ، وَلَنْ يَقْبُضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ أَلَمَتَهُ الْعَوْجَاءُ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عَمِيًا ، وَأَدَانًا صَمًّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا . تَابِعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلَالٍ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ . غُلْفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلَافٍ ، سَيْفٌ أَغْلَفٌ ، وَقَوْسٌ غُلْفَاءُ ، وَرَجُلٌ أَغْلَفٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْشُونًا .

معنی کلمات:

- **حرز:** پناهگاه.
- **أمیین:** جمع امی، بی سواد، ملت عرب.
- **فظ:** بد اخلاق.
- **غلیظ:** شدید لحن، سخن تلخ.
- **سخاب:** کسی که صدایش را بلند می کند.
- **صم:** کر.
- **غلَف:** تاریک و پوشیده شده.

ترجمه: از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما پرسیدند که سیرت رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - در تورات، چگونه بیان شده است؟ گفت: به الله سوگند، بعضی از صفات رسول الله - صلی الله علیه وسلم - در تورات، عیناً مانند صفات ایشان در قرآن، بیان شده است. چنانچه تورات می گوید: ای نبی! ما تو را بعنوان گواه و بشارت دهنده و ترساننده و محافظ افراد اُمی قرار داده ایم. تو بنده و رسول من هستی. تو را متوکل نام نهاده ام. (و می افزاید که آن پیامبر) بدخو و سنگدل نیست و در بازارها سرو صدا به راه نمی اندازد. بدی را با بدی، جواب نمی دهد. بلکه می بخشد و از آن، در میگذرد. و الله او را نمی میراند تا



زمانی که ملت گمراه را بوسیله او، هدایت نکند و آنها (کلمه توحید یعنی) لا اله الا الله نگویند و بوسیله آن، چشمهای کور، گوشهای کر و قلبهای مهر زده را باز ننماید.

متابعت کرده است فلیح را عبدالعزیز بن ابی سلمه، از هلال. وسعید از هلال، از عطاء از ابن سلام روایت کرده است که: لفظ «غلف» یعنی هر چیزی که در غلاف باشد. شمشیر را که در غلاف باشد «اغلف» گویند و کمان را در غلاف باشد «غلفاء» گویند و مردی را که ختنه نشده باشد «اغلف» گویند.

توضیح: در حدیث دیگر، چنین آمده است: حسن بن علی رضی الله عنه گوید: برادرم حسین رضی الله عنه گفته است: از پدرم علی بن ابی طالب رضی الله عنه درباره‌ی روش و رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله با هم نشینان ایشان پرسیدم؛ که سبک و منش آن حضرت صلی الله علیه و آله با هم نشینانشان چگونه بود؟

پدرم علی رضی الله عنه در پاسخ بدین پرسش، چنین گفت:

رسول الله صلی الله علیه و آله همواره، چهره‌ای شاداب داشتند؛ خوش اخلاق و نرم خوی بودند؛ درشت خوی و سنگدل نبودند؛ سر و صدا به راه نمی‌انداختند؛ دشنام نمی‌دادند و به یاوه گویی و ناسزا گویی نمی‌پرداختند؛ سرزنش نمی‌کردند و خرده گیری نمی‌نمودند؛ خویشان را در امور، به مضایقه و تنگنا نمی‌انداختند و در این زمینه مجادله و مناقشه نمی‌نمودند.

اگر کردار کسی را نمی‌پسندیدند، خودشان را به بی‌خبری می‌زدند و از او قطع امید نمی‌کردند و جواب او را نمی‌دادند؛ (بلکه عفو می‌کردند و از او در می‌گذشتند). جان و روان خودشان را از سه چیز پرهیز می‌دادند: ستیزه گری، زیاده‌گویی و کارهای که به ایشان مربوط نمی‌شد (کارهای بی‌معنی)؛

و در حق مردم نیز سه چیز را بسیار رعایت می‌کردند: کسی را مذمت و نکوهش نمی‌کردند؛ کسی را سرزنش نمی‌نمودند و از او خرده نمی‌گرفتند و به دنبال عیوب و امور پوشیده‌ی کسی نبودند (تا او را بدان‌ها رسوا و زیون سازند)؛ هیچگاه سخن نمی‌گفتند مگر در زمینه‌ای که ثواب آن را امید می‌داشتند.



هرگاه آن حضرت ﷺ سخن می گفتند، هم نشینان ایشان سر به زیر می افکندند، چنان که گویی پرنده روی سرشان نشسته است! و همین که آن حضرت ﷺ ساکت و خاموش می شدند، آنان سخن گفتن آغاز می کردند.

نزد آن حضرت ﷺ با یکدیگر بگومگو به راه نمی انداختند. هر کس در محضر ایشان سخن می گفت، دیگر حاضران، کاملاً سکوت می کردند تا از سخن گفتن فراغت یابد. هر کس نخست سخن می گفت، سخنگوی همه ی حاضران به حساب می آمد. در ارتباط با هر چیز که حاضران می خندیدند، آن حضرت ﷺ نیز می خندیدند و نسبت به هر چیز که اظهار شگفتی می کردند، آن حضرت ﷺ نیز ابراز تعجب می کردند. در برابر درشتگویی و بی ادبی اشخاص غریب صبوری می کردند و تحمل می نمودند تا آنجا که گاهی یاران آن حضرت ﷺ در صدد نهی کردن آن شخص از سخن گفتن برمی آمدند. آن حضرت ﷺ به یاران خویش می فرمودند: «هرگاه نیازمندی را مشاهده کردید که در پی حاجت خویش است، او را به گرمی بپذیرید و حاجتش را روا کنید».

آن حضرت ﷺ تعریف و ستایش را، آن هم در حدّ معمول، فقط از کسی می پذیرفتند که نسبت به او نیکی و احسانی مبذول فرموده بودند. هرگز سخن کسی را قطع نمی نمودند، مگر آنکه از حق فراتر رود و تجاوز نماید، که در آن صورت یا او را از سخن گفتن نهی می نمودند، یا خود از جای بر می خاستند.

«سیره»: روش، خو و خلق، طریقه، سبک و منش.

«جُلسائِه»: هم نشینان پیامبر ﷺ.

«دائم البشر»: پیوسته گشاده و خنده رو بود.

«سهل الخلق»: نرم خوی.

«لین الجانب»: خوش اخلاق و خوش برخورد.

«فَطٌّ»: تند خویی، درشت خویی.

«غلیظ»: سنگدل، نامهربان.



«سَخَّاب»: هیاهو کننده، دادو فریاد کننده.

«فَحَّاش»: دشنام دهنده، یاهو گو و ناسزاگو.

«عَيَّاب»: خرده گیر، کسی که دنبال امور پوشیده‌ی مردم باشد.

«مُشَاح»: ستیزه گر، کشمکش کننده، کسی که به دنبال بحث و جدل و مجادله و مناقشه باشد.

«يَتَغافل عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤَيِّسُ مِنْهُ رَاجِيَهُ وَلَا يُجِيبُ فِيهِ»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه کرد:

۱- اگر کردار کسی را نمی‌پسندیدند، خودشان را به بی‌خبری می‌زدند و از او قطع امید نمی‌کردند و جواب او را نمی‌دادند، بلکه عفو می‌کردند و از او در می‌گذشتند.

۲- از آنچه که بدان میل نداشتند، یاد نمی‌کردند؛ کسی را که به آن حضرت ﷺ امیدی بسته بود، نومید نمی‌کردند و محروم نمی‌ساختند.

و این ترجمه در صورتی است که عبارت «وَلَا يُجِيبُ» را به «لَا يُجِيبُ» برگردانیم؛ چرا که در نسخه‌ای از «الشَّائِلُ الْمُحَمَّدِيَّة» به جای عبارت «لَا يُجِيبُ»، «لَا يُجِيبُ» آمده است.

«المراء»: بحث، جدل، مناقشه، مجادله، جر و بحث، کشمکش.

«الاکثار»: پرحرفی، زیاده‌گویی. و در نسخه‌ای از «الشَّائِلُ الْمُحَمَّدِيَّة»، به جای

«الاکثار»، عبارت «الاکبار» آمده است؛ یعنی: خود بزرگ بینی و تکبر.

«ما لَا يَنْعِيهِ»: کارهای بی‌معنی؛ کارهایی که به پیامبر ﷺ مربوط نمی‌شد، در آن‌ها دخالت نمی‌کردند.

«لَا يَذُمَّ»: مذمت و نکو هش نمی‌کرد.



«لا یعیبه»: از کسی ایراد نمی گرفت، آبروی کسی را لگه دار نمی کرد، کسی را بی آبرو و بدنام نمی نمود.

«عورته»: کارهای پوشیده‌ی کسی. «عورت»: عیب، نقص، خدشه، خلل.

«رجا»: امیدوار بود، امید داشت، انتظار داشت.

«اطرق»: ساکت شد. سخنی نگفت. از سخن گفتن باز ایستاد. خاموش شد.

«الطیر»: پرنده.

«لا یتنازعون»: بگومگو نمی کردند، دعوا نمی کردند، مشاجره و مجادله نمی نمودند.

«انصتوا»: گوش دادند، توجه کردند، گوش سپردند.

«حدیثهم عنده: حدیث اولهم»: یعنی هر کس از هم نشینان پیامبر ﷺ که نخست سخن می گفت، سخنگوی همه‌ی حاضران به حساب می آمد.

«یتعجب»: تعجب و شگفتی می کرد، شگفت زده می شد.

«غریب»: دور شده از شهر خود (مسافر). دور از وطن، بیگانه و نا آشنا.

«النفوة»: ناسازگاری و خشونت در معاشرت و برخورد با دیگران.

«منطقه»: سخن گفتن وی.

«مسأله»: حاجت و نیاز و درخواست وی.

«لیستجلبونهم»: می خواستند آنان را فرا خوانند و احضار کنند. یعنی: رسول الله

ﷺ بی ادبی و گستاخی و درستی گفتار افراد غریب را به خوبی تحمل می کردند تا آنجا که گاهی یاران آن حضرت ﷺ آن فرد بی ادب و گستاخ را احضار می کردند و در صدد نهی کردن آن شخص از سخن گفتن بر می آمدند.

«فارفدوه»: با او همکاری کنید، او را یاری دهید و دستیاری و کمک کنید.



«الثناء»: ستایش، مدح، تمجید، تحسین، سپاس، قدردانی، تقدیر، تعریف.

«مکافی^۱»: پاداش نیکی. یعنی: پیامبر ﷺ ستایش را فقط از کسانی می‌پذیرفت که نسبت به او احسانی مبذول فرموده بود.

«یجوز»: از حدّ بگذرد، از حق تجاوز کند.

فوائد حدیث:

- ۱) عبدالله بن عمرو بن عاص تورات و انجیل را قراءت می‌کرد، و این چیزها را خودش در تورات دیده بود.
- ۲) سبب آنکه الله متعال پیامبر صلی الله علیه وسلم را متوکل نام نهاده بود، آن بود که در تمام امور خود، بر الله توکل کرده بود، در رزق خود، در پیروزی بر دشمنان خود، در انتشار دین خود، و بالأخره در تمام امور دنیوی و اخروی خود.
- ۳) جار و جنجال، و گفت و شنود بیش از لزوم در بازار نا مرغوب، و امر نا پسندی است.
- ۴) اگر کسی به شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم بدی می‌کرد، از وی انتقام نمی‌گرفتند، ولی در وقت تجاوز بر حدود الله، با هیچ کس تسامح نمی‌کردند.
- ۵) مراد از ملت منحرف، قوم عرب است که دین حنیفی ابراهیم علیه السلام را که بر اساس توحید استوار است، به شرک تبدیل نموده و به جای عبادت الله یگانه، به عبادت بت‌ها روی آورده بودند.
- ۶) مراد از چشم‌های نابینا، و گوش‌های نا شنوا، و دل‌های بسته، چشم و گوش‌ها، و دل‌های کسانی است که حق و حقیقت را نمی‌بینند، و نمی‌شنوند و درک نمی‌کنند.^۱

۵۱ - باب الْكَیْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطَى

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ (يَسْمَعُونَكُمْ) يَسْمَعُونَ لَكُمْ . وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اِكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا » . وَيَذْكُرُ عَنْ عَثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ « إِذَا بَعْتَ فِكْلًا ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ » .

^۱ - قیش الباری، د. هروی.



باب: پیمان کردن مال به عهده‌ی فروشنده و دهنده است

به دلیل فرموده الله عزوجل: «چون به پیمان دهند ایشان را، یا به وزن دهند، کم دهند». [مطففین: (۳)]

یعنی برای ایشان پیمانه کنند یا برای ایشان وزن کنند، مانند قول الله در «یسمعونکم». [شعراء: ۷۲] که مراد از آن «یسمعون لکم» است، یعنی آیا آواز شما را می شنوند؟

وپیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «پیمانه کرده بگیرید تا تمام بگرید». و از عثمان رضی الله عنه یادآوری شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت: «وقتی می فروشی پیمانه که و وقتی می خری پیمانه کن».

توضیح: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾^۱: «و هنگامی که [می خواهند] برای آنان پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند». و این وضعیت مردم در زمان هجرت رسول الله به مدینه بود.

(وَإِذَا كَالُوهُمْ): «و چون برای آنان پیمانه کنند: یعنی «کالوا لَهُمْ».

(أَوْ وَزَنُوهُمْ): «و یا برای آنان وزن کنند: «وزنوا لَهُمْ».

و با ترازویی که سنگین تر است و کمتر نشان می دهد و یا پیمانه‌ای که سبک تر است و بیشتر نشان می دهد، از حق مردم می زدند.

وقتی که در مقام معامله و مکایله، یعنی پیمانه کردن با دیگران هستند یا اینکه بخواهند وزن دقیقی را به آن ها نشان دهند، این کار را نمی کنند. (يُسْوُونَ^۲) یعنی کاستن، یعنی آن چیزی را که باید به مردم بدهند، نمی دهند و قیمت کالای دیگران را می شکنند که خود نوعی تطفیف است. کالایی که ارزش آن مثلاً ۱۰۰ تومان است، می گویند که بیشتر از ۲۰ تومان نمی ارزد. یخسرون یعنی بی ارزش کردن کالای دیگران که قرآن در این باره منع

^۱ - کالوهم: این هم از ماده‌ی کیل است، مانند اِکْأَلُوْا با این تفاوت که صیغه‌ی کالوهم متفاوت است و از باب مفاعله است و به معنی خرید و فروش می باشد.

وزنوه‌م: از کلمه‌ی وزن است به معنی شناختن مقدار هرچیز. اَقِمُوا الْوَزْنَ (سوره‌ی رحمان) اشاره به مراعات عدالت است در تمامی چیزهایی که انسان از افکار و افعال در جستجوی آن است، یعنی باید سعی کند عدالت را در فعل و قول رعایت کند، تا به مقام اقامه‌ی وَزْن برسد. یعنی قدر هرچیزی را بدانیم و به هرچیزی به اندازه‌ی خودش بها دهیم نه بیشتر و نه کمتر.



صریح دارد: (وَلَقَبَ سَوْأَ آلِ إِسَٰءَ هُمُ) [هود: ۸۵] یعنی کالای دیگران را بی ارزش نکنید. کسی که دیگران را تحقیر می کند و خودش را بالا می کشد، مطفف است. چه در باب اقتصادی باشد و چه در باب اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و... باشد. و در سوره‌ی الرحمان هم می فرماید: (وَلَقَدْ مَوَّلَتْ لَآ وَزَنَبَ لِقَیْسٍ طِ وَكَتُبُ سِ وَأَلَامَ ۚ اَنَّ ۙ) [الرحمن: ۹] چرا میزان عمومیت دارد؟ برای اینکه در آیه‌ی قبلی فرموده: (وَلَئِنْ مَاءَ رَعَاهَا وَصَّعَ لَامَ ۚ اَنَّ ۙ) [الرحمن: ۷-۸]. الله آسمان را رفعت بخشید و برای هرچیزی میزان قرار داد، از جمله در رابطه با اقتصاد، اخلاق، اعتقاد و... نیز میزان قرار داده است. لذا هرگونه ایجاد عدم تعادل و توازن در میزان‌های ربانی می‌تواند مصادیقی از تطفیف باشند.

امام بقاعی می گوید: آیات (۱-۳) اشاره دارد به این که اصل و اساس آسیب ها، محبت دنیاست که در جمع اموال از طریق نامشروع نمود پیدا می کند؛ حتی با پست ترین وجه یعنی کم فروشی که رادمردان هرگز به آن راضی نمی شوند؛ بلکه پیمانانه را کامل می دهند و ترازو را درست وزن می کنند و هرگز از حقوق دیگران نمی کاهند.^۱

مالک و بزار از ابن عباس روایت می کنند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حکموا بغیر ما انزل الله إلا فشی فیهم الفقر، وما ظهّرت الفاحشه إلا ظهر فیهم الطاعون، وما طففوا الکیل الا منعوا التبات واخذوا بالسنین ولا منعوا الزکاة إلا حبس الله عنهم المطر»: «پنج چیز، پنج چیز را به دنبال دارد: ۱- هیچ قومی عهد و پیمان الله را نقض نمی کنند مگر اینکه الله دشمنان شان را بر آن ها مسلط می کند. ۲- هر گروهی حکم به غیر ما انزل الله کنند، الله فقر را در میان شان منتشر خواهد نمود. ۳- و هر قومی مرتکب فحشا شوند: طاعون در میان آنان شایع خواهد شد. ۴- و هر قومی که کم فروشی کنند، از نبات محروم و به قحطی دچار می شوند. ۵- و هر قومی که مانع زکات باشند از باران محروم می شوند». انتهی

۲۱۲۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ ابْتِغَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .

^۱- نظم الدرر: (۳۱۱/۲۱).



معنی کلمات:

- «**حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ**»: تا آن را تحویل می گیرد».

- **فَلَا يَبِيعُهُ**: آن را نفروشد .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که طعام می خرد قبل از اینکه آن را تحویل بگیرد نباید آن را بفروشد».

توضیح: برای مسلمان جایز نیست که کالائی را بخرد و قبل از اینکه آن را قبض نماید، دو باره به دست فروشنده بفروشد.

۲۱۲۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْ خَبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ ثَوَفَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعْتَتِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَرْمَانِهِ أَنْ يَضْعُوا مِنْ دِينِهِ ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ، وَعَذَقْ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ » . فَمَعَلْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ ، أَوْ فِي وَسْطِهِ ثُمَّ قَالَ « كُلْ لِقَوْمٍ » . فَكَلَّثَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتَهُمُ الَّذِي لَهُمْ ، وَبَقِيَ تَمْرِي ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ . وَقَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، « فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى آدَاهُ ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « جُدُّ لَهُ فَأَوْفَ لَهُ » .

معنی کلمات:

- **غرماء**: جمع غريم، طلبکار.

- **يضعوا**: چیزی بکاهند و کم کنند.

- **صنف**: از تصنیف، صنف صنف کردن.

- **عجوة**: نوعی از بهترین خرماي مدینه.

- **عذق زيد**: نام یک نوع خرماي بد مدینه است.

ترجمه: جابر - رضی الله عنه - می گوید: عبد الله بن عمرو بن حرام از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - تقاضا کردم که از طلبکارانش بدهکار بود، از دنیا رفت. از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - تقاضا کردم که از طلبکارانش بخواهد تا مقداری از طلب خود را کم کنند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - سفارش کرد،



اما آنها نپذیرفتند. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: «برو و خرماهای خود را از هم جدا کن. یعنی هر یک از عجوه و عذق زید (انواع خرما) را از یکدیگر جدا ساز. آنگاه مرا خبر کن». من نیز اطاعت امر کردم. سپس، کسی را نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرستادم. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - آمد و بالا یا وسط خرماها نشست و فرمود: «وزن کن و به طلبکاران، بده». من نیز خرماها را وزن کردم و بدهی هر یک را بطور کامل، پرداخت نمودم. و خرماهایم باقی ماند بطوری که گویا چیزی از آنها کم نشده بود.

فوائد حدیث:

۱) (عجوه) و (عذق زید) دو نوع خرما از انواع بسیار خرماهای مدینه منوره است، ابومحمد جوینی در کتاب (الفروق) می گوید: من در مدینه بودم، شنیدم که مرمان آن دیار در نزد امیر مدینه تا شصت نوع خرمای سیاه را نام بردند، و انواع خرمای سرخ، از این هم بیشتر. ۲) این حدیث، بیانگر معجزه باهری برای پیامبر صلی الله علیه وسلم است، و از علائم نبوت شمرده می شود.

۳) پیمانه کردن و دیگر تکالیف مال قرض، و مالی که فرخته می شود، تا وقت تسلیم دادن آن، بر عهده قرض دهنده (طلبگار) و فروشنده است، و وقتی که قرضدار، قرض خود را پس می دهد، پیمانه کردن و دیگر تکالیف آن بر عهده قرض دهنده (قرضدار) است.^۱

۵۲ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

باب: آنچه مستحب است در پیمانه کردن

۲۱۲۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُعَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ» .

معنی کلمات:

- **کیلوا:** از کیل، پیمانه و ظرفی که مقدار حبوبات و خرما و کشمش را با آن معین می سازند، مانند، مد، صاع، رطل، کیل و ...

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



ترجمه: مقدم بن معدی کرب - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مواد خوراکی خود را هنگام داد و ستد، وزن کنید تا در آن، برای شما برکت حاصل شود».

توضیح: سبب امر پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیمانه کردن شاید این بوده باشد که بعضی ها گندم و جو و خرما و امثال این چیزها را به تخمین می خریدند، و این سبب می شد که یکی از طرفین خریدار و یا فروشنده بازی بخورد، و به این طریق برکت آن طعام از بین می رفت، و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن ها را به پیمانه کردن امر نمودند، تا احتمال فریب از بین برود، و الله در آن طعام برکت بدهد، و یا به این سبب بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در کیل و پیمانه اهل مدینه از الله طلب برکت نموده بودند، و مردم را به پیمانه کردن طعام امر کردند، تا در آن برکت شامل شوند، و حدیث آتی اشاره به این معنی دارد.^۱

۵۳ - باب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ - صلی الله علیه وسلم - وَمُدِّهِمْ

فِيهِ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صلی الله علیه وسلم - .

باب: برکت صاع و مُد پیامبر صلی الله علیه وسلم

توضیح: صاع، واحد پیمانه ای است که معادل تقریبی سه کیلو گرام بوده است و مُد معادل تقریبی دو سوم کیلو گرام است و چهار مُد معادل یک صاع است.

۲۱۲۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صلی الله علیه وسلم - « أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَدَعَا لَهَا ، وَحَرَّمَتِ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا ، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِمَكَّةَ » .

ترجمه: «عبدالله بن زید می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: ابراهیم مکه را حرم امن الهی قرار داد و برای آن دعای خیر و برکت کرد، من هم مدینه را حرم امن الهی قرار می دهم، همانگونه که ابراهیم مکه را حرم قرار داد، دعا کردم که الله در کیل و پیمانه



آن (یعنی در ارزاق آن) خیر و برکت قرار دهد، همانگونه که ابراهیم - علیه السلام - برای مکه دعای برکت نمود».

فوائد حدیث:

۱ - همانگونه که شکار و قطع درختان و گیاهان در حریم مکه، حرام است در حریم مدینه نیز چنین است. جابر بن عبدالله گوید: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «إن إبراهيم حرم مكة، وإنی حرمت المدينة، ما بین لاتبیها، لا یقطع اعضاها ولا یصاد صیدها» «ابراهیم - علیه السلام - این حرمت و احترام و تقدیس را برای مکه از الله خواست و برای آن حریم تعیین نمود من هم آن را برای مدینه می خواهم که حریم آن بین دو «حره»، یعنی احترام اصل شهر مدینه از الله تقاضا می کنم. پس درختان و گیاهان مدینه نیز نباید قطع شوند و حیوانات شکاری در حریم مدینه نباید شکار شوند». بروایت مسلم.

احمد و ابوداود از علی بن ابیطالب روایت کرده اند که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در باره شهر مدینه گفت: «لا یختلی خلاها ولا ینفر صیدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشاد بها، ولا یصلح لرجل أن یحمل فیها السلاح لقتال، ولا یصلح أن تقطع فیها شجرة، إلا أن یعلف رجل بعیره» «ناید گیاهان تر مدینه قطع گردند و ناید حیوان شکاری آنجا رم داده شوند و ناید یافته ها و پیدا شده های - لقطه - آنجا برداشته شود، مگر کسی که آنها را به مردم معرفی کند تا صاحبان آنها پیدا شوند و ناید کسی در آنجا برای جنگ اسلحه بدست گیرد و ناید درختان آنجا بریده شوند، مگر اینکه کسی به شتر خود علف دهد». و در حدیث متفق علیه آمده است که حدود حریم مدینه مابین «عیر» و «ثور» می باشد. ابوهزیره گوید پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - مابین دو زمین سنگلاخی سیاه شرقی و غربی مدینه را حرم مدینه قرار داده و دوازده میل پیرامون مدینه را قرقگاه نمود. و حریم حرم مدینه دوازده میل از فاصله کوه «عیر» واقع در میقات تاکوه «ثور» در نزد «احد» در جهت شمال می باشد.

پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - برای اهل مدینه رخصت داده اند که درختان را برای کارهای ضروری و مورد نیاز، از قبیل ساختن وسیله کشاورزی یا سواری و امثال آن، قطع کنند و همچنین رخصت داده اند که اهل مدینه گیاه مورد نیاز، برای تعلیف چهار پایان خود را نیز تهیه کنند. احمد از جابر بن عبدالله روایت کرده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -



وسلم - گفت: «حرام ما بین حرتیها، وحماها کلها، لا یقطع شجرة إلا أن یلعف منها»، «ما بین در سنگلاخ سیاه مدینه و همه قرقگاه آن حریم است، نباید درختان آن بریده شوند مگر اینکه به منظور تعلیف چهارپایان»، به خلاف حریم مکه که در آنجا چنین چیزی روا نیست زیرا در مکه مردم می توانند، مایحتاج خود را پیدا کنند ولی در مدینه مردم نمی توانند مایحتاج خود را تهیه کنند. برای کشتن شکار و قطع درختان در حریم مدینه جزائی تعیین نشده است ولی این کار موجب گناه و عصیان است.

۲ - از فضائل این شهر مقدس و مبارک این است که الله متعال آن را حرم امن قرار داده چنانکه مکه مکرمه را حرم امن قرار داده است.

۳ - مقصود از نسبت حرمت به ابراهیم و محمد علیهما السلام اظهار حرمت است و إلا عین تحریم یا حرمت از جانب ذات متعال الله است، اوست که مکه و مدینه را حرم قرار داده است، از میان تمام شهر های جهان الله متعال فقط این دو شهر را به این صفت اختصاص داده است.

بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که الله غیر از مکه و مدینه جای دیگری را حرم قرار داده باشد، اینکه بعضی ها گمان می کنند مسجد الاقصی ثالث الحرمین است اشتباهی بیش نیست که بر زبان بعضی مردم عوام جاری شده است، چون حرمین همین دو حرم است که سومی ندارد، البته تعبیر درستش این است که گفته شود ثالث المسجدین، یعنی سومین مسجدی که از طرف الله افتخار و عظمت و شرافت یافته اند.

مقصود از حرم در مکه و مدینه کل حدود حرم است، اینکه مردم فقط مسجد نبوی را حرم می پندارند، اشتباه است، زیرا مسجد نبوی به تنهایی حرم نیست بلکه تمام مدینه حرم است از کوه عیر در جنوب تا کوه ثور در شمال، و بین دو پهلوی شرقی و غربی آن.

۲۱۲۰ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَّاتِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.



ترجمه: «انس بن مالک می گوید: که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برای اهل مدینه دعا کرد، گفت: الهّا! خیر و برکت را در ارزاق و غلّات اهل مدینه قرار بده».

فوائد حدیث:

۱. دعای پیامبر برای برکت در رزق و روزی مردم مدینه: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این حدیث برای مردم مدینه دعای برکت کرده اند. این نشان دهنده اهمیت دعای خیر برای دیگران است، به ویژه در مواردی که به رزق و روزی مربوط می شود.
۲. دعا برای برکت در ابزارهای سنجش: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برکت را نه فقط در محصولات و کالاها بلکه در ابزارهای سنجش (مثل میکال، صاع و مد) طلب کردند. این به ما یادآوری می کند که حتی در کارهایی که به نظر ساده می آید، باید از الله برکت بخواهیم.
۳. تأکید بر اهمیت عدالت در معاملات: درخواست برکت در واحدهای سنجش به این معنی است که باید در تجارت و معاملات از واحدهای درست استفاده کنیم و در برابر الله مسئول باشیم. این نشان دهنده اهمیت عدالت اقتصادی و دقت در اندازه گیری ها است.
۴. مردم مدینه و برکت در زندگی آنها: این دعای پیامبر به ویژه برای مردم مدینه است که نشان دهنده اهمیت آن ها در تاریخ اسلام و این که برکت در زندگی شان از نظر پیامبر بسیار ارزشمند بوده، است.
۵. دعای پیامبر برای کل جامعه اسلامی: گرچه این دعای پیامبر برای مردم مدینه است، اما مفهوم آن می تواند برای تمام مسلمانان و جوامع اسلامی تعمیم یابد. یعنی در تمام جوامع اسلامی باید از الله برکت بخواهیم و در زندگی خود به دنبال برکت در امور روزمره باشیم.
۶. توجه به جزئیات زندگی روزمره: پیامبر صلی الله علیه وسلم برای برکت در واحدهای سنجش روزمره مانند میکال و صاع دعا کردند که نشان دهنده اهمیت دقت و توجه به جزئیات در زندگی روزمره مسلمانان است.



۵۴ - باب مَا يُذَكَّرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

باب: آنچه در خصوص فروش غله و احتکار یاد شده است

۲۱۴۱ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْوُوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ .

معنی کلمات:

- **مُجَازِفَةً**: از جزاف، گزاف، منظور مشخص نکردن وزن و مقدار چیزی است.
- **يَنْوُوهُ**: از آوا، برگشت دادن، نقل کردن.

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - کسانی که بدون وزن و از روی تخمین، مواد خوراکی را می خریدند و قبل از قبض (در اختیار گرفتن)، آنرا به دیگران می فروختند، تنبیه می شدند.

توضیح: برابر احادیث صحیح کسی که مواد غذایی مانند گندم، برنج، جو، خرما و ... را از کسی دیگری خریداری می کند اول باید مقدار آنرا به وسیله وزن مانند کیلو، پیمانه یا کیل معین نماید، لذا معاملهی مقداری گندم که اندازهی آن معلوم نیست جایز نمی باشد. همچنین کسی که مواد خوراکی را از کسی می خرد تا وقتی که آنرا از فروشنده تحویل نگیرد و به تصرف خود درنیآورد حق ندارد آنرا به دیگری بفروشد.

مرعه م احتار!

احتکار این است که کالای مورد نیاز مردم را بخرند و ذخیره کنند تا در بازار کم یاب شود و قیمت را بالا ببرند.

احتکار حرام است؛ زیرا در احتکار حرص، طمع و سخت گیری بر مردم است و هرکس احتکار کند گناهکار می شود.

معمر بن عبدالله از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کند که فرمود: «کسی جز گنهکار احتکار نمی کند»^۱.



۲۱۳۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - مردم را از فروختن مواد خوراکی، قبل از اینکه آن را قبض کنند (تحويل بگیرند)، منع فرمود. از ابن عباس رضی الله عنهما پرسیدند: یعنی چگونه؟ فرمود: بدین معنی که پول در مقابل پول، پرداخت شود ولی تحويل مواد خوراکی به تاخیر بیافتد. (یعنی مثلاً گندم را قبل از اینکه از فروشنده تحويل بگیرد، بفروشد).

توضیح: مثال توضیحی این نوع خرید و فروش چنین است که: مثلاً شخصی مقدار گندمی را به صد درهم بخرد، و باز آن را پیش از تسلیم شدن برای شخص دیگری به صد و ده درهم بفروشد، که در این صورت چون مال وجود ندارد، گویا صد درهم را به صد و ده درهم فرخته است، و این عین سود است، از این جهت جواز ندارد، و یا اینکه مالی را که موجود نیست از شخصی به صد درهم به نقد بخرد، و باز همان مال را برای صاحبش به طور نسیه به یکصد و بیست درهم بفروشد، و این در حقیقت عین سود است که با حيله آن را به صورت خرید و فروش در آورده است.^۱

۲۱۳۳ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » .

معنی کلمات:

- **يقبضه:** آن را به دست می آورد.

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که غله می خرد تا زمانی که آنرا تسلیم و تصرف نمی شود، نفروشد».

^۱ - فیض الباری، د. هروی



توضیح: امام ترمذی می گوید: بیشتر علما با عمل به همین حدیث، فروختن غله را پیش از آنکه مشتری آنرا تحویل بگیرد، مکروه دانسته اند و بعضی از آن در اشیایی که کیل و وزن نمی شوند و خوردنی و نوشیدنی نیستند به مشتری اجازه داده اند که می تواند آنرا پیش از تحویل گرفتن بفروشد و این ممانعت نزد ایشان محدود به موارد خوراکی است؛ احمد و اسحاق به همین قایلند.

۲۱۳۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلَحْتُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ . قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفَظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ . فَقَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » .

معنی کلمات:

- هاء و هاء: دست به دست .
- البر: گندم .
- الشعير: جو .

ترجمه: عمر بن خطاب - رضی الله عنه - از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نقل می کند که فرمود: «فروختن طلا در مقابل طلا، و گندم در مقابل گندم، و خرما در مقابل خرما، و جو در مقابل جو، ربا است مگر اینکه دست به دست باشد».

توضیح حدیث: قسطلانی می گوید: اگر کسی مقداری غله را به یک پوند می خرد و قبل از آنکه مال را تحویل گیرد، آنرا به دو پوند می فروشد این معامله ربا است و حرام؛ زیرا این مانند معامله یک پوند طلا در برابر دو پوند طلا است و بسان معامله ایست که مال ناموجود را به فروش برساند که حرام است.^۱

^۱ - ارشاد الساری، قسطلانی.



۵۵ - باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

باب: فروش غله پیش از تحویلگیری و فروش آنچه نزد تو نیست

۲۱۳۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو بْنِ

دِيَّانَرِ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنهما - می گوید: آنچه که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از فروش آن قبل از تحویل گرفتنش منع می کرد مواد غذایی و طعام بود، می فرمود: کسی که مواد غذایی را از دیگری خریداری کند تا آن را از فروشنده تحویل نگیرد نباید بفروزش برساند. ابن عباس گوید: من عقیده دارم این مخصوص طعام نیست، بلکه هر چیزی که خریداری شود، تا مشتری آن را تحویل نگیرد، فروشش باطل است».

توضیح: البته امام شافعی فروش اشیاء خریداری شده را چه طعام باشد یا غیر طعام چه منقول باشد یا غیرمنقول قبل از تحویل گرفتن آن باطل می داند.

۲۱۳۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » . زَادَ إِسْمَاعِيلُ « مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يُقْبَضَهُ » .

ترجمه: از نافع، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که غله ای می خرد تا زمانی که آنرا پیمانه نمی کند، نفروشد». اسماعیل افزوده است که آنحضرت فرمود: «کسی که غله ای می خرد تا زمانی که آنرا تحویل نمی گیرد، نفروشد».

۵۶ - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جَزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْتِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ ،

وَالْأَدَبُ فِي ذَلِكَ

باب: کسی که بر این باور است که اگر غله به تخمین خریده شود، باید آنرا تا

زمانی که به منزل خویش می رساند نفروشد، و سزای آن

۲۱۳۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ

أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي



عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْتَاعُونَ جَزَافًا - يَغْنِي الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوَوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ .

ترجمه: عبدالله بن عمر می گوید: «همانا من در عصر رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - مشاهده کردم کسانی که آذوقه و خوراکی ها را به صورت تخمین خریداری می کردند و می خواستند قبل از این که به خانه های خود ببرند، آن ها را بفروشند، مورد تنبیه و مجازات قرار می گرفتند».

توضیح: در عصر شکوفایی تمدن اسلام، محکمه بازرسی، یک محکمه و دیوان مستقلی بود که در سطح بسیار وسیعی تمام امور مسلمانان را تحت نظر داشت و مراقب اخلاق و رفتار آنان بود. ولی در زمان پربرکت رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - این محکمه و دیوان به صورت رسمی دایر نبود، بلکه آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - شخصاً این وظیفه را بر عهده داشتند و از مسایل اخلاقی و وظایف مذهبی هریک از مسلمانان بازرسی و تحقیق به عمل می آوردند و بر امور تجاری آنان نیز نظارت داشتند. مسایل و امور تجاری و شعبه معاملات عرب شدیداً نیازمند اصلاحات بود و هنگامی که آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - به مدینه تشریف آوردند، آن اصلاحات را آغاز کردند. این اصلاحات بدون نظارت و بازرسی انجام نمی گرفت. چنانکه با شدت و دقت تمام، بر آن ها نظارت و تمام مردم را وادار به عمل بر آن می کردند و کسانی را که تخلف می کردند، مورد تنبیه و مجازات قرار می دادند.

گاهی به منظور تحقیق و بررسی، خود ایشان به بازار می رفتند. یک بار از بازار گذر می کردند، ناگهان نگاه شان بر مقداری گندم که انباشته شده بود، افتاد. دست خود را در آن ها فرو بردند. دیدند که گندم ها مرطوب و نم دار است. از فروشنده پرسیدند: «چرا این گندم ها خیس و مرطوب اند؟ وی در پاسخ اظهار داشت: بر اثر باران خیس شده اند. آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: «چرا گندم های خیس شده و مرطوب را در ظاهر قرار ندادی تا قابل رؤیت و در معرض دید باشند؟ کسانی که مردم را فریب می دهند، از ما نیستند؟».

در باب بازرسی، بزرگترین وظیفه آن حضرت، بازرسی و بازخواست عاملان بود. یعنی وقتی عاملان و نمایندگان، زکات و صدقات را از مردم دریافت می کردند و به محضر آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - می آوردند، ایشان تحقیق و بررسی می کردند که آیا آن ها در این امر مرتکب خطا و امر ناجایزی شده اند یا خیر؟ چنانکه یک بار «ابن اللثیه» را مأمور



وصول زکات کردند، او اموال زکات را وصول کرد و به محضر آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - آورد و اظهار داشت: این اموال مال زکات اند و این ها مال من اند که به من هدیه کرده اند. آن حضرت فرمودند: «چرا وقتی در خانه نشسته بودی این هدایا به شما نرسید؟» سپس در جمع مسلمانان خطبه ای ایراد کردند و از این که چنین اموالی را ملک خود بدانند، به شدت منع کردند.

۵۷ - باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَا أَدْرَكْتَ الصَّفْقَةَ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ .

باب: کسی که متاع و یا حیوانی می خرد و آنرا نزد فروشنده می گذارد، یا حیوان قبل از تسلیمی بمیرد

و ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: اگر در وقت معامله، حیوان زنده و حاضر بوده باشد، ضرر آن بر خریدار است.

۲۱۳۸ - حَدَّثَنَا قُرُوبُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ ثَقُلَ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتُ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفِي النَّهَارِ ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرْعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظَهْرًا ، فَخَبَّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ، إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ « أَخْرِجْ مِنْ عِنْدِكَ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ . يَغْنَى عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ . قَالَ « أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ » . قَالَ الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « الصُّحْبَةُ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعَدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ ، فَخُذْ أَحَدَهُمَا . قَالَ « قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: کمتر روزی می بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه ابوبکر نمی آمد، یا اول روز یا آخر روز می آمد و چون برایش اجازه داد که به مدینه هجرت کند، آمدن وی به وقت ظهر ما را به شگفت آورد وقتی ابوبکر از آمدن وی اطلاع یافت، گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم که در این ساعت نزد ما آمد باید حادثه ای رخ داده باشد و آنگاه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم درآمد به ابوبکر گفت:



«هر کسی که نزد تو است از خانه بیرون کن، ابوبکر گفت: همانا دو دخترم هستند، یعنی اسماء و عایشه. آن حضرت گفت: آیا می دانی که برایم اجازه خروج داده شده است؟ ابوبکر گفت: من نیز هستم یا رسول الله؟ آن حضرت گفت: «همراه من باش». ابوبکر گفت یا رسول الله! من دو شتر دارم که برای سفر آماده کرده ام، یکی را تو بگیر. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: «در برابر بهای آن گرفتیم».

فوائد حدیث:

۱. علاقه و انس خاص پیامبر با خانواده ابوبکر: پیامبر صلی الله علیه وسلم تقریباً هر روز به خانه ابوبکر صدیق رفت و آمد داشتند، که نشان دهنده‌ی محبت، اعتماد و نزدیکی بسیار زیاد میان پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر است.

۲. توجه به وقت‌های غیر معمول به عنوان نشانه‌ی امور مهم: وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمانی غیر عادی به خانه‌ی ابوبکر آمد (ظهر)، ابوبکر فوراً احساس کرد که موضوعی مهم پیش آمده. این نشان می‌دهد که درک موقعیت‌ها و فهم دقیق زمان و رفتار دیگران نشانه‌ی فطانت و زیرکی است.

۳. اعتماد پیامبر به ابوبکر و خانواده‌اش: وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «أَخْرِجْ مِنْ عِنْدِكَ»، ابوبکر گفت: «فقط دخترانم هستند». این نشان می‌دهد که پیامبر به امانت‌داری و وفاداری خانواده‌ی ابوبکر اعتماد کامل داشت و آن‌ها را محرم اسرار خود می‌دانست.

۴. فضیلت همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم در هجرت: ابوبکر با اشتیاق از پیامبر خواست که در هجرت همراه او باشد و گفت: «الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!». این نشان دهنده‌ی آرزو و افتخار بزرگ صحابه برای همراهی با پیامبر در سخت‌ترین لحظات است.

۵. پرهیز پیامبر صلی الله علیه وسلم از پذیرش رایگان حتی از نزدیک‌ترین یارانش: وقتی ابوبکر خواست یکی از دو شتر را بدون گرفتن پول به پیامبر بدهد، آنحضرت صلی الله علیه وسلم قبول نکردند و فرمودند: «قد أخذتها بالثمن». این نشان دهنده‌ی نهایت دقت پیامبر در حفظ حقوق و اموال دیگران است، حتی در رابطه با صمیمی‌ترین همراهانش.

۶. آمادگی ابوبکر برای خدمت به پیامبر صلی الله علیه وسلم: ابوبکر نه تنها منتظر دعوت نماند، بلکه از قبل دو شتر آماده کرده بود برای روزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم



به او اجازه‌ی هجرت دهد. این بیانگر ایمان، اخلاص و پیش‌بینی او برای خدمت به دین و رسول الله صلی الله علیه وسلم است.

۷. محل ترجمه همین جزء است که آنحضرت شتری خرید و آنرا نزد ابوبکر گذاشت که فروشنده‌ی شتر بود.

۵۸ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ. باب: بر بیع برادر مسلمان خود، بیع نکند و بر بیع برادر مسلمان نیفزاید تا آنکه خریدار به وی اجازه دهد و یا از خرید آن منصرف گردد

۲۱۳۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ » .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: نباید هیچیک از شما بر معامله همدیگر معامله کنید». توضیح، در حدیث بعدی. ان شاء الله

۲۱۴۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْثَاهَا .

معنی کلمات:

- **باد:** از بادیه، صحرا، یعنی صحرا نشین روستایی.
- **لَا تَنَاجَشُوا:** فعل نهی از ماده (نجش) است، و نجش یعنی اینکه شخصی قیمت کالایی را بالا می برد یا اینکه از آن تعریف می کند و قصد خریدن آن را هم ندارد، بلکه هدفش این است که مشتری را فریب بدهد .

- **لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ:** الحاضر: کسی که در شهر ساکن است. والبادی: منسوب به بادیه یعنی صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنش به شهر می آید . در این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین



کالایش را بفروشد جلوگیری شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند.

- **تَكْفَأُ:** تکفاً؛ از کفا؛ ریختن، خالی کردن، انتقال دادن غذا از ظرفی به ظرف دیگر.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از اینکه فرد شهر نشین، (بعنوان دلال) کالای فرد روستایی را بفروش رساند، منع کرده است. و نیز فرمود که وارد معامله کسی، به قصد افزایش قیمت، نشوید. و همچنین شخص، معامله برادر مسلمانش را بخاطر خود، بهم نزند. و هیچ کس به خواستگاری کسی که برادر مسلمانش از او خواستگاری کرده، نرود. و هیچ زنی متقاضی طلاق خواهر مسلمانش، به نفع خود نگردد.

توضیح هردو حدیث:

- حرام بودن دست گذاشتن روی معامله‌ی شخصی دیگر.
- حرام بودن خواستگاری بر روی خواستگاری شخصی دیگر، مگر به اجازه‌ی او یا پس از رد شدن وی.
- حرام بودن واسطه‌گری شهرنشین برای روستانشینی که کالاهای خود را به منظور فروش به شهر می‌آورد.

این دلالتی، چندین صورت دارد که در احادیث این باب، بیان شده است؛ از آن جمله این که روستانشینی شتر یا گوسفند یا ماست و شیر خود را برای فروش به شهر می‌آورد؛ یکی از ساکنان شهر، نزدش می‌آید و می‌گوید: «فلانی! من، این‌ها را برای تو می‌فروشم». این، جایز نیست؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»^(۱) یعنی: «مردم را بگذارید - که معامله‌ی خود را انجام دهند - الله آنان را به واسطه‌ی یکدیگر روزی می‌دهد». پس بگذارید تا روستانشین کالای خود را بفروشد؛ چه بسا ارزان فروش باشد و پول زیادی از مردم نخواهد؛ زیرا می‌خواهد هرچه زودتر کارش تمام شود و به آبادی خود برگردد. هم چنین پولش را هم نقدا دریافت می‌کند؛ زیرا خریدار شهری می‌داند که روستانشین قصد بازگشت دارد و پولش را می‌خواهد؛ بدین سان هر دو فایده می‌برند: هم خریدار شهری

(۱) صحیح مسلم، ش: ۱۵۲۲ به نقل از جابر بن عبدالله.



که کالای مورد نظرش را ارزان می‌خرد و هم فروشنده‌ی روستایی که پولش را به‌صورت نقدی دریافت می‌کند. اما وقتی پای دلال به میان می‌آید، هم قیمت کالا بالا می‌رود و هم فروشنده‌ی روستایی دیرتر به پولش می‌رسد؛ از این رو پیامبر ﷺ از این که شهرنشین، کالای روستانشین را - به‌صورت دلالی - بفروشد، منع نمود.

برخی از علما با توجه به این علت، گفته‌اند: اگر خود روستانشین از شهرنشین درخواست دلالی کرد یا از او خواست که کالای وی را بفروشد، ایرادی ندارد؛ زیرا فروشنده‌ی روستایی با علم به این که فرد شهرنشین، کالای او را با قیمت بیش‌تری می‌فروشد و دو سه روزی هم برای رسیدن به پولش معطل خواهد شد، چنین درخواستی کرده است؛ اما از ظاهر حدیث چنین برمی‌آید که شهرنشین حق ندارد که کالای روستانشینی را به صورت دلالی بفروشد و اگر روستانشین هم چنین درخواستی کرد، به او بگوید: خودت کالای خویش را بفروش.

هم‌چنین برخی از علما بر پایه‌ی علت و نیز حدیثی که ذکر شد،^(۱) چنین استنباط کرده‌اند: اگر قیمت برای فروشنده‌ی شهری و روستایی یک‌سان باشد، در این صورت ایرادی ندارد که فرد شهرنشین، کالای روستانشین را بفروشد؛ زیرا در این صورت، قیمت تغییر نمی‌کند؛ به عنوان مثال: قیمت کالایی از سوی دولت تعیین شده است و کم و زیاد نمی‌شود. در این حالت فرقی نمی‌کند که شهرنشین آن کالا را بفروشد یا روستانشین؛ لذا دلالی برای فروش چنین کالایی، نفعی برای شهرنشین ندارد.

هم‌چنین برخی از علما از علت مذکور، چنین استنباط کرده‌اند که نهی از واسطه‌گری شهرنشین برای فروش کالای روستانشین، فقط درباره‌ی کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است، نه درباره‌ی کالاهای غیراساسی. اما این، استنباطی ضعیف است و فرقی میان کالاهای اساسی و غیراساسی وجود ندارد.

نمونه‌ی دوم از این دلالی یا واسطه‌گری، رفتن به پیش‌باز کاروان‌های تجاری یا فروشنده‌گانی‌ست که از روستا به شهر می‌آیند؛ زیرا همان‌گونه که می‌دانید، در گذشته، مردم در یک یا دو روز هفته، از روستا به شهر می‌آمدند تا کالاها و تولیدات خود را بفروشند؛ لذا برخی از مردم پیش از رسیدن این‌ها به شهر، به استقبالشان می‌رفتند و کالاهای آن‌ها را

(۱) اشاره‌ای‌ست به این حدیث که: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»؛ یعنی: «مردم را بگذارید - که معامله‌ی خود را انجام دهند - الله آنان را به‌واسطه‌ی یک‌دیگر روزی می‌دهد».



پیش از رسیدن به بازار، خریداری می‌کردند؛ در صورتی که مردم در شهر منتظر رسیدن این کالاها بودند. در این کار دو زبان وجود داشت:

اول: مردم شهر ناگزیر می‌شدند کالای مورد نیاز خود را با قیمت بیش‌تری از دلالت خریداری کنند.

دوم: فروشندگان روستایی نیز ضرر می‌کردند؛ زیرا از قیمت بازار بی‌اطلاع بودند و دلالتان، کالاهای ایشان را ارزان‌تر از قیمت بازار می‌خریدند؛ از این رو پیامبر ﷺ فرموده است: «لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»، یعنی: «به استقبال کالایی که از روستا یا شهری دیگر آورده می‌شود، نروید؛ پس اگر کسی به استقبال برود و از آن بخرد، هنگامی که فروشنده به بازار برسد- و ببیند که ضرر کرده است- اختیار دارد که کالایش را پس بگیرد».

موضوع دیگری که در این باب مورد بررسی قرار گرفته، حرام بودن دست گذاشتن روی معامله‌ی شخصی دیگر است. مثلاً شخصی، کالایی را به ده هزار تومان خریده است؛ اینک فردی می‌آید و می‌گوید: من، این کالا را به هشت هزار تومان به تو می‌دهم؛ این، حرام است؛ زیرا خریدار را تحریک می‌کند که معامله را فسخ کند و همان کالا را با قیمت کم‌تری بخرد و این، به معنای به‌هم زدن معامله‌ی دیگران است که حرام می‌باشد.

هم‌چنین خواستگاری کردن از دختر یا زنی که فردی دیگر از او خواستگاری کرده و هنوز جوابش را نگرفته یا منصرف نشده است، حرام می‌باشد؛ مثلاً به شما خبر می‌رسد که از دختر فلانی خواستگاری کرده‌اند؛ حال شما هم قدم پیش گذاشته، از او خواستگاری می‌کنید. این، حرام است؛ مگر آن که خواستگار اول به شما اجازه دهد؛ بدین معنا که نزدش بروید و بگویید: شنیده‌ام که به خواستگاری فلانی رفته‌ای؛ من نیز همین قصد را دارم؛ آیا به من اجازه می‌دهی؟ حق با اوست که اجازه دهد یا خیر.

البته اگر مطمئن شدید که خانواده‌ی دختر، خواستگار اول را رد کردند، ایرادی ندارد که برای خواستگاری اقدام کنید؛ ولی ناگفته نماند که باید از رد شدن خواستگار اول مطمئن شوید؛ و گرنه، جایز نیست که پیش از اطمینان کامل از این موضوع، به خواستگاری بروید؛



زیرا چه بسا قصد قبول کردن او را داشته باشند؛ اما همین که شما خواستگاری کنید، او را رد کند و بدین سان خواستگار اول را از حقش محروم بگردانید.^۱

۵۹ - باب بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ أَذْرَكْتَ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ .

باب: بیع مزایده

عطاء گفت: مردمی را دیده ام که در فروش اموال بطور مزایده باکی نمی دیدند.

۲۱۴۱ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَاحْتِاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي » فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَكْدًا وَكَدًا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ .

معنی کلمات:

- أَعْتَقَ: آزاد کرد.

- دُبُرٌ: بعد، عقب، پس از.

ترجمه: از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت است که شخصی، غلامش را مُدَبَّر نمود. (یعنی گفت: پس از مرگ من، تو آزادی). ولی بعداً محتاج شد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - اعلام کرد که چه کسی این غلام را می خرد؟ نعیم بن عبد الله آنرا در مقابل مبلغی، خریداری نمود. و آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - قیمتش را به مالکش، تحویل داد.

توضیح: بیع مزایده: این است که مردم را با صدا زدن یا در اطلاعیه عمومی دعوت به خرید کالایی می کنند، پس از پیشنهاد قیمت های متفاوت به هرکس که به قیمت بیش تری بخرد، می فروشند. معمولاً فرد یا شرکتی اقدام به فروش مزایده ای کالاهای زیادی می کند. گاهی اموال ورثه ی خاصی یا اموال فرد مفلسی را به مزایده می گذارند و گاهی اموال غنیمت و.... به مزایده گذاشته می شود.

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



فروش به صورت مزایده جایز است، به شرط این که با احکام خرید و فروش در اسلام مانند ایجاب و قبول و.... موافق باشد.

اگر برخی از شرکت کنندگان در مزایده توافق کردند که از مشارکت خودداری کنند تا به صورت مشارکتی کالا را بخرند، جایز است اما اگر همه توافق کردند که شرکت در مزایده را ترک کنند، جایز نیست؛ زیرا این موجب ضرر فروشنده می شود. شرکت در معاملات مناقصه ای:

مناقصه بر عکس مزایده است، در مزایده کالا به صورت رقابتی با قیمت بیش تر به فروش می رسد. اما در مناقصه هرکس کار یا پروژه ای را به کمترین قیمت انجام دهد یا کالایی به کمترین قیمت وارد کند، به او واگذار می شود.

به این ترتیب مناقصه به این صورت است که مناقصه گذارنده -فرقی نمی کند که فرد، شرکت یا حکومت باشد- هزینه کالا [یا پروژه ای] را در زمینه مشاغل و تجارت تعیین کند و از طرف پیمانکاران یکی پس از دیگری مبلغ را پایین آورند تا به کمترین نرخ مورد اجرا و اقدام قرار گیرد. در مناقصه کسی برنده است که کمترین قیمت را برای انجام کار یا پروژه ای پیشنهاد کند و شرایط مطلوب و مورد توافق را دارا باشد.

معاملات مناقصه ای با رعایت شرایط شرعی جایز است؛ فرقی نمی کند که خرید، اجاره، اجرای پروژه های جاده سازی، مسکن سازی، کارخانه ای و مانند این ها باشد. مناقصه بر دو نوع است:

اول: قرارداد وارد کردن کالایی مباح بر اساس شرایط مشخص با هزینه ی مشخص مانند: مواد غذایی بیمارستان ها، مدارس و یا وارد کردن آب، برق، گاز یا وارد کردن لوازم یدکی ماشین آلات و انواع فرش های آماده در همه ی این موارد مناقصه بر حسب شرایط مورد توافق جایز است.

دوم: پیمان مناقصه ای ساخت و ساز یا حمل و نقل به این صورت که شرکتی یا قرار داد ایجاد پروژه ای مباح برای حکومت یا از نوع جاده سازی، ساختمان سازی، طرح اسکان [کارمندان دولت و...] یا پروژه ی حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی در برابر مبلغ مشخص ... همه ی این ها بر حسب شرایط مورد توافق جایز است.



الله تعالی می فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُذِّبْتُمْ وَنُتِجَ رِزْقٌ غَيْرٌ زَكَاةٍ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ) [النساء: ۲۹]: «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل [و از راه های نامشروعی همچون غصب و دزدی و رشوه] نخورید؛ مگر اینکه تجارتی با رضایت شما [انجام گرفته] باشد؛ و [همچنین] یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ همانا الله [نسبت] به شما مهربان است [و شما را از این کارها باز می دارد]».

۶۰ - باب النَجَشِ

وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ أَكَلُ رَبًّا خَائِنٌ . وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ ، لَا يَحِلُّ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » .

باب: بیع نجش

و کسی که گفت: این بیع جواز ندارد. و ابن ابی اوفی گفته است: کسی که بیع نجش می کند، سودخوار خاین است و این فریبکاری باطل است که حلال نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «فریبکاری در آتش است». و کسی که عملی می کند که با حکم ما موافق نیست، عمل وی مردود است».

توضیح: «باب النَجَشِ . وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ أَكَلُ رَبًّا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ ، لَا يَحِلُّ »: - بیع نجش: این است که فردی بدون قصد خرید و به هدف فریب دادن مشتری، قیمت بالایی برای خرید کالا پیشنهاد می دهد. این کار حرام است؛ زیرا هدف، فریب مشتریان است.

اگر به صورت فوق (یعنی: نجش) معامله ای کرده باشند، اصل معامله درست است و فردی که با توافق پنهانی قیمت را بالا برده باشد، گناهکار می شود و اگر کالا را با افزایش قیمت زیاد به مشتری فروخته باشند، مشتری اختیار دارد که معامله را فسخ نماید؛ زیرا مشتری در زمان فریب خوردن، اختیار فسخ دارد.

«قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ »: منظور از فریب در معامله این است که عیب کالا را بپوشاند و به مشتری دروغ بگوید.



فریب در همه چیز و با هر کس که می‌خواهد باشد و در تمام انواع معاملات حرام است. آری، فریب و دروغ در تمام معاملات و حتی تمام امور اعم از کارهای دستی، صنعتی، عقود، خرید و فروش‌ها و ... حرام است؛ زیرا در این مساله دروغ‌گویی، فریب‌کاری و ضرر به مردم وجود دارد و موجب درگیری، اختلاف، قطع رابطه و دوری از یکدیگر می‌گردد.

«وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»: این حدیث را عائشه رضی الله عنها [در صحیح مسلم] روایت کرده است. در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: این حدیث، نیمی از علم و دانش است؛ زیرا اعمال، دو دسته‌اند: ظاهری و باطنی. معیار درست بودن اعمال باطنی، همان حدیثی است که عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»؛^(۱) یعنی: «اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی، همان چیزی است که نیت کرده است». اما میزان اعمال ظاهری، حدیث عایشه می‌باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»؛ یعنی: «کسی که در دینمان، چیزی ایجاد کند که از آن نیست، بدانند که عملش مردود است». یعنی آن عمل به خودش بازمی‌گردد و غیر قابل قبول است. واژه‌ی «أَمْرُنَا» که در حدیث عایشه آمده، به معنای دین و شریعت الهی است؛ چنان‌که الله تبارک و تعالی می‌فرماید:

(وَلَكُمْ فِي الْأَوْحَانِ آيَاتٌ لَكُمْ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا) [الشوری: ۵۲]

و همان‌گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) شریعت حیات‌بخش خویش را بر تو نازل نمودیم.

لذا همان‌طور که در این حدیث آمده است، هر کس چیز جدیدی در دین و شریعت الهی ایجاد کند، عملش باطل و غیرقابل قبول است. این، به‌روشنی نشان می‌دهد که هر عبادتی که جزو دین و شریعت الله تبارک و تعالی نیست، باطل است. بنابراین، آگاهی از این که کدامین عبادت، اصل و ریشه‌ی شرعی دارد، بسیار ضروری است؛ زیرا هر عبادتی، شروط و ارکانی دارد و حداقل باید گمان غالب انسان درباره‌ی عبادتی که انجام می‌دهد، این باشد که آن عبادت، شرعی است. لذا علم یا ظن غالب درباره‌ی درستی هر عملی، ضروری است. به عنوان مثال: اگر نمازگزار درباره‌ی تعداد رکعت‌هایی که خوانده است، شک کند، باید به گمان غالب خود عمل نماید؛ یعنی باید تعداد رکعت‌هایش را بر همان مبنا یا تعدادی قرار دهد که گمان غالب

^(۱) (لَمْ يَلَمْ يَلَمْ خ اری، ش: ۸؛ وطن قی (۱) حمل م، ش: ۸۵۰۰)



اوست. هم‌چنین اگر طواف‌کننده، درباره‌ی تعداد دورهایش دچار شک و تردید شود، گمان غالب او در این باره اعتبار دارد. وضو نیز همین حکم را دارد؛ یعنی اگر کسی، ظن غالبش این بود که وضویش را کامل کرده است، همین کافیست و وضو دارد. در هر حال، علم یا ظن غالب درباره‌ی هر عبادتی، ضروریست و باید نصوص کافی درباره‌ی هر عملی وجود داشته باشد؛ و گرنه، آن عبادت، باطل است و پرداختن به عبادت‌های باطل و بی‌اساس، حرام می‌باشد؛ زیرا انسان، عمل یا روشی را وسیله‌ی عبادت قرار داده که الله ﷻ آن را نمی‌پسندد یا آن را برای بندگانش مشروع نگردانیده است؛ لذا چنین عبادتی، مسخره کردن الله متعال می‌باشد. (پناه بر الله.) حتی برخی از علما گفته‌اند: اگر انسان به عمد و دانسته، در حالی نماز بخواند که وضو ندارد، از دایره‌ی اسلام خارج می‌شود؛ اما اگر کسی، از روی فرمواشی، بی‌وضو نماز بخواند، گناهی بر او نیست و باید نمازش را اعاده کند.

در «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»؛ یعنی: «هرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر آن نیست، عملش مردود است». این حدیث، شدیدتر از حدیث اول است؛ زیرا این حدیث، هم شامل عبادت‌ها و هم شامل معاملات می‌شود؛ از این‌رو باید بدانیم که صحت و درستی هر عملی، چه عبادت‌ها و چه معاملات، به این بستگی دارد که امر الله و رسولش بر آن باشد؛ در غیر این صورت، آن عمل مردود یا باطل است. بنابراین اگر انسان، معامله‌ی نادرستی انجام دهد یا در «رهن» و «وقف» و امثال آن، شرایط شرعی را رعایت نکند، معامله، رهن، وقف و دیگر کارهایی که بدون رعایت اصول و ضوابط شرعی انجام می‌دهد، باطل و بی‌اعتبار است.

۲۱۴۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّجَشِ .

ترجمه: از (ابن عمر) روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از نجش (بالا بردن قیمت تا دیگران در خرید تحریک شوند، در حالی که خودش قصد خرید ندارد) نهی فرمودند.

توضیح: نجش، بدین معناست که شخصی، بی‌آن که قصد خرید کالایی را داشته باشد، برای فریب دادن خریدار یا به قصد بالا بردن سود فروشنده یا به هر دو نیت، چنین وانمود می‌کند که می‌خواهد این کالا را به فلان قیمت خریداری نماید. به عنوان مثال: کالایی را در بازار در معرض فروش می‌گذارید و هرکس، قیمتی می‌گوید و بدین‌سان، کالای شما، عملاً



به مزایده گذاشته می‌شود. آخرین قیمتی که برای این کالا گفته‌اند، ده هزار است؛ در این میان، شخصی برمی‌خیزد و قصد خرید ندارد؛ ولی یازده هزار قیمت‌گذاری می‌کند. قصدش، فقط این است که مشتری را به خرید آن جنس، تحریک نماید و به اصطلاح بازار گرمی کند و قیمت کالا را به نفع فروشنده بالا ببرد. این، حرام است. اما اگر کسی، واقعاً از ابتدا قصد خرید داشته باشد، ولی در جریان قیمت‌های پیشنهادی، قیمت آن جنس به اندازه‌ای بالا برود که از خرید آن منصرف شود، اشکالی ندارد؛ زیرا بسیاری از مردم، هنگام مزایده، قیمت پیشنهادی خود را مناسب می‌دانند، ولی وقتی قیمت، بالا می‌رود، از خرید آن جنس منصرف می‌شوند؛ هیچ ایرادی بر این کار وارد نیست و اشکالی ندارد.

۶۱ - باب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ

باب: بیع غرر و حبله الحبله

توضیح: «لَرَرَّ»: جنس ناموجود. «وَعَدَ لَعْدَةً»: بچه در شکم حیوان.

۲۱۴۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ الثَّاقِثُ ، ثُمَّ تَنْتَجِ الْتِي فِي بَطْنِهَا .

معنی کلمات:

- حَبْلُ الْحَبَلَةِ: جنین جنین حیوان که در شکم مادرش می باشد .

- يَتْبَاعُ: خرید و فروش می کند .

- يَبْتَاعُ: می خرد .

- الْجَزُورُ: شتر .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از معامله بچه جنینی که هنوز به دنیا نیامده است و در شکم مادرش می باشد نهی می نمود، این نوع معامله در زمان جاهلیت معمول بود، مثلاً یک نفر شتری را می خرید و قیمت آن را به وقتی موکول می کرد که بچه ای که الآن در شکم مادرش می باشد بعد از اینکه به دنیا آمد و بچه ای را به دنیا آورد، آن وقت قیمت آن شتر را پرداخت کند. یا اینکه در دوران جاهلیت مرسوم بود بچه جنینی که هنوز در شکم مادرش بود می فروختند، به مشتری می



گفتند: هرگاه این جنین که الآن در شکم مادرش می باشد به دنیا آید بشرط اینکه ماده (مؤنث) باشد بچه آن را به شما فروختم. اسلام این نوع معامله مجهول را ممنوع نمود».

توضیح: غرر این است که از شخص واقعیت باطنی کالا و... را پوشیده باشند، به این صورت که عیب در ظاهر مشخص نباشد، یا مجهول باشد یا خریدار از درک و دریافت عیب کالا ناتوان باشد یا برایش اصلاً مقدور نباشد که عیب آن را پیدا کند.

بیع غرر و قمار:

معامله غرر و قمار از معاملات خطرناک، تخریب کننده و حرامی است که سازمان‌های تجاری بزرگی را ورشکست نموده است و بدون تلاش و کار، موجب ثروتمند شدن افرادی و فقیر شدن کسان دیگر شده است، در نتیجه درگیری‌ها، دشمنی‌ها، کینه‌ها و... را در پی داشته و همه‌ی این‌ها معاملات شیطنانی است که یهودیان و طرفداران‌شان را فریب داده است.

الله تعالی می فرماید: (تَحْيَا هَآئِهِنَّ عَامَةً وَآئِمَّةً أَلَمْ رُوَاهُ سِ وَأَلْنَصَّ أَبَ وَأَلْزَلْ دُمْ رِجَسَ مَنْ عَمَلِ اللَّيْطَنِ أَحَبُّوهُ لَعَلَّ كُتِبَ لِحُورٍ، لَيْمَ لِيْ يَدُلَّ سِ طَنُ أُنَى قِدْعَ بَعْدَ كُتْمَ لَعَدَوَّةٍ وَأَلْخَضَاءَ أَلَمْ رُوَاهُ سِ قَصْدَ كُتْمَ عَن ذِكْرِ أَلْ وَعَنِ لَصِّ لِي وَفَرَّ هَلْ لُتْمَ حَتَّ هَوْنٍ) [المائدة: ۹۰-۹۱]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بی‌تردید، شراب و قمار و آنصاب [= هر چیزی که به عنوان یادواره و نماد، نصب گردد و عبادت شود از قبیل مجسمه‌های سنگی، ضریح‌های فلزی، مقبره صالحان و ...] و تیرهای قرعه‌کشی [= انتخاب قرعه خوب و بد به وسیله فالگیری که با وسایل گوناگون صورت می‌گیرد و امروزه به اشتباه از آن به عنوان استخاره یاد می‌شود در حالی که استخاره شامل دو رکعت نماز و سپس طلب خیر نمودن در امر مورد نظر از الله متعال و نیز پناه بردن از شر آن به الله متعال است]، پلید [و] از کار[های] شیطان هستند؛ پس از آن‌ها دوری کنید؛ باشد که رستگار شوید. در حقیقت، شیطان می‌خواهد با شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز بازدارد؛ پس [ای مؤمنان، حال که حقیقت را دانستید،] آیا از آن‌ها دست برمی‌دارید؟».



مفاسد قمار:

قمار دو مفسده‌ی بزرگ در پی دارد:

اول: مال مردم را به ناحق می‌خورند به این صورت که یک نفر، یک باره به ناحق مال زیادی از دست می‌دهد و دیگری بدون زحمت مال زیادی به دست می‌آورد؛ زیرا شرط بندی و قمار است.

دوم: بین دو طرف قمار کینه‌توزی و درگیری پدید می‌آید و موجب دوری از ذکر الله و واجبات می‌شود.

همچنان؛ خریدن نتاج حیوان در شکم مادرش به یکی از دو معنی است:

معنی اول آنکه: شتری را بخرد، و موعد دادن پولش آن باشد که شتری که اکنون حامل است بزاید، و باز آن شتر نو زای، بزرگ شود، و باردار گردد، و وقتی که زایید پول آن شتری را که خریده است، بپردازد.

معنی دوم آنکه: نتاج شتر را بخرد، یعنی: شتری که اکنون بار دارد است، بزاید، و این شتر نوزای کلان شود، و باردار گردد، و نتاج آن را اکنون خرید و فروش نمایند، در این تحریم هردو نوع آن داخل است، زیرا در نوع (اول) مدت نا معلوم است، شاید نتاج اول شتر بمیرد، و شاید تا سال‌ها باردار نگردد، و هر احتمال دیگری، و در نوع (دوم) متاع معدوم، و مجهول، و غیر قابل برای تسلیم است.

۲) این حکم خاص به نتاج شتر نیست بلکه حکم نتاج هر حیوان مانند: گاو، گوسفند، اسب، خر و غیره را نیز شامل می‌شود.

۶۲ - باب بَيْعِ الْمَلَامَةِ

وَقَالَ أَنَسُ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: بیع ملامسه

و انس گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن منع کرده است.

توضیح: مَرَمَمَةً: به معنای مماسه؛ مثل این که می‌گویی: «لمست وجهی»، چهره ام را لمس کردم. و در بیع و معامله یعنی این که شخصی بگوید: هرگاه لباس تو را لمس کردم، یا تو لباس مرا لمس کردی، معامله بین ما به فلان مقدار لازم می‌شود، یا این که کالا را از روی پارچه و پوشش لمس کند، و خود متاع را نبیند.



۲۱۴۴ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُتَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالتَّبْيِيعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

معنی کلمات:

- **الْمُتَابَذَةُ:** خرید و فروشی است که در آن فروشنده لباسی را که می خواهد بفروشد جلوی مشتری می اندازد و قبل از اینکه مشتری آن را بررسی یا به آن نگاه کند معامله تمام شده به حساب می آید .
- **الطَّرَح:** انداختن .
- **يُقْلَبُهُ:** آن را بررسی می کند .
- **الْمَلَامَسَةُ:** تمام شدن معامله با دست کشیدن به لباس بدون نگاه کردن و بررسی کردن آن .

ترجمه: از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیع منابذه منع کرده است و آنچنان بود که: مرد لباسش را برای فروش به سوی مردی می افکند قبل از آنکه به وی فرصت دهد که آنرا زیر و رو کند و یا به سوی آن بنگرد - و آنحضرت از بیع ملامسه نیز منع کرده است. بیع ملامسه، لمس کردن لباس است، بدون آنکه بدان نظر کند.

توضیح: بیع ملامسه (دست زدن): این است که فروشنده به مشتری، به طور مثال می گوید: به هر پارچه ای که دست زدی به ده هزار مال تو است. این بیع به دلیل وجود جهالت در کالا و فریب در بیع، فاسد است.

بیع منابذه (انداختن): این است که مشتری به فروشنده می گوید: هر پارچه ای را که به طرف من انداختی به فلان قیمت خریدارم، این بیع نیز به دلیل وجود جهالت در کالا و فریب در بیع، فاسد است.



۲۱۴۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى عَنْ لِبَسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمَّاسِ وَالنَّبَازِ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو نوع طرز پوشاک منع کرده است:

- احتباء: این که مرد یک لباس را بر خودش بپیچد و سپس آنرا بر شانه‌ی خود بلند کند.

- وهمچنان از دو بیع (ملاسمه و منابذه) منع کرده است.

فوائد حدیث:

(۱) (الماس): عبارت از آن بود که شخص به مجرد دست‌زدن به چیز مورد نظر، باید حتماً آن را می‌خرد، و (نباذ) عبارت از آن بود که فروشنده مال را، و خریدار پول را به طرف جانب مقابل می‌انداخت، و بیع لازم می‌گردید، و برای هیچکدام اختیار رد آن نبود.

(۲) نشستنی که عورت از آن ظاهر می‌گردد و پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده‌اند به این طریق است که شخص بر بالای سرین خود نشسته و یک پای خود را بر بالای پای دیگر خود بیندازد، به طور خلاصه: پوشیدن هر لباسی، و نشستن به هر طریقی که سبب نمایان شدن عورت گردد، روا نیست.

۶۲ - باب بَيْعِ الْمُتَابَعَةِ

وَقَالَ أَنَسُ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: بیع منابذه

و انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن منع کرده است.

۲۱۴۶ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ وَعَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

معنی کلمات:

- **ملاسمه:** معامله ای است که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس دیگری را بدون تأمل لمس کند.



- **منابذه:** معامله ای است که هر کدام از خریدار و فروشنده لباسش را برای فروش به سوی دیگر بیاندازد بدون اینکه به لباس یکدیگر نگاه کنند.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از دو بیع به نامهای بیع الملامسه و بیع المنابذه نهی نموده است».

توضیح: در جاهلیت دو نوع معامله یکی به نام بیع الملامسه و دیگری به نام بیع المنابذه معمول بودند که اسلام آنها را باطل نمود، بیع الملامسه آنست: که فروشنده مالی را در تاریکی به مشتری نشان دهد، و یا اجازه ندهد که مشتری آنرا به طور لازم تماشا کند و بگوید: همین که این مال را لمس کردی، ملک تو باشد و حق فسخ معامله را هم نداری. بیع المنابذه این است: اگر فروشنده مالی را به سوی خریدار انداخت آن مال به ملکیت مشتری درآید بدون اینکه صیغه ایجاب و قبولی در معامله وجود داشته باشد، و مجرد انداختن آن مال به منزله بیع باشد، چون این دو نوع معامله موجب ضرر مشتری هستند اسلام آنها را باطل اعلام نموده است.

۲۱۴۷ - حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَابِذَةِ .

ترجمه و توضیح: «ابو سعید خدری می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از دو نوع لباس پوشیدن و دو نوع معامله منع می کرد، این معامله ها یکی بیع الملامسه و دیگری بیع المنابذه نام دارند، بیع الملامسه آن است که مشتری پارچه (یا مال) کسی را در شب یا روز بدون اینکه آن را دقیقاً تماشا کند، با دست لمس کند و به مجرد لمس آن به ملکیتش درآید. بیع المنابذه آن است که دو نفر لباسهای خود را به طرف هم می اندازند، و با این عمل معامله انجام می گیرد، بدون اینکه طرفین آنها را تماشا کنند و به آنها راضی باشند. اما دو نوع طرز لباس پوشیدنی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از آنها نهی کرده، یکی آن است که انسان لباسش را بر یک شانه اش بیندازد در حالی که شانه دیگرش برهنه و لخت باشد، دومی آن است که انسان به حالت چمباتمه زدن بنشیند و لباسهایش را به خود بپیچد ولی عورتش را نپوشاند».



٦٤ - باب التَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحْفَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
وَالْمَصْرَاةَ الَّتِي صُرِيَ لِبَيْتِهَا وَحُقِّنَ فِيهِ ، وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا . وَأَصْلُ التَّصْرِيتِ
حَبَسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَيْتُ الْمَاءَ { إِذَا حَبَسْتَهُ } .

باب: فروشنده منع شده که شیر پستان شتر و گاو و گوسفند را نادوشیده نگهدارد
مصراة: آن است که شیر حیوان نگهداشته شده و بند شده و در پستان جمع شده باشد
وحیوان برای چند روز دوشیده نشده باشد. تصریه، در اصل، بند داشتن آب است، اگر آب را بند
کنی بدین عمل گفته شود: «صریت الماء».

توضیح: «باب التَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحْفَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ»: یعنی
فروشدگان حیوانات شیری، برای جلب مشتری، یک یا دو روز حیوانات خویش را نمی
دوشند تا پستانهای آنها بزرگ و پر شیر معلوم شوند و به اصطلاح افغانها، حیوان را شیر بند می
کنند.

در خصوص حکم مصاة، در پایین همین حدیث خواهیم گفت. ان شاء الله

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ
وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بَخِيرُ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ
شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ » . وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمَجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ
يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « صَاعَ تَمْرٍ » . وَقَالَ بَعْضُهُمْ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا ، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم
فرمود: «شیر را در پستان شتر و گوسفند ذخیره نکنید، هر کس چنین حیوانی را خریداری
کرد بعد از اینکه دوشید، اختیار دارد که بپذیرد و یا به صاحبش برگرداند، و یک صاع خرما (در
برابر شیری که دوشیده است) به صاحبش بدهد».

و از ابوصالح و مجاهد و ولید بن رباح و موسی بن یسار، تذکر یافته که ابوهریره از پیامبر
صلی الله علیه وسلم «یک صاع خرما» روایت کرده است. و برخی از ابن سیرین «یک صاع
غله بدهد، و سه روز نیز از خیار شرط بهره مند است» روایت کرده اند.



و برخی از ابن سیرین «یک صاع خرما» روایت کرده اند و از سه روز (خیار شرط) ذکر می نکرده اند.

امام بخاری می گوید: روایت خرما، بیشتر است.

توضیح: ابوهریره رضی الله عنه می گوید: اگر گوسفندی را فروشنده نگهدارد، و شیرش را ندوشد، تا که شیر در پستانش جمع گردد، و مشتری گمان کند، که این گوسفند پر شیر می باشد، و بعداً چون متوجه شد آن گوسفند به فروشنده بازگردانیده شود، البته بشرطیکه مشتری در بدل شیر استفاده شده یک پیمانه خرما به فروشنده بپردازد. این حدیث را بخاری آورده است^(۱). عقبه نیز فتوایی از ابن مسعود، مبنی بر موافقت با نظریه ابوهریره آورده است.

این گوسفند را مصرّات می نامند؛ یعنی گوسفندی چند روز دوشیده نشده، تا پستانهایش پر شیر شده و برآمده است. گوسفند محفله، نیز همان مصرّات و از آنرو محفله نامیده شده که شیر در پستانش جمع گردیده است.

جمهور فقهاء این حدیث را مأخذ قرار داده اند، بجز نخعی و امام ابوحنیفه، چرا که به نظر آنان این حدیث مخالف قیاس است، پس آنرا ترک کرده اند، یعنی این نظریه را مخالف معیارهای شریعت و قواعد آن دانسته اند. در حالیکه حق چنین است که اگر نص در هر حالی ثابت شود، یکی از اصول بحساب می آید، و به مجرد گمان که این مخالف قیاس و اصول می باشد ترک نمی شود.

از همینجا است که می بینیم برای قاضی ابویوسف، و زفر بن هذیل، که از بزرگان اصحاب امام ابوحنیفه هستند، امر روشن است. و آندو قول امام و نخعی را بخاطر عمل به حدیث ابوهریره ترک کرده اند.

ابن حجر می گوید: جمهور اهل علم بظاهر حدیث عمل کرده، و ابن مسعود و ابوهریره بدان فتوا داده اند، و هیچ صحابی با آن دو مخالف نبود، و تابعین و کسانی که پس از آنان آمده اند و تعدادشان از حد شمارش بیرون است، نیز چنین گفته اند، و نگفته اند، که شیر دوشیده شده کم یا زیاد شد، و هم اینکه خرما غذای آن سرزمین باشد یا نه.



در اصل مسأله بیشتر احناف مخالفت کرده‌اند، و در فرع آن نیز گروهی مخالف بوده‌اند. امام ابوحنیفه می‌گوید: گوسفند به واسطه عیب نگهداشتن شیر در پستانش، باز گردانیده نمی‌شود، و هم برای مشتری تحویل یک صاع خرما در بدل شیر دوشیده شده، ضرورت ندارد. امام زفر با آنان مخالفت کرده و به جمهور پیوسته است. مگر او بین دادن یک صاع خرما و یا نصف صاع گندم مشتری را مختار قرار داده است.

هم چنین ابن ابی لیلی و ابویوسف بر اساس روایتی با این نظریه مخالفت کرده‌اند. مگر آن دو گفته‌اند: یک صاع خرما حتمی نیست، بلکه قیمت آن قابل پرداخت است. در روایتی از مالک و بعضی از شافعیه نیز چنین قولی آمده است، ولی آنان گفته‌اند، غذای آن شهر ملاک است، و بر صدقه فطر قیاس می‌شود.

بنغوی گفته است: در مذهب بر سر اینکه فروشنده و خریدار اگر بغیر خرما هم راضی شوند اختلافی نیست. ماوردی در صورت عدم امکان تحویل خرما دو صورت بیان داشته است:

۱- اینکه قیمت خرما را طبق نرخ شهر خود بپردازد.

۲- اگر در شهر نزدیک شهرش خرما است، بر اساس آن قیمت خرما را بپردازد. که حنا بله قول دوم را گرفته‌اند.

حنفیه از پذیرفتن حدیث فوق از چند جهت عذر خواسته‌اند:

۱- بعضی در حدیث طعنه وارد کرده‌اند، چرا که از روایات ابوهیریه است، و امثال ابن مسعود و دیگران از فقهاء صحابه آنرا روایت نکرده‌اند، پس چون مخالف قیاس جلی است ترک می‌شود. این سخنی است که گوینده خود را به رنج می‌اندازد، و در اصل حکایت نیازی به تکلف رد وجود ندارد، چرا که امام ابوحنیفه قیاس جلی را بواسطه روایت ابوهیریه و امثال او ترک کرده است. چنانکه در وضو، به شیرهی خرما، و قهقهه در نماز و غیر آن چنین کرده است.

گمان دارم اینکه بخاری حدیث ابن مسعود را در پی حدیث ابوهیریه آورده، اشاره بر این است که ابن مسعود طبق حدیث ابوهیریه فتوا داده است، که اگر حدیث ابوهیریه رضی الله عنه صحیح نمی‌بود، ابن مسعود رضی الله عنه با قیاس جلی در این مورد مخالفت نمی‌کرد.

سپس ابن حجر گوید: «وانگهی با همه اینها ابوهیریه در روایت اصل حدیث تنها نیست، چرا که ابوداود آنرا از طریق ابن عمر، و طبرانی از وجه دیگر از او، و ابویعلی از طریق انس، و



بییهقی در الخلافیات، از طریق حدیث عمرو بن عوف مزنی، و امام احمد از طریق روایت مردی از صحابه که اسم نبرده، اصل این حدیث را آورده‌اند.

ابن عبدالبر گفته است: این حدیث از لحاظ صحت و ثبوت آن از طریق نقل مورد اجماع است، و کسانی که آنرا مأخذ نمیدانند، به چیزهائی متمسک شده‌اند که حقیقت ندارد.

سپس ابن حجر دلایل کسانی را که بر این حدیث عیب گرفته‌اند، می‌آورد و از قول ابن سمعانی نقل می‌کند: (هرگاه خبر ثابت گردد، خود از اصول بحساب می‌آید، و ضرورتی به عرضه آن بر خبر دیگری نیست، چرا که اگر موافق آن باشد، ضرورتی نیست، و اگر مخالف آن باشد، رد هیچکدام بدون دلیل جواز ندارد، چرا که این امر رد خبر به قیاس است، و این امر به اتفاق مردود است^(۱)).

سپس ابن حجر هشت دلیل قوی می‌آورد که این حدیث مخالف قیاس نیست، او در این مورد به تفصیل سخن گفته، و از عهده آن خوب بر آمده است، و من از نقل سخنان ایشان از آن جهت خودداری کردم، که در آن اصطلاحات و مباحث فقهی و اصولی بکار رفته، که فهم آن بر خواننده غیر متخصص دشوار است.

احمد محمد شاکر از کلام ابن حجر در باب این موضوع خوشحال گردیده، و از این قول چنین توصیف کرده است: (این قول بلیغ و والا، بهترین روش ادب نقد است، بر کسانی که بر ابوهیره جرئت یافته‌اند مفید خواهد بود^(۲)).

بدینسان مشاهده میشود، که تجرید ابوهیره از فقه چیزی است: که (محققین حنیفه آنرا رد کرده‌اند)^(۳). چرا که (ابن همام در التحریر گفته است: ابوهیره فقیه بوده است).

ابن امیر الحاج گفته است: ابوهیره هیچ چیز از عوامل اجتهاد کم نداشته است، او در زمان صحابه فتوا میداده، و در آنزمان جز مجتهدین حق فتوا را نداشته‌اند.

برای اثبات مقام والای ابوهیره در نزد حنیفه، بزرگترین دانشمند حنفی را برگزیدیم، که پس از دوران اول بود، و جامع و شارح کتب محمد بن حسن شیبانی صاحب ابوحنیفه بوده است، او: شمس الائمہ سرخسی متوفی بسال ۴۹۰ هـ است، که با کلامی بلیغ ابوهیره را ثنا

^۱ - فتح الباری ۵/ ۲۶۸.

^۲ - مسند امام احمد ۱۳/ ۲۹.

^۳ - الانوار الکاشفه ۱۷۶.



گفته، ثنائی عطر آگین، که حنفیه را از تهمت ناقص دانستن ابوهریره تبرئه می‌کند. او گفته است:

(شاید کسی گمان کند، که گفتار ما، توهین است، پناه بر الله از چنین فکری، چرا که ابوهریره در عدالت و حفظ و ضبط پیشتاز است)^(۱).

و هم گفته است: (همانا ابوهریره کسی است که در عدالت و طول صحبت او با پیامبر شکی نیست)^(۲).

سپس گفته است: (هم چنین در حسن حفظ و ضبط او)^(۳). و هم ابوهریره را بدینسان توصیف کرده است: (او معروف به عدالت و ضبط و حفظ است). و (او در صحبت با رسول الله ﷺ و سماع از حضرت ایشان مشهور است)^(۴).

اما آنچه که ابوریه آورده مبنی بر اینکه: امام ابو حنیفه فرموده است: که همه صحابه عدول هستند، مگر چند نفر، و ابوهریره را از آنجمله شمرده است. این ادعا دروغ است، که هیچکدام از اشخاص موثق آنرا نقل نکرده‌اند، و فقط ابن ابی الحدید، از قول ابی جعفر اسکافی آنرا نقل کرده که قابل اعتنا نیست. و هر دو ضعیف هستند.

باز هرچه باشد نحی یا ابوحنیفه و یارانش، در مجال اجتهاد محض بوده‌اند، و در هر حال مأجور هستند، چرا که صدق نیت، و ایمان عظیم، و غیرت‌شان بر شریعت را میدانیم، و آنان در اجتهادات خود، متعرض تکذیب ابوهریره نشده‌اند، و یا بر او طعن وارد نکرده‌اند.

آنان برتر از آنند، که به چنین معصیتی شدید و بدعتی منکر زبان بکشایند، حاشا که آنان چنین بوده باشند. زیرا که آنان امامانی بوده‌اند، که باید امت به ایشان اقتداء کنند. بلکه مرض در دل‌های کسانی است، که مقاصدشان را تحریف می‌کنند، و قول‌شان را به بیراهه می‌برند. چون امام ابوحنیفه هم چنانکه بعضی از احادیث ابوهریره را رد می‌کند، باز بسیاری از آنها را روایت نیز می‌کند. بعنوان مثال به کتاب الآثار که ابویوسف از ایشان روایت کرده^(۵) و یا به کتاب مسندش که حصکفی از او روایت کرده مراجعه نمائید^(۶).

^۱ - اصول السرخسی ۳۴۱/۱.

^۲ - اصول السرخسی ۳۴۰/۱.

^۳ - همان منبع.

^۴ - اصول السرخسی ۳۳۹/۱.

^۵ - الآثار ۱۰۷-۵۵-۲۲.

^۶ - مسند امام ابوحنیفه ۷-۱۱-۱۳-۱۷-۲۸-۴۶.



امام ترمذی می گوید: علما به همین عمل کرده اند و فروش حیوانی را که صاحبش آنرا چند روی نمی دوشد تا شیر در پستانش جمع شود و مشتری فریب بخورد، مکروه دانسته اند زیرا نوعی حيله و نیرنگ علیه مشتری است و در آن غرر وجود دارد.

۲۱۴۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاءَ مُحَفَّلَةً ، فَرَدَّهَا فَلْيُرَدِّ مَعَهَا صَاعًا . وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُلْقَى الْبُيُوعُ .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: کسی گوسفندی را خریداری کند که شیر چند روز در پستانش جمع شده باشد، اگر بخواهد آن را به صاحبش برگرداند، باید یک صاع (دو کیلو) خرما را نیز همراه آن به صاحبش بدهد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نهی کرده است که شهرنشینان بر سر راه مردم روستایی بنشینند و قبل از اینکه به بازار برسند متاع آنان را خریداری نمایند».

توضیح: «محفلة: حیوانی است که صاحبش چند روز شیر آن را ندوشد و از حفل به معنی جمع است».

در فقه السنه آمده است: هرگاه فروشنده تدلیس کند یعنی عیب کالای خود را پنهان کند و بسبب کتمان کردن عیب کالابهای آن را موقتاً بالابرد این عمل او حرام است و مشتری تا سه روز حق خیار دارد که در طی این سه روز کالا را بفروشنده برگرداند. و بعضی گفته اند خیار فوری است، همین که فهمید اگر کالا را برنگرداند، دیگر خیارش ساقط می شود.

حرمت آن بدان سبب است، که مرتکب غش و نیرنگ و فریب شده است و پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «من غشنا فلیس منا». و اما ثبوت خیار رد و برگرداندن کالا به فروشنده، برای اینست که بروایت ابوهریره پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها، إن شاء أمسک وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» «کاری نکنید که چند روز شتر یا گوسفند را ندوشید تا نشان دهید که پستان بزرگ و پرشیری دارد و علاقه و رغبت خریدار را جلب کند، هرکس چنین حیوانی را خرید او اختیار دارد، بعد ازدوشیدن که آن را نگه دارد یا آن را برگرداند. همراه با یک صاع (۲۹۴۹ گرم) خرما یا قوت غالب، بجای شیری که از آن استفاده کرده است، مشروط بر آنکه زاید بر هزینه نگه داریش باشد». ابن عبدالبر گفت: "این حدیث اصل و دلیل



نهی از غش و فریب و نیرنگ در داد و ستد است و همچنین دلیل است بر اینکه تدلیس و کتمان کاری یا ظاهر سازی اصل صیغه عقد بیع را فاسد نمی کند و دلیل است بر اینکه مدت خیار سه روز است و دلیل است بر اینکه تصریه (بستن یا ندوشیدن) پستان حیوان بمنظور فریب مشتری حرام است و موجب ثبوت حق خیار برای مشتری می گردد". و هر چیزی که تدلیس به حساب آید همین حکم را دارد.

اگر این تدلیس بدون قصد فروشنده از او سرزده باشد، حرام منتفی می گردد ولی برای جلوگیری از ضرر حق خیار برای مشتری ثابت می شود.

۲۱۵۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرَّثَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْقَتْلَ ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » .

معنی کلمات:

- **لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ**: به پیشباز فروشندگانی که از خارج از شهر می آیند قبل از رسیدن شان به بازار نروید. از آنجایی که این کار باعث پایین آوردن قیمت فروشنده می شود و ممکن است به علت عدم آگاهی از قیمت واقعی کالا در بازار دچار فریب بشود از آن نهی شده است .

- **لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ**: وقتی فروشنده در حال فروش کالای خود به مشتری است فروشندهی دیگری در معامله ی آنها دخالت نکند تا کالای خود را به قیمت ارزانتر بر آن مشتری عرضه کند .

- **لَا تَتَنَاجَشُوا**: فعل نهی از ماده (نجش) است، و نجش یعنی اینکه شخصی قیمت کالایی را بالا می برد یا اینکه از آن تعریف می کند و قصد خریدن آن را هم ندارد، بلکه هدفش این است که مشتری را فریب بدهد .

- **لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ**: الحاضر: کسی که در شهر ساکن است. والبادی: منسوب به بادیه یعنی صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر می آید. در این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین



کالایش را بفروشد جلوگیری شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند.

- **وَلَا تَصْرُوا الْغَنَمَ: التَّصْرِیَّةُ:** بستن پستان گوسفند به گونه ای که ظاهراً پر شیر نشان می دهد، و بدین ترتیب مشتری فریب ظاهر آن را می خورد.

- **ابتاع:** خرید.

- **خیر النظرین:** بهترین انتخاب از بین دو چیز.

- **أمسک:** نگاه داشت.

- **سخطها:** باعث نارضایتی او شد. از او خوش نیامد.

- **الصاع:** چهار مُدّ است، و هر مُدّ نیز به اندازه‌ی دو کف دست یک انسان بالغ متوسط است. تقریباً یک صاع برابر با ۲/۷۵ لیتر و ۲ کیلو و ۱۷۵ گرم است.

ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: نباید از کسانی که از روستاها به شهر متاع می آورند، قبل از اینکه به محل بازار برسند استقبال نمایید، نباید بر معامله همدیگر معامله کنید، نباید به منظور تشویق مشتری ها خودتان را به عنوان مشتری نشان دهید و قیمت بیشتری را به فروشنده پیشنهاد کنید، نباید اهل شهر برای اهل دهات متاع فروشی کند»، (بگوید این متاع را نزد من بگذار تا با قیمت بیشتری برایت بفروشم)، نباید شیر چند روز را در پستان حیوانی جمع کرد، کسی که حیوان را خریداری کند که شیر چند روز را در پستانش جمع کرده اند بعد از اینکه آنها دوشید در بین دو امر مختار است، اگر به این حیوان راضی بود، آنها قبول کند، اگر به آن راضی نبود می تواند آن حیوان را همراه یک صاع (دو کیلو) خرما به صاحبش برگرداند.

توضیح: چندین نوع معامله که در زمان جاهلیت رواج داشت و الآن هم کم و بیش ادامه دارد به واسطه ضرر و زبانی که در بر دارند از نظر اسلام حرام هستند:

اول: معامله بر معامله دیگران، به این صورت بعد از انجام و تمام شدن معامله ای که هنوز مدت خیار فسخ آن باقی است به فروشنده یا خریدار گفته شود، معامله را فسخ کن من قیمت بیشتر و یا جنس بهتر، به قیمت ارزان تری به شما می دهم.

دوم: معامله بر معامله ای که خریدار و مشتری بر قیمت و جنس توافق کرده باشند ولی هنوز قطعی نشده است که در اصطلاح شرعی (سوم) به آن می گویند.



سوم: کسی که خود را به عنوان مشتری نشان می دهد و برای فریب مشتریان قیمت بیشتری را به فروشنده پیشنهاد می کند.

چهارم: عده ای از اشخاص بر سر راه اهالی روستاها که به شهر می آیند می نشینند و قبل از اینکه به شهر برسند متاع را از آنان خریداری می نمایند.

پنجم: عده ای از اهالی شهر به اهالی روستاها می گویند متاعی که دارید نزد ما بگذارید، به قیمت بیشتری برای شما می فروشیم.

ششم: بعضی که می خواهند حیوانی را به فروش برسانند برای اینکه مشتری را فریب دهند چند روز شیر را از پستان آن نمی دوشند و با این عمل به خریدار نشان می دهند که این حیوان شیرش زیاد است.

خلاصه تمام این معاملات به علت مشتمل بودن آنها بر ضرر و فریب و خیانت از جانب اسلام حرام شده است.

۵ هـ : بیع الحاضر للبادی: اگر شخص روستائی یا شخصی که ساکن شهری دیگر است، کالائی و اجناسی را در شهر برای فروش بیاورد با قیمت روزی خواهد آن را بفروشد، برای هیچ یک از مردم آن شهر روا نیست که بگوید: کالایت را نزد من بگذار تا من بعد از یک یا چند روز آن را در برابر قیمتی بیشتر برای تو بفروشم و حال آنکه مردم اکنون برای آن کالا نیاز دارند. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا يَبِيعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (متفق علیه). «مردم شهری اجناس و کالا کسی را که از بیرون شهر ماید، نفروشد، مردم را به حال خود رها کنید تا الله بعضی را بوسیله بعض دیگر روزی دهد».

الشراء من الركبان: «خریدن از قافله»، اگر مردم شهر مطلع شوند که یک کاروان حامل کالائی که مورد نیاز مردم است، بسوی شهر در حرکت است، جایز نیست که کسی بیرون از شهر رفته تمام کالا و اجناس را از کاروان بخرد و با قیمت دلخواه آنها را به مردم شهر بفروشد. این گونه اقدام، به فریب کاروان و به ضرر اهالی آن شهری انجامد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ» (متفق علیه). «برای خرید از کاروان به بیرون شهر نروید و هیچ شهری برای مردم روستائی و بیرون شهری عامل فروش نشود».



بیع مصرات: برای مسلمان روا نیست که بمنظور فریب دادن مشتری، گاو، گوسفند یا شتر را ندوشد و بگذارد تا شیر چند وعده در پستان حیوان جمع گردد تا مشتری گمان کند که این همه شیر از یک وعده است و این حیوان بسیار شیردهنده است. این اقدام یک حرکت فریب کارانه است و واقعیت امر را برای خریدار مبهم می سازد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» (متفق علیه). «شیر چند وعده را در پستان شتر یا گوسفند جمع نکنید هر کس در چنین حالتی آن را خرید، اختیار دارد، که بیع را نافذ کند و اگر میلش نباشد، جانور و یک صاع خرما در عوض شیرهایی که استفاده کرده است را برگرداند».

۶۵ - باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمَصْرَاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

باب: اگر کسی بخواهد حیوان شیر بند را مسترد کند، در عوض دوشیدن وی یک صاع

خرما بدهد

۲۱۵۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ اشْتَرَى مَصْرَاةً فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ » .

معنی کلمات:

- مصراة: ترک دوشیدن حیوان و جمع کردن شیر در پستان آن.

- سخط: از سخط، ناراضی بودن.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هر کس گوسفندی را خرید که چند روز آنرا ندوشیده بودند، تا شیر در پستانش جمع شود، پس از دوشیدن، اگر آن حیوان را پسندید نگه دارد، و اگر نپسندید، در عوض شیری که از آن دوشیده یک صاع خرما (به صاحبش) بدهد، و گوسفند را برگرداند».

توضیح: هرگاه کسی کالای معیوبی را خرید و تا بعد از جدا شدن از عیب آن آگاه نشد، می تواند کالا را به فروشنده برگرداند.



۶۶ - باب بَيْعِ الْعَبْدِ الرَّائِي

وَقَالَ شَرِيحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الرُّنَا .

باب: فروش غلام زناکار

شریح گفت: اگر بخواهد، او را به سبب زناکاری وی مسترد کند.

۲۱۵۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا زُنْتُ الْأَمْسَ قَتَبْتَنِي زَنَاها فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يَثْرَبْ ، ثُمَّ إِنْ زُنْتُ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يَثْرَبْ ، ثُمَّ إِنْ زُنْتُ الثَّلَاثَةَ فَلْيَبْعَهَا ، وَلَوْ بَحَلَّ مِنْ شَعْرٍ » .

معنی کلمات:

- يَثْرَبُ: از تثریب، سرزنش و سرکوبی، طعن و لوم.

- حبل: ریسمان.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه کنیزی زنا کرد و زنایش آشکار گردید، باید مالکش او را تازیانه بزند و بعد از تازیانه زدن نباید او را سرکوب و سرزنش نماید، اگر بار دوم هم مرتکب زنا شد باز او را تازیانه بزند و از سرزنش او خودداری کند، چنانچه برای سومین بار به زنا تن دردهد، باید او را بفروشد هر چند در مقابل چیز بسیار بی ارزشی مانند یک ریسمان مو باشد».

توضیح: مؤلف، حدیثی بدین مضمون نقل کرده ابوهریره رضی الله عنه گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر کنیزی زنا کرد و زنایش ثابت شد، صاحبش، (طبق احکام شرعی) او را شلاق بزند و او را سرزنش نکند».

کنیز، جزو اموال و دارایی‌های افراد به‌شمار می‌آمد و خرید و فروش می‌شد. در این حدیث آمده است که اگر کنیزی، مرتکب زنا شد، باید حد شرعی بر او اجرا گردد که نصف حد سایر انسان‌هاست؛ یعنی نصف حد افراد آزاد. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید:

(إِذَا أُحْصِنَ إِنْتُكَ يَبِ حَاقَّةٌ عَلَى هَذِهِ مَآعَلُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ لَعْنِ دَابِ)

[النساء : ۲۵]

و چون شوهر کردند و مرتکب عمل زشتی شدند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت.



حکم دوشیزه‌ی آزادی که مرتکب زنا می‌شود، این است که او را صد شلاق بزنند و به مدت یک سال تبعید کنند؛ اما اگر کنیزی زنا کند، او را پنجاه تازیانه می‌زنند و درباره‌ی تبعیدش، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علما گفته‌اند: او را نباید تبعید کرد؛ زیرا تبعیدش به پایمال شدن حقوق صاحبش می‌انجامد. در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «اگر دوباره زنا کرد، صاحبش، بی‌آن که او را سرزنش نماید، حد شرعی را بر او اجرا کند و اگر برای سومین (یا چهارمین) بار، مرتکب زنا شد، او را بفروشد؛ اگرچه در برابر ریسمانی از مو باشد». یعنی او را نگه ندارد؛ زیرا هیچ خیری در او نیست. از این حدیث، چنین برداشت می‌شود که صاحب کنیز، حد یا مجازات شرعی را بر کنیز خود اجرا می‌کند، نه کسی دیگر.

۲۱۵۳ و ۲۱۵۴ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ .

معنی کلمات:

- الْأَمَةُ : کنیز .
- لَمْ تُحْصَنْ : ازدواج نکرده است .
- اجْلِدُوهَا : او را تازیانه بزنید .
- الضَفِيرُ : بند ، طناب .

ترجمه: «ابو هریره و زید بن خالد - رضی الله عنهما - می‌گویند: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره کنیزی که ازدواج نکرده است و مرتکب زنا می‌شود سؤال شد، گفت: «اگر مرتکب زنا شد، او را تازیانه بزنید، و اگر دومین بار هم مرتکب زنا گشت، باز او را تازیانه بزنید، چنانچه برای سومین بار زنا کند او را بفروشید، هر چند در مقابل یک طناب مو باشد». ابن شهاب (راوی حدیث) می‌گوید: نمی‌دانم آیا بعد از بار سوم یا بعد از بار چهارم فروخته می‌شود.



فوائد حدیث:

(۱) اجرای حدود تنها بر عهده امام و جانشین او است؛ چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و خلفای بعد از او در زمان حیاتشان شخصاً حدود را اجرا می کردند و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گاهی در اجرای حدود برای خود جانشین تعیین می کرد و می گفت: (واغد یا أنیس إلی امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، «ای انیس فردا نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن»

(۲) سید می تواند حد را بر برده خود اجرا کند، به دلیل فرموده پیامبر - صلی الله علیه وسلم -: (إذا زنت الأمة فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا یثرب علیها، ثم إن زنت الثانية فلیجلدها الحد ولا یثرب علیها، ثم إن زنت الثالثة، فلیعها ولو بحبل من شعر)، «هرگاه ثابت شد کنیزی مرتکب زنا شده است، (سیدش) باید حد تازیانه را بر او اجرا کند و بیش از آن او را توبیخ نکند، پس اگر برای بار دوم زنا کرد دوباره باید او را تازیانه بزند و از توبیخ او خودداری نماید، و اگر برای بار سوم زنا کرد، باید او را بفروشد هرچند به قیمت ریسمانی از موهم باشد».

(۳) زنا حرام و از بزرگترین گناهان کبیره است. الله متعال می فرماید: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (اسراء: ۳۲) «و (با انجام مراحل و انگیزه های زنا) به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و راه و روشی بد است».

(۴) شخص زناکار محصن و یا غیر محصن است: اگر شخصی آزاد، محصن (ازدواج کرده) و مکلف و مختار مرتکب زنا شدف باید رجم شود تا بمیرد.

۶۷ - باب الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

باب: خرید و فروش با زنان

۲۱۵۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بِنُ الرَّبِيعِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَشْتَرِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعَشِيِّ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنْ اشْتَرَطَ



شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مَائَةً شَرْطٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ » .

ترجمه: از عروه بن زبیر روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد من آمد و من موضوع را یاد کردم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: او (یعنی بریره) را بخر و آزاد کن همانا ولاء از آن کسی است که او را آزاد می کند. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم شام آن روز به خطبه ایستاد و الله را بدانچه سزاوار اوست، ستود و سپس گفت: مردم را چه شده که شرایطی می گذارند که در کتاب الله نمی باشد، کسی که شرطی بگذارد که در کتاب الله نباشد آن شرط باطل است و لو صد شرط بگذارد. شرط الله محکم تر و استوارتر است.

فوائد حدیث:

۱) سبب طلب کمک بریره از عائشه آن بود که: بریره کنیزی بود، و با بادارانش عقدی امضاء کرده بود که به موجب آن مبلغ معینی برای آن‌ها بپردازد، و در مقابل آزاد باشد، و نزد عائشه آمده بود تا در پرداختن آن مبلغ با وی کمک نماید.

۲) مکاتب: غلامی است که با بادارانش عقد می بندد که مبلغ معینی را برایش بپردازد، و بعد از پرداختن آن مبلغ آزاد باشد، و اگر از ادای آن مال عاجز گردید، دوباره به غلامی برگردد.

۳) مراد از شرط باطل آن است که مخالف با احکام و قواعد شریعت باشد، نه آنکه غیر موجود در شریعت باشد، یعنی: اگر طرفین عقد، چیزی را شرط کردند که مخالف قرآن و یا سنت بود، آن شرط باطل است، و اگر مخالف قرآن و سنت نبود، خواه آن شرط در قرآن و سنت وجود داشته باشد، و یا نداشته باشد، آن شرط صحیح و لازم الاجزاء است.

۴) **تحقیق در گماشتن شفاء رضی الله عنها در اداره‌ی امور عامه!**؛ اخیراً در رسانه‌ها و مجلات برای چراغ سبز نشان دادن به اختلاط میان مرد و زن و جواز انتصاب زنان در به عهده گرفتن اداره امور عامه به برخی آثار چنان استدلال می‌شود که گویی از مسلمات دینی هستند، نه بدین خاطر که چنین آثاری ارزش علمی دارند، نه! بلکه بدین سبب که همسو با خواهشات نفسانی آنان است. یکی از این موارد روایت سپردن اداره بازار به شفاء عدوی از جانب عمر رضی الله عنه است.



ابن حجر در کتاب الإصابه می‌فرماید: «شفاء دختر عبدالله بن عبد شمس بود که عمر او را گرامی می‌داشت و برای نظر و دیدگاهش احترام قائل بود و شاید سرپرستی قسمتی از بازار را بر عهده او نهاده بود، ابوبکر و عثمان پسران سلیمان بن ابی حثمه از او روایت کرده‌اند.»

۱ - بررسی روایی این خبر:

این خبر تنها از طریق احمد بن صالح روایت شده است. ابن حجر می‌فرماید: «احمد بن صالح در سال ۱۷۰ هجری به دنیا آمد و سال ۲۴۸ وفات یافت، در نتیجه چنین اسنادی متصل نیست.» (تهذیب التهذیب: ۱/۲۸)

و اگر این داستان سندی می‌داشت ابن حزم مخالفین خود را با استدلال به آن به سکوت وادار می‌کرد اما این داستان را با ضعیف‌ترین صیغه‌ی تمریض روایت کرده و می‌گوید: «و روی عن عمر.»

همچنین ابن سعد در مورد شفاء در المتمم للطبقات می‌گوید: «گفته شده عمر او را سرپرست بازار نمود اما فرزندانش چنین امری را انکار کردند و خشمگین شدند.» ابن عبدالبر با این داستان مخالفت نموده و فرموده که پسر شفاء یعنی سلیمان بن ابو حثمه اداره‌ی امور بازار را بر عهده گرفت و او همان کسی است که سیدنا عمر بن خطاب مردم را با امامت او در قیام رمضان جمع نمود.

ابن حجر در بیوگرافی سلیمان این موضوع را نقل کرده است و ابن عبدالبر در جایی دیگر می‌فرماید: «گمان می‌رود که اداره‌ی قسمتی از بازار را به او سپرد.» زرقانی هم در شرح خود همین مطلب ابن عبدالبر را نقل نموده، در نتیجه در کتب تراجم عبارات «گفته شده» و «شاید» نقل شده است اما فرزندان شفاء این موضوع را انکار کردند و خشمگین شدند. پسر شفاء سلیمان بود که اداره‌ی بازار را به عهده داشت.

ابن العربی در احکام القرآن (۳/۱۴۵۷) می‌فرماید: «این روایت صحیح نیست، به آن اعتنایی نکنید که از دسیسه‌های مبتدعین در احادیث است.»

همچنین شیخ الأزهر در زمان خود، محمد الخضر حسین، رحمه الله می‌فرماید: «آنچه که به عمر بن خطاب در مورد سپردن اداره‌ی امور بازار به زنی نسبت داده شده است صحیح نیست و به دروغ به او نسبت داده‌اند.» (نگا: موقف الشریعة الإسلامية من المرأة، جریده الأهرام: ۲۷/۲/۱۹۵۳ "نقلا من فتاوی وکلمات للدكتور عبدالرزاق الشایحی: ۱۵۸)



۲ - بررسی این روایت طبق عملکرد سیدنا عمر:

سخن سیدنا عمر رضی الله عنه: «ما قریشیان بر زنان غالب هستیم.»

ابن حجر رحمه الله: «یعنی ما بر زنان حکم می کنیم نه آنان بر ما و در روایت طیالسی:

«ما زنان را برای تصمیم گیری در امور خود راه نمی دهیم.» [فتح الباری: ۹/۵۱۹۲]

رفتار سیدنا عمر رضی الله عنه با همسرش عاتکه دختر زید که برای ادای نماز به مسجد می رفت اینگونه بود که سیدنا عمر به او می گفت: «به الله قسم تو می دانی که من دوست ندارم به مسجد بروی.» عاتکه در پاسخ گفت: «به الله از مسجد رفتن دست بر نمی دارم تا مرا نهی نکنی!» سیدنا عمر فرمود: «من تو را منع نمی کنم.» عاتکه فرمود: «آن روز که عمر بن خطاب در مسجد ضربت خورد من هم در مسجد بودم.» [مصنف عبدالرزاق: ۳/۵۱۱۱]

اینکه سیدنا عمر همسرش را از رفتن منع نمی فرمود به دلیل امتثال به فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که فرمودند: «هرگاه زن شما برای مسجد رفتن از شما اجازه خواست او را منع نکنید.»

رفتار و عملکرد زنان صحابه: «زنان مومن با رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز صبح را می خواندند و با پوشش کامل در نماز شرکت می کردند چنانکه خود را در چادرهایشان می پیچیدند و هنگامی که به خانه هایشان برمی گشتند، (به دلیل تاریکی هوا) هیچکس آنان را نمی شناخت.» [مسلم: ۶۴۵]

عمر کسی بود که قبل از آیه حجاب به پوشیدن حجاب پیشنهاد داد: ابو الحسن علی بن احمد نیشابوری در کتاب خود اسباب النزول بیان کرده است که عمر بن خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوب و بد، مهمان شما می شوند. ای کاش مادران مومنان را به حجاب امر می فرمودید» این بود که الله متعال آیه حجاب را نازل فرمودند: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ۵۹]

غیرت سیدنا عمر رضی الله عنه: ایشان از ام کلثوم دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کردند، ام کلثوم فرمود: «نیازی به او ندارم، او زندگی سختی دارد و با زنان تند است.» [تاریخ ابن الاثیر: ۳/۵۴]

چگونه امکان دارد کسی با این چنین صفاتی زنی را مسئول اداره بازار کند!؟



۲۱۵۶ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ أَبِي عِبَادٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سَأَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي .

ترجمه: از نافع روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: عائشه رضی الله عنها می خواست که بریره را بخرد. آنحضرت به نماز برآمد و چون از نماز برگشت، عائشه که مالکان وی از فروختن وی ابا ورزیدند مگر بدان شرط که ولاء وی از ایشان باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ولاء از آن کسی است که او را آزادی کند». همام می گوید: به نافع گفتم: آیا شوهر بریره آزاد بوده است یا غلام؟ گفت: ابن عمر مرا از آن آگاه نکرده است. **توضیح:** در شماره های: (۲۱۶۹، ۲۵۶۲، ۶۷۵۲، ۶۷۵۷، ۶۷۵۹) آنرا توضیح خواهیم داد.

۶۸ - بَابُ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بَغِيرَ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ » . وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ .

باب: آیا شهر نشین مال بادیه نشین را بدون مزد بفروشد و آیا او را کمک و خیرخواهی کند

وپیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «اگر برادر (مسلمان) شما از شما مشوره بخواهد، به وی مشوره بدهید». و عطاء اجازه داده است (که شهر نشین مال بادیه نشین را بفروشد).

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: ابن منیر و دیگران گفته اند که مصنف (امام بخاری) نهی پیامبر از فروش «حاضر برای بادی» (یعنی کسی از اهل شهر برای فردی روستایی یا بادیه نشین) را بر معنای خاصی حمل کرده، و آن هم فروش در مقابل دریافت مزد است؛ این برداشت را از تفسیر ابن عباس گرفته اند و آن را با عموم احادیثی که مضمون آنها «الدین النصیحة» (دین، خیرخواهی است) تقویت کرده اند؛ چرا که کسی که برای دیگران در ازای اجرت فروش انجام می دهد، معمولاً هدفش خیرخواهی برای فروشنده نیست، بلکه هدفش



کسب اجرت است. بنابراین، این نتیجه حاصل شد که فروش «حاضر برای بادی» اگر بدون اجرت و از روی خیرخواهی باشد، اشکالی ندارد.

من (ابن حجر) می گویم: این دیدگاه را آنچه در برخی طرق حدیث معلق (که در آغاز احادیث این باب خواهد آمد) آمده، تأیید می کند. همچنین روایتی که ابوداود از سالم مکی نقل کرده نیز آن را تأیید می کند، که گفت: یک اعرابی به دیدار طلحه بن عبیدالله آمد در حالی که شتر شیردهی برای فروش همراه داشت. طلحه به او گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نهی فرمود که «حاضر برای بادی» بفروشد، ولی به بازار برو، بین چه کسی می خواهد از تو بخرد، پس با من مشورت کن تا به تو بگویم بفروش یا نفروش.

۲۱۵۷ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ سَمِيعُ جَرِيرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ ، وَالتُّنْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

ترجمه: «جریر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بیعت کردم بر شهادت این که هیچ معبودی بر حق جز الله نیست و پیامبر (محمد رسول الله) فرستاده‌ی اوست و به دادن زکات و شنیدن و فرمان بردن (از احکام الله و ارشادات پیامبر) و نصیحت کردن هر مسلمانی).

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: جمله‌ی «و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: هرگاه کسی از برادر خود درخواست خیرخواهی کرد، باید برایش خیرخواهی کند» بخشی از حدیثی است که احمد آن را از عطاء بن سائب، از حکیم بن ابی یزید، از پدرش نقل کرده که گفت: پدرم به من گفت، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «مردم را رها کنید تا الله روزی برخی را از برخی دیگر قرار دهد. اگر کسی از دیگری درخواست نصیحت (خیرخواهی) کرد، باید خیرخواهی کند.»

بیهقی نیز این حدیث را از طریق عبد الملک بن عمیر، از ابی الزبیر، از جابر، به صورت مرفوع (نسبت داده شده به پیامبر صلی الله علیه وسلم) با همین مضمون نقل کرده، و مسلم نیز آن را از طریق ابی خَیَمَه، از ابی الزبیر، با این تعبیر آورده: «حاضر نباید برای بادی بفروشد؛ مردم را واگذارید تا الله بعضی را از بعضی روزی دهد.»



جمله‌ی «و عطا در این مورد رخصت داد» یعنی عطا اجازه فروش حاضر برای بادی را داده بود؛ عبدالرزاق آن را از ثوری، از عبدالله بن عثمان (یعنی ابن خُثَیم)، از عطا بن ابی رباح نقل کرده که گفت: از او درباره اعرابی‌ای که می‌خواهم برایش بفروشم پرسیدم، و او به من رخصت داد.

اما سعید بن منصور از ابن ابی نَجِیح، از مجاهد، نقل کرده که گفت: پیامبر (صلی الله علیه وسلم) تنها به این دلیل نهی کرد که مسلمانان سود خود را ببرند، اما امروز اشکالی ندارد. اما عطا گفت: امروز هم شایسته نیست. مجاهد گفت: به نظرم ابو محمد (یعنی عطا) اگر دایه‌ای از اهل بادیه به سراغش می‌آمد، حتماً برایش می‌فروخت!

پس برای جمع بین دو روایت از عطا، گفته‌اند که قول دوم او حمل بر کراهت تنزیهی می‌شود، و به همین دلیل مجاهد آن سخن را به او نسبت داد.

ابوحنیفه به سخن مجاهد عمل کرده و به عموم حدیث پیامبر (صلی الله علیه وسلم) که فرمود: «الدین النصیحة» تمسک جسته، و گفته این حدیث ناسخ حدیث نهی است.

اما جمهور (اکثر علما) حدیث «الدین النصیحة» را در عمومش پذیرفته‌اند، به‌جز در مورد «فروش حاضر برای بادی» که خاص است و بر عموم مقدم می‌شود، و نسخ تنها با احتمال اثبات نمی‌شود.

بخاری بین این دو حدیث جمع کرده و گفته نهی مخصوص کسی است که در ازای اجرت می‌فروشد (مثل دلال یا سَمَسار)، اما اگر کسی از روی خیرخواهی قیمت را به بادیه نشین اطلاع دهد، داخل در نهی نیست. و الله دانایتر است.

سپس مصنف در این باب دو حدیث آورده: یکی حدیث جریر درباره نصیحت برای هر مسلمان، که پیش‌تر در پایان کتاب ایمان درباره‌اش صحبت شد، و دومی حدیث ابن عباس.

۲۱۵۸ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ». قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا .

معنی کلمات:

- الحاضر: کسی که در شهر ساکن است.



- **البدادی:** منسوب به بادیه یعنی صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر می آید. در این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین کالایش را بفروشد جلوگیری شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند.

السهمسان: دلال.

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برای خرید کالا به استقبال کاروان نروید. و شهرنشین، کالای بادیه نشین را برای او نفروشد». از ابن عباس رضی الله عنهما پرسیدند: منظور رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - از اینکه فرمود: «شهرنشین برای بادیه نشین، کالا نفروشد»، چیست؟ گفت: یعنی برای او دلاله نکند.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: ابن‌المنیر گفته است: بخاری رحمه الله دلالتی بر شهرنشین برای روستائین را حمل بر این کرده است که شهرنشین، این کار را در ازای گرفتن دست‌مزد انجام دهد؛ اما اگر این کار را بدون دریافت مزد و از روی خیرخواهی یا به درخواست روستائین به‌انجام برساند، ایرادی ندارد.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: دلالی، چندین صورت دارد که در احادیث این باب، بیان شده است؛ از آن جمله این که روستانشینی شتر یا گوسفند یا ماست و شیر خود را برای فروش به شهر می آورد؛ یکی از ساکنان شهر، نزدش می آید و می گوید: «فلانی! من، این ها را برای تو می فروشم». این، جایز نیست؛ زیرا رسول الله ﷺ فرموده است: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»^(۱) یعنی: «مردم را بگذارید - که معامله ی خود را انجام دهند - الله آنان را به واسطه ی یک دیگر روزی می دهد». پس بگذارید تا روستانشین کالای خود را بفروشد؛ چه بسا ارزان فروش باشد و پول زیادی از مردم نخواهد؛ زیرا می خواهد هرچه زودتر کارش تمام شود و به آبادی خود برگردد. هم چنین پولش را هم نقدا دریافت می کند؛ زیرا خریدار شهری می داند که روستانشین قصد بازگشت دارد و پولش را می خواهد؛ بدین سان هر دو فایده می برند: هم خریدار شهری که کالای مورد نظرش را ارزان می خرد و هم فروشنده ی روستایی که پولش را به صورت نقدی دریافت می کند. اما وقتی پای دلال به میان

(^۱) طبرقی (۱۰۰۰)، م، ش: ۹۲۲ (۱) از جبار بن ابی دال (ع).



می‌آید، هم قیمت کالا بالا می‌رود و هم فروشنده‌ی روستایی دیرتر به پولش می‌رسد؛ از این رو پیامبر ﷺ از این که شهرنشین، کالای روستانشین را - به صورت دلالی - بفروشد، منع نمود.

برخی از علما با توجه به این علت، گفته‌اند: اگر خود روستانشین از شهرنشین درخواست دلالی کرد یا از او خواست که کالای وی را بفروشد، ایرادی ندارد؛ زیرا فروشنده‌ی روستایی با علم به این که فرد شهرنشین، کالای او را با قیمت بیش‌تری می‌فروشد و دو سه روزی هم برای رسیدن به پولش معطل خواهد شد، چنین درخواستی کرده است؛ اما از ظاهر حدیث چنین برمی‌آید که شهرنشین حق ندارد که کالای روستانشینی را به صورت دلالی بفروشد و اگر روستانشین هم چنین درخواستی کرد، به او بگوید: خودت کالای خویش را بفروش.

هم‌چنین برخی از علما بر پایه‌ی علت و نیز حدیثی که ذکر شد،^(۱) چنین استنباط کرده‌اند: اگر قیمت برای فروشنده‌ی شهری و روستایی یک‌سان باشد، در این صورت ایرادی ندارد که فرد شهرنشین، کالای روستانشین را بفروشد؛ زیرا در این صورت، قیمت تغییر نمی‌کند؛ به عنوان مثال: قیمت کالایی از سوی دولت تعیین شده است و کم و زیاد نمی‌شود. در این حالت فرقی نمی‌کند که شهرنشین آن کالا را بفروشد یا روستانشین؛ لذا دلالی برای فروش چنین کالایی، نفعی برای شهرنشین ندارد.

هم‌چنین برخی از علما از علت مذکور، چنین استنباط کرده‌اند که نهی از واسطه‌گری شهرنشین برای فروش کالای روستانشین، فقط درباره‌ی کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است، نه درباره‌ی کالاهای غیراساسی. اما این، استنباطی ضعیف است و فرقی میان کالاهای اساسی و غیراساسی وجود ندارد.

نمونه‌ی دوم از این دلالی یا واسطه‌گری، رفتن به پیش‌باز کاروان‌های تجاری یا فروشندگانی است که از روستا به شهر می‌آمدند؛ زیرا همان‌گونه که می‌دانید، در گذشته، مردم در یک یا دو روز هفته، از روستا به شهر می‌آمدند تا کالاها و تولیدات خود را بفروشند؛ لذا برخی از مردم پیش از رسیدن این‌ها به شهر، به استقبالشان می‌رفتند و کالاهای آن‌ها را

(۱) «لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ عَنْهُ، هَكَذَا، عَنْ أَبِي شَكَّةَ، (۱)» «دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (یعنی: «مردم (بازار) ذاتی دیکه (جمع اهل بی‌خود و دارالاجام) داد و داد»).

(۲) «لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ عَنْهُ، هَكَذَا، عَنْ أَبِي شَكَّةَ، (۱)» «دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (یعنی: «مردم (بازار) ذاتی دیکه (جمع اهل بی‌خود و دارالاجام) داد و داد»).



پیش از رسیدن به بازار، خریداری می کردند؛ در صورتی که مردم در شهر منتظر رسیدن این کالاها بودند. در این کار دو زیان وجود داشت:

اول: مردم شهر ناگزیر می شدند کالای مورد نیاز خود را با قیمت بیش تری از دلالت خریداری کنند.

دوم: فروشندگان روستایی نیز ضرر می کردند؛ زیرا از قیمت بازار بی اطلاع بودند و دلالتان، کالاهای ایشان را ارزان تر از قیمت بازار می خریدند؛ از این رو پیامبر ﷺ فرموده است: «لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»^(۱)؛ یعنی: «به استقبال کالایی که از روستا یا شهری دیگر آورده می شود، نروید؛ پس اگر کسی به استقبال برود و از آن بخرد، هنگامی که فروشنده به بازار برسد- و ببیند که ضرر کرده است- اختیار دارد که کالایش را پس بگیرد».

موضوع دیگری که در این باب مورد بررسی قرار گرفته، حرام بودن دست گذاشتن روی معامله‌ی شخصی دیگر است. مثلاً شخصی، کالایی را به ده هزار تومان خریده است؛ اینک فردی می آید و می گوید: من، این کالا را به هشت هزار تومان به تو می دهم؛ این، حرام است؛ زیرا خریدار را تحریک می کند که معامله را فسخ کند و همان کالا را با قیمت کم تری بخرد و این، به معنای به هم زدن معامله‌ی دیگران است که حرام می باشد.

۶۹ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

باب: کسی که فروش مال بادیه نشین را در بدل مزد توسط شهرنشین، ناپسند می داند

۲۱۵۹ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروش مال بادیه نشین توسط شهرنشین منع کرده است. و ابن عباس نیز چنین گفت.

^(۱) (نهی لقا، م، ا، ش: ۸۹۸۵)



توضیح: الحاضر: کسی که در شهر ساکن است. والبادی: منسوب به بادیه یعنی صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر می آید. در این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین کالایش را بفروشد جلوگیری شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند.

۷۰ - باب لَا يَبِيعُ حَاضِرُ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِّلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرَى ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ
يَبِيعُ لِي ثَوْبًا - وَهِيَ تَعْنِي الشَّرَاءَ .

باب: شهرنشین، به حیث دلال، مال بادیه نشین را نفروشد

ابن سیرین و ابراهیم نخعی آنرا برای فروشنده و خریدار ناپسند دانسته اند.

۲۱۶۰ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَتَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ
لِبَادٍ »

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که بر معامله‌ی برادر خود معامله‌ی نکند، ونجش نکنید وشهر نشین مال بادیه نشین را نفروشد». توضیح حدیث، گذشت.

۲۱۶۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَهْنِئًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

ترجمه: از محمد روایت است که انس بن مالک رضی الله عنه گفت: ما از آن منع شده بودیم که شهر نشین مال بادیه نشین را بفروشد.

توضیح: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» منظورش این است که کسی که مقیم شهر است نباید جنس را برای کسی که بیرون در شهر زندگی می کند بفروشد صورتش این است که مردی از بیرون جنسی را وارد بازار می نماید و کسی از مردمان شهر به او می گوید: که جنس خود را به نزد من بگذار تا به قیمت گران تر در فرصت های آینده بفروشم، وقتی که جنس از بازار



کم شود و مردم به آن نیاز پیدا کنند آن را بفروش برساند این همان صورتی است که پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - نهی فرمودند.

از آنجائی که پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - رسول رحمت می باشند فرمودند: که مردم نباید کاری بکنند که برادران شان متضرر شوند و باید بگذارند که خود شخص بیرونی جنس خود را به قیمت بازار به فروش رساند تا این که مسلمان ها از آن فایده گیرند و نباید که جنس را جهت گران شدن قیمت از دسترس مردم دور نگهدارند، پس پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - این رحمت خویش را توضیح داده و فرمودند: مردم را به حالشان بگذارید تا الله بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر روزی دهد. درود و رحمت بی پایان الله بر روان پاک چنین دلسوز و مهربانی باد.

۷۱ - باب التَّهْنِی عَنْ تَلْقَى الرُّكْبَانِ

وَأَنَّ بَيْنَهُ مَرْدُودٌ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ أَثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا ، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ .

باب: منع شدن از پیشوازی کاروان حامل غله

(همانا این معامله باطل است؛ زیرا اگر صاحب آن آگاهانه این کار را می کند، گناهکار است، و این عمل فریب است و فریب نارواست).

۲۱۶۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ تَهَى الثَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلْقَى ، وَأَنَّ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از پیشوازی کاروان حامل غله و فروش مال بادیه نشین به وسیله‌ی شهرنشین منع کرده است. توضیح حدیث، گذشت.

۲۱۶۳ - حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَا مَعْنَى قَوْلِهِ « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ » . فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمَسَارٌ .



ترجمه: از طاوس روایت است که گفت: از ابن عباس رضی الله عنهما سوال کردم که معنای فرموده‌ی آن حضرت چیست که می گوید: «مال بادیه نشین توسط شهر نشین فروخته نشود».

وی گفت: یعنی شهر نشین، دلال بادیه نشین نشود.
توضیح حدیث، گذشت.

٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَلَةً فَلْيَرِدْ مَعَهَا صَاعًا . قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ .

ترجمه: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: کسی که گوسفند شیربند را می خرد، چون آنرا مسترد کند، باید یک صاع غله بدهد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیشوازی کاروان حامل غله منع کرده است.
توضیح حدیث، گذشت.

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهَبَّطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ » .
معنی کلمات:
- السَّلْعُ: کالا.

ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بر معامله برادر مسلمان تان، معامله نکنید. و به پیشباز (خرید) کالا قبل از اینکه وارد بازار شود، نروید».

فوائد حدیث:

(۱) مراد از این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم که: «کسی از شما بر خرید شخص دیگری نخرد» این است که: اگر کسی می‌خواهد مالی را بخرد، و با فروشنده در گفتگو است، نباید شخص دیگری آمده و اظهار خریدن آن اموال را بنماید، بلکه باید صبر کند تا اینکه



شخص اول یا آن مال را بخرد، و یا از خریدن آن صرف نظر نماید، که در این صورت برای شخص دوم روا است، که اقدام به خریدن آن مال نماید.

۲) در خریدن مال از بین راه پیش از رسیدن به شهر، بین علماء اختلاف است، امام ابوحنیفه و اصحابش می گویند: علت منع کردن از خریدن در بین راه، جلوگیری از ضرر رسیدن برای دیگران است، بناء براین اگر جامعه بود که خریدن اموال از بین راه سبب ضرر برای دیگران نمی گردید، چنین خریدنی جواز دارد، و اگر سبب ضرر برای آن ها می شد، این خریدن مکروه است، ولی اکثر علماء خریدن مال را از بین راه به طور مطلق مکروه می دانند، یعنی: این عمل خواه سبب ضرر برای دیگران گردد و خواه نگردد، مکروه است.^۱

۷۲ - باب مَتَهَى التَّلَقَى

باب: انتهای پیشوازی

۲۱۶۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا نَتَلَقَى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَتَهَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَوْقُ الطَّعَامِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

ترجمه: از نافع روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: ما به پیشوازی (پیشباز) سواران حامل غله می رفتیم و از ایشان غله می خریدیم. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را از خریدن آن منع کرد تا آن که غله به بازار برسد.

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: این پیشوازی به مسافتی در بالای بازار بود که حدیث عبیدالله آنرا بیان می کند.

۲۱۶۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ ، فَتَهَانُمُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلُوهُ .

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: مردم عادت داشتند که طعام را در قسمت بالای بازار می خریدند، در همان جایی که خریده بودند آنرا می فروختند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آنان را از این کار منع نمود و فرمود: تا آنرا تحویل نگیرید و به جای دیگر منتقل نکنید نباید آن را بفروشید».

۷۳ - باب إِذَا اشْتَرَطَ شَرْطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

باب: اگر در بیع شرایطی گذارد که روا نباشد

۲۱۶۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ جَاءَتْنِي بِرَبِيرَةٍ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تَسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقَيْثٌ ، فَأَعِينِي . فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَوْ كَيْ لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبْتُ بِرَبِيرَةٍ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ . فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُ عَائِشَةَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « خَذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . فَفَعَلْتُ عَائِشَةَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّاسِ ، فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

معنی کلمات:

- **كَاتَبْتُ أَهْلِي** : با ارباب خود قرار داد بستم تا با پرداختن مقداری پول به صورت قسطی خود را آزاد کنم .
- **أَوَاقٍ** : جمع أَوْقِيَّةٌ وزنی است معادل ۱۱۹ گرم ، و نه اوقیه برابر با ۱۰۷۱ گرم می باشد .
- **أَعِينِي** : مرا یاری ده ، کمکم کن . (برای مؤنث است) .
- **أَعِدَّهَا لَهُمْ** : آن را برایشان فراهم می کنم .



- **الولاء:** حق آزاد کردن برده، با ولاء از همدیگر ارث برده می شود و خویشاوندی حاصل می گردد.

- **أوثق:** معتبر تر.

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می فرماید: بریره نزد من آمد و گفت: با خانواده‌ی آقایم عقد مکاتبه بسته ام تا با پرداخت نه اوقیه - سالی یک اوقیه - خود را آزاد کنم، مرا در پرداخت این مبلغ یاری کن، عایشه رضی الله عنها فرمود: اگر خانواده‌ی آقایت راضی شوند که حق آزاد کردن تو برای من باشد من آن مبلغ را پرداخت می کنم.

بریره به نزد خانواده‌ی آقای خود رفت و موضوع را با آنها در میان گذاشت، ولی آنان این امر را نپذیرفتند، بریره نیز از نزد آنها برگشت و در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند به عایشه رضی الله عنها گفت: من این موضوع را با آنها در میان گذاشتم، ولی نپذیرفتند و گفتند باید حق آزادی من از آن آنها باشد، عایشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم را از ماجرا باخبر ساخت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمودند: بریره را بگیر و بر خانواده‌ی آقایش شرط کن که حق آزادیش از آن تو باشد، زیرا حق آزادی برده از آن کسی است که او را آزاد می کند، عایشه رضی الله عنها نیز چنین کرد.

سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع مردم ایستاد و پس از حمد و ستایش الله فرمود: چگونه است که اشخاصی شروطی را در معامله‌ی شان می گذارند که در قرآن وجود ندارد؟ هر شرطی که در قرآن وجود نداشته باشد باطل است حتی اگر صد شرط باشد، حکم الله عادلانه تر و شرطش معتبرتر است، و حق آزادی برده از آن کسی است که او را آزاد می کند.

توضیح حدیث: این حدیث، جزو احادیثی است که دارای فضل و مرتبه‌ای بزرگی می باشد و در خورد احکام و فوائد بسیاری را جا داده است. برخی از علما بصورت جداگانه کتابهای مستقل در احکام و فوائد این حدیث نوشته اند. شیخ عبدالله البسام می گوید: از این حدیث، (۴۰۰) فائده اخذ می شود. البته بصورت مختصر، فوائد آن از این قرار است:

(۱) سبب طلب کمک بریره از عائشه آن بود که: بریره کنیزی بود، و با بادرانش عقدی امضاء کرده بود که به موجب آن مبلغ معینی برای آن‌ها بپردازد، و در مقابل آزاد باشد، و نزد عائشه رضی الله عنها آمده بود تا در پرداختن آن مبلغ با وی کمک نماید.



(۲) مکاتب: غلامی است که با بادرش عقد می‌بندد که مبلغ معینی را برایش بپردازد، و بعد از پرداختن آن مبلغ آزاد باشد، و اگر از ادای آن مال عاجز گردید، دوباره به غلامی برگردد.

(۳) کتابت: در اصطلاح علمای فقهی آن است که شخصی با برده اش توافق می‌نمایند هرگاه این برده مقدار مشخصی از مال یا پول را به مالکش بدهد آزاد شود.

(۴) مراد از شرط باطل آن است که مخالف با احکام و قواعد شریعت باشد، نه آنکه غیر موجود در شریعت باشد، یعنی: اگر طرفین عقد، چیزی را شرط کردند که مخالف قرآن و یا سنت بود، آن شرط باطل است، و اگر مخالف قرآن و سنت نبود، خواه آن شرط در قرآن و سنت وجود داشته باشد، و یا نداشته باشد، آن شرط صحیح و لازم الاجزاء است.

(۵) قرار دادن شرطی بر معامله ای که الله و پیامبرش در کتاب و سنت بر آن نوع معامله این شرط را قرار نداده اند. اگر در این حالت صد شرط نیز قرار دهد، همه این شروط باطل هستند.

(۶) وقتی که کسی برده ای را آزاد می‌نماید حق و رابطه ای به اسم ولاء در بین او و برده آزاد شده به وجود می‌آید که به موجب آن، شخص آزاد کند به هنگام فوت شخص آزاد شده از او ارث می‌برد و این حق امری است ثابت و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

(۷) در کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم جمال فطری سخن و نیکویی الفاظ بی هیچ آرایشی، بلکه سجعی به سان آواز کبوتران، بی آن که هیچ قصدی برای وصول به آن در کار باشد و یا تلاشی در این راستا مبذول شده باشد، خود را نشان می‌دهد و این امر حتی در بیان حقایق شرعی و معانی دقیق فقهی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در بیان شروط باطل مقارن با عقد و دلیل بطلان این شروط می‌فرماید: «ما بال اقوام یشرطون شروطا لیست فی کتاب الله. ما کان من شرط لیس فی کتاب الله تعالی فهو باطل، و ان کان مائة شرط. قضاء الله حق و شرط الله تعالی اوثق و انما الولاء لمن اعتق».

آیا در این کلام ملاحظه نمی‌کنید که سخنی است دارای جمال فطری که در اسلوبی استوار و هماهنگ آمده، نیکویی در آن آشکار است، بی آن که پیرایشی در کار باشد و زیبایی در آن جلوه گر است بی آن که آرایشی در کار باشد. این کلام با همه اینها، دربر دارنده فقهی



پر زرف است که ژرفا و محتوای آن را فقیهان درک می کنند و کسانی نیز که در فقه به سر منزل نرسیده اند معنی آن را می فهمند.

کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم به غایت روشن و واضح است و خود بخود از اندیشه زاینده شده بی آن که به اعمال فکر یا گردآوری الفاظ و یا ترتیب و تنسيق کلمات پرداخته شود. بلکه همه جا، این معانی بلند و مورد نظر است که در قالب الفاظی استوار، روشنگر و واضح شکل می گیرد.

۸) عایشه رضی الله عنها می گوید: سه حکم شرعی و سه سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم به واسطه‌ی بریره برای مردم آشکار و معلوم گردید، یکی از این سه سنت این است که او آزاد شد و بعد از آزادی مخیر گردید که پیش شوهرش (که برده بود) بماند و یا نکاحش را فسخ کند، دومی: پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «حق ولاء خاص آزاد کننده است (و به کس دیگری منتقل نمی گردد)». سومی: وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به منزل آمد دید که دیک غذا پر از گوشت است، آنگاه مقداری نان و خورشت را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «دیدم که دیک پر از گوشت است، چرا گوشت را نیاوردید!»

گفتند: بلی، در دیک گوشت هست، ولی گوشتی است که به عنوان صدقه به بریره داده شده است و شما هم صدقه نمی خورید، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «برای بریره صدقه است ولی برای من هدیه می باشد (یعنی وقتی که چیزی به عنوان صدقه ب شخصی داده شد آن چیز به ملکیت او درمی آید، اگر آن شخص هم آن را ببخشد، حکم هدیه دارنده صدقه)».

اینها داستان هایی معمولی هستند، اما عایشه از آن کلیات مختلف فقه و قانون را استنباط کرده است. همچنان که به برکت آزادی بریره سه حکم اسلامی مشخص شدند:

۱) الولاء لمن اعتق: حق ولایت از آن کسی است که آزاد کرده است.

۲) اگر کنیزی آزاد کرده شود، مختار است که شوهر خود را قبول کند یا نکند.

۳) اگر به مستحق مال زکات داده شود و از طرف خودش به غیر مستحق هدیه نماید، برای غیر مستحق گرفتن آن مال جایز است یعنی هویت آن مال عوض می شود.



۹) یکی دیگر از آداب دعوت و پیامدهای حیات این است که هرگاه عمل زشتی را در مورد دیگران برای وی نقل نمایند، هرگز نام او را ذکر نمی کند، بلکه در خطابی عمومی از آن عمل زشت نهی می نماید، همان گونه که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ما بال اقوام یشرطون شروطا لیست فی کتاب الله»، (چرا کسانی شرایطی را در نظر می گیرند که در کتاب الله ذکر نشده است).

۲۱۶۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَحِقِّقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُهَا عَلَى أَنْ وَلَاعَهَا لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

ترجمه: از نافع روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: عائشه رضی الله عنها خواست کنیزی بخرد و او را آزاد کند. مالکان وی گفتند: او را به تو می فروشیم و همانا ولای وی از آن ما می باشد. عائشه، از این قضیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرد. آنحضرت فرمود: «این شرط، مانع تو نمی شود. همانا ولای برای کسی است که آزاد کرده است».

توضیح: ولای به فتحه واو و مد الف عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ او (آزاد شده).

صاحب ولای زمانی ارث می برد که میت خویشاوندان نسبی (عصبه) نداشته باشد، همانطور که قبلاً بیان شد. فروش ولای و هبه (بخشیدن) آن جایز نیست.

۷۴ - باب بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ

باب: فروش خرما به خرما

۲۱۷۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْبُرِّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » .

ترجمه: از عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فروش گندم به گندم سود است مگر آنکه معامله دست به دست باشد و فروش جو به جو



سود است مگر آنکه معامله دست به دست باشد، و فروش خرما به خرما سود است، مگر آنکه معامله دست به دست باشد».

توضیح: امام ترمذی می گوید: علما به همین عمل نموده اند و فروش گندم را در برابر گندم وجود را در برابر جو فقط به صورت برابر جایز می دانند ولی هرگاه اجناس متفاوتی به طور دست به دست با هم داد و ستد شوند، فزونی در آن مانعی نخواهد داشت. بیشتر صاحب نظران از میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگران به همین قایلند؛ نظریه سفیان ثوری، شافعی، احمد و اسحاق نیز اینگونه است.

شافعی می گوید: دلیل جواز این امر حدیث آنحضرت صلی الله علیه وسلم است که فرمود: «جو را در برابر گندم دست به دست هر طوری که خواستید بفروشید». گروهی از علما فروش گندم را در برابر جو مکروه دانسته اند مگر آنکه هردو یکسان باشند؛ مالک بن انس به همین قایل است. نظریه اول درست تر است.

۷۵ - باب بَيْعِ الرَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

باب: فروش کشمش به کشمش و غله به غله

۲۱۷۱ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمَرْابِئَةِ ، وَالْمَرْابِئَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا ، وَبَيْعِ الرَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا .

معنی کلمات:

- **المرابئة:** فروش خرماى روى درخت در برابر خرماى چيده شده بطور تخمين.

- **الثمر:** رطب، خرماى تری که بر روى خرماى خشک می گذارند.

ترجمه: «ابن عمر - رضى الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از معامله ای به نام (مزانه) نهی نمود، و مزانه عبارت است از معاوضه خرماى تر در برابر خرماى خشک و یا انگور تر در برابر کشمش به صورت کیل و پیمانه».

توضیح: در احکام متعلق به این حدیث بین علماء اختلاف است، جمهور علماء می گویند: فروختن انگور به کشمش، و گندمی که در خوشه است، با گندمی که پاک شده است جواز ندارد، چنانچه فروختن خرما بر سر درخت، به خرماى چيده شده، و فروختن خرماى تازه چيده شده، به خرماى خشک به طور مطلق روا نیست، خواه به طور برابر باشد و یا غیر برابر.



ولی امام ابو حنیفه می گوید: اگر انگور از تاک چیده شده باشد، فروختن آن به کشمش به طور مساوی (مثلاً: پنج کیلو به پنج کیلو) جائز است، ولی اگر یک طرف بیشتر باشد، (مثلاً: یک طرف چهار کیلو کشمش، و طرف دیگر شش کیلو انگور باشد) جواز ندارد، و هم چنین است حکم خرما، و حکم هر میوه دیگری که دارای نوع تازه و خشک باشد، مانند: زرد آلو، انجیر، پسته و امثال این ها، که به طور مساوی جائز، و به طور متفاضل حرام است.^۱

۲۱۷۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمَرْابِئَةِ قَالَ وَالْمَرْابِئَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرُ بِكَيْلٍ ، إِنْ زَادَ قُلَى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى .

ترجمه: از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع مزاننه منع کرده است. ابن عمر گفت: مزاننه، فروش میوهی تر (بر درخت به تخمین) است، با مالی در بدل پیمان، به نحوی که فروشندهی میوه تر بگوید، اگر میوهی تخمین شده بر درخت نسبت به میوهی پیمان شده زیادت آید، زیادت آن مربوط به من است و اگر کم آید بر من است که آنرا تدارک کنم.

۲۱۷۳ - قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت کرده که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فروش میوه را بر درخت به طور تخمین اجازه داده است.

توضیح: امام شافعی و مالک و احمد و اسحاق و ثوری رحمهم الله با استناد به این حدیث می گویند: فروختن میوه تا وقتی که قابل خوردن نشود، روا نیست.

و امام ابو حنیفه، و ابو یوسف و محمد و اوزاعی رحمهم الله می گویند: که فروختن میوه بعد از ظاهر شدن آن و پیش از آنکه قابل خوردن شود روا است و چرا که در حدیث آمده: «خريد و فروش میوه بعد از ظاهر شدن، و پیش از رسیدن آن در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم رواج داشت، و چون گاهی میوه ها را آفت می زد، و این امر سبب جار و جنجال بین

^۱ - فیض الباری، د. هروی



خریدار و فروشنده می‌شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم از روی مشورت گفتند: «اگر جار و جنجال را ترک نمی‌کنید، پس میوه را تا وقتی که قابل خوردن نمی‌شود نفروشید»، و چون این نهی به اساس مشورت بود نه به اساس حکم قاطع، بنابراین ناسخ حکم اول که جواز فروختن میوه پیش از قابل خورده شدن آن باشد، نمی‌شود.

(عَرِیْه) عبارت از آن است که شخصی میوه‌های یک و یا چندین درخت از باغ خود را برای شخص دیگری می‌بخشد، بعد از آن از رفت و آمد این شخص در باغ خود، اذیت می‌شود، صاحب اصلی آن درخت‌ها اگر میوه آن درخت‌ها را از شخصی که این میوه‌ها را برایش داده است، در مقابل مقدار معینی از میوه تازه و یا خشک خریداری می‌کند، برایش روا است، در صورتی که در حالت عادی فروختن میوه که بر سر درخت است، با میوه خشک آن: طوری که قبلاً گفتیم: جواز ندارد.

- میوه تا وقتی که قابل خوردن نشود، فروختن آن روا نیست.

- میوه نباید جز به دینار و درهم به چیزی دیگری فروخته شود، و سبب قید به دینار و درهم آن است که پول رایج آن وقت، همین دینار و درهم بود، و اکنون خرید و فروش میوه با هر پول دیگری که جای دینار و درهم را گرفته است، جواز دارد.

۷۶ - باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

باب: فروش جوبه جو

۲۱۷۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فِدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فِتْرًا وَضَنَّا ، حَتَّى اضْطَرَفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يَقْلِبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ ، وَعَمَرَ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُضَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ ، وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ » .

معنی کلمات:

- هَاءُ وَهَاءُ : دست به دست .
- الْبُرُّ : گندم .
- الشَّعِيرُ : جو .



- **غایب:** بیشه زاری در حدود هشت کیلومتری مدینه است.

- **تراوضنا:** از روض، گفتگو بین خریدار و مشتری و توصیف هریک از کالای خود.

ترجمه: مالک بن اوس - رضی الله عنه - می گوید: نیاز پیدا کردم که صد دینار را معاوضه کنم. طلحه بن عبیدالله مرا طلبید و هر دو، دربارهٔ این معامله به گفتگو نشستیم. و قرار بر این شد که من معامله را با وی انجام دهم. طلحه بن عبیدالله دینارها را در دست گرفته و آنها را زیر رو می کرد. سپس، گفت: تا آمدن حسابدار من از جنگل، باید صبر کنی. عمر - رضی الله عنه - که گفتگوی ما را می شنید، به من گفت: تو را به الله سوگند، تا قیمت طلاها را نگرفته ای، از او جدا نشو. زیرا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: «طلا در برابر طلا، ربا است مگر اینکه نقدی باشد. و فروش گندم به گندم سود است، مگر آنکه معامله دست به دست باشد. و فروش جو به جو سود (ربا) است، مگر آنکه معامله دست به دست باشد. و فروش خرما به خرما سود است، مگر آنکه معامله دست به دست باشد».

فوائد حدیث:

(۱) در خصوص راوی، و ی: مالک بن اوس بن حرثان نصری است، گرچه از صحابه است، ولی از پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیثی روایت نکرده است، اکثر روایاتش از عمر بن خطاب است، در فتح بیت المقدس همراه عمر بود، و در سال نود و دو هجری در مدینه وفات یافت، اسد الغابه (۴/۲۷۲-۲۷۳).

(۲) فروختن طلا به نقره اگر نقد و دست به دست نباشد، روا نیست.

(۳) پول‌های نقد امروزی، مثلاً: فروختن روپیه به دالر، و یا تومان به مارک، و امثال این‌ها، که جای طلا و نقره را گرفته است، اگر نقد و دست به دست باشد، به هر قیمتی روا است، و اگر نسیه باشد، روا نیست، مثلاً: روا است که دست به دست یک دالر را به صد تومان و یا بیشتر و یا کمتر از آن بخریم و بفروشیم، ولی اگر نسیه باشد، فروختن دالر به تومان، و یا تومان به کلدار، به هر قیمتی که باشد، روا نیست.

(۴) اگر دالر به دالر، و یا تومان به تومان و یا کلدار به کلدار مبادله می‌گردید، در صورتی روا است که هردو طرف مساوی دست به دست باشد، مثلاً، ده دالر به ده دالر، و ده تومان به ده تومان باشد، و اگر یک طرف بیشتر باشد، نه به طور دست به دست، یعنی: نقد



روا است، و نه به طور نسیه، و این در صورت فروختن دالر به دالر، و تومان به تومان و امثال این‌ها است

(۵) ولی قرض دادن دالر به دالر، و تومان به تومان و افغانی به افغانی و امثال این‌ها به یک شرط روا است، و آن اینکه مساوی باشد، مثلاً هزار دالر به هزار دالر، و هزار تومان به هزار تومان و هزار افغانی به هزار افغانی، و امثال این‌ها.^۱

۷۷ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

باب: فروش طلا به طلا

۲۱۷۵ - حَدَّثَنَا صَدَقْتُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ » .

معنی کلمات:

- **سواء بسواء**: یکسان و برابر .

ترجمه: از ابو بکره - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «طلا را در برابر طلا، و نقره را در برابر نقره، بطور مساوی بفروشید. البته طلا را در برابر نقره، و نقره را در برابر طلا، هر طور که دوست دارید، معامله کنید».

توضیح: در معامله‌ای که عوض و معوض هردو از یک جنس باشند مانند طلا با طلا و گندم با گندم با گندم رعایت دو شرط لازم است، اول باید هردو به یک اندازه و مقدار باشند، و دوم باید هردو دست به دست به صورت نقدی تحویل گرفته شوند و یا نبودن هریک از این دو شرط معامله باطل و ربوی است.

اما اگر جنس آن دو نقد یا مواد غذایی از هم جدا باشند مثلاً یکی طلا و دیگری نقره، یا یکی گندم و دیگری جو باشد در این صورت به یک اندازه بودن آن دو جنس متفاوت شرط نیست و می‌توان یک مثقال طلا را با ده مثقال نقره و یا یک تن گندم را با چند تن جو

^۱ - فیض الباری، د. هروی



معامله کرد ولی باید هریک از آنها به صورت نقدی و دست به دست تحویل گرفته شوند. الله اعلم

۷۸ - باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

باب: فروش نقره به نقره

۲۱۷۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مَا هَذَا الَّذِي تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ مِثْلًا بِمِثْلِ» .

ترجمه: از عبدالله بن عمر روایت است که فرمود: ابوسعید خدری مانند حدیثی که تذکر یافت از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است، عبدالله بن عمر (بار دیگر) وی را ملاقات کرد و گفت: ای ابوسعید، این چیست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کنی؟ ابوسعید گفت: بیع صرف (نقد به نقد) است، چنانکه از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفت: «فروش طلا به طلا، برابر به وزن است و فروش نقره به نقره، برابر به وزن است».

توضیح: امام ترمذی می گوید: صاحب نظران از میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگران به همین عمل کرده اند، البته از ابن عباس نقل شده است که او فزونی را در فروش دست به دست طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره بلامانع می دانست. او معتقد بود ربا تنها در نسیه فروختن [نقدین با یکدیگر] تحقق یافت؛ از برخی شاگردان وی نیز چنین نظریه ای نقل شده است.

از سوی دیگر از ابن عباس روایت شده است که وقتی ابوسعید خدری حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را برایش نقل کرد او از قول خود رجوع نمود.
قول [دیدگاه جمهور] درست است.

صاحب نظران [از میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگران] به همین عمل کرده اند؛ نظریه سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد و اسحاق نیز اینگونه است.



از این مبارک نقل می کنند که او گفت: در بیع صرف [با اتحاد نقدین فزونی در نسیه هردو ممنوع است و در این باره] اختلافی نیست.

۲۱۷۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ».

معنی کلمات:

- **وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ**: کم و زیاد نکنید.

- **الْوَرَق**: نقره.

- **النَّاجِز**: حاضر، آماده.

ترجمه: «ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: طلا را با طلا معامله نکنید، مگر اینکه به یک اندازه و مثل هم باشند، نباید یکی از آنها از دیگری بیشتر باشد، نباید نقره به نقره فروخته شود، مگر اینکه هر دو به یک اندازه و مانند هم باشند، هیچ یک از آنها نباید از دیگری بیشتر باشد، و نباید طلا و نقره نقد را در برابر طلا و نقره ای که حاضر نیست و به صورت قرض می باشد، فروخته شود».

توضیح: نباید یکی از دو بدل در این معامله جنس بجنس مهلت داشته و غیرنقدی باشد، بلکه باید معامله حاضر به حاضر و فوری و دست بدست باشد، چون در حدیث آمده بود که: «إذا كان يدا بيد».

هرگاه دو بدل و دوچیزی که با هم معاوضه و معامله می شوند، درجنس با هم اختلاف داشته باشند ولی علت حرمت آنها یکی - بها و ثمن واقع شدن یا طعام و خوراکی بودن - باشد زیادی یکی بر آن دیگری و عدم مساوات آنها با هم جایز است، ولی نباید یکی حاضر و دیگری نسیه باشد و نسیه بودن یکی از آنها، حرام است و تفاضل اشکال ندارد پس هرگاه طلا را به نقره و گندم را به جو، بفروشند تنها یک شرط لازم است و آن این است که باید هر دو نقدی و بصورت معامله نقدی باشند و مساوات و برابری در کمیت و مقدار شرط نیست، بلکه تفاضل جایز است - پس معامله یک سکه طلا بچند سکه نقره و یک پیمانه گندم به چند پیمانه جو جایز است، بشرط اینکه نقدی و حاضر باشد - ابوداود روایت کرده است که



پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، یدا بید» «فروختن گندم به جو در حالیکه جو بیشتر باشد اشکال ندارد بشرط اینکه نقدی و حاضری باشد». و در حدیث عبادہ بروایت احمد و مسلم آمده است: «فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان یدا بید» «هرگاه این اجناسی که با هم مبادله می کنید، با هم اختلاف داشتند آنها را با یک دیگر مبادله و معامله کنید، به هر کیفیت که خواستید، بشرط اینکه دست بدست و نقدی باشد». و هرگاه دو چیزی که با هم مبادله و معاوضه می شوند، در جنس و علت تحریم، هر دو با هم اختلاف داشته باشند، در مبادله و معامله آنها هیچ شرطی نیست تفاضل و تاخیر و عدم تساوی و نقدی و غیرنقدی همه اش حلال است. مثلاً هرگاه مواد خوراکی با نقره یا طلا مبادله و معامله شود، عدم مساوات و تاخیر در پرداخت یکی و نسیه بودن یکی دیگر جایز و روا است. و همچنین معامله یک جامه بدو جامه و ابزاری و ظرفی بدو ابزار و دو ظرف دیگر نیز جایز است.

۵: هرچیزی که غیر طلا و نقره و جانشین آنها و غیر مواد خوردنی و نوشیدنی باشد، ربا در آن حرام نیست پس در آنها بیع و فروش با عدم مساوات هر دو جنس و نقد و نسیه و ازهم جدا شدن پیش از تحویل و قبض و تقابض، جایز است.

پس فروختن گوسفندی به دو گوسفند، بصورت نسیه و نقدی و یا گوسفندی به یک گوسفند دیگر نیز جایز است، چون عمرو بن العاص گفته است: که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به من دستور داد که در شتران زکات بجای یک شتر در سال آینده دوشتر بگیرم - یعنی یک شتر نقد، بجای دو شتر قرض - احمد و ابوداود و حاکم آن را بیرون آورده اند و گفته است که بشرط مسلم این روایت صحیح است و بیهقی هم آن را روایت صحیح می داند و حافظ ابن حجر اسناد آن را قوی دانسته است. ابن المنذر گفته است که به اثبات رسیده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - یک بنده ای را در برابر دوبنده سیاه، خریده است و یک کنیزی را در برابر هفت کنیز خریده است و معاوضه کرده است و مذهب امام شافعی نیز چنین است.



۷۹ - باب بَيْع الدَّيْنَارِ بِالدَّيْنَارِ نَسْأً

باب: فروش دینار به دینار به نسیه

۲۱۷۸ - ۲۱۷۹ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الرَّيَّاتِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ الدَّيْنَارُ بِالدَّيْنَارِ ، وَالْدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ .
فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنِّي ، وَلَكِنِّي أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ » .

ترجمه: «ابو صالح زیات می گوید: از ابو سعید خدری - رضی الله عنه - شنیدم که می گفت: در معامله طلا با طلا و نقره با نقره (باید مقدار آنها با هم مساوی باشد)، ابو صالح می گوید: به ابو سعید گفتم: نظر ابن عباس اینطور نیست، ابو سعید گفت: من از ابن عباس پرسیدم: مگر شما خود از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چیزی در این باره شنیده ای یا در قرآن آیه ای را دیده ای؟ ابن عباس گفت: خیر، نه از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چیزی را شنیده ام و نه در قرآن هم چیزی دیده ام و شما به احادیث پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از من عالم تر هستید، ولی اسامه به من گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: ربا تنها آن است که به صورت نسیه باشد و کسی چیزی را به قرض به کسی دهد و مقدار بیشتری از او پس بگیرد».

توضیح: اجماع علما برخلاف ظاهر روایت ابن عباس از اسامه می باشد، وقتی دو نقد هم جنس یا دو طعام همجنس با هم می شوند باید دارای دو شرط باشند یکی مساوی و هم اندازه بودن و دیگری هر دو نقد و دست به دست تحویل گرفته شوند. ابن عباس هم از قول خود پشیمان شده است، حاکم از طریق حیان عدوی روایت می کند که: درباره ی معاوضه ی دو چیز - هم جنس - از ابو مجلز پرسیدم [که چه حکمی دارد؟] گفت: ابن عباس مدتی عقیده داشت به شرط این که هر دو حاضر باشند، اگر یکی از دیگری بیشتر هم باشد اشکالی ندارد ولی ابوسعید به او رسید جریان و حدیث مربوط به این موضوع را برای ابن عباس ذکر کرد که در آن حدیث آمده بود، معاوضه خرما با خرما، گندم با گندم، جو با جو، طلا با طلا و نقره با نقره باید به صورت نقدی و به یک اندازه باشند، اگر کسی بیشتر بگیرد ربا گرفته



است. آنگاه ابن عباس متوجه اشتباه خود شد، گفت: از الله طلب عفو و مغفرت می کنم و با توبه و پشیمانی به سوی او بر می گردم. از آن به بعد ابن عباس از معاوضه‌ی دو چیز هم جنس و مساوی نبودن مقدار آنها به شدت نهی می کرد.^۱

۸۰ - باب بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئًا

باب: فروش نقره به طلا به نسیه

۲۱۸۰ و ۲۱۸۱ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي . فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ دَيْنًا .

معنی کلمات:

- **الصرف** : خرید و فروش طلا و نقره (ارز و نقدینگی) .
- **الورق** : نقره .
- **دیناً** : قرضی، چیزی که دست به دست نباشد، مثلاً طلا را بگیرد و بگوید فردا اینقدر نقره به تو می دهم .

ترجمه: «ابی منهال گوید: از براء بن عازب و زید بن ارقم در مورد صرافی (فروش یک پول نقد در مقابل پول نقد دیگری) پرسیدم، هر یک از آنان رفیقش را از خود لایق تر و عالم تر به جواب این سؤال می دانست و هر دو می گفتند: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از فروش طلا در مقابل نقره به صورت نسیه نهی نموده است».

توضیح: فروختن طلا به نقره به نسیه حرام است، خواه به طور متساوی باشد و خواه به طور متفاضل، ولی اگر دست به دست باشد، به طور متساوی روا است، و به طور متفاضل جواز ندارد.

^۱ - ارشاد الساری ج ۴ ص ۸۱.



۸۱ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ يَدًا بِيَدٍ

باب: فروش طلا به نقره، دست به دست

۲۱۸۲ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

ترجمه: «ابوبکره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فروش نقره به نقره و طلا به طلا را منع نموده است، مگر اینکه مقدار و جنس آنها یکی باشد. به ما دستور داد طلا را با نقره و نقره را با طلا به میل خود خرید و فروش کنیم».

توضیح: یعنی وقتی طلا به طلا و نقره به نقره معامله می شود باید مقدار آنها یکی و مثل هم باشند، ولی در فروش طلا به نقره و نقره به طلا چون دو جنس متفاوت می باشند، لازم نیست که به یک مقدار باشند، اما باید هر دو نقد باشند.

۸۲ - باب بَيْعِ الْمَزَابِنَةِ ، وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَبَيْعُ الزَّرْبِيبِ بِالْكُرْمِ وَبَيْعُ

الْعَرَايَا

قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ .

باب: بیع مزاینه

و آن بیع خرماي تر است به خرماي خشك، و بیع كشمش است به انگور، و بیع عرایای (فروش خرماي تازه بالای درخت به خرماي خشك)

انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع مزاینه و محاقله (فروش گندم در خوشه، به گندم خالص) منع کرده است.

توضیح: - **الْمُحَاقِلَةُ:** فروش گندم در خوشه به گندمی که از خوشه جدا شده است. **الْمَزَابِنَةُ:** خرید و فروشی که در آن کالایی که پیمانه یا وزن و یا تعداد آن مشخص نیست به مقدار مشخصی از جنس خود فروخته می شود. **الْعَرَايَا:** جمع العریة است که نوعی مستثنی از انواع خرید و فروش مزاینه می باشد، بدین گونه که در گذشته مردم به سبب تهی دستی نمی توانستند کالاهای مورد نیاز خود را نقدی بخرند، و هر وقت میوه های فصل مانند رطب به



بازار می آمد به مردم اجازه داده شد تا خرماى خشک را بدهند و در مقابل رطب بگیرند، ولى به فرض اینکه اگر آن رطب خشک شود از لحاظ وزن همان وزن خرماى خشک را داشته باشد تا از لحاظ وزنى ربا صورت نگیرد.

۲۱۸۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالْثَمَرِ »

۲۱۸۴ - قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالْثَمَرِ ، وَلَمْ يَرْخَصْ فِى غَيْرِهِ .

معنى كلمات:

- **يبدو صلاحه:** صلاحيتش پيدا مى شود، ميوه رسيده مى شود.

- **عرايا:** جمع عريه، درخت شخصى كه در ميان باغ ديگرى باشد.

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت است كه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمود: «ميوه ها را تا پخته نشده اند، نفروشيد. و خرماى تازه بالاي درخت را در برابر خرماى كهنه، معامله نكنيد». راوى ميگويد: زيد بن ثابت از رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روايت مى كند كه آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - بعد از آن، فقط معامله عريه (خرماى تازه بالاي درخت در برابر خرماى كهنه) را جايز قرار داد.

توضيح: امام نووى گفته است: عرايا جمع عريه است به درخت خرمايى گفته مى شود كه مالكش آن را از ساير درختها جدا کرده و ثمر آن را به كسى اختصاص داده است كه رطب آن را در مقابل خرما خريده است و اصل معامله را عرايا و عريه هم گويند.

كسانى كه درخت خرما ندارند به جز خرماى چيده شده پولى هم ندارند به هنگام فصل ميوه رطب را بخرند و خود و بچه هايشان مانند ديگران از رطب استفاده كنند، به منظور محروم نماندن همچون اشخاصى از استفاده از رطب، رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه داده است رطب سر درختى يك يا چند نخل را به خرماى خشك، تا حدود ششصد و چهل كيلو (پنج وسق) تخمين بزنند و صاحب باغ آن درخت يا درختهايى را كه رطب آن به ششصد و چهل كيلو خرماى خشك يا كمتر تخمين زده شده است را در اختيار طرف قرار



دهد تا به تدریج از رطب آنها استفاده کند و طرف هم آن مقدار خرماى خشک را در مقابل به صاحب باغ می دهد. البته به نص فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم این نوع معامله تنها در بین خرماى خشک و رطب جایز می باشد و علما کشمش و انگور را هم بر آن قیاس کرده اند و می گویند عریه در بین کشمش و انگور نیز جایز است. ولی در سایر میوه ها این نوع معامله جایز نیست.^۱

۲۱۸۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ اشْتِرَاءَ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا ، وَبَيْعَ الْكَرْمِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا .

ترجمه: «ابی سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از فروش خرماى تر در قبال خرماى خشک و فروختن گندمی که هنوز در خوشه است در برابر گندم خالص نهی نموده است؛ (مزانبه) عبارت از معاوضه خرماى تر چیده نشده از درخت، با خرماى خشک می باشد».

توضیح: ابن بطال می گوید: چون اغلب معاملات آنان با درهم و دینار بود، آنحضرت صلی الله علیه وسلم چنین فرمود و الا به اتفاق فقهای معامله ی آن در مقابل دیگر کالاهای نیز اشکالی ندارد.^۲

۲۱۸۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ - وَالْمُرَابَنَةِ اشْتِرَاءَ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ .

ترجمه: «ابی سعید خدری - رضی الله عنه - گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از فروش خرماى تر در قبال خرماى خشک و فروختن گندمی که هنوز در خوشه است در برابر گندم خالص نهی نموده است؛ (مزانبه) عبارت از معاوضه خرماى تر چیده نشده از درخت، با خرماى خشک می باشد».

^۱ - المجموع، نووی، (۱/۱).

^۲ - شرح ابن ارسلان: (۱۴۲/۱۴).



توضیح: در احکام متعلق به این حدیث بین علماء اختلاف است، جمهور علماء می‌گویند: فروختن انگور به کشمش، و گندمی که در خوشه است، با گندمی که پاک شده است جواز ندارد، چنانچه فروختن خرما بر سر درخت، به خرمای چیده شده، و فروختن خرمای تازه چیده شده، به خرمای خشک به طور مطلق روا نیست، خواه به طور برابر باشد و یا غیر برابر. ولی امام ابو حنیفه می‌گوید: اگر انگور از تاک چیده شده باشد، فروختن آن به کشمش به طور مساوی (مثلاً: پنج کیلو به پنج کیلو) جائز است، ولی اگر یک طرف بیشتر باشد، (مثلاً: یک طرف چهار کیلو کشمش، و طرف دیگر شش کیلو انگور باشد) جواز ندارد، و هم چنین است حکم خرما، و حکم هر میوه دیگری که دارای نوع تازه و خشک باشد، مانند: زرد آلو، انجیر، پسته و امثال این‌ها، که به طور مساوی جائز، و به طور متفاضل حرام است.

۲۱۸۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمِزَابَةِ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که «پیامبر صلی الله علیه وسلم از محاقله و مزابنه منع فرمود».

توضیح: محاقله این است که گندم را در خوشه با گندم معامله کنند، این معامله جایز نیست؛ زیرا دو ایراد دارد؛ ۱- جهالت در وزن و کیفیت. ۲- ربا؛ زیرا در این معامله هرگز وزن دقیقی مشخص نیست.

و مزابنه این است که خرمای روی درخت را با خرمای چیده شده به صورت وزنی معامله کنند، این معامله نیز مثل محاقله جایز نیست.

۲۱۸۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا .

معنی کلمات:

- رَخَّصَ : اجازه داد .



- **العَرِيَّةُ**: فروش خرماى موجود بر روى نخل به پيمانۀ اى مساوى با خرماى خشک .

- **الْخَرْصُ**: گمانه و تخمين .

ترجمه: «زید بن ثابت مى گوید: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجازه داد كسانی كه خرماى تر و انگور چیده نشده دارند، پس از تخمين، آن را به خرماى خشک و كشمش بفروشند».

توضیح: حافظ ابن حجر مى گوید: عریه عبارت است از بخشیدن میوه درخت خرما، در میان عربها رایج بوده كه در هنگام قحطی، كسانی كه درخت خرما داشتند میوه آن را به مستمندانی كه درخت خرما نداشتند اهدا مى كردند، همانطور كه صاحبان گوسفند و شتر «منیحه» یعنی شیر را به مستمندان بدون گوسفند و شتر مى دادند. اما در اینکه شرعاً منظور از عریه چیست اختلاف نظر وجود دارد؛ مالك گفته است: عریه اینست كه شخصی نخل خود را به كس دیگری عاریه دهد، سپس از ورود آن شخص به باغ خود ناراحت شود، پس به او اجازه داده شده است كه رطب باغ خود را در مقابل تمر از آن شخص بخرد. یزید از قول سفیان بن حسین گفته است: عرایا نخلی است كه به فقرا بخشیده مى شود و چون نمى توانستند منتظر بمانند تا رطب آن نخل به تمر تبدیل شود، بنابراین به آنها اجازه داده مى شد كه رطب آن را به هر اندازه از تمر كه مى خواستند بفروشند.^۱

۸۳ - باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

باب: فروش خرما بر سر درخت، به طلا و نقره

۲۱۸۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبَى الرَّبْرِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيَبَ ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالْذِّئَارِ وَالْدَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا .

ترجمه: «جابر - رضى الله عنه - مى گوید: پیامبر - صلى الله عليه وسلم - از فروختن میوه چیده نشده قبل از رسیدن آن نهی نموده است، و همچنین هیچ میوه و طعمای جز در

^۱ - (فتح الباری ۳۹۰ / ۴).



مقابل طلا و نقره (پول رایج و کالا) معامله نخواهد شد (یعنی هیچ ثمری در مقابل ثمر دیگری از جنس خود فروخته نمی شود) مگر در مسئله عرایا^۱.

توضیح: امام نووی می گوید: عرایا آن است که شخصی فاقد درخت خرما یا انگور است تا به هنگام فصل میوه خود و بچه هایش از میوه تر آن استفاده کنند، پول هم ندارد که آن را خریداری نماید، ولی یک مقدار خرما یا خشک یا کشمش دارد، در چنین حالتی اهل خبره و کارشناس، خرما یا انگور یک و یا دو درخت را به خرما یا کشمش تخمین می نمایند، این اشخاص فقیر خرما یا خشک و کشمش تخمین شده را در مقابل میوه تر و سردرختی به صاحب درخت میوه می دهند و از میوه سردرختی استفاده می کنند.^۱

۲۱۹۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَ ثَكِّ دَاوُدَ عَنْ أَبِي سُمْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ .

معنی کلمات:

- رَخَّصَ : اجازه داد .

- أَوْسُقُ : جمع وَسَقُ که برابر با شصت صاع پیامبر صلی الله علیه و سلم است، و هر صاع برابر ۲ کیلو و ۱۷۵ گرم می باشد . بنابراین هر وسق ۱۳۰ کیلو و ۵۰۰ گرم، و پنج وسق برابر با ۶۵۲ کیلو و ۵۰۰ گرم می باشد .

ترجمه: ابو هريره رضی الله عنه می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه‌ی خرید و فروش به صورت عرایا را دادند به شرط اینکه به مقدار پنج وَسَقُ یا کمتر از آن باشد.

فوائد حدیث:

(۱) تعریف (عریه) در حدیث بالا گذشت.

(۲) هر (وسق) مساوی شصت صاع، و هر صاع مساوی (۳/۶۴۰) کیلو گرام است، بنابراین پنج (وسق) به وزن فعلی مساوی (۱۰۹۲) کیلو گرام می شود.

^۱ - مجموع نووی شرح مذهب، ج ۱۱، ص ۰۱.



۳) چون جواز فروختن (عریه) در یک روایت پنج وسق، و در روایت دیگری کمتر از پنج وسق آمده است، علماء در آن اختلاف نظر دارند، امام شافعی و احمد و ابن منذر رحمهم الله می گویند: فروختن (عریه) فقط در کمتر از (پنج وسق) جواز دارد، و در پنج وسق و در بیشتر از آن جواز ندارد، امام مالک و شافعی در قول دیگری می گویند که فروختن (عریه) تا پنج وسق جواز دارد، و بیشتر از آن جواز ندارد.

۲۱۹۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا . وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا . قَالَ هُوَ سَوَاءٌ . قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنْ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا . فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ . فَسَكَتَ . قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِلُهُ قَالَ لَا .

ترجمه: «سهل بن ابی حثمه می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از فروختن رطب در مقابل خرما خشک نهی کرد ولی به اشخاصی که درخت خرما یا انگور ندارند و پول خرید رطب و انگور را هم ندارند اجازه داد که خرما تر را در برابر خرما خشک تخمین بزنند، آنگاه خرما خشک تخمین زده شده به صاحب خرما تر داده شود، تا خریدار نیز خرما تر برای خانواده اش داشته باشد».

سفیان بار دیگر به این عبارت گفت: مگر بیع عرایا را اجازه داده است تا صاحب آن، به تخمین آنرا بفروشد و خرما تر و تازه بخورد. راوی می گوید: هردو گفته یکسان است.

سفیان گفت: من پسر بچه‌ی بیش نبودم که به یحیی گفتم: همانا اهل مکه می گویند که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ایشان بیع عرایا را اجازه داده است.

وی گفت: اهل مکه چگونه این حکم را دانسته اند؟ گفتم: آنها از جابر فرا گرفته اند. یحیی خاموش ماند. سفیان گفته است: قصدم آن بود که بگویم، جابر از اهل مدینه است. به سفیان گفته شد: آیا در این حدیث از فروش خرما تر تا آنکه سلامت آن ظاهر گردد، منع شده است؟ گفت: نه.



توضیح: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا»: یعنی کسی به مسکینی میوه‌ی درخت خود را بخشیده و سپس آنرا از وی می‌خرد، خرما می‌تواند تازه می‌خورد.

۸۴ - باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

وَقَالَ مَالِكُ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّحْلَةَ ، ثُمَّ يَتَأَذَى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ ، فَرُخَّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ . وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ الثَّمَرِ يَدًا بِيَدٍ ، لَا يَكُونُ بِالْجَزَافِ . وَمِمَّا يُقَوِّيه قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ بِالْأَوْسُقِ الْمُؤَسَّقَةِ . وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّحْلَةَ وَالنَّحْلَتَيْنِ . وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ الْعَرَايَا نَحْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ، رُخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ الثَّمَرِ .

باب: تفسیر بیع عرایا

امام مالک گفته است: عریه (که جمع آن عرایا است) آن است که کسی (میوه‌ی درخت) خرما را به کس دیگری می‌بخشد و سپس از ورود وی (به باغ خود) اذیت می‌شود. برای چنین حالتی اجازه داده شده که آن آنچه را بخشیده است، در بدل خرما خشک از وی بخرد.

ابن ادريس (مالک) گفته است: عریه بجز معامله‌ی خرما به پیمانانه و بطور دست به دست چیزی دیگر نیست. و به تخمین نمی‌باشد و آنچه گفته ابن ادريس را قوت می‌بخشد، قول سهل بن ابو حثمه است که می‌گوید: مبادله‌ی خرما تر به خرما خشک به پیمانانه است (نه به طور تخمین).

ابن اسحاق، در حدیث خود از نافع روایت کرده که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: عرایا، آن است که کسی از مال خویش (محصول) يك یا دو درخت خرما را به کسی ببخشد.

یزید از سفیان بن حسین روایت کرده است: عرایا، درخت خرما است که برای مسکینان بخشیده می‌شود، و آنها استطاعت نداشتند که انتظار بکشند تا میوه‌ی آن پخته



شود. برای آنها اجازه داده شده بود که میوه‌ی آنرا هر طور که بخواهند در بدل خرماى خشك بفرشند.

توضیح: خلاصه این که - الله اعلم - میوه‌ی خشک سنجیده می شود وبه پیمانه، وقبل از آنکه جانبین از هم جدا گردند، داده می شود.

۲۱۹۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا . قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخْلَاتُ مَعْلُومَاتُ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا .

ترجمه: زید بن ثابت رضی الله عنه می گوید: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم در عریه اجازه داد، به صورت تخمینی و کیلی معامله شود.

موسی بن عقبه گفته است: عرایا چند درخت معلوم است که کسی می آید ومحصل آنرا می خرد.

توضیح: همانگونه که گفتیم، معامله خرماى تازه ی روی درخت با خرماى مانده از سال گذشته را عریه می گویند.

۸۵ - باب بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحَهَا

باب: بیع ثمار یا فروش میوه بر درخت، قبل از آنکه سلامت آن ظاهر گردد

۲۱۹۳ - وَقَالَ الثَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَبَايَعُونَ الثَّمَارَ ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرُ الدَّمَاءُ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ « فَاِمَا لَا فَلَإِ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُ الثَّمَرِ » . كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ . وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثَمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثَّرِيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَاةٌ حَدَّثَنَا عَنَبَسَةُ عَنْ زُكْرِيَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ .



معنی کلمات:

- **الثمار:** میوه نارس و کال بر روی درخت.
- **جد:** از جداد به معنی بریدن، چیدن، یعنی وقتی که مردم ثمر و خرما را می چیدند.
- **تقاضی:** طلب دین.
- **المبتاع:** مشتری.
- **الدمان:** نوعی آفت خوشه خرما.
- **مراض:** نام تمام آفت هایی است که در ثمر خرما پدید می آید.
- **قشام:** نام نوع دیگری از آفت هایی است که در ثمر درخت خرما پدید می آید.

ترجمه: زید بن ثابت - رضی الله عنه - می گوید: مردم در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - میوه ها را معامله می کردند و وقتی که زمان چیدن آنها فرا می رسید و مشتری برای جمع آوری محصول، می آمد، می گفت: این میوه ها، دچار آفات دمان، مراض و قشام شده اند؛ اینها آفاتی بودند که مردم آنها را بهانه قرار می دادند. هنگامی که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دید مردم برای حل اینگونه اختلافات، زیاد به او مراجعه می کنند، فرمود: «حال که چنین است تا زمانی که میوه ها پخته نشده اند، معامله نکنید». راوی می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بخاطر کثرت اختلافات شان، این نظر مشورتی را ارائه فرمودند.

و خارج بن زید بن ثابت مرا خبر داده است که: زید بن ثابت میوه های زمین خویش را نمی فروخت تا آنکه ستاره ی ثریا طلوع می کرد و آن زمانی است که میوه ی زرد از میوه ی سرخ تمیز می گردد.

ابو عبدالله گفته است: علی بن بحر، از حکم، از عنبسه، از زکریا، از ابی الزناد، از عروه، از سهل از زید روایت کرده است.

توضیح: اقوال علماء با دلائل شان در حکم خرید و فروش میوه پیش از رسیدن آن قبلاً گذشت، و گفتیم که امام ابو حنیفه و عده دیگری از علماء با استناد به این حدیث می گویند که: فروختن میوه بعد از ظاهر شدن آن، و پیش از آنکه قابل خوردن شود روا است، زیرا نهی از فروختن میوه پیش از آنکه قابل خوردن شود، به اساس مشورت بود نه به اساس حکم



قاطع، بنابراین ناسخ حکم اول که جواز فروختن میوه پیش از قابل خورده شدن آن باشد، نمی شود. الله اعلم

ستاره ی ثریا، یعنی پروین؛ در آغاز فصل تابستان که هوای حجاز به شدت گرم می شود، صبحگاهان طلوع می کرد و آن زمان، آغاز فصل پخته شدن میوه است.

۲۱۹۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْمُبْتَاعَ وَالْمُبْتَاعَ .
معنی کلمات:

- **یبدو**: ظاهر می شود .

- **المُبتاع**: خریدار، مشتری .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از فروختن میوه روی درخت قبل از ظاهر شدن نشانه های دال بر رسیدن آن به حد کمال و موقع چیدن آن نهی می نمود و فروشنده و مشتری را هردو از این معامله برحذر می داشت».

۲۱۹۵ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ .

ترجمه: از حمید طویل روایت است که انس رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فروش میوه ی درخت خرما را تا آنکه رنگ بگیرد، منع کرده است. و ابوعبدالله گفته است: تا آنکه رنگ میوه سرخ گردد.

۲۱۹۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَشَقَّ . فَقِيلَ مَا تَشَقَّ قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .



معنی کلمات:

- **تَشَقَّقَ:** تغییر رنگ می یابد.
- **تَحْمَارًا:** سرخ می شود.
- **تَصْفَارًا:** زرد می شود.

ترجمه: جابر بن عبد الله می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - از فروختن میوه قبل از تشقیق، منع کرد. پرسیدند: تشقیق چیست؟ فرمود: «یعنی اینکه میوه، سرخ و زرد شود و قابل خوردن، گردد».

توضیح: این حدیث نیز مانند چند حدیث گذشته دلالت بر آن دارد که میوه پیش از رسیدنش نباید فروخته شود، و اینکه این نهی برای تحریم، و یا برای تنزیه، و یا جهت ارشاد و مشورت است، قبلاً بیان نمودیم.

۸۶ - باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحَهَا

باب: فروش میوهی درخت خرما قبل از آنکه سلامت آن ظاهر گردد

۲۱۹۷ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهَوْ . قِيلَ وَمَا يَزْهَوْ قَالَ يَحْمَارًا أَوْ يَصْفَارًا .

ترجمه: انس ابن مالک - رضی الله عنه - از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - روایت کرده: «پیامبر از فروش میوه، قبل از رسیدن آن و از فروش خرما قبل از اینکه رنگ بخود گیرد، نهی کرده است. گفته شد: چگونه رنگ می گیرد؟ فرمود: سرخ یا زرد می شود».

فوائد حدیث:

۱. منع از غرر در معاملات: پیامبر صلی الله علیه وسلم از فروش میوه قبل از رسیدنش نهی کرده‌اند تا از ضرر و فریب در معامله جلوگیری شود.
۲. حمایت از حقوق خریدار و فروشنده: تا زمانی که میوه کامل نرسیده، نمی‌توان کیفیت یا سلامت آن را تضمین کرد، بنابراین فروش آن در این حالت ممکن است ناعادلانه باشد.



۳. تأکید بر عدالت در معاملات: این نهی نشانه‌ی اهتمام اسلام به عدالت و انصاف در خرید و فروش است، به ویژه در مواردی که امکان ضرر وجود دارد.
۴. شناخت زمان برداشت محصول: حدیث به معیارهایی مانند سرخ یا زرد شدن میوه به عنوان نشانه‌ی رسیدگی اشاره دارد که در فقه اسلامی برای تعیین زمان جواز فروش میوه مهم است.
۵. پیشگیری از نزاع‌های مالی: با تأخیر در فروش تا زمان رسیدن محصول، بسیاری از اختلافات احتمالی میان خریدار و فروشنده رفع می‌شود.

۸۷ - باب إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحَهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

باب: اگر کسی میوه را بر درخت، قبل از ظاهر شدن سلامت آن بفروشد و سپس بدان آفت رسید، زیان آن متوجه فروشنده نیست

۲۱۹۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ . فَقِيلَ لَهُ وَمَا تَزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ . فَقَالَ « أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ » .

معنی کلمات:

- **تَزْهِي** : رسیده شدن میوه با تغییر رنگ به سرخی یا زردی .
- **بِمَ** : با چه چیزی .
- **يَسْتَحِل** : حلال می داند .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از فروش میوه بر درخت قبل از رسیدن آن نهی کرده است، از انس پرسیدند: موقع رسیدن آن چه وقتی است؟ گفت: وقتی است که میوه قرمز یا زرد می شود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: به من بگویید، وقتی که الله بلایی را فرستاد و محصول را از بین برد، در مقابل چه چیزی شما پول را از مشتری دریافت می نمایید؟».

توضیح: بنابراین چون امکان آفت و تلف شدن برای میوه و محصولات زراعتی قبل از رسیدن آنها فراوان است نباید به فروش برسند مگر اینکه فروشنده شرط کند که مشتری باید فوراً آن را بچیند.



اما در مورد ثمر باغ یا محصولی که پس از رسیدن میوه آن به کسی فروخته می شود ولی قبل از چیدن و برداشت دچار آفت می گردد و از بین می رود، آیا این مال در ضمانت فروشنده است؟ باید بهایی را که از مشتری گرفته است، به او پس دهد؟ یا در ضمانت مشتری است، و او حق هیچ ادعایی را از فروشنده ندارد؟ علماء با هم اختلاف نظر دارند، قول اصح امام شافعی و عقیده امام حنفی این است که در ضمانت مشتری است ولی مستحب است فروشنده به او کمک کند و پول او را پس بدهد.

۲۱۹۹ - قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَنَعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحَهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَتَّبَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ » .

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «میوه ها را تا پخته نشده اند، نفروشید. و خرماي تازه بالای درخت را در برابر خرماي کهنه، معامله نکنید».

توضیح: اگر میوه ها پیش ازاینکه به صلاحیت استفاده از آنها رسیده باشند، و محصولات کشاورزی پیش ازاینکه خوبات سخت و سفت شده باشند، بفروش روند مشروط بر آنکه فوراً جمع آوری گردند، اگر قابل استفاده و بهره برداری باشند، و ملک مشاع نباشند، بلکه مشخص و معین باشند، عقد بیع صحیح است، چون دراین صورت احتمال تلف و ترس ازآفت وجود ندارد.

ولی اگر فروخته شده بودند، بشرط جمع آوری و چیدن، سپس مشتری آن را بحال خود گذاشت، تا اینکه بخوبی برسند، اختلاف است: برخی گفته اند بیع باطل می شود و برخی گفته اند بیع باطل نمی شود و هر دو درمقدار اضافه شریک هستند. این حکم که ذکر شد، به نسبت آنست که میوه ها و محصولات به مالک درختان میوه و مالک زمین فروخته نشوند، ولی اگر آنها را بمالی اصل آنها پیش از رسیدن بفروشند بیع صحیح است همانگونه که آنها را با اصل خود بفروشند صحیح است یعنی درخت را با میوه و زمین را با محصول. و اگر محصول را پیش از رسیدن آن، بمالک زمین بفروشند، چون تسلیم کالا برای مشتری به نحو کمال وجود دارد، بیع صحیح است.



صلاحیت استفاده از میوه ها را چگونه باید فهمید؟

رسیدن و صلاحیت استفاده از میوه سرخ شدن و زرد شدن آنست. به هر حال برای هر میوه ای صلاحیت و رسیدن آن برابر عرف و عادت مشخص می شود.

رسیدن انگور آنست که شیرین شود و نرم شود و زرد یا سیاه شود بستگی به نوع انگور دارد و دیگر میوه ها وقتی رسیده تلقی می شوند که خوردن آنها نیکو و خوشمزه باشند و نشانه رسیدن در آنها ظاهر باشد. بخاری و مسلم از جابر روایت کرده اند که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - از فروش میوه نهی کردند تا اینکه خوردنش مطبوع باشد.

رسیدن محصولات کشاورزی و حبوبات با سخت شدن دانه های آنها معلوم می شود و به نزد علمای حنفی یعنی از آنها خوف فساد و تباهی نرود و میوه بخوبی ظاهر شود. فروختن میوه هائی که به تدریج می رسند:

هرگاه صلاحیت و رسیدن بعضی از میوه ای یا محصول زراعی، آشکار شد و برخ دیگرش هنوز نرسیده بود، می توان همه را چه آنکه رسیده و چه آنکه نرسیده سرجمع در یک عقد بفروش رساند، و این بیع جایز است بشرط اینکه عقد متوجه یک بهره و یک نوبه محصول گردد و اگر محصول بگونه ای باشد که چند نوبت بهره می دهد، باز هم عقد جایز است در صورتی که عقد بعد از رسیدن نوبه اول محصول و نوبر آن باشد مانند درخت موز که چند نوبت ثمره می دهد و مانند خیار و امثال آن در صیفی جات و سبزیجات و مانند گلها و امثال آنها. و این رأی فقهای مالکی و بعضی از فقهای حنفی و علمای حنابله است، و بدینگونه استدلال کرده اند:

۱ - از طریق شارع مقدس ثابت شده است، که هرگاه بعضی از میوه ای رسیده باشد و برخ دیگرش نرسیده باشد، فروختن آن جایز است، زیرا نرسیده تابع رسیده است. در اینجا نیز با توجه به قیمت میوه موجود عقد صورت می گیرد و آن قسمت که هنوز موجود نشده است تابع آن است.

این وقتی است که همه میوه ها را سرجمع بخرد ولی اگر برخی را بخرد، هر درختی حکم خود را دارد.

۲ - اگر اینگونه معاملات جایز نباشد یا نزاع و کشمکش پیش می آید و یا اموال بصورت تعطیل درمی آیند. زیرا اینگونه عقود بیشتر در مزارع بزرگ پیش می آید و مشتری نمی تواند همه محصول آن مزارع بزرگ را جمع آوری کند مگر اینکه مدتی طول بکشد و چه بسا



در خلال آن، نوبه قسمت دوم میوه نیز فرا رسد و با قسمت اول مخلوط شود و تمیز و تشخیص آن دو تا دشوار خواهد بود در نتیجه نزاع پیش می آید و یکی از متعاقبین ناچار می شود که مال دیگری را بخورد و کمتر پیش می آید که مشتری حاضر باشد، اینگونه میوه ها را جداگانه بخرد، در نتیجه مال فروشنده ضایع می گردد و موجب ضرر و زیان او می شود.

پس باید در اینگونه موارد فروختن و خریدن همه محصول سرجمع، درست باشد و قول بعدم جواز موجب عسرو حرج و مشقت می گردد، که الله آن را از ما برداشته است: ﴿... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸]. «الله در دین عسر و حرج بر شما نگذاشته است».

ابن عابدین این رأی را ترجیح داده و مجله احکام شرعی نیز آن را پذیرفته است.^۱

۸۸ - باب شَرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

باب: خرید غله به نسیه

۲۲۰۰ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِيِّ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ . ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهْنَهُ دِرْعَةً .

ترجمه: از اعمش روایت است که گفت: ما موضوع گروهی را در معامله نزد ابراهیم نخعی یاد کردیم. وی گفت: در آن باکی نیست و سپس از اسود روایت کرد که عائشه رضی الله عنها گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم از یهودی غله خرید و زره خویش را نزد وی به گرو گذاشت.

توضیح: معاملات و پیمان ها از نظر جواز و التزام بر سه قسم است:

اول: معاملات و پیمان هایی که بر هردو طرف لازم الاجرا هستند؛ خرید و فروش، اجاره و مانند این ها

دوم: پیمان هایی که اجرای آن بر هردو طرف، اختیاری است و هردو می توانند آن را فسخ کنند. مانند: وکالت و مانند این

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



سوم: پیمان‌هایی که فقط یک طرف حق فسخ دارد. مانند: رهن (گرو) که مرتبه‌ن (گرو گیرنده) حق دارد که گرو را به صاحبش برگرداند، ولی بر گرو دهنده تحویل دادن گرو الزامی است و مانند این‌ها.... که یک طرف بر دیگری حقی دارد.

رهن (گرو): تحویل دادن مالی به عنوان وثیقه، به فروشنده که در صورت ناتوانی بدهکار از پرداخت پول کالا، بتواند حقش را کامل دریافت کند.

حکمت مشروعیت گرو:

گرو به هدف حفظ مال قرض دهنده مشروع است و بعد از سررسید زمان پرداخت بدهی، گرو دهنده باید بدهکاری و قرضش را پرداخت کند. اگر بعد از سررسید زمان پرداخت قرض، گرو دهنده از پرداخت قرض خود سرباز زند، اگر خودش به رهن گیرنده اجازه‌ی فروش داد، آن را بفروشد و طلب خود را بردارد. اما اگر اجازه نداد از طرف حکومت اسلامی به حکم دادگاه، فرد بدهکار مجبور به پرداخت بدهی‌اش یا فروش گرو می‌شود، اگر این کار را نکرد به حکم دادگاه فروخته می‌شود و طلب گرو گیرنده را از آن برمی‌دارند.

الله تعالی می‌فرماید: (وَن لَّغْنُم عَسَ ر لِّمَت دُوا لَغْبَا رَ هَن مَّيْضَة) [البقرة: ۲۸۳]. «اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید [که سند وام را بنویسد، چیزی] گرو بگیرید».

شرایط صحت رهن:

برای صحت رهن رعایت شرایط ذیل الزامی است:

کسی که مالی به گرو می‌دهد از افراد صاحب اختیار در تصرف مال خودش [عاقل، بالغ و ...] باشد؛ هردو طرف بپذیرند؛ کالای مورد گرو و جنسش را بشناسند؛ عین کالای در گرو - گرچه مالی مشترک باشد - موجود باشد؛ مالک عین کالایی که به رهن می‌دهد باشد؛ کالا یا مال رهنی را گرو گیرنده، تحویل بگیرد.

وقتی این شرایط رعایت شود، رهن صحیح و الزامی است.

مخارج احتمالی رهن (گرو) بر عهده‌ی کیست؟

مخارج گرو بر عهده‌ی گرو دهنده است. البته گرو گیرنده در صورت نیاز حق دارد که مال رهنی را به اندازه نیاز و مخارج آن سوار شود یا اگر شیری بود، از شیرش بدوشت.



و باید توجه داشت که مال گِرو در دست گِرو گیرنده یا امانت‌دار امانت است که در صورت هلاک غیر عمدی ضمانت ندارد، مگر اینکه در حفظ آن کوتاهی کند یا به عمد آن را نابود و .. کند، در چنین صورتی ضامن است.

حکم کم کردن از بدهکاری به خاطر پرداخت زود هنگام قبل از سر رسید:
کم کردن از بدهکاری به خاطر پرداخت زود هنگام قبل از سر رسید، برابر است که به درخواست قرض دهنده یا بدهکار باشد، جایز است.
و هرکس از طرف کسی دیگر حقی را از قرض یا نفقه پرداخت کند، اگر بخواهد می‌تواند آن را بازپس بگیرد.
فروختن گِرو:

فروختن گِرو برای رهن دهنده جایز نیست مگر با اجازه رهن گیرنده؛ اما اگر با اجازه‌ی رهن گیرنده بفروشد، معامله درست است، ولی اگر اجازه ندهد، معامله فاسد است.
رهن املاک:

برای شرکت‌ها، مؤسسات و افراد جایز است که به صورت انبوه خانه، آپارتمان و... بسازند و با اقساط کم به مردم بفروشند و آن را تا پایان پرداخت همه قسط‌ها براساس ضوابط شرعی به رهن بدهند.

چه زمانی پیمان رهن تمام می‌شود؟

در یکی از حالت‌های ذیل مدت رهن تمام می‌شود:

پرداخت تمام بدهکاری به مرتهن؛ تحویل دادن رهن به صاحبش؛ فروختن اجباری رهن به دستور قاضی؛ فسخ قرارداد رهن از طرف کسی که مالی را به رهن گذاشته است؛ رفع مسئولیت از بدهکاری به هر صورت ممکن؛ نابودی مالی که به رهن گذاشته شده است؛ تصرف در مالی که به رهن گذاشته‌اند؛ با خرید و فروش یا بخشیدن با رضایت دو طرف.

وقتی یکی از موارد فوق اتفاق بیفتد قرارداد رهن تمام می‌شود.

اگر کسی کالایی خریداری کرد یا مبلغی را قرض گرفت، برایش جایز است که چک مورد تأیید بانک را که تاریخ برداشت آن در زمان مشخصی در آینده قید شده است را به عنوان رهن بدهد.



و سهام حلال را جایز است که به رهن بگذارند؛ زیرا هر چیزی که فروختنش جایز است به رهن گذاشتنش نیز جایز است؛ زیرا هدف از قرارداد رهن، گرفتن وثیقه و فروختن آن در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهکاری رهن گذار است.

و هرچه خرید و فروش آن جایز نیست مثل سهام حرام یا ربوی، به رهن گذاشتن آن نیز جایز نیست.^۱

۸۹ - باب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ ثَمَرِ بَتْمَرٍ خَيْرَ مَنَّهُ

باب: اگر کسی بخواهد خرما را به خرماي بهتر تبادل کند

۲۲۰۲ و ۲۲۰۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِثَمَرِ جَنْيَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَكُلْ ثَمَرِ خَيْبَرَ هَكَذَا » . قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَفْعَلْ ، بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّاهِمِ جَنْيَبًا » .

معنی کلمات:

- **جَنْيَب:** خرماي دانه درشت.

- **جمع:** خرماي بد.

ترجمه: «ابو سعید خدری و ابو هریره می گویند: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - یک نفر را به عنوان نماینده و عامل بر خیبر تعیین کرده بود، این شخص یک نوع خرما را که دانه هایش بسیار درشت بود برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از او پرسید: «آیا تمام خرماي خیبر این طور درشت می باشد؟» آن مرد گفت: خیر، ای رسول الله! ما یک صاع (دو کیلو) از این خرما را با دو صاع از خرماي دیگر و دو صاع از آن را با سه صاع از خرماي دیگر می خریم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او گفت: این کار را مکن، بلکه خرماهای نامرغوب را در برابر پول بفروش، سپس با پول آن از این خرماي خوب و درشت خریداری کن».

^۱ - مختصر فقه اسلامی، تویجری، ص: ۶۶.



فوائد حدیث:

۱) فروختن چیزی که کیل و یا وزن می‌شود، به جنس آن با تفاضل، نه به طور نقد جواز دارد، و نه به طور نسیه، مثلاً: فروختن ده کیلو گندم نا مرغوب به هشت کیل گندم خوب و مرغوب روا نیست، ولو آنکه از نگاه قیمت، این ده کیلو مساوی آن هشت کیلو باشد، و اگر کسی می‌خواهد که گندم نا مرغوب خود را به گندم مرغوب مبادله نماید، گندم نا مرغوب خود را بفروشد، و به پول آن برای خود گندم مرغوب بخرد، و اگر جنس مختلف شد، تفاضل جواز دارد، ولی نسیه جواز ندارد، مثلاً: روا است که ده کیلو گندم را از هر نوعی که باشد با هشت کیلو برنج از هر نوعی که باشد، مبادله نماید، ولی باید این معامله دست به دست باشد، و اگر نسیه بود، نه به طور متساوی جواز دارد و نه به طور متفاضل.

۲) بعضی‌ها از این حدیث چنین فهمیده‌اند که: سود خواری به حيله جواز دارد، مثلاً: روا است که جنسی را برای کسی به و عده یکماه به پانصد درهم داده‌ایم، ولی این فهم و این استنباط خلاف مقصود پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلاف چیزی است که از حدیث دانسته می‌شود، زیرا این رهنمائی را پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن شخص از این جهت کردند که او را از شبهه ربا و واقع شدن در سود خواری دور نمایند، نه آنکه راهی جهت واقع شدن در ربا و سود خواری برایش تعلیم داده باشند.^۱

۹۰ - باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ أَوْ أَرْضًا مَرْزُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

باب: کسی که درخت خرما یا زمین بذر شده را بفروشد و یا به اجاره دهد

۲۲۰۳ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَلِيكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّمًا نَخْلَ بِيَعْتَ قَدْ أُبْرِتَ لَمْ يَذْكُرِ الثَّمَرُ ، فَالْتَمَرُ لِلذِّي أُبْرِهَا ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ .

ترجمه: ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: ابراهیم (به طریق مذاکره نه به طریق حدیث) به من گفت: هشام ابن جریج، از ابن ابی ملیکه، روایت کرده که نافع مولى ابن عمر گفت: اگر درخت خرما یا بارور شده، فروخته شود و از میوه‌ی آن یادی نشود، میوه از آن کی

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



است که درخت را بارور کرده است (یعنی فروشنده) و همچنان است در مورد برده و زمین کشت شده.

نافع هر سه مورد را ذکر کرده است.

توضیح: یعنی این حکم در مورد برده‌ای است که فروخته شود و او را دارایی باشد، که دارایی وی متعلق به فروشنده است و حاصل زمین کشت شده هم متعلق به فروشنده است.

۲۲۰۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .

معنی کلمات:

- **باع:** فروخت .
- **أَبْرَ:** تأبیر به عمل لقاح نخل گفته می شود .
- **المبتاع:** خریدار، مشتری .

ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنه - گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که درخت خرمايي را بعد از اینکه ثمر آن ظاهر شد و قابل استفاده گردید بفروشد، میوه آن درخت مال فروشنده است و به مشتری منتقل نمی شود، مگر اینکه مشتری شرط کند که میوه آن هم مال او باشد و فروشنده و مشتری در این مورد با هم توافق کنند».

توضیح: لازم به توضیح است چنانچه کسی درخت خرمايي را که دارای ثمر است بفروشد ولی ثمر آن به مرحله استفاده نرسیده باشد، در این حالت چون این ثمر قابل استفاده نیست و حکم یک مال مستقل را ندارد، فروش آن تابع اصل درخت است و با فروش اصل درخت، ثمر آن نیز به مشتری منتقل می شود، مگر اینکه خلاف آن شرط شود، اما اگر ثمر آن به خوبی رشد کند و قابل استفاده باشد در این شرایط به صورت مال مستقل در می آید و صرف نظر از اصل درخت، خود ثمر هم یک مال جداگانه محسوب می شود، بنابراین فروش ثمر در چنین حالتی تابع فروش درخت نمی شود و به محض فروش درخت، میوه آن به ملکیت مشتری در نمی آید مگر اینکه بگویند درخت را با ثمر آن از شما خریدم و فروشنده هم آن را قبول کند.



۹۱ - باب بَيْعِ الرَّزْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

باب: فروش غله در خوشه، به غله‌ی پاك شده، به پیمانانه

۲۲۰۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُرَابَّاتَةِ أَنْ يَبَّيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبَّيْعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ زُرْعًا أَنْ يَبَّيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .

معنی کلمات:

- **الْمُرَابَّاتَةُ**: خرید و فروشی که در آن کالایی که پیمانانه یا وزن و یا تعداد آن مشخص نیست به مقدار مشخصی از جنس خود فروخته می شود . مثلاً شخصی محصول خرماي خود را همانگونه که بر سر درخت نخل است به مقدار معینی از خرما که از نخل چیده و وزن شده است می فروشد. علت نهی از اینگونه معاملات عدم آگاهی در کالای فروخته شده و در نتیجه ضرر رسیدن به یکی از طرفین می باشد و همچنین در اینگونه معاملات احتمال وقوع ربا بسیار بالا است .

- **الحائط**: باغ، بستان .

- **الکیل**: پیمانانه .

- **الکرم**: انگور .

- **الزيب**: کشمش.

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از مزاینه نهی می نمود، مزاینه این است که شخصی محصول باغچه ای را در حالی که تر است بفروشد، اگر خرما باشد با خرماي خشک به صورت پیمانانه با هم معاوضه کند. اگر انگور باشد با پیمانانه آن را با کشمش عوض نماید، اگر حبوبات باشد جنس تر آنها را با خشک آنها پیمانانه به پیمانانه معاوضه کند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از تمام این نوع معاملات نهی کرد».

توضیح: برای مسلمان روا نیست که انگور روی درخت را بصورت تخمینی در برابر مقدار مشخصی کشمش معامله کند. هم چنین فروش گندم در خوشه در برابر کیل های معین از گندم روا نیست. فروختن خرماي روی درخت در برابر مقداری از خرماي جمع شده نیز ممنوع است مگر بصورت عرایا، یعنی اینکه صاحب نخل به برادر مسلمانانش یک بوته



نخل یا بیش از آن که مقدار محصولش بیشتر از پنج وسق نباشد، هبه می کند، بعد صاحب نخل از رفت و آمد موهوب له (کسی که نخل ها به او هبه شده اند) احساس مزاحمت می کند و در نتیجه خرماهای روی درخت را در برابر مقدار مشخصی از «تمر» خرماي خشک و قطع شده می فروشد. دلیل بخش اول روایتی است از ابن عمر - رضی الله عنه - که می فرماید: «رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - از مزاینه، یعنی فروختن خرماي روی درخت را با خرما جمع شده، انگور روی درخت را یا کشمش جمع شده و گندم روی تنه و جدا نشده از خوشه را با گندم جدا شده بصورت تخمینی منع کرده است». دلیل بخش دوم (جواز عرایا) روایت زید بن ثابت است، می گوید: «رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - به صاحب عریه اجازه داده است که خرماهای خود را بصورت تخمینی در برابر خرماي قطع شده بفروشد».

۹۲ - باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

باب: فروش درخت خرما با بیخ و ریشه‌ی آن

۲۲۰۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَيُّمَا امْرِئٍ أَبْرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبْرَ شَمْرَ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ » .

ترجمه: از نافع از ابن عمر روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که درخت خرما را بارور می کند و سپس آنرا با ریشه می فروشد، میوه‌ی آن متعلق به کسی است که آنرا با ریشه می فروشد، میوه‌ی آن متعلق به کسی است که آنرا بارور کرده است، مگر آنکه خریدار آنرا برای خود شرط کرده باشد.

توضیح: این حدیث را در شماره (۲۲۰۳) توضیح دادیم.

۹۳ - باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

باب: بیع مخاضره

۲۲۰۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ



قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَالْمَلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُرَابَنَةِ .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از معاملات زیر منع کرد:

۱- محالقه (فروش حبوبات در خوشه) ۲- مخاضره (فروش میوه نارس) ۳- ملامسه (نوعی داد و ستد که در زمان جاهلیت رواج داشت مثلاً فروشنده می گفت به هر کدام از این گوسفندها که دست رسید و آن را گرفتی، به فلان قیمت مال تو) ۴- منابذه (پرتاب مال و سلب اختیار از طرف مقابل) ۵- مرابنه (فروش خرما روی درخت در برابر خرما می چیده شده بطور تخمین).

توضیح: پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث از چندین نوع خرید و فروش نهی فرمودند:

۱) فروختن حاصل در خوشه آن: و توضیح آن اینکه: نباید چیزی را که در خوشه است، به جنس آن که از خوشه خارج شده است، فروخت، مثلاً: فروختن گندمی که در خوشه اش می باشد، به گندمی که از خوشه خارج گردیده و پاک شده است، جواز ندارد، زیرا در این حالت امکان تماثل وجود ندارد، و در سود داخل می شود.

۲) فروختن میوه نارس: و حکم خرید و فروش میوه نارس در احادیث پیش از این قبلاً گذشت.

۳) خرید و فروش به مجرد لمس کردن: و توضیح آن از این قرار است که: این طور نباشد که به مجرد لمس کردن باید جامه را بخرد، مثلاً اگر جامه درهم پیچیده شده بود، و یا خرید و فروش جامه در تاریکی صورت گرفت، و شخص خریدار فقط جامه را لمس کرد، که در این حالت نباید این معامله الزامی باشد، که باید مشتری آن را حتماً قبول کند، بلکه باید برای مشتری خیار رؤیت داده شود، تا بعد از باز کردن جامه، و یا دیدن آن در روشنائی برایش اختیار باشد که آن جامه را قبول کند، و یا مسترد نماید.

۴) خرید و فروش از طریق پرتاب کردن و انداختن: به این شکل که: به مجرد انداختن مال به طرف شخص مقابل، بیع لازم گردیده، و برای هیچ کدام اختیار دیگری نباشد، و در جاهلیت چنین بیع ها وجود داشت، و چون سبب ضرر به یکی از طرفین می شد، از این سبب شریعت اسلام از آن منع کرد.



۵) و فروختن میوه بر سر درخت به مقابل میوه چیده شده و خشک: که حکم آن قبلاً گذشت، و علت تحریم در این انواع پنجگانه، اجتناب از غش و فریب، و یا وقوع در خساره و ضرر است، بنابراین، هر خرید و فروشی که سبب فریب خوردن یکی از متعاقدين، و یا واقع شدنش در خساره گردد، حکمش حکم همین انواع پنج گانه است.^۱

۲۲۰۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهَوْ - فَقُلْنَا لَأَنَسَ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَضْفَرُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ .

ترجمه: از حمید روایت است که انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از فروش میوه بر درخت منع کرده است تا آنکه پخته شود.

به انس گفتم: پخته شدن رنگ گرفتن یعنی چه؟ وی گفت: سرخ شود و زرد شود، خود بیندیش، اگر الله میوه را از پخته شدن باز دارد، چگونه با گرفتن بهای آن مال برادر خود را حلال می شماری؟!.

توضیح: معامله کالائی که توأم با فریب است، روا نیست، روی این اصل، بیع ماهی در آب، مو و پشم قطع نشده، جنین در شکم، شیر در پستان، میوه پیش از اینکه قابل استفاده باشد، حبوبات پیش از اینکه قابل استفاده باشند، کالای نادیده و غیر مشخص جایز نیست. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ» «ماهی را در آب نخرید، زیرا این معامله توأم با فریب است». (احمد سندش محل سخن است اما بدلیل وجود شاهد، صحیح است). از ابن عمر - رضی الله عنهما - مروی است: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفَ عَلَى ظَهْرِ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ» (بیهقی و دارقطنی). «رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - از فروختن میوه پیش از اینکه قابل خوردن باشد، مو و پشم که هنوز قطع نشده است، شیر در پستان یا روغن در شیر، منع کرده است». و در ادامه حدیث آمده است. «إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ» یعنی اگر میوه قبل از اینکه قابل خوردن باشد، فروخته شود و سپس از

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



بین برود، بایع در برابر چه چیزی مبلغی را که مشتری به او داده است، برای خود حلال می داند؟ همچنین رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - از بیع ملامسه و منابذه منع کرده است، ملامسه این است که مشتری کالائی را در تاریکی شب با دست زدن، می خرد. و منابذه این است که هر کدام از طرفین معامله، کالای خود را بسوی دیگری ماندازد و همین انداختن معامله تلقی می شود، بدون اینکه کالا بوسیله طرفین دیده شود و مورد دقت و بررسی قرار گیرد.

۹۴ - باب بَيْعِ الْجُمَارِ وَأَكْلِهِ

باب: فروش پیه درخت خرما و خوردن آن

۲۲۰۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَارًا ، فَقَالَ « مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ » . فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ . فَإِذَا أَنَا أَحَدُهُمْ قَالَ « هِيَ النَّخْلَةُ » .

ترجمه: از مجاهد روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بودم و آنحضرت پیه درخت خرما می خورد و سپس فرمود: «در زمره‌ی درختان، درختی است که مانند مسلمان است». من قصد کردم که بگویم: آن درخت، درخت خرما است، و چون از همه خردسال تر بودم، آنحضرت فرمود: آن درخت، درخت خرما است».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: «بَيْعِ الْجُمَارِ وَأَكْلِهِ» «با ضمه‌ی "جیم" و تشدید "میم"، جُمار قلب درخت نخل است و چیزی شناخته شده است. در حدیثی از ابن عمر آمده: "درختی از درختان هست که مانند مرد مؤمن است"، و مباحث مربوط به آن در کتاب "العلم" گذشت. در آن حدیث سخنی از فروش جُمار نیست، ولی خوردن آن دلالت بر جواز فروشش دارد؛ این را ابن مُبَیَّر گفته است. و احتمال دارد اشاره به این باشد که او (امام بخاری) حدیثی مطابق با شرط خود نیافته و مستقیماً بر جواز فروش جُمار دلالت کند.



ابن بطال گفته است: فروش و خوردن جُمَار از مباحات (کارهای مجاز) است، و در این باره هیچ اختلافی نیست. و هر چیزی که برای خوردن استفاده شود، فروش آن نیز جایز است.

من (ابن حجر) می گویم: فایده این ترجمه اللباب **(باب: بَيْعُ الْجُمَارِ وَأَكْلُهُ)** رفع توهّم حرمت یا منع از آن است، زیرا ممکن است برخی گمان کنند که این کار (خوردن یا بریدن جُمَار) نوعی فساد و تباهی درخت است، در حالی که چنین نیست. و در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حضور مردم از آن خورد، و این پاسخ (ردّ) بر کسانی است که اظهار خوردن را ناپسند می دانند و مخفی کردن آن را مستحب می شمارند، به قیاس بر پنهان کردن محلّ قضای حاجت.

۹۵ - باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمَكْيَالِ، وَالْوِزْنِ، وَسُنَّتُهُمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِ الْمَشْهُورَةِ .
وَقَالَ شَرِيحٌ لِلْفَرَّائِنِ سَنُتَكُمُ بَيْنَكُمْ رِبْحًا . وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ ، وَيَأْخُذُ لِلثَّقَفَةِ رِبْحًا . وَقَالَ الثَّبِّيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهَنْدٍ « خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ » .
وَقَالَ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) وَكَثُرَ الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْدَاسٍ حِمَارًا ، فَقَالَ بِكُمْ قَالَ بَدَانَقَيْنِ . فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ الْحِمَارُ الْحِمَارَ . فَرَكِبَهُ ، وَكَمْ يَشَارِطُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَصْفِ دِرْهَمٍ .

باب: کسی که امور شهر ما را بر آنچه میان ایشان متعارف است چون: خرید و فروش و اجاره و وزن و عرف و عادات و راه و روش مشهورشان اجرا می کند
وشریح (قاضی) به ریسمان فروشان که دعوی داشتند گفت: عرف و عادات شما در معامله اعتبار دارد.

عبدالوهاب از ایوب روایت کرده که محمد بن سیرین گفت: باکی نیست بنابر عرف مالی را که به ده خریده است، به یازده بفروشد و از آنچه بر آن خرج کرده است، نفع بگیرد.

وپیامبر صلی الله علیه وسلم به هند (زن ابوسفیان) گفت: «آنچه تو و فرزند تو را بنابر عرف، کفایت می کند (از مال شوهرت) بگیر». و الله عزوجل فرموده است: «وهرکه



فقیر باشد (یعنی وصی یتیم) باید که به وجه معروف (آنچه متعارف است) بخورد». [نساء: ۶] و حسن بصری از عبدالله بن مرداس که خری کرایه کرد، به او گفت: به چند کرایه می دهی؟ وی گفت: به دو دانگ. حسن، خر را سوار شد. باز باری دیگر آمد و گفت: خر را بیاور، خر را بیاور. وی خر را سوار شد و کرایه را شرط نگذاشت، و برای وی نیم درهم فرستاد (یک دانگ بیشتر).

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: ابن مُنیر و دیگران گفته اند: مقصود (بخاری) از این عنوان (ترجمة الباب) اثبات اعتماد بر عرف است؛ و اینکه می توان بر اساس عرف، حتی بر خلاف ظاهر الفاظ، حکم کرد.

مثلاً اگر شخصی، دیگری را وکیل در فروش کالایی کند و او آن را با واحد پولی غیر رایج مردم بفروشد، معامله جایز نیست. همین طور اگر چیزی که معمولاً با وزن یا پیمانه فروخته می شود، بدون استفاده از شیوهی متداول (وزن یا پیمانه) فروخته شود، باز هم درست نیست.

قاضی حسین از فقههای شافعی گفته است: رجوع به عرف یکی از پنج قاعدهی بنیادین فقه است که بسیاری از احکام فقهی بر آن بنا شده اند. از جمله:

۱. رجوع به عرف در شناخت اسباب احکام مانند:
 - بزرگی یا کوچکی بند نقره،
 - انبوه یا کمپشتی ریش،
 - نزدیکی یا دوری منزل،
 - زیادی یا کمی افعال و سخن در نماز،
 - عوض قراردادی در فروش یا مهریه، و...
۲. رجوع به عرف در مقادیر مانند:
 - مدت عادت ماهیانه یا پاکی زن،
 - بیشترین مدت بارداری،
 - سن یائسگی زنان.
۳. رجوع به عرف در افعال غیر قابل اندازه گیری دقیق مانند:
 - احیای زمین موت،



- اجازه در مهمان‌پذیری،

- ورود به خانه‌ی نزدیکان یا انس با دوستان،

- آنچه که «قبض»، «امانت»، «هدیه»، «غصب»، «نگهداری» یا «انتفاع از عاریت»

محسوب می‌شود.

۴. رجوع به عرف در امور خاص مانند:

- الفاظ قسم،

- وقف، وصیت، تفویض،

- مقادیر پیمانه‌ها، وزن‌ها و واحدهای پولی.

در ادامه آمده: شریح قاضی به گروهی از ریسندگان پشم (غزآلین) گفت: «سنت (و عرف) شما در میان خودتان معتبر است.» اگر عبارت «سنتکم» با رفع خوانده شود، یعنی سنت شما صحیح و معتبر است. و اگر با نصب بخوانیم، معنای آن خواهد بود: «سنت خود را رعایت کنید».

سعید بن منصور این روایت را از طریق ابن سیرین نقل کرده که گروهی از ریسندگان درباره‌ی مسأله‌ای نزد شریح رفتند و گفتند: «عرف ما چنین و چنان است»، شریح گفت: «سنت شما در میان شما معتبر است.»

در برخی نسخه‌های صحیح بخاری آمده: «سنتکم بینکم ربحا» که واژه‌ی «ربحا» در اینجا زائد و بی‌معنا است و به روایت بعدی مربوط می‌شود.

در روایت بعد آمده است: عبدالوهاب (بن عبدالمجید) از ایوب از محمد (ابن سیرین) نقل کرده که گفته شد: اشکالی ندارد که ده دینار را یازده دینار بفروشد؛ یعنی اگر چیزی را به ده دینار خریده باشد، بفروشد طوری که هر ده دینار از آن یازده دینار شود (یعنی سود دیناری بر ده دینار).

ابن بطال گفته: اصل این بحث، مانند فروش یک انبار کالا (صُبْرَه) به گونه‌ای است که مثلاً هر پیمانه‌اش یک درهم فروخته شود، بدون اینکه مقدار دقیق کل صبره معلوم باشد؛ برخی این را جایز دانسته‌اند و برخی نه.

در مورد جمله‌ی «برای خرج زندگی سودی بردارد»، علما اختلاف دارند:



مالک گفته: فقط در صورتی می‌تواند سود بردارد که در جنس تأثیر گذاشته باشد، مانند رنگ کردن یا دوختن. اما اگر هزینه‌هایی مثل مزد دلال، بسته‌بندی و باربندی کرده باشد، سود بردن بر آن جایز نیست؛ مگر اینکه خریدار با آن موافق باشد.

جمهور علما گفته‌اند: فروشنده می‌تواند همه‌ی هزینه‌ها را محاسبه کند و بگوید: این کالا برابیم به این مقدار تمام شده است، و سود را بر آن اضافه کند.

وجه آوردن این روایت در این باب آن است که: اگر در عرف شهر چنین باشد که چیزی که با ۱۰ خریداری شده، با ۱۱ فروخته می‌شود، پس اگر کسی مطابق همین عرف آن را بفروشد، ایرادی ندارد.

در ادامه آمده: پیامبر صلی‌الله علیه وسلم به هند بنت عتبّه (همسر ابوسفیان) فرمودند: «از مال او (ابوسفیان) به اندازه‌ی نیازت به‌طور معمول بردار» که در جای خود (در باب نفقات) آمده است.

و نیز آمده: حسن بصری از عبدالله بن مرداس، الاغی را کرایه کرد، که روایتش در "سعید بن منصور" آمده است. عبارت «الحمار الحمار» در این روایت منصوب است (یعنی طلب یا حاضر کن الاغ را). و دانق (واحد پول) برابر با یک‌ششم درهم است.

دلیل آوردن این روایت در این باب نیز روشن است، زیرا حسن بصری بدون شرط اولیه و صرفاً بر اساس عرف، کرایه را پذیرفت و بعداً بر کرایه توافق شده چیزی اضافه کرد به عنوان احسان.

در پایان، مصنف (بخاری) در این باب سه حدیث آورده:

۱. حدیث انس در ماجرای اُبی طیبه، که پیش‌تر در آغاز باب بیوع آمده و وجه آوردن آن در اینجا این است که پیامبر صلی‌الله علیه وسلم با او بر اساس عرف اجرت تعیین کردند، نه با شرط قبلی.

۲. حدیث عایشه درباره‌ی هند، که در باب نفقات خواهد آمد. مقصود از آن این جمله است: «از مال او به اندازه‌ی نیازت بردار، طبق عرف.»

۳. و حدیث دیگری از عایشه که ادامه‌اش در آیه‌ی قرآن آمده است...^۱

^۱ - فتح الباری: (۴/۵۵۴).



۲۲۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو طَيْبٍ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّمُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ .

ترجمه: از حمید طویل روایت است که انس بن مالک رضی الله عنه گفت: ابوطیبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم را حجامت کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد که مزد او را صاع خرما بدهند و به مالکان وی امر کرد که در خراج او (که غلام بود)، تحفیف آورند.

توضیح: «فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ»: البته در صورتی که مزد او را قبلاً شرط نکرده بود.

۲۲۱۱ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ هُنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ « خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكَ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ » .

معنی کلمات:

- **شَحِيحٌ:** خسیس، بخیل .
- **ما یکفینی:** آنچه برای من کافی باشد.
- **الجُنَاح:** گناه .
- **خُذِي:** بگیر، بردار . (برای مونث)
- **مَعْرُوف:** نیکی، متعارف.

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که هند مادر معاویه - رضی الله عنه - به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفت: شوهرم ابوسفیان؛ مرد بخیلی است؛ اشکال دارد که من بدون اجازه، از مالش، چیزی بردارم؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «طبق عرف و به اندازه نیاز خود و فرزندان، بردار».

توضیح: کسی که در نتیجه ی بُخل، ستمی بر او برود، می تواند به شخصی که توانایی گرفتن حَقِّش را دارد، شکایت ببرد؛ چنان که هند، نزد رسول الله ﷺ شکایت کرد که شوهرش،



مخارج او را به اندازه‌ی کافی تأمین نمی‌کند. رسول‌الله ﷺ او را از این‌که شوهرش را بخیل نامید، منع نفرمود؛ بلکه از آن‌جا که او خواهان گرفتن حقش بود، رسول‌الله سخنش را تأیید و او را راهنمایی نمود و فرمود: «طبق عُرف و به‌اندازه‌ی نیاز خود و فرزندت بردار». این حدیث، حاوی مسایلی است؛ از جمله:

جایز بودن غیبت برای دادخواهی و گرفتن حق خویش؛ البته به شرطی که این غیبت، در قالب شکایت در نزد کسی باشد که توانایی رسیدگی به موضوع و گرفتن حق را دارد؛ و گرنه، دادخواهی فایده‌ای ندارد.

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود، این است که نفقه و تأمین مخارج زن و فرزند، طبق عُرف و به‌اندازه‌ی نیازشان، بر مرد یا سرپرست خانواده واجب است؛ حتی اگر خود زن، ثروتمند باشد، باز هم بر مرد واجب است که نفقه‌اش را بدهد.

اگر زنی معلم باشد و ضمن شرایط عقد، قید شده که مرد او را از تدریس منع نکند، در این صورت مرد حق ندارد که چیزی از حقوق دریافتی زن را مطالبه کند تا بر این اساس به همسر خویش اجازه دهد که هم‌چنان شاغل باشد؛ یعنی با پذیرش این شرط در هنگام عقد ازدواج، دیگر حق ندارد که زنش را از تدریس منع کند یا این‌که چیزی از حقوقش را برای خود بردارد؛ ولی اگر در زمان عقد، چنین شرطی به میان نیامده باشد، مرد می‌تواند زنش را از تدریس منع کند یا این‌که با توافق یک‌دیگر بخشی از حقوق زن از آن مرد باشد تا به همسرش اجازه‌ی اشتغال و تدریس بدهد.

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که اگر کسی، نفقه‌ی زیردستان خود را طبق عُرف و به‌اندازه‌ی کافی ندهد، آن‌ها می‌توانند طبق عُرف و به‌اندازه‌ی نیازشان، بدون اطلاع سرپرست، از اموال او بردارند؛ چه سرپرست بداند و چه نداند و نیز فرقی نمی‌کند که اجازه دهد یا ندهد؛ یعنی زن می‌تواند به‌اندازه‌ی نیاز خود و فرزندانش از جیب شوهرش یا از گاو صندوق وی پول بردارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که حسن، ده هزار از سعید بستان کار است و سعید انکار می‌کند؛ در عین حال این امکان برای حسن وجود که با گرفتن بخشی از مال سعید، طلب خود را وصول کند؛ آیا این کار برای حسن که بستان کار است، جایز می‌باشد؟ می‌گوییم: خیر؛ زیرا مسأله‌ی نفقه با این موضوع تفاوت دارد؛ در بحث نفقه، تأمین نیازهای ضروری مطرح می‌باشد و این، سببی روشن است که صورت‌مسأله‌ی مذکور را جایز می‌گرداند و همه‌ی ما می‌دانیم که فلان زن، همسر فلانی است و بر او واجب است که نفقه‌ی



همسرش را بدهد؛ بر خلافِ بستان کار که این گونه روشن و واضح نیست و ثبوت آن به دلیل و مدرک نیاز دارد و باید از طریق مجاری قضایی و حقوقی پی گیری شود؛ هم چنین رسول الله ﷺ فرموده است: «أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».^(۱) یعنی: «امانت را به کسی که آن را به تو می سپارد، بازگردان و به کسی که به تو خیانت کرده است، خیانت مکن». علما از این مسأله به عنوان مسأله ی «ظفر» یاد می کنند؛ یعنی اگر کسی به مالی از بدهکار خویش دست یافت، آیا می تواند آن را در قبال بستان کاری خود برای خویش بردارد یا خیر؟ پاسخش این است که برداشتن آن مال در مقابل نفقه ی واجب، ایرادی ندارد؛ اما در برابر بستانکاری، بنا بر فرموده ی عام و فراگیر رسول الله ﷺ جایز نیست که فرمود: «به کسی که به تو خیانت کرده است، خیانت مکن»؛ بلکه بحث تأمین اموال موضوعی ست که از طریق مجاری قضایی و حقوقی انجام می شود.^۲

۲۲۱۲ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقِيمُ عَلَيْهِ ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ .

ترجمه: «عائشه رضی الله عنها می گوید: آیه ۶ سوره نساء: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ۶]. «کسی که بی نیاز است باید از خوردن مال یتیم پرهیز کند و عفت و مناعت طبع نشان دهد، کسی که فقیر و نیازمند است باید در حد متعارف و معمول از مال یتیم بخورد (از اسراف و افراط در آن پرهیز نماید» درباره کسانی نازل گردید که سرپرستی یتیمان را بر عهده دارند و ثروت و اموال آنان را اداره می نمایند، چنین اشخاصی در صورتی که فقیر و نیازمند باشند می توانند در مقابل زحمتی که برای اداره اموال یتیمان متحمل می شوند پس از رعایت عدالت در حد متعارف مقداری از مال آنان را بخورند».

^(۱) ابن کثیر، الطبرقی، ویس واه دانی (ادی) دار که هلی غنیاً به انش د.

^۲ - شرح ریاض الصالحین: (۴/۴۴).



توضیح: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾: از این آیه استفاده می شود که ولی و سرپرست غنی در مال یتیم حقی ندارد و مزد و پاداش سرپرستی او نزد الله است و اگر حاکم و قاضی چیزی برای او تعیین کرد، برای او حلال است. ولی اگر فقیر باشد حق دارد از مال یتیم برابر عرف و عادت و در حد متعارف مزد و اجرت عمل خویش را بردارد. عایشه رضی الله عنها درباره این آیه گفت: این آیه درباره ولی و سرپرست یتیم که مال او را اصلاح می کند و آن را نگه می دارد، نازل شده است که اگر فقیر باشد برابر عرف و در حد متعارف از آن می خورد.

بروایت از عمرو بن شعیب و او از پدرش و از جدش مردی پیش پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - آمد و گفت: من فقیر و تنگ دست هستم و یتیمی دارم. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «کل من مال یتیمک غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل» «از مال یتیم بخور بدون اینکه اسراف کنی و بدون اینکه در خوردن مال او شتاب کنی از ترس اینکه بسن بلوغ و احتلام رسد و بدون اینکه قصد جمع کردن و پس انداز از آن داشته باشی» یعنی نباید بیش از اجرت المثل عمل خود بخورد و مقصود نهی از بیش از اجرت المثل است.

۹۶ - باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

باب: فروش مال شریک، توسط شریک دیگر

۲۲۱۳ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُتَّصَرْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

ترجمه: جابر - رضی الله عنه - روایت می کند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شفعه را در مالی مشروع قرار داد که هنوز تقسیم نشده است، ولی پس از اینکه مال تقسیم شد و حد و مرز هر یک، تعیین گردید، دیگر کسی حق ادعای شفعه، ندارد.

توضیح: شفعه در اصل به معنی ضمیمه کردن است و در اصطلاح حقی است که برای شریک در هر مال مشاع و تقسیم نشده به صورت قهری به وجود می آید، به این شیوه اگر



یکی از شرکاء سهم باغ خود را به غیر شریکش بفروشد، شریک او حق دارد پولی را که مشتری پرداخت کرده است به او مسترد دارد و سهم او را به تملک خود درآورد. و نیازی به رضایت مشتری ندارد.

۹۷ - باب بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأُورُوصِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

باب: فروش زمین و سرای و مال مشترک تقسیم نشده

۲۲۱۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهِذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مَالٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

معنی کلمات:

- الشُّفْعَةُ: حق اولویت شریک در خرید سهمیه‌ی شریکش.
- لَمْ يُقَسَّمْ: تقسیم نشده.
- وَقَعَتِ الْحُدُودُ: مرز بندی شد.
- صُرِفَتِ الطُّرُقُ: جاده کشی شد. منظور این است که با مشخص شدن حد و مرز سهمیه‌ی دو شریک از هم جدا و مشخص شد.

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فتوی داد که هر زمین و باغ و یا اموال غیرمنقولی که قابل قسمت است و در بین چند نفر مشترک می باشد»، وقتی یکی از شرکاء سهم خود را قبل از تقسیم آن بفروشد حق شفعه برای شریک یا شرکای سابق او محفوظ می باشد، و حق تقدم با ایشان است و می توانند سهم فروخته شده را تملک نمایند و مبلغی را که مشتری پرداخت کرده است به او مسترد دارند، ولی اگر سهمی از اموال غیر منقول مشترک بعد از تقسیم و تعیین حدود و مساحت قطعات آن به وسیله یکی از شرکاء فروخته شود شرکای سابق حق شفعه را ندارند.



از مسدد که عبدالرحمن همین حدیث را روایت کرده و گفته است: هرآنچه تقسیم نشده است (عوض هر مالی که تقسیم نشده است). متابعت کرده است او را هشام از معمر. عبدالرازق گفته است: در هر مال. این حدیث را عبدالرحمن بن اسحاق از زهری روایت کرده است.

فوائد حدیث:

(۱) شفعه در لغت به معنی یکجا شدن چیزی با چیزی دیگری است، و در اصطلاح فقهاء عبارت از: مالک گردیدن مال فروخته شده از طرف شخص ثالثی بدون رضایت خریدار و فروشنده با شروط معینی است.

(۲) با استناد به این حدیث، جمهور علماء می‌گویند: (شفعه) جز برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، ثابت نمی‌گردد، ولی امام ابو حنیفه، و ابو یوسف، و محمد، و نخعی، و شریح قاضی، و قتاده و حسن بصری و حماد بن ابی سلیمان رحمهم الله می‌گویند: شفعه برای سه کس ثابت می‌گردد، اول: برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، دوم: برای شریکی که مالش را تقسیم کرده است، ولی هنوز در راه رو و در جوی آب با شریک اول مشترک است، سوم: برای همسایه که ملکش به ملک فروخته شده متصل است.

و دلیل این‌ها حدیث سمره بن جندب است که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «همسایه خانه، به خانه مستحق تر است»، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که این حدیث بیانگر آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در هر مالی که تقسیم نشده بود، شفعه را جاری می‌ساختند، و ما به آن قائل هستیم، و این یکی از سه نوعی است که شفعه در آن‌ها ثابت می‌گردد، و البته دو نوع دیگر را نفی ننموده‌اند، و احادیث دیگر بیانگر دو نوع دیگر شفعه است، و عمل کردن به همه احادیث بهتر از عمل کردن به بعضی از آن‌ها، و ترک کردن بعضی دیگر آن‌ها است.

و این عبارت که می‌گوید: «بعد از اینکه حدود تعیین گردید، و راه هر ملک جدا شد، شفعه نیست» از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه قول جابر رضی الله عنه است، و حتی از جابر رضی الله عنه در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت



است که می‌فرمایند: «همسایه به شفعه همسایه خود مستحق‌تر است، اگر همسایه‌اش غائب بود، در صورتی که راه آن‌ها مشترک باشد، تا آمدن همسایه‌اش انتظار بکشد»^۱.

۹۸ - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِّغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

باب: اگر کسی، برای دیگری بدون اجازه‌ی وی چیزی بخرد و او بدان راضی شود

۲۲۱۵ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « خَرَجَ ثَلَاثُ يَمَشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ . قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ . فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ ، إِنِّي كَانُ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكَنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِئُ فَأَحْلُبُ ، فَأَجِئُ بِالْجَلَابِ فَأَتِي بِهِ أَبَوَى فَيَشْرَبَانِ ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَأَمْرَأَتِي ، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً . فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ - قَالَ - فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا ، وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رَجُلِي ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِي وَدَائِيهِمَا ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ . قَالَ فَفُرجَ عَنْهُمْ . وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ ، فَقَالَتْ لَا تَنَالْ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مائَةً دِينَارٍ . فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَمُضْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ . فَكُنْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً ، قَالَ فَفُرجَ عَنْهُمْ الثَّلَاثِينَ . وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقٍ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَدَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرْقِ ، فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي . فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيَهَا ، فَإِنَّهَا لَكَ . فَقَالَ أَتَسْتَهْزِئُ بِي . قَالَ فَقُلْتُ مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا . فَكُشِفَ عَنْهُمْ » .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: سه نفر از منزل بیرون شدند و راه می‌رفتند باران شروع شد، به غاری در کوهی پناه بردند، در این اثنا سنگ بزرگی غلطید و در غار را بر آنان بست، وقتی که این وضع را دیدند،

^۱ - فیض الباری.



با هم گفتند: بیایید هر یک از ما که کار نیکی را به خاطر الله انجام داده است شفیع قرار دهیم و از الله تمنا کنیم، که به وسیله این عمل صالح به ما کمک کند، یکی از آنان گفت: من پدر و مادر پیر و از کار افتاده ای داشتم، برای چرانیدن حیوانات از خانه بیرون می رفتم وقتی که به خانه بر می گشتم حیوانات را می دوشیدم، شیر را برای پدر و مادرم می آوردم، ایشان هم آن را می نوشیدند، بعد از ایشان شیر را به بچه ها و زن و افراد خانواده می دادم، یک موقع شب دیر به خانه آمدم، دیدم که پدر و مادرم خوابیده اند، نمی خواستم ایشان را بیدار نمایم، از طرف دیگر بچه هایم به دور من جمع شده بودند، و از گرسنگی گریه می کردند، تا طلوع فجر این وضع ادامه داشت، الهها! اگر می دانید که این کار را صرفاً به خاطر رضایت تو انجام داده ام دریچه ای را برای ما باز کن تا بتوانیم آسمان را از آن تماشا کنیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: الله دریچه ای را برای آنان باز کرد.

دومی گفت: الهها! می دانی که من دوشیزه ای را که دختر عمویم بود، بسیار دوست می داشتم، به شدت به او علاقه مند بودم، گفت: تا صد دینار به من ندهی نمی توانی به من نزدیک شوی، من هم تلاش و کوشش نمودم تا صد دینار را جمع آوری نمودم، (و به آن دوشیزه دادم) وقتی که در بین پاهایش به زانو درآمدم، به من گفت: از الله بترس، از این گناه دور شو، بکارتم را جز به حلالی از بین ببر، همینکه این سخن را شنیدم فوراً بلند شدم، او را ترک کردم، الهها! اگر می دانی که من این کار را تنها به خاطر تو انجام دادم، دریچه بزرگتری را برای ما باز کن، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: دو سوم در آن غار باز شد. سومی گفت: الهها! می دانی که من کارگری را به یک کیل از ذرت اجیر کرده بودم، و مزدش را به او دادم ولی او آن را از من نگرفت (و رفت) من هم این کیل ذرت را کاشتم، هر سال این کار را تکرار کردم تا اینکه از مجموع محصولات آن چند گاو همراه با چوپان برای او خریدم بعد از مدتها آمد، گفت: ای بنده الله! حقم را به من بده گفتم این گاو همراه با چوپانش مال تو است آن مرد گفت: چرا مرا مسخره می کنی؟! گفتم: من تو را مسخره نمی کنم بلکه حقیقتاً آنها مال تو است. (آن مرد رفت و آنها را تحویل گرفت)، الهها! چنانچه می دانی این کار را به خاطر رضایت تو انجام داده ام در غار را برای ما باز بگشایی، الله به تمامی، در غار را برای آنان گشود.



توضیح: «باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِعِيَرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ»: حافظ ابن حجر می گوید: این ترجمه الباب درباره‌ی فروش فضولی (فروشی که توسط کسی غیر از مالک یا بدون اجازه‌ی او انجام شده) است. بخاری در اینجا به جواز (درست بودن) آن تمایل دارد. او حدیث ابن عمر در داستان سه نفر که در غار به دام افتادند را آورده است. جایگاه مورد نظر در این حدیث آن جاست که یکی از آن سه نفر گفت:

«من کارگری را با یک پیمانه ذرت اجیر کردم. وقتی کارش تمام شد، مزدش را دادم اما او نپذیرفت. پس من با آن ذرت زمین کاشتم، و آن قدر محصول داد که با درآمدش گاو و چوپان خریدم. بعد از مدتی، کارگر آمد و من همه را به او دادم، و او نیز آن را پذیرفت و راضی شد.»

در این روایت، شخص بدون اجازه‌ی کارگر در مال او تصرف کرده، ولی چون برای او سودآوری داشته و در نهایت آن را به خودش داده، و او هم پذیرفته، بنابراین مورد تأیید قرار گرفته است.

استدلال فقهی از این روایت وابسته به این اصل است که: آیا "شرع پیشینیان" (یعنی احکام پیامبران پیش از اسلام) برای ما نیز حجت است؟ اکثر علما می گویند: نه، ولی این بحث، اختلافی مشهور است.

اما اینجا چون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این داستان را با لحن مدح و ستایش نقل کردند و فرد را تأیید نمودند، اگر این کار (تصرف فضولی) جایز نبود، پیامبر باید آن را رد می کرد. پس از این جهت می توان به آن استدلال کرد، نه صرفاً به خاطر اینکه حکمی از شرع پیشینیان است.

و اینکه بخاری فقط از همین طریق این حکم (جواز تصرف فضولی با رضایت بعدی) را استنباط کرده، نشان می دهد که او از حدیث عروه بارقی در داستان فروش گوسفند، قصد استدلال برای جواز فضولی نداشته است. برخی در پاسخ به حدیث مذکور گفته اند:

ممکن است که آن کارگر در اصل، مزدش (یک پیمانه ذرت) را در ذمه (بدهی) مستأجر داشته باشد، ولی وقتی صاحب کار آن را تحویل داد و او نپذیرفت، همچنان در ذمه‌ی او باقی



ماند. چون چیزی که در ذمه است، تا زمانی که به صورت واقعی گرفته نشود، مشخص نمی شود.

پس وقتی صاحب کار با آن کشت کرد، این تصرف صحیح بود؛ چه برای خودش در نظر گرفته باشد، چه برای آن کارگر. سپس آنچه را از سود حاصل شده بود، به کارگر بخشید و او هم با رضایت گرفت.

ابن بطال گفته است: از این حدیث می توان برای تأیید نظر ابن قاسم استفاده کرد؛ او می گوید: اگر کسی غذایی نزد دیگری به امانت بگذارد و آن شخص غذا را بفروشد، اگر مالک (امانت گذار) راضی شود، حق دارد انتخاب کند که یا همان پول فروش را بگیرد، یا مشابه غذایی را.

اما اشهب (از فقه های مالکی) مخالف است و می گوید چون این معامله «غذا در برابر غذا» بوده و در آن خیار (حق انتخاب) هست، جایز نیست.

و نیز این حدیث برای نظر ابو ثور نیز استدلال شده، که می گوید: «اگر کسی گندم دیگری را غصب کند و بکارد، تمام محصولی که از زمین به دست می آید، متعلق به صاحب اولیه گندم است».

فوائد حدیث:

۱. اخلاص در عمل و نیت، عامل نجات است: هر سه نفر برای نجات از گرفتاری، به عملی که فقط برای رضای الله انجام داده اند، توسل می جویند. این نشان می دهد که عمل خالص، ولو کوچک، ارزش و تأثیر فوق العاده ای نزد الله دارد.

۲. بر والدین از بزرگ ترین عبادات است: نفر اول که تا صبح در کنار والدینش ایستاد تا قبل از فرزندانش آن ها را سیراب کند، با احترام بی نظیرش به پدر و مادر، دعایش مستجاب شد. این نشان می دهد رضایت والدین چقدر نزد الله مهم است.

۳. ترک گناه در خلوت، از بهترین اعمال است: نفر دوم در موقعیت گناهی بزرگ (زنا) قرار گرفت، ولی وقتی دختر گفت «از الله ترس»، بلافاصله عقب نشست و گناه را ترک کرد؛ آن هم در لحظه ای که همه مقدمات فراهم بود. این نشانه تقوای واقعی و تسلط بر نفس است.



۴. امانت‌داری و حق الناس: نفر سوم، وقتی مزد کارگری را نپذیرفت، آن را سرمایه گذاری کرد و پس از چندی، نتیجه‌اش را بی‌کم‌وکاست به او بازگرداند. او نه‌تنها خیانت نکرد، بلکه در امانت رشد ایجاد کرد.
۵. توکل و تضرع به الله در سختی‌ها: در اوج درماندگی، این افراد به الله توسل جستند و او را با نیت خالص صدا زدند. این حدیث نشان می‌دهد که دعا با دل پاک و توسل به عمل صالح، درهای بسته را می‌گشاید.
۶. مشروعیت توسل به عمل صالح: این حدیث یکی از ادله‌ای‌ست که علما از آن برای جواز توسل به عمل نیک استفاده کرده‌اند؛ توسل نه به شخص، بلکه به عملی که از روی اخلاص انجام شده است.
۷. پاداش دنیوی و اخروی عمل خیر: الله در همین دنیا راه نجاتی برای این سه نفر قرار داد؛ پس عمل نیک ممکن است حتی در دنیا نیز آثار ملموس داشته باشد.
۸. بزرگی فتنه‌ی شهوت: نفر دوم حدیث به وضوح نشان می‌دهد که کنترل شهوت، مخصوصاً در شرایط آسان و در خلوت، بسیار دشوار است. ولی همین کار از ارزشمندترین عبادات است.
۹. تقدیم والدین بر فرزندان: در عمل نفر اول، می‌بینیم که حتی در شرایطی که فرزندان گرسنه‌اند، اولویت را به پدر و مادرش داده؛ نشانه‌ای از میزان احترام به والدین در فرهنگ اسلامی.
۱۰. ایثار و گذشت: نفر سوم می‌توانست منکر حق آن کارگر شود یا فقط مبلغ اولیه را بدهد، اما تمام گاوها و حتی چوپان را نیز به او بخشید. این یعنی گذشت و جوانمردی در سطح بالا.

۹۹ - باب الشَّرَاءِ وَالتَّبِيعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

باب: خرید و فروش با مشرکان و اهل حرب

۲۲۱۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى



اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَبِيعًا أَمْ عَظِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هَبِيَّةً» . قَالَ لَا بَلْ يَبِيعُ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً .

ترجمه: از عبدالرحمن بن ابی بکر رضی الله عنهما روایت است که گفت ما همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودیم که مردی مشرک، ژولیده موی و بلند قامت که گوسفندان را می‌راند آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفت: قصد فروختن آنها را داری یا به کسی می‌دهی؟ - یا چنین فرمود -: یا به کسی می‌بخشی؟. وی گفت: نه، چنین نیست بلکه برای فروش است و آن حضرت صلی الله علیه وسلم از وی گوسفندی خرید.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می‌نویسد: ابن بطال گفته است: معامله با کفار جایز است، مگر در مورد فروش چیزی که دشمنان در جنگ با مسلمانان از آن استفاده می‌کنند، که در این صورت جایز نیست.

در مورد معامله با کسی که بیشتر اموالش حرام است، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. دلیل کسانی که آن را جایز دانسته‌اند، این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به مشرک (در روایتی) است که فرمودند: «آیا آن را می‌فروشی یا به عنوان هدیه می‌دهی؟»

از این جمله استفاده می‌شود که: فروش مال به کافر جایز است، مالکیت کافر بر چیزی که در اختیار دارد به رسمیت شناخته می‌شود، گرفتن هدیه از او نیز جایز است. در کتاب "هبه" (هدیه)، حکم هدیه گرفتن از مشرکان خواهد آمد.

من (ابن حجر) می‌گویم: بخاری این حدیث را در اینجا با همان سند، ولی با متنی کامل‌تر آورده، و توضیح آن در جای خود خواهد آمد، إن شاء الله.

در جمله‌ی «أَبِيعَا أَمْ عَظِيَّةً؟» منصوب‌اند بر فعل محذوف، مانند: «آیا آن را به من می‌دهی؟» یا «می‌فروشی؟»

و ممکن است به صورت مرفوع هم خوانده شود، یعنی: «آیا این فروش است یا بخشش؟». در باب فروش سلاح در فتنه‌ها نیز مطلبی در مورد معامله با اهل شرک گذشت.

۱۰۰ - بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهَبَتِهِ وَعَتَقِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَلْمَانَ كَاتِبًا . وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ . وَسَبَى عَمَارًا وَصَهْبِيًّا وَبِلَالًا ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى



يَغْضُ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ)

باب: خرید برده از دشمن حربی و بخشیدن و آزاد کردن وی

وپیامبر صلی الله علیه وسلم به سلمان فارسی گفت: «عقد کتابت کن» وی آزاد بوده، لیکن به حق وی ظلم کرده و او را فروخته بودند.

وعمار بن یاسر وصهیب وبلال به بردگی گرفته شده بودند. والله عزوجل گفته است: «الله برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داده است. آنان که روزی فراوانی بدیشان داده شده است حاضر نیستند که روزی خود را به بردگان خود بدهند و ایشان را با خود در دارایی مساوی گردانند. آیا نعمت الله را انکار می کنند» [نحل: ۷۱].

توضیح: در «فتح الباری» آمده است: ابن بطال گفته است: هدف بخاری از این ترجمه اللباب، اثبات مالکیت کافر حربی (کافری که در حال جنگ با مسلمانان است) و جواز تصرف او در اموالش از طریق فروش، بخشش، آزاد کردن برده و مانند آن است. دلیل این امر آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی را نزد مالک مشرکش تأیید کرد و به او فرمود که با وی قرارداد مکاتبه (آزادسازی تدریجی در برابر پرداخت پول) ببندد. همچنین در روایت دیگری آمده که ابراهیم علیه السلام هدیه‌ای از پادشاه ظالم (جبار) پذیرفت. این موارد در حدیث باب ذکر شده‌اند.

در بخش "و پیامبر صلی الله علیه وسلم به سلمان گفت: مکاتبه کن"، منظور سلمان فارسی است. او در اصل آزاد بود اما به او ستم کردند و فروخته شد. این بخشی از حدیثی است که احمد و طبرانی از طریق ابن اسحاق نقل کرده‌اند. سلمان گفته: «من مردی ایرانی بودم... سپس گروهی از قبیله "کلب" که بازرگان بودند مرا همراه خود بردند. وقتی به وادی القری رسیدند، بر من ستم کردند و مرا به مردی یهودی فروختند... پیامبر به من گفت: "ای سلمان، مکاتبه کن." من هم با صاحبم بر ۳۰۰ درخت خرما قرارداد بستم.»

ابن حبان و حاکم نیز این روایت را با سند دیگری از زید بن صوحان و سلمان نقل کرده‌اند، و ابویعلی، ابو احمد و حاکم هم از بریده، روایتی به همین مضمون آورده‌اند.



نکته: جمله "او آزاد بود ولی بر او ستم کردند و او را فروختند" از سخنان بخاری است، که خلاصه‌ای از اصل داستان است. کرمانی گمان کرده که این جمله، سخن پیامبر صلی‌الله علیه وسلم است، اما در واقع چنین نیست.

کرمانی گفته: اگر سلمان آزاد بود، چگونه پیامبر او را به مکاتبه با صاحبش دستور داد؟ پاسخ داده‌اند که منظور پیامبر از مکاتبه، ظاهر قضیه است نه حقیقت آن. گویا پیامبر خواست سلمان خودش را از آن وضعیت نجات دهد، ولو از طریق قراردادی که ظاهراً بر بردگی دلالت دارد.

و حتی اگر بپذیریم که جمله "او آزاد بود" از سخنان پیامبر است، باز هم می‌توان گفت منظور آن است که سلمان پیش از اسارت و ظلم، آزاد بوده، سپس در مسیر اسارت و فروش افتاده.

از همه این موارد، اثبات حقوق و اموال مشرکان در زمان قبل از اسلام نتیجه‌گیری می‌شود. طبری گفته است: پیامبر، مالکیت یهودی بر سلمان را تأیید کرد، چون در آن زمان سلمان هنوز مسلمان نشده بود، بلکه مسیحی بود. و بر اساس احکام شریعت اسلام، اگر کافری کسی را غلبه کند (بر جان یا مال او)، و آن مغلوب مسلمان نباشد، مالکیت فرد غالب صحیح است.

در جمله «و عمار و صهیب و بلال به بردگی گرفته شدند»، آمده: عمار: ماجرای او به روشنی معلوم نیست؛ چون او اصلاً عرب بود و بردگی بر او صدق نمی‌کرد. اما پدرش یاسر در مکه سکونت داشت و با بنی مخزوم پیمان بست و با کنیز آن‌ها (سمیه) ازدواج کرد. بنابراین ممکن است به خاطر نسب مادرش، مشرکان عمار را به عنوان برده در نظر گرفته باشند.

صهیب: ابن سعد می‌گوید پدرش از قبیله‌ی «نمر بن قاسط» بود و کارگزار پادشاه فارس (کسری). وقتی رومی‌ها به فارس حمله کردند، صهیب را به اسارت بردند و بعد عبدالله بن جدعان او را از رومی‌ها خرید. یا روایتی دیگر می‌گوید صهیب از رومی‌ها گریخت و به مکه پناه آورد و با قبیله بنی جدعان هم‌پیمان شد.

بلال: در «مسند مسدد» آمده که بلال برده‌ای متعلق به یتیمان ابوجهل بود. ابوجهل او را شکنجه می‌کرد. ابوبکر شخصی را فرستاد و بلال را خرید و آزاد کرد.



در روایت دیگری از عبدالرازق، سعید بن مسیب نقل می کند که ابوبکر به عباس گفت: بلال را برایم بخر، و عباس این کار را کرد و ابوبکر او را آزاد نمود.
در «مغازی ابن اسحاق» نیز آمده که امیه بن خلف بلال را شکنجه می کرد. ابوبکر از آنجا گذشت و غلامی قوی تر از بلال به امیه داد و بلال را گرفت و آزاد کرد.
از این دو روایت می توان نتیجه گرفت که هم امیه و هم ابوجهل بلال را شکنجه می دادند و هر دو در مالکیت او سهمی داشتند.

در بخش «و الله فرمود:» و الله بعضی از شما را بر بعضی در رزق برتری داد...»، در این آیه، بخشی از هدف باب آمده است؛ چون در ادامهی آیه آمده: "بر آنچه دست های شما مالک شده، تسلط نیافتید"؛ یعنی قرآن مالکیت بردگان را - در شرایط غیر شرعی شان - به رسمیت می شناسد.

ابن المنیر گفته است: هدف از این باب، اثبات مالکیت کافر حربی و تصرف مشروع او در اموالش است. در این آیه، الله مشرکان را خطاب قرار داده و آن ها را در این مورد سرزنش کرده که چرا آن رزقی را که الله به آن ها داده، برای خدایان خود نمی پسندند، ولی به بردگان خود اجازه نمی دهند. پس این آیه تأییدکننده مالکیت حتی در شرایط شرعی نامعمول است.
در پایان، امام بخاری چهار حدیث در این باب آورده است. یکی از آن ها، حدیث ابوهریره درباره ابراهیم علیه السلام و ساره در ماجرای پادشاه ظالم است که هاجر را به ساره بخشید. در برخی نسخه ها «هاجر» به اشتباه «آجر» نوشته شده است.^۱

۲۲۱۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِسَارَةٍ ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمَمْلُوكِ ، أَوْ جِبَارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ ، هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ، مِنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أَخْتِي . ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أَخْتِي ، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ . فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوْضًا وَتَصَلَّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي ، إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ . فَعُطِيَ حَتَّى رَكَضَ بَرَجْلِهِ » . قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ

^۱ - فتح الباری: (۴/۵۵۴).



إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ . فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضُّاً تَصَلَّى ، وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ أَمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي ، إِلَّا عَلَى زَوْجِي ، فَلَا تَسَلْطَ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرُ ، فَغَطَّ حَتَّى رَكَضَ بَرَجْلِهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أُرْسِلْتُ إِلَّا شَيْطَانًا ، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَأَعْطُوهَا أَجْرَ . فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَتْ أَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخَذَ وَلِيدَهُ .

معنی کلمات:

- **هاجر:** از هجرت، سفر.
- **طاغوت:** ظالم، ناحق.
- **غَط:** تنگی نفس.
- **آجر:** هاجر.
- **کبت:** از کب، یأس، ذلت.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ابراهیم با همسرش سارا؛ هجرت کرد و وارد شهری شد که پادشاه ستمگری در آنجا، حکومت می کرد. به پادشاه گفتند که ابراهیم، با زنی بسیار زیبا، وارد شهر شده است. پادشاه، کسی را نزد ابراهیم فرستاد و از او پرسید: این زن که همراه تو است، چه کسی است؟ ابراهیم گفت: خواهر من است. سپس، به سوی سارا برگشت و گفت: سخن مرا تکذیب نکن زیرا من تو را به آنها خواهر خود معرفی کرده ام. به الله سوگند که روی زمین، مؤمنی بجز من و تو وجود ندارد. سپس، او را نزد پادشاه فرستاد. پادشاه برخاست تا به سارا نزدیک شود. سارا نیز برخاست و وضو گرفت و نماز خواند و چنین گفت: پروردگارا! اگر من به تو و پیامبرت ایمان آورده ام و شرمگاهم را جز برای شوهرم، حفاظت کرده ام، پس این کافر را بر من، مسلط نگردان. پادشاه (که قصد سارا را کرده بود) خرخر کرد و به زمین افتاد و پایش را حرکت می داد. - راوی می گوید: در اینجا، سارا گفت: پروردگارا! اگر او بمیرد، مرگش را به من نسبت می دهند. - سپس آن حالت، برطرف گردید. پادشاه، دوباره قصد او نمود. سارا بار دیگر وضو گرفت، نماز خواند و دعا کرد و گفت: پروردگارا! اگر من به شما و رسولت ایمان



آورده ام و شرمگاهم را جز برای شوهرم، حفاظت کرده ام، این کافر را بر من، مسلط نگردان. پادشاه، دوباره گرفتار حالت قبلی شد».

– راوی می گوید: سارا این بار نیز فرمود: پروردگارا! اگر او بمیرد، مردم مرا متهم به قتل او خواهند کرد. – بار دیگر، پادشاه سالم شد. این جریان، دو یا سه بار، اتفاق افتاد. آنگاه، پادشاه گفت: به الله سوگند! شما شیطانی را نزد من آورده اید. او را نزد ابراهیم برگردانید و هاجر را (که کنیزش بود) به سارا بدهید. سارا نزد ابراهیم برگشت و گفت: دیدی که الله، آن کافر را ذلیل کرد و علاوه بر آن، کنیزی به ما عنایت فرمود!

فوائد حدیث:

(۱) «ابراهیم علیه السلام با (ساره) مهاجرت نمود»: ساره بنت هاران بن تارخ همسر و دختر عموی ابراهیم علیه السلام بود، و در این هجرت که از سرمین مدین صورت گرفته بود، سه صد و بیست نفر دیگر از مؤمنان با ابراهیم علیه السلام بودند.

(۲) «گفت: خواهر من است»: یعنی: خواهر دینی من است، و ابراهیم علیه السلام از آن جهت گفت که ساره خواهر من است، که آن ستمگر جز به زنان شوهر دار معترض نمی شد، ولی اگر زن شوهر داری مورد پسندش قرار می گرفت، اول شوهرش را می کشت، و بعد از آن، آن زن را تصاحب می کرد، و ابراهیم علیه السلام با این گفته خود (أخف الشرین) را اختیار نمود، زیرا در این صورت اگر آن طاغوت ساره را تصاحب می کرد، حد اقل خودش از کشته شدن نجات می یافت، ولی اگر می گفت که ساره همسرش می باشد، هم ساره را تصاحب می کرد، و هم خودش را می کشت.

(۳) و (آجر) را نیز برای این زن بخشش بدهید»: (آجر) کنیزی بود از هالی مصر، و بعضی آن را (هاجر) می گویند، و همین هاجر، مادر اسماعیل علیه السلام و ساره مادر اسحاق علیه السلام است.

(۴) استعمال کنایات و معاریض جهت نجات یافتن از ظلم ظالم، و بدست آوردن حق جواز دارد.

(۵) مدارا و مماشات با ظالم جواز دارد.

(۶) قبول هدیه پادشاه و حاکم ظالم جواز دارد.



۷) اگر کسی برای همسرش خواهر گفت، اگر قصد طلاق را نداشته باشد، طلاق واقع نمی‌شود، چنان‌چه اگر کسی روی ضرورت برای همسرش گفت که: تو مانند خواهرم هستی،ظهار واقع نمی‌گردد.

۸) احتیاط در امور، منافی ایمان به قضاء و قدر نیست.

۹) دروغ گفتن جهت نجات یافتن از ظالم جواز دارد، و حتی اگر نگفتن دروغ سبب هلاکتش می‌گردد، دروغ گفتن واجب است.^۱

۱۰) شبهه!! آیا ابراهیم علیه السلام سه بار دروغ گفته است؟

بدون شک دروغ گفتن یکی از قبیح‌ترین گناهان است، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرِّجْلَ لَيَصُدُّقٌ، حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا». بخاری (۶۰۹۴) و مسلم (۲۶۰۷). یعنی: «همانا راستگویی، انسان را بسوی نیکی، رهنمون می‌شود. و نیکی، انسان را به بهشت می‌رساند. و شخص، به اندازه‌ای راست می‌گوید که در زمره‌ی صدیقین قرار می‌گیرد. و همانا دروغگویی انسان را بسوی فسق و فجور سوق می‌دهد. و فسق و فجور انسان را به جهنم می‌کشاند. و شخص، به اندازه‌ای دروغ می‌گوید که نزد الله، در زمره‌ی دروغگویان نوشته می‌شود».

با این وجود دلایل صحیحی از شرع وارد شده است که حرمت دروغ را در بعضی از حالات و شرایط مستثنی کرده است؛ که ما در اینجا سخن امام نووی رحمه الله را از کتاب "ریاض الصالحین" نقل می‌کنیم، ایشان به بعضی از این ادله اشاره نمودند: «بدانکه اگر چه اصل دروغ حرام است، ولی در بعضی حالات و روی شرطهائی رواست که در کتاب "اذکار" ذکر نمودم که فشرده آن این است که: سخن وسیله‌ایست برای بیان مقاصد و هر مقصد نیکی که رسیدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرام است و اگر رسیدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و رواست. پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب باشد، دروغ گفتن، واجب است.

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



هرگاه مسلمانی از ظالم و ستمگری که می خواهد او را بکشد، یا مالش را بگیرد، پنهان شد، یا مالش را پنهان نمود و از شخصی در باره وی سؤال شد، واجب است که دروغ بگوید و آنرا مخفی بدارد.

همانطور هرگاه نزد او مالی به ودیعت نهاده شده باشد وظالمی بخواهد که آن را بگیرد، واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد.

و محتاط تر در این موارد این است که توریه کند، و معنای توریه این است که از عبارتش مقصد صحیحی را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نیست، هر چند در ظاهر لفظ و نسبت به آنچه که مخاطب آن را می فهمد، دروغگو است. و هرگاه توریه را گذاشته و عبارت دروغی را ذکر نمود، در این حال حرام نمی باشد. و علماء برای روا بودن دروغ گفتن در این حال به حدیث ام کلثوم استدلال جسته اند، که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فِينِمَى خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» متفقٌ علیه. «کذاب کسی نیست که در میان مردم اصلاح می آورد، پس خبری را می رساند، یا خبری را می گوید».

و مسلم رحمه الله در روایتش افزوده که: «قالت: أُمُّ كَلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرْخِصْ فِى شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِى ثَلَاثٍ: تَعْنِى: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ أَمْرَاتِهِ، وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا». ام کلثوم رضی الله عنها گفت: و نشنیدم در چیزی از آنچه مردم می گویند، رخصت داده باشد، مگر در سه چیز: در جنگ، و آشتی در میان مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن همسر به شوهرش». پایان نقل قول از کتاب ریاض الصالحین.

علاوه بر حدیث فوق، سخنی از علی ابن ابی طالب روایت است که گفت: «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تَأْخِزْ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ» بخاری (۳۶۱۱) و مسلم (۱۰۶۶). یعنی: «هرگاه برای شما حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان می کنم، ترجیح می دهم که از آسمان به زمین بیفتم ولی سخنی دروغ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت ندهم. اما هرگاه از سوی خود با شما سخن می گویم پس همانا جنگ، فریب و خدعه است».



و امام ابن قیم رحمه الله در "زادالمعاد" می گوید: «اگر قرار باشد کسی با دروغ گفتن به حق (پایمال شده اش) دست یابد، برای او جایز است که با نفس خود و دیگری دروغ گوید، بشرطی که آن دروغ موجب ضرر به دیگران نشود». علمای اسلام با استناد به نصوص شرعی گفتند:

۱- دروغ در ذات خود حرام نیست، اما چون مفسده بدنال دارد به گناه کشیده شده است.

۲- اگر دروغ گفتن منجر به دفع مفسده ای بزرگ، و یا خاموش شدن فتنه ای گردد، و یا مصلحت بزرگی عاید اسلام و مسلمانان کند، چون مفاسد آن از بین رفته، حرمتش نیز نمانده است.

پس اصل بر آنست که دروغ حرام و از گناهان کبیره است، زیرا غالباً دروغ به روی دادن مفاسد می انجامد، اما شارع حکیم در پاره ای از موارد - که فوقاً از زبان اهل علم بدان اشاره شد - دروغ گفتن مباح می شود، با این وجود استفاده از توریه بجای دروغ بهتر است، و توریه یعنی گفتن کلامی که دو معنی داشته باشد، مخاطب از ظاهر کلام معنایی برداشت نکند اما گوینده معنای دیگری در باطن آن سخن در نظر دارد، مثلاً کسی در مورد همسرش به دیگری بگوید: او خواهرم است. و منظور گوینده آن باشد که همسرم خواهر دینی ام است، این توریه است.

از عمران بن حصین رضی الله عنه روایت است که گفت: «إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةٍ عَنِ الْكَذِبِ: بی گمان در سخنهای سربسته، گریزگاهی از دروغ است». "صحیح الأدب المفرد" (۳۸۱).

لازمست مسئله توریه خوب فهم شود، چرا که آنچه ابراهیم علیه السلام گفته از این نوع است.

پس از درک این نکات؛ به مسئله ابراهیم علیه السلام می پردازیم؛ در قرآن کریم آمده که وقتی قوم ابراهیم علیه السلام در روز خاصی از سال قصد بیرون رفتن از شهر را داشتند، آنها به ابراهیم علیه السلام نیز پیشنهاد دادند که با آنها بیرون رود، اما ابراهیم علیه السلام به دلیل آنکه قصد شکاندن بت‌هایشان را داشت، بهانه آورد و گفت: «إِنِّي سَقِيمٌ» یعنی من مریض هستم. سوره صافات، آیه ۸۹.



گویا بیماری روح و آزار دل از پندارگرائی و اوهام پرستی مردم، و برداشت ایشان از سخن او بیماری ظاهری بود، و تعلل ابراهیم علیه السلام به این که بیمار است، تمهیدی برای این بود که علیه بتان نشان برنامه‌ای را به اجرا گذارد تا این حجت بر قومش که بتان شایسته پرستش نیستند، الزام گردد. نقل است: در فردای روزی که ابراهیم علیه السلام خود را بیمار وانمود کرد، قومش مراسم جشنی داشتند که همه در آن از شهر بیرون می‌رفتند پس ابراهیم علیه السلام خواست تا خود را از آنها عقب کشیده و کار بتان را یکسره سازد، بدین جهت خود را به در بیماری زد.

سخن وی که: «من بیمارم»، از باب «توریه» بود. یعنی: او از این سخن هدفی مخصوص به خود داشت ولی در عین حال خواست که آنها از آن چیز دیگری غیر از آنچه او اراده داشت، برداشت کنند تا بدین وسیله بتواند نقشه خود را در مورد بتانشان به اجرا گذارد.

یک بار دیگر که قرآن کریم به آن اشاره کرده؛ زمانی است که مردم از شهر بیرون رفتند و ابراهیم به اجرای نقشه خود پرداخت و تمام بتها را درهم شکاند بجز بت بزرگ را، سپس تبر را بر دوش آن گذاشت و وقتی مردم بازگشتند، ابراهیم علیه السلام به آنها گفت: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا» یعنی این بت بزرگ آنها، این کار را کرده است. سوره انبیاء آیه ۶۳.

ابراهیم علیه السلام کار شکستن بتان را به بت بزرگ نسبت داد زیرا تعظیم بسیار زیاد قومش را برای وی را می‌دید پس خواست تا بدین وسیله درماندگی او را به آنان نشان دهد آن گاه گفت: «فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ» پس، از آنها پرسید اگر سخن می‌گویند» یعنی: اگر بتانتان از کسانی هستند که صاحب نطق و بیان می‌باشند و بر سخن گفتن توانایند و اگر آنچه را که به آنان گفته می‌شود می‌توانند بفهمند، بفرمایید از خود آنها پرسید! بدین گونه، ابراهیم علیه السلام زمینه را برای ارائه بزرگترین حجت بر بطلان آیینشان آماده ساخت زیرا وقتی آنها بگویند که بتان نمی‌توانند سخن بگویند، او بی‌درنگ در پاسخشان می‌گوید: پس چگونه به پرستش آنهایی می‌پردازید که حتی از نطق و بیان هم عاجزند؟ لذا هدف حقیقی ابراهیم علیه السلام نفی آن کار از خود نبود بلکه این نفی به طریق محاجه از وی صادر شد و این شیوه از باب مجاز است که در بیان حجت معمول می‌باشد؛ چنان که اگر شما زیانویس باشید و رفیقان که خط بدی دارد از شما بپرسد که آیا این خط را شما نوشته‌اید؟ و شما بگویید: نه! بلکه تو نوشته‌ای!! مراد شما از این سخن دروغ گفتن نیست بلکه نوعی طنز و استهزاء است و در عین حال تأییدی است بر این که خود شما آن را نوشته‌اید.



یک مورد دیگر از طریق فرموده پیامبران صلی الله علیه وسلم به ما اطلاع داده شده است، ایشان فرمودند: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قَوْلُهُ «إِنِّي سَقِيمٌ» وَقَوْلُهُ «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا» وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ؛ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَى سَارَةَ... وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. (بخاری: ۳۳۵۸، وَانْظُرْ حَدِيثَ رَقْم: ۲۲۱۷)

یعنی: «ابراهیم علیه السلام فقط سه بار، دروغ گفت. دو بار بخاطر الله. آن جایی که فرمود: «إِنِّي سَقِيمٌ» یعنی من مریض هستم. و دیگر آنجا که گفت: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا» یعنی این بت بزرگ آنها، این کار را کرده است. و سوم اینکه روزی، او و ساره از سرزمین یکی از پادشاهان جبار و ستمگر می گذشتند. مردم به آن پادشاه گفتند: مردی وارد سرزمین ما شده است که زیباترین زن، همراه اوست. پادشاه پیکی به سوی او فرستاد و از او درباره آن زن پرسید و گفت: این کیست؟ ابراهیم علیه السلام گفت: خواهر من است. سپس، نزد ساره آمد. و شرح بقیه حدیث در جلد اول حدیث شماره (۱۰۳۵) بخاری آمده است.

اگر چه در حدیث، لفظ دروغ بکار رفته است اما این سه مورد، تورهیه هستند. یعنی اینکه متکلم، سخنی بگوید که دو معنی داشته باشد. مخاطب آنرا بر معنی نزدیک، حمل کند و متکلم معنی دور را مد نظر داشته باشد. و تورهیه یکی از نکات مهم بلاغت بشمار می رود.

خلاصه اینکه: دروغ گفتن حرام است، اما شریعت در پاره ای از موارد بنا به قاعده - دفع مفساد و جلب مصالح - استثناهایی قرار داده است، که البته بکاربردن تورهیه بجای دروغ بهتر است، و آنچه در حدیث فوق درباره ابراهیم علیه السلام آمده از همین نوع - یعنی تعریض و تورهیه - می باشند و بنا به فرموده عمران بن حصین رضی الله عنه تورهیه گریزی از دروغ است، و اما این مسئله در حق ابراهیم علیه السلام بعنوان گناه تلقی نمی شود که بخاطر آن عصمت ایشان مورد خدشه قرار گیرد، زیرا ایشان با این سخنان خود در پی مصلحتی برای شریعت بودند و شارع هم اجازه داده است که در این مواقع تورهیه بکاربرده شود و جواز شریعت خود دلیل بر عدم گناه و حرمت آن است، وانگهی در خود قرآن کریم دو مورد از سه مورد ذکر شده در حدیث بخاری بیان شده است، از اینرو کسانی که حدیث بخاری را انکار می کنند، پس آیاتی که در سوره صافات و انبیاء آمده را چگونه انکار کنند؟!.



۲۲۱۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زُمَيْرٍ فِي غُلَامٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبْهِهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زُمَيْرٍ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَانْظُرْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَبْهِهِ ، فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعْثَبَ ، فَقَالَ « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زُمَيْرٍ » . فَلَمْ تَرَ سَوْدَةُ قَطُّ .

ترجمه: «عایشه رضی الله عنها می گوید: سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه در مورد پسری با هم اختلاف داشتند، سعد گفت: این پسر برادر زاده من و پسر عتبه بن ابی وقاص است و عتبه به من سفارش کرد که این پسر اوست، نگاه کن چقدر به عتبه شباهت دارد. عبد بن زمعه هم گفت: ای رسول الله! این برادر من است، و در منزل پدرم و از زن پدرم تولد یافته است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که به آن پسر نگاه کرد دید که شباهت زیادی به عتبه دارد، ولی به عبد گفت: «این پسر به شما داده می شود، چون بچه تابع صاحب فراش است (یعنی به مردی تعلّق می گیرد که زنش در منزل او و در حالی که در نکاح او است بچه را به دنیا بیاورد) و سهم کسی که زنا می کند، (و به زن دیگران تجاوز می نماید و بچه ای از این نطفه حرام به وجود می آید) تنها بدبختی است، و حق ادّعیای اولاد را ندارد». پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به سوده دختر زمعه همسر خود گفت: «ای سوده! از این پسر (که به ظاهر برادرزاده شما است) حجاب بگیر». با توجّه به دستور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سوده هرگز او را ندید».

فوائد حدیث:

۹) عتبه بن ابی وقاص کسی بود که در غزوه (أحد) روی پیامبر صلی الله علیه وسلم را زخمی نمود، و دندان شان را شکست، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر او نفرین کرده و گفتند: «الها! پیش از آنکه یک سال بگذرد، در حال کفر بمیرد»، و فعلاً پیش از آنکه یک سال بر وی بگذرد، در حال کفر مرد، این نظر جمهور علمای حدیث است، و کسانی که می گویند: عتبه مسلمان شد، دلیل مقنعی ندارند.



۱۰) زمعه کنیزی داشت، که عتبه با وی زنا کرده بود، و از وی پسری متولد شده بود، و به اساس عرف و عادت جاهلیت، زانی می‌توانست اقامه دعوی نموده و (بچه زنا) را بگیرد، و عتبه پیش از مرگ برای برادرش وصیت کرده بود که آن بچه را بگیرد.

۱۱) عبد بن زمعه، برادر سوده بنت زمعه ام المؤمنین است.

۱۲) در دوران جاهلیت کسانی بودند که مالیاتی بر کنیزان خود قرار می‌دادند و آنان را ملزم می‌ساختند تا از طریق فحشاء آن مالیات را پرداخت کنند در ضمن، خودشان هم هرگاه می‌خواستند با آنان نزدیکی می‌کردند. اگر یکی از این کنیزها بچه‌ای به دنیا می‌آورد، گاهی مالک آن کنیز مدعی می‌شد که آن بچه متعلق به اوست و گاهی یکی از زنا کنندگان چنین ادعایی می‌کرد. چنان که مالک فوت می‌کرد و آن بچه را نه به خود ملحق، و نه از خود سلب کرده بود. اگر وارثان مالک می‌خواستند می‌توانستند آن بچه را جزو وارثین قرار دهند. زمعه هم که در جاهلیت یکی از کنیزهای خود را به بدکاره‌ای وادار کرده بود، آن کنیز پسری به دنیا آورد، سپس زمعه فوت کرد. آنگاه پسرش به نام عبد مدعی آن بچه به عنوان برادر خود گردید، از طرفی عتبه پسر وقاص هم - که در جنگ احد دندان پیامبر را شکست و بر شرک و بت پرستی مرد - ادعا می‌کرد که آن پسر فرزند نامشروع اوست. ولی اسلام که آمد زنا را زشت و نامشروع و باطل اعلام کرد و آن را جزو گناهان کبیره قرار داد. مسلماً کاری که نامشروع و باطل باشد، هیچ آثار شرعی بر آن مترتب نمی‌گردد. لذا فرزند نامشروع فرزند نیست، ارث نمی‌برد و جزو افراد خانواده محسوب نمی‌شود.

۲۲۱۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَصْهَبٍ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَدْعُ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ . فَقَالَ صَهْبٌ مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْتَ قُلْتَ ذَلِكَ ، وَلَكِنِّي سُرَقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ .

ترجمه: از سعد روایت است که پدرش گفت: عبدالرحمن بن عوف به صهیب (که ادعای نسب عرب می‌کرد) گفت: از الله بترس و خودت را به غیر پدر خود نسبت مده! صهیب گفت: داشتن چنین وچنان مرا خوش نمی‌سازد که همچون سخنی بگویم، ولیکن من در کودکی ربوده شده بودم.



توضیح: عبدالرحمن بن عوف به صُهبی گفت: «از الله بترس و خود را به غیر از پدرت نسبت نده.»

صُهبی می گفت که او فرزند سنان بن مالک بن عبد عمرو بن عقیل است و نسب خود را تا قبیله‌ی نمر بن قاسط می‌رساند. همچنین گفته شده که مادرش از قبیله بنی تمیم بود. زبان صهبی غیرعربی بود، چون در میان رومیان بزرگ شد و زبان آن‌ها بر او غالب گشت. حاکم از طریق محمد بن عمرو بن علقمه، از یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب، از پدرش روایت کرده که: عمر به صُهبی گفت: «در اسلام تو فقط سه چیز را ناخوش دارم:

۱. خود را ابویحیی کنیه داده‌ای،
۲. هیچ چیزی نزد خود نگه نمی‌داری (یعنی بسیار انفاق می‌کنی)،
۳. و خود را به قبیله‌ی نمر بن قاسط نسبت می‌دهی.»

صُهبی در پاسخ گفت:

«اما کنیه، رسول الله مرا ابویحیی نامید،

و اما انفاق، الله فرموده: «هر چه انفاق کنید، الله جایگزینش می‌کند»

و اما نسب، اگر از مشکل هم بودم، باز هم خود را به آن نسبت می‌دادم! ولی در واقع، عرب‌ها یکدیگر را به بردگی می‌گرفتند. من را هم بعد از آنکه زادگاه و خاندانم را شناختم، به اسارت بردند و فروختند، و زبانشان (زبان روم) بر من غالب شد.»

این روایت را حاکم، احمد، ابویعلی، ابن سعد و طبرانی نیز با سندی دیگر از عبدالله بن محمد بن عقیل، از حمزه بن صهبی، از پدرش نقل کرده‌اند که صهبی خود را ابویحیی می‌نامید و می‌گفت از عرب‌ها است و بسیار غذا می‌داد. عمر به او گفت: «چرا این گونه‌ای؟» صهبی پاسخ داد:

«رسول الله مرا کنیه داد، من مردی از نمر بن قاسط از مردم موصل هستم، ولی رومیان، وقتی کودک بودم، مرا به اسارت بردند، در حالی که من خانواده‌ام را می‌شناختم.

و درباره غذا دادن، پیامبر فرمود: بهترین شما کسی است که غذا دهد.»

طبرانی از زید بن اسلم از پدرش نیز نقل کرده که: با عمر وارد خانه صهبی شدیم. وقتی صهبی عمر را دید گفت: «ای مردم، ای مردم!»

عمر گفت: «چرا مردم را صدا می‌زنی؟»



گفتند: او غلامش را صدا می‌زند (نام غلامش یَحْنَس بود).

عمر به صهیب گفت: «در تو عیبی نمی‌بینم، مگر سه چیز...» و همان موارد را گفت. در آن روایت آمده: صهیب گفت: «رومیان مرا در کودکی به اسارت بردند، ولی هنوز خانواده‌ام را به یاد دارم. حتی اگر از پشکل هم بودم، باز به آن انتساب می‌کردم.» این روایات مختلف یکدیگر را تقویت می‌کنند و شاید یک‌بار این گفتگو میان صهیب و عمر رخ داده و بار دیگر میان صهیب و عبدالرحمن بن عوف، و تفاوت در نقل‌ها، ناشی از تعدد موارد یا اختلاف روایت‌کنندگان است.^۱

۲۲۲۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ - أَوْ أَتَحَنَّنْتُ بِهَا - فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَاتٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَسْلَمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ » .

ترجمه: از زهري، از عروه بن زبیر روایت است که حکیم بن حزام گفت: ای رسول الله، از کارهای خیری که در روزگار جاهلیت کرده‌ام، چون ادای صله‌ی رحم و آزاد کردن برده و دادن صدقه، مرا آگاه گردان که در آن پاداشی برایم وجود دارد؟ حکیم گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «تو اسلام آوردی با همه اعمال نیکی که در گذشته انجام داده‌ای».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می‌نویسد: روایت چهارم در این باب، حدیث حکیم بن حزام است که گفت: «ای رسول الله! نظرت درباره کارهایی که در جاهلیت برای تقرب به الله انجام می‌دادم چیست؟» و در ادامه آمده که او صدقه می‌داد و برده آزاد می‌کرد. و قبلاً در باب زکات درباره این حدیث سخن گفته شد. نکته‌ی مربوط به این باب، در این است که صدقه و آزادسازی برده از سوی یک مشرک، فقط در صورتی صحیح است که مالکیت او بر مال و برده صحیح باشد. چون آزادسازی (عتق) تنها در صورت مالکیت صحیح امکان‌پذیر است.

^۱ - فتح الباری، حافظ ابن حجر.



در مورد واژه‌ی «أُتَحَنَّتْ» (آیا در حالت تحنث بودم؟)، در کتاب «الأُدب» توضیح داده خواهد شد که آیا این واژه با حرف ثاء (مثله) است یا تاء (مثناة).

کرمانی در این جا آن را «أُتَحَبَّبُ» با دو حرف باء موحده (یعنی با محبت و تقرب) روایت کرده، در حالی که بهتر بود آن را به گوینده‌اش نسبت می‌داد (یعنی دقیق‌تر شرح می‌داد چه کسی آن را این طور نقل کرده).

۱۰۱ - باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبِغَ

باب: حکم پوست حیوان مرده قبل از دباغی کردن

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: یعنی: آیا فروش آن (پوست حیوان مرده) صحیح است یا نه؟ در این مورد حدیثی از ابن عباس درباره‌ی گوسفند میمونه نقل شده، و گویی از جواز استفاده (از پوست) به جواز فروش آن استناد شده، زیرا هر چیزی که بتوان از آن بهره‌برداری کرد، فروش آن نیز جایز است، و هر چیزی که بهره‌برداری از آن جایز نباشد، فروش آن نیز جایز نیست. و با این استدلال به اعتراض اسماعیلی پاسخ داده می‌شود که در حدیثی که او نقل کرده، تصریحی به جواز فروش و استفاده از پوست مردار نشده است. استفاده از پوست مردار، چه قبل از دباغی (دباغت) و چه بعد از آن، از دیدگاه مشهور مذهب زهری جایز است، و به نظر می‌رسد این دیدگاه مورد انتخاب بخاری نیز بوده، و دلیل او بر این نظر، مفهوم حدیث است.

۲۲۲۱ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ « هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بَهَا » . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . قَالَ « إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا » .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - مرُدار گوسفندی را - که قبلاً آن گوسفند، به کنیز آزاد شده میمونه رضی الله عنها (همسر رسول الله - صلی الله علیه وسلم -) صدقه شده بود - دید و فرمود: «چرا از پوست آن، استفاده نکردید؟ گفتند: یا رسول الله! این گوسفند، مرده و حرام شده است. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «گوشت آن، حرام است». (یعنی استفاده از پوستش، اشکالی ندارد).



فوائد حدیث:

۱ - میمونه همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، کنیزی داشت، و او را آزاد ساخته بود، کسی برای آن کنیز آزاد شده بزی را صدقه داده بود، آن بز مرد، و آن را دور انداختند.
۲ - در موضوع پاک شدن و یا نشدن حیوان بعد از آش دادن یعنی بعد از (دباغت) آن، هفت مذهب وجود دارد:

(۱) جمهور علماء بر این نظر اند که پوست هر حیوانی به استثنای پوست سگ و خوک بعد از آش دادن (دباغت) پاک می گردد، و استعمال آن در نماز خواندن و درغیر نماز خواندن، و در استعمال اشیای خشک و تر جواز داد، و فرقی نمی کند که این پوست از حیوانی باشد که گوشتش حلال است و یا حرام.

(۲) عمر بن خطاب، و فرزندش عبدالله بن عمر، و عائشه و امام احمد بن حنبل دریک روایت می گویند که: پوست حیوانی که حرام باشد، از هر حیوانی که باشد، به آش دادن (دباغت) پاک نمی شود.

(۳) اوزاعی و ابن مبارک و ابو ثور رحمهم الله می گویند: پوست حلال گوشت به آش دادن (دباغت) پاک می شود، ولی پوست غیر حلال گوشت پاک نمی شود.

(۴) امام ابو حنیفه می گوید: هر پوستی به استثنای پوست خوک به آش دادن (دباغت) پاک می شود.

(۵) امام مالک می گوید: هر پوستی به آش دادن (دباغت) پاک می شود، ولی بیرون آن نه داخل آن، از این جهت استعمال آن در چیزهای خشک مانند گندم و برنج جواز دارد، و در چیزهای تر مانند: روغن و آب جواز ندارد، و نماز خواندن بر آن روا است، ولی پوشیدن آن روا نیست.

(۶) اهل ظاهر می گویند: هر پوستی بدون استثناء، بیرون و درون آن به آش دادن (دباغت) پاک می شود، و دراستعمال چیزهای تر و خشک همگی جواز دارد.

(۷) امام ابو یوسف می گوید: انتفاع از پوست خود مرده بدون آش دادن (دباغت) در چیزهای تر و خشک جواز دارد، و بعضی از شافعیه هم براین نظر اند.

۱۰۲ - باب قتل الخنزیر

وَقَالَ جَابِرُ حَرَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْعَ الْخَنِزِيرِ .



باب: کشتن خوک

جابر رضی الله عنه گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم خرید و فروش خوک را حرام کرده است.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: «باب قَتْلِ الْخَنْزِيرِ» یعنی، آیا (کشتن خوک) مشروع است، همان طور که خوردن آن حرام شده است؟ وجه ارتباط این موضوع با ابواب بیع (خرید و فروش) اشاره به این نکته است که آنچه به کشتنش دستور داده شده، فروشش جایز نیست. ابن التین گفته است: برخی از شافعی‌ها نظر شاذی داده‌اند و گفته‌اند اگر خوک آزار دهنده نباشد، نباید کشته شود. ولی جمهور علما بر جواز کشتن آن به‌طور مطلق اتفاق نظر دارند.

در جمله‌ی «و قال جابر: حرم النبی صلی الله علیه و سلم بیع الخنزیر»، این بخشی از حدیثی است که مصنف (بخاری) آن را به‌طور کامل آورده است و ادامه‌اش بعد از نه باب خواهد آمد. سپس مصنف در این باب حدیث ابوهریره را آورده است درباره‌ی نزول عیسی بن مریم، که صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد، و درباره‌ی این حدیث به‌طور مفصل در بخش احادیث انبیا سخن خواهد گفت، و موضع ارتباط آن با ترجمه باب نیز در آن جا روشن خواهد شد.

۲۲۲۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخَنْزِيرَ ، وَيَقْضِيَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» .

معنی کلمات:

- «يَقْضِي» فراوان می‌شود.

ترجمه: «ابوهریره رضی الله عنه می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: قسم به کسی که جان من در دست اوست به زودی عیسی پسر مریم در بین شما (مسلمانان) فرود می‌آید و (به عنوان یک حاکم و پیرو این دین) به عدالت حکم می‌کند و (علامت) صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد و جزیه را (مبلغی است که افراد کافری که زیر نظر حکومت اسلام زندگی می‌کنند به عنوان مالیات به حکومت اسلامی می‌پردازند) از میان بر می‌دارد



(یعنی جزیه را قبول نمی کند و جز اسلام از کافر چیزی را نمی پذیرد) و مال و ثروت به حدی فراوان می گردد که کسی حاضر به قبول آن به عنوان صدقه نمی باشد).

توضیح: شرح: قول النبی - صلی الله علیه وسلم - «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ» قسم به آن الهی که جانم در دست اوست که زود است فرزند مریم یعنی عیسی به عنوان داور و حاکم عادل در میان شما فرود آید. «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» این سوگندیست که پیامبر اسلام همواره در کلام خود ذکر می کردند، بعد پیامبر اسلام هدف از فرود آمدن عیسی - علیه السلام - را بیان کرده می فرماید: «عیسی بعد از این که به دنیا می آید صلیب هایی که مسیحیان آن را به رسم تقدس می پرستند درهم می شکند و آن را باطل اعلام می کند. و همچنین خوک ها که مسیحیان به گوشت شان علاقه دارند می کشد تا این که انسان ها از شرشان نجات یابند» البته خوردن گوشت خوک در دین اسلام حرام است، چون قرآن کریم می فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (المائدة: ۳). «یعنی حرام گردیده است بر شما خوردن خود مرده و خون و گوشت خوک». و همچنین عیسی علیه السلام جنگ را کنار می گذارد، زیرا همه مردم به دین اسلام می گروند و کافری یافت نمی شود تا با وی بجنگند.

در یک روایت به عوض کلمه جنگ جزیه آمده است، یعنی عیسی علیه السلام گرفتن جزیه را ترک می کند و فقط تنها اسلام را قبول می کند، بعد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ادامه داده فرمودند: «وَيَفِيضُ الْمَالُ»؛ یعنی مال زیاد می شود تا این که کسی پیدا نمی شود که آن را قبول کند و مردم زهد و کناره گیری از دنیا را پیشه می کنند تا حدی که یک سجده برای الله از دنیا و آنچه در آن است به نظر مردم بهتر است چون علامات آخرت را مشاهده می کنند.

فوائد حدیث:

- ۱ - این حدیث پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اشاره به نزدیک بودن قیامت دارد.
- ۲ - فرود آمدن عیسی - علیه السلام - به دنیا یکی از نشانه های بزرگ قیامت است و در آن وقت است که ایمان و عمل صالح پذیرفته نمی شود. الله می فرماید: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا...﴾ (الأنعام: ۱۰۷)



۱۵۸). «روزی که بعضی نشان های پروردگارت آشکار گردد، به هیچ نفسی ایمانش که قبلاً ایمان نیاورده. یا با وجود ایمان کار نیکی نکرده، سودی به حالش نخواهد داشت».

۱۰۳ - باب لَا يُدَابُّ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُّهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: پیه حیوان خود مرده گداخته نشده و چربی آن فروخته نشود

۲۲۲۳ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ بَلَغَ عُمَرُ أَنْ فَلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلَ اللَّهِ فَلَانًا ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ ، حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلَوْهَا فَبَاعُوهَا » .

معنی کلمات:

- بَلَغَ : رسید .

- بَاعَ : فروخت .

- قَاتِلَ اللَّهِ فَلَانًا : الله فلانی را لعنت کند .

- الشُّحُومُ : جمع الشحم، یعنی پیه، چربی .

- جَمَلَوْهَا : آن را آب کردند .

ترجمه: «ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: به عمر خبر رسید که فلانی شراب فروخته است، عمر گفت: الله فلانی را نابود کند، مگر نمی داند که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله یهود را نابود کند، چون وقتی که خوردن پیه حیوانات بر آنان حرام گردید، پیه حیوانات را تصفیه می کردند و می فروختند، و از قیمت آن استفاده می کردند». بنابراین چیزی که خوردن آن حرام باشد فروش آن نیز حرام است».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در جمله «بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع خمرًا»، در روایت مسلم و ابن ماجه از ابوبکر بن ابی شیبہ از سفیان بن عیینہ با همین سند آمده که سمره شرابی فروخت، پس عمر گفت: الله سمره را بکشد! بیهقی از طریق زعفرانی از سفیان، از سمره بن جندب این روایت را با این اضافه نقل کرده است. ابن جوزی، قرطبی و دیگران گفته اند که در مورد چگونگی فروش شراب توسط سمره سه دیدگاه وجود دارد:



۱. این که سمره شراب را از اهل کتاب به عنوان ارزش جزیه گرفته و سپس آن را به خودشان فروخته است، در حالی که معتقد به جواز این کار بوده است. ابن جوزی این دیدگاه را از ابن ناصر نقل کرده و آن را ترجیح داده و گفته است: بهتر بود سمره فروش آن را به خود اهل کتاب واگذار می کرد تا خودش وارد کار حرام نشود، و اگر پس از آن قیمتش را از آن ها می گرفت، مرتکب حرامی نمی شد. این حالت شبیه به قضیه بریره است که پیامبر فرمود: «برای او صدقه است، ولی برای ما هدیه است.»

۲. دیدگاه دوم که خطابی گفته، این است که ممکن است سمره عصیر (آب انگور) را فروخته باشد به کسی که قصد داشته از آن شراب تهیه کند، و چون عصیر را هم گاه خمر می نامند (چون به شراب منتهی می شود)، چنین اشتباهی در تعبیر پیش آمده است. خطابی می گوید: گمان نمی رود که سمره پس از اینکه حرمت شراب علنی شد، خود شراب را فروخته باشد، بلکه او آب انگور را فروخته است.

۳. دیدگاه سوم این است که سمره شراب را خلل (سرکه) کرده و سپس فروخته باشد، اما عمر معتقد بوده که این کار، شراب را حلال نمی کند (نظر اکثر علما نیز همین است)، ولی سمره معتقد به جواز این کار بوده و بر اساس تفسیر برخی، تخلیل (سرکه کردن شراب) اگرچه به دست انسان باشد، باعث حلیت می شود و لازم نیست به خودی خود سرکه شود. قرطبی به پیروی از ابن جوزی، دیدگاه اول را قوی تر دانسته است.

من (ابن حجر) می گویم: بر اساس دیدگاه اول، لازم نیست حتماً آن شراب از جزیه به دست آمده باشد، بلکه ممکن است از طریق غنیمت یا راه های دیگر به دست سمره رسیده باشد.

اسماعیلی در کتاب «مدخل» احتمال دیگری داده است و آن اینکه سمره از حرمت شراب آگاه بوده ولی از حرمت فروش آن بی اطلاع بوده، و به همین دلیل عمر فقط او را نکوهش کرد و مجازات نکرد، و این احتمال قوی تری است.

و در هیچ یک از اخبار نیافتم که سمره در زمان عمر والی بوده باشد، هرچند ابن جوزی گفته که سمره در زمان عمر والی بصره بود، اما این اشتباه است؛ زیرا سمره در دوران زیاد و پسرش عبیدالله بن زیاد حاکم بصره شد، نه در زمان عمر. والیان بصره در زمان عمر مشخص و ثبت شده اند و سمره در میان آن ها نیست. با این حال، احتمال دارد یکی از والیان بصره سمره را برای گرفتن جزیه مأمور کرده باشد. الله اعلم



۲۲۲۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَاتِلَ اللَّهِ يَهُودًا حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الله یهود را نابود کند، پیه حیوانات بر آنان حرام شد ولی آن را تصفیه می کردند و می فروختند».

فوائد حدیث:

۱. نکوهش حیلہ در احکام شرعی: این حدیث اشاره به نیرنگ یهود دارد که وقتی چربی (شُحُوم) بر آن‌ها حرام شد، آن را ذوب کرده و فروختند تا به ظاهر از حکم الهی فرار کنند. این کار تقلب شرعی محسوب می‌شود و پیامبر با تعبیر «قاتل الله الیهود» آن را نکوهش کرده است.

۲. حرمت انتفاع از اشیای حرام از راه‌های دیگر: اگر چیزی به‌طور مستقیم بر انسان حرام باشد (مثل خوردن یا استفاده از چربی)، فروختن آن هم جایز نیست، چون استفاده مالی از حرام نیز ممنوع است.

۳. قانون «ما لا یجوز الانتفاع به لا یجوز بیعه»: در فقه اسلامی این اصل از چنین احادیثی گرفته شده است که اگر استفاده از چیزی شرعاً جایز نباشد، خرید و فروش آن نیز صحیح نیست.

۴. بیان انحراف اهل کتاب در مواجهه با احکام الهی: حدیث نمونه‌ای از تحریف عملی یهودیان را بیان می‌کند که به جای پذیرش حکم الله، به دنبال راه‌های دور زدن آن بودند.

۵. جواز لعن یا نفرین برای تقبیح اعمال ناپسند دینی: پیامبر با گفتن «قاتل الله» نه لزوماً نفرین به قتل، بلکه نوعی نفرین و تقبیح نسبت به عمل آن‌ها کرده است.

۶. از این معلوم می‌شود که خوردن آنچه حرام است، فروختن آن موجب لعنت است. مانند فروختن گزدم، مار و ...

۷. از این که در متن حدیث لفظ «قاتل الله» نقل شده بود و معنی مصدری «قتل» کشتن است، در اینجا، امام بخاری با استناد به آیات قرآن، آنرا به معنی «لعنت کردن» آورده است.



۱۰۴ - باب بَيْعُ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

باب: فروش تصاویر، همان تصاویر بی جان و کراهیت آن

۲۲۲۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدَثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا » . قَرِيبًا الرَّجُلُ رُبُوعٌ شَدِيدَةٌ وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ . فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ ، كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ الثَّغْرِيِّ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ .

معنی کلمات:

- ربوة: تکان خوردن، به تنگ آمدن.

ترجمه: «سعید بن ابوالحسن - رضی الله عنه - می گوید: در نزد ابن عباس بودم، یک نفر آمد، گفت: ای ابا عباس! من انسانی هستم که زندگی و معاشم به وسیله صنعت دستم تأمین می گردد، من این تصویرها را با دست می کشم، ابن عباس گفت: من تنها آنچه را که از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیده ام برای شما می گویم، شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: کسی که تصویری (از جاننداری) بکشد، الله او را عذاب می دهد، تا زمانی که آنکس می تواند برای این تصویر روح به وجود آورد عذابش ادامه دارد، و هرگز قادر به دمیدن روح در آن نمی باشد، (پس همیشه در عذاب باقی می ماند) آن مرد نفسش تنگ شد و رنگش پرید، ابن عباس به او گفت: وای بر تو! اگر چاره ای نداری تصویر درخت و هر چیزی که جان نداشته باشد بکش».

توضیح: روایتهای بسیاری در کتب صحاح، مسندها و سنن از پیامبر ﷺ روایت شده که دال بر حرام بودن هر گونه تصویر از موجودات جاندار می باشد؛ خواه انسان باشد یا حیوان، و نیز دال بر پاره کردن پارچه هایی که دارای عکس و صورت می باشند و امر شده به پاک نمودن و از بین بردن تصاویر و عکس و



همچنین به تصویر کشان نفرین فرستاده شده و به شدید ترین عذاب در دوزخ تهدید شده اند.

در این جا من گزیده ای از احادیث صحیحی که در این موضوع گفته شده اند بیان می کنم و نظرات برخی دانشمندان را می آورم و رأی درست را ان شاء الله بیان می کنم.

در صحیحین از ابی هریره رضی الله عنه نقل شده و می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلفي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة». [لفظ مسلم]

(الله جل جلاله فرمود: ظالمتر از کسی که به مانند مخلوقات من موجوداتی را می سازند کیست؟ (اگر می توانند) ذره ای یا دانه ای و یا یک دانه جو را بسازند!!

و نیز در صحیحین آمده که از ابن مسعود نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«إنَّ أشدَّ الناس عذاباً يا يوم القيامة المصرون» یعنی: عذابی ن در روز قیامت [و بیشترین عذاب را] می رسد آن (میهن) د ؟

و از ابن عمر رضی الله عنهما در کتاب صحیحین آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» [لفظ بخاری]. یعنی:

کسانی که این تصاویر را می کشند در روز رستاخیز تعذیب داده می شوند و به آنان گفته می شود: آنچه درست کرده اید دوباره زنده کنید.

و امام بخاری در صحیح خود آورده که ابی جحیفه رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خرید و فروش خون، سگ و کسب بغی نهی فرمودند و ربا خواران و وکیل آنها و به کسانی که در خود و یا دیگران خالکوبی می کنند و نیز به تصویر گران لعن و نفرین فرستاد.



از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که گفت: از پیامبر ﷺ شنیدم که فرمود: «من صَوَّر صورة في الدنيا كَلَّفَ أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ» [یعنی: کسی که در دنیا شکلی را بتصویر بکشد (در قیامت) وی را مجبور می کنند که در آن روح بدمد در حالی که نمی تواند].

از سعید بن ابی الحسن آمده که گفت: مردی پیش عبد الله بن عباس آمد و گفت: شغل من تصویر گری است و این تصویر ها را می کشم در این باره برایم فتوا بده.

ابن عباس فرمود: به من نزدیک شو. آن مرد هم به او نزدیک شد سپس گفت نزدیکتر بیا. آنقدر نزدیک شد که ابن عباس دستش را روی سر آن مرد گذاشت و گفت: آنچه از پیامبر ﷺ شنیده ام می گویم، از پیامبر شنیدم که می فرمود:

«كل مصوِّر في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً تعذبه في جهنم». وقال: «إن كنت لأبْدُ فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له». یعنی: هر تصویر گری در آتش است، و به ازای هر تصویر هر نفسی که کشیده او را در جهنم قرار می دهند که او را تعذیب دهند. سپس ابن عباس گفت: اگر هم خواستی این کار را انجام دهی درخت و اشیاء بی جان را به تصویر بکش.

و امام بخاری هم این قول ابن عباس را که می گوید: (إن كنت لأبْدُ فاعلاً) را همچون مسلم ذکر کرده.

و ترمذی در جامع خود این حدیث را نقل نموده و می گوید: این حدیث حسن و صحیح است.



أبی زبیر از جابر رضی الله عنهما نقل نموده که گفت: پیامبر ﷺ از هر گونه تصویر در خانه و از اینکه تصویری ساخته شود نهی فرمود.^۱

از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: پیامبر ﷺ پیش من آمد و من پرده ای را بر روی چوبی آویزان کرده بودم که در آن تصاویری کشیده شده بود. وقتی که پیامبر ﷺ چشمش به پرده افتاد آنرا پاره کرد و سر و صورتش تغییر کرد و گفت: «يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». یعنی: دردناکترین عذاب در روز قیامت از آن کسانی است که مانند مخلوق و مصنوع الله را می سازند. عائشه رضی الله عنها فرمود: سپس از آن یک یا دو پستی ساختیم. بخاری آنرا تخریج نموده. و نیز از عایشه رضی الله عنها نقل شده و گفت: پیامبر ﷺ از سفری بر گشت و من پارچه ای را که در آن تصاویری کشیده شده بود آویزان کرده بودم. دستور فرمودند که آنرا بر دارم که من آنرا از دیوار کندم. بخاری این حدیث را روایت کرده و مسلم نیز همین روایت را با این لفظ آورده: ... که من پارچه ای را بر روی در آویزان کرده بودم که در آن تصاویر اسبهای با بال کشیده شده بود که به من دستور دادند و آنرا کندم. از قاسم بن محمد نقل شده که عایشه رضی الله عنها به او خبر داد:

بالشی را خریده بود که بر روی آن تصاویری کشیده شده بود، هنگامی که پیامبر ﷺ آنرا دید بر سر در ایستاد و داخل نشد و در سیمایش فهمید که از چیزی بدش می آید، و عایشه فرمود: یا رسول الله! به نزد الله و رسولش توبه می کنم، چه گناهی مرتکب شده ام؟ پیامبر ﷺ فرمود: این پستی چیست؟ عایشه گفت: آنرا برای شما خریده ام تا بر روی آن بنشینید و به آن تکیه کنید. پیامبر ﷺ

^۱ - و بیه کربل تکده دیت ری رلا ندره ری کجا دین ن ع رلی و لقا ره ای ل ف م ت و للاب کیم ای ج ه ان ل ل م ن رام جل از لمی ه لک د ه ملی و رک د کللی تک م ک رای ر جل دارلی رک م با ن تکفی ده می ش و دن ای ل می ه لک د.



فرمود: **إِنْ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»** [رواه البخاری و مسلم].

یعنی: سازندگان این تصاویر در روز قیامت تعذیب داده می شوند و به آنان گفته می شود: آنچه که ساخته اید زنده گردانید. و گفت: که خانه‌ای که در آن تصویر باشد ملائکه در آن داخل نمی شوند. بخاری و مسلم این روایت را نقل کرده اند و مسلم از روایت ابن ماجشون این جمله را افزوده که عایشه فرمود: **أَنَّا بَرَدْنَاهُ وَأَزَّ أَنْ دُوَّ تَا پَسْتِي** ساختم که در خانه به آن تکیه می دادند. و از ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده که پیامبر ﷺ فرمود: **«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَائِيلٌ»** [متفق علیه واللفظ لمسلم].

یعنی: ملائکه وارد خانه ای نمی شود که در آن سگ و یا تمثال باشد. و مسلم از زید بن خالد و او از ابی طلحه بطور مرفوع نقل نموده که پیامبر ﷺ فرمود: **«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»**. یعنی: ملائکه وارد خانه ای نمی شود که در آن سگ و یا تصاویر باشد. مسلم از طریق عایشه و میمونه هم مانند این روایت را نقل کرده است. مسلم همچنین از ابی الهیاج اسدی نقل نموده که گفت: علی رضی الله عنه به من گفت:

أَگَاه باش تو را به چیزی بر می انگیزم که پیامبر ﷺ من را به آن بر انگیزسته است و آن این است که هیچ تصویری را جا نگذاری مگر اینکه آنها را از بین ببری و هر قبری را که دیدی برآمدگی داشت آنها را با خاک یکسان نمای.

ابو داود با سند جید، از جابر رضی الله عنه نقل نموده که پیامبر ﷺ هنگام فتح مکه در بطحاء به عمر بن خطاب رضی الله عنه امر فرمود که به کعبه رود و تمام تصاویری که در آن هست از بین ببرد، و پیامبر ﷺ وارد مکه نشد تا تمام تصاویر برداشته شد. ابو داود طیالسی در مسند خود از اسامه نقل کرده که گفت: در کعبه نزد پیامبر ﷺ



رفته آنجا تصاویری را دید، پیامبر ﷺ دلوی از آب را خواست، آنرا تهیه کردم شروع کرد به پاک کردن آنها و می گفت: «قاتل الله قوماً یصوّرون ما لا یخلقون».

یعنی: الله قومی را نابود کند که چیزهایی را به تصویر می کشند که نمی توانند آنها را خلق نمایند. و امام بخاری در صحیح خود از عایشه رضی الله عنها نقل کرده که: پیامبر ﷺ در خانه خودش هر چیزی را که می دید در آن تصاویری وجود دارد حتماً آنرا از بین می برد.

در صحیحین آمده که بسر بن سعید از زید بن خالد و او از ابی طلحه نقل نموده که پیامبر ﷺ فرمود: «إن الملائكة لا تدخل بیتاً فیہ صورة». یعنی: ملائکه وارد خانه ای نمی شود که در آن تصویر باشد. بسر گفت: سپس زید بیمار گشت و ما به عیادتش رفتیم، بر سر در خانه زید پارچه ای را دیدم که بر روی آن تصاویری کشیده شده بود، به عبید الله خولانی، ربیب میمونه همسر پیامبر ﷺ گفتم: چرا زید روز اول در باره این تصاویر چیزی نگفت؟ عبیدالله گفت: مگر نشنیدی که گفت: «إلا رقماً فی ثوب» بغیر از آنچه که بر روی لباس کشیده شده است.

و در روایتی دیگر از آن دو از طریق عمرو بن حارث از بکیر اشج و او از بسر نقل می کند که به عبید الله خولانی گفته: چرا در مورد تصاویر چیزی نگفت؟ جواب داد که گفت: «إلا رقماً فی ثوب» مگر نشنیدی؟ گفتم: نه، و گفت: بله این را گفت.

و در مسند و سنن نسائی، از عبیدالله بن عبد الله نقل شده که او پیش ابی طلحه انصاری برای عیادتش رفته نزد او سهل بن حنیف را می یابد، ابو طلحه به کسی که آنجا بوده دستور می دهد فرش نمطی خانه را پاره کند، سهل به او گفت: چرا آن را پاره می کنید؟ ابو طلحه گفت: چون در آن تصاویر وجود دارد. و پیامبر ﷺ درباره



تصاویر آنچه که خودت می دانی گفته! سهل گفت: مگر پیامبر ﷺ نفرمود: «إلا رقماً في ثوب؟» ابو طلحه فرمود: بله این را گفت ولی من خودم این را ترجیح می دهم و برای خودم این بهتر است. سند این روایت جید است و ترمذی نیز با همین لفظ روایت کرده و گفته: سند حدیث حسن و صحیح می باشد.

ابوداود و ترمذی و نسائی با سند جید از ابی هریره روایت می کنند که گفت: پیامبر ﷺ فرمود: «أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قوام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمرّ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهية الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، وتمرّ بالكلب فليخرج».

یعنی: جبرئیل نزد من آمد و به من گفت: دیشب نزد تو آمدم ولی چیزی که مانع ورود من به داخل خانه گشت این بود که: بر روی در خانه تصاویر وجود داشت و در داخل خانه سرا پرده با تصاویر آویزان شده بود و نیز در داخل خانه سگ وجود داشت پس سر تصاویر را قطع کن تا شبیه درخت شود و دستور دهید پارچه را قطعه قطعه کنند و از آن دو تا پستی بسازند که دور انداخته شده و در زمین پهن شوند، و دستور دهید سگ را بیرون کنند. پیامبر ﷺ این کار را انجام داد و سگ را که از حسن یا حسین بود دستور داد و خارج نمودند. این لفظ ابو داود بود و لفظ ترمذی نیز به همین شیوه است و لفظ نسائی: استأذن جبريل على النبي ﷺ فقال: ادخل فقال: «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها، أو تجعل بساطاً يوطأ، فإننا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير».

یعنی: جبرئیل از پیامبر ﷺ اذن خواست که وارد خانه شود، پیامبر ﷺ فرمود: داخل شو؛ جبرئیل در جواب گفت: چگونه وارد خانه شما شوم در حالی که در



خانه تو پارچه ای که تصاویر در آن هست وجود دارد؟ یا سر آنها را قطع کن یا آنرا مانند فرش در زمین پهن کن؛ زیرا ما جمع فرشتگان وارد خانه ای نمی شویم که در آن تصاویر وجود داشته باشد. در این موضوع احادیث فراوانی وجود دارد که ما ذکر نکردیم.

این احادیث و آنچه در معنای آنهاست بطور ظاهر دلالت می کنند بر اینکه تصویر کشیدن هر موجود زنده ای حرام است و در زمره گناهان کبیره است که مرتکبین آن را به آتش دوزخ وعده می دهند. و این شامل هر نوع تصویری می شود، خواه تصویر سایه داشته باشد یا نداشته باشد و یا اینکه تصویر بر روی دیوار باشد یا بر روی پارچه یا پیراهن یا آینه یا بر روی کاغذ و ... کشیده شده باشد. بلکه تصویرگر نفرین و لعن شده و بیان شده که تصویرگران دردناکترین و شدیدترین عذاب را در قیامت خواهند داشت و هر تصویرگری در آتش است و این را بطور عام و مطلق آورده و هیچ استثنائی هم قایل نشده. و چیزی که عمومیت را می رساند آن است که وقتی پیامبر ﷺ تصاویر را بر روی پارچه نزد عایشه رضی الله عنها دیدند آنرا پاره کردند و چهره شان تغییر نمود و فرمودند: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَصْهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ» و در لفظی دیگر می فرمایند: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَعْذِبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

این لفظ و سایر روایات مشابه دلیل است برای عمومیت مسأله خواه تصویر بر روی پارچه باشد و یا غیر آن ...

و اما آنچه در روایات ابی طلحه و سهل بن حنیف آمده که می گوید: «إِلَّا رَقْعاً فِي ثَوْبٍ» این استثناء است از موارد تصویرهایی که مانع ورود ملائکه به خانه می شود نه استثناء از تصویر، و این مسأله از سیاق حدیث فهمیده می شود، و منظور از



آن این است که: باید شکل و صورت بر روی پارچه و امثال آن بگونه ای باشد که در زمین پهن گردد و یا بی ارزش جلوه نماید و یا بر پستی و ... باشد که بی ارزش باشند و آنرا گرمی ندارند. و روایتی که عایشه آنرا نقل نمود که پارچه ها را قطعه قطعه نمود و از آن پستی ساخت بر این امر دلالت می کند و نیز حدیثی که ابی هریره روایت نمود و قول جبرئیل به پیامبر ﷺ که می فرماید: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فليجعل منه وساداتن منبذتان توطآن» و پیامبر هم همین کار را انجام داد. این دلیل است بر اثبات مدعای ذکر شده.

درست نیست که استثناء را بر تصاویر موجود در پارچه های آویزان و یا آنچه بر در و دیوار آویخته شده اند، حمل نمود زیرا حدیث عایشه رضی الله عنها صراحتاً بر حرام بودن اینها دلالت می کند و دلیل است بر واجب بودن برداشتن آن و پاره کردن آنها همانطور که بیان گردید. و آنچه که ابی هریره نقل کرده صراحتاً می گوید این پارچه ها مانع از ورود ملائکه به خانه ها می شوند تا اینکه بر روی زمین پهن گردند و یا سر مجسمه ها قطع شوند تا شبیه درخت شوند؛ و معلوم است که احادیث پیامبر ﷺ با هم متناقض نیستند، بلکه بعضی از آنها بعضی دیگر را پشتیبانی نموده و تأیید می کند، و هر وقت مجالی برای جمع دو حدیث باشد این کار واجب است. و همانطور که در علم اصول و علوم حدیث ذکر شده باید مقررات مربوط به ترجیح و نسخ رعایت گردد. و حافظ ابن حجر رحمه الله در فتح الباری آنچه من برگزیده ام ترجیح داده و می گوید:

خطابی گفته: تصاویری که ملائکه بخاطر آنها وارد خانه نمی شوند، آنهایی هستند که نگهداری آنها حرام است مانند تصویر اشیاء جاندار که سر آنها قطع نشده و یا نامحترم نباشند. همچنین خطابی می گوید: علت اینکه عقوبت تصویرگر



بزرگ شمرده شده، این است که این تصاویر پرستیده می شدند و نگاه کردن به آنها باعث فتنه شده و بعضی از نفوس به آن تمایل پیدا می کنند.

امام نووی در شرح مسلم می فرماید: این باب مربوط است به مبحث حرام بودن تصویر برداری از حیوانات و تحریم تصویرهایی که بر روی فرشها و غیره است که گرمی داشته می شوند؛ و اینکه فرشتگان وارد خانه ای نمی شوند که در آن سگ و تصویر باشد. و نووی ادامه می دهد و می گوید اصحاب ما و علمای دیگر هم می گویند: تصویر هر حیوان جنبه ای شدیداً حرام است و از جمله گناهان کبیره می باشد؛ زیرا آنها به شدیدترین شیوه تهدید شده اند؛ همانگونه که در احادیث ذکر شده آمد. ساختن و درست کردن تمثال و کشیدن تصویر در هر صورت حرام است خواه بر روی اشیاء محترم باشد یا غیر محترم و بی ارزش، زیرا این شغل و صنعت حرام است چون همانند سازی است به مخلوقات الله است خواه بر روی لباس، پارچه، پول، سکه، درهم، دینار، ظروف و یا بر روی دیوار و غیره کشیده شود، ولی رحل شتر و امثال آن که صورت حیوان و جاننداری در آن نباشد حرام نیست. اما برداشتن عکسی که در آن تصویر موجود زنده ای باشد، اگر بر روی دیوار آویزان باشد یا لباس پوشیدنی باشد یا عمامه و امثال آن باشد که بی ارزش نیستند این موارد حرام هستند؛ و اگر تصویر بر روی بساطی که لگد مال می شوند و یا بالش و پستی و امثال اینها باشد که خوار و بی مقدار هستند از لحاظ معنوی اشکالی ندارد تا آنجا که نووی گفت: تفاوتی نیست در تمامی موارد ذکر شده خواه سایه داشته باشد یا نداشته باشد.

این خلاصه آراء و نظرات مذهب ماست در این مسأله و همین معنی و مفهوم را جمهور علماء از صحابه و تابعین و غیره گفته اند و این مذهب ثوری، مالک، ابی حنیفه و غیره می باشد.

و برخی از سلف می گویند: آنچه که مورد نهی است، تصاویری است که سایه داشته باشند و آنچه که سایه ندارد مشکلی ندارد. ولی این مذهب باطل است؛ زیرا تصویری که پیامبر ﷺ از آن نهی فرمود سایه نداشت و همچنین بقیه موارد ذکر شده.



و حافظ بعد از آوردن خلاصه نظر نووی می گوید: می گویم روایتی که امام احمد از علی رضی الله عنه نقل کرده عام است و شامل سایه دار و بی سایه می شود که می فرماید: «أَیْکُمْ یَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِیْنَةِ فَلَا یَدْعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا کَسْرَهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطْخَهَا» یعنی: هر کس از شما به سوی مدینه رفتید هیچ بتی را نگذارید مگر اینکه آنها را بشکنید و هر تصویری را دیدید آنرا بزنید. و نیز آمده که: هر کس به چنین صنعتی برگردد به آنچه بر محمد نازل شده کافر گشته است.

می گویم: هر کس در احادیث ذکر شده اندک تأملی بکند برایش روشن خواهد شد که این مسأله عام است و هیچگونه تفاوتی میان سایه دار و بی سایه نمی باشد. همانگونه که توضیح آن گذشت.

اگر پرسیده شود همانطور که در روایت زید بن خالد از ابی طلحه آمده که می گوید بعد از اینکه زید بیمار گشت و ما به عیادتش رفتیم و بر سر در خانه ایشان پارچه مصور آویزان شده بود. ظاهراً این را می رساند که زید معتقد بوده آویزان نمودن این پارچه ها جایز است!

جواب: احادیثی که از عایشه رضی الله عنها نقل شد و آنچه در معنای آنها آمده بدون شک دلالت می کنند بر تحریم پارچه هایی که بر آنها تصویر کشیده شده است و نیز دلیل است بر وجوب پاره کردن و از بین بردن آنها و همچنین باعث تنفر فرشتگان می شود و وارد خانه ای نمی شوند که در آن این تصاویر وجود داشته باشد.

و اگر این احادیث صحیح باشند و فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله باشند گفته و نظر یک نفر نمی تواند با آن مخالفت کند، بلکه بر مؤمن و مسلمان واجب است که از آن تیعت نموده و به آن چنگ بزند و هر آنچه مخالف این احادیث است باید رد نماید. همانطور که الله جل جلاله که در سوره حشر می فرماید: «چیزهایی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی) آورده است اجراء کنید و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است، دست بکشید». لاشئ ر: ۷



و در سوره نور آیه: ۵۴ می فرماید: «بگو از الله و از پیغمبر اطاعت کنید، اگر سر پیچی کردید و روی گردان شدید بر او انجام چیزی واجب است که بر دوش وی نهاده شده است و بر شما هم انجام چیزی واجب است که بر دوش شما نهاده شده است اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت، بر پیغمبر چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست».

الله جل جلاله در این آیه هدایت را برای کسی که از پیغمبر اطاعت می کند تضمین نموده است. و الله می فرماید: «آنان که با فرمان او مخالفت می کنند باید از این بترسند که بلائی گریبانگیرشان گردد، یا اینکه عذاب درد ناکی دچارشان شود».

لَوْر: ۳۳)

شاید زید رضی الله عنه نمی دانست که در پارچه آویزان شده تصویر هست، و یا احادیثی که دال بر تحریم آویزان کردن پارچه هایی به تصویر کشیده شده می باشند به او نرسیده باشد، و به ظاهر قول پیامبر ﷺ که می فرماید: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» عمل نموده، بنابراین معذور می باشد چون به آن آگاهی نداشته است.

ولی کسانی که براین احادیث صحیح علم و آگاهی دارند هیچ عذری برای مخالفت با آن ندارند، و اگر کسی، تنها بخاطر هوا و آرزوی نفسانی خود و یا بخاطر تقلید از شخصی با این روایات مخالفت ورزد، مستوجب غضب و عذاب پروردگار می شود. و ترس آن می رود که دچار لغزش قلب و فتنه قلبی شود، همانگونه که الله جل جلاله هشدار می دهد و می فرماید: ﴿لَا تَتَّبِعُوا فِي دِينِكُمْ مَذْهَبَ الْكُفَرَاءِ﴾

و یا در سوره صف آیه ۵ چنین می فرماید: «آنان چون از حق منحرف شدند الله دلهایشان را بیشتر از حق دور داشت». و یا در سوره توبه می فرماید: «الله نفاق را در دلهای شان پدیدار و پایدار ساخت». ﴿الْأَنفِ: ۷۷﴾



حدیثی که ابی هریره روایت نمود دلیل بر آن است که تصویر و تمثال اگر سر آن جدا شده باشد درست است آنرا در خانه نگهداری کرد؛ زیرا آن وقت همچون درخت می ماند، و این بدان معنی است که تصویر درخت و امثال آن از نباتات و گیاهان جایز است، همانطور که صراحتاً از حدیثی که شیخین از ابن عباس روایت کرده اند معلوم می شود.

و نیز از حدیث ابی هریره می توان استنباط نمود که قطع غیر سر از اعضای مجسمه کافی نیست و استعمال آن مباح نمی باشد و ممانعت ورود ملائکه برداشته نمی شود.

زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله دستور فرموده که تصاویر را پاره کرده و آنرا محو و نابود سازید و بیان فرموده که این تصاویر مانع ورود ملائکه به خانه می شود مگر مواردی که استعمال آنها بی ارزش و پست باشد و یا سر آن بریده شده باشد. در غیر اینصورت هر کسی ادعایی برای جواز آن داشته باشد باید از کتاب و سنت دلیل بیاورد و گرنه پذیرفته نخواهد شد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: تصویر وقتی که سر آن قطع شد باقیمانده آن همانند درخت خواهد بود و این دلیل می شود برای اینکه جواز بقای آن، بیرون رفتن از شکل موجودات دارای روح می باشد و تشابه به جمادات است؛ و اگر قسمت پائین تصویر قطع شود اینگونه نخواهد بود چون صورت آن باقی خواهد ماند و در خلق سر و صورت تکاملی وجود دارد که در بقیه اعضای بدن دیده نمی شود، پس نمی توان بقیه اعضا را به سر قیاس نمود.

با این توضیحات برای کسی که طالب حق و حقیقت است روشن است که تصویر سر و بقیه اعضای حیوان داخل در تحریم می باشد و مانع ورود ملائکه می گردد؛ زیرا احادیث مذکور شامل این هم می شود و هیچ کس نمی تواند از عموم آن استثناء قایل شود غیر از آنچه شارع استثناء نموده باشد. و هیچ گونه تفاوتی



نیست میان اینکه این تصاویر مجسمه باشند یا نقاشی بر روی پارچه، کاغذ و یا امثال اینها. تفاوتی نیست میان تصاویر آدمی و غیر آدمی بلکه شامل هر موجود زنده ای می شود. و نیز تفاوتی میان تصویر پادشاه و عالم و دانشمند و افراد عادی نیست بلکه نهی در تصویر افراد بزرگ و دانشمندان بیشتر و شدید تر است و فتنه انگیزی آنها بزرگتر است و گذاشتن عکس و تمثال آنها در مجالس و تعظیم آنها از بزرگترین وسایل شرک و پرستش غیر الله بحساب می آید، همانگونه که برای قوم نوح پیش آمد و در کلام خطابی هم اشاره ای به این مسأله شد.

در عهد جاهلی، تصویر و تمثال خیلی زیاد بود و بسیار تعظیم می شدند و بجای الله پرستیده می شدند تا اینکه الله پیامبر را فرستاد و بتها را شکست و تصاویر را محو و نابود ساخت و شرک و وسایل آن را برداشت. پس هر کس تصویری را بکشد یا در جایی نصب کند یا تعظیم کند به کفار تشابه ورزیده و باب شرک را بر مردم باز نموده و هر کس دستور ساخت تصویر را صادر نماید و یا به آن رضایت دهد حکم او همچون سازنده خواهد بود و مستحق همان وعده وعیدی است که به سازنده داده شده است چون در قرآن و سنت و نیز در کلام اهل علم آمده که امر به گناه و معصیت و راضی بودن به آن حرام است همانگونه که برای فاعل آن حرام است الله جل جلاله می فرماید: «هر گاه دیدی کسانی به تمسخر و طعن در آیات ما می پردازند از آنان روی بگردان تا آنگاه که به سخن دیگری می پردازند. اگر شیطان از یاد تو برد، پس از بخاطر آوردن، با قوم ستمکاران منشین». (الأنعام: ۶۸)

و نیز در سوره نساء می فرماید: «الله در کتاب (قرآن، این حکم را) بر شما نازل کرده است که چون شنیدید به آیات الله کفر ورزیده می شود و آیات الله به بازیچه گرفته می شود، با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگری بپردازند (دست از کفر و شوخی نابهنجار خود بردارند) بی گمان در این صورت (که با ایشان



همنشین می شوید و به استهزاء آنان گوش فرا می دهید) شما هم مثل آنان خواهید بود (و در استهزاء به قرآن شریک ایشان خواهید گشت). (النساء: ۱۴۰)

این ثابت می نماید که هر کس با اهل منکر هم‌نشین گردد و خود را از آنان جدا نکند، از آنان بحساب می آید.

پس وقتی ساکت از منکر مانند اهل منکر بحساب آید، کسانی که به منکر امر می کنند و یا به آن راضی هستند باید جرمشان سنگین تر و حال و وضعشان در قیامت وخیم تر باشد، و دلیل بر این مدعی بسیار است و هر کس که بخواهد در جای خود می تواند آنرا بیابد.

از آنچه گذشت در این جواب با استدلال به احادیث و نظریهٔ علما برای کسی که خواهان حق و حقیقت است روشن شده است که آنچه ما امروزه در مجلات و روزنامه ها و مطبوعات بطور عام می بینیم، که در کشیدن تصاویر موجودات جاندار فرو رفته اند، خطایی بزرگ و گناهی آشکار است که بر هر نفس آگاه و روشنی واجب است که از آن برحذر باشد و برادران ایمانی خود را نیز از آن دور نماید و مردم را نصیحت کند و خود و دیگران را به توبه نصوح دعوت نماید.

علاوه بر این، باید در نابود کردن این همه تصاویر بکوشد؛ زیرا آن گونه که در احادیث گذشته استنباط می شود نباید این تصاویر را به حال خود رها نمود بلکه باید یا سر آنها را قطع نمود و یا آنها را پاک نمود مگر اینکه این تصاویر بر روی پارچه ها و وسائلی باشند که خوار و بی ارزش معنوی هستند که در این صورت اشکالی ندارد همانطور که در حدیثی که عایشه و ابو هریره نقل نمودند پیدا است.

و اما آنچه بصورت عروسک بر شکل موجودات زنده درست شده اند مورد اختلاف علماء می باشد که آیا درست است آنرا برای دختر بچه ها درست نمود و یا خیر؟



همانطور که در صحیحین ثبت گردیده عایشه رضی الله عنها می فرماید: نزد پیامبر با عروسکها بازی می کردم و من دوستانی داشتم که با من بازی می کردند و هنگامی که پیامبر ﷺ می آمد پخش می شدند و پیامبر آنها را پیش من می آورد تا با من بازی کنند.

حافظ ابن حجر در فتح الباری می گوید: به این حدیث استدلال شده بر اینکه برداشتن عروسکها برای دختران تا با آن بازی کنند جایز است و این مسأله از عموم نهی حدیث تخصیص داده شده، و قاضی عیاض رحمه الله نیز بر همین تاکید می کند و از جمهور هم نقل کرده که خرید و فروش اسباب بازی برای دختران جایز است تا از همان دوران کودکی تربیت شوند برای کارِ خانه و تربیت فرزندان. حافظ می گوید: و بعضی هم می گویند این روایت منسوخ است و ابن بطلال هم به این نظریه تمایل دارد، و ابن ابی زید از مالک نقل می کند که او مکروه دانسته که مرد برای دخترش عروسک بخرد به همین خاطر داودی ترجیح داده که این روایت منسوخ است.

ابن حبان می گوید این روایت دلیل بر مباح بودن بازی کردن با اسباب بازی است، و نسائی معتقد است که مباح است برای مرد که اسباب بازی را برای زنش تهیه نماید و این مخصوص کودکان نیست که این نظریه خالی از اشکال نیست. بیهقی بعد از تخریج این احادیث می گوید: نهی از برداشتن تصاویر و تمثال ثابت است و رخصتی که برای عایشه در نظر گرفته شده است حمل بر قبل از تحریم می شود، و ابن الجوزی نیز همین را می پذیرد و می گوید: ابو داود و نسائی از طریقی دیگر از عایشه رضی الله عنها نقل می کنند که فرمود: پیامبر ﷺ از غزوه تبوک یا خیبر برگشت و حدیث پاره کردن پارچه سر در خانه را ذکر کرد و عایشه گفت: گوشه ای از پرده نمایان گشت که اسباب بازی های من در آن بود. پیامبر ﷺ



فرمود: عایشه این چیست؟ عایشه فرمود: دخترانم هستند و عایشه گفت: در میان اسباب بازیها اسبی بود که دو بال داشت. پیامبر ﷺ فرمود: این چیست؟ عایشه گفت: اسب است. پیامبر ﷺ فرمود: اسب با دو تا بال؟ گفتم: مگر نشنیده اید که سلیمان علیہ السلام اسبهای دارای دو بال داشت؟ پیامبر ﷺ خندیدند .. تا آنجا که می گوید: خطابی در باره این حدیث می گوید: بازی کردن با عروسکها مانند بقیه تصاویر نیست که در برگیرنده تهدید و وعید هستند، و رخصتی که برای عایشه در نظر گرفته شده بخاطر این بوده که در آن موقع او به حد بلوغ نرسیده بود.

می گویم: قطعیت نهادن بر سر این مسأله خالی از اشکال نیست، هر چند احتمال آن هست؛ زیرا عایشه در غزوه خیبر دختری چهارده ساله بود یا چهارده سال را تمام کرده بود و یا بیشتر بود و یا نزدیک به چهارده سال بود ولی در غزوه تبوک قطعاً به حد بلوغ رسیده بود، پس روایت آنکه می گوید آن واقع در غزوه خیبر اتفاق افتاده ترجیح داده می شود، و با آنچه خطابی می گوید جمع می شود و این از تعارض بهتر است.

از مجموع اقوال دانسته می شود، آن حضرت ﷺ که اسباب بازیهای به تصویر کشیده شده و تمثالها را این نبرد چون احتمال دارد بازی عایشه با اسباب بازیها قبل از دستور به از بین بردن تصاویر و تمثال بوده باشد، در این صورت این حدیث با احادیثی که امر به نابودکردن تصاویر هست، نسخ شده است، غیر از تصاویری که سر آنها قطع شده است و یا تصویر بر پارچه یا کاغذی باشد که بی ارزش و بی اهمیت است، همانگونه که بیهقی وابن الجوزی می گویند و ابن بطال هم آن را رد کرده است.

و احتمال دارد از عموم نهی تخصیص شده، همانطور که جمهور می گویند به خاطر تمرین و تربیت دختران و نیز بازی کردن دخترها با این تصاویر باعث بی حرمتی این اشکال می شود. و با وجود احتمال مذکور و شک در حلال بودن آن، احتیاط آن است که ترکش نمود، و دختران را با اسباب بازیهای غیر مصور باید تربیت کرد بخاطر دوری جستن از باقی ماندن تصویرها و مجسمه ها و نیز عمل



نمودن به مضمون این حدیث پیامبر ﷺ که می فرماید: «دع ما یریک إلى ما لا یریک» و نیز فرمایش پیامبر ﷺ در حدیث نعمان بن بشیر که در صحیحین آمده: «الحلال بین والحرام بین و بینهما أمور مشتهات لا یعلمهنّ کثیر من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». یعنی: حلال روشن است و حرام نیز مشخص است ولی میان آن دو اموری است که مشتبه هستند، و بسیاری از مردم نمی دانند. پس کسی که از شبهات دوری جوید، دین و ناموس خویش را از حرام تبرئه نموده است، و کسی که وارد شبهات شود، وارد حرام گشته است همچون چوپانی که در حول و حوش حریم ممنوعه حیواناتش را می چراند، ممکن است که داخل منطقه ممنوعه شود.^۱

۱۰۵ - باب تخريم التّجارة في الخمر

وَقَالَ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَرَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْعَ الْخَمْرِ.

باب: حرام گردانیدن خرید و فروش شراب

وجابر رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فروش شراب را حرام گردانید.

۲۲۲۶ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « حُرِّمَتِ التَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است: «وقتی آیات آخر سوره بقره نازل شد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بیرون رفت و فرمود: تجارت شراب حرام شد».

فوائد حدیث:

۱- اگر درصد الكل در عطر و ادکلن آن قدر زیاد باشد که استفاده‌ی بسیار از آن فرد را نشه می کند، تجارت و هر نوع استفاده از آن حرام است، چون در حکم «خمر» می باشد؛ چه

^۱ - تحقیق: شیخ عبدالعزیز بن باز.



کم باشد یا زیاد. اگر درصد الكل در عطر و ادکلن در آن حد نباشد که استفاده‌ی زیاد از آن موجب نشه شدن گردد، استفاده و تجارت آن جایز است.

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». (هر چیزی که زیاد آن نشه آور باشد، مقدار کم آن هم حرام است). آلبانی در صحیح ابوداود (۳۱۲۸) گفته: «حسن صحیح».

دوم: تجارت و خرید و فروش نسخه های قرآن جایز است. زیرا همکاری در امر خیر است و هم دست یابی به قرآن و خواندن و حفظ آن بدین وسیله ممکن می شود و نیز ابلاغ حکم الله تعالی و اقامه‌ی حجت بر بندگان است.

۲- از شرایط معامله، مشخص بودن جنس و قیمت آن است. تا جهالت از هر دو مورد برداشته شود. زیرا نامشخص بودن قیمت یا جنس سبب اختلاف و درگیری بین طرفین معامله می شود که بین مسلمانان دشمنی، قهر، و قطع رابطه را به دنبال دارد که الله تعالی از آن نهی فرموده است.

شناخت جنس به دیدن یا آگاهی از صفات آشکار در آن بستگی دارد و این جز با ملاقات حضوری طرفین، سخن گفتن، دیدن جنس و شناخت نوع و منفعت آن حاصل نمی شود. در مواردی که معامله به وسیله‌ی اعلامیه، مکالمه از راه دور و پخش آگهی ها و اعلامیه هایی که در روزنامه ها و مجلات منتشر می شود، شناخت جنس به طور کامل تحقق نمی پذیرد و در اکثر موارد جنبه‌ی تبلیغاتی، بسیار پررنگ و غیر واقعی است.

در هر صورت هرگاه شناخت قیمت جنس کامل انجام شد و موارد مبهم از بین رفت خرید و فروش جایز است. فرقی ندارد که معامله با تلفن، مکاتبه، اینترنت و یا هر وسیله‌ای دیگر صورت پذیرد. البته در معامله باید از مفاسدی چون فریب، یک طرفه بودن منافع، تصاحب اموال به ناحق، پرهیز شود و اگر موردی از این مفاسد در آن باشد، معامله با این وسایل جایز نیست. چه بسا که به همین سبب، سرمایه داران بزرگ ورشکست شده اند و علاوه بر این، خصومتها و منازعات شدیدی بین طرفین معامله صورت گرفته است که سرانجام، کار به دادگاه و قاضی کشیده شده است.



۱۰۶ - باب إِثْرُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

باب: گناه کسی که شخص آزادی را بفروشد

۲۲۲۷ - حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ الثَّيْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَالَ اللَّهُ ثَلَاثًا أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَكُلُّهُمْ يُعْطَى أَجْرُهُ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفت: «الله می فرماید: سه نفراند که من روز قیامت، دشمن آنها خواهم بود. اول: کسی که به اسم من، پیمان ببندد، سپس، آنرا نقض کند. دوم: کسی که شخص آزادی را بفروشد و قیمتش را بخورد. سوم: کسی که از شخصی کار بگیرد و مزدش را ندهد».

توضیح: این گفته پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - جزء احادیث قدسی است. حدیث قدسی آن است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از الله نقل کند، بدون این که در قرآن ذکر شده باشد. این گفته پیامبر - صلی الله علیه وسلم - :- «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ»: یعنی در روز قیامت الله مدافع افراد مظلوم است که الله در یک طرف دعوی قرار دارد تا حق این مظلومین را از ظالمین بگیرد، بعد پیامبر اسلام افرادی را که الله در روز قیامت با ایشان مخاصمه می کند توضیح داده می فرماید: «رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ». یعنی مردی که با کسی عهد بندد و عهد و پیمان خود را با سوگند به نام الله تأکید نماید سپس به عهد خود خیانت کند. دوم مردی که شخص آزادی را بفروشد و از قیمتش استفاده نماید. سوم کسی که شخصی را اجیر کند، مرد باشد یا زن آزاد باشد یا غلام کافر باشد یا مسلمان و از آن کار بکشد، اما مزدش را نپردازد و این سه گروه آنانی اند که در روز قیامت الله خصم شان است تا حق افرادی که مورد ظلم شان قرار گرفته اند ازیشان بستانند و آنگاه به جنت یا دوزخ جزا می دهد. بدا بحال کسانی که در روز قیامت الله با ایشان مخاصمه می کند چگونه نجات پیدا می کنند.

در شرح «ریاض الصالحین» آمده است: این حدیث، بیان گر گناهیست که امروزه در میان مردم، رواج فراوان یافته است؛ این که کارگرانی را به کار می گیرند و با این که از آنان کار می کشند، مزدشان را نمی دهند؛ روز قیامت، الله متعال دشمن و طرف حساب چنین



کسانی است؛ همان گونه که الله متعال در حدیث قدسی می فرماید: «سه نفرند که من در روز قیامت، دشمن و طرف حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن که شخص آزادی را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگری بگیرد و از او کار بکشد و مزدش را ندهد».

امروزه بسیاری از مردم از کارگزارانشان، کار می کشند؛ اما مزدشان را نمی دهند و به اشکال گوناگون، حقوق کارگران را پایمال می کنند. بسیاری از کارگران، نمی دانند که چگونه و از چه طریقی حقوق خود را مطالبه کنند و حتی مقررات و قوانین کار در پاره‌ای از موارد، به گونه‌ای است که به پایمال شدن حقوق کارگران می انجامد. در هر حال، پایمال کردن حقوق کارگران، نوعی حرام خواری است و هر جسمی که با حرام تغذیه کند، سزاوار آتش دوزخ است. پس پیمان کاران ستم گر چه توقعی دارند که دعاهایشان پذیرفته شود؟! زیرا پیامبر ﷺ درباره‌ی شخصی سخن گفت که «سفری طولانی کرده و ژولیده موی و غبارآلود است؛ دستانش را به سوی آسمان بلند می کند و می گوید: پروردگارا! پروردگارا! در حالی که آب و غذا و لباسش، حرام می باشد و با حرام، تغذیه شده است؛ دعای چنین شخصی چگونه پذیرفته می شود؟»^(۱) لذا پیمان کارانی که حقوق کارگزارانشان را پایمال می کنند، در حقیقت، حرام می خورند. انسان باید تقوای الله متعال پیشه سازد؛ لذا انتظار می رود که اگر کسی را می شناسید که حق و حقوق کارانشان را نمی دهد، نصیحتش کنید؛ چه بسا کسانی که مرتکب چنین عملی می شوند، به مجازاتی زود هنگام دچار گردند! یکی از مجازات‌های زود هنگام هر عمل زشتی، این است که انسان به عمل زشتش ادامه می دهد و بر آن، پافشاری می کند و بدین سان بر گناهش افزوده می شود و گناهش روز به روز او را از الله متعال دور می گرداند و در ایمانش نقص و کاستی می آورد؛ در نتیجه اگر توفیق توبه نیابد، مجازات سختی خواهد دید.

فوائد حدیث:

- ۱- سوگند غموس صاحبش را در آتش غوطه می دهد و یمین غموس سوگندی است که شخص نام الله را به دورغ یاد می کند تا حق انسانی را ضایع سازد.
- ۲- مسلمانان را از گناه خیانت و عهدشکنی مطلع ساز.

^(۱) (مجلسی، م، ۸۹: ۸۸، ل، ازبلا و هی رة)



۳- به مسلمانان این حدیث پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که فرمودند: مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش بپردازید، بیان کن.

۱۰۷ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ببیع أرضيهم حين أجلهم فيه المقبري عن أبي هريرة .

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم برای یهود، که زمین خویش را بفروشند، زمانی که آنان را از مدینه کوچ داد (بیرون شان کرد) مقبری، آنرا از ابوهیره روایت کرده است.

توضیح: منظور از آن - الله اعلم - این حدیث است که: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرِّجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلُمُوا تَسْلُمُوا فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ: فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ^۱. یعنی: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: ما در مسجد بودیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نزد ما آمد، فرمود: به سوی یهودیها حرکت کنید. با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به سوی ایشان به حرکت درآمدیم، تا به محلی به نام بیت المدارس رسیدیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بلند شد، آنان را صدا کرد و گفت: ای جماعت یهود! ایمان بیاورید تا در امان باشید، یهودیها جواب دادند: ای ابوالقاسم! ابلاغ شما به ما رسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: خواست من هم همین بود. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برای بار دوم گفته خود را تکرار کرد، یهودیها گفتند: ای ابوالقاسم! ابلاغ شما به ما رسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - باز برای سومین بار سخن خود را تکرار کرد گفت: ای یهود! بدانید که زمین ملک خاص الله و رسول الله است، من می خواهم شما را اخراج کنم، هر کس مالی یا چیزی که دارد آن را بفروشد، و الا باید بدانید که زمین ملک خاص الله و رسول الله است».

^۱ - أخرجه البخاري في: ۸۹ كتاب الإكراه: ۲ باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره.



در کتابهای سیره آمده است که رسول الله ﷺ به یهود بنی نضیر هشدار داد که تا ده روز منطقه را ترک کنند و برای این منظور محمد بن مسلمة را به سوی آنها فرستاد و به وی گفت: نزد بنی نضیر برو و به آنها بگو: پیامبر مرا به سوی شما فرستاده و دستور داده است تا از این سرزمین خارج شوید؛ زیرا شما عهد و پیمان خود را با پیامبر اکرم ﷺ شکسته‌اید و ده روز فرصت دارید؛ اگر بعد از این فرصت، کسی از شما این منطقه را ترک ننماید، او را به قتل خواهیم رساند.^۱

آنها هیچ جوابی نداشتند، اما گفتند: ای محمد! ما هرگز فکر نمی‌کردیم فردی از بنی‌اوس برای ما چنین پیامی بیاورد. محمد بن مسلمة گفت: قلبها تغییر نموده و عهدهای گذشته محو شده است. یهودیان نیز بعد از آن، چند روز ماندند و برای رفتن آماده گشتند.^۲

در این اثنا عبدالله بن ابی بن سلول، از فرصت استفاده نمود و فردی را نزد بنی نضیر فرستاد و از آنها خواست تا در منازل خود باقی بمانند و استقامت کنند و به آنها گفت: ما شما را تسلیم نخواهیم کرد؛ اگر با شما درگیری ایجاد شود، ما در کنار شما خواهیم بود و اگر شما را از دیارتان بیرون نمایند، ما هم با شما بیرون خواهیم رفت.^۳ بنابراین، سرزمینتان را رها نکنید؛ زیرا دو هزار جنگجویی که در اختیار دارم، با شما خواهند جنگید.^۴ یهودیان به این وعده‌های عبدالله بن ابی، اعتماد کردند و سردارشان حی بن أخطب را غرور فرا گرفت و فردی را نزد رسول الله ﷺ فرستاد و گفت: ما از منازل خود بیرون نمی‌شویم بنابراین، هر اقدامی که می‌خواهید، انجام دهید. با شنیدن این پیام، رسول الله ﷺ تکبیر گفت و مسلمانان حاضر نیز تکبیر گفتند و پیامبر فرمود: یهود آماده جنگ شده است.^۵

۱- طبقات، ابن سعد الکبری، ج ۲، ص ۵۷ - مغازی، واقدی، ج ۱، ص ۳۶۳-۳۷۰.

۲- تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۵۲.

۳- سیره ابن هشام، ج ۳، ص ۲۱۲.

۴- تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۵۳.

۵- السیره النبویه، ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۴۶.



بعد از سپری شدن ده روز فرصت داده شده، سپاه اسلام رهسپار دیار بنی نضیر شد و مدت پانزده شبانه‌روز آنها را محاصره کردند و رسول الله ﷺ دستور داد تا درختانشان سوزانده شود. بنابراین، آنها با از دست دادن بنیه اقتصادی خود روحیه جنگی و مقاومت را از دست دادند و فریاد برآوردند که ای محمد! تومردم را از فساد باز می‌داشتی؛ چه شده است که درختان را قطع می‌نمائی؟.

الله در دل آنها وحشت انداخت و اذعان نمودند که چاره‌ای جز رها نمودن سرزمین خود ندارند و عهدشکنی عبدالله بن ابی و حمایت نکردن بر رعب و وحشت آنان افزود بنابراین آنها فردی را نزد رسول الله فرستادند و از ایشان تقاضای امان نمودند تا از سرزمین خود خارج شوند.

پیامبر اکرم ﷺ موافقت نمود و فرمود: «بیرون شوید در حالی که خونتان در امان است و نیز فرمود: آنها از اموالتان به جز اسلحه، هرچه می‌توانید با خود ببرید»^۱. آنها سقف و ستون‌های خانه‌هایشان را شکستند تا مسلمانان نتوانند از آنها استفاده کنند.

آنها نیز مقدار زیادی طلا و نقره با خود بودند؛ به گونه‌ای که سلام بن ابی‌الحقیق به تنهایی پوست گاوی پر از طلا و نقره حمل می‌نمود و می‌گفت: این چیزی است که ما در فراز و نشیب زندگی آماده کرده‌ایم و اگر نخل‌هایمان را به جای گذاشته‌ایم، در خیر نخل زیادی وجود دارد^۲.

آنها اثاثیه خود را با ششصد شتر حمل نمودند و با دف و ساز و آواز بیرون شدند. بعضی عازم خیبرگردیدند و عده‌ای هم به سوی شام رفتند^۳.

محمد بن مسلمه به دستور رسول الله ﷺ مسئولیت اخراج آنها را بر عهده داشت^۴.

۱- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج ۱، ص ۲۵.

۲- السیرة الحلیبة، ج ۲، ص ۵۶۶.

۳- همان، ص ۵۶۰ - حدیث القرآن، ج ۱، ص ۲۷.

۴- المغازی، واقدی، ج ۱، ص ۳۷۴ - اليهود فی السنة المطهرة، ج ۱، ص ۳۲۱.



برخی از بزرگان‌شان که راه خیبر را در پیش گرفتند عبارت بودند از: سلام بن ابی الحقیق، حی بن أخطب و کنانه بن الربیع بن ابی الحقیق که رسیدنشان به خیبر، مردم آنجا از آنها اطاعت نمودند^۱.

۱۰۸ - باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئًا

وَأَشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أُنْعَرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبُهَا بِالرَّابِذَةِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ . وَأَشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْأُخْرَى رَهْوًا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَقَالَ
ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ . وَقَالَ
ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِعَيْرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئًا .

باب: فروش برده به برده و حیوان به حیوان نسیه

و این عمر شتر سواری را در بدل چهار شتر خرید و تضمین کرد که شترها را در موضع ربذه به وی تسلیم بدهد. و ابن عباس گفته است: يك شتر، گاهی از دو شتر بهتر است. و رافع بن خدیج، يك شتر را در بدل دو شتر خرید و یکی از آن را تحویل داد و گفت: شتر دیگر را فردا ان شاء الله، بدون معطلی به تو تسلیم خواهم کرد.

و ابن مسیب گفته است: در خرید و فروش حیوان مسئله‌ی سود (ربا) در میان نمی آید، چون يك شتر در بدل دو شتر و يك گوسفند در بدل دو گوسفند تا مدتی، (مانعی ندارد). و ابن سیرین گفته است: «در فروش يك شتر در بدل دو شتر باکی نیست».

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: بحث در مورد معامله برده با برده به صورت نسیه (مدت‌دار) و معامله حیوان با حیوان به صورت نسیه است. این از نوع عطف عام بر خاص است، و گویی مقصود از "برده"، جنس کسانی است که برده می‌شوند، و در نتیجه هم مرد و هم زن را شامل می‌شود. به همین دلیل به داستان صفیه اشاره شده یا به تساوی حکم مرد و زن در این مسئله اشاره شده است، زیرا فرقی میان آن‌ها نیست. ابن بطال می‌گوید در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد: جمهور (اکثریت فقها) قائل به جواز این نوع

۱ - السيرة النبوية، ابن هشام، ج 3، ص 212.

تحقیق: د. صلابی.



معامله هستند، ولی مالک شرط کرده که جنس آن‌ها متفاوت باشد. کوفی‌ها و احمد (یعنی امام احمد بن حنبل) مطلقاً آن را منع کرده‌اند، به دلیل حدیث سمره که در سنن آمده و روایانش ثقه‌اند (مورد اعتماد)، ولی در شنیدن حسن از سمره اختلاف است.

در این زمینه، حدیثی از ابن عباس در نزد بزار و طحاوی هست که روایانش ثقه‌اند ولی در مورد متصل بودن یا مرسل بودن آن اختلاف است، و بخاری و دیگران مرسل بودنش را ترجیح داده‌اند. همچنین حدیثی از جابر در ترمذی و دیگران هست که سندش ضعیف است. و نیز از جابر بن سمره در "زیادات المسند" عبدالله بن احمد و از ابن عمر در نزد طحاوی و طبرانی نقل شده است.

دلیل جمهور، حدیث عبدالله بن عمر است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را مأمور کرد تا سپاهی را تجهیز کند، و در آن آمده که او شتری را به دو شتر به دستور پیامبر خرید، و این را دارقطنی و دیگران نقل کرده‌اند و سندش قوی است.

بخاری در اینجا به داستان صفیه استناد کرده و از آثار صحابه برای تأیید استفاده کرده است.

در جمله «ابن عمر شتری را به چهار شتر خرید»، این حدیث را مالک و شافعی از نافع از ابن عمر نقل کرده‌اند. ابن ابی شیبہ نیز از ابی بشر از نافع نقل کرده که ابن عمر در ریزه شتری به چهار شتر خرید و به فروشنده گفت: برو و نگاه کن، اگر راضی بودی، معامله لازم است. «راحله» یعنی شتری که قابل سواری است، چه نر چه ماده، و «مضمونه» صفت راحله است، یعنی تا زمانی که به خریدار تحویل داده شود، در ضمان فروشنده است. ریزه مکانی است شناخته‌شده بین مکه و مدینه.

در جمله «ابن عباس گفت ممکن است یک شتر بهتر از دو شتر باشد»، این روایت را شافعی از طریق طاوس نقل کرده که از ابن عباس سؤال شد درباره شتری در برابر دو شتر، و او این را گفت.

در جمله «رافع بن خدیج شتری را به دو شتر خرید، یکی را داد و گفت فردا دیگری را می‌آورم، به راحتی ان شاء الله»، این روایت را عبدالرزاق از مطرف بن عبدالله از او نقل کرده، و «رهوا» به معنای آسان و بی‌دشواری است، یعنی بدون تأخیر آن را می‌آورد.



و در جمله «ابن مسیب گفت در حیوانات ربا نیست، شتر در برابر دو شتر، گوسفند در برابر دو گوسفند به صورت نسیه»، این روایت را مالک از ابن شهاب از او نقل کرده که در حیوانات ربا نیست، و ابن ابی شیبیه از طریق دیگری از زهری از او نقل کرده که اشکالی ندارد شتر به دو شتر به صورت نسیه فروخته شود.

در جمله «ابن سیرین گفت اشکالی ندارد شتری به دو شتر و یک درهم در برابر یک درهم به صورت نسیه»، در بیشتر روایات این گونه آمده، ولی در بعضی ها «درهم به دو درهم نسیه» آمده که اشتباه است و صحیح «درهم به درهم» است. عبدالرزاق از ایوب از او نقل کرده که گفت اشکالی ندارد شتر به دو شتر و یک درهم در برابر یک درهم به صورت نسیه. اگر یکی از شترها نسیه باشد، مکروه است. سعید بن منصور از یونس از او نقل کرده که اشکالی نمی دید حیوانی به حیوانی نقدی یا در برابر درهم نسیه فروخته شود، ولی اگر درهم نقد باشد و حیوان نسیه، آن را مکروه می دانست.» الله اعلم

۲۲۲۸ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةً ، فَصَارَتْ إِلَى دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از ثابت روایت است که انس رضی الله عنه گفت: صفیه در میان اسیران بود، و به سهم دحیه الکلبی درآمد، سپس به سهم پیامبر صلی الله علیه وسلم درآمد.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می نویسد: «در جمله "در میان اسیران، صفیه بود که ابتدا به دحیه (کلبی) رسید، سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید"، این روایت به صورت مختصر آورده شده است و اشاره دارد به آنچه در برخی از طرق این روایت آمده و با عنوان باب (ترجمه) مرتبط است، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم صفیه را از دحیه گرفت و در عوض، هفت نفر (از اسیران) به او داد. این روایت نزد مسلم از طریق حماد بن ثابت آمده و مؤلف (یعنی بخاری) نیز آن را از طریق دیگری ذکر کرده است، همان طور که در ادامه خواهد آمد.

پیامبر به دحیه فرمود: "کنیزی غیر از او (صفیه) از اسیران بردار." ابن بطال می گوید: این جایگزین کردن صفیه با کنیز دیگری که مشخص نشده و دحیه آن را انتخاب می کند، در حکم فروش یک کنیز در برابر کنیز دیگر به صورت نسیه (مدت دار) است.



شرح کامل داستان صفیه، ان شاء الله در بخش غزوه خیبر خواهد آمد.

۱۰۹ - باب بَيْع الرِّقِيقِ

باب: فروش برده

۲۲۲۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَيِّئًا ، فَتُحِبُّ الْأَثْمَانُ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ « أَوَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَسْمَةً كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةً » .

ترجمه: از ابوسعید خدری روایت است که گفت وی در حالی که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود، گفت: یا رسول الله، کنیزانی از مال غنیمت نصیب‌مان می‌گردد و پول فروش آن را دوست داریم در افکندن منی در بیرون فرج چه حکم می‌کنی؟ آن حضرت فرمود: «آیا شما چنین کاری می‌کنید؟ و اگر این کار را نکنید بر شما باکی نیست؛ زیرا هیچ نفسی نیست که الله بر (لوح قضا) بیرون آمدنش را نوشته باشد. مگر آنکه وی بیرون شونده است».

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: «در این روایت آمده که در حالی که او نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود، گفت: "ای رسول الله، ما اسیرانی به دست می‌آوریم...!" این گونه به نظر می‌رسد که گوینده خود آن شخص (راوی) است، در حالی که چنین نیست. بلکه در روایت، بخشی حذف شده که بیان آن در روایتی که نسائی از عمرو بن منصور از ابی الیمان - که شیخ بخاری در این روایت است - نقل کرده، آمده است. در آن روایت، به صراحت آمده: «در حالی که او نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود، مردی از انصار آمد و گفت...» و ادامه روایت ذکر شده است. بررسی دقیق تر این موضوع در ادامه خواهد آمد.»



۱۱۰ - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

باب: بیع مدبر

توضیح: مدبر (برده ای که سید و اربابش به وی گفته است: پس از مرگ من آزاد هستی) و مکاتب (برده ای که با وی عقد کتابت بسته شده است) و أم ولد (کنیز برده ای که از ارباب خود فرزند دارد)

هر سه، حکم عبد را دارند چون آزادی ندارند و برده هستند. درباره کسی که مَبْعُض است یعنی نیمه اش آزاد است، اختلاف وجود دارد، صحیح آن است که او نیز حکم عبد کامل را دارد. چون اگر ارث ببرد به بعضی از مال موروث، متعلق به مالک بعضی از او می شود، و حال آنکه او نسبت به میت بیگانه است. آری مبعض با نیمه آزادش ارث از او برده می شود، چون به سبب نیمه آزادش تام الملك است.

۲۲۲۰ - حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَاَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُدَبَّرَ .

ترجمه: از عطاء روایت است که جابر رضی الله عنهما گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم برده‌ی مدبر را (به نمایندگی از مالک او که محتاج بود) فروخت.

توضیح: در بیع برده‌ی مدبر، علماء اختلاف کرده اند. نزد حنفیه و مالک و اوزاعی و سعید بن مسیب بیع برده‌ی مدبر جایز نیست. محمد در «موطأ» از زید بن ثابت روایت کرده که بیع مدبر ممنوع است. در فتوی مشهور از احمد بیع مدبر در صورت احتیاج مالک برده جواز دارد.^۱

۲۲۲۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمْعٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ بَاَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از قتیبه از سفیان از عمرو و سمع جابر بن عبدالله رضی الله عنهما شنید که می گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم برای او فروخت.

توضیح: حدیث را در (۲۱۴۱) توضیح دادیم و در مسلم (۹۹۷) بصورت تفصیلی ذکر شده است.

^۱ تیسیر القاری: (۵۵۴/۴).



۲۲۳۲ و ۲۲۳۳ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَن قَالَ «اجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ».

ترجمه: از ابن شهاب، از عبیدالله روایت است که زید بن خالد و ابوهریره رضی الله عنهما خبر داده اند: آنگاه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد کنیزی که شوهر ندیده باشد و زنا کند سوال شد، فرمود: «او را (پنجاه) تازیانه بزنید و اگر باز زنا کند او را بفروشید». پس از بار سوم یا چهارم (فرمود که او را بفروشید).

توضیح: این حدیث در شماره های (۲۱۵۳ و ۲۱۵۴) توضیح داده شد.

۲۲۳۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا فَلْيَبِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ» .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه کنیز یکی از شما زنا کرد و زنایش آشکار گردید، باید مالکش او را تازیانه بزند و بعد از تازیانه زدن نباید او را سرکوب و سرزنش نماید، اگر بار دوم هم مرتکب زنا شد باز او را تازیانه بزند و از سرزنش او خودداری کند، چنانچه برای سومین بار به زنا تن دردهد، باید او را بفروشد هر چند در مقابل چیز بسیار بی ارزشی مانند یک ریسمان مو باشد».

فوائد حدیث:

۱) معنی این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم که: «حد را بر وی جاری سازد، و توبیخش نکند»، این است که اگر کنیزی زنا کرد، و زنایش ثابت شد، حقی را که بادارش دارد این است که حد زنا را بر وی جاری سازد، و حق چیزی بیشتری از حد را که توبیخ باشد ندارد.

۲) فروختن کنیز زناکار جواز داد، و اهل ظاهر فروختن آن را واجب می دانند.



۳) در نزد جمهور علماء زنا در کنیز و غلام عیب شمرده شده، و به سب آن مشتری می تواند آن را مسترد نماید، ولی احناف می گویند: که زنا در غلام عیبی نیست که به سبب آن بتوان آن را مسترد نمود.

۴) جمهور علماء می گویند: اگر کنیز زنا کرد، بادارش می تواند حد را بر وی جاری سازد، امام ابو حنیفه می گوید: جاری ساختن حد، وظیفه ولی امر است، و دلیلش این قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است که می فرمایند: «چهار چیز از مسؤولیت اولی امر است...: [و از آن جمله] اجرای حد»، و اینکه نسبت حد در این حدیث به بادار داده شده است، معنایش این است که کنیز خود را به مسؤولین امر معرفی نماید، تا حد را بر وی جاری سازند.

۵) باید از اهل فسق و فجور دوری جست، ولو آنکه سبب خساره مادی گردد.

۶) حکمت از فروختن کنیز زناکار آن است تا شاید خریدار جدید به سب نکاح دادن وی، و یا به سبب هبیت و کنترل خود، بتواند مانع زنا کردن وی شود.^۱

۱۱۱ - باب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرَأَهَا

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنَ بَاسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يَبَاشِرَهَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِذَا وَهَبَ الْوَلِيدَةُ الَّتِي ثَوَاطًا أَوْ بَيْعَتَ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأَ رَحْمَهَا بِحَيْضَتِ ، وَلَا تَسْتَبْرَأَ الْعَذْرَاءُ . وَقَالَ عَطَاءٌ لَا بَاسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلُ مَا دُونَ الْفَرْجِ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) .

باب: آیا کنیزی را که می خرد، قبل از این که رحم وی پاک شود با او جماع کند و حسن بصری در بوسیدن و هم آغوش شدن با وی باکی نمی بیند. و ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: اگر کنیزی که با وی جماع شده باشد به کسی بخشیده شود یا فروخته شود یا آزاد شود، باید رحم وی با حیض شدن وی پاک کرد. لیکن در دختر بکر پاک شدن رحم شرط نیست. و عطاء گفته است: هم آغوشی کردن با کنیزی که از کس دیگر حامله است، بجز از جماع در فرج وی، ممانعتی ندارد.

و الله عزوجل فرموده است: «مگر بر زنان خود یا کنیزکانی که مالک آنها شده است دستهای ایشان» [مؤمنون: ۶ و معارج: ۳۰].

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «در این روایت، قید "در سفر" آمده است؛ گویا به این دلیل که سفر معمولاً محل تماس و مباشرت (با کنیز) است.

در جمله «و حسن (بصری) اشکالی نمی دید که او را ببوسد یا با او مباشرت کند»، ابن ابی شیبیه این روایت را از طریق یونس بن عبید از او نقل کرده، و آمده است که ابن سیرین آن را مکروه می دانست. عبدالرزاق نیز از طریق دیگری از حسن نقل کرده که گفت: «می تواند به چیزی کمتر از جماع اکتفا کند.»

داوودی گفته: سخن حسن در مورد کنیز اسیر صحیح است، اما ابن التین آن را رد کرده و گفته: بین اسیر بودن یا نبودن زن تفاوتی در استبراء (پاکی از حیض یا بارداری) وجود ندارد.

در جمله «ابن عمر گفته: اگر کنیزی که با او آمیزش می شده، بخشیده شود یا فروخته شود یا آزاد گردد، باید رحم او با یک بار حیض استبراء شود؛ اما اگر باکره باشد، نیاز به استبراء ندارد»، بخش اول روایت را ابن ابی شیبیه از عبدالله از نافع از او نقل کرده، و بخش دوم را عبدالرزاق از ایوب از نافع از او روایت کرده است. گویا نظر ابن عمر این بوده که بکارت مانع از بارداری است یا نشان دهنده عدم بارداری یا عدم آمیزش است، ولی در این نظر جای تأمل است؛ حتی زن یائسه هم باید استبراء شود، و این نشان می دهد که استبراء جنبه تعبدی (شرعی صرف) دارد.

در جمله «عطاء گفته: اشکالی ندارد که از کنیز باردار بهره برداری شود، البته به جز دخول»، و برای استدلال گفته: الله فرموده: «مگر نسبت به همسرانشان یا کنیزانی که مالک آنها هستند».

ابن التین می گوید: اگر منظور عطاء از "کنیز باردار"، کنیزی باشد که از خود صاحبش باردار شده، این حرف فاسد است، چون در حلیت آن تردیدی نیست. اما اگر منظور، کنیزی باشد که از غیر صاحبش باردار شده، در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.

من (ابن حجر) می گویم: احتمال دوم به نظر عطاء نزدیک تر است، و به همین دلیل هم قید «کمتر از دخول» را آورده است. وجه استدلال او به آیه این است که آیه به جواز بهره برداری از کنیز به طور مطلق دلالت دارد، و چون دخول به دلیلی خاص (بارداری از غیر مالک) منع شده، بقیه انواع لذت بردن بر اساس اصل، باقی می ماند.



در پایان، مؤلف در این باب، حدیث انس درباره داستان صفیه را آورده که شرح مفصل آن در بخش مغازی خواهد آمد، و مقصود از آوردن آن در اینجا، استفاده فقهی از آن است.»

۲۲۲۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حِوَيْ بْنِ أَخْطَبَ ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ عَرُوسًا ، فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا ، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرُّوحَاءِ حَلَّتْ ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ » . فَكَانَتْ تَلُوكَ وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعْبَاءَةً ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ ، حَتَّى تُرْكَبَ .

ترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد خیبر شد، آنگاه که الله قلعه خیبر را بر وی میسر ساخت از زیبایی صفیة بنت حیوی بن اخطاب یاد شد که شوهرش کشته شده بود و او نو عروس بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم وی را برای خود برگزید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با وی روانه شد تا آنکه به محل سد الروحا رسید. در آنجا وی از حیض پاک گشت و آن حضرت صلی الله علیه وسلم با وی مجامعت کرد. سپس خوراکی از روغن و خرما و کشک آمیخته آماده شد. دستر خوان کوچک چرمی نهاده شد، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفت: کسان چهار اطراف خود را فراخوان. و این بود ولیمه (میهمانی عروسی) رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب ازدواج با صفیه. ما سپس بسوی مدینه روانه شدیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که در عقب کوهان شتر با عبایی بر او پرده می گرفت و اینکه نزدیک شتر خویش می نشست و زانو می نهاد و صفیه پای خویش را بر زانوی آن حضرت صلی الله علیه وسلم می نهاد تا آنکه بر شتر سوار می شد.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «در جمله "تا زمانی که به سد الروحاء رسیدیم، او (صفیه) حلال شد و پیامبر صلی الله علیه وسلم با او همبستر شد"، منظور از "حلال شد"، این است که از حیض پاک شد.



بی‌هقی با سندی ضعیف روایت کرده که پیامبر صلی‌الله علیه و سلم استبراء صفیه را با یک حیض انجام داد (یعنی صبر کرد تا حیض ببیند و پاک شود). اما در روایت مسلم از طریق ثابت از انس آمده که پیامبر صلی‌الله علیه و سلم صفیه را نزد ام سلیم گذاشت تا عده‌اش تمام شود.

حماد، راوی حدیث از ثابت، در انتساب این سخن به پیامبر صلی‌الله علیه و سلم شک کرده (یعنی نمی‌دانست سخن انس است یا پیامبر صلی‌الله علیه و سلم). و ظاهر این روایت هم مورد تأمل است، چون پیامبر صلی‌الله علیه و سلم پس از فتح خیبر و کشته شدن شوهر صفیه، در مدت کوتاهی با او ازدواج کرد، در حالی که آن مدت برای پایان یافتن عده کافی نبوده، و هیچ‌یک از راویان هم نگفته‌اند که صفیه باردار بوده باشد تا عده‌اش وضع حمل باشد. بنابراین، می‌توان گفت مقصود از عده، همان پاکی از حیض بوده است که مطلوب شرع است.

و حدیث صریح در این باب، روایت ابوسعید به‌صورت مرفوع (منسوب به پیامبر صلی‌الله علیه و سلم) است که فرمود: «با زن باردار تا زمانی که وضع حمل نکرده، و با زنی که باردار نیست تا زمانی که یک حیض نبیند، آمیزش نکنید.» این حدیث درباره اسیران جنگ اوطاس گفته شده و ابو داود و دیگران آن را روایت کرده‌اند، هرچند این روایت، شرط احادیث صحیح را ندارد.»

۱۱۲ - باب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

باب: فروش حیوانات مُرده و بتها

۲۲۳۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ» «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنَنُ ، وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ «لَا ، هُوَ حَرَامٌ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عِنْدَ ذَلِكَ» «قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ سَمِعْتَ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .



معنی کلمات:

- **عام الفتح:** منظور فتح مکه است که در ماه رمضان سال هشتم هجری رخ داد.
- **الشحوم:** جمع شحم به معنی چربی و پیه.
- **يُطلى:** کشیده می شود، مالیده می شود.
- **السفن:** جمع سفینه به معنی کشتی.
- **يدهن:** چرب می شود.
- **يستصبج:** چراغ را روشن می کند.
- **قاتل الله اليهود:** الله یهود را لعنت کند.
- **جملوه:** ذوب کردند.

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما - می گوید: در سال فتح مکه که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در مکه بود، شنیدم که می گفت: «الله و رسول الله فروش شراب، مردار، خوک و بت را حرام نموده اند»، گفتند: ای رسول الله! شما می دانید کشتیها را با پیه حیوانهای مردار چرب می کنند و پوستها را با آن نرم می نمایند و چراغها را با آن روشن می سازند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «نباید آن را بفروشید چون فروش آن حرام است»، سپس گفت: الله یهود را نابود کند، وقتی که خوردن پیه و چربی حیوانات بر آنان حرام شد، (به جای اینکه از این حرام دوری کنند) آنرا تصفیه و تمیز می نمودند و می فروختند، و از بهای آن استفاده می کردند».

توضیح: لازم به توضیح است در مذهب امام شافعی فروختن پیه مردار و استفاده از بهای آن حرام است ولی به کار بردن پیه مردار برای چرب نمودن کشتیها و نرم ساختن پوست حیوانات و روشن کردن شمع و سایر مواد صنعتی جایز است ولی جمهور علماء عقیده دارند، هرگونه استفاده از آن حرام است.^۱

علما گفته اند: برای درستی بیع پنج شرط لازم است:

اول: چیزی که به فروش می رسد بایستی شرعا پاک باشد، پس فروش چیزی که ذات آن شرعا ناپاک و نجس است درست نیست مانند مشروبات الکلی و مردار و گوشت خوک و

^۱ - شرح نووی بر مسلم، ج ۱۱، ص ۶.



سگ و امثال آن. چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ" "به حقیقت الله تعالی خرید و فروش شراب (مشروبات الکلی و مسکرات) و مردار و خوک و بتها را حرام کرده است". (به روایت بخاری و مسلم).

و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از گرفتن بهای سگ نیز نهی فرموده است مگر سگ تعلیم دیده. (به روایت احمد و نسائی از جابر - رضی الله عنه -). و در روایتی آمده است: "مگر این که سگ شکاری باشد" (ترمذی آن را از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت کرده است).

و اما چیزی که ذاتا ناپاک نیست ولی آلوده و ناپاک شده است اگر تطهیر و پاک کردن آن ممکن باشد مانند جامه و امثال آن خرید و فروش آن درست است، و اگر پاک کردن آن ممکن نباشد مانند عسل و شیر آلوده و ناپاک شده و امثال آن، خرید و فروش آنها درست نیست، چون با شستن اصل آنها مانند روغن زیتون و روغن و پیه، در پاک کردن آنها دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر آن است که پاک نمی شوند. چون از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سوال شد درباره موش که در روغن افتد و بمیرد؛ فرمود: "إِنْ كَانَ جَامِداً فَلَقُوهُمَا وَمَا حَوْلَهُمَا وَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَرِيقُهُ". "اگر روغن جامد باشد موش مرده و پیرامون آن را دور اندازید و اگر روغن مایع و آبی باشد روغن را دور ریزید".

و اگر تطهیر و پاک کردن آن ممکن باشد ریختن روغن جایز نیست چون ضایع کردن مال است، و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از ضایع کردن مال نهی فرموده است.

دوم: شرط دوم صحت خرید و فروش آن است چیزی که مورد معامله قرار گیرد سودمند باشد، پس خرید و فروش چیزی که سودمند نیست و فایده ای ندارد صحیح و درست نمی باشد و گرفتن مال و وجهی در برابر آن همان خوردن اموال مردم به باطل است که الله از آن نهی کرده است: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (سوره بقره / ۱۸۸). "اموال خود را در میان خود به باطل نخورید".

و هرگاه خرید و فروش چیزی که منفعت ندارد درست نباشد به طریق اولی خرید و فروش چیزهایی که ضرر داشته باشد درست نیست، مانند سموم^۱ و امثال آن از مواد مخدر و

^۱ - به نظر می رسد برای مصارف غیر مشروع جایز نباشد و الا برای دفع آفات صحیح است.



انواع مسکرات و انواع سیگارها. در حدیث آمده است: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ." "هرگاه الله چیزی را حرام کند بهای آن را نیز حرام می کند."

و اما خرید و فروش آلات و ابزار لهو لعب که انسان را از ذکر الله باز می دارد اگر بعد از شکستن آنها مال به حساب نیایند فروختن آنها باطل است، مانند ابزاری که از چوب و امثال آن ساخته می شوند، چون منفعت آنها شرعاً معدوم است و جز عصیان گران و گناهکاران چنین کاری را نمی کنند، و اگر این ابزار و آلات بعد از شکستن مال به حساب آیند مانند آنهایی که از طلا و نقره و امثال آن ساخته می شوند فروختن آنها درست است، چون مالی می باشند و برای اهداف دیگری استعمال می شوند، مانند استعمال کردن آنها برای زینت و زیور آلات و مسکوکات و امثال آن.

سوم: چیزی که فروخته می شود باید ملک فروشنده باشد یا فروشنده بر آن ولایت شرعی یا وکالت داشته باشد. پس اگر کسی مال غیر را فروخت بدون آن که ولایت و وکالت بر آن داشته باشد معامله باطل است. چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده است: "لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ وَلَا عِتَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ وَلَا وِفَاءَ بِنَذْرٍ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ." "طلاق از کسی درست است که مالک آن باشد، و عتق و آزاد سازی از کسی صحیح است که مالک آن بنده باشد، و فروختن چیزی وقتی صحیح است که فروشنده آن مالک آن باشد، و وقتی نذر کردن چیزی لازم الاجراء است که نذر کننده مالک آن باشد." (ترمذی این روایت را حسن دانسته است).

برخی گفته اند: اگر چیزی را بفروشند که ملک او نیست این بیع موقوف است که اگر مالک اصلی آن را اجازه داد قابل اجرا و درست است، و اگر اجازه نداد درست نیست و اجرا نمی گردد. چون در حدیث عروه آمده است که او گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دیناری را به من داد تا برای او گوسفندی بخرم من به آن دینار دو گوسفند خریدم که یکی را به دیناری فروختم آن گوسفند دیگر را با آن دینار برای او بردم و ماجرا را برایش گفتم او فرمود: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةِ يَمِينِكَ" "الله معامله ات را برکت و فزونی دهد." (ترمذی آن را با اسناد صحیح روایت کرده است).

چهارم: فروشنده باید شرعاً یا عملاً قدرت تسلیم کالای فروخته شده را داشته باشد، اگر عملاً نتواند آن را تسلیم کند، مانند روش چیزی که گم شده یا غصب شده بیع آن را درست



نیست چون مقصود او بیع بهره گرفتن و سود بردن از کالاهای فروخته شده است که در این صورت این مقصود حاصل نمی شود.

آری اگر مالک بتواند کالای غصب شده را از غاصب پس بگیرد و از دست او درآورد فروختن آن جایز است.

و اما وجود مانع شرعی از تسلیم کالای فروخته شده، مانند این که مالک چیزی را بفروشد که در رهن گذارده است و آن را بدون اجازه رهن گیرنده بفروشد این نیز جایز نیست، چون شرعا مالک حق ندارد آن را تسلیم کند زیرا اگر می توانست آن را تسلیم کند فایده رهن گذاشتن از میان می رفت که عبارت است از این که چیز به رهن گذاشته شده پشتمانه بازپرداخت وام قرار گیرد.

پنجم: چیزی که فروخته شده باید معلوم و مشخص باشد. چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از بیع الغرر (بیعی که فرجام و عاقبت آن معلوم نیست) نهی فرموده است. (به روایت مسلم). برای پرهیز از "غرر" باید از اصل و عین آن مانند این که بگوید: این چیز مشخص را به تو فروختم، و از نظر مقدار باید شماره و عدد یا پیمانه و وزن آن را بیان کند، و اما از نظر وصف باید اوصاف مفید در سلم و پیش فروخته را ذکر کند، همان گونه که در مبحث سلم خواهد آمد.



فصل: حکم تجارت شراب، اضرار و نتایج بد آن

تعریف آن:

مُخَدَّر وازهء عربی است که از کلمهء "خَدَرَ" گرفته شده بمعنای ضعف سستی، نرمی و ناتوانی، و به معنای سردی نیز آمده است.^۱

بصورت عموم معنای ترس، کندی، حیرانی، تردد، تنبلی، بی غیرتی و بی همتی را دربر می گیرد که همهء این صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هرنشه کنندهء دیگر چه جامد و چه مایع باشد، وجود دارد.

تعریف اصطلاحی:

در بارهء مواد مخدر تعاریفات زیادی آمده که بهترین این تعریف ها اینست: "هر مواد خام یا ساخته شده که دارای عناصر تحریک کننده یا تسکین دهنده که در غیر موارد طبی یا صنعتی بکار برده شود، و مصرف آن ها باعث معتاد شدن و دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی. و ضررهایش بالای فرد و جامعه چه از نگاه جسمی یا روحی و یا اجتماعی ظاهر گردد، مواد مخدر گفته می شود".^۲

این تعریف همه انواع و اقسام مواد مخدر موجوده را در عصر حاضر و آنچه در آینده کشف شود در بر می گیرد.

فرق مواد مخدر با مسکرات:

^۱ لسان العرب ۵۱۷/۲

^۲ حکم مخدرات در اسلام ص ۱۲-۱۳



مسکرات مفهوم شاملتری نسبت به مواد مخدر دارد که همه چیزهای نشه آور را اعم از مایعات و جامدات دربر میگیرد، ولی مخدرات از دیدگاه فقها تنها به مسکرات جامده چون چرس، افیون نسوار، سگرت و... اطلاق می گردد.

انواع مواد مخدر:

مواد مخدر را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

مواد مخدر طبیعی:

که از نباتات بدست می آید مثل چرس، افیون (کوکنار)، نبات پان و تنباکو.^۱

مواد مخدر مصنوعی:

مانند: مرفین، هیرویین و کدیین که از مشتقات تریاک و خشخاش می باشند و اثرات سوء آنها نیز مانند دیگر مواد مخدر بسیار زیاد می باشد و بر تمام اعضای بدن اثر سوء دارد، و در بسیاری موارد منجر به مرگ می شود و در واقع یک مرگ تدریجی است که ابتدا زیبا و دارای خواص خیلی خوبی جلوه می کند ولی بعد از مدت بسیار کمی قدرت تخریب و ویرانگری خود را نشان می دهد. و متأسفانه که در بسیاری از موارد به علت ضعف اراده و آلودگی، شخص معتاد قادر به ترک نمی باشد و در واقع مرگ او از همان زمان آغاز می شود.

مواد مخدر اختراع شده:

این نوع مواد مخدر با دو نوع بالا که از نباتات و یا شیریه آن بدست می آید، ارتباطی نداشته و از بعضی مواد کیمیای ترکیب شده بدست می آید، ولی تأثیر آن همانند مواد مخدر طبیعی و مصنوعی می باشد مانند مواد خواب آور، ضد خواب، تسکین دهنده و بیهوش کننده.

^۱ حکم مخدرات در اسلام ص ۱۳-۱۵



خطرناکترین این مواد که استعمال کننده را معتاد میسازد همانا هیروئین، کوکائین، مورفین، افیون، چرس میباشد.^۱

اضرار مواد مخدر:

الف- زیانهای بهداشتی مواد مخدر:

تریاک (افیون):

ماده مرکبی است که از تیغ زدن گرز نارس گیاه خشخاش به دست می آید، و مصرف آن به صورت دودکردن و یا خوردن می باشد.

اثرات سوء آن: اختلال در دستگاه مرکزی اعصاب و ناتوانی آن، ایجاد کند ذهنی، کودنی، سرگیجه، تنگی نفس، برونشیت و آمادگی ابتلا به بیماری سل که گاه منجر به مرگ می شود. و همچنین باعث بیماریهای قلبی، کندی تپش قلب و خفگی قلب شده و اثرات سوء بسیاری نیز بر دستگاه گوارش دارد از جمله از کار افتادن کبد که یکی از اعضای مهم این دستگاه است.

علاوه بر زیانهای جسمی، آثار روحی و خیمی نیز دارد و هر چه مدت اعتیاد بیشتر شود عواطف و احساسات کم تر می شود و هوش و حافظه و صفتهای پسندیده از انسان گرفته می شود.

این ماده خطرناک و فریبنده اثرات به ظاهر جذابی نیز دارد که باعث روی آوردن برخی به این ماده سمی می شود. از جمله اینکه پس از مصرف روح انسان در یک حالت نشاط و کیف لطیفی فرو می رود. احساس می کند ایده هایش روشن و تصوراتش تحریک شده و از همه مهم تر اینکه شخص از تأثیرات خارجی یا محیطی فاصله می گیرد و گرایش شدیدی به آرامش پیدا می کند. زیرا اعصابش

۱ همان مأخذ



آرام و اراده سست شده و در خیال فرو می رود و خود را دارای روشن بینی زیاد، قدرت فهم بالا و قضاوت هوشیارانه می بیند.

اما این تأثیرها زودگذر و موقت است و به موازات ظهور این حالات، به تدریج وابستگی و در واقع بندگی و بردگی آغاز می شود و حالت ضعف و ضایعات فیزیکی و روانی و اجتماعی افزایش می یابد و باعث زوال شخص می شود.

حشیش، بنگ، ماری جوانا، چرس:

ماده ای قهوه ای رنگ که از گل و ساقه گیاهی به نام شاهدانه هندی به دست می آید. دانه های فندقی شکل دارد که از برگ آن ماده سمی حشیش گرفته می شود.

به صورت مخلوط با آب و یا مثل توتون در سرفلیان یا چپق یا پیپ و یا داخل سیگار و یا جویدن و یا در دهان گذاشتن استفاده می شود.

زیانهای بسیاری بر مغز و اعصاب، دستگاه گوارش، جهاز هاضمه، قلب و دستگاه گردش خون و همچنین مجاری تنفس و حواس دارد. آثار سوء دیگری نیز بر روح و روان و تولید نسل و قوای جنسی دارد که حتی ذکر مختصر آنها بسیار به طول می انجامد.^۱

شیخ الإسلام ابن تیمیه به برخی از ضررهای این مواد اشاره نموده می فرمایند: "چرس شخص معتاد را نشه نموده وی را مست و بی هوش می نماید، نامردی، زن صفتی و دیوثی را در نفس معتاد جا می دهد حتی بالای مزاج تأثیر نموده انسان بزرگ و قوی را چون اسفنج ضعیف و ناتوان گردانیده در مقابل پرخور گردیده،



وباعث دیوانگی انسان می شود، چنانکه سرنوشت اکثر افراد معتاد به این مواد به دیوانگی پیوسته است.^۱

تنباکو، نسوار و سیگار (سگرت):

تنباکو یا توتون، گیاهی با برگ های پهن است که در اصل به آمریکای شمالی و جنوبی رشد می کرد و امروزه در سراسر جهان کشت می شود. به برگ های خشک و بریده شده این گیاه هم تنباکو می گویند. مصرف اصلی این گیاه تدخین دود حاصل از سوزاندن برگ های خشک آن است که دارای نیکوتین است. این کار با پیچیدن آن در کاغذ یا پیچیدن برگ های برش نخورده آن به صورت سیگار یا سیگار برگ و یا ریختن آن ها در سرقلیان و تدخین (کشیدن) آن ها انجام می شود.^۲

زیان های سگرت:

پژوهش های بسیاری در دنیا انجام شده که بر مضر بودن مصرف سیگار دلالت می کنند.... و پژوهش های زیادی نیز سیگار را از عوامل اصلی سرطان می دانند. به عنوان مثال در مطالعات گسترده مشخص شده که علت اصلی سرطان ریه سیگارت است.

یکی دیگر از زیانهای سیگار سفت شدن رگ ها هست که باعث گرفتگی می شود. این گرفتگی ممکن است منجر به سکته قلبی شود.^۳

یکی از سیاست های قدرتمندان گستاخ و بی پروا، آلوده کردن جوانان به دخانیات و سیگار است و می بینیم که امروز قسمت عمده توتون سیگار جهان در آمریکا تولید می شود.

^۲ مجموع فتاوی جلد ۳۴ ص ۲۰۵

^۲ www.fa.wikipedia.org/wiki

^۳ www.fa.wikipedia.org/wiki



توتون سیگار در ایالت ویرجینیا و کارولینا می روید و پس از عبور از لوله های مخصوص و دیدن حرارت، خشک، و به صورت سیگار در می آید و به سراسر جهان صادر می شود.

بی شک، استعمال سیگار برای بدن ضرر دارد و بسیار خطرناک است و انسان های بیمار، جامعه ای بزرگ را بیمار می کنند و این آرزوی استعمار است. ترکیبات زیان باری که در توتون وجود دارد به شرح زیر است:

۱. اکرولین: مایع بی رنگ و سمی.

۲. مونواکسید کربن: گازی سمی که مانع انتقال اکسیژن از شش ها به بافت های بدن می شود.

۳. نیکوتین: از ترکیبات سمی است که در کشتن حشرات مورد استفاده قرار می گیرد.

۴. آمونیاک: ترکیبات گازی ازت و هیدروژن که در کودهای شیمیایی به کار می رود.

۵. اسید فورمیک: تماس با آن سبب ایجاد تاول و خارش در سطح پوست می شود.

۶. سیانید هیدروژن: مایعی سمی و کشنده است که به صورت گاز در اتاق گاز برای اعدام به کار می رود.

۷. اکسیدهای نیتروس: بافت های بدن را در قسمت های تنفسی غیر مقاوم می کند.

۸. فرمالئید: به جدارهای مخاطی لطمه وارد می کند.

۹. فنول: ترکیبی اسیدی و سمی که در زغال سنگ یافت می شود.



۱۰. استالئید: باعث سوزش چشم و بالا رفتن ضربان قلب می شود و گلبول های سفید و قرمز را کاهش می دهد.

۱۱. سولفید هیدروژن: گازی سمی و خطرناک.

۱۲. پایریدین: در مواد ضد عفونی کننده و دفع آفات نباتی به کار می رود.^۱

زیان های نسوار:

ناس یا نسوار نام یک ماده گیاهی اعتیادآور سبزرنگ است و از برگ تنباکو گرفته می شود.

درد دفعات اول عوارض آن عبارت است از احساس سرگیجه و سردرد و تهوع و سایر عوارض استفاده مدید از ناس شامل از دست دادن تعامل رفتاری و حرکتی، ایجاد حرکات غیر طبیعی در چشم ها، تغییرات محسوس در فشار خون، افزایش ضربان قلب، دندان قروچه، لرزش، اختلال در خواب، وابستگی روحی و روانی، بیماری های لثه و سرطان لثه، سرطان حنجره و روده بزرگ، نارسایی های کلیوی است.^۲

ب- زیان عقلی و روانی:

نه تنها اسلام بلکه تمام ادیان آسمانی بخاطر حمایت از امور پنجگانه: دین، عقل، شرف و ناموس، جان و مال آمده، و به حفاظت آن تأکید داشته و خردمندان بر آن اتفاق دارند:

از جمله امور پنج گانه بطور مشخص به سبب مواد مخدر آسیب پذیر است عقل انسان است؛ زیرا مواد مخدر مانند خمر در عقل آثار منفی ای باقی می گذارد. به گونه ای که استعمال آن موجب می شود انسان دور را نزدیک و نزدیک را دور ببیند.

^۱ www.bashgah.net

^۲ www.fa.wikipedia.org/wiki



این نعمت بزرگ که پروردگار متعال برای انسان لطف نموده و انسان بوسیله آن راه های خیر و هدایت را درک نموده، و پروردگار خود را عبادت می نماید. الله متعال در قرآن کریم عاقلان را در چند موضع تعریف و تمجید نموده است.

همین عقل انسان بود که الله آن را پیشوا و جانشین در روی زمین قرار داده همه موجودات را برایش مسخرکرد، ولی بازهم قربانی جرعهء از شراب یا پارچهء از چرس یا افیون و غیره پلیدی ها می شود! پس افسوس به حال کسیکه عقل خود را قربانی این چنین لذت ها و خوشی های خیالی و کوتاه مدت نموده آن را تباه و برباد می دهد، این لذت و مستی های خیالی، آفات و مصایب خطرناکی در پی دارد که انسان را بدتر از حیوانات می سازد، پس چه فرقی میان شخصیکه عقل خود را توسط شراب به بربادی می کشاند و شخصیکه بوسیله مواد مخدر آن را تباه می کند؟! همه دیانت های آسمانی گذشته توجه خاص به این امور پنجگانه داشته اند، پس آیا ممکن است، دین اسلام که آخرین دیانت ها در روی زمین است و همه خوبیهای خاص و عام را در بر دارد راضی به آن باشد تا فردی از افراد منسوب به آن دیوانه وار چیزی را نداند و یا بطرف دیوانگی روان باشد؟! ^۱

ابداً اینطور نخواهد بود و این پلیدی ها را هیچگاه برای آن ها اجازه نخواهد داد.

ج- زیان های دینی مواد مخدر:

مواد مخدر همانند شراب پلید و از عمل شیطان است الله متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

^۱ حکم مخدرات در اسلام ۳۹-۴۰



تَفْلَحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴾^۱

"ای مومنان! شراب، قمار، سنگ های نصب شده برای پرستش و بخت آزمائی به وسیله تیرها پلید است از کردار شیطان، بنابراین از آن دوری کنید تا باشد که رستگار شوید، بی گمان شیطان می خواهد تابه وسیله شراب و قمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند، و شمارا از ذکر الله واز نماز بازدارد، پس آیا شما از این اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟!۱"

مواد مخدر انسان را از نماز و ذکر الله باز می دارد، و هر چیزیکه مانع عبادت شود مانند شراب است و فرقی میان آن ها نیست مثل چرس، بنگ، هیروین، افیون و غیره... پس زیان مواد مخدر بالاتر از شراب است چون شیطان شخص معتاد به مواد مخدر را از نماز، ذکر الله، قرائت قرآن و همه عباداتی که به طهارت، وپاکی قلب و اخلاص ضرورت دارد مانع واقع می شود، شخص معتاد به مواد مخدر، قادر به چنین اعمال نیک شده نمیتواند، چون خودش فاقد عقل وهوش است و فرقی میان پاکی و پلیدی، خوبی و بدی را کرده نمی تواند، واینجاست که حکمت الله متعال در مباح نمودن اشیای پاک و خوب، و حرام نمودن ناپاکی ها و پلیدی ها ثابت وهویدا می گردد.

د- زیان های اقتصادی:

مواد مخدر - اعم از افیون، چرس، هیروین، سگرت و...- راه را برای تلف و بربادی مال هموار می سازد، در حالیکه قرآن مال را وسیله قوام زندگی مردم تعبیر نموده، تلف، اسراف و تضييع آن را حرام قرار داده است:

^۱سوره مائده: ۹۰-۹۱



الله متعال می فرماید: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾^۱.

"و اموال خود را که الله آن را وسیله قوام زندگی شما گردانیده است به بی خردان مدهید".

پس شخصیکه خود را به مواد مخدر مبتلا و معتاد می نماید از نادان ترین و بی خردترین مردمان خواهد بود چون وی پول و مال خود را در راهی به مصرف می رساند که ضرر و زیان آن بطور مستقیم به عقل و بدنش وارد می شود و دراین راه بطور مستمر تاوقت تهیدست و بینوا شدن مصرف می نماید.

مصرف کردن مال در چنین راه اسراف و تضييع مال به حساب می رود که از دلایل ذیل حرمت آن دانسته می شود:

▪ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^۲.

"ای فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید و [لی] زیاده روی نکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد".

▪ ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾^۳.

"اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است".

اسراف و تبذیر عبارت از به هدر دادن مال، و مصرفی که به تضييع و اتلاف بیانجامد.

^۱ سوره نساء: ۵

^۲ سوره اعراف: ۳۱

^۳ سوره اسرا: ۲۷



■ از مُغِيرَةُ بنِ شُعْبَةَ رضی اللہ عنہ روایت است که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَادَّ النَّبَاتِ، وَكَارَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".^۱

"الله بر شما حرام کرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را که بر شما واجب است و طلب آنچه را که از شما نیست و به گور کردن دختران را و نمی پسندد برای شما قیل و قال (گفتگوی زیاد) و کثرت سؤال و ضایع کردن مال را".

اگر ما شخصی را ببینیم که همه روزه مقداری از پول خود را می سوزاند آیا نمی گوئیم این شخص دیوانه است؟ و آیا وی را ازین عمل دیوانه وارش باز نمی داریم؟ پس چطور به شخصی که عقل و بدن خود را با مال خود می سوزاند؟! نمی توان وی را دیوانه نامید؟!

شخص معتاد بخاطر بدست آوردن مواد مخدر خود را در خطر مرگ قرار داده همه سختی ها را متحمل می شود، و در صورت نا چاری از دزدی، غارت، قتل و... دریغ نمی ورزد.

حکم شرعی مواد مخدر:

در گذشته توضیح گردید که مواد مخدر ونشه آور باهمه انواع و اقسامش ضررهای جسمی، روانی، جانی، مالی، اجتماعی و اخلاقی را در پی دارد؛ بنا براین تردیدی در این نیست که مصرف این گونه مواد بهر شکلی و بهر صورتی باشد - اعم از خوردن، نوشیدن، بلعیدن، بوییدن ویا تزریق - حرام است؛ زیرا اسلام چیز هائی را چون خمر(شراب) با نص صریح وقطعی حرام کرده که فساد و زیان آن از فساد و زیان مواد مخدر کمتر است.^۲

^۱ بخاری ج ۲ ص ۸۴۸، مسلم ج ۳ ص ۱۳۴۰

^۲ فقه السنة ج ۳ ص ۱۷۲۲-۱۷۲۳



اگر نصی هم در این زمینه نمی‌بود، قانون دفع ضرر و سدّ ذرایع فساد به ما می‌گوید که: استفاده از مواد مخدر حرام است؛ زیرا ضرر بهداشتی، عقلی، روحی، تربیتی، اقتصادی و اجتماعی آن مانند خمر بلکه بیشتر از آنست. شیخ الاسلام امام ابن تیمیه می‌گوید: "ان فیها من المفاصد ما لیس فی الخمر".^۱ "حشیش مفاسدی دارد که در خمر نیست".

و از شاگرد ارشدش امام ابن قیم چنین نقل است: "یدخل فی الخمر... الحشیشه اللقمة الملعونة". "حشیش، لقمه ملعونه نیز، در حکم خمر است".^۲

دلایل حرمت مواد مخدر از قرآن و سنت

الف- از قرآن کریم:

۱- الله متعال می‌فرماید: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^۳

"پیامبر ﷺ ایشان چیزهای پاک را حلال می‌گرداند و برای شان چیزهای پلید را حرام می‌سازد و بارهای سنگین شان، و طوقی را که برگردن شان است برمی‌دارد". منظور از "طیب" هر چیز پاک و مفید در صحت، بدن و دین بوده، و مراد از "خبث" چیزهای ناپاک، پلید و آنچه که زیان‌های جسمی و بهداشتی داشته باشد.

پس اگر ما مواد مخدر را زیر این اصل قرار دهیم آیا انسان عاقل و هوشیار چنین خواهد گفت که: این مواد مخدر مفید و پاک و مباح است؟ گمان نکنم که شخصی چنین بگوید، بلکه همه مردمان عاقل متفق به پلیدی و حرام بودن مواد مخدر هستند چون زیانهای بی شماری در آن نهفته است که به همه هویدا و آشکار است.

^۱ مجموع فتاوی ۳۴د ص ۲۲۴

^۲ زاد المعاد: ج ۴ ص ۴۶۳

^۳ سوره اعراف: ۱۵۷



۲- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ١٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ١

"ای مومنان! شراب، قمار، سنگ های نصب شده برای پرستش و بخت آزمائی به وسیله تیرها پلید است از کردار شیطان بنابراین از آن دوری کنید تا باشد که رستگار شوید، بی گمان شیطان می خواهد تا به وسیله شراب و قمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند، و شما را از ذکر الله و از نماز باز دارد، پس آیا شما ازین اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟!"

آیه فوق بیانگر حرمت شراب، و زیان های گوناگون آن است، واین تحریم بدون شک شامل همه انواع مواد مخدر است؛ زیرا واژه "خمر" از نظر شرعی هر چیز نشه آور را- چه جامد و مایع- در بر می گیرد به دلیل حدیث: "کل مسکر حرام"^۲ و حدیث: "کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام"^۳. "هر چیز نشه کننده شراب است، و هر شراب حرام است".

شیخ الاسلام امام ابن تیمیه می فرماید: "استعمال مقدار کمی چرس نزد اغلب علماء مانند باقی مواد نشه حرام است و فرقی بین اشیای نشه آور از لحاظ اینکه خوردنی یا نوشیدنی جامد و یا مایع باشد وجود ندارد"^۴.

امام ابن قیم می فرماید: "هر چیزیکه نشه آور است خواه مایع باشد یا جامد، در حکم شراب داخل است... و لقمهء نفرین شده (چرس) نظر به احادیث صحیح و

^۱ سوره مایده: ۹۱

^۲ صحیح البخاری ج ۱۵ ص ۳۵۵، صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۸۷

^۳ روایت مسلم از ابن عمر ج ۳ ص ۱۵۸۷

^۴ مجموع فتاوی جلد ۳۴ صفحه ۲۵۴



مستند پیامبر ﷺ که طعنی در سندش و اجمالی در متنش نیست شراب محسوب می گردد.^۱

۳- ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^۲ "خوشتن را مکشید حقا که الله به شما مهربان است".

۴- ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^۳ "خود را بدست خویش به تهلهکه نیندازید".

این دو آیت حفظ صحت بدن و عدم افگندن نفس را در هلاکت، بالای انسان واجب قرار می دهد. و از لحاظ طبی ضررهای ناشی از مواد مخدر منجر به دیوانگی و حتی مرگ شخص معتاد می گردد که در بخش اضرار مواد مخدر توضیح گردید.

دلیل حرمت مواد مخدر از سنت:

*- از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر ﷺ فرموده است: "کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام".^۴ "هر چیز نشه کننده شراب است، و هر شراب حرام است".

*- طبق روایت ابو موسی اشعری رضی الله عنه: "کل مسکر حرام".^۵ "هر چیز نشه کننده حرام است".

*- امام ترمذی از عایشه رضی الله عنها با سند صحیح^۶ روایت نموده است که پیامبر الله ﷺ فرمود: "کل مسکر حرام، ما أسکر الفرق منه فملء الكف منه حرام".^۱ "هر چیز نشه کننده حرام است، آنچه مقدار زیادش نشه نماید، پس مقدار کم آن نیز حرام است".

^۱ زاد المعاد ج ۵ ص ۶۶۰

^۲ سوره مایده: ۲۹

^۳ سوره بقره: ۱۹۵

^۴ روایت مسلم از ابن عمر ج ۳ ص ۱۵۸۷

^۵ صحیح البخاری ج ۱۵ ص ۳۵۵، صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۸۷

^۶ صحیح سنن ترمذی ج ۴ ص ۳۶۵



احادیث فوق با صراحت شراب و هر نشه آور دیگر را حرام قرار داده است، پیامبر ﷺ با کلمات جامع و شامل خود هر نشه آور را - صرف نظر از اینکه از چه چیز ساخته شده است - حرام قرار داد.

مواد مخدر نیز مانند سایر اشیای نشه آور داخل این حکم بوده، بلکه اضرار و مفساد آن بیشتر از سایر چیزهای نشه آور است.

شیخ الإسلام امام ابن تیمیہ در این مورد می فرماید: "وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حُمْزٌ وَكُلُّ حُمْزٍ حَرَامٌ". يَتَنَاوَلُ مَا يُسْكِرُ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْكِرُ مَأْكُولًا أَوْ مَشْرُوبًا؛ أَوْ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا".^۱ "عموم فرموده پیامبر ﷺ "هر نشه آور شراب، و هر نوع شراب حرام است" شامل تمام انواع مسکرات اعم از مایع و جامد می باشد."

حافظ ابن حجر مخدرات را بخشی از مسکرات شمرده می فرماید: "واستدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها".^۲ "علما از عموم فرموده پیامبر ﷺ "هر نشه آور حرام است" استنباط نموده اند که هر آنچه نشه آور است، اگر چه آشامیدنی هم نباشد، حرام است، پس چرس و غیره در این حکم داخل می گردد".

نظر دانشمندان اسلامی در مورد مواد مخدر:

از امامان مذاهب و علما در باره مواد مخدر تا قرن ششم هجری کدام فتوایی روایت نشده است؛ چون در عصر و زمان آن ها این مواد وجود نداشت، بعدها زمانیکه علما این مواد را شناختند در باره آن به طور مفصل صحبت نموده اند.

^۱ سنن ترمذی ج ۴ ص ۲۹۳

^۲ مجموع فتاوی شیخ الاسلام ج ۳۴ ص ۲۰۴

^۳ فتح الباری ۴۵/۱۰



حالا نظریات و فتاوی بعض از علمای پیشین و معاصر را بطور نمونه ذکر می نمائیم:

* ابن عابدین حنفی می فرماید: "خوردن بنگ و چرس حرام است؛ زیرا هر آنچیزی که به عقل خلل وارد نموده و آن را برهم زند، جایز نیست".^۱

* نووی در شرح المذهب نوشته است: "کلّ ما یزیل العقل من غیر الأشریة والأدویة کالبنج وهذه الحشيشة... فحكمه حکم الخمر فی التحريم".^۲ "آنچه از نوشیدنی ها و ادویه که عقل را زایل کند، مانند بنگ و حشیش... حکمش مانند خمر، حرام است".

* - شیخ الإسلام ابن تیمیه می فرماید: "وَأَمَّا الْحَشِيشَةُ الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَةُ: فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا مِنَ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا: كَالْبَنْجِ فَإِنَّ الْمُسْكِرَ يَحِبُّ فِيهِ الْحُدُّ وَغَيْرُ الْمُسْكِرِ يَحِبُّ فِيهِ التَّعْزِيرُ".^۳

"اما چرس ملعون نشه آور، مانند دیگر اشیای نشه کننده بوده، و به اتفاق علما هر چیز نشه آور حرام است، بلکه هر آنچیزی که عقل را زایل و بی اختیار می نماید خوردن و نوشیدن آن حرام است، اگرچه در ذاتش از نشه کننده ها هم نباشد مانند بنگ، پس هر نشه آور سزاوار فرمان الهی (شلاق) و هر آنچیزی که نشه آور نیست سبب تعزیر (سرزنش) می شود".

ابن قیم جوزی چنین نگاشته است: "فیدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا فیدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللحمة الملعونة لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أحبث الأماكن فإن هذا كله خمر بنص رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه إذ صح

^۲ حاشیه ابن عابدین ۶/ ۵۷

^۲ المجموع ج ۳ ص ۹

^۱ مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه ۳۴/ ۲۰۴



عنه قوله: "كل مسكر خمر".^۱ "پس در حرام بودن فروش شراب، فروش هر گونه نشه آور خواه آشامیدنی باشد یا جامد، شیره چیزی باشد یا پخته شده، داخل است؛ فلهاذا شیرء انگور، شراب ساخته شده از کشمش، خرما، جو، جواری، عسل، گندم و لقمه لعنت شده (چرس) این لقمه فسق و دگرگون کننده همه داخل این حکم هستند."

* شیخ عبدالمجید سلیم مفتی مصر می گوید: "و كيف تبيح الشريعة الاسلامية شيئاً من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البالغ بالامة أفرادا و جماعات ماديا و صحيا و أدبيا؟ فتعاطي هذه المخدرات على أى وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام".^۲

"چگونه اسلام مواد مخدر را مباح کند در حالی که ضررش به افراد و جامعه می رسد؛ اعم از آن که ضرر، بهداشتی یا مادی یا تربیتی باشد پس استفاده از آن به هر شکلی (خوردن، آشامیدن و بوئیدن) حرام است".

* علمای بزرگ عربستان سعودی به اتفاق آرا فتوا صادر نمودند که قاچاقبران مواد مخدر اعدام گردند، و ترویج دهندگان آن سرزنش شود، تا از شر آنها جلو گیری صورت گیرد.^۳

حکم زراعت مواد مخدر:

زراعت حشیش، تنباکو و خشخاش به قصد استخراج مواد مخدر برای مصرف و تجارت روی هر انگیزه ای بوده باشد، حرام است به دلایل ذیل:

الف- چون مصرف و تجارت آن حرام و معصیت است، پس این کار اعانه بر معصیت می باشد: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^۴.

"در نیکو کاری و پرهیزگاری یکدیگر را کمک کنید، و در گناه و ظلم کمک ننمائید".

^۱ زاد المعاد ج ۵ ص ۶۶۰

^۲ سید سابق، فقه السنة، ج ۲، ص ۳۸۴.

^۳ مجله البحوث الاسلامیة عدد ۸۷/۱۲ سال ۱۴۰۵ هـ

^۴ سوره مایده: ۲



ب- کشت این مواد بدینمنظور به گونه‌ای، راضی شدن به گناه است، بدیهی است که رضایت به گناه نیز گناه است؛ چون نهی از منکر، طبق حدیث ابو سعید خدری بر هر مسلمانی بادست یا بازبان و یا باقلب واجب است:

"من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

"هرگاه کسی از شما کار بدی را دید باید آن را بدست خویش تغییر دهد، اگر نتوانست بزبان خود آن را منع کند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و این ضعیف ترین مرحله ایمان است".

ج- پیامبر ﷺ فروش انگور را به کسی که قصد دارد شراب بسازد حرام می‌داند؛ لذا کشت خشخاش نیز به قصد استخراج مواد مخدر برای مصرف و تجارت حرام است.

امام طبرانی از بریده با سند حسن^۱ روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: "من حبس العنب ایام القطاف حتی یبیعه من یهودی او نصرانی او من یتخذ خمرًا فقد تقحم النار علی بصیرة"^۲. "کسیکه انگور را در وقت رسیدن وچیندن آن نگه دارد تا به یهودی یا نصرانی ویا به کسی بفروشد که قصد دارد از آن شراب بسازد، او خود را آگاهانه در آتش دوزخ انداخته است".

تجارت وقاچاق مواد مخدر

در بخش تحریم مواد مخدر با دلایل واضح ساختیم که واژه خمر از لحاظ شرعی شامل هر نوع مواد نشه آور است، وهر حکم و مجازاتیکه بر خمر مترتب می‌شود، مواد مخدر را نیز در بر میگیرد.

^۱ بلوغ المرام با سبیل السلام ج ۴ ص ۱۳۲

^۲ المعجم الاوسط ج ۵ ص ۲۹۴



در حدیث های صحیح خرید و فروش خمر (شراب و آنچه در حکم آنست) حرام قرار داده شده است، و این حکم مواد مخدر را نیز در بر میگیرد؛ چون از لحاظ شرعی لفظ خمر شامل آن نیز می باشد^۱:

۱- حدیث جابر رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ نَبْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخَزِيرَ وَالْأَصْنَامَ...." "قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجهلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"^۲. "به تاکید الله فروش شراب لاشه مردار، خنزیر -خنوک- و بت ها را حرام نموده است... الله یهود را هلاک کند، که چربی را بر ایشان حرام نمود سپس آن را فروختند و از پولش استفاده نمودند".

از بخش دوم این حدیث استفاده می شود که هر آنچیزیکه از دیدگاه اسلام حرام بوده باشد، استفاده از آن نیز حرام است.

۲ - حدیث عبد الله بن عباس که با سند صحیح^۳ نقل شده، نیز دلیل بر حرمت تجارت و زراعت مواد مخدر می باشد: "قال رسول الله صلی الله علیه و آله: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه"^۴. "نفرین الله باد بر یهود که چربی را بر ایشان حرام نمود سپس آن را فروختند و از پولش استفاده نمودند به تأکید هرگاه الله چیزی را حرام نماید، پول آن را نیز حرام قرار می دهد".

ادای فریضه حج و دیگر عبادت با سود حاصله از مواد مخدر:

در بخش حکم شرعی مواد مخدر با دلایل واضح نمودیم که این مواد، و پولیکه از طریق زرع، تجارت و قاچاق آن بدست می آید، حرام و خبیث است، و طبق دلایل ذیل اتفاق آن در راه الله مانند صدقه کردن، ویا ادای فریضه حج مورد پذیرش قرار نمیگیرد، و نه از این راه ثواب و پاداشی به اتفاق کنندہ میرسد، و نه فرض از عهده آن ساقط می گردد:

^۱ فقه السنه ج ۳ ص ۱۷۲۴

^۲ صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۷۵، صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۰۶

^۳ تعلیق شعیب الأرئؤوط: إسناده صحیح ج ۱ ص ۳۹۲

^۴ مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۲



۱- امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبر ﷺ فرمود: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَحَابُّ لِدَلِكْ؟".^۱ از ابو هريره ﷺ مروی است كه: رسول الله ﷺ فرمود: "ای مردم! الله تعالى پاكيزه است و بجز پاكيزه را نمی پذيرد و الله مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته است.

الله متعال فرمود: ای مؤمنان بخوريد و بنوشيد از چيزهای پاكيزه كه بشما روزی داده ايم. باز مردی را ياد نمود كه سفرشرا دراز نموده غبار آلوده و پراكندله موی است و دستهايش را به آسمان بلند کرده می گوید: پروردگارم، پروردگارم، در حالیکه خوردنی اش حرام و آشامیدنی اش حرام بوده و پوشیدنی اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده است، پس چگونه دعای همچو شخصی پذيرفته می شود".

۲- روايت طبرانی با سند حسن^۲ از رسول الله ﷺ: "إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ فَنادى لِيكَ نَادَا مَنَادٌ مِنَ السَّمَاءِ لِيكَ وَسَعْدِيكَ زَاذُكَ حَلَالٌ وَرَاحَتُكَ حَلَالٌ وَحُجَّتُكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَيْشَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ فَنادى لِيكَ نَادَا مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ لَا لِيكَ وَلَا سَعْدِيكَ زَاذُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ وَحُجَّتُكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ".^۳ "هرگاه کسی با مال حرام بقصد زیارت خانه الله و انجام حج راه افتاد، و پا در رکاب نهاده دعای ویژه حج را خوانده گفت: الها! در خدمت تو حاضر و آماده ام.

فرشته ای از آسمان او را ندا در دهد كه: توشهء تو حرام است، و مصارف تو از راه حرام است؛ بناءً این بخدمت آمدن و سعادت خواستن تو قبول نیست، و حج تو مردود است".

^۱ روايت مسلم ج ۲ ص ۷۰۲

^۲ التحقيق والايضاح ص ۴

^۳ روايت طبرانی در معجم الاوسط (۲۵۱/۵)، رقم ۵۲۲۸



حدیث ابوهریره این حقیقت را واضح نمود که هر نوع عبادتیکه از مال خبیث و حرام باشد، مورد پذیرش قرار نمیگیرد، و عبارت «وَحُكُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» در حدیث دوم در باره اینکه: فریضه حج با پول حرام از عهده انسان ساقط نمیشود، صراحت دارد.^۱

۱۱۳ - باب ثَمَنُ الْكَلْبِ

باب: بهای سگ

توضیح: شافعی، فروش سگ را مطلقاً منع کرده است، چه تربیه یافته باشد و چه غیر آن. امام ابوحنیفه و یاران وی و بعضی از مالکیه خرید و فروش سگهایی را که از آن منافی متصور باشد، مانند: سگهای شکاری یا سگهای که برای حفاظت و نگهبانی از آن استفاده می شود، مجاز دانسته اند.^۲

۲۲۲۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهَنِ .

ترجمه: «ابومسعود انصاری - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله از قیمت سگ، و اجرتی که زن بدکاره در مقابل بدکاری می گیرد، و از پرداخت مزد به عنوان پاداش و قدردانی به فالگیران و کاهنان و کسانی که از آینده دیگران سخن می گویند و سرنوشت مردم را تعیین می کنند، نهی نموده است».

توضیح: نگه‌داری از سگ، حرام است؛ مگر در سه حالت:

۱- سگ کشاورزی (سگ نگهبان).

۲- سگ چوپانی (سگ گله).

۳- و سگ شکاری؛ یعنی سگ دست‌آموزی که از آن، برای شکار استفاده می‌کنند. لذا اگر کسی سگ دست‌آموزی داشته باشد و آن را به دنبال خرگوشی بفرستد و آن سگ،

^۱ - خطبه های جمعه و عیدین، د. حمیدی و راجی.

^۲ - تیسیر القاری.



خرگوش را شکار کرده، آن را بکشد، ایرادی ندارد و شکارش، حلال است؛ زیرا الله متعال می فرماید:

[illegible]

و صیدِ جانوران شکاری که آن‌ها را مطابق آن چه الله به شما آموخته است، برای شکار کردن پرورش می‌دهید (برای شما حلال است). پس، از آن چه برای شما می‌گیرند، بخورید و نام الله را بر آن یاد کنید و تقوای الاهی پیشه سازید. به‌راستی که الله خیلی زود به حساب بندگانش رسیدگی می‌کند.

لذا نگه‌داری از این سه نوع سگ، رواست و نگه داشتن سایر سگ‌ها، حرام می‌باشد. سگ، پلیدترین و نجس‌ترین حیوان است؛ زیرا نجاستش، نجاست غلیظه می‌باشد و اگر ظرفی را بلیسد یا از آبِ درون آن بنوشد، واجب است که آن ظرف را هفت بار بشویند که البته یکی از مراحل شستشو، باید با خاک باشد. البته بهتر است که در شستشوی نخست، استفاده شود. بنا بر حدیث ابومسعود بدری رضی الله عنه اگر کسی، سگ شکاری یا سگ گله یا سگ کشاورزی داشته باشد، جایز نیست که آن را بفروشد؛ یعنی درآمد حاصل از فروش این سگ‌ها نیز حرام است. لذا چنانچه دیگر به سگ شکاری یا سگ گله یا سگ کشاورزی نیاز نداشت، آن را به صورت رایگان به کسی بدهد که به آن نیاز دارد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله درآمد حاصل از فروش سگ را ممنوع فرموده است.

در ادامه‌ی روایت ابومسعود رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله از دست‌مزد کاهن، منع فرمود؛ کاهن به کسی می‌گویند که ادعای پیش‌گویی می‌کند و از آن‌چه در آینده روی خواهد داد، خبر می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: در فلان روز، فلان اتفاق می‌افتد! یا به کسی می‌گوید: در فلان روز بخت به تو رو می‌کند! یا در فلان روز فلان اتفاق برایت می‌افتد. در دوران جاهلیت، مردم نزد کاهنان می‌رفتند و کاهنان نیز در برابر دروغ‌های که به نام پیش‌گویی به خورده مردم می‌دادند، مُردهای زیاد و سنگینی از آنان می‌گرفتند؛ لذا پیامبر صلی الله علیه و آله دست‌مزد کاهنان را ممنوع قرار داد؛ زیرا پیش‌گویی، از اساس، حرام است؛ از این‌رو مزد گرفتن و مزد دادن نیز در برابر آن حرام می‌باشد.



در این روایت هم‌چنین آمده است که پیامبر ﷺ از دادن اجرت به زن زناکار منع نمود؛ زیرا این دست‌مزد در برابر یک عمل حرام است. هرچه حرام باشد، دست‌مزد و نیز درآمد حاصل از آن، حرام است. آیا کاهن یا غیب‌گویی که از این عمل حرام پولی به‌دست آورده است و سپس توبه می‌کند، باید آن پول را به مراجعه‌کنندگان خود برگرداند؟ می‌گوییم: خیر؛ زیرا آن‌ها عوضش را دریافت کرده‌اند؛ بلکه باید برای رهایی از این پول حرام، آن را صدقه دهد یا در صورت امکان به خزانه‌ی عمومی واریز کند.

هم‌چنین کسی که به فروش سگ - حتی سگ‌های شکاری، گله و نگه‌بانی - اشتغال داشته و سپس توبه کرده است، برای رهایی از پول حرامی که از این راه به‌دست آورده، آن را صدقه دهد یا در صورت امکان به حساب خزانه‌ی عمومی واریز کند؛ نه این‌که آن را به خریداران خود برگرداند؛ زیرا آن‌ها عوض پول خود را دریافت کرده‌اند.

هم‌چنین زنی که از عمل فحشا توبه کرده است، باید پول حاصل از این عمل حرام را صدقه دهد یا آن را در هر راه نیکی که ممکن است، هزینه نماید؛ نه این‌که آن را به شخص زناکار برگرداند.

لازم به توضیح است علماء کاهن را چنین تعریف نموده‌اند: کاهن کسی است که از آینده کائنات خبر می‌دهد و ادعا می‌کند که بر اسرار و رازهای جهان آگاه است، و بر آنها مطلع می‌باشد، و مردم را از حوادث آینده باخبر می‌نماید، و یا ادعا می‌کند که بر جن تسلط دارد و بوسیله جن از اخبار و حوادث آینده آگاه می‌شود، و در مقابل عراف کسی است که ادعا می‌کند که می‌داند اشیاء دزدیده شده کجا هستند و می‌تواند آنها را پیدا کند، با توجه به این حدیث شریف که مزد کاهنان را با مزد فاحشه‌گری و بهای سگ ذکر نموده است، میزان فساد چنین ادعاهای باطلی به خوبی مشخص می‌شود، و بر همه مسلمانان واجب است از این گونه اشخاص فاسد دوری کنند.^۱

^۱ - شرح نووی بر مسلم، ج ۱۰، ص ۲۳۲.



فصل:

سحر چیست و ساحر کیست؟

سحر عبارت است از آنچه که مخفی بود، و سبب آن نامعلوم است، و برای آن سحر نامیده شده که به واسطهٔ اموری پنهانی حاصل می‌شود که چشم آن را درک نمی‌کند»^(۱).

اسلام با سحر و ساحران به مبارزه برخاسته و قرآن در باره کسانی که سحر می‌آموزند می‌فرماید: «یاد می‌گیرند چیزی را که به ایشان زیان می‌رساند و نفعی برای آنان دربر ندارد». (سورة بقره، آیه ۱۰۲).

پیامبر ﷺ سحر را از گناه کبیره‌ای به حساب آورده که نابودکننده می‌باشند و ملت‌ها را قبل از افراد نابود می‌سازند، و مرتکبین آنها قبل از آمدن قیامت در دنیا بدبخت می‌شوند، چنانچه می‌فرماید: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما هنَّ؟ قال: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَقُولُ يَوْمَ الرَّخْفِ، وَقَدْ فُتِحَتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»^(۲). «از هفت چیزی که باعث نابودی می‌باشند پرهیز نمایید. اصحاب پرسیدند یا رسول الله! این هفت چیز کدامند؟ پیامبر اسلام که درود الله بر او باد، فرمود: شریک قرار دادن برای الله، سحر نمودن، کشتن کسی به ناحق، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار کردن در میدان جهاد و روز رویارویی با دشمنان اسلام، تهمت بستن به زنان پاکدامن و مؤمن بی‌خبر از گناه».

بعضی از فقهای اسلام سحر را کفر و یا موجب کفر می‌دانند، و بعضی دیگر گفته‌اند: ساحر باید با شمشیر کشته شود «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»^(۳). «مجازات جادوگران این است که با شمشیر کشته شود».

(۱) (کتب الله و قد د، ص) ۵۰۵

(۲) (المعانی) ۲۰۰

(۳) (رہلہ تدریجی، ص) ۲۰۰



تا جامعه از لوٹ و شر وجودش پاک گردد، قرآن به ما یاد می‌دهد که از شر ساحران به الله پناه ببریم، چنانچه می‌فرماید: «(بگو): به الله پناه می‌برم از شر زنان ساحره‌ای که در گره‌ها می‌دمند (و به ساحری مشغولند)». (سورة فلق، آية ۴).

دمیدن به گره از روش و خواص ساحران به حساب می‌آید. در حدیث آمده است: «من نفث في عقدة فقد سحر ومن سحر فقد أشرك»^(۱). «کسی که در گرهی بدمد، سحر کرده و کسی که سحر کند به الله شرک ورزیده است»^(۲).

و همچنان فقه‌های از اهل باطل مجالس رقص و سرود و طنبور و غیره برقرار می‌کنند و در دوران سماع نغمه و طرب و سرودها و لهویات خود را مست و مدهوش نمایان می‌کنند و کلمات شرکیه و نامناسب را در باره الله متعال به زبان جاری می‌کنند که این همه کلمات و اعمال ولو این که از هرکس صادر شده باشند، و در هر مناسبتی گفته شوند از تلبیس ابلیس^۳ می‌باشند که اینگونه کلمات را به آنها تلقین نموده اعمال شان را مزین می‌سازد، چنانچه شیطان یا جن به زبان مصروع^۴ می‌گوید.

قول الله متعال است می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا لِمَنْ هُوَ دُونُكَ مِنْهُنَّ يُعَلِّمُهُنَّ الْحِكْمَ وَتِلْكَ الْأُمَّةَ قَدْ حَمَلْنَا فِي آفَاتٍ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الدِّينَ عَنْ النَّاسِ فَذَعَبُوا عَنِ الْكِبَرِ﴾

میش فی حب مکمل لای ان از می گ رف نک مکمل ذاب وسر لی ارگن اه لی اپ تل ل ف ذبل مکمل ی ای ان لی ا) گ وشف رام ی دف د بعش ث ان در ولگ ون د»^۵.

متأسفانه عده‌ای از مسلمانان با اینگونه افراد بیسواد و بی‌علم که کارشان افتراء و کذب مکر و فریب دادن آدم‌های ساده و فریب‌خورده است و به کاربردن سحر و جادو از ترک محرمات و استعمال کردن نجاسات باکی ندارند، با اهل باطل رابطه دارند، با علمای مسلمین که وارث پیامبران می‌باشند کینه و عداوت داشته، قرآن و سنت را

۸(-) بقیہ (ق) غیہ)) ام ایخاری (و) ام ام (صل م.) (.

(۲) (- ل ل و) □ رام در ملی م، ص(۲۵۵ .)

۳) حلی س: پیش از ده و اولاد اگر ردن (حققت، بلاهت، اهل بیت) نام رد (اثبات) خود را از مردم، بی ب (و) اخذ و ب (ک) لی ردن، د (ک) اری. (

۴۱- (ص روعی عنی طبر رة زده بکس ی ک هی م اری طبر رة) دارد. (

۹۱- (لا درك في نبي صلى الله عليه وسلم في كلامه من لسانه، ج ۸، ص ۸۰، م ۱۱۱) في طائفة من العلماء.



پشت سر خود انداخته اند، غافل از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: ^(۱) «مَنْ أَخَذَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زُورٌ»^(۲).

«هرکه در امور دین ما چیزی احداث کند (تازه و نو به وجود آورد) که از ارزش‌های دین ما نیست، پس آن مردود است».

باز رسول اکرم ﷺ می‌فرماید که شیخین آن را در صحیح خودشان می‌آورند. «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^{۳۰}.

«هرکه در امور (دین ما) چیزی احداث کند که از آن نیست، پس آن مردود است». پس ای برادر و خواهر مسلمان، گرفتن مزد و آلوده شدن به این اعمال حرام و ناجایز است، چنانچه در حدیث به روایت ابومسعود انصاری آمده است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ»^(۴). «رسول الله ﷺ از (گرفتن) بهای سگ، پول به دست آمده از طریق زنا و گرفتن پول (شیرینی پاداش انعام و دستخوشی) در حق کهنانت (کاهن) و جادو منع فرموده است».

همچنان از ابوهریره رضی الله عنه مرفوعاً آمده است: «لَا يَحِلُّ ثَمَرُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ»^(۵). متأسفانه بعضی تعویذ^(۶) فروشی و سحر را شغل خود قرار داده و مانند کالافروشان در این مورد دکان باز کرده اند و اموال آدم‌های بیسواد و جاهل را به فریب و باطل می‌خورند که همه این اعمال خلاف شریعت اسلام بوده قطعاً حرام می‌باشند، و بر حکومت اسلامی لازم است که از آن جلوگیری کند^(۷).

۸۰) (لا درك في نفي خبري رقمي ظالم بولي ن، ج ۸، ص ۸۰.)

۲(-) اقلق (غی مہلخاری) - اصل م (.)

(۳) (حج، عمر، ن.)

۴(-) روحیات (امام علی علیه السلام) (

۹ (حلا و داود) وال درك هي ن، ج ۸، ص ۸۸.)

۳) (حکمی خجندی) دعاها یک بار رک $\square$ نام علی و سید داود $\square$ در دین $\square$ از اوام $\square$ یک $\square$ برای $\square$ (ع $\square$ لش $\square$ م $\square$ از $\square$ م $\square$ او $\square$ و $\square$ ل $\square$ او $\square$ ت) - $\square$ ر $\square$ $\square$ عی $\square$ د.

۱۰. (-) عی (دلیل لمدی) از بی دله افق رآن اولینت، ص ۸۸۸، م □ □ بی بلا شوی دی ای می. (



علاج سحر با سحر:

اما علاج سحر با سحر چون طبق فرمایش رسول الله ﷺ از عمل شیطان و شرک اکبر است، پس جایز نمی باشد، زیرا کاهنان و ساحران مؤمن نیستند و کذاب و فاجر هستند و ادعای برخورداری از علم غیب را با اعمال خود می کنند. از رسول الله ﷺ در باره علاج سحر به وسیله سحر پرسیده شده و ایشان در جواب فرمودند: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»^(۱). «این کار از عمل شیطان است».

حکم علاج سحر:

علاج سحر با آیات قرآنی و احادیث نبوی و دیگر ادعیه ماثوره جایز است، چنانچه در بخاری آمده است که سعید بن مسیب (تابعی) بازکردن سحر را از مسحور و یا عدم قدرت یافتن مرد را از اتصال جنسی با همسرش به سبب سحر جائز قرار داده است^(۲). و همین قول شعبی و معتمد علیه از امام احمد، و از مزنی شافعی و ابوجعفر طبری می باشد. این کثیر نیز می گوید: آنچه که بر باطل کردن سحر از همه چیز نافع تر است، سوره های «معوذتین» است.

چنانچه در حدیث است (هیچ پناه برنده ای به مثال این دو سوره به چیز دیگری پناه نبرده است). همچنان آیه الکرسی، زیرا طردکننده شیاطین است.

ابن بطال از کتاب وهب بن منبه نقل کرده است که مسحور (سحرشده) هفت برگ درخت کنار (سدر) سبز را گرفته و با دو سنگ کوبیده و نرم کند. سپس با آب مخلوط کند، آیه الکرسی و قوافل^(۳) را بر آن بخواند و مسحور سه جرعه از آن خورده و با بقیه آن غسل کند، این شاءالله سحرش به خواست الله متعال باطل خواهد شد و یا با قرائت فاتحه، آیه الکرسی، آیه ۲۸۵ و ۲۸۶ سوره مبارکه بقره، سوره اخلاص،

(۱-) (روایات) م. د.)

(۲-) (لا درلهی نملکیه) رد لام بر ی ن، (ص ۸۲) و (۸۳-) علی دلیل لمی از ی (لا اقرآن) و یکن ت، (ص ۸۸۵) و (۸۲۰).

(۳-) (ملی ورگه لارون،) اخ لص، (ملی) اولی اس.)



در اهدای خون این شرط لازم نیست؛ مگر در صورتی که انسان خون را به انسان حربی هدیه بدهد، که جایز نیست، (حربی یعنی کسی که دارد با مسلمین می‌جنگد) چون حربی باید کشته شود و جایز نیست که ما او را برای زنده ماندن کمک کنیم، اما مسلمان، ذمی و معاهد همه اینها حق دارند از خون اهدایی بهره مند شوند، و اشکالی ندارد.

وقتی انسان مریض باشد و به شدت ضعیف شود و راهی برای تقویت یا علاج او جز تزریق خون نباشد، اشکال ندارد که با تزریق خون کسی دیگر به او مورد معامله قرار گیرد، حتی اگر کسی که خونش به او تزریق می‌شود پیرو دینی دیگر



باشد، پس تزریق خون کافر حتی اگر حربی باشد به مسلمان جایز است. تزریق خون مسلمان به کافر غیر حربی جایز است، اما کافر حربی (کسی که با مسلمانان در حال جنگ است) مصونیت ندارد از این رو کمک کردن به او جایز نیست؛ بلکه حربی باید از بین برده شود، مگر وقتی که اسیر شود که در آن صورت امام مسلمین یا نایب او آنچه را که به مصلحت مسلمین بداند همان کار را انجام می‌دهد یا او را می‌کشد یا به بردگی می‌گیرد یا بر او منت می‌گذارد و عفوش می‌کند یا در مقابل گرفتن فدیة از او یا سرپرست او، وی را آزاد می‌کند. و اگر امان داده شود باید پناه داده شود تا حجت برای او روشن گردد، اگر ایمان آورد که خوب است و گر نه به پناهگاه امنش رسانده شود.^۱

^۱ - کتاب (الفتاوی المتعلقة بالطب...)، ص (۳۵۰)



۳ - کتاب: السلم

کتاب: سلم

تعریف سلم: سلم و سلف یعنی کالای وصف شده ای با اوصاف معینی، بصورت فی الذمه با بهای نقدی و حاضری بفروش رساندن. فقها آن را بیع نیازمندان می نامند، چون در حقیقت فروختن چیزی است که فعلاً وجود ندارد، لیکن ضرورت و نیاز هر دو طرف عقد، اقتضای آن را می کند، چون صاحب سرمایه نیاز مند آنست که کالا را بخرد و صاحب کالا به بهای آن پیش از حصول آن کالا، نیاز دارد، تا آن را برای نفقه و هزینه خود و کشت و کارش تا برسد، بمصرف برساند، پس این نوع بیع از مصالح ضروری و مورد نیاز است.

خریدار را «مسلم» یا «رب السلم» و فروشنده را «مسلم الیه» و کالای فروخته شده را «المسلم فیه» و بهای آن را «رأس السلم یا سرمایه سلم» می نامند.

دلیل شرعی سلم: دلیل شرعی آن به قرآن کریم و سنت نبوی و اجماع مسلمین به ثبوت رسیده است.

مطابقت سلم با قواعد شریعت اسلام: شرعی بودن سلم با مقتضای شریعت مطابق و متفق و سازگار است و با قواعد آن می خواند و مخالفتی با قیاس ندارد، زیرا همانگونه که در بیع جایز است تاخیر پرداخت بهای کالا، در سلم نیز تاخیر تحویل کالای فروشی جایز است، بدون اینکه با هم فرقی داشته باشند.

و الله می فرماید: ﴿... إِذْ أَتَاكَ ابْنُكَ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبْهُ...﴾ [البقرة: ۲۸۲] .. و دین عبارت است از تخیل و مهلت اموال تضمین شده در ذمه شخص و هرگاه کالای فروخته شده، توصیف شده و معلوم و مشخص و تضمین شده، در ذمه باشد و مشتری اطمینان داشته باشد، که فروشنده کالای فروخته شده را سر موعد به تمام و کمال تسلیم می کند، در آنصورت کالای فروخته شده، خود بصورت وامی درمی آید که مهلت و تاخیر پرداخت آن جایز است، و بقول ابن عباس مشمول مفهوم آن آیه فوق خواهد شد.

و سلم مشمول آن نهی نمی شود که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - نهی فرموده است از اینکه انسان چیزی را که نزدش نیست بفروشد، که به حکیم بن حزام گفت: «لا تبع لا لیس عندک»، «چیزی که پیش تو نیست آن را مفروش». چون مقصود آنست چیزی که



قدرت بر تسلیم آن نداری و نمی توانی آن را تحویل دهی، آن را مفروش چون چیزی که برآن قدرت تسلیم کردن نداشته باشد، به حقیقت نزد او نیست، درآنصورت فروختن آن فریب یا ریسک است و با استقبال خطر رفتن. اما فروختن چیزی که اوصافش بیان شده و در ذمه خود آن را تضمین کرده و ظن غالب دارد که امکان تسلیم کردن آن را به موقع خود دارد از این مقوله نیست.

شرایط سلم و پیش خرید و پیش پرداخت: برای صحت سلم و سلف، شرایطی لازم است که تحقق آنها شرط است و این شرایط بعضی به سرمایه تعلق دارند و برخی به «مسلم فیه» تعلق دارند:

رُكْ سَلَمٌ و رَأْسُ الْمَالِ:

- ۱ - جنس آن باید معلوم باشد.
- ۲ - مقدار و میزان آن باید معلوم باشد.
- ۳ - باید در مجلس عقد سلم بفروشنده تحویل گردد.

رُكْ مَحْدَمِ يَوْمِ الْإِلَاقَةِ رُكْ مَحْدَمِ يَوْمِ الْإِلَاقَةِ:

- ۱ - باید فی الذمه باشد نه حاضر، چون اگر حاضر باشد بیع است.
- ۲ - باید بگونه ای توصیف شود که مقدار و اوصاف آن مشخص باشد و موجب تمایز آن از غیر باشد، تا فریب و نزاع بمیان نیاید.
- ۳ - مهلت و مدت باید معلوم باشد. آیا درست است مهلت را اینگونه تعیین کنند: تا وقت درو و چیدن میوه یا وقت آمدن حجاج یا تا وقتی که عطاء و بخشش و حقوق را می دهند؟ امام مالک گفته است اگر ماهها و سالهای آن معلوم باشد، اشکال ندارد.

شرط مهلت و مدت:

جمهور برآنند که اجل و مهلت و مدت در سلم معتبر است و سلم بصورت نقدی و حالی درست نیست و شافعیه گفته اند هرگاه سلم بصورت موجل با احتمال فریب و زیان جایز باشد، بطریق اولی بصورت نقدی و حاضری جایز است و ذکر اجل و مهلت در حدیث برای آن نیست که مهلت و اجل شرط باشد بلکه مراد آنست که اگر حاضر نباشد و مهلت داشته باشد باید مهلت معین و معلوم گردد. شوکانی گفته است: حق آنست که شافعیه گفته اند که اجل و مهلت معتبر نیست چون دلیلی بر اعتبار آن نیست و حکم تعبدی بدون دلیل لازم



نیست. اما اینکه گفته اند: لازم می آید اگر اجل و مهلت در کار نباشند، بیع چیزی باشد که معدوم است و این عمل فقط در سلم مجاز است.

و تنها چیزی که سلم را از بیع جدا می کند همان مهلت و اجل است: در جواب می گوئیم فرق بین آنها در اجرای صیغه است که در آنجا بیع و در اینجا سلم است و این مقدار کافی است. در مسلم فیه شرط نیست که نزد مسلم الیه باشد.

در سلم شرط نیست که «مسلم الیه» در حین وقوع عقد مالک مسلم فیه باشد یعنی شرط نیست که در آن وقت کالا موجود باشد بلکه مراعات این می شود که سر موعد و مهلت، بتواند مالک آن بشود: بهنگام انقضای مهلت، اگر مبیع و مسلم فیه منقطع گردد یعنی مسلم الیه مالکیت بر آن نداشته باشد، عقد فسخ می گردد و پیش از اتمام مهلت اگر منقطع گردد اشکالی ندارد یعنی در وقت تحویل باید فروشنده مالک آن کالا باشد.

عقد سلم با سکوت از موضع و محل تحویل و تسلیم کالا فاسد نمی شود:

اگر متعاقدان در سلم از محل تسلیم کالا سخنی بمیان نیاورند، عقد سلم صحیح است و محل خود مشخص می گردد، چون در حدیث ذکر کردیم از موضع و محل تحویل نشده است اگر محل تسلیم شرط بود، پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - آن را ذکر می کرد، همانگونه که کیل و وزن و مهلت و اجل را ذکر کرده است.^۱

۱ - باب السَّلْمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

باب: سلم به پیمانه‌ی معلوم

۲۲۳۹ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يُسَلِّطُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ - أَوْ قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثًا . شَكََّ إِسْمَاعِيلُ - فَقَالَ « مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوزن معلوم » . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِذَا « فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزن معلوم » .

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



معنی کلمات:

– **یُسَلِّفُونَ:** از سلف: جلو افتادن، در اصطلاح پیش خرید یا پیش فروش مال توصیف شده‌ای که در ذمه فروشنده می باشد و بها و قیمت آن مال نقداً از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود که همان سلم است.

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به مدینه تشریف آورد در حالی که مردم مدینه در داد و ستد میوه ها برای مدت یک سال و دو سال، بیع سلم می کردند (یعنی قبلاً قیمت محصول را پرداخت می کردند). رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، در خرما، بیع سلم می کند، لازم است که مقدار خرماي مورد معامله را به وسیلهٔ وزن یا کیل، مشخص سازد». و در روایتی دیگر، آمده است که: «میعاد آن نیز مشخص باشد».

توضیح: امام ترمذی می گوید: صاحب نظران از میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگران به همین عمل کرده اند و پیش فروش غله، لباس و اشیای دیگر را که امکان تشخیص آنها با بیان اوصاف و ویژگی های شان وجود دارد، جایز دانسته اند. ایشان در پیش فروش حیوان اختلاف نظر دارند: برخی از آنان بیع سلم را در حیوان جایز قرار داده اند؛ نظریه شافعی، احمد و اسحاق نیز چنین است اما برخی دیگر آنرا ناروا شمرده اند؛ سفیان ثوری و اهل کوفه همین نظریه را دارند.

فوائد حدیث:

(۱) سلم عبارت از عقدی است که متاع در مستقبل، و قیمت آن در حال پرداخت می شود، مثلاً: شخصی از دیگری مبلغ ده هزار درهم اکنون می گیرد تا بعد از مدت معینی که حاصلش به دست می آید، برایش مقدار معینی گندم و یا برنج و امثال این چیزها را بدهد.

(۲) اگر سلم در مکیلات صورت گرفت، باید نوع کیل آن تعیین گردد، مثلاً گفته شود که مراد از کیل حجازی، و یا کیل عراقی، و یا کیل مصری است، و اگر در چیزهای که وزن می شود صورت گرفت، باید نوع وزن آن تعیین گردد، مثلاً گفته شود که وزن به کیلو است و یا به سیر و من، و امثال این ها، و اینکه چند کیلو و یا چند من، و یا چند خروار و امثال این ها می باشد.



۳) اما شافعی رحمه الله می گوید: سَلَم تنها در چیزی روا است که قابل وزن کردن باشد، و در غیر آن روا نیست، و در نزد احناف هر چیزی که قابل تعیین است، سلم در آن جواز دارد، خواه موزون باشد، مانند: جو، گندم، و برنج، و یا معدود باشد، مانند: تخم مرغ، جوز، و خواه مذروع باشد، مانند: جامه.

۴) انواع معاملات:

انواع معاملات از نگاه تحویل دادن به مشتری بر چهار نوع است:

اول: معامله‌ی نقدی به این صورت که کتابی را مثلاً به ده هزار تومان می‌خرد و همان‌جا پول را می‌دهد و کتاب را تحویل می‌گیرد، این جایز است.

دوم: معامله‌ای که در آن کالا و پول بعد از مدتی تحویل داده می‌شود: مثل اینکه ماشینی با فلان مشخصات را بعد از یک سال به قیمت ده میلیون تومان تحویل مشتری می‌دهد. این معامله جایز نیست؛ زیرا جنس و کالا هر دو نسبه است.

سوم: پول را اول تحویل می‌دهد و پس از مدتی کالا یا جنس را تحویل می‌گیرد، بیع سلم همین است و جایز می‌باشد.

چهارم: اول کالا یا جنس را تحویل می‌گیرد و بعد از مدتی پول می‌دهد. مثل اینکه ماشینی را به پانزده میلیون تومان می‌خرد و پول آن را بعد از یک سال پرداخت می‌کند. این معامله نیز جایز است.

بیع سَلَم: این است که جنسی با مشخصات تعیین شده خریداری می‌شود و مشتری در همان جلسه معامله پول را پرداخت می‌کند و جنسی را در زمان تعیین شده پس از مدتی از فروشنده تحویل می‌گیرد.

الله تعالی به خاطر آسان‌گیری به مسلمین و برآورده شدن نیازهای‌شان، بیع سلم را مباح قرار داده است و این بیع را «بیع سلف» نیز می‌گویند و در این معامله اول پول پرداخت می‌شود و بعد از مدتی کالا را تحویل می‌دهند.

شرایط صحت بیع سلم:

بیع سلم به خاطر حساس بودنش شرایطی افزون بر شروط عموم بیوع دارد که عبارتند از: کالا یا جنس مشخص باشد، قیمت کالا مشخص باشد، پول کالا را در مجلس معامله پرداخت کند، فروشنده متعهد باشد که کالا را در وقت مقرر تحویل دهد، مشخصات کالا



طوری شرح داده شود که جهالت و پوشیدگی در آن نباشد، زمان و مکان تحویل کالا مشخص باشد.

سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی:

۱- برای مسلمین واجب است که در صورت نیاز پول خود را در بانک‌های اسلامی بگذارند و جابه‌جایی پول خود را از طریق بانک اسلامی انجام دهند. اما اگر بانک، اسلامی نبود، برای رفع نیاز در سپرده‌گذاری و کارت به کارت نمودن پول از دیگر بانک‌ها بدون دادن سود استفاده نمایند. به شرط این که با احکام شرعی مخالف نباشد.

۲- بر مسلمانان کار کردن در هر بانک یا مؤسسه‌ای که ربا می‌گیرد یا ربا می‌دهد، حرام است و حقوقی که از این راه به دست می‌آورد، چه در عمل ربوی مستقیم سر و کار داشته باشد، یا نداشته باشد، حرام است و در قیامت در پیشگاه الله بازخواست خواهد شد.

ربا خواری:

اگر فرد مسلمان پول خود را در بانک‌های ربوی گذاشت و سپس سود پولش را به او دادند، جایز نیست که بگیرد؛ زیرا حرام است و جایز نیست که چنین مال و پولی را که از درآمد پلیدی است، تصرف و قبول کند و الله پاک است و جز پاک را قبول نمی‌کند.

مصرف درآمدهای ربوی:

مال ربوی را از بانک نگیرند حتی اگر بانک این پول را در راه‌های حرام یا جنگ با مسلمانان مصرف کند؛ زیرا نه تو به آن‌ها دستور داده‌ای که در چنین راهی مصرف کنند و نه به آن‌ها داده‌ای که در این راه‌ها مصرف کنند و از اساس مالک چنین مالی نبوده‌ای. به این ترتیب خوردن ربا از گناهان کبیره است که الله با رباخوار اعلان جنگ کرده است، در نتیجه گرفتن ربا و یا دادن آن برابر است که کم یا زیاد باشد، حرام است و سرنوشت رباخوار نابودی ابدی مالش خواهد بود؛ زیرا نتیجه‌ی جنگ با الله و پیامبر همان‌طور که هلاکت بوده است در آینده نیز خواهد بود.

حکم اموال ربوی بعد از توبه:

آنگاه که الله بر فرد رباخوار احسان کرد و توبه نمود و اموالی ربوی داشت و خواست از شر آن‌ها نجات پیدا کند، دو حالت دارد:

۱- اموالی را به مردم داده تا ربا و سود آن را بگیرد، در چنین حالتی اصل مال خود را بگیرد و ربای آن را رها کند.



۲- اموالی دارد که از راه ربا به دست آورده و این نیز دو حالت دارد:

اول: از ربا بودن آن بی خبر بوده است، چنین فردی اموالی که از این راه به دست آورده مال خودش است و گناهی بر او نیست. مثل کسی که تازه مسلمان شده یا در صحرایی دور افتاده زندگی می کند.

دوم: از حرام بودن معامله ی ربوی آگاه بوده اما بعدا صادقانه توبه کرده است، این فرد مالی که از راه ربا به دست آورده مال خودش است؛ زیرا الله تعالی به توبه کننده ی از ربا دستور نداده که مال ربا را برگرداند، بلکه فقط دستور داده که از آن به بعد ربا نگیرد.

هرکس از ربا توبه کند، مالی جز اصل مال خود ندارد و منظور از اصل مال (یا رأس المال) مال اصلی فرد و مالی است که از راه گرفتن ربا قبل از توبه به دست آورده است.

اگر اصل مال کسی صدها و هزاران بوده است و بعد از چند سالی [از راه رباخواری] میلیون ها.... شده است و سپس به لطف الله توبه ی نصح نمود، توبه گناهان ماقبل را پاک می گرداند.

صرافی یا تبادل پول های نقد رایج:

منظور از صرافی این است که پول نقد رایج یک کشور را با پول نقد رایج کشور دیگر معامله و تعویض کنند. فرقی ندارد که در جنس یکی یا مختلف باشند و برابر است که از طلا و نقره یا پول های نقد رایج باشد، این ها حکم طلا و نقره را دارند؛ زیرا مثل این دو در ارزش مشترک هستند، مانند ریال، دینار، دلار و....

منظور از نقد، چیزی است که برای خرید کالا بین مردم رایج است، فرقی ندارد که از طلا یا نقره یا پول های رایج در کشورها و.... باشد.

برخی از احکام صرافی (یا تعویض پول ها):

۱- اگر خواستند طلا را با طلا یا پول نقد یک کشور را با خود همان پول کاغذی یا سکه ای تعویض کنند واجب است که اضافه یا کم نکنند بلکه باید اندازه آن برابر باشد و در همان جا دست به دست تعویض کنند.

۲- اگر خواستند طلا را با نقره یا ریال سعودی را با دلار تعویض کنند، اضافه و کم کردن جایز است و باید در همان مجلس دست به دست تحویل بگیرند.

۳- اگر دو نفری که پول تعویض می کنند قبل از تحویل گرفتن تمام پول مورد معامله از هم جدا شدند، معامله ی آن دو فقط در همان مقدار پولی که تحویل گرفته اند، درست است و



در آن مقداری که تحویل نگرفته‌اند، معامله باطل است. به طور مثال یک دینار را با ده درهم معامله کردند که صراف فقط پنج درهم داشت، معامله فقط در نصف دینار درست است و نصف دیگر دینار در نزد صراف امانت می ماند.

۲ - باب السَّلَمِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ

باب: بیع سلم در وزن معین

۲۲۴۰ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عِيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِيْنَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَضَى كَيْلَ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » . حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ « فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنه - می گوید: وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به مدینه آمد، دید مردم خرمای دو سال تا سه سال خود را پیش فروش می کنند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که چیزی را پیش فروش می کند باید پیمانه وزن آن معلوم باشد و مدت آن نیز معین شود».

علی، از سفیان، از ابن ابی نجیح روایت کرده است که آنحضرت فرمود: «باید بیع سلم کند در پیمانه‌ی معین و وزنی معین».

توضیح: «سلف» یا «سلم»: معامله‌ی کالایی تعریف شده و معین است که قرار است بعداً تحویل مشتری داده شود. بدین صورت که مشتری جنسی را با اوصاف دقیق و بیان کیفیت، مانند: برنج طارم درجه یک، یا خرمای درجه‌ی یک بم و... از کشاورز یا باغداری می‌خرد و بهای آن را پرداخت می‌کند و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل می‌ماند، و پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به کیفیت مورد توافق، تحویل خریدار می‌دهد.

و در حقیقت سلم یکی از انواع معاملات مشروع است که رسول صلی الله علیه وسلم درباره‌ی آن می فرماید: «هر کس که در چیزی سلم می‌نماید، آن را با پیمانه یا وزنی معین و برای مدتی مشخص معامله کند». [بخاری و مسلم]



خاطر نشان می‌شود که «سلم» دارای شرایطی است که با مراعات آنان، معامله‌ی سلم صحیح می‌شود، و این شرایط عبارتند از:

۱. بهای آن نقد باشد، تا از معامله‌ی جنسی ربوی با نوع خود پرهیز شده باشد.
۲. نوع و کیفیت و مقدار جنس مورد معامله به صورتی دقیق معلوم و مشخص شود تا زمینه‌ی ایجاد اختلاف و نگرانی طرفی از طرف دیگر برطرف شود و موجب عداوت و دشمنی و کینه نگردد.
۳. زمان و مکان تحویل جنس مورد معامله، مشخص و معین شود.
۴. فروشنده مبلغ و پول را در مجلس معامله از خریدار تحویل بگیرد تا به صورت عمد یا غیرعمد به معامله‌ی حرام قرضی در مقابل قرض دچار نشوند.
۵. مدت زمانی که قرار است برای تحویل جنس مورد معامله در نظر گرفته شود به اندازه‌ای باشد که امکان و احتمال تغییر وضعیت قیمت‌ها در بازار وجود داشته باشد، مانند یک ماه و دو ماه و... زیرا «سلم» برای مدتی بسیار کم، صورت بیع را پیدا می‌کند و در آن شرط است که جنس مورد معامله از طرف خریدار معاینه و مشاهده بشود.
۶. زمان تحویل جنس، زمانی باشد که آن جنس عادتاً وجود داشته باشد، برای مثال: معامله‌ی خرما که در فصل بهار تحویل داده شود، یا انگور که در زمستان تحویل شود صحیح نیست، و زمینه‌ی اختلاف و ناراحتی را فراهم می‌نماید.

۲۲۴۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ « فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » .

ترجمه: از ابومنهال روایت است که می‌گوید: از ابن عباس شنیدم که فرمود: «پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد و فرمود: «به پیمانه‌ی معین و وزنی معین و میعادی معین» (بیع سلم کنید)».

فوائد حدیث:

۱) این بیع (سلم) به آن جهت درست است که پیشه‌وران و صاحبان حرفه‌ها گاهی احتیاج پیدا می‌کنند که برای حرفه خویش هزینه کنند و حال آن که مالی ندارند که آن را هزینه کنند و صاحبان اموال و پول از قیمت ارزان سود می‌برند پس بیع سلم روا دانسته شد



تا به هر دو دسته رفق شده و مراعات حال هر دو شده باشد، و اگر چه فرجام آن مشخص نیست ولی چون نیاز بدان شدید است لذا شرع آن را روا دانسته است.

۲) در صورت اختلاف جنس، ربا محسوب نمی شود: در معامله و خرید و فروشی که جنس ثمن و مبیع با هم مختلف باشند ربا متحقق نمی شود مگر در صورتی که یکی از عوضین نقد (طلا و نقره) بوده و بصورت نسیئه پرداخت گردد. معامله طلا با نقره، گندم با خرما و جو با نمک متفاضلا (یک عوض به مقدار کمتر و یکی بیشتر) جایز است مشروط بر اینکه عوضین نقدا پرداخت شوند و هیچ یک از آنها بصورت نسیئه نباشد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «إِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» «در صورتی که اشیاء ربوی با جنس مخالف خود معامله شود، (مانند گندم با خرما) معامله جایز است، اگر دست بدست باشد». معامله اشیاء ربوی در برابر پول رایج موجود و حاضر یا غیر حاضر در جلسه عقد جایز است خواه ثمن یا مبیع نقد باشد. رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - شتر جابر - رضی الله عنه - را در مسافرت خریداری کرد و قیمت آن را در مدینه پرداخت. هم چنین رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - بیع سلم را جایز قرار داده است.

۳) روش معامله با شرکت های قسطنطینی:

باید مشخص شود که منظور این شرکت ها چیست؟ آیا فقط فروش قسطنطینی کالاها است یا چیزی دیگر؛ اگر منظور فروش قسطنطینی کالا به صورت نسیه باشد که به دلیل ظاهر قرآن و سنت فروش نسیه جایز است.

الله تعالی می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه به همدیگر تا مدت معینی (از لحاظ روز، ماه و سال) وامی دارید، آن را بنویسید». [البقرة: ۲۸۲]

در ادامه آیه، الله تعالی می فرماید: «و از نوشتن (بدهی خود) چه اندک باشد یا بسیار، ملول نشوید [هر چه باشد بنویسید]. این نزد الله به عدالت نزدیک تر، و برای شهادت مستقیم تر و برای جلوگیری از شک و تردید [و نزاع و گفتگو] بهتر است. مگر این که داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست می کنید. در این



صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید». عمل رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم بیانگر حلال بودن آن است: [فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ قَدَمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ إِلَى مِيسِرَةَ...] (رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم فردی را نزد تاجری که از شام پارچه آورده بود فرستاد، تا ایشان را به صورت مدت دار (نسیه) به او بفروشد).^(۱)

در صحیحین از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که: [قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ]^(۲) (رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم به مدینه آمد در حالی که مردم مدینه در داد ستد میوه ها، برای مدت یک سال و دو سال، بیع سلم می کردند (یعنی: قبلاً قیمت محصول را پرداخت می کردند. رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم فرمود: [هر کس، در خرما بیع سلم می کند، لازم است که مقدار خرمای مورد معامله را به وسیله وزن یا کیل، مشخص سازد])

و در روایتی دیگر، آمده است که موعده آن نیز مشخص باشد.

ولی ما شنیده ایم که برخی از مردم، پس از آگاهی از نیاز خریدار، چیزی را به او می فروشند، که هنوز مالک نشده اند. به طور مثال، شخصی نزد تاجری می آید و می گوید: به فلان جنس نیاز دارم و قدرت خرید آن را ندارم. تاجر آن کالا را می خرد و با قیمت بیشتر به صورت نسیه به این فرد می فروشد. بدون شک این حيله ای بسیار آشکار است. زیرا تاجر هیچ نیازی به این کالا نداشته و برای خودش هم

^۱- اح مد (۱۴۷/۳) الترمذی دی دیوی (ع) ۱۱۳ (و گفته) حسن لایح لایح (ض لای) ۴۳۰۴ (حک م) ۰۳/۰۴ () ۰۲۷ () ۰۲۴ () و فبیئین را لایح ح طیفه بانی حک م فذلک لت.
بخاری () ۰۳۲ () ۰۴۱ () ۰۲۴ ()



نخریده است، بلکه برای رسیدن به سودی که از نیازمند در یافت می کند. آن را خریده. چه بسا که این معامله به صورت تفاوت در قیمت نقد و نسیه‌ی کالا صورت می گیرد. و گاهی می گویند: سال اول ۸٪، سال دوم ۱۰٪، و سال سوم ۱۵٪، سود می گیرم؟! و به همین منوال هرچه زمان طولانی تر شود، سود هم بالا می رود.

در حقیقت، این معامله ای ربوی است که تاجر با حيله، اقدام به چنین معامله ای کرده است و اگر فرد عاقلی این مسئله را مورد بررسی قرار دهد به خوبی در می یابد: که این حيله، از مسئله عینه، که رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم از آن بر حذر داشته است به ربا نزدیکتر است.

معامله‌ی عینه این است که کالایی را به کسی نسیه می فروشد و همان را دوباره، ارزان تر، نقد از او می خرد، در حالی که هنگام فروش هرگز قصد خرید آن را دو باره از این مشتری نداشته است و خریدار هم قصد فروش را به او نداشته است. خریدار، کالا را در بازار عرضه می کند و فروشنده اش هم حق ندارد آن را ارزانتر از قیمت فروش بخرد و این همان معامله ی عینه، است که رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم از آن نهی کرده است، و می فرماید: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (وقتی که معامله ی عینه کردید و به کشاورزی راضی شدید و جهاد را ترک کردید، الله بر شما ذلّتی را مسلط می کند تا زمانی که به دین خود باز نگردید؛ آن را از شما دور نمی گرداند).^(۱)

^۱ جلد دواود (۳۴۳۰ الفظ ح) □ ازینو دواود بصلح لحد (۴۰۱۰-۴۴۰ بل و بخی) (۵۳۵۲ (لبی قلدی در لایطوری) (۱۲۴۴۴) و لخی □ از راه لای
فکر رختی ت م ش ود. رج و عش و به ح لای، م ل ن قی م دواود (۲/۰۴۵) و یکیک ه ل رجی ه علم ره ۱۱



تردیدی نیست که در معاملات قسطی نوع حيله‌ای وجود دارد که از عینه بیشتر است، لذا توصیه می‌شود فروشندگان و خریداران، این معاملات را که چیزی جز بی برکت شدن تجارت به همراه ندارد ترک کنند.

الله تعالی می‌فرماید: «الله، ربا را نابود می‌کند؛ و صدقات را افزایش می‌دهد. و الله هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست ندارد». [البقرة: ۲۷۶]

این معاملات دارای فساد اقتصادی بسیاری هستند؛ زیرا به دلیل سهولت، فقرا از آن استقبال می‌کنند و در نتیجه بدهکار می‌شوند و چه بسا که پس از گذشت زمان تعیین شده، توانایی پرداخت را نداشته باشند و اختلاف بین فروشنده و خریدار به وجود آید، گاهی منجر به ورشکستگی خریدار می‌شود و فروشنده ی سودجو در دنیا و آخرت زیان خواهد کرد.

لذا نصیحت من به برادران مسلمان این است که از الله بترسند و در طلب روزی، راه و روش صحیح را در پیش گیرند؛ زیرا هیچ فردی تا رزق و عمرش تمام نشود، نمی‌میرد.^۱

۲۲۴۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمَجَالِدِ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمَجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بَرْدَةَ فِي السَّلَفِ ، فَبِعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيِّ ، وَالتَّمْرِ . وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِيزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

معنی کلمات:

- **کنا نسلف:** ما پیش فروش می کردیم.

^۱ - شیخ ابن عثیمین - کتاب الدعوة (۵)، (۵۸-۵۵/۲)



- حنطه: گندم.
- شعیر: جو.
- تمر: خرماى خشک.
- زبيب: کشمش.

ترجمه: ابن ابی اوفی - رضی الله عنه - می گوید: در زمان رسول الله - صلی الله علیه وسلم -، ابوبکر و عمر رضی الله عنهما مردم در داد و ستد گندم، جو، کشمش و خرما، بیع سلم می کردند.

فوائد حدیث:

- (۱) سبب ذکر زمان خلافت ابو بکر و عمر، تاکید بر جواز عقد سلم است، ورنه اصل جواز آن از امر و تقریر پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت می شود.
- (۲) این حدیث دلالت بر مشروعیت سلم دارد.
- (۳) گرچه در این حدیث چهار چیز از مکیلات ذکر گردیده است، ولی (سلم) در هر چیز دیگری که قابل کیل و وزن، و تعیین باشد، نیز جواز دارد.

۳ - باب السِّلْمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

باب: بیع سلم برای کسی که نزد وی مال موجود نیست

۲۲۴۴ - ۲۲۴۵ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ سَلِّهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُونَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّفُ نَبِييَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالرَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنَّا نَسْأَلُهُمْ أَلْهَمْ حَرَّتْ أَوْ لَا. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهِذَا وَقَالَ فَتُسَلِّمُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ



بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُمْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ الرَّزِّيُّ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْحِطَّةِ وَالشَّعِيرِ وَالزُّبَيْبِ .

معنی کلمات:

- **نبیط:** کشاورز.

ترجمه: از محمد بن ابومجالد روایت است: «عبدالله ابن شداد و ابوپرده مرا نزد عبدالله بن ابی اوفی (رض) فرستادند و گفتند: از او سؤال کن آیا در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اصحاب او گندم را سلم (پیش فروش) می کردند؟ عبدالله گفت: ما با کشاورزان شام گندم، جو و روغن را با وزنی معلوم و تا مدتی معلوم سلم می کردیم، گفتیم: آیا با کسانی که اصل جنس را در اختیار داشتند، سلم می کردید؟ گفت: ما از آنان در این باره سؤال نمی کردیم، سپس آن دو مرا نزد عبدالرحمن بن ابزی فرستادند و در این باره از او سؤال کردم گفت: اصحاب پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در زمان او - صلی الله علیه وسلم - سلم می کردند و از آنان سؤال نمی کردیم آیا صاحب زراعت هستند یا خیر».

اسحاق از خالد بن عبدالله، از شیبانی، از محمد بن ابی مجالد همین را روایت کرده و گفته: در گندم وجو نیز (با ایشان بیع سلم می کردیم). و روایت است از عبدالله بن ولید، از سفیان که شیبانی گفته: و همچنان در روغن زیتون (بیع سلم می کردیم). از قتیبه از جریر روایت است که شیبانی گفته: در گندم وجو و کشمش (بیع سلم می کردیم).

فوائد حدیث:

- ۱) خرید و فروش با اهل ذمه و با غیر مسلمانان جواز دارد.
- ۲) با قیاس به روغن، سلم در شیر و امثال آن نیز جواز دارد.
- ۳) در سلم شرط نیست که اصل چیزی که در آن سلم صورت می گیرد، در نزد جانب مقابل وجود داشته باشد، مثلاً: اگر سلم در گندم صورت می گیرد، شرط نیست که گندم را در آینده تسلیم می دهد زراعت کار باشد، بلکه می شود که تاجر، و یا آهن گر و یا صاحب هر کار و پیشه دیگری باشد.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



۲۲۴۶ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ . قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ ، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ . فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ .
وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

ترجمه: از عمرو روایت است که ابوالبختری الطائی گفته: از ابن عباس رضی الله عنهما در مورد بیع سلم خرما به درخت سوال کردم وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع سلم میوه بر درخت منع کرده است تا آنکه قابل خوردن شود و تا آن وزن گردد.

مردی گفت: چه چیز وزن می شود؟

مردی که در کنار ابن عباس بود، گفت: تا آنکه اندازه شود (یعنی تخمین گردد). معاذ از شعبه، از عمرو روایت کرده که ابوالبختری گفته: از ابن عباس رضی الله عنه شنیدم که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از آنچه یادآوردی منع کرده است.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: در جمله «أخبرنا عمرو» در روایت مسلم، عمرو بن مره (راوی) است و همچنین این روایت توسط اسماعیلی از طرق مختلف از شعبه نقل شده است.

در جمله "فقال رجل ما يوزن"، نام آن شخص را نیافتیم. کرمانی گفته است که این شخص خود ابو البختری بوده است، به دلیل اینکه در برخی از طرق این روایت آمده است که او به صورت معرف (شناخته شده) سخن گفته است.

در جمله "فقال له رجل إلى جانبه"، نام آن شخص نیز نیامده است.

در عبارت "حتى يحرز"، با پیشی گرفتن "راء" بر "زای" منظور این است که حفظ و نگهداری شود. اما در روایت کشمینی، "زای" بر "راء" مقدم شده و به معنای "وزن شود" یا "حدس زده شود" است. اهمیت این اختلاف در این است که بدانیم مقدار حقوق فقرا قبل از تصرف مالک در آن چقدر است.

قاضی عیاض نظریه اول را صحیح می داند، اما دومی به ذکر وزن بیشتر مرتبط است و من آن را در روایت نسفی این طور دیده ام که نوشته است: «حتى يحزر براءين» که اولی (درست) سنگین است، ولی او آن را با شک نقل کرده است.



در جمله "وقال معاذ حدثنا شعبه"، این روایت از یحیی بن محمد از عبیدالله بن معاذ از پدرش روایت شده که اسماعیلی آن را ذکر کرده است.

۴ - باب السِّلْمِ فِي النَّخْلِ

باب: بیع سلم بر درخت خرما

۲۲۴۷ - ۲۲۴۸ - ۲۲۴۹ - ۲۲۵۰ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ السِّلْمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ نِسَاءً بَنَاجِرَ . وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السِّلْمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ السِّلْمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ ، وَنَهَى عَنِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نِسَاءً بَنَاجِرَ . وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ .

ترجمه: از عمرو روایت است که ابو البختری گفته از ابن عمر (رضی الله عنهما) در مورد بیع سلم خرما بر درخت سؤال کردم وی گفت: از بیع میوه بر درخت تا آن که سلامت آن ظاهر گردد و از بیع، نقره (به طلا) به معامله نسیه منع شده است. و سپس از ابن عباس از بیع میوه بر درخت سؤال کردم. وی گفت پیامبر (صلی الله علیه وسلم) از بیع میوه بر درخت منع کرده است تا آنکه قابل خوردن شود - و یا گفت: - تا آنکه صاحبش از آن بخورد و تا آنکه وزن شود (یعنی تخمین گردد).

از عمرو روایت است که ابوالبختری گفته: از ابن عمر رضی الله عنهما در مورد بیع سلم در میوه درخت سوال کردم. وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع میوه بر درخت منع کرده است تا آن که سلامت آن ظاهر گردد و از بیع نقره به طلا به نسیه منع کرده است از ابن عباس این مسئله را سوال کردم وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیع خرما بر درخت منع کرده است تا آن که قابل خوردن شود - یا گفت: - و یا بخورد.



توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در جمله "فقال - یعنی ابن عمر - نهی کرد از فروش نخل تا زمانی که به صلاح برسد"، منظور از نهی، نهی از فروش میوه درخت نخل است. تمام روایات در این بخش بر این اتفاق دارند که "نهی" به صورت مجهول (نهی شد) آمده، اما در روایت دوم، یعنی روایت غندر، اختلاف وجود دارد؛ چنان که در نقل ابی ذر و ابی الوقت آمده: "عمر از فروش میوه نهی کرد"، ولی در روایات دیگر آمده: "پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد". مسلم فقط به حدیث ابن عباس بسنده کرده است.

در جمله "و از فروش وَرَق (نقره)"، یعنی فروش نقره در برابر طلا، همان طور که در روایت دوم نیز آمده است.

عبارت "نساء" با فتح نون و حرف «س» مهمله (یعنی بدون نقطه)، و کشیده خوانده می شود، به معنای تأخیر است. می گویند: "نَسَأْتُ الدَّيْنَ" یعنی قرض را به تأخیر انداختم، و "نساء" یعنی تأخیر. بحث درباره شرط اجل (مدت) در بیع سَلَم، در باب بعدی خواهد آمد.

اگر حدیث ابن عمر صحیح باشد، حمل بر "سلم حال" (یعنی بیعی که تحویل آن فوری است) نزد کسانی می شود که آن را جایز می دانند، یا حمل بر معامله ای که موعد آن نزدیک است.

از این حدیث برای جواز عقد سَلَم در مورد نخل مشخصی از باغ مشخص، پس از ظاهر شدن صلاح میوه، استفاده شده، و این قول مالکی هاست.

ابوداود و ابن ماجه از طریق «نجرانی» از ابن عمر نقل کرده اند که: «سَلَم در نخل، قبل از اینکه شکوفه دهد جایز نیست». مردی در یک باغ نخل، قبل از اینکه شکوفه بدهد، سَلَمی انجام داد، ولی آن سال درخت هیچ ثمری نداد. خریدار گفت: "این مال من است تا وقتی که شکوفه بدهد"، اما فروشنده گفت: "من فقط محصول همین سال را فروختم." پس نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت بردند، و پیامبر فرمود: «آنچه را از او گرفته ای برگردان، و در نخل معامله سَلَم انجام ندهید تا وقتی که صلاح آن آشکار شود.» این حدیث ضعیف است.

ابن منذر نقل کرده که بیشتر علما بر منع سَلَم در باغ معین اتفاق دارند، چون این معامله نوعی غرر دارد. بیشتر علما حدیث مذکور را حمل بر سَلَم حال کرده اند.



ابن حبان، حاکم و بیهقی از حدیث عبدالله بن سلام در ماجرای اسلام آوردن زید بن سعنه نقل کرده‌اند که او به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: «آیا حاضری مقداری خرما با موعد معین از من بخری از باغ فلان قبیله؟» پیامبر فرمود: «من از باغ معین نمی‌خرم، بلکه مقدار معینی (اوساق) با موعد معین از تو می‌خرم.»

۵ - باب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

باب: ضمانت در بیع سلم

۲۲۵۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ .

ترجمه: از اسود روایت است که عائشه رضی الله عنها گفته: رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردی یهودی به نسیه غله خرید و زره آهنین خویش را نزد وی به گرو گذاشت.

۶ - باب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

باب: گرو گذاشتن در بیع سلم

۲۲۵۲ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ الثَّيْبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

ترجمه: از اعمش روایت است که گفته: مسئله‌ی گرو گذاشتن در بیع را نزد ابراهیم نخعی یاد کردیم. وی گفت: از اسود روایت است که عائشه رضی الله عنها گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدتی معین از یهودی غله خرید و زره آهنین خویش را نزد وی به گرو گذاشت.

توضیح هردو حدیث: حافظ ابن حجر می‌گوید: در این بخش، حدیث عایشه نقل شده که: «پیامبر صلی الله علیه و سلم از یهودی به صورت نسیه غذا خرید و زره آهنین خود را نزد او گرو گذاشت». سپس بخاری برای این روایت، بابی با عنوان "رهن در معامله سلم" گشود، که با مضمون حدیث کاملاً سازگار است.



اما در مورد کفیل (ضامن)، اسماعیلی گفته: در این حدیث چیزی در مورد کفیل نیامده که بخاری برای آن عنوان زده باشد. ولی شاید بخاری خواسته کفیل را نیز به رهن ملحق کند، چون رهن به عنوان تضمین حق پذیرفته شده، پس گرفتن کفیل هم جایز است.

من (ابن حجر) می‌گویم: همین برداشت را پیش‌تر ابراهیم نخعی (راوی حدیث) نیز بیان کرده است، و بخاری در عنوان خود به همین موضوع اشاره کرده، چنان‌که در بخش رهن، از مسدد از عبدالواحد از اعمش نقل خواهد شد که گفتند: «ما نزد ابراهیم درباره رهن و کفیل در سَلَم بحث می‌کردیم، و او این حدیث را یادآور شد»، پس معلوم می‌شود که این برداشت از خود اوست و بخاری نیز به آن اشاره کرده، مطابق عادتی که در آوردن روایت از طرق مختلف دارد.

این حدیث، ردّی است بر کسانی که می‌گویند رهن در بیع سَلَم جایز نیست. اسماعیلی نیز از طریق ابن نمیر از اعمش روایت کرده که مردی به ابراهیم نخعی گفت: «سعید بن جبیر می‌گوید رهن در بیع سَلَم همان رباست که ضمانت شده»، و ابراهیم در پاسخ این حدیث را برای رد آن بیان کرد.

ادامه شرح این حدیث، در کتاب "رهن" خواهد آمد، ان شاء الله.

موفق گفته است: کراهت این کار (رهن در سَلَم) از ابن عمر، حسن بصری، اوزاعی و یکی از دو روایت از احمد بن حنبل نقل شده است، ولی دیگران آن را جایز دانسته‌اند. دلیل آن‌ها آیه‌ی قرآن است: «اگر با یکدیگر معامله مدت‌دار کردید، آن را بنویسید... تا اینکه فرمود: و اگر گرویی (رهن) در دست داشتید، آن را بگیرید». لفظ آیه عام است و سَلَم را هم شامل می‌شود، چون یکی از اقسام بیع است.

برای قول احمد (در منع رهن در سَلَم)، به حدیثی که ابو داود از ابوسعید روایت کرده است، استناد می‌شود: «کسی که در چیزی سَلَم می‌کند، نباید آن را به غیر از آنچه قرار داده شده، منتقل کند.» دلیل آن این است که اگر رهن نزد طرف مقابل تلف شود (مثلاً با تجاوز یا سهل‌انگاری)، ممکن است معامله به نفع فروشنده تمام شود، بدون اینکه کالا را تحویل دهد.

دارقطنی نیز از ابن عمر حدیثی نقل کرده که پیامبر فرمود: «کسی که در چیزی سَلَم کرده، نباید بر طرف مقابل شرطی جز انجام تعهد بگذارد»، ولی سند این روایت ضعیف است،



و اگر هم صحیح باشد، به شرطهایی اشاره دارد که با اصل عقد در تعارض اند. و الله داناست.

۷ - باب السَّلْمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسَعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زُرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ .

باب: بیع سلم به ميعادی معین

و ابن عباس و ابوسعید و اسود و حسن بدان قایل هستند و ابن عمر گفته: در بیع سلم غله، که نرخ و ميعاد آن معین باشد، باکی نیست. تا آنگاه که در کشتزاری نباشد که سلامت آن ظاهر نشده است.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: اشاره دارد به رد دیدگاه کسانی که سَلَمَ حال (بیع سَلَمَ بدون تعیین زمان تحویل) را جایز می دانند؛ مانند شافعیان. بیشتر علما این دیدگاه را نپذیرفته اند. کسانی که آن را جایز می دانند، عبارت «إلى أجل معلوم» را به معنای علم داشتن به زمان تحویل می دانند؛ یعنی به باور آنان مفهوم جمله چنین است: «کسی که سَلَمَ می کند، باید آن را تا زمانی معین انجام دهد، نه زمانی نامعلوم».

اما در مورد جواز سَلَمَ بدون تعیین مدت، گفته اند که به طریق اولی جایز است، زیرا اگر معامله نسبی با وجود داشتن غرر، مجاز باشد، پس معامله نقدی که غرر کمتری دارد، به مراتب اولی تر به جواز است. این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته و در پاسخ گفته اند: در مورد کاتب در آیه (اگر کاتب نوشت، مدت را مشخص کند) فرق دارد، چون در آن مورد، بنده معمولاً توان پرداخت فوری ندارد، بنابراین، مدت برای رفع مشقت او مشروع شده است.

گفته: «و به این نظر، ابن عباس گفته است» یعنی ابن عباس نیز سَلَمَ را منحصرأً با تعیین مدت جایز دانسته است.

و گفته: «و همچنین ابو سعید»، منظور ابو سعید خدری است، و «حسن» یعنی حسن بصری، و «اسود» یعنی اسود بن یزید نخعی.

سخن ابن عباس را شافعی از طریق ابی حسان اعرج از او نقل کرده که گفته است: «شهادت می دهم که سَلَمَ ضمان شده با زمان معین را الله در کتاب خود حلال کرده و به آن



اجازه داده است»، سپس آیه را خواند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، وقتی دینی مدت‌دار با یکدیگر دارید، آن را بنویسید». این روایت را حاکم نیز نقل کرده و صحیح دانسته است. ابن ابی شیبیه نیز از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفته است: «به عطاء یا زمان برداشت محصول سَلَم نکن، بلکه زمانی معین تعیین کن». روایتی دیگر نیز از سالم بن ابی جعد از ابن عباس نقل شده که خواهد آمد.

ابو سعید خدری نیز از طریق نبیح العنزی (راوی کوفی) از او روایت شده که گفته است: «سَلَم به قیمتی که در بازار رایج است، رباست؛ بلکه باید در پیمانهای معین و زمانی معین باشد.»

حسن بصری طبق روایت یونس بن عبید از او - که سعید بن منصور آن را نقل کرده - گفته است: «اگر حیوان مشخص باشد و موعد آن معین، سَلَم در آن اشکالی ندارد.»

اسود بن یزید نیز طبق روایت ابن ابی شیبیه از طریق ثوری از ابواسحاق، در پاسخ به سؤال درباره سَلَم در غذا گفته: «اگر پیمان‌هاش و موعدش معلوم باشد، اشکالی ندارد». همچنین سالم بن ابی جعد از ابن عباس نقل کرده: «اگر در سَلَم، پیمان‌ها و زمان مشخص شود، اشکالی نیست». و از شریک از ابواسحاق از اسود نیز همین‌گونه نقل شده است.

استدلال به سخن ابن عباس که گفت: «در سَلَم به زمان عطاء نکن»، نشان می‌دهد که زمان تحویل باید دقیقاً مشخص باشد، چون برداشت محصول یا زمان پرداخت حقوق (عطاء) متغیر است و مثلاً یک روز هم می‌تواند فرق داشته باشد؛ همان‌طور که زمان رسیدن حجاج متفاوت است. با این حال، مالک و ابو ثور این نوع تعیین وقت را جایز دانسته‌اند.

ابن خزیمه از شافعی‌ها گفته: می‌توان وقت تحویل را به زمان توانایی پرداخت (میسره) موکول کرد، و به حدیث عایشه استدلال کرده که پیامبر صلی‌الله‌علیه و سلم به یهودی فرمود: «دو لباس برایم بفرست تا وقتی که توانایی پیدا کنم»، که نسائی آن را نقل کرده است. ابن منذر در صحت این حدیث خدشه کرده، ولی در اصل، دلالتی برای جواز ندارد، چون در حدیث فقط درخواست آمده و ممکن است در هنگام عقد، شروط لازم ذکر شده باشد؛ مخصوصاً که نوع و وصف لباس در روایت نیامده.

گفته: «و ابن عمر گفته است: اگر غذا توصیف‌شده باشد و قیمت و زمان آن مشخص باشد، اشکالی ندارد، مگر اینکه محصولی باشد که هنوز صلاح آن ظاهر نشده باشد». مالک در موطأ از نافع از ابن عمر نقل کرده که گفته: «اگر غذا به‌صورت توصیف‌شده باشد (مثلاً



فلان مقدار گندم از فلان نوع)، و زمان تحویل و قیمت آن مشخص باشد، اشکالی ندارد، مگر اینکه میوه‌ای باشد که هنوز به صلاح نرسیده باشد». ابن ابی شیبہ نیز همین مضمون را از عبیدالله بن عمر از نافع نقل کرده است. حدیث ابن عمر پیش از این به صورت مرفوع نیز در باب قبل آمده بود.

در پایان، مؤلف (بخاری) حدیث ابن عباس را که در ابتدای ابواب سَلَم آمده بود، مجدداً ذکر کرده است. انتهای

۲۲۵۳ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ « فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ » .

ترجمه: از ابومنهال روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد و مردم، میوه را به معیاد دو و سه سال بیع سلف می کردند. آنحضرت فرمود: «در بیع سلم میوه به پیمانه معین و میعادی معین، معامله کنید». عبدالله بن عبدالولید از سفیان روایت کرده که ابن ابی نجیح گفته: «به پیمانه معین و وزنی معین».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: «و عبد الله بن وليد گفت: سفیان برای ما حدیث نقل کرد، و او از ابن ابی نجیح روایت کرد» - این روایت به صورت متصل در جامع سفیان از طریق همین عبد الله بن وليد (العدنی) نقل شده است.

مؤلف (بخاری) با آوردن این روایت به صورت تعلیق (بدون سند کامل)، قصد داشته که نشان دهد این روایت به صورت تحدیث (با لفظ «حدثنا»، یعنی شنیده شده مستقیم) نیز آمده، چرا که روایت قبلی با لفظ «عننه» (عن فلان، یعنی با واسطه و بدون تصریح به شنیدن مستقیم) نقل شده بود.

سپس حدیث ابن ابی أوفی و ابن أبزی را آورده که توضیح کامل آن پیش تر داده شده است.



۲۲۵۴ و ۲۲۵۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ . فَقَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسَلِّفُهُمْ فِي الْجَنْطِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّيْبِ إِلَى أَجْلِ مُسَمًى . قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

ترجمه: از عبدالرحمن بن ابزی و عبدالرحمن بن ابی اوفی رضی الله عنهما روایت است که گفتند: ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم (در غزوات) غنایم بدست می آوردیم و نبطی از انباط شام می آمدند ما با آنان معامله سلف در گندم، جو و کشمش می کردیم. در روایت دیگر آمده: و روغن زیتون، تا مدتی معین، گفته شد: آیا آنان کشت و زراعت داشتند؟ گفتند: ما از آن ها این سوال نمی کردیم.

توضیح: «نبطی» کشاورز، ویا گروهی از مردم شام که در سرزمین بطائح، و در وادی شام سکونت داشتند.

۸ - باب السَّلْمُ إِلَى أَنْ تَتَجَّ النَّاقَةُ

باب: بیع سلم بچه شکم شتر

۲۲۵۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، فَتَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ . فَسَرَهُ نَافِعٌ أَنْ تَتَجَّ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا .

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفته است: مردم بچه‌ی شتر را که در شکم مادر خرید و فروش می کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن منع کرد. نافع (راوی) لفظ «حبل الحبله» را چنین تفسیر کرده است: یعنی شتر، بچه شکم خود را بزايد. و تا آنکه وزن شود. گفتیم: چه وزن شود؟ مردی که در نزد وی بود، گفت: تا آن که تخمین زده شود.

ترجمه: حافظ ابن حجر می گوید: در این باب، حدیث ابن عمر درباره نهی از فروش "حَبْلِ الْحَبْلَةِ" (جنینی که در شکم جنینی دیگر است) آورده شده که مباحث آن پیش‌تر در کتاب «بیوع» بیان شده است.



شرح صحيح البخارى (۱۳)

از این حدیث، حرمت یا عدم جواز سَلَم (پیش فروش) تا زمانی که موعد آن نامعلوم باشد برداشت می‌شود، حتی اگر آن زمان معمولاً از طریق عرف یا عادت شناخته شود. این دیدگاه مخالف نظر مالک و یکی از روایات احمد بن حنبل است که در آن‌ها چنین شرطی جایز دانسته شده است.



۳۷ - کتاب: الشفعة

کتاب: شفعه

تعریف شفعه: کلمه شفعه از شفع بمعنی ضم و منضم ساختن گرفته شده است و پیش از اسلام نیز معروف و متداول بوده است، در نزد اعراب در زمان جاهلی هرکس می خواست، منزلی یا باغی را بفروشد، همسایه. و شریک و دوست او پیش او می آمد و او خواستار می گردید، که او را برای خریدن آن منزل یا باغی که می خواهد بفروشد، در اولویت قرار دهد و حق تقدم برای او قایل شود، نه اشخاصی که از او دورند. این معامله را شفعه و طالب آن را شفیع می نامیدند.

مقصود از شفعه در شرع آنست که چنین خانه یا منزلی که شفعه بدان تعلق می گیرد اجباراً با همان قیمت که مشتری خریده است، به شریک واگذار گردد و به تملک طالب شفعه در آید، با همان بها و نفقات و هزینه.

دلیل شرعی بودن شفعه: شفعه بدلیل سنت نبوی ثابت شده و مسلمانان اتفاق بر شرعی بودن و مشروعیت آن دارند بخاری از جابرین عبدالله روایت کرده است که پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - در باره جایی که تقسیم نشده باشد، حکم به وجود شفعه فرموده اند، و هرگاه تقسیم شده و حدود مشخص شده و راه جداگانه ای برای آن ایجاد شده باشد؟ دیگر شفعه نیست.

فلسفه وجود شفعه: شرع اسلام شفعه را یک عمل شرعی دانسته است تا از ضرر و زیان و خصومت و ایجاد دشمنی جلوگیری شود، چون دادن حق تملک کالائی که فرد بیگانه خریده است به «شفیع» موجب می شود که او ضرری را که ممکن است از طرف آن فرد بیگانه برایش حاصل شود، از خود دور کند، یعنی این حق سبب می شود که شفیع متضرر نشود.

امام شافعی گفته است این ضرر و زیان که ممکن است به شفیع وارد آید عبارت است از هزینه و زحمت تقسیم و تفکیک ملک یا ضرر سو مشارکت یا ایجاد ساختمانها و غیر آن است.



ثبوت شفعه برای اهل ذمه: بنظر جمهور فقهاء همانگونه که شفعه برای مسلمان هست، برای ذمی نیز هست. احمد و حسن و شعبی گفته اند شفعه برای ذمی ثابت نمی شود چون دارقطنی از انس روایت کرده است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «لاشفعة لنصرانی» «شفعه برای نصرانی نیست».

اجازه گرفتن از شریک در فروختن: برشریک واجب است که پیش از فروش مال مشترک خویش ازشریک خود اجازه کسب کند. پس اگر سهم ملک خود را فروخت و ازشریک خود اجازه نگرفته بود، حق اولویت و تقدم از آن شریک است.

و اگر شریک اجازه فروش را داده بود و گفت: بدان احتیاج ندارم یا درآن هدفی ندارم، بعد ازفروش حق طلب شفعه را ندارد و اینست مقتضای حکم پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - که به هیچ وجه معارض ندارد.

ابن قیم گفته است این مقتضای حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم است و معارضی ندارد و حکم قطعی آنست. برخی از علما و از جمله علمای شافعیه امر در حدیث نبوی را بر استحباب حمل کرده اند نه بر وجوب.

نووی گفته است: این امر بر ندب حمل شده و یاران ما برآن هستند و پسندیده می دانند که به شریک خود اعلام کند که او می خواهد سهم خود را بفروشد و پیش از این اعلام، فروختن آن مکروه است نه حرام.

تلاش و چاره اندیشی برای اسقاط حق شفعه: کوشش برای اسقاط حق شفعه جایز نیست، چون این کار موجب اسقاط حق مسلمان می شود، چون بطریق مرفوع از ابوهریره روایت شده است: «کاری را که یهودیان مرتکب می شدند، مرتکب نشوید که آنان تخطی از اوامر الله می کردند و حلال دانستن حرامهای الله را با کوچکترین بهانه و حيله پیش می گرفتند». و این مذهب مالک و احمد است.

ابوحنیفه و شافعی می گویند تلاش برای اسقاط حق شفعه جایزاست، بدینگونه که برای او اقرار کند به بعضی از ملک خود، تا بدین اقرار شریک او شود سپس باقیمانده را به وی بفروشد یا هبه کند.^۱

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



۱ - باب الشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

باب: شفعه در ملکیتی اعتبار دارد که تقسیم نشده است و چون حدود هر شریکی

معین شد شفعه نمی ماند

۲۲۵۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

معنی کلمات:

- الشُّفْعَةُ: حق اولویت شریک در خرید سهمیه‌ی شریکش .
- لَمْ يُقَسَّمْ: تقسیم نشد .
- وَقَعَتِ الْحُدُودُ: مرز بندی شد .
- صُرِفَتِ الطُّرُقُ: جاده کشی شد . منظور این است که با مشخص شدن حد و مرز سهمیه‌ی دو شریک از هم جدا و مشخص شد .

ترجمه: «جابر بن عبدالله - رضی الله عنهما - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فتوی داد که هر زمین و باغ و یا اموال غیرمنقولی که قابل قسمت است و در بین چند نفر مشترک می باشد»، وقتی یکی از شرکاء سهم خود را قبل از تقسیم آن بفروشد حق شفعه برای شریک یا شرکای سابق او محفوظ می باشد، و حق تقدم با ایشان است و می توانند سهم فروخته شده را تملک نمایند و مبلغی را که مشتری پرداخت کرده است به او مسترد دارند، ولی اگر سهمی از اموال غیر منقول مشترک بعد از تقسیم و تعیین حدود و مساحت قطعات آن به وسیله یکی از شرکاء فروخته شود شرکای سابق حق شفعه را ندارند.

فوائد حدیث:

۱) با استناد به این حدیث، جمهور علماء می گویند: (شفعه) جز برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، ثابت نمی گردد، ولی امام ابو حنیفه، و ابو یوسف، و محمد، و نخعی، و شریح قاضی، و قتاده و حسن بصری و حماد بن ابی سلیمان رحمهم الله می گویند: شفعه برای سه کس ثابت می گردد، اول: برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، دوم: برای شریکی که مالش را تقسیم کرده است، ولی هنوز در راه رو و در جوی آب با شریک اول مشترک است، سوم: برای همسایه که ملکش به ملک فروخته شده متصل است.



و دلیل این‌ها حدیث سمره بن جندب است که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «همسایه خانه، به خانه مستحق‌تر است»، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که این حدیث بیانگر آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در هر مالی که تقسیم نشده بود، شفعه را جاری می‌ساختند، و ما به آن قائل هستیم، و این یکی از سه نوعی است که شفعه در آن‌ها ثابت می‌گردد، و البته دو نوع دیگر را نفی نموده‌اند، و احادیث دیگر بیانگر دو نوع دیگر شفعه است، و عمل کردن به همه احادیث بهتر از عمل کردن به بعضی از آن‌ها، و ترک کردن بعض دیگر آن‌ها است.

و این عبارت که می‌گوید: «بعد از اینکه حدود تعیین گردید، و راه هر ملکی جدا شد، شفعه نیست» از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه قول جابر است، و حتی از جابر در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که می‌فرمایند: «همسایه به شفعه همسایه خود مستحق‌تر است، اگر همسایه‌اش غائب بود، در صورتی که راه آن‌ها مشترک باشد، تا آمدن همسایه‌اش انتظار بکشد».

۲) امام شاه ولی الله دهلوی در «حجة الله البالغة» می‌نویسد: اصل در شفعه دفع ضرر از همسایه‌ها و شرکاست، فکر می‌کنم شفعه دوتاست: یکی آنست که لازم است که مالک، آن را بین و بین الله بر شفیع عرضه کند، و او را بر دیگران ترجیح دهد، اما در قضا بر آن اجبار نمی‌گردد، اینگونه شفعه حق همسایه است که شریک مال نیست، شفعه دوم آنست که در قضا بر آن، اجبار می‌گردد، این برای آن همسایه است که شریک مال باشد، این است وجه جمع بین احادیث مختلف در این باب.

۲ - باب عَرَضَ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أُذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بَيْعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .

باب: عرضه‌ی شفعه بر شریک قبل از فروش ملکیت

و حکم گفته است: اگر کسی حق شفعه دارد از فروش (ملکیت مشترک) قبل از فروش آگاه ساخته شود (و نخرد) شفعه‌ای باقی نمی‌ماند.

توضیح: نزد امام ابوحنیفه، شفعه به هنگام بیع واجب می‌گردد نه قبل از بیع.



۲۲۵۸ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَجَاءَ الْمُسَوِّرُ بْنُ مَحْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنَكِبَيْ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَغِ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ . فَقَالَ سَعْدُ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهَا . فَقَالَ الْمُسَوِّرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَ عَنْهُمَا . فَقَالَ سَعْدُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، مُنْجَمَةٍ أَوْ مَقْطَعَةٍ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ » . مَا أُعْطِيتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَأَنَا أُعْطِيَ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ . فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .

معنی کلمات:

- سَقْب: نزدیکی.

- نَجْمَة: به حالت قسط و تدریجی.

ترجمه: ابورافع غلام آزاد شده رسول الله - صلی الله علیه وسلم -؛ می گوید: نزد سعد بن ابی وقاص رفتم و گفتم: ای سعد! آن دو خانه ای را که در محله شما دارم، از من بخر. سعد - رضی الله عنه - گفت: به الله سوگند! آنها را بیش از چهار هزار درهم، و آن هم به صورت قسطی، نمی خرم. ابورافع گفت: آنها را پانصد دینار از من می خرند. اگر از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نمی شنیدم که همسایه، بیشتر مستحق شفعه است، هرگز خانه هایم را در برابر چهار هزار درهم به شما نمی دادم در حالی که مشتری وجود دارد که آنها را به پانصد دینار، بخرد.

فوائد حدیث:

۱) ابو رافع غلام آزاد شده پیامبر صلی الله علیه وسلم است، نامش اسلم، و یا ابراهیم است، خودش می گوید: غلام عباس بن عبد المطلب بود، اسلام به خانواده اش داخل شد، خود عباس و همسرش ام فضل، مسلمان شدند، و من هم مسلمان شدم، عباس از قوم خود می ترسید، و مسلمان شدن خود را از آنها پنهان می کرد، زیرا مال بسیاری داشت، و در نزد قومش متفرق بود، ابو رافع در خلافت علی رضی الله عنه وفات یافت، اسد الغابه (۱۹۱/۵).

۲) با استناد به این حدیث امام ابو حنیفه و اصحابش رحمهم الله می گویند: حق شفعه برای همسایه ثابت می گردد، و عده دیگری از علماء می گویند که حق شفعه طوری که در حدیث بالا بیان نمودیم خاص برای شریک است، و برای همسایه حق شفعه نیست، و از



حدیث باب چنین جواب می دهند که: ابو رافع شریک سعد بن ابی وقاص بود، نه همسایه وی، ولی لفظ (جار) که در این حدیث آمده و به معنی (همسایه) است، مذهب اول را ترجیح می دهد.

۳) چون لفظ (همسایه) در حدیث به طور مطلق آمده است، بنابراین حق شفعه برای هر همسایه، خواه مرد باشد خواه زن، خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، خواه کبیر باشد و خواه صغیر، خواه هوشیار باشد و دیوانه، خواه عادل باشد و خواه فاسق، خواه شهر نشین باشد و خواه بادیه نشین... ثابت می گردد.

۴) در نزد امام ابو حنیفه، و احمد، و ثوری، و اسحاق رحمهم الله حق شفعه میراث برده نمی شود، یعنی: اگر کسی که حق شفعه برایش ثابت شده است، در حیات خود از حق شفعه استفاده نکرد، این حق برای ورثه اش منتقل نمی گردد، امام شافعی و امام مالک رحمهم الله می گویند: حق شفعه میراث برده می شود، و برای ورثه منتقل می گردد.

۵) انسان در مقابل پول و امتعه دنیوی، نباید مکارم اخلاق و حق همسایه را نادیده بگیرد.^۱

۳ - باب أَى الْجَوَارِ أَقْرَبُ

باب: کدام همسایه نزدیکتر است؟

۲۲۵۹ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِى عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لى جَارَيْنِ ، فَأَلِى أَيْهَمَا أَهْدَى قَالَ « إَلِى أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا » .

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: عرض کردم: ای رسول الله! دو همسایه دارم. نخست، برای کدام یک از آنها هدیه بفرستم؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برای همسایه ای که دروازه خانه اش، به تو نزدیک تر است».

توضیح: همسایه به کسی می گویند که دیوار خانه اش به دیوار خانه ی شما چسبیده یا خانه اش به خانه ی شما، نزدیک است. برخی از آثار و اقوال گذشتگان نیک امت، نشان گر

^۱ - فیض الباری، د. هروی.



اینست که تا چهل خانه از هر سوی خانه‌ی انسان، همسایه‌اش به‌شمار می‌روند و بیش‌تر از آن، در صورتی جزو همسایگان محسوب می‌شوند که حدیث صحیحی درباره‌اش وجود داشته باشد، وگرنه، این مسأله به عرف مردم بستگی دارد.

الله ﷻ فرموده است:

(وَأَعِذُوا آلَ وَلَتُ كُؤُوبُهُ إِىَ لَوِيْلَ وَلِهِنِ احْسَنَ فَاَيُّوْذِ لَقَرْبَ وَالَّتَمَ
وَلَمَّهَنَ لِي وَالَارِ ذِ لَقَرْبَ وَالَارِ لُؤْبِ وَالصَّاحِبِ لَنَبِ وَلَدِنِ لَسْبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ لِي مَنُ كُمْ) [النساء: ۳۶]

و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه، و یار هم‌نشین و مسافر در راه‌مانده و آن‌که مالکش شده‌اید.

علما، همسایه را بر سه دسته دانسته‌اند:

۱- همسایه‌ی خویشاوند و مسلمان؛ چنین همسایه‌ای، علاوه بر حق همسایگی، حق خویشاوندی و اسلام نیز دارد.

۲- همسایه‌ی مسلمانی که خویشاوند نیست و دارای حق همسایگی و اسلام است.

۳- همسایه‌ی کافر که حق همسایگی دارد و اگر خویشاوند باشد، حق خویشاوندی هم دارد.

این‌ها، سه دسته از همسایه‌ها هستند که حقوقی دارند: حقوقی که انجام آن واجب است و حقوقی که نباید انجام داد؛ بلکه ترک آن واجب می‌باشد.

خلاصه این‌که:

- همسایه‌ی نزدیک‌تر نسبت به همسایه‌ی دورتر به شفعه مستحق‌تر است.

- همسایه باید برای همسایه‌اش قدر امکان، تحفه و هدیه بفرستد، و بالأخص اگر خودش ثروتمند، و همسایه‌اش فقیر باشد.



– همسایه که دروازه خانه‌اش به دروازه خانه‌ات نزدیک‌تر است، در احسان کردن از دیگر همسایه‌ها مستحق‌تر است، زیرا ملاقات و برخورد با چنین همسایه از دیگران بیشتر است، و چیزی را که به خانه‌ات می‌آوری از دیگران بیشتر می‌بیند.^۱

تمت باب ۵ و لایحه

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۳۷ - کتاب: الإجارة

کتاب: اجاره

تعریف اجاره: کلمه اجاره از اجر بمعنی اجرت و مزد گرفته شده، که بمعنی عوض و بدل است و از این جهت ثواب را نیز اجر گویند و در اصطلاح شرع عقدی است، برای بدست آوردن منافع در برابر پرداخت عوض آنها. پس اجاره کردن درخت برای انتفاع و سود بردن از میوه آن صحیح نیست چون درخت منفعت نیست و میوه هم عینی است و اجاره کردن نقدین (طلا و نقره و معادل آنها) و اجاره کردن طعام برای خوردن و اجاره کردن چیزهای کیل شده و پیمانه شده و وزن شده، نیز صحیح نیست، چون انتفاع بدانها، موجب استهلاك و از بین رفتن اصل این چیزها می شود، بهرحال اجاره برای تملیک منافع است، نه تملیک ذات اشیاء، پس اجاره کردن گاو یا گوسفند یا شتر برای دوشیدن شیرشان نیز صحیح نیست، چون اجاره تملک منافع است و شیر جز و منافع نیست بلکه عین و ذات است، و عقد اجاره بر چیزهای دارای نفع می شود نه بر اعیان و ذات اشیاء ...

گفتیم که عقد اجاره متوجه منافع می شود و منافع گاهی از ذات اشیاء بدست می آیند و کسب می شوند و منفعت عین می باشند مانند سکونت درخانه یا سوار شدن ماشین یا منافی که از حیوان و البسه و امثال آنها حاصل می شود. و گاهی منافع از عمل بدست می آیند مانند منافی که از عمل عاملان و کارگران حاصل می شود مانند عمل مهندس و نساج و خیاط و رنگرز و اطوکش و گاهی منفعت از شخصی سرمی زند که تلاش خویش را صرف و بذل می کند مانند خدمه و کارگران ...

مالکی که منفعت را اجاره می دهد «موجر» نامیده می شود.

و کسی که اجاره می کند و مزد در برابر منفعت می پردازد «مستاجر» نامیده می شود. و چیزی که منفعت آن اجاره داده شده و عقد اجاره برنفع آن واقع شده است «ماجور» نامیده می شود. و عوض و بدلی که در برابر منفعت و استفاده از آن پرداخت می شود «اجر» و «أجرت» می باشد پس هر وقت عقد اجاره بطور صحیح واقع شد و وقوع یافت مستاجر مالک منفعت و موجر مالک اجرت می شود چون اجاره یک معامله معاوضه ای است.



راز و فلسفه شرعی بودن اجاره: شرعی بودن اجاره بدان جهت است که مردم بدان نیاز دارند، زیرا مردم به اجاره خانه جهت سکونت و بخدمت بعضی برای بعضی و به اجاره مرکوب جهت سواری و بار بردن و اجاره زمین برای زراعت و غیر و ابزارها و آلات ابزار برای کارهای لازمه زندگی، نیازمند می باشند و از هیچیک از این کارها و امثال آن، بی نیاز نیستند. پس اجاره لازمه زندگی اجتماعی است.

رکن اجاره: عقد اجاره با ایجاب و قبول به لفظ اجاره یا کرایه و مشتقات آنها و هرلفظی که بر این معانی دلالت کند منعقد می شود.

شرایط طرفین اجاره: هریک از طرفین اجاره باید اهلیت تکلیف داشته باشند یعنی عاقل و ممیز باشند پس اگر یکی از آنان کودک غیر ممیز یا دیوانه باشد عقد اجاره صحیح نیست. و علمای شافعیه و حنبلی شرط بلوغ را نیز افزوده اند و به نزد آنان عقد اجاره کودک صحیح نیست اگرچه ممیز و اهل تمیز هم باشد.

۱ - باب اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وَالْخَازِنُ الْأَمِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مِنْ أَرَادَهُ .

باب: مزدور گرفتن مرد نیک

و فرموده الله عزوجل: «هر آینه بهترین کسی که به خدمت گیری شخص توانا با امانت باشد» [قصص: ۲۶].

و ذکر خزانه دار امانت کار و ذکر کسی که به کار نمی گمارد، کسی را که به اصرار کار می طلبد.

توضیح: حافظ ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری» می نویسد: در این بخش اشاره شده به داستان موسی علیه السلام با دختر شعیب. ابن جریر از طریق شعیب جبئی (با فتح جیم و بعد از آن باء موحده و سپس همزه مقصوره) روایت کرده که نام زنی که موسی با او ازدواج کرد "صفورا" بوده و نام خواهرش "لیا". همچنین از طریق ابن اسحاق نیز چنین آمده، اما او نام خواهرش را "شرقا" گفته، و نیز گفته شده "لیا" بوده. برخی دیگر نیز گفته اند که نام آن دو "صفورا" و "عبرا" بوده و آن ها دوقلو بوده اند. ابن جریر اختلافی را نقل کرده



درباره اینکه آیا پدر آن‌ها شعیب نبی بوده یا پسر برادرش یا شخص دیگری به نام "یشرون" یا "یشری"، و در این باره نظری را ترجیح نداده است.

همچنین از طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس در مورد این آیه که: «بهترین کسی که برای کار استخدام می‌کنی، کسی است که قوی و امین باشد»، روایت کرده که منظور از «قوی» در آنچه به او سپرده شده و «امین» در آنچه امانت نهاده شده است. همچنین از ابن عباس و مجاهد و دیگران نقل شده که پدر دختر از او پرسید چه چیزی از قدرت و امانت موسی دیده است، و او قدرت‌ش را هنگام آب دادن گوسفندان و امانتش را در هنگام فرو انداختن نگاه از او و گفتنش به او که «پشت سر من راه برو و مسیر را به من نشان بده» بیان کرد. این روایت را بیهقی با سند صحیح از عمر بن خطاب نقل کرده، و افزوده که سپس شعیب، موسی را به دامادی خود پذیرفت و موسی با او ماند و برایش کار می‌کرد و گوسفندانش را می‌چرانید.

۲۲۶۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أَمَرَ بِهِ طَيِّبًا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ».
معنی کلمات:

- **الْخَازِنُ الْأَمِينُ:** انباردار امین.
- **مُؤَفَّر:** افزون شده، افزایش یافته.
- **طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ:** با رضایت خاطر او، با رضایت قلبی اش.
- **مُتَصَدِّقِينَ:** صدقه دهنده، مأمور جمع آوری زکات و پرداخت کننده‌ی آن.

ترجمه: ابوموسی اشعری رضی الله عنه می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «انباردار مسلمان و امینی که مأموریت خود را به درستی انجام می‌دهد و صدقه را با رضایت خاطر و به‌طور کامل، به کسی می‌رساند که فرمان یافته است، خود، یکی از صدقه‌دهندگان به‌شمار می‌رود».

توضیح: مؤلف حدیثی بدین مضمون از ابوموسی اشعری رضی الله عنه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «انباردار امین و مسلمانی که مأموریت خود را به درستی انجام می‌دهد و صدقه را با رضایت خاطر و به‌طور کامل، به کسی می‌رساند که فرمان یافته است، خود، یکی از صدقه‌دهندگان به‌شمار می‌رود».



واژه‌ی «انباردار»، نهاد این جمله است و «یکی از صدقه‌دهندگان به‌شمار می‌رود»، گزاره‌ی آن؛ یعنی انبارداری که دارای این چهار ویژگی باشد، خود، یکی از صدقه‌دهندگان محسوب می‌شود؛ مسلمان و امانت‌دار باشد؛ مأموریتش را به‌درستی انجام دهد و صدقات را با خرسندی و طیب خاطر به مراجعه‌کنندگان یا نیازمندان، تحویل دهد. لذا اگر خزانه‌دار، صندوق‌دار و یا انبارداری، کارش را به‌درستی انجام دهد، اما مسلمان نباشد، هیچ اجر و ثوابی به او نمی‌رسد؛ زیرا کافران در آخرت، از اجر و پاداش اعمال نیک خود محروم و بی‌بهره‌اند؛ همان‌طور که الله متعال می‌فرماید:

(قَدْ دَنَّا إِلَيْ مَاعْلُوا مِنْ عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ نَبْأَةً مِّنْ وَرَاءِ) [الفرقان: ۲۳]

و به (بررسی) اعمالشان می‌پردازیم، پس آن را غباری پراکنده می‌گردانیم.
و می‌فرماید:

(وَمَن يَتَذَكَّرْ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ يَجْعِلُونَ لَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُوقُونَ) [البقرة: ۲۱۷]

و اعمال آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت برباد می‌شود؛ و چنین افرادی، دوزخی‌اند و برای همیشه در دوزخ می‌مانند.
دومین ویژگی، امانت‌داری‌ست؛ یعنی کسی که امانتی به او سپرده می‌شود، از آن به‌خوبی مراقبت می‌نماید و خرابش نمی‌کند.

ویژگی سوم، این است که وظیفه‌اش را به‌درستی انجام می‌دهد؛ زیرا برخی از مردم با این که امانت دارند، اما تنبلند. لذا در حدیث بدین نکته تصریح شده که امانت‌دار است و کارش را به‌خوبی انجام می‌دهد؛ یعنی هم تواناست و هم متعهد و امانت‌دار.

چهارمین ویژگی، این است که مأموریتش را با خرسندی و رضایت خاطر به انجام برساند؛ یعنی به‌خاطر صدقه‌ای که مطابق مأموریت یا وظیفه‌اش، به نیازمند یا مراجعه‌کننده‌ای تحویل می‌دهد، بر آن‌ها منت نمی‌گذارد؛ مثلاً اگر صاحب صندوق یا رییس بنگاه خیریه، به او می‌گوید: دو میلیون تومان به فلان فقیر بده، و او، این کار را با خرسندی و طیب خاطر انجام می‌دهد و این مبلغ را به آن فقیر می‌رساند، مثل این است که خود، دو میلیون تومان صدقه داده است؛ بی‌آن که از اجر و پاداش صدقه‌دهنده یا کسی که پول از آن او بوده است، کم شود. و این، لطف الله ﷻ می‌باشد.



این حدیث، بیان گر اهمیت امانت و امانت‌داری است و این که انسان، باید وظیفه‌اش یا کاری را که به او سپرده شده، به درستی انجام دهد و در انجام آن، کوتاهی نکند. هم چنین نشان می‌دهد که هر کس در زمینه‌ی کار نیکی، هم کاری کند، پاداشی مانند پاداش عامل آن می‌یابد و این لطف و فضل الله متعال است و به هر کس که بخواهد، عطا می‌کند.^۱

۲۲۶۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هَالَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . فَقَالَ « لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ » .

ترجمه: ابوموسی اشعری - رضی الله عنه - می گوید: همراه دو تن از افراد طایفه خود، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رفتم. (همراهانم درخواست احراز مقامی داشتند). به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - گفتم: نمی دانستم که آنها برای چنین کاری آمده اند. رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ما هرگز پست و مقام، به کسی که متقاضی آن باشد، نخواهیم داد».

فوائد حدیث:

(۱) بر اساس این حدیث، بر دولت و شرکته‌ها و نهادهای اجتماعی لازم است افراد صادق و مخلص و امین و بی نظیر را برای تصدیق و سرپرستی کارهای مهم اجتماعی انتخاب کنند و از واگذاری مقام ها و منصب ها به انسانهای حریص و سودجو و شیفته‌ی مقام و نالایق پرهیز نمایند و کسانی را به کار گیرند که خود را خادم مردم می دانند نه آمر و آقا بالا سر آنان، بی توجهی به فرمان الله و رسول الله است که شایسته سالاری کنار گذاشته شده و انسانهای نا اهل زمام امور را به دست گرفته و جامعه را به سوی فقر و فساد و ظلم و استبداد سوق داده اند.

(۲) عهده قضاء به کسانی که خواهان آن هستند داده نشود: دادن مسئولیت قضاء به کسانی که طالب آن هستند مناسب نیست، هم چنین کسی برای بدست آوردن قضاوت حریص است نباید پست قضاوت باو داده شود، زیرا قضاء و قضاوت مسئولیت سنگین و امانت

^۱ - شرح ریاض الصالحین: (۴/۵۵۴).



پر خطری است. خواستار آن نمی شود مگر کسی که آن را معمولی تلقی کند و در انجام آن سستی کند و از خیانت در آن باکی نداشته باشد و آن را کار لغوی تصور کند و چنین تصویری درباره قضاوت، موجب فساد دین، مملکت و بندگان الله می شود، فسادى که قابل تحمل و برداشت نیست. بهمین خاطر رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» (متفق علیه). «به الله سوگند، ما پست قضاوت را به کسی نمی سپاریم که خواهان آن باشد یا حریصانه به دنبال آن باشد». همچنین رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - می فرماید: «إِنَّا لَنُتَسَعَّمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ» (ابوداود). «کسی که دنبال بدست آوردن حکومت باشد، پست حکومتی را به او نخواهیم سپرد».

۳) آن دو نفری که با ابو موسی رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده بودند، از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواستند تا آن ها را در جمع آوری اموال زکات موظف سازند، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ابو موسی رضی الله عنه گفتند: این ها چه می گویند؟ و ابو موسی رضی الله عنه آن چه را که در متن حدیث آمده است گفت.

۴) کسی که طلب وظیفه را می نماید، نباید به آن وظیف گمارده شود، و اینکه این (نهی) برای تنزیه و یا تحریم است، علماء اختلاف نظر دارند.

۵) اگر قانون و یا نظام دولتی چنین باشد که تا کسی طلب وظیفه را نکند، به کار گمارده نمی شود، در این صورت طلب وظیفه باکی ندارد، ولی منتهی باید متأكد گردید که مقصد این شخصی که طلب وظیفه را کرده است، حرام خواری و سوء استفاده از وظیفه نیست.

۶) اگر کسی در خود قدرت بر انجام دادن کاری را می دید که دیگران از انجام دادن آن کار عاجز بودند، در این صورت طلب نمودن آن وظیفه واجب است، چنان چه بعضی از صحابه در رسیدن به منصب خلافت خود را پیشنهاد می کردند.



۲ - باب رَعَى الْغَنَمَ عَلَى قَرَارِيضَ

باب: چرانیدن گوسفند به مزد قیراط

توضیح: قیراط، نیم دانگ و برخی گفته اند ۱/۲۴ دینار و برخی گفته اند ۱/۲۰ دینار است و مراد مقدار کمی پول است.

۲۲۶۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ ». فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ « نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ » .

معنی کلمات:

- **قَرَارِيضَ:** جمع قیراط، مبلغی است از طلا برابر با نصف دانگ یا یک بیستم دینار است.

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «الله، هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر اینکه شبانی کرده بود». صحابه عرض کردند: ای رسول الله! شما نیز (چوپانی کرده اید)؟ فرمود: «بلی، من هم گوسفندان مردم مکه را در برابر چند قیراط، می چرانیدم».

توضیح: ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله، هیچ پیامبری مبعوث نکرد مگر این که چوپانی کرده بود». یعنی هر پیامبری پیش از آن که به نبوت مبعوث شود، چوپان بوده است. اصحاب رضی الله عنهم پرسیدند: ای رسول الله! آیا شما هم چوپانی کرده اید؟ فرمود: «بله، من نیز گوسفندان اهالی مکه را در برابر چند قیراط - مُردی ناچیز - می چراندم». علما گفته اند: حکمتش این بود تا پیامبران، پیش از بعثتشان افرادی مسؤولیت پذیر پرورش یابند و بیاموزند که چگونه مسؤولیتی را که به عهده می گیرند، به خوبی ادا نمایند و با نگهداری از گوسفندان، ویژگی هایی چون صبر، آرامش، عطوفت و مهربانی در آنان تقویت شود. زیرا چوپان، گاه گوسفندان را به چراگاهی سرسبز و پر گیاه می برد و گاه گوسفندان به جایی می روند که خشک و بی گیاه است و گاه چوپان، گوسفندان را در جایی نگه می دارد. منظورم، این است که پیامبر نیز امتش را به سوی علم، هدایت و بصیرت سوق می دهد؛ مانند چوپان که به نگهداری و مراقبت از گوسفندها می پردازد و آنها را به مناطق و چراگاه های پر گیاه می برد؛ یعنی به جاهایی که هم به غذای کافی می رسند و هم به آب خوب و سالم. از آن جا که گوسفندان، حیوانات ضعیفی هستند و به نگهداری نیاز دارند، معمولاً چوپان ها و کسانی که از



گوسفندان نگهداری می کنند، آدم های مهربان، آرام و رقیق القلبی هستند. از این رو الله متعال چوپانی یا نگهداری از گوسفندان را برای پیامبرانش انتخاب کرد، نه نگهداری از شترها را؛ زیرا ساربان ها و پرورش دهندگان شتر، معمولاً سرسخت و سنگدل اند؛ مانند ویژگی هایی که شترها دارند. لذا پیامبران، ابتدا چوپان بودند تا ویژگی های خوبی که یک چوپان دارد، در آن ها تقویت شود و بیش تر و بهتر به انسان ها، رسیدگی نمایند.

رسول الله ﷺ در برابر مزدی اندک برای اهل مکه چوپانی کرد؛ موسی عليه السلام نیز برای پرداخت مهریه ی همسرش، یعنی دختر شعیب عليه السلام، چوپانی نمود و گوسفندان شعیب را چراند. الله متعال می فرماید:

قَالَ إِنَّ أُنْثَىٰ دَارِيْلَكَ دِيْلَفَتْ نَقَايَ عَ أَنْتَ أَجْرَنَ مَ مِنْ حَجَّهِ إِنْ
نَكَمْتْ عَ إِيَّا مَن عَمَّ دِكْ وَمَ أُنْثَىٰ دُ أَنْ أُوْقَّ عَمَّ لَسْتَجْ دُنْ إِنْ مَاءَ أَلْ مَن
لَصَلَّحَى (١) [القصص: ٢٧]

(شعیب به موسی) گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در آورم؛ به شرط آن که هشت سال در استخدام من باشی و اگر این مدت را به ده سال برسانی، با خود توست.

در «فیض الباری» آمده است: لفظ (قراریط) که در حدیث آمده است، یا اسم موضعی در مکه، و یا جمع قیراط است، و قیراط: جزئی از یک درهم و یا جزئی از یک دینار می باشد. طوری که در روایت ابن اسحاق و واقدی آمده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی چوپانی می کردند که در سن بیست سالگی بودند.

۳ - باب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يَوْجَدْ أَهْلَ الْإِسْلَامِ
وَعَامِلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ خَيْبَرَ.

باب: مزدور گرفتن مشرکین به وقت ضرورت

یا: اگر مسلمانی یافت نشود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم مرد یهود خیبر را به کار (کشاوری) گمارد.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: این عنوان نشان می دهد که مؤلف بر این نظر است که اجاره کردن مشرک، چه از نوع حربی (دشمن جنگی) و چه ذمی (غیرمسلمان مقیم در



دارالاسلام)، جایز نیست، مگر در مواقع ضرورت، مانند وقتی که مسلمان کافی برای آن کار وجود نداشته باشد.

عبدالرزاق از ابن جریج، از ابن شهاب روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم کارگران مسلمانی برای رسیدگی به نخل‌ها و زمین‌های خیبر نداشت، پس یهودیان خیبر را فراخواند و آن زمین‌ها را به آنان واگذار کرد. در استناد مؤلف به داستان معامله پیامبر با یهودیان خیبر برای زراعت زمین‌ها و همچنین در استتجار (اجاره کردن) راهنما از میان مشرکان هنگام هجرت، جای بحث است؛ زیرا در هیچ‌یک از این دو مورد، تصریحی به ممنوعیت اجاره دادن وجود ندارد.

گویی مؤلف این نظر را از جمع میان این دو روایت و حدیث «ما از مشرک کمک نمی‌گیریم» که مسلم و دیگران آن را روایت کرده‌اند، برداشت کرده و خواسته میان این احادیث با عنوانی که برای فصل انتخاب کرده، جمع کند.

ابن بطلال گفته: بیشتر فقها اجاره کردن (استتجار) مشرک را در حالت ضرورت و حتی غیر ضرورت جایز دانسته‌اند، چون این کار موجب خوار ساختن آن‌هاست. آنچه ممنوع است این است که یک مسلمان خودش را به مشرک اجاره دهد، چون در این کار نوعی خواری برای مسلمان است.

و حدیث معامله با اهل خیبر در انتهای کتاب اجاره به صورت متصل خواهد آمد. و اشاره مؤلف در عنوان به «اگر مسلمان وجود نداشت» ناظر به حدیثی است که ابوداود از طریق حماد بن سلمه از عبيدالله بن عمر - که احتمالاً از نافع، از ابن عمر - نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اهل خیبر جنگید و خواست آن‌ها را بیرون کند. آن‌ها گفتند: ای محمد، بگذار در این زمین کار کنیم، نصف آن برای ما و نصف دیگر برای شما باشد. و پیامبر پذیرفت، زیرا آن‌ها بهتر از دیگران به صلاح زمین خود آگاه بودند. پس مؤلف کسانی را که شناختی از کار نداشتند، در حکم کسانی دانست که اصلاً وجود نداشتند.

۲۲۶۳ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّلِيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ هَادِيٍّ خَرِيئًا - الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينِ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قَرِيشٍ ، فَأَمِنَاهُ قَدْ فَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتَيْهِمَا ، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ،



**فَاتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا ، صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ ، فَارْتَحَلَا ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ ،
وَالدَّبْلِيُّ الدَّبْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمَا أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ .**

ترجمه: از عره بن زبیر که عایشه (رضی الله عنها) گفته پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و ابوبکر مردی را از قبیله بنی دیل و سپس از قبیله بنی عبد بن عدی بود به مزدوری گرفتند، وی راهنما بود یعنی در راهنمایی مهارت داشت در حالی که پیمان خویش را با طایفهٔ عاص بن وائل شکستانده بود و از مشرکین قریش بود. آنان بر وی اعتماد کردند و دو شتر سواری خویش را به او سپردند و با وی وعده گذاشتند که شتران را پس از سه شب به حوای غار ثور بیاورد و او در بامداد شب سوم شتران را آورد. آن حضرت و ابوبکر روانه شدند و عامر بن فهیره با آنها همراه شد و همان مرد دلی راهنمای ایشان بود آنها راه پایین مکه را به پیش گرفتند و آن راه کناره دریا بود.

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: در ابتدای حدیث «استأجر» (او اجیر گرفت) در روایت اصیلی و ابی الوقت با واو آمده: «واستأجر» (و اجیر گرفت)، که در اصل حدیث طولانی ثابت است؛ زیرا داستان به داستان قبلی عطف شده است. مؤلف نیز حدیث را با سند کامل در ادامه به تفصیل آورده. در این جا «فاستأجر» (پس اجیر گرفت) آمده که با فاء است. کسی که پنداشته مؤلف واو را برای اشاره به اقتباس این قسمت از حدیث افزوده، اشتباه کرده.

در عبارت «هادیاً» (راهنما)، کشمیهنی در روایتش افزوده «خریتاً» - که به معنای راه شناس ماهر است، و با کسر حرف "خ" و تشدید "ر"، پس از آن "ی" ساکن و سپس "ت" آمده است.

و جمله «ماهر در راهنمایی» نیز در خود حدیث آمده، ولی این بخش از کلام زهری است که به حدیث افزوده شده، و در آنجا توضیح داده خواهد شد. همچنین اختلاف نظر در نام آن راهنما نیز بیان می شود.

در این حدیث، اجاره کردن کافر توسط مسلمان برای راهنمایی در مسیر - در صورتی که به او اطمینان باشد - و نیز اجیر کردن یک نفر از سوی دو نفر برای انجام یک کار واحد، جایز دانسته شده است.

پرسش: آیا به کار گرفتن خدمتکار زن غیر مسلمان جایز است؟



بدون تردید رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دستور دادند تا یهود و نصاری و مشرکان را از جزیره العرب خارج کنند؛ و فرمودند: «لَا خَرَجَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا» «یهود و نصاری را حتماً از جزیره العرب بیرون خواهم ساخت و جز مسلمان را در آن اجازه ی اقامت نمی دهم». مسلم (۱۷۶۷)

این احادیث بیانگر این مطلب هستند که عملکرد رسول الله حاکی از آن است که جزیره العرب مختص مسلمانان باشد؛ زیرا وجود یهود و نصاری و مشرکان در این سرزمین خطر ساز خواهد بود.

در روایات صحیح آمده است: (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْزُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا) «ایمان در مدینه جمع خواهد شد و به مدینه باز می گردد، آن گونه که مار در سوراخش می خزد و جمع می شود». بخاری (۱۸۷۶) مسلم (۱۴۶)

مادام که این گونه است آوردن کفار و مشرکین به جزیره العرب خطر ساز خواهد بود.

اگر وجود کفار در جزیره العرب بین مسلمانان هیچ ضرری هم نداشته باشد همین مقدار کافی است. کسانی که آنان را می آورند با ایشان دوستی و الفت می کنند، چه بسا که با ایشان محبت و دوستی های قلبی و خالصانه خواهند داشت؛ در حالی که الله تعالی فرموده: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ». «هیچ قومی را نمی یابی که به الله و روز واپسین ایمان آورده باشند در حالی که با کسانی که با الله و رسولش مخالفت کرده اند دوستی نکنند، هر چند آنها پدران یا پسران یا خویشانان باشند. آنانند که [الله] ایمان را در دل هایشان رقم زده و با روحی از جانب خود تقویتشان کرده است.» [مجادله: ۲۲]

(بر اثر معاشرت با کفار) حق در نظر انسان با باطل مشتبّه می شود و فکرمی کند این خدمتکاران برادران او هستند؛ زیرا اینها هم انسان هستند و رفته رفته آنان را برادر می پندارد درحالی که با وجود ایمان رابطه ی برادری برقرار می شود و با وجود اختلاف دینی برادری درکار نیست؛ زمانی که نوح علیه السلام گفت: «إِنَّ أَبْنَى مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ» [هود: ۴۵] «پروردگارا! پسر من از خاندان من است و قطعاً وعده ی تو راست است و تو بهترین داورانی».



الله تعالی فرمود: «يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» [هود: ۴۶] «ای نوح او از کسان تو نیست».

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رابطه‌ی بین مسلمان و کافر را حتی بعد از مرگ در مورد میراث قطع نمودند و فرمودند: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان میراث نمی برد». بخاری (۴۲۸۳) و مسلم (۱۶۱۴)

با توجه به مفهوم این آیات و احادیث، آوردن کفار و مشرکین به سرزمین های اسلامی و ایجاد رابطه، با آنان، معاشرت، خورد و نوش، ایاب و ذهاب و کلیه‌ی این امور سبب از بین رفتن غیرت در قلوب مسلمین می شود؛ و با آنان دوستی و محبت می ورزند. از همین رو الله تعالی فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ» [ممتحنه: ۱] «ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که نسبت به آن ها اظهار محبت کنید در حالی که به آن حقیقت که برای شما آمده [یعنی قرآن] کافر شدند».

۴ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَارٍ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ

باب: اگر کسی مزدوری را به اجرت گیرد که پس از سه روز، یا پس از سه ماه یا پس از يك سال برای وی خدمتی انجام دهد، جواز دارد وجانبین به شرطی که کرده اند، متعهد باشند تا موعد آن فرا رسد.

۲۲۶۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْعِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رَوَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ، هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُظَّارِ قَرِيْشَ ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتَيْنِهَا ، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرَا حِلَّتَيْنِهَا صَبَحَ ثَلَاثَ .

ترجمه: «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و ابو بكر - رضى الله عنه - مردی از قبیله بنی دیل را که از تیره بنی عبد بن عدی و راهنمایی ماهر بود، اجیر کردند. او هم پیمان آل عاص بن وائل سهمی و بر دین کفار قریش بود. آنان او را امین دانستند و شترانشان را به او سپردند و با او وعده گذاشتند که بعد از سه شب، یعنی صبح روز سوم، شترانشان را به غار ثور بیاورد.»



توضیح حدیث: نصوص صحیح بر جواز تعامل و همکاری با کافران در معاملات دنیوی مانند مسائل مربوط به خرید و فروش، اجاره کردن و اجاره دادن، و کمک کردن به آن ها هنگام نیاز و ضرورت به شرطی که به اندازه رفع نیازشان باشد و به اسلام و مسلمانان ضرر نرساند، داده است. و پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - زره اش را نزد یهودی در قبال پیمانه ای از جو به رهن گذاشت. و علی - رضی الله عنه - خودش برای یهودی شانزده سطل آب کشید که در قبال هر سطل یک سطل خرما به او بدهد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم از یهودیان در مدینه در جنگ با مشرکین کمک خواست. و از قبیله خزاعه که ضد کافران قریش بودند، درخواست کمک نمود. و تمام این ها اثری بر ولاء و براء در حق الله تعالی ندارد در صورتیکه کافرانی که در میان مسلمانان زندگی می کنند ملتزم به آداب معامله باشند و به سوی دینشان دعوت نکنند.

صحابه به کسی گفته می شود که در حالت اسلام پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - را ملاقات نموده و مسلمان از دنیا رفته است.

۵ - باب الْأَجِيرُ فِي الْغَزْوِ

باب: اگر کسی مزدوری را به اجرت گیرد

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: این بطلال گفته است: اجیر گرفتن برای خدمت و تأمین نیازهای کاری، چه در جنگ و چه در غیر آن، جایز و یکسان است. و ممکن است منظور او این باشد که گرچه هدف از جهاد به دست آوردن اجر و پاداش است، اما این موضوع با کمک گرفتن از کسی که به مجاهد خدمت کند و او را از بسیاری کارهایی که خودش انجام نمی دهد بی نیاز سازد، منافاتی ندارد.

۲۲۶۵ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتِلَ إِنْسَانًا ، فَعَصَّ أَحَدَهُمَا إِنْصَبَ صَاحِبُهُ ، فَأَنْتَرَعَ إِنْصَبَهُ ، فَأَنْدَرْتُ نَيْبَتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدَرَ نَيْبَتَهُ وَقَالَ « أَفِيدِعْ إِنْصَبَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمَهَا - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ - كَمَا يَقْضُمُ الْفُحْلُ » .



ترجمه: «یعلی بن امیه - رضی الله عنه - گوید: در لشکری به نام جیش العسرة با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در جهاد بودیم و این غزوه به نظر خودم از بهترین اعمال می باشد، یک نفر اجبر داشتم که با یکنفر دیگر به جنگ پرداخت، یکی از این دو انگشت دیگری را گاز گرفت، او هم انگشتش را بیرون کشید و دندان جلو (شخص گازگیر) را بیرون آورد، آن شخص که دندانش بیرون آمده بود به نزد پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - رفت، (و جریان را به او گفت) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دندانش را بی ارزش اعلام کرد و گفت: آیا می خواستی انگشتش را در دهانت باقی بگذاری تا آن را خرد کنی؟! یعلی - رضی الله عنه - می گوید: فکر می کنم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - این را هم گفت: همانگونه که حیوان نر با گاز آنرا خرد می نماید؟!».

فوائد حدیث:

۱. مشروعیت قصاص در شرع اسلام: این حدیث به صراحت بر مشروعیت حکم قصاص طبق قرآن کریم (کتاب الله القصاص) دلالت دارد.
۲. امکان مصالحه و پذیرش دیه به جای قصاص: با وجود اینکه پیامبر حکم به قصاص داد، اما با رضایت خانواده آسیب دیده، دریافت دیه جایگزین قصاص شد. این نشان می دهد که بخشش و مصالحه در اسلام مورد قبول است و حتی تشویق می شود.
۳. فضیلت بندگان خاص الله: پیامبر صلی الله علیه وسلم در پایان حدیث اشاره فرمود که برخی از بندگان الله، چنان جایگاهی نزد پروردگار دارند که اگر قسم به چیزی بخورند، الله آن را برآورده می کند. این بیانگر مقام بالای ایمان و تقوای برخی انسان ها نزد الله است.
۴. قدرت دعا و تأثیر ایمان خالص: سخن انس بن نصر با آن که خلاف ظاهر حکم شرعی بود، اما چون از سر ایمان و یقین گفته شد و او بنده ای صالح بود، الله ماجرا را به گونه ای رقم زد که در نهایت قصاص اجرا نشد.
۵. اهمیت رضایت و عدم اجبار در اجرای حدود: با اینکه قصاص حق شرعی بود، اما پیامبر به اجبار حکم را اجرا نکرد و زمانی که طرف مقابل رضایت داد، اجرای قصاص متوقف شد. این نشان می دهد حقوق خصوصی در قصاص اهمیت دارد و با رضایت قابل تبدیل به دیه است.



۲۲۶۶ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصَّفَةِ أَنَّ رَجُلًا عَصَى يَدَ رَجُلٍ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

ترجمه: ابن جریج گفته است: عبدالله بن ابی ملیکه از جد خود، مانند همین قصه را روایت کرده که مردی دست کسی را دندان گرفت و دندان جلو دهان وی افتاد. ابوبکر رضی الله عنه دیه‌ی دندان او را باطل ساخت.

۶ - بَابُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ وَلَمْ يَبَيِّنِ الْعَمَلَ يَقُولُهُ (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَكْحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ) يَا جُرْفَلَانَا يُعْطِيهِ أَجْرًا ، وَمَنْهُ فِي التَّغْزِيَةِ أَجْرَكَ اللَّهُ .

باب: اگر کسی را مزدور بگیرد و میعاد خدمتش را بیان کند و نوع کار او را بیان نکند

به دلیل فرموده الله عزوجل: «شعیب گفت می خواهم یکی از این دو دختر خود را به نکاح تو درآورم، به شرط این که خدمت من کنی هشت سال. پس اگر تمام کنی ده سال را، پس آن تبرع است از نزد تو و من می خواهم که مشقت افکنم بر تو. اگر الله بخواهد، مرا از شایستگان خواهی یافت.

موسی علیه السلام گفت: این است عهد میان من و میان تو، هر کدام از این دو مدت که ادا کنم، تعدی نباشد بر من والله بر آنچه می گوییم گواه است. [قصص: ۲۷ - ۲۸].

لفظ «یا جر فلانا» یعنی فلان کس را مزدور می گیرد به معنی آن است که مزد او را می دهد. و از همین مقوله است که در عزاپرسی می گویند: اجرک الله، یعنی الله تو را اجر بدهد

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: توضیح داده نشده که حکم عمل در این ماجرا چیست؛ آیا این کار (اجاره کردن برای ازدواج) صحیح است یا نه؟ و بخاری تمایل به جواز آن داشته، چون در تأیید آن به آیه «من می خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو درآورم» استناد کرده است. با این حال، او به صورت صریح حکم به جواز نداده به دلیل وجود احتمال خلاف. وجه استدلال از این آیه این است که در جریان داستان، توضیحی درباره نوع عمل (کاری که در مقابل ازدواج انجام شود) نیامده، بلکه فقط گفته شده موسی خودش را به پدر



دختر اجاره داد. پس دلالت کامل زمانی برقرار می‌شود که بگوییم: "شریعت پیشینیان (امت های پیشین)، در صورتی که شریعت ما آن را تأیید کرده باشد، برای ما نیز شریعت است." شافعی با استناد به همین آیه به مشروعیت اجاره استدلال کرده و گفته: الله متعال نقل کرده که یکی از پیامبرانش خودش را برای مدتی معین اجاره داده و در برابر آن، حق ازدواج با یک زن را به دست آورده است. و گفته شده که شعیب او را اجیر کرد تا گوسفندانش را بچراند.

مهلَب گفته: در این آیه دلیلی بر مجهول بودن نوع کار در اجاره وجود ندارد، چون آن کار بین آن‌ها معلوم بوده و فقط برای اختصار ذکر نشده است. ابن منیر به این نظر اشکال گرفته و گفته: مقصود بخاری این نبوده که نوع کار می‌تواند مجهول باشد، بلکه منظور او این بوده که لزومی ندارد نوع کار صریحاً با لفظ بیان شود، بلکه آنچه اهمیت دارد مقصود و نیت طرفین است نه صرف الفاظ.

و احتمال دارد که مؤلف به حدیث عُثْبَةُ بْنُ نُدْرٍ (با ضم نون و تشدید حرف "د") اشاره کرده باشد که می‌گوید: ما نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بودیم، ایشان فرمودند: «موسی علیه السلام خودش را به مدت هشت یا ده سال برای حفظ پاکدامنی‌اش و غذا دادن به شکمش اجاره داد.» ابن ماجه این حدیث را روایت کرده ولی در سند آن ضعف وجود دارد؛ چرا که در آن حدیث، نوع کاری که موسی انجام داده، تصریح نشده است.

و آن‌هایی که گفتند مهر، چیزی غیر از چوپانی بوده، راه دوری رفته‌اند. در واقع شعیب می‌خواست موسی برای مدت معینی گوسفندانش را بچراند و در عوض دخترش را به او بدهد. پس هر دو موضوع را مطرح کرد و ازدواج را بر چوپانی به‌عنوان یک عهد مشروط کرد، نه یک قرارداد معاوضه‌ای. پس موسی را برای چوپانی با مزد معین اجیر کرد و بعد دخترش را با مهریه‌ای مشخص به او داد.

و درباره عبارت معروف تعزیت (تسلیت) «أَجْرَكَ اللهُ» نیز، گفته شده که این هم برگرفته از قول ابوعبیده است و افزوده: «يَأْجُرُكَ» یعنی «الله تو را پاداش دهد»، و او به ریشه ماده کلمه نگاه کرده، گرچه معنا در «اجر» (پاداش) و «اجره» (مزد کاری) متفاوت است.



۷ - باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يُريد أن ينقض جاز

باب: اگر کسی را به مزدوری بگيرد که دیوار در حال افتادن را، راست کند، رواست.

۲۲۶۷ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَاثْطَلِقَا فَوَجِدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ » . قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ ، قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ . فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ { قَالَ } ثَوِ شَيْتَ لَا تُخْذَلُ عَلَيْهِ أَجْرًا » . قَالَ سَعِيدٌ أَجْرًا نَأْكُلُهُ .

ترجمه: از ابن جریر روایت است که گفته است: یعلی بن مسلم، و عمرو بن دینار و سعید بن جبیر روایت کرده اند و هر کدام از ایشان بر روایت یکدیگر خویش چیزی می افزود. و کسی که به جز از این دو نفر گفته است: همانا از سعید شنیده ام که می گفت: ابن عباس رضی الله عنهما به من گفت: ابی بن کعب به من گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «آنان (یعنی موسی و خضر) روانه شدند و دیواری دیدند که در حال فرو ریختن بود - سعید گفت که خضر با دست خود چنین نمود و به دست خود را بلند کرد - دیوار راست ایستاد.

یعلی گفت: می پندارم که سعید چنین گفت: «دیوار را خضر بر دست خود کشید و دیوار راست ایستاد و موسی به خضر گفت: «اگر می خواستی از این کار خود مزدی می گرفتی». سعید گفته: «مزدی که آن می خوریم».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: در اینجا خبری است که الله از دختر یکی از بندگان صالح خود شعیب - علیه السلام - حکایت می کند که چون موسی - علیه السلام - در مسیر راه مصر به مدین به چاه آبی می رسد که مردان زیادی در اطراف آن جمع شده اند و دو تا دختر دورتر از مردم ایستاده اند. موسی - علیه السلام - گوسفندان این دختران را آب می دهد و دختران به نزد پدر خود برگشتند و از احسان موسی به پدر حکایت کردند، شعیب - علیه السلام - یکی از این دختران را به دنبال موسی فرستاد و موسی - علیه السلام - همراه دختر به نزد شعیب آمد، سپس شعیب - علیه السلام - احوال او را جویا شده و موسی شرح حال خود را به آن ها تعریف کرد، شعیب - علیه السلام - گفت: احساس ترس و بیم



مکن که از چنگ قومی ظالم نجات یافتی. آنگاه یکی از دختران به پدر گفت: ای پدرم! او را برای چراندن گوسفندان ما اجیر کن و انگیزه اش را نسبت به اجیرنمودن موسی ابراز نموده و گفت: این آدم از نظر عقل و علم و نیروی بدنی در حد بسیار خوبی است که دارای قوت کافی در انجام کارها و شخص امانتداری است چرا که قوت موسی را از آب کشیدنش برای گوسفندان دانسته و امانت داری او را هنگامی دانست که با موسی از سر چاه به نزد پدر می آمد و این آیه شریفه دلالت می کند بر این که اجیر گرفتن کسی برای کار جائز است.

فرموده الله: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ حکایتی است که الله از موسی و خضر علیهما السلام بیان می کند که خضر در اثناء مسافرتی که با موسی - علیه السلام - داشت، دیواری فرو ریخته ای را در روستائی که ایشان را به ضیافت پذیرفته بودند، مجدداً بنا کرد. موسی گفت: اگر می خواستی می توانستی در مقابل زحمات خود از ایشان اجرت دریافت کنی. این آیه شریفه دلالت دارد بر روا بودن اجیر گرفتن و گرفتن اجرت و دستمزد در مقابل کار.

شواهد حدیث:

- ۱) ذکر داستان موسی - علیه السلام - و شعیب و همچنین داستان موسی و خضر در قرآن کریم نشانه واضح بر نبوت پیامبر الله است، زیرا که پیامبر اسلام - صلی الله علیه وسلم - سرزمین شان را ندیده بودند و همچنین در عصر و زمان شان نبودند، چگونه داستان شان را بدین صورت شگفت انگیز حکایت کردند که هیچکس نمی تواند آن را تکذیب نماید.
- ۲) در این آیت دلیل واضحی وجود دارد بر این که اجیر گرفتن جائز است و شخص می تواند بعد از پایان کار از کارفرمای خود مزد دریافت نماید.

۸ - باب الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

باب: مزدور گرفتن تا نیمه روز

توضیح: حافظ ابن حجر می نویسد: یعنی (زمان اجاره) از اول روز بوده است. و در بخش بعدی، بخاری بایی را با عنوان "اجاره تا نماز عصر" آورده، که تقدیر آن نیز این است که آغاز از اول روز بوده است. سپس بخاری باب دیگری را با عنوان "اجاره از عصر تا شب" (یعنی تا ابتدای ورود به شب) مطرح کرده است.



گفته شده که مقصود بخاری اثبات صحت اجاره با اجرت معین و تا زمان معین است، به این دلیل که شارع (پیامبر یا قرآن) با چنین چیزی مثال زده، و اگر این نوع اجاره جایز نبود، آن را تأیید نمی کرد.

و احتمال دارد هدف بخاری از این ابواب این بوده که جواز اجاره کردن برای بخشی از روز (قطعه‌ای از زمان روز) را ثابت کند، به شرطی که آن بخش به طور معین مشخص باشد؛ برای دفع توهم کسانی که ممکن است گمان کنند حداقل زمان معتبر برای اجاره، یک روز کامل است.

۲۳۶۸ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غَدَوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ ، قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطِينَ فَأَتَتْهُمْ هُمْ ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا ، وَأَقْلَ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا . قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مَنْ أَشَاءَ » .

ترجمه: از نافع از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «مثال شما (مسلمانان) و مثال اهل دو کتاب (تورات انجیل) مثال مردی است که مزدورانی به اجرت گرفته و به آنها گفته کدام کس به مزد یک قیراط تا نیم روز برای من کار می کند؟ و یهود این کار را کردند سپس گفت با کدام کس به مزد یک قیراط از نیمه روز تا نماز عصر برای من کار می کند؟ و نصارا این کار را کردند و سپس گفت: کدام کس به مزد دو قیراط از عصر تا غروب افتاب برای من کار می کند؟ و شما (مسلمانان) این کار را کردید یهود و نصارا خشمگین شدند و گفتند: سبب چیست که ما کار زیاد کنیم و مزد کم بگیریم؟

الله گفت: آیا حق شما را کم داده ام؟ گفتند: نه. الله گفت: این فضل و کرم من است به هر کس که بخواهم می دهم.

توضیح: حافظ ابن حجر حجر گفته است: عبارت «مثالکم و مثال اهل الکتابین» همان طور که در روایت ایوب آمده، منظور از «اهل الکتابین» یهود و نصاری (مسیحیان) هستند. عبارت «کمثل رجل» در روایت به صورت خلاصه آمده و تقدیر آن چنین است:



«مثال شما با پیامبرتان و مثال اهل کتاب با پیامبران شان مانند مردی است که کارگرانی را اجیر کرد.» پس این تمثیل برای امت‌ها در مقایسه با پیامبرانشان آورده شده و تشبیه امت‌ها به کارگرانی است که از سوی کارفرمایی اجیر شده‌اند.

در روایت زهری از سالم از پدرش (عبدالله بن عمر) چنین آمده: یهود به اندازه یک قیراط کار کردند تا نیمه روز و ناتوان شدند، پس به آن‌ها به اندازه قیراط قیراط پاداش داده شد، و همین روال برای دیگر امت‌ها نیز ذکر شده است.

مراد از «قیراط» نصیب و سهم است، و در اصل نصف "دانق" می‌باشد و دانق یک‌ششم درهم است.

در عبارت «إلى صلاة العصر» ممکن است منظور آغاز وقت نماز عصر باشد، و احتمال دارد منظور شروع خود نماز عصر باشد. تفسیر دوم، اشکال پیش آمده درباره اوقات نمازها را رفع می‌کند، اگر فرض کنیم که دو زمان مساوی‌اند: یعنی فاصله بین ظهر تا عصر و عصر تا مغرب؛ در این صورت چگونه ممکن است که نصاری (مسیحیان) بگویند کار ما بیشتر بوده؟ که پیش‌تر در باب مواقیت چند پاسخ برای آن بیان شد، که می‌توان به آن مراجعه کرد.

از جمله پاسخ‌هایی که قبلاً ذکر نشده این است که گوینده عبارت «ما بیشتر کار کرده ایم» فقط یهود بوده‌اند. و این را عبارتی که در کتاب توحید آمده نیز تأیید می‌کند، که گفته: «اهل تورات گفتند...». همچنین ممکن است هر دو گروه (یهود و نصاری) چنین ادعایی کرده باشند؛ یهود به دلیل طول زمان کارشان، و نصاری چون تعداد پیروان خود را بیشتر از یهود دانسته و آن را معادل مدت زمانی دانسته‌اند که یهود کار کرده‌اند. اسماعیلی نیز به این نکته اشاره کرده است.

همچنین ممکن است منظور از اینکه نصاری «تا آخر وقت عصر» کار کردند، این باشد که آن‌ها وارد وقت عصر شدند و همچنان کار را ادامه دادند. ابن القصار و ابن العربی به این نکته اشاره کرده‌اند. با این حال، قبلاً گفته شد که نیازی به این توضیح نیست؛ زیرا فاصله زمانی بین ظهر تا عصر از فاصله عصر تا مغرب بیشتر است.

همچنین ممکن است که این سخنان به صورت توزیعی بیان شده باشد: یعنی گوینده‌ی «ما بیشتر کار کرده‌ایم» یهود باشند، و گوینده‌ی «ما کمتر مزد گرفته‌ایم» نصاری باشند، هرچند این تفسیر اندکی دور از ظاهر متن است.



ابن تین نقل کرده که معنای حدیث این است که کار و زمان هر دو گروه (یهود و نصاری) بیشتر بوده، ولی این با ظاهر روایت سازگار نیست.

عبارت «فغضبت الیهود والنصارى» یعنی کفار. آن‌ها ناراحت شدند و گفتند: «ما که بیشتر کار کرده ایم، چرا مزد کمتری گرفته ایم؟» که در این جا «اکثر» و «اقل» به صورت حال منصوب شده‌اند، مانند آیه قرآن: "فما لهم عن التذكرة معرضین" (پس چرا از پند و یادآوری روی گردانند؟).

تحقیقات و بررسی‌های این بخش پیش‌تر در باب مواقیت آمده‌اند. در جمله «من حقم» (از حق شماست)، کلمه «حق» برای ایجاد تمثیل و مشابهت به کار رفته است، وگرنه همه این‌ها در حقیقت از فضل و بخشش الله هستند. در جمله «فذلك فضلی أوتیه من أشاء»، دلیلی است برای اهل سنت بر اینکه ثواب و پاداش از جانب الله و به صورت احسان و فضل است، نه به صورت واجب شرعی.^۱

۹ - باب الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

باب: مزدور گرفتن تا نماز عصر

۲۲۶۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ أَنشَأَ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، فغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً ، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا . فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مِنْ أَسَاءَ » .

ترجمه: از عبدالله بن عمر بن خطاب - رضی الله عنهما - روایت شده است که گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: «مِثْلُ شَمَا وَ يَهُود وَ نَصَارَى مانند مردی است که چند کارگر به کار گرفته است، پس [به آن‌ها] می‌گوید: چه کسی تا بعد از ظهر برایم با یک قیراط کار می‌کند؟ یهودیان تا بعد از ظهر با یک قیراط کار کرده‌اند، سپس مسیحیان [از

^۱ - فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی.



بعد از ظهر تا نزدیک عصر [با یک قیراط کار کرده اند، سپس شما کسانی هستید که از نماز عصر تا غروب خورشید در برابر دو قیراط کار می کنید و به شما دو برابر داده می شود؛ آنگاه یهودیان و مسیحیان عصبانی می شوند و می گویند: ما بیشتر از مسلمانان کار کردیم [اما] کم تر اجرت گرفتیم. [الله] می فرماید: آیا در مورد حق تان به شما کوچک ترین ظلمی شده است؟ جواب می دهند: خیر، الله می فرماید: پس این فضل من است، به هر کس که بخواهم می دهم».

فوائد حدیث:

۱. امت اسلام، آخرین امت و بهترین مزدگیرندگان: در این حدیث، امت مسلمان به کارگرانی تشبیه شده اند که در زمانی کمتر، مزد بیشتری دریافت کرده اند. این نشانه‌ی فضل و کرامت الهی نسبت به امت پیامبر اسلام است.
۲. فضل الله فراتر از عدل است: الله با عدل، به همه مزد عادلانه می دهد، ولی با فضل خود، به برخی بیشتر عطا می کند، بدون آنکه به دیگران ظلمی شود.
۳. ملاک ارزش عمل، اخلاص و پذیرش الهی است، نه صرف زمان یا زحمت ظاهری: یهود و نصاری از نظر زمانی بیشتر کار کرده اند، ولی به خاطر عدم پذیرش کامل، اخلاص یا رفتار درست، مزد کمتری گرفته اند.
۴. ناراضیاتی از تقسیم فضل الهی ناپسند است: ناراحتی یهود و نصاری از تفاوت مزد، بی مورد بود؛ چون الله به آنها ظلم نکرده بود. این نشان می دهد که انسان نباید نسبت به فضل و رحمت الهی به دیگران حسادت ورزد.
۵. تشویق امت اسلام به عمل تا پایان روزگار (تا غروب خورشید): کار تا «مغرب» نماد تلاش تا پایان زمان و عمر است. این تشبیه، دعوت به پایداری در عمل صالح و بهره گیری از فرصت هاست.
۶. مشروعیت تفاوت در پاداش ها: حدیث نشان می دهد که تفاوت در پاداش ها با عدالت الله منافات ندارد، چراکه «فضل» افزوده بر «حق» است.
۷. پاسخ منطقی به اعتراضات: پیامبر صلی الله علیه وسلم با پرسشی منطقی (آیا حقی از شما کم گذاشتم؟) اعتراض یهود و نصاری را پاسخ داد و این روش گفت و گو و اقناع را آموزش می دهد.



۸. استعمال تمثیل برای فهم عمیق تر مفاهیم دینی: پیامبر صلی الله علیه وسلم با استفاده از تمثیل کارگر و مزد، مفاهیم سنگین اعتقادی را ساده و ملموس به مردم منتقل کردند.

۱۰ - باب إِثْرُ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ

باب: گناه کسی که مزد مزدور را ندهد

۲۲۷۰ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمِيَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثًا أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمْرَ غَدَرٍ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفت: «الله می فرماید: سه نفراند که من روز قیامت، دشمن آنها خواهم بود. اول: کسی که به اسم من، پیمان ببندد، سپس، آنرا نقض کند. دوم: کسی که شخص آزادی را بفروشد و قیامتش را بخورد. سوم: کسی که از شخصی کار بگیرد و مزدش را ندهد».

فوائد حدیث:

(۱) این حدیث، حدیث قدسی است، زیرا پیامبر ﷺ نسبت آن را به ذات باری تعالی داده‌اند.

(۲) این سه گروهی که در حدیث از آن‌ها یاد شده است، در قیامت به شدیدترین عذابی گرفتار اند، گروه اول به سبب آنکه هتک حرمت نام الله را کرده است، گروه دوم به سبب آنکه حق آزادی یک انسانی را از وی سلب کرده است، و گروه سوم به سبب آنکه حق انسانی را پا مال کرده و برایش نداده است.

(۳) اگر شخص آزادی به رضایت خود، خودش را فروخت، اگر گفته بود که من آزادم هستم ولی خود را می‌فروشم، فروختنش جواز نداشته و باطل است، و اگر گفته بود که غلام هستم، و در نزد بعضی از علماء بی‌عش نافذ می‌گردد، گویند در زمان



عمر رضی الله عنه شخصی به همین طریق خود را فروخته بود، عمر رضی الله عنه حکم کرد که این شخص قرار اعتراف خودش غلام است، و پول قیمتش را به بیت المال تحویل کرد.

۱۱ - باب الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

باب: مزدور گرفتن از عصر تا شب

۲۲۷۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بَرِيدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مِثْلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا ، وَمَا عَمَلْنَا بِاطِلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمَلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ ، وَخَذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا ، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا ، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا ، وَلَكُمْمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ . فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمَلْنَا بِاطِلٍ ، وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ . فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ . فَأَبَيَا ، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كُلِّهِمَا ، فَذَلِكَ مِثْلُهُمْ وَمِثْلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا الثَّوْرِ » .

ترجمه: از ابوموسی اشعری - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مثال مسلمانان و یهود و نصارا، مانند شخصی است که چند نفر را در برابر مزدی معین، از صبح تا شب به کار گرفته است. آنها پس از اینکه تا نصف روز، کار کردند، گفتند: ما نیازی به مزدی که تو قرار گذاشته ای، نداریم. و کاری را که تاکنون انجام داده ایم، رایگان بوده است. پس کارفرما به آنها گفت: چنین نکنید. بلکه بقیه کارتان را به پایان برسانید و مزد کامل خود را دریافت نمایید. آنها نپذیرفتند و رفتند. بعد از آنان، کارفرما گروهی دیگر را به کار گرفت و به آنها گفت: بقیه روز را کار کنید و مزدی را که با آنها قرار گذاشته بودم، دریافت نمایید. آنها، کار را تا نماز عصر ادامه دادند و گفتند: ما تاکنون، برای شما رایگان کار کرده ایم و مزدی را که قرار گذاشته بودی، از آن تو باشد. پس کارفرما به آنها گفت: بقیه کارتان را انجام دهید. زیرا چیزی به پایان روز، باقی نمانده است. اما آنها نپذیرفتند. آنگاه، کارفرما، گروهی دیگر را برای بقیه روز، به کار گرفت. آنها بقیه روز را تا



غروب آفتاب، کار کردند و مزد کامل هر دو گروه قبلی را دریافت نمودند. پس مثال یهود و نصارا و مسلمان چنین است درباره نور هدایت و استفاده ای که از آن، برده اند».

فوائد حدیث:

- (۱) ثواب اعمال امت اسلامی از ثواب اعمال امم سابقه بیشتر است.
- (۲) کسانی که از اهل کتاب، در زمان بعثت نبوی و بعد از آن تا به امروز وجود داشته‌اند، اگر به پیامبر صلی الله علیه وسلم محمد ایمان نیاورده باشند، از ایمان آوردن آن‌ها به پیامبران سابق برای آن‌ها فایده نیست.
- (۳) از بعثت موسی علیه السلام تا بعثت محمد صلی الله علیه وسلم بیش از دو هزار سال، و از بعثت عیسی علیه السلام با بعثت محمد صلی الله علیه وسلم حدود ششصد سال می‌باشد.^۱

۱۲ - باب مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجَرُ فَرَادَ ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالٍ غَيْرِهِ فَاسْتَنْفَضَ

باب: کسی که یکی را به مزدوری بگیرد و او مزد خویش را واگذارد و مستأجر مزد او را به کار اندازد و در آن افزونی حاصل آید و یا کسی که مال دیگری را به کار اندازد و در آن زیادت آورد

۲۲۷۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « انْطَلِقْ ثَلَاثًا رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوْوَا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارُ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكَنتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ، فَتَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا ، فَلَمْ أَرْحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا ، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاضَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْمَجْرُ ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَفَرَجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ

^۱ - فیض الباری، د. هروی



الْخُرُوجُ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَأَمْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السَّنِينَ ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عَشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارَ عَلَى أَنْ تَخْلِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا أَجِلُ لَكَ أَنْ تَمُضَ الْخَاتِمُ إِلَّا بِحَقِّهِ . فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُفُوعِ عَلَيْهَا ، فَأَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ . فَأَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ الثَّلَاثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءً فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَتَمَرَّتْ أَجْرُهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدَّ إِلَيَّ أَجْرِي . فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعِئْمِ وَالرَّقِيقِ . فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي . فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ . فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأْقَاهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ . فَأَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ » .

معنی کلمات:

- **رهط:** گروهی از مردان که نباید کمتر از سه نفر و بیشتر از نه نفر باشند.
- **أووا المبيت:** برای خواب به جایی رفتند.
- **أغبق:** از غبوق، نوشیدن شیر به عنوان شام.
- **فناءبی:** مرا به تأخیر انداخت.
- **فلم أرح عليهما:** به سوی آنان برنگشتم.
- **برق الفجر:** روشنی فجر ظاهر شد.
- **فالمت بها سنة:** دچار قحطی شد.
- **لا تفض الخاتم إلا بحقه:** بکارت را جز به شیوه‌ای حلال از بین مبر! خاتم کنایه از بکارت است.

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمود: «سه نفر از امتهای گذشته، براه افتادند و شب را در غاری، سپری نمودند. ناگهان، سنگ بزرگی از قلعه کوه، سرازیر شد و دهانه غار را کاملاً مسدود نمود. به یکدیگر گفتند: راه نجاتی از این سنگ، وجود ندارد مگر اینکه به اعمال نیک خود، متوسل شده و از



الله بخواهیم. (تا ما را نجات دهد). یکی از آنان، دعا کرد و گفت: پروردگارا! پدر و مادرم سالخورده بودند و من قبل از زن و فرزند و غلام و کنیزان خود، به آنها غذا می دادم. روزی، بخاطر کاری، دیر به خانه برگشتم و قبل از اینکه خدمت والدینم برسم، آنها خواب رفته بودند. شیر دوشیدم و آنها را بدست گرفتم و تمام شب، در انتظار بیدار شدن آنان، روی پاهایم ایستادم و به اهل خانه ام چیزی ندادم. هنگام صبح، وقتی که آنها بیدار شدند، آن شیرها را به آنان، دادم. پروردگارا! اگر این عمل را بخاطر خوشنودی تو انجام داده ام، ما را از این مصیبتی که گرفتار آن شده ایم، نجات ده. آنگاه، سنگ، اندکی تکان خورد. اما نه در حدی که آنان بتوانند از غار، بیرون بیایند». رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سپس، نفر دوم، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! من دختر عمویی داشتم که فریفته او شده بودم. روزی می خواستم با او زنا کنم ولی امتناع ورزید. تا اینکه در یکی از سالها، نیاز پیدا کرد و نزد من آمد. گفتم: اگر خود را در اختیار من قرار دهی، یکصد و بیست دینار به تو خواهیم داد. او ناچاراً پذیرفت. وقتی کاملاً برای انجام آن عمل، آماده شدم، گفتم: شکستن این گوهر عفت، برای تو حرام است. من از انجام آن عمل، منصرف شدم. و مبلغ مذکور را به او بخشیدم و از او جدا شدم در حالی که نزد من از همه مردم، محبوبتر بود.

پروردگارا! اگر این کار، بخاطر خوشنودی تو بوده است، ما را از این گرفتاری، نجات بده. آنگاه، سنگ، اندکی از جایش تکان خورد. اما نه به اندازه ای که آنان بتوانند از غار، بیرون بیایند».

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «سپس نفر سوم، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! چند کارگر را به کاری گماشتم و مزد آنان را پرداخت نمودم. مگر یک نفر که بدون دریافت مزد، رفته بود. من مزد او را به کار انداختم تا اینکه ثروت زیادی بدست آمد. پس از مدتی، آن کارگر نزد من آمد و گفت: ای بنده الله! مزد مرا پرداخت کن. گفتم: آنچه گاو، گوسفند، شتر و برده که اینجا می بینی، از آن تو هستند. گفت: ای بنده الله! مرا مسخره نکن! گفتم: تو را مسخره نمی کنم. سرانجام، او تمام آنها را در پیش گرفت و با خود برد و چیزی باقی نگذاشت. پروردگارا! اگر این کار را بخاطر رضای تو انجام داده ام، ما را از این گرفتاری نجات بده. آنگاه، سنگ، از دهانه غار، کنار رفت و آنها بیرون رفتند.

توضیح: این حدیث شریف به ما می فرماید که الله متعال یار و یاور و فریادرس نیکوکاران است. کسانی که محض رضای الله به کارهای نیک روی می آورند و از بدیها رو



گردان می شوند زیر چتر عنایت الهی هستند، در حالی که کسی توان کمک به آنها را ندارد، الله ولی و وکیل آنان است.

این حدیث شریف ما را متوجه سه نکته بسیار مهم در زندگی انسانی می کند و هرکس بتواند بر اساس فرمان الهی با این سه نکته به رو شود علاوه بر این که خود خوشبخت و سعادتمند و سربلند است موجب خوشبختی و سعادت دیگران هم می باشد.

بنده اول رعایت ادب و وفا و حق شناسی است، کسانی که مؤدب و وفادارند و حق دیگران را فراموش نمی کنند، حال و آینده‌ی خود را مدیون گذشته شان می دانند، غرور و خودبینی و خودخواهی بر آنان چیره نخواهد شد قبل از هر چیز به سوی کرم و عنایت پروردگار خود روی می آورند. به وحدانیت و سپاس و تمجید او می پردازند و در پرتو نور هدایت او حرکت می کنند و بعد از الله و رسولان الله کسی را از پدر و مادر نسبت به خود ذیحق تر نمی بینند لذا با نیکی و احسان و ادب با این عزیزان رفتار می کنند و در گفتار و رفتار با آنان نهایت احترام را مراعات می نمایند و از کوچکترین چیز که موجب تکدر قلب آنان باشد پرهیز می جویند.

بنده دوم رعایت دامن پاکی و پرهیز از چشم بد داشتن به آبروی دیگران و عدم پیروی از هوای شوم نفسانی و اغراض بد شیطانی است. تاریخ و تجربه نشان داده است. که انسانهای هوسران زبون و پست و بد فرجام هستند و جامعه ای که در آن فحشاء و هوسرانی رواج دارد، از سعادت و امنیت و آرامش بی بهره است نهاد خانواده در آن پایه هایش سست و در حال از هم پاشیدن است، دوستی و محبت رو به نابودی است. انسانها مقام والای انسانی خود را از دست داده و به صورت عروسک‌های خیمه شب بازی در آمده اند، ادب و اخلاق و حیاء را واپس گرایی به حساب می آورند. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را متوجه این نکته حساس می نماید و سعادت و توفیق جامعه اسلامی را در دامن پاکی و پرهیز از فحشاء قرار می دهد.

بنده سوم رعایت حقوق دیگران و عدم تجاوز به حق آنان و تلاش برای رسیدن حق به صاحب حق به نحو احسن است. مسلم است چنانچه حرص و طمع و حس مال اندوزی و افرون طلبی با نیروی ایمان و زیبایی عدالت کنترل نشود انسان به سرعت با امکانات توسل به حيله و تزوير و سوء استفاده از موجود، به جمع آوری مال و ثروت به هر شیوه ای که باشد



می پردازد، توجهی به مفاهیم حق و ناحق، حلال و حرام و عدالت و ظلم ندارد. هدف او و معشوق او جمع آوری هر چه بیشتر مال است و بس. شکی نیست انسان وقتی به چنین بیماری دچار گردید خود هم به صورت سرطان جامعه و انگل اجتماع در خواهد آمد مانند عنکبوت پولش را به صورت دام و تار می چیند فقیران و بیچارگان و واماندگان را بدان صید می کند و زالوار خون آنها را می مکد، رسول الله صلی الله علیه وسلم با ذکر این مثال می خواهد به ما نشان دهد که دوری از حرص، طمع و رعایت حقوق دیگران به ویژه زحمت کشان و کارگران و مستمندان باعث سعادت و نجات انسان و گسترش خیر و برکت در جامعه است.

۱۳ - باب مَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ . ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْرَةَ الْحَمَالِ

باب: کسی که نفس خود را مزدور کند تا به پشت خود بار حمل کند و مزد آنرا

صدقه بدهد و اجرت حمال

۲۲۷۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ ، وَإِنْ لِبَعْضِهِمْ لِمِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ .

ترجمه: از شقیق روایت است که ابومسعود انصاری رضی الله عنه گفته: چون رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را به صدقه امر می کرد، هریک از ما به بازار می رفت و بارکشی می کرد و یک مُد مزد می گرفت و صدقه می کرد و همانا امروز برخی از کسان هزار (دینار یا درهم) دارند.

شقیق گفته است: گمان نمی کنم مگر این که ابوسعید خودش را مراد می داشت.

توضیح: مقصود از گفته ابو مسعود رضی الله عنه این است که: در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم حالت فقر و فاقه بر مردم چیره بود، ولی بعد از آن، همان طوری که پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده بودند، اموال زیاد گردید و مردم از فقر و فاقه نجات یافتند. همچنان، با آنکه فقر وفاقگی در عصر صحابه داد می زد، با آنها در صدقه و انفاق دست بلندی داشتند، اما امروز را شما قضاوت کنید.



۱۴ - باب أَجْر السَّمْسَرَةِ

وَكَمْ يَرِ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثُّوبُ هَذَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بَعْهُ بِكَذَا هَذَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ الثَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » .

باب: مزد دلالی

و ابن سیرین و عطاء و ابراهیم و حسن در مزد دلالی باکی نمی بینند و ابن عباس گفته است: باکی نیست که به (دلال) بگوید که این لباس را بفروش و اگر بهای آن از چنین و چنان زیاد شود و زیادتی از آن تو باشد.

و ابن سیرین گفته است: اگر کسی بگوید: به چنین بهایی بفروش و نفعی که از آن حاصل می شود از آن تو باشد، و یا از هر دو یمان باشد باکی ندارد.

توضیح: نظر ابن سیرین و ابراهیم توسط ابن ابی شیبہ نقل شده با این لفظ: «اگر کسی چیزی را نقد بخرد، گرفتن اجرت برای سمسار اشکالی ندارد.»
درباره عطا نیز ابن ابی شیبہ نقل کرده که وقتی از او درباره سمساری سؤال شد، گفت: «اشکالی ندارد.»

گویا مؤلف در اینجا خواسته نظر کسانی که سمساری را ناپسند می دانستند، رد کند. ابن منذر هم این دیدگاه (کراهت) را از کوفی ها نقل کرده است.
درباره نظر ابن عباس:

ابن عباس گفته: «اشکالی ندارد کسی بگوید این لباس را بفروش، و هر چقدر بیشتر از فلان مبلغ فروختی، سود آن برای خودت.»
این نظر نیز توسط ابن ابی شیبہ با سندی از عطا نقل شده است.

این هم نوعی اجرت برای سمساری محسوب می شود، ولی چون مبلغ دقیق آن مشخص نیست، بیشتر علما آن را جایز نمی دانند و گفته اند در چنین حالتی، سمسار فقط مستحق «اجرت مثل» است.

برخی گفته اند ابن عباس این کار را به مقارض (عامل مضاربه) تشبیه کرده و به همین دلیل آن را جایز دانسته اند؛ احمد بن حنبل و اسحاق نیز این گونه پاسخ داده اند.



ابن تین نقل کرده که بعضی شرط جاز بودن این معامله را دانستن قیمت واقعی کالا در آن زمان دانسته‌اند، ولی به این اشکال وارد شده که در این حالت هم مقدار اجرت نامعلوم باقی می‌ماند.

نظر دیگر ابن سیرین:

ابن سیرین گفته: اگر کسی بگوید «این را به فلان قیمت بفروش و هر سودی داشت مال تو یا بین من و تو تقسیم شود»، اشکالی ندارد.

این روایت هم توسط ابن ابی شیبه از یونس از ابن سیرین نقل شده است. این صورت بیشتر به مضاربۀ شیبه است تا سمساری.

حدیث «المسلمون عند شروطهم»: مؤلف این حدیث را به‌طور کامل نیآورده، اما از عمرو بن عوف مزنی روایت شده و اسحاق در «مسند» خود آن را از طریق «کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف» از پدرش، از پدرزرگش، با همین لفظ نقل کرده، و در ادامه آمده: «مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند».

کثیر بن عبدالله نزد بیشتر علما ضعیف شمرده شده، ولی بخاری، ترمذی و ابن خزیمه او را تقویت کرده‌اند.

همچنین حدیثی با همین لفظ از ابوهریره توسط احمد، ابوداود و حاکم از طریق «کثیر بن زید» از «ولید بن رباح» نقل شده است. در روایتی دیگر که دارقطنی و حاکم از ابورافع از ابوهریره آورده‌اند، این اضافه آمده: «و صلح میان مسلمانان جایز است».

ابن ابی شیبه هم از عطاء نقل کرده: «به ما رسیده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: مؤمنان باید به شروط خود پایبند باشند».

دارقطنی و حاکم همچنین از عایشه روایتی شیبه به آن نقل کرده‌اند و افزوده‌اند: «تا زمانی که مطابق حق باشد».

اشتباه ابن تین:

ابن تین گمان کرده که عبارت «و قال النبی صلی الله علیه وسلم: المسلمون عند شروطهم» ادامه‌ی سخن ابن سیرین است، و بر آن شرح نوشته، که خطا کرده است. قطب حلبی و برخی علمای دیگر این اشتباه را رد کرده‌اند.

استدلال مؤلف با حدیث ابن عباس:



مؤلف حدیثی از ابن عباس که قبلاً در باب «بیوع» آورده، دوباره ذکر کرده و منظورش بخشی از آن است که در آن ابن عباس درباره فروشنده‌ی بومی به غیربومی می‌گوید: «نباید نقش سمسار را ایفا کند.» مفهوم مخالف آن این است که اگر فروشنده برای فروش کالای هم‌شهری دیگر سمسار باشد، اشکالی ندارد، البته به شرطی که اجرت آن مشخص باشد. دیدگاه‌های فقهی:

از ابوحنیفه: اگر کسی به دیگری هزار دینار بدهد تا پارچه‌ای بخرد و در مقابل، ده دینار اجرت بگیرد، این معامله فاسد است. اگر خرید انجام شود، فقط مستحق اجرتِ مثل است و اجرت توافقی معتبر نیست.

از ابوثور: اگر به ازای هر هزار دینار، مبلغی مشخص تعیین شود، باز هم جایز نیست؛ زیرا در اصل، این اجرت، نامشخص است. و اگر کار انجام شد، فقط اجرت مثل پرداخت می‌شود. دلیل مخالفان (منع‌کنندگان):

چنین قراردادهایی در واقع اجازه بر کاری با مدت نامشخص است.

دلیل موافقان (اجازه‌دهندگان):

اگر اجرت به صورت مشخص تعیین شود، کافی است و از نوع جعاله محسوب می‌شود. و الله داناتر است

۲۲۷۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتْلَقَ الرُّكْبَانُ ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا .

معنی کلمات:

- **تُتْلَقُ الرُّكْبَانُ :** رفتن به پیش‌باز فروشندگانی که از خارج از شهر می‌آیند به منظور خرید کالاهایشان قبل از رسیدن به بازار شهر .

- **أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ :** الحاضر: کسی که در شهر ساکن است. والبادی: منسوب به بادیه یعنی صحرا و بیابان است و در اینجا منظور کسی است که برای فروش کالا و جنسش به شهر می‌آید. در این حدیث از اینکه شخص مقیم در شهر برای روستایی یا بیابان نشین کالایش را بفروشد جلوگیری شده است تا اینکه تاجران آن شهر بتوانند با خریدن مستقیم کالا از آنها سود ببرند .



- السمسار: دلال .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: نباید بر سر راه کسانی که از روستا متاع به شهر می‌ورند ایستاد و متاع آنان را قبل از رسیدن به شهر خریداری کرد، نباید افراد شهری به مردم روستایی بگویند متاعت را پیش ما بگذارید تا به قیمت بیشتری برای شما بفروشیم».

راوی این حدیث گوید: از ابن عباس پرسیدم: منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم از اینکه نباید افراد شهری متاع را برای دهاتی بفروشند چیست؟ ابن عباس گفت: یعنی نباید به عنوان دلال آنان درآیند.

فوائد حدیث:

۱) کسانی که احتیاجات عامه را به شهر می‌آورند، نباید به استقبال آن‌ها رفت، و اموال آن‌ها را از آن‌ها در بین راه خرید، زیرا این کار سبب بالا رفتن قیمت‌ها از یک طرف، و سبب کمی اموال از طرف دیگر در داخل شهر می‌گردد، و به این طریق عامه مردم متضرر می‌گردند، ولو آنکه عده معینی که از بین راه اموال را خریده‌اند، منفعت می‌برند، ولی طوری که از قواعد دین معلوم است، منافع عامه بر منافع خاصه مقدم است.

۲) شهر نشین نباید مال بادیه نشین را برایش بفروشد، و صورت مسئله چنین است که شخص شهر نشین مال بادیه نشین را از وی گرفته و در نزد خود نگه می‌دارد، و در آینده آن مال را کم کم به قیمت گرانی بفروش می‌رساند، که در این صورت اگرچه شخص دلال منفعت می‌برد، ولی چون عامه مردم از این عمل متضرر می‌گردند، از این سبب از آن نهی شده است، و این تحریم در صورتی است که قصد شهر نشین استفاده شخصی باشد، ولی اگر این کار را از روی همکاری و نصیحت بکند، باکی نیست.

۳) اگر شهر نشین، مال بادیه نشین را به صورت دلالی برایش فروخت، با آنکه گنهکار می‌شود، ولی بی‌عش صحت پیدا می‌کند.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۱۵ - باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

باب: آیا کسی در دار حرب نزد مشرک مزدوری کند

۲۲۷۵ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خُبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَاتَيْنَهُ اتِّقَاضًا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ . فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبْعَتْ فَلَا . قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَفْضِيكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا) .

ترجمه: «خُبَّاب - رضی الله عنه - می گوید: در زمان جاهلیت من آهنگر بودم، و طلبی از آن زمان بر ذمه عاص بن وائل داشتم. به نزد او رفتم و از او خواستم طلب مرا پرداخت نماید، گفت: آن را به تو نمی دهم، تا اینکه به محمد کافر نشوی، من هم به او گفتم: تا زمانی که الله شما را نکشد و در قیامت زنده نشوی من کافر نمی شوم، (یعنی من هرگز کافر نمی شوم چون در قیامت کفر نیست) عاص گفت: پس برو تا من می میرم و در قیامت زنده می گردم، در آنجا دارای ثروت و اولاد فراوان می شوم آن وقت بیا قرض شما را پس می دهم، در این مورد آیه ۷۸ سوره مریم نازل شد که می فرماید: «آیا باخبر هستی از حال کسی که به آیات ما کفر می ورزد و می گوید که حتماً در آخرت دارای ثروت و اولاد می شوم، مگر او بر عالم غیب و روز قیامت که جز ذات الله کسی از آن خبر ندارد، مطلع و باخبر شده است یا در این مورد از الله عهد و پیمانی دارد».

فوائد حدیث:

۱) ظاهر کلام (خُبَّاب) دلالت بر این دارد که وی وقتی را که مردن و زنده شدن دوباره آن شخص باشد، برای کافر شدن خود تعیین نموده است، و به اجماع علماء کسی که به کافر شدن وقتی را تعیین نماید، از همان لحظه کافر می گردد، ولی چون قصد (خُبَّاب) تاکید بر کافر نشدن بود، نه تعیین وقتی برای کافر شدن، بنابراین، از این سخن مؤاخذه بر وی نیست.

۲) کسی که حق مردم را از روی عناد و سر زوری نمی دهد، تشدد و گفتن سخن درشت در مقابلش روا است.^۱

^۱ - فیض الباری، د. هروی



۱۶ - باب مَا يُعْطَى فِي الرُّقِيَّةِ عَلَى أَحِبَّاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ». وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ . وَأَعْطَى الْحَسَنُ ذُرَاهِمَ عَشْرَةٍ . وَلَمْ يَرِ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا . وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ . وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخُرُصِ .

باب: آنچه در رقیه (دم و دعا) سوره فاتحه کتاب به قبا یل عرب داده شده است و ابن عباس گفته است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «سزاوارترین آنچه بدان مزد می گیرید قرآن است». و شعبی گفته است: آموزگار مزدش را شرط نگذارد، هر آنچه به وی داده می شود بپذیرد. و حکم گفته است: از هیچ کس نشنیدم که مزد معلم را ناخوش دانسته باشد. و حسن بصری ده درهم به معلم داد.

و ابن سیرین در مزد کسی که تقسیم کننده (اموال است) باکی نمی بینند.

توضیح: اجرت و مزد گرفتن بر طاعات در میان علما مورد اختلاف است که اینکه مذاهب مختلف را بشرح زیر بیان می کنیم:

حنفی ها می گویند: اجاره گرفتن برای انجام طاعات مانند اجاره کردن شخص دیگری که برای او نماز بخواند یا روزه بگیرد یا ادای حج کند یا برای اینکه قرآن قرائت کند و ثوابش را به وی اهداء کند یا برای اینکه اذان گوید یا امامت جماعت کند و امثال اینگونه عبادات و طاعات که اجاره کردن برای اینگونه اعمال عبادی و طاعتی جایز نیست و اجرت گرفتن برای آنها حرام است، چون پیامبر ﷺ گفته است: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به» «قرآن را بخوانید و برای آن اجرت مگیرید که مایه معاشتان گردد».

و پیامبر ﷺ به عمرو عاص گفت: «وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا» «هرگاه بصورت مؤذن تعیین شوی بر گفتن اذان مزدی مگیر».



زیرا اعمال عبادی هر وقت واقع شوند، قربت و ثواب آنها برای کسی است که آنها را انجام می‌دهد، پس گرفتن اجرت و مزد برای انجام آنها، درست نیست و از این قبیل کارها در سرزمین مصر - و در اکثر بلاد مسلمین - بسیار شایع و رایج است که کسانی وصیت می‌کنند که در برابر پرداخت مزد معینی، برایشان ختم قرآن و تسبیحات و اوراد بخوانند و ثوابش را به وصیت کننده اهداء کنند، - همه اینگونه کارها شرعاً جایز نیست چون قاری قرآن هرگاه در برابر مال دنیا قرآن را قرائت کند، خود ثوابی از آن نمی‌برد پس چه چیزی را به مرده اهداء می‌کند...

فقها بصراحت گفته‌اند مزدی که در برابر انجام طاعات گرفته می‌شود، برای کسی که آن را می‌گیرد حرام است ولی فقهای متاخر استثنایی قایل شده و گفته‌اند برای تعلیم قرآن کریم و علوم شرعی، گرفتن مزد و اجرت جایز است و بجواز آن فتوی داده اند و آن را مستحسن شمرده‌اند، زیرا صله و عطا و هدایا، برای اینگونه کارها در صدر اسلام از جانب ثروتمندان و بیت‌المال پرداخت می‌شد و امروزها قطع شده است، پس بجهت دفع حرج و مشقت آن را، جایزدانسته‌اند چون بهر حال اینگونه معلمان برای زندگی خویش و خانواده و افراد تحت تکفلشان، محتاج بمال دنیا هستند و مردم نیز بدین چیز نیاز دارند.

و اگر اینگونه معلمان به کارهای زراعتی و تجارتنی یا صنعتی بپردازند، هیچ‌کس دیگر به تعلیم قرآن و علوم شریفه شرعی، نمی‌پردازد و حاملان این علوم شریف منقرض می‌گردند. پس اعطاء اجرت و مزد بدانان و گرفتن مزد برای اینکار اشکالی ندارد.

علمای حنبلی می‌گویند: گرفتن مزد و اجاره کردن برای گفتن اذان و اقامه نماز و تعلیم قرآن و فقه و حدیث و نیابت برای انجام حج و قضاوت شرعی، صحیح نیست و هرکسی چنین کرد، ثواب و پاداش این اعمال برای انجام دهنده قربت واقع می‌شود و مزد و اجرت، برای او حرام است، و گفته‌اند: برای این کارها گرفتن



روزی و هزینه زندگی از بیت‌المال یا از واقفی که مال را برای انجام کارهایی وقف کرده است که نفع و سود آن قابل تعدی بغیر باشد پرداخت می‌گردد مانند قضاوت شرعی و تعلیم قرآن‌کریم و حدیث و فقه و نیابت در حج و تحمل مسئولیت شهادت و گواهی دادن و ادای شهادت و اذان‌گفتن و امثال آن، جایز است چون اینگونه اعمال از مصالح عمومی و دینی هستند و انجام آنها در برابر عوض نیست، بلکه پرداخت مزد و هزینه زندگی بدانان برای کمک با انجام این طاعات است و به ثواب و تقرب و اخلاص فاعل کار، لطمه‌ای نمی‌زند. و الا نمی‌بایستی غنایم و گرفتن «سلب» مقتول در جهاد نیز جایز باشد و حال جایز است...

علمای مالکی و شافعی و ابن حزم می‌گویند اخذ اجرت برای تعلیم قرآن و علوم جایز است، چون اجاره کردن است برای عمل مشخص و معلوم در برابر عوض و بدل معلوم.

ابن حزم می‌گوید: اجاره کردن برای تعلیم قرآن و علوم بصورت ماهیانه یا غیر ماهیانه و بطور مطلق جایز است و همچنین برای نوشتن دعا و نسخه‌های مصحف و نوشتن کتابهای علمی نیز اجاره جایز است چون در این باره نهی نیامده است بلکه بمباح بودن این کار تصریح شده است.

و آنچه که بخاری از ابن عباس روایت کرده است که این مذهب را تقویت می‌کند که: گروهی از یاران پیامبر ﷺ از کنار «آبی» گذشتند، که مار گزنده‌ای آنجا بود و یکی از ساکنان آنجا نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: آیا در میان شما کسی هست که دعائی و رقیه‌ای بداند، چون در میان ما مار گزیده‌ای هست؟ یکی از آنان رفت و بر آن بیمار سوره فاتحه خواند، در برابر گرفتن چند گوسفند و آن گوسفندان را برای یارانش آورد که از آن بدشان آمد و گفتند:

در برابر خواندن کتاب الله، مزد گرفتن؟ تا اینکه بمدینه رسیدند و گفتند: ای رسول الله ﷺ فلان کس در برابر خواندن کتاب الله، مزد گرفته است، پیامبر ﷺ گفت:



«إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ» «براستی شایسته‌ترین چیزی که برای آن مزد می‌گیرید کتاب الله است».

همانگونه که فقهاء در گرفتن مزد برای تلاوت قرآن و تعلیم آن اختلاف کرده‌اند در گرفتن مزد برای انجام حج و گفتن اذان و امامت جماعت کردن، نیز اختلاف کرده‌اند.

ابوحنیفه و احمد گفته‌اند به قیاس بر اینکه بر انجام طاعات مزد گرفتن جایز نیست در این کارها نیز مزد گرفتن جایز نیست. مالک گوید: همانگونه که برای تعلیم قرآن گرفتن مزد جایز است، برای انجام حج و گفتن اذان و امامت جماعت کردن نیز جایز است.

اما امامت جماعت اگر تنها باشد گرفتن مزد برای آن جایز نیست ولی اگر توام با اذان باشد گرفتن مزد برای آن جایز است، که این مزد آنوقت مزد اذان گفتن و قیام به امور مسجد است نه مزد برای خواندن نماز.

امام شافعی گوید: مزد برای انجام حج جایز است و برای امامت جماعت در نمازهای فرض جایز نیست، و با اتفاق همه، گرفتن مزد برای تعلیم و نوشتن و خط و حساب و لغت و ادب و فقه و حدیث و بنای مسجد جایز است.

و به نزد علمای شافعیه گرفتن مزد برای شستن و تلقین و دفن میت جایز است و ابوحنیفه گوید اجاره کردن برای غسل میت جایز نیست و برای حفرگور و حمل جنازات جایز است. (انتهی) فقه السنه، اثر: سید سابق

۲۲۷۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ انْطَلَقَ نَصْرُ مَنْ أَصْحَابِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَنْصَفُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ ، فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ ، إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ ،



فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ
لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا .
فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعُثْمِ ، فَاِنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ) فَكَأَنَّمَا نَشِطٌ مِنْ عِقَالٍ ، فَاِنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَشٌ ، قَالَ فَأَوْفُوهُمْ
جَعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا . فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا ،
حَتَّى تَأْتِيَ النَّبَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ ، فَتَنْظُرَ مَا
يَأْمُرُنَا . فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوا لَهُ ، فَقَالَ « وَمَا
يُذَرِّيكَ أَنَّهَا رَقِيَّةٌ - ثُمَّ قَالَ - قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا » .
فَضَجَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ شَغَبْتُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشَرٍ سَمِعْتُ
أَبَا الْمُتَوَكِّلَ بِهَذَا .

معنی کلمات:

- رَهْطُ: جمع کمتر از ده نفر.
- انطلقوا: رهپسار شدند.
- سفرة: یکبار سفر کردن.
- حى: قبیله، زنده.
- احياء: جمع (حى).
- استضافوهم: از آنان خواستند مهمان شان کنند.
- ابوا ان يضيفوهم: نپذیرفتند آنان را مهمان کنند.
- لدغ: گزیده شد، نیش زد.
- سيد: آقا، بزرگ، رئیس.
- شفوا له بكل شىء: با هرچیزی برایش شفا جستند، به هرکاری دست زدند تا شفا یابد.

- نزلوا بكم: در کنار شما منزل گرفتند.
- رقية: تعویذ، دعا.
- ارقى: تعویذ می خوانم، دعا می کنم.
- راق: راقی، تعویذ خوان، دعا گو.
- ت جعلوا لى جعلاً (تجعلون لى جعلاً): برای من مزدی قرار می دهید.



- **قطیع:** گله‌ی، یک تکه از چیزی.
- **شاء:** جمع شاة: ماده گوسفند، گوسفند.
- **أمر الكتاب:** مادر قرآن، سوره‌ی فاتحه.
- **یتفل:** آب دهانش را به چیزی می زند.
- **بری:** بری شد، شفا یافت.
- **أنشط من عقال:** از بند آزاد شد.
- **أوفاهم جعلهم:** مزدشان را کاملاً به آنان داد.
- **صالحوه علیه:** بر آن با او صلح کردند.
- **اقتسموا:** میان خود تقسیم کنید.
- **نستأمره:** از او امر و فرمان می طلبیم، با وی مشورت می کنیم.
- **غدوا علیه:** صبحگاهان نزد او رفتند.
- **أحسنته:** کاری نیکی کردید.
- **اضربوا لی معکم سهم:** با خودتان سهمی برای من قرار دهید.

ترجمه: «ابو سعید - رضی الله عنه - می گوید: عده ای از اصحاب پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برای مسافرتی رهسپار شدند و رفتند، تا به نزد قبیله ای از قبایل عرب رسیدند، اصحاب از آنان درخواست کردند تا مهمانشان باشند ولی آنها را مهمان نکردند، در این اثنا رئیس آن قبیله کژدم زدی پیدا کرد، هر کاری که از دستشان برآمد برایش انجام دادند، ولی فایده ای نداشت، عده ای گفتند: چرا پیش آن جماعت که تازه آمده اند نمی روید شاید دوایی که باعث تسکین دردش باشد داشته باشند، به نزد آن جماعت از اصحاب رفتند، گفتند: رئیس ما را کژدم نیش زده است، هر کاری که از دستان برآمد برایش انجام دادیم بی فایده بود، آیا شما چیزی دارید؟ یکی از اصحاب گفت: بلی، قسم به الله من او را با دعا معالجه می کنم، اما چون ما از شما خواستیم که ما را مهمان کنید ولی قبول نکردید، من هم تا مزدی از شما نگیرم دعای رفع بلا و رقیه برای او انجام نمی دهم، سرانجام این عده از اصحاب با اهل قبیله مزبور توافق کردند که در مقابل این معالجه چندین گوسفند به ایشان بدهند، آن صحابی به نزد رئیس قبیله رفت، در حالی که «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» را بر او می خواند، محل نیش را فوت همراه با تف می کرد، همین که دعا را خواند رئیس قبیله آرام گردید،



مانند دست و پا بسته ای که آزاد می شود آزاد شد، شروع به راه رفتن کرد، و هیچ ناراحتی در او باقی نمانده بود دستور داد تا مزدی را که بر آن توافق کرده بودند به ایشان بدهند، بعضی از اصحاب گفتند این گوسفندها را در بین خودمان تقسیم کنیم، ولی صحابی که با دعا معالجه را انجام داده بود، گفت: تا وقتی که به خدمت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نرسیم و جریان را برایش بیان نکنیم از تقسیم آنها خودداری می کنیم.

اصحاب به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برگشتند و جریان را به او خبر دادند، فرمود: شما چه می دانید؟ این معالجه با دعا است، معالجه با دعا مهم است، سپس با خنده فرمود: کار خوبی کرده اید، آنها را تقسیم کنید، و سهمی مثل سهم خودتان هم برای من قرار دهید».

فوائد حدیث:

۱) اصحاب - رضی الله عنهم - در هنگام اختلاف، امور شان را به سوی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ارجاع می دادند تا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین آنها حکم کند، الله می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (نساء: ۵۹) (و چون در چیزی کارتان به نزاع کشید به حکم الله و رسول باز گردید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این کار - رجوع به حکم الله و رسول - برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود).

برگرداندن و ارجاع دادن امور به سوی الله در این آیه یعنی ارجاع دادن به قرآن است، ولی ارجاع دادن به سوی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در آیه یعنی اگر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - زنده بود، اختلاف را به سوی ایشان ارجاع دهید و اگر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در قید حیات نبود، برای حل اختلاف به احادیث ایشان برگردید.

پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: «ترکت فیکم آمرین ما إن تمسکتُم به لن تضلوا بعدی أبداً: کتاب الله و سنتی» (بعد از خود دو چیز را در میان شما به ارث می گذارم، مادام که به آن دست بگیرید هرگز گمراه نمی شوید: کتاب الله و سنتم).

۲) این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم که برای آنها گفتند: «گوسفندان را بین خود تقسیم کنید، و همراه خود برای من نیز سهمی قرار دهید» روی شیرین زبانی و خوش



ساختن آن‌ها گفتند، نه روی واقعیت، و قصد ایشان آن بود که این گوسفندان برای آن‌ها حلال است و هیچ تشویشی نداشته باشند.

۳) دعا خوانی اگر به قرآن مجید، و به دعا‌های ماثوره باشد، بنا به قول جمهور علماء جواز دارد، و گرفتن مزد در مقابل آن روا است.

۴) سورة (الحمد لله) سبب شفاء می‌گردد، و موضع شفاء آیه (یاک نعبد و یاک نستعین) است، و از این جهت است که یکی از اسمای آن سورة (شفاء) می‌باشد.

۵) طلب مهمانی در دشت و صحرا از مردم بادیه نشین مشروع است.

۶) اگر گروهی با هم بودند، و برای یکی از آن‌ها بخشی داده شد، بهتر است بین خود مساویانه تقسیم کنند.

۷) در جایی که نص وجود نداشته باشد، اجتهاد کردن برای کسی که قادر بر اجتهاد باشد، روا است.

۸) بر همه اصحاب - رضی الله عنهم - و مسلمانان واجب است که به قرآن و سنت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حکم کنند.

۹) رقیه با سوره فاتحه جایز است، همچنین رقیه با آیات و ادعیه ای که در سنت صحیح پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به آنها اشاره شده نیز جایز است.

۱۰) مداوای کسی که مار یا عقرب او را نیش زده، با خواندن سوره فاتحه و دعا‌های مأثور بر روی آن شخص و به وسیله دارو مشروع می‌باشد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌فرماید: «یا عباد الله تداووا فإن الله لم یضع داء إلا وضع له دواء». (ای بندگان الله مداوا و معالجه کنید، زیرا که الله هیچ دردی را نفرستاده مگر آنکه درمانی نیز برای آن درد قرار داده است).

۱۱) شخص رقیه کننده می‌تواند در مقابل رقیه ای شرعی که به وسیله سوره فاتحه، دعا کردن و داروهای موجود انجام می‌دهد اجرت دریافت کند، چون آن شخص به دلیل رقیه کردن انسان بیمار، نسبت به دکتري که با دارو و درمان بیمار را معالجه می‌کند، شایستگی بیشتری برای دریافت مزد و پاداش دارد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌فرماید: «أحق ما أخذتم علیه أجرًا کتاب الله» (شایسته ترین پاداشی که می‌توانید در مقابل چیزی دریافت دارید، آن پاداشی است که بر قرآن می‌توانید دریافت دارید).



منظور حدیث، دریافت اجرت در مقابل خواندن قرآن بر مرده ها یا بر زنده ها نیست، بلکه اشاره حدیث به این است که اگر کسی بوسیله قرآن مداوای جسم کس دیگری را کرد می تواند از او اجرت بگیرد، اما اگر کسی بیاید و قرآن را بر قبرستان بخواند و یا در هنگام مجلس ترحیم آن را بخواند و در مقابل آن پول دریافت کند این کار حرام است - هم از جهت قرآن خواندن در آن مکان و هم از لحاظ گرفتن پول بر این عمل - زیرا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و اصحابش این کار را نکرده اند.

۱۲) انسان مسلمان می تواند برای انسان غیر مسلمان رقیه کند و همچنین می تواند برای بهبودی بیماریش دعا کند. بزار از جابر - رضی الله عنه - روایت می کند که جابر فرمود: «فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبکم جاء بالنور والشفاء، قالوا: نعم» (آن قوم به مسلمانان گفتند: به ما خبر رسیده که رفیقتان - محمد - صلی الله علیه وسلم - نور و شفا - قرآن - با خودش آورده است، مسلمانان گفتند: بله چنین است).

از این روایت پیداست که آن قوم غیر مسلمان بودند زیرا به مسلمانان گفتند: رفیق تان و نگفتند، رفیق مان و یا پیامبر - صلی الله علیه وسلم -، زیرا به او ایمان نداشتند ولی با وجود این آن شخص مسلمان رئیس آن قوم را رقیه کرد.

۱۳) فوائد رقیه به وسیله سوره فاتحه: ابن القیم در صفحه (۳) کتاب (الجواب الکافی) می فرماید: «حقیقتاً معالجه بوسیله سوره فاتحه در درمان و از بین بردن درد، اهمیت ویژه ای دارد، تا جایی که به این نتیجه می رسیدم که اصلاً دردی وجود نداشته است. و این آسانترین و ساده ترین راه معالجه است. اگر انسان درصدد مداوا با سوره فاتحه بر آید و در هنگام این کار دارای نیتی خالص و صادق باشد می بیند که این کار چقدر سودمند و قابل تمجید است. من مدتی را که در مکه ماندم و دچار بیماری می شدم و دکتر و دارویی نیافتم، درصدد معالجه خودم با سوره فاتحه بر می آمدم و به نتایجی نیز رسیده بودم، به همین دلیل کم کم در معالجه بیماران بوسیله سوره فاتحه مشهور شدم و هر کسی که بیماری داشت نزد من می آمد و من نیز همچنانکه خودم را بوسیله فاتحه مداوا می کردم او را نیز مداوا می نمودم و اشخاص بیمار فوراً خوب می شدند».

۱۴) در اینجا نکته ای قابل تأمل وجود دارد و آن این است که: این دعا، ذکر و آیه هایی که برای درمان دردها بکار برده می شود، خودشان به خودی خود دارای سود و فایده



اند، ولی تأثیر آنها برای علاج دردها وابسته به میزان ایمان و باوری است که گوینده آنها دارد، یعنی اگر شخصی که دارای ایمانی ضعیف و تقوایی ناچیز باشد، هر چند که این آیه ها، دعاها و اذکار را بخواند ممکن است اصلاً تأثیری در مداوای درد نداشته باشند، ولی اگر شخص مؤمن و متقی آنها را بخواند فوراً تأثیر کنند و درد را مداوا نمایند. و یا ممکن است در شخصی که آنها را می خواند مشکلی وجود نداشته باشد بلکه عوامل پیش گیرنده بیرونی باعث عدم تأثیر آنها در شخص بیمار شود، مثل مصرف دارو و گاهی شخص بیمار هر چقدر که دارو مصرف می کند، متوجه می شود که اصلاً دردش التیام نمی یابد و آن بدلیل خراب بودن دارو نیست بلکه ممکن است بدن آن شخص نسبت به آن دارو حساسیت داشته باشد و مانع جذب آن دارو در بدن شود و از این طریق مانع تأثیر آن دارو بر درد شود. قلب انسان نیز چنین است اگر این دعاها و اذکار را به خوبی قبول کند و به تأثیر آنها معتقد باشد، در این حالت آنها تأثیر خودشان را می کنند، زیرا قلب انسان آنها را می پذیرد و باعث مداوای درد می شوند.

۱۷ - باب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ

باب: باج و خراج مالک بر غلام و سهل آوری در خراج کنیزان

۲۲۷۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ حَجَّهَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ .

ترجمه: از حمید طویل روایت است که انس بن مالک گفت: ابوطیبه پیامبر صلی الله علیه وسلم را حجامت کرد، و آنحضرت فرمود که برای وی یک یا دو صاع غله بدهند، و به مالکان وی گفت که در باج و خراج وی تخفیف آورند.

فوائد حدیث:

۱) ابو طیبه نامش (دینار) بود، و یکصد و چهل و سه سال عمر کرد، غلام یکی از صحابه بود، برایش اجازه داده بود تا برای خود کار کند، و روزانه سه صاع طعام برای وی بپردازد، پیامبر صلی الله علیه وسلم خواسته بودند تا از این سه صاع برایش کم کنند، و آن ها را کم کردند.



۲) این حدیث دلالت صریح بر جواز حجامت کردن، و جواز مزد دادن و مزد گرفتن در مقابل حجامت دارد.

۱۸ - باب خَرَجَ الْحَجَّامِ

باب: خراج حجامتگر

۲۲۷۸ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنهما - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حجامت کرد و به دلالک مزد حجامت را داد».

توضیح: امت اسلامی بر مشروعیت و شرعی بودن اجاره و حجامت اجماع کرده است پس مخالفت علمائی که با این اجماع به خلاف برخاسته اند، اعتباری ندارد.

۲۲۷۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيئَهُ لَمْ يُعْطِهِ .

ترجمه: از عکرمه روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما حجامت شد و مزد حجامتگر را داد و اگر مزد حجامتگر را مکروه می دانست، نمی داد.

توضیح، در حدیث بعدی ان شاء الله

۲۲۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَجِمُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفته: پیامبر صلی الله علیه وسلم حجامت می شد و چنان نبود که مزد کسی را کم بدهد.

توضیح احادیث فوق: کسب حجامت حرام نیست، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم حجامت کرده است و به حجام و دلاک اجرت داده است همانگونه که بخاری و مسلم آن را از ابن عباس روایت کرده اند و اگر حجامت حرام بود، به حجام مزد نمی داد. نووی گفته است:



احادیثی که در نهی از حجامت آمده است، بر نهی تنزیهی و دوری از کارهای پست حمل شده است، نه بر حرمت بلکه تشویقی بوده بر مکارم اخلاق و کار نیکو و عالی. یکی از سلف می گوید: «امام احمد در جستجوی این شد که کدام فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم را من انجام نداده ام!

دید که حجامت نکرده است، رفت پیش کسی که حجامت می کند، گفت حجامتم کن. او را حجامت کردند، سپس پول حجامت را پرداخت. برای او گفتند: ای امام از تو چه کسی پول می خواهد؟! فرمود: «پول را بگیر زیرا پیامبر در مقابل حجامت پول داده است».

۱۹ - باب مَنْ كَلَّمَ مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ

باب: کسی که به صاحبان غلام بگوید که خراج وی را تخفیف دهند

۲۲۸۱ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ ، وَأَمَرَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ ، أَوْ مَدًّا أَوْ مَدِينٍ ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ .

ترجمه: از حمید طویل روایت است که انس بن مالک رضی الله عنه غلامی را فراخواند که حجامتگر بود. وی آنحضرت را حجامت کرد. آنحضرت فرمود که برای وی یک صاع یا دو صاع، یا یک مد یا دو بدهند و درباره‌ی وی صحبت کرد و از خراج وی کاسته شد.

توضیح: این حدیث را در شماره (۲۱۰۲) توضیح دادیم.

۲۰ - باب كَسَبَ الْبَغْيِ وَالْإِمَاءِ

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُعْتَبَةِ . وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تُكْرَهُوا قِتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِيَ عَلَيْهِنَّ عَرِصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَمُورٌ رَحِيمٌ) . [وَقَالَ مُجَاهِدٌ] (قِتْيَاتِكُمْ) إِمَاؤُكُمْ .

باب: عاید زن زناکار و کنیزان زنا کار

و ابراهیم نخعی مزد زن نوحه گر و زن سراینده را مکروه خوانده است.

و الله عزوجل فرموده است: «و کنیزان خود را وادار به زنا نکنید، اگر آنها خواستند (با ازدواج با مردان دلخواه خود) عقیف و پاکدامن باشند. (ای مؤمنان با جلوگیری از ازدواج، کار کنیزان را به خود فروشی نکنانید) تا بدینوسیله خواهان مال و دارایی زودگذر دنیا



بوده، و هر کس ایشان را وادار (به زنا و خودفروشی) کند اگر از واداشتن آنان توبه کند الله آمرزگار و مهربان است». [نور: ۳۳]

و مجاهد گفته است: لفظ «فتیاتکم» که در آیه است به معنی کنیزان شما، است.

توضیح: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾: «تازیان با کنیزان خویش زناشویی می کردند و چون فرزندی برای ایشان زاده می شد، آنان را به بردگی می گرفتند مگر آنکه کسی از آن ها (با دلیری و جنگاوری) نجابت و أصالت خود را به اثبات می رساند که در آن صورت به خویشاوندانش می پیوست و او را می پذیرفتند و گرنه، به حال بردگی باقی می ماند».^۱ داستان عترة عبسی و پیوستن به پدرش شذاد (پس از تحمل سختی ها و دلاوری هایی که از خود نشان داد) گویای همین قانون جاهلی است.^۲

۲۲۸۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
معنی کلمات:

- ثَمَنِ الْكَلْب: پولی که از فروش سگ به دست می آید .
- مَهْرُ الْبَغِيِّ: مبلغی که زن فاحشه در مقابل زنا دریافت می کند .
- حُلْوَانِ الْكَاهِن: چیزی که کاهن در مقابل کهانتش کسب می کند. و کاهن کسی است که ادعای پیشگویی و غیب را می کند.

ترجمه: «ابومسعود انصاری - رضی الله عنه - گوید: رسول الله از قیمت سگ، و اجرتی که زن بدکاره در مقابل بدکاری می گیرد، و از پرداخت مزد به عنوان پاداش و قدردانی به فالگیران و کاهنان و کسانی که از آینده دیگران سخن می گویند و سرنوشت مردم را تعیین می کنند، نهی نموده است».

توضیح: ابومسعود بدری رضی الله عنه می گوید: «رسول الله صلی الله علیه و آله از درآمد حاصل از فروش سگ، و نیز از اجرت زناکار و از دست مزد کاهن منع فرمود». نگاهداری از سگ، حرام است؛ مگر در سه حالت:

^۱ - «كانوا في الجاهلية يكرهون إمامهم علي الزنا يأخذون أجورهم» (تفسير طبري، ج ۹، ص ۱۰۴، چاپ لبنان).
^۲ - «كانت العرب تتزوج الأماء، فإذا ولد لهم منهن أولاد استعبدوهم فإذا انجب أحدهم الحقوه بأنسابهم واعترفوا به وإلا بقي عبداً». (تاريخ التمدن الإسلامي، ج ۴، ص ۲۷ و ۲۸).



۱- سگ کشاورزی (سگ نگهبان).

۲- سگ چوپانی (سگ گله).

۳- و سگ شکاری؛ یعنی سگ دست‌آموزی که از آن، برای شکار استفاده می‌کنند. لذا اگر کسی سگ دست‌آموزی داشته باشد و آن را به دنبال خرگوشی بفرستد و آن سگ، خرگوش را شکار کرده، آن را بکشد، ایرادی ندارد و شکارش، حلال است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

(وَمَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْوَارِثِ مِثْلُ مِثْلِ مَنْ مَلَاحَ كُمْ أَلْ كُورَ مَآ أَمَنَ كَنَ عَى كُمْ وَأَذْكَرُوا لَمْ أَلْ عَى وَتَقُوا أَلْ إِنْ أَلْ سَيَّعَ أَلْ سَابِ) [المائدة: ۴]

و صید جانوران شکاری که آن‌ها را مطابق آن چه الله به شما آموخته است، برای شکار کردن پرورش می‌دهید (برای شما حلال است). پس، از آن چه برای شما می‌گیرند، بخورید و نام الله را بر آن یاد کنید و تقوای الاهی پیشه سازید. به راستی که الله خیلی زود به حساب بندگان رسیدگی می‌کند.

لذا نگه‌داری از این سه نوع سگ، رواست و نگه داشتن سایر سگ‌ها، حرام می‌باشد. سگ، پلیدترین و نجس‌ترین حیوان است؛ زیرا نجاستش، نجاست غلیظه می‌باشد و اگر ظرفی را بلیسد یا از آب درون آن بنوشد، واجب است که آن ظرف را هفت بار بشویند که البته یکی از مراحل شستشو، باید با خاک باشد. البته بهتر است که در شستشوی نخست، استفاده شود. بنا بر حدیث ابومسعود بدری رضی الله عنه اگر کسی، سگ شکاری یا سگ گله یا سگ کشاورزی داشته باشد، جایز نیست که آن را بفروشد؛ یعنی درآمد حاصل از فروش این سگ‌ها نیز حرام است. لذا چنانچه دیگر به سگ شکاری یا سگ گله یا سگ کشاورزی نیاز نداشت، آن را به صورت رایگان به کسی بدهد که به آن نیاز دارد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله درآمد حاصل از فروش سگ را ممنوع فرموده است.

در ادامه‌ی روایت ابومسعود رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله از دست‌مزد کاهن، منع فرمود؛ کاهن به کسی می‌گویند که ادعای پیش‌گویی می‌کند و از آن چه در آینده روی خواهد داد، خبر می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: در فلان روز، فلان اتفاق می‌افتد! یا به کسی می‌گوید: در فلان روز بخت به تو رو می‌کند! یا در فلان روز فلان اتفاق برایت می‌افتد. در دوران جاهلیت، مردم نزد کاهنان می‌رفتند و کاهنان نیز در برابر دروغ‌های که به نام پیش‌گویی به خورد مردم



می‌دادند، مُزدهای زیاد و سنگینی از آنان می‌گرفتند؛ لذا پیامبر ﷺ دست‌مزد کاهنان را ممنوع قرار داد؛ زیرا پیش‌گویی، از اساس، حرام است؛ از این‌رو مزد گرفتن و مزد دادن نیز در برابرِ آن حرام می‌باشد.

در این روایت هم‌چنین آمده است که پیامبر ﷺ از دادن اجرت به زن زناکار منع نمود؛ زیرا این دست‌مزد در برابرِ یک عمل حرام است. هرچه حرام باشد، دست‌مزد و نیز درآمد حاصل از آن، حرام است. آیا کاهن یا غیب‌گویی که از این عمل حرام پولی به‌دست آورده است و سپس توبه می‌کند، باید آن پول را به مراجعه‌کنندگان خود برگرداند؟ می‌گوییم: خیر؛ زیرا آن‌ها عوضش را دریافت کرده‌اند؛ بلکه باید برای رهایی از این پولِ حرام، آن را صدقه دهد یا در صورت امکان به خزانه‌ی عمومی واریز کند.

هم‌چنین کسی که به فروش سگ - حتی سگ‌های شکاری، گله و نگه‌بانی - اشتغال داشته و سپس توبه کرده است، برای رهایی از پولِ حرامی که از این راه به‌دست آورده، آن را صدقه دهد یا در صورت امکان به حساب خزانه‌ی عمومی واریز کند؛ نه این‌که آن را به خریداران خود برگرداند؛ زیرا آن‌ها عوضِ پول خود را دریافت کرده‌اند. هم‌چنین زنی که از عمل فحشا توبه کرده است، باید پولِ حاصل از این عمل حرام را صدقه دهد یا آن را در هر راه نیکی که ممکن است، هزینه نماید؛ نه این‌که آن را به شخص زناکار برگرداند.

۲۲۸۳ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ .

معنی کلمات:

- إماء: جمع أمة، کنیز.

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که می‌گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - استفاده از پولی را که از زنا (تن‌فروشی کنیز، یا درآمد کنیز از طریق زنا) بدست آمده، منع فرمود.

توضیح: زنا: عبارت است از عمل فاحشه در فرج زنی که برای انسان حلال نیست.



زنا حرام است و از بزرگ‌ترین گناهان می‌باشد و بلکه بزرگ‌ترین گناهان کبیره بعد از شرک به الله و قتل ناحق می‌باشد. و بر حسب حال زناکار و کسی که با او زنا شده، قُبْح و زشتی آن متفاوت است. بنابراین زنا با زن شوهردار و زنا با محارم و زنا با زن همسایه از بزرگ‌ترین انواع زنا و زشت‌ترین آن‌ها می‌باشد. و زناى فردی که ازدواج کرده از زناى مجرد بزرگ‌تر و قباح‌تر آن بیش‌تر است.

ضررهای زنا:

مفسده‌ی زنا از بزرگ‌ترین مفاصد می‌باشد و با نظام جهانی در حفظ نَسَب‌ها و حمایت از نوامیس و حفظ حرمت‌ها و صیانت از آبروی افراد منافات دارد.

زنا شر را تماما در خود دارد و درهای گناه و معصیت و نافرمانی را به سوی بنده باز می‌کند و بیماری‌های روحی و روانی، قلبی و جسمی را به دنبال دارد؛ و میراث آن فقر و ذلت و خواری می‌باشد. علاوه بر اینکه افراد دیگر از زناکاران متنفر شده و احترامی نزد آن‌ها ندارند، فساد در چهره‌ی زناکار ظاهر می‌گردد و از مردم می‌ترسد. و بر این اساس است که الله متعال زنا را حرام کرده است. آنجا که می‌فرماید: (وَلْتَقَوُاْ اَلْزِنٰى ۙ وَكُنْ سَوَآءَ مِّنْ اَعْسٰى لِّ) [الإسراء: ۳۲] «و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است».

راه‌های پیشگیری از زنا:

اسلام برای کنترل غریزه‌ی جنسی و حفظ نسل، ازدواج شرعی را به عنوان سالم‌ترین راه ممکن تشریع نموده است. و از هرگونه تصرفی جز این راه مشروع، منع کرده است. بنابراین به حجاب دستور داده و نیز به روزه گرفتن و کنترل نگاه امر کرده است. و همچنین زنان را از کوبیدن پا به زمین و آرایش و آمیخته شدن با مردان و نمایان کردن زینت‌ها و خلوت با بیگانه یا دست دادن با بیگانه نهی کرده است. چنان‌که از سفر زن بدون محرم نهی کرده است. و تمام این‌ها به این دلیل است که هیچ‌یک از زن و مرد مرتکب زنا نشوند.

مجازات زناکار در دنیا:

کسی که مرتکب زنا شده یا متاهل است یا مجرد:

۱- مجازات متاهلی که مرتکب زنا شده، سنگسار است تا اینکه بمیرد. مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر؛



۲- مجازات مجردی که مرتکب زنا شده، صد ضربه شلاق و تبعید یک سال می باشد. مرد باشد یا زن؛ مجازات برده، پنجاه ضربه شلاق می باشد و تبعید نمی شود. مرد باشد یا زن؛ و اگر زنی که شوهر یا ارباب ندارد حامله شود، اگر ادعای شبهه یا اکراه و اجبار نداشته باشد، حد زنا بر وی جاری می شود. و کسی که زنی را مجبور به زنا کند، حد بر او و نه آن زن جاری می شود. زیرا زن در این شرایط معذور است و به او مهر مثل تعلق می گیرد. مجازات زناکار در آخرت:

زنا مجازات شدیدی دارد چنان که در دنیا حد زنای کسی که متاهل است سنگسار و برای مجرد شلاق و تبعید می باشد. اگر توبه نکند، مجازات وی در آخرت تهدید و وعید شدید می باشد چنان که مردان و زنان زناکار لخت و عریان در تنوری در آتش دوزخ گرد هم جمع شده و عذاب آن ها چندین برابر خواهد بود.

شروط حد زنا:

برای وجوب حد زنا سه شرط لازم است:

- ۱- پنهان شدن حشفه در فرج زن زنده ای که برای او حلال نباشد.
- ۲- شبهه ای در میان نباشد؛ بنابراین حد بر کسی که با زنی آمیزش داشته به این گمان که همسرش هست، جاری نمی شود.
- ۳- ثبوت زنا که با دو امر ثابت می شود:

الف) اقرار؛ چنان که عاقل یک بار به ارتکاب زنا اعتراف کند و آنکه در مورد ضعف عقلش متهم است، چهار بار به ارتکاب زنا اقرار و اعتراف کند. و تا اقامه ای حد به آن اعتراف داشته باشد.

۲- شهادت دادن؛ چنان که چهار نفر مرد عادل مسلمان به زنا کردن دیگری گواهی دهند.

اما زنا با معاینات پزشکی و عکس برداری و فیلم برداری و اموری از این قبیل ثابت نمی شود. زیرا این وسایل محتمل بوده و یقینی نیست؛ و اسلام این قاعده را لحاظ کرده که حدود با وجود شبهات ساقط می شوند. اما قاضی می تواند از این وسایل به عنوان قرینه ای در اثبات زنا کمک بگیرد و بر مبنای آن ها متهم به زنا را چنان که مناسب می داند، تعزیر کند.



بر چه کسی حد اجرا می‌شود؟

- ۱- حد زنا بر مسلمان یا کافری که زنا کرده است جاری می‌شود. بنابراین اقامه‌ی آن بر کافر واجب است همچون وجوب قصاص در قتل و قطع دست در سرقت؛
- ۲- چون متاهل با مجردی مرتکب زنا شود، متاهل سنگسار شده و مجرد شلاق خورده و تبعید می‌شود.

۳- چون فرد آزادی با کنیزی زنا کرد و برعکس زن آزاده‌ای با برده‌ای زنا کرد، برای هریک حکم مخصوص خود در باب حد جاری می‌شود.

۴- بر کسی که مرتکب زنا شده، حد زنا جاری می‌شود زمانی که مکلف، مختار، آگاه به تحریم باشد که بعد از ثبوت آن نزد قاضی بنا به اقرار یا شهادت و عدم وجود شبهه اجرا می‌شود.

برای سنگسار مرد یا زنی که مرتکب زنا شده، گودالی حفر نمی‌شود، اما اگر زن باشد به طور کامل پوشیده می‌شود تا اینکه عورت وی کشف نشود. و هرگاه زنی از طریق زنا حامله شود یا اینکه به زنا اعتراف کند، اولین کسی که سنگسار را انجام می‌دهد امام یا نماینده‌ی وی می‌باشد و پس از آن‌ها مردم چنین می‌کنند.

و اگر حد زنا در مورد شخصی با شهادت چهار نفر ثابت شده بود، این چهار نفر اولین کسانی خواهند بود که سنگسار را آغاز می‌کنند و پس از آن‌ها امام و سپس مردم؛ ازدواج بعد از زنا:

چون مردی که متاهل است مرتکب زنا شود، همسرش بر او حرام نمی‌شود؛ و همچنین اگر زنی مرتکب زنا شود، شوهرش بر وی حرام نمی‌شود اما هردو گناه بزرگی را مرتکب شده‌اند و باید توبه کرده و طلب مغفرت و آمرزش کنند.

الله متعال می‌فرماید: (وَلَتَقْبِلُوا آلَ زَنَإٍ هَؤُلَاءِ كُنَّ حَاحَةً مِّنْ أَعْيُنِي ۚ) [الإسراء: ۳۲]
 «و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است».
 حکم ولد الزنا:

فرزندی که از راه زنا متولد شده باشد به مادرش نسبت داده می‌شود نه به مردی که مرتکب زنا شده؛ و این نسبت به مادر، نسبتی شرعی می‌باشد که با آن احکامی چون محرمیت و ارث بردن از یکدیگر ثابت می‌شود.



نسب و میراثی بین ولد الزنا و پدرش از راه زنا، نمی‌باشد زیرا نَسَب وی از راه پدر منقطع می‌باشد. و ولد الزنا به زناکار نسبت داده نمی‌شود ولو اینکه با مادرش ازدواج کند. و نیز به دختران زناکار از مادر دیگر محرم نیست اما ازدواج کردن با یکی از آن‌ها بر او حرام است. و بر زناکار حرام است که با دخترش از راه زنا ازدواج کند زیرا آن دختر از آب وی می‌باشد چنان که بر ولد الزنا حرام است که با مادر زناکارش ازدواج کند. حامله شدن در اثر زنا، عذری برای جواز سقط جنین نمی‌باشد و انجام این عمل منجر به دو جرم که گناه آن‌ها بزرگ است می‌باشد: زنا و قتل.

۲۱ - باب عَسَبِ الْفَحْل

باب: مزد جهانیدن حیوان نر بر ماده

۲۲۸۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ .

معنی کلمات:

- **عَسَب:** آب و معنی حیوان نر.

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که فرمود: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - دریافت مزد را برای جفت کردن نر با ماده، منع فرمود.

توضیح: عَسَب الفحل: به هر حیوان نر اعم از اَسب، شتر و بز، فحل گفته می‌شود و مراد از - عَسَب الفحل - بهای آب منی حیوان، یا کرایه جفت گیری آن است. گرفتن کرایه در مقابل آن جایز نیست؛ زیرا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از دریافت وجه در قبال جهانیدن اسب نر بر ماده نهی فرموده اند.

مثلاً صاحب شتر، گوسفند، گاو و یا اسب نر می‌گوید: (هر حیوان ماده ای که حیوان نرِ من بر او بجهد، کرایه اش فلان مقدار است؛ و این کار مقدور نیست، زیرا بستگی به شهوت حیوان دارد؛ البته اگر صاحب حیوان ماده، بعد از عمل لقاح به صاحب حیوان نر، هدیه ای بدهد، می‌تواند آن را بپذیرد، اما فروش نطفه، یا اسپرماتوزوئید در صورتی که مفید و مؤثر واقع گردد و به قصد تکثیر نسل اسب های اصیل باشد، جایز است البته، مناسب آن است که



قیمت، متعارف باشد نه گران؛ چرا که برای صاحب حیوان نر ارزان می افتد و از صرف شدن آن زبانی عاید شان نمی گردد. و الله اعلم

۲۲ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ ارْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ . وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَمَضَى الْإِجَارَةُ إِلَى أَجْلِهَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ بِالشُّطْرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَى بَكْرٌ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: اگر کسی زمینی را به اجاره می دهد و یکی از جانبین می میرد

و ابن سیرین گفته است: وارثان اجاره دهنده حق ندارند که تا زمان تکمیل میعاد، اجاره گیرنده را از آن خارج نمایند. و حکم وحسن و ایاس بن معاویه گفته اند: اجاره با فرا رسیدن معیاد آن به سر می رسد.

و ابن عمر گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم زمین خیبر را به مناصفه‌ی محصل آن به اجاره داد و در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و اوایل خلافت عمر بر همین منوال بود و گفته نشده است که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وسلم اجاره را تجدید کرده باشند.

توضیح: بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ ارْضًا أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا: حافظ ابن حجر گفته است: یعنی آیا

با مرگ موجر (اجاره دهنده) عقد اجاره فسخ می شود یا نه؟

اکثر علما (جمهور) بر این باورند که اجاره با مرگ موجر فسخ نمی شود، ولی کوفیان و لیث بن سعد نظر مخالف دارند و گفته اند اجاره فسخ می شود. استدلال مخالفان (کوفیان و لیث):

وارث، مالک عین مال (رقبه) می شود، و چون منفعت تابع عین است، پس با مرگ مالک قبلی، دست مستأجر از مال کوتاه می شود.

پاسخ جمهور:



﴿ ٥٨٣ ﴾



۲. حکمت نهی: در روایات دیگر از رافع بن خدیج آمده که برخی کشاورزان زمین را در برابر گرفتن محصول از قسمتی خاص از زمین می دادند؛ اگر آن قسمت محصول نمی داد، اجاره گر ضرر می کرد. از این رو، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای جلوگیری از ظلم و اختلاف، نهی فرمودند.

۳. حمایت از عدالت در معاملات کشاورزی: این نهی، نوعی حمایت از کارگران و کشاورزان بود و نشانه‌ی توجه اسلام به رعایت انصاف در قراردادهای، به‌ویژه در بخش معیشتی مردم است.

۴. سیاست عمر در ادامه‌ی اصلاحات: عمر بن خطاب (رضی الله عنه) در دوران خلافت خود، یهودیان را از سرزمین‌هایی مانند خیبر بیرون کرد، چرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش‌تر فرموده بود: «دو دین در یرة العرب باقی نمی‌ماند.» و این اقدام در راستای اجرای همان فرمان بود.

۵. جواز مزارعه در صورت شفاف بودن شروط: در فقه اسلامی، مزارعه (همکاری در کشت زمین با تقسیم محصول) اگر با شروط عادلانه و بدون ابهام باشد، جایز دانسته شده است. پس نهی پیامبر ناظر به شکل‌های ناعادلانه و مبهم از مزارعه است، نه اصل آن.

۶. اهمیت سنت عملی خلفای راشدین: عمل عمر بن خطاب تأکید می‌کند که اجرای تدابیر اجتماعی و اقتصادی خلفای راشدین بر پایه سنت پیامبر بوده و قابل استناد در فقه اسلامی است.

۲۲۸۶ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ .

ترجمه: رافع بن خدیج گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم از اجاره‌ی زمین منع کرده است.

وعبدالله، از نافع روایت کرده ابن عمر گفته است: تا آنکه عمر، یهود را از خیبر بیرون کرد (وضع بدان منوال بود).



فوائد حدیث:

۱. جواز قرارداد مشارکت زراعی (مزارعه): پیامبر صلی الله علیه وسلم زمین خیر را به یهودیان سپرد تا زراعت کنند و نیمی از محصول را دریافت کنند. این نوع قرارداد، مزارعه نام دارد و حدیث، مشروعیت آن را اثبات می‌کند.
۲. تقسیم عادلانه محصول: نصف کردن محصول بین مالک زمین و زارع، نشانه‌ای از عدالت اقتصادی و انگیزه‌بخشی به کار است؛ زارع برای بهره‌مندی بیشتر، تلاش بیشتری می‌کند.
۳. اثبات صحت مزارعه در سنت نبوی: این حدیث یکی از مهم‌ترین دلایل مشروعیت مزارعه در فقه اسلامی است؛ یعنی کشاورز با کار خود و مالک با زمین، شریک محصول می‌شوند.
۴. روشن بودن شرایط در قرارداد: ابن عمر اشاره می‌کند که در برخی موارد، زمین‌ها به شرط چیزی خاص اجاره داده می‌شد که راوی دقیقاً آن را به یاد نیاورده. این نشان می‌دهد شفافیت در شروط قرارداد مهم است و اگر شرطی مبهم باشد، ممکن است باعث اختلاف شود.
۵. عمل پیامبر صلی الله علیه وسلم الگوی اقتصادی-اجتماعی: قرارداد پیامبر با یهودیان خیر الگویی است برای تنظیم روابط اقتصادی با غیرمسلمانان نیز، مشروط بر عدالت و توافق روشن.
۶. فقه‌العمل در زمان صحابه: نقل ابن عمر از واقعیت‌هایی که در زمان پیامبر و بعد از آن رخ داده، نشان‌دهنده اهمیت سنت عملی صحابه در استنباط احکام فقهی است.



خلاصه ای از احکام اجاره:

- (۱) اجاره: قرارداد برای استفاده‌ی مباح و مشخص، با مدت معین در برابر عوض مشخص است.
- (۲) اجاره جایز است و قراردادی است که بین دو طرف بسته می‌شود.
اجاره با هر جمله‌ای که بیانگر این قرارداد باشد، منعقد می‌شود. مثل اجاره کردم، کرایه کردم و... که در بین مردم رسم و رایج است.
- (۳) در اجاره تبادل منافع بین مردم است؛ زیرا فنی کاران، تعمیرکاران و... نیاز به اجاره مغازه برای کار، و منزل برای سکونت دارند یا به حیوان سواری، ماشین و... نیاز دارند تا برای سواری و حمل و نقل کالاها و... اجاره کنند. به همین دلیل الله تعالی قرارداد اجاره را مباح نموده است تا بر مردم آسان بگیرد و نیازهایشان با تبادل حق اجاره و منزل و... بر طرف شود. پس ستایش و منت از آن الله است.
- (۴) اجاره بر دو نوع است:
اول: اجاره در برابر چیز مشخصی باشد مثل اینکه بگوید: این منزل یا ماشین و... را از تو به این مقدار اجاره کردم.
دوم: اجاره در برابر کار مشخصی باشد مثل اینکه فردی را برای ساخت دیوار یا کاشت زمینی و... اجاره کند.
- (۵) شروط اجاره:
برای صحت اجاره رعایت شرایط ذیل الزامی است:
۱- هریک از دو طرف قرارداد اجاره، صاحب اختیار باشند.
۲- منفعت در اجاره مشخص باشد. مثل سکونت در منزل یا کار اجاره‌ای.
۳- حق و مدت زمان اجاره مشخص باشد.
۴- در اجاره باید استفاده مباح باشد. مانند سکونت منزل و... به این ترتیب استفاده‌ی حرام از ملک اجاره‌ای جایز نیست، مثل اینکه منزل یا مغازه‌ای را برای فروختن شراب یا فحشا یا عبادت گاه یهود و نصارا یا فروش محرّمات اجاره کنند.



- ۵- با دیدن یا شنیدن شرح مشخصات اصل مورد اجاره‌ای و قرارداد اجاره برای استفاده از مورد اجاره‌ای اطلاع کامل داشته باشد.
- ۶- موجر توان تحویل دادن مورد اجاره‌ای را داشته باشد و برای استفاده مباح اجاره کند و مورد اجاره‌ای ملک موجر یا کاملاً در اختیارش باشد.
- ۷- اجاره با رضایت دو طرف باشد مگر در موردی که فردی را به حق مجبور کند.
- ۸- در اجاره باید دو طرف ایجاب و قبول کنند.
- (۶) فروختن ملک اجاره‌ای و ..
- موجر می‌تواند منزل، ماشین و .. را که به اجاره داده است بفروشد و مشتری بعد از استفاده‌ی مستأجر یا پایان دوره‌ی اجاره آن را تحویل بگیرد.
- حکم به اجاره دادن ملک و... که اجاره کرده است:
- مستأجر می‌تواند خودش از ملک و... که اجاره کرده است، استفاده نماید یا به کسی دیگر مثل خودش یا پایین‌تر، هر طور که خواست اجاره بدهد تا به جای او استفاده نماید. البته به کسی که از خودش بیش‌تر از ملک اجاره‌ای استفاده می‌کند [مثل اینکه جمعیت خانواده‌اش بیش‌تر است و...] جایز نیست که به اجاره بدهد؛ زیرا موجر ضرر می‌کند.
- (۷) شرایط و نحوه‌ی پرداخت اجرت رایج:
- اگر فردی بدون قرارداد و تعیین نمودن کرایه، سوار هواپیما یا ماشین یا کشتی شد یا لباس خود را به خیاط داد که بدوزد یا فردی را برای حمل باری اجیر کرد و ... در تمام این‌ها هزینه یا کرایه‌ی رایج را پرداخت نماید.
- (۸) اجاره وقف:
- اجاره نمودن ملک وقفی جایز است. اگر موجر بمیرد و ملک وقفی به فردی بعد از او تحویل داده شود، مورد اجاره‌ای فسخ نمی‌شود و درآمد حاصل از اجاره را به جانشین موجر اولی می‌دهند.
- و هرچه خرید و فروشش حرام باشد، اجاره‌ی آن نیز حرام است؛ به جز ملک وقفی و فرد آزاد و اُمّ ولد که اجاره نمودن این‌ها جایز است.
- (۹) زمان پرداخت هزینه اجاره:
- هزینه اجاره با بستن قرارداد اجاره واجب می‌گردد اما اگر توافق کردند که در اول ماه یا آخر ماه یا به صورت قسطی پرداخت شود جایز است.



و کارگر بعد از آن که کار خود را درست و کامل انجام داد، باید قبل از خشک شدن عرقش دستمزدش را بدهند.

۱۰) ضمانت چیزی که مورد اجاره واقع شده است:

اگر چیزی بدون کوتاهی یا تعدی به دست اجیر تلف شود، ضمانت ندارد. و برای زن جایز نیست که بدون اجازه شوهرش بر سرکاری برود یا شیردهی بچه‌ای را به عهده گیرد.

۱۱) فروختن و اجاره نمودن در یک معامله:

اگر فروختن و اجاره نمودن را در معامله انجام داد، به این صورت که بگوید: این خانه را به فلان قیمت (صد میلیون) به تو می‌فروشم و این باغ را از تو به فلان قیمت (ده میلیون) اجاره می‌کنم. طرف مقابل بگوید: قبول کردم. هم فروختن و هم اجاره کردن درست است. و نیز اگر بگوید: این خانه را به تو به سی میلیون می‌فروشم و این مغازه را از تو به سی میلیون اجاره می‌کنم، جایز است و در هنگام نیاز هر دو ملک توسط کارشناسان قیمت‌گذاری می‌شود.

۱۲) دارایی‌های اجاره‌ای که مستأجر در پایان مدت اجاره مالک می‌شود:

دارایی‌های اجاره‌ای که در پایان پرداخت قسط‌ها، مستأجر مالک آن می‌شود: به این صورت است که دو طرف توافق می‌کنند که یکی از طرفین مثلاً ماشین یا زمینی را با قسط‌های مشخص اجاره می‌کند که در پایان پرداخت اقساط، مالکیت آن به مستأجر انتقال داده می‌شود. این معامله جایز نیست؛ زیرا دو معامله اجاره و فروش همزمان در یک کالا است که بر یکی قطعی نشده است.

در فروش قسطی که بانک یا فروشنده با گرو یا ضامن گرفتن، برای پرداخت به موقع اقساط، انجام می‌دهند، به معامله فوق نیازی نیست و در صورت عدم پرداخت قسط‌ها می‌تواند آنچه به گرو گرفته‌اند بفروشند و حق خود را با توافق دو طرف دریافت نمایند.

۱۳) حقوق گرفتن در برابر کارهای عبادی:

کسی که امام یا مؤذن مسجد یا معلم قرآن است یا کسی که پیمانکار ساخت مسجد باشد و جایز است که در برابر این امور حقوق بگیرد.

و جایز است که از بیت المال به امام مسجد، مؤذن و استاد قرآن حقوق بدهند. اما هرکس از این‌ها برای رضای الله کار کند، اگر چه حقوق هم بگیرد یا از بیت المال یا از طرف



حاکمی که او را تعیین کرده است، حقوقی دریافت نماید نه در عوض کاری که می‌کند، به او پاداش داده خواهد شد.

و انجام این کارها با شرط قرار دادن حقوق جایز نیست؛ زیرا این‌ها عبادت‌هایی هستند که الله پاداش آن‌ها را می‌دهد.

۱۴) حکم اجاره دادن املاک و .. به کسانی که معامله‌ی حرام می‌کنند:

به اجاره دادن منازل و محله‌ها به کسانی که معامله‌ی حرام می‌کنند. مانند: کسانی که آلات لهو حرام، فیلم‌ها و عکس‌های مبتذل می‌فروشند و نیز کسانی که معاملات‌شان حرام است مانند: بانک‌های ربوی، منازل یا کارخانه‌هایی شراب سازی یا سالن‌های رقص، زنا و.... و محله‌های فروش دخانیات، آرایشگاه‌های ریش تراشی، فروش نوارهای ویدیویی مبتذل و موسیقی حرام است؛ زیرا همکاری در کار حرامی است که الله از آن منع کرده است.

۱۵) پیش‌پرداخت مبلغی به عنوان تضمین تخلیه ملک اجاره‌ای:

منظور از پیش‌پرداخت [یا چک] تخلیه این است که مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت از مالک یا مستأجر به طرف مقابل داده می‌شود و صورت‌های مختلف دارد:

۱- مستأجر جدید به مستأجر اول در طول مدت اجاره مبلغی می‌دهد تا از هزینه‌ی اجاره کم کند، این معامله در صورتی که قرارداد اجاره، مطلق یا مقید و مالک راضی باشد، شرعاً جایز است.

۲- اگر این توافق بعد از اتمام مدت اجاره باشد و از مستأجر جدید در برابر تخلیه ملک اجاره، چیزی بگیرد، جایز نیست و ملک اجاره به مالکش برمی‌گردد.

۳- اول مستأجر به مالک مبلغی معین غیر از هزینه اجاره به خاطر اهمیت ملک اجاره می‌دهد و بعد از هزینه‌ی اجاره‌ی مورد توافق به حساب می‌آید (از اجاره کسر می‌شود) که یک مرتبه جایز است.

۱۶) آوردن کارگر و خدمت‌کار کافر به جزیره العرب:

آوردن کارگران و خدمتکاران اهل کتاب و به جزیره العرب جایز نیست. مگر در صورت نیاز شدید که بعد از رفع نیاز باید اخراج شوند؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده که کفار را از جزیره العرب بیرون کنند تا دو دین در جزیره العرب باقی نماند.



و استخدام زنان چه مسلمان یا کافر برای کار یا خدمت در منازل، مؤسسات و وزارت خانه‌ها جایز نیست. مگر با سه شرط:

زن با محرم خود باشد؛ با مردان نامحرم خلوت نداشته باشد؛ نیاز شدید به استخدام زن غیر مسلمان باشد.

(۱۷) صدور مجوز بر اقامه‌ی شعایر کفر:

اقامه‌ی شعایر کفر در هیچ جای زمین جایز نیست و این عدم جواز در جزیره‌ی العرب بیش‌تر مورد تأکید قرار گرفته است، به این ترتیب به هیچ عنوان جایز نیست که در جزیره‌ی العرب اجازه‌ی ساخت کنیسه، کلیسا و معابد کفار را بدهند؛ زیرا جواز ندارد که در جزیره‌ی العرب دو دین باشد. و هدف، فقط دین‌داری شخص نیست بلکه سکونت کفار در جزیره‌ی العرب جایز نیست.

الله تعالی می‌فرماید: (وَأِنْ أَحَ كُفْرًا مِّمَّآلَ رَلَّ أَلَّ وَلَتَتَّبِعَ أَهُوَاءَهُمْ وَأَحَدَهُمْ أَنْتَقِوْكَ غَنَبِعِضَ مَّآلَ رَلَّ أَلَّ إِلَ لَهَ إِنْتَ لَوَ أَعْلَمَ لَمْ لِيْ دُ أَلَّ أَنْصِيبَهُمْ بِيْعِضَ قُيُومِهِمْ وَنَ كَيْآ مَنَ أَلَّ اِسْلَ مَسْ قُونَ ؛ أَسْخَ كَ مَ لَ جَ لِيْ يَ بِيْعِغُ دُونََ وَمَنَ أَحَسُّ مَنَ أَلَّ حُكْمَ الْقَوِمْ قُونُ ۝) [المائدة: ۴۹-۵۰]. «و [ای پیامبر]، میان آنان [= یهود] بر اساس آنچه الله [در قرآن] نازل کرده است حکم کن و از هوس‌هایشان پیروی مکن و بر حذر باش از اینکه تو را از برخی از آنچه الله بر تو نازل کرده است منحرف کنند؛ پس اگر [از پذیرش داوری تو] روی گردانند، بدان که الله می‌خواهد آنان را به [خاطر] برخی از گناهانشان مجازات کند؛ [اجرای این حکم تا به قیامت بر امرای مسلمین واجب است] و به راستی که بسیاری از مردم نافرمانند. آیا آنان حکم [و داوری بر اساس موازین] جاهلیت [= هر حکمی که با آنچه الله بر پیامبرش نازل فرموده است مخالف باشد؛ زیرا بر اساس جهل صادر شده است] را می‌خواهند؟ و برای اهل یقین، [حکم و] داوری چه کسی بهتر از الله است؟»^۱.

^۱ - مختصر فقه اسلامی، تویجری، ص: ۶۷۷.



۳۸ - کتاب: الحوالات

کتاب: حواله

تعریف حواله: حواله از تحویل بمعنی انتقال گرفته شده است، مقصود از آن در اینجا انتقال وام و قرض از عهده و ذمه حواله دهنده، بعهد و ذمه کسی است که به او حواله داده می شود. پس مستلزم «محیل» حواله دهنده و «محال» شخص حواله داده شده و «محال علیه» کسی که بر او حواله داده شده، می باشد. پس محیل بدهکار و محال طلبکار و محال علیه کسی است که وام را می پردازد.

حواله از جمله تصرفاتی است که نیازی به ایجاب و قبول ندارد و هرالفاظی که بدان ادای مقصود شود کافی است مانند: ترا حواله دادم بر ... و وام ترا بگردن فلان کس انداختم و ...

دلیل شرعی درست بودن حواله: به علت نیاز بدان اسلام آن را مجاز دانسته است امام بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده اند که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «مطل الغنی ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» «ظفره رفتن بدهکاری که قادر به بازپرداخت وام خود باشد و از آن امتناع کند و عذری نداشته باشد، ظلم است هرگاه بدهکار یکی از شما را بکسی حواله داد که قادر به پرداخت وام باشد، آن را بپذیرد و قبول کند».

در این حدیث پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - به طلبکار امر کرده است که هروقت بدهکار او را بکسی دیگر حواله داد، که قادر بپرداخت وام باشد، باید آن را بپذیرد و وام خود را از او مطالبه کند، تا اینکه حق خویش را وصول می کند.

آیا این امر بپذیرفتن حواله برای وجوب است یا ندب؟: بسیاری از علمای حنبلی و ابن جریر و ابوثور و علمای ظاهریه برآن هستند که طلبکار بایستی حواله بر شخصی ثروتمند و قادر به پرداخت وام را بپذیرد و بدین امر پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - عمل کند. و جمهور فقها گویند این امر برای وجوب نیست بلکه برای استحباب است یعنی پسندیده است که بپذیرد.

شرایط صحت حواله: برای صحت حواله شرایط زیر لازم است:

۱ - رضایت بدهکار و طلبکار لازم است نه رضایت کسی که بر وی حواله داده می شود و بدان حدیث فوق استدلال کرده اند که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فقط از آن دو نام برده است و چون بدهکار حق دارد که بدهی خویش را بهر شکل که بخواهد بپردازد و



طلبکار بر ذمه بدهکار حق دارد پس تا راضی نباشد این حق از ذمه و عهده او منتقل نمی شود. برخی گفته اند رضایت طلبکار لازم نیست بلکه بر او واجب است که بپذیرد چون پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در آن حدیث بدان امر کرده است، چون او حق دارد حق خویش را به کمال وصول کند خواه از بدهکار باشد یا کسی که بجای او می نشیند.

و عدم رضایت کسی که بر وی حواله داده می شود، بدان جهت است که در حدیث نام او نیامده است، به علاوه بدهکار او را بجای خویش نهاده است، در اینکه طلبکار طلب خویش را از او وصول کند، نیازی به رضایت او نیست و حنفیه و اصطخری از علمای شافعیه رضایت او را نیز شرط کرده - (و معقول نیز غیر از این نیست چطور رضایت او شرط نیست در حالیکه او پرداخت کننده وام است).

۲ - هر دو حق طلبکار و حواله باید درجنس و مقدار و نقدی و قرضی و خوبی و بدی تماثل و همسانی داشته باشند. پس اگر بدهی طلا باشد و حواله دهد که بجای آن نقره بگیرد صحیح نیست. یا بدهی وقتش رسیده باشد و حواله دهد که پس از مدتی آن را بگیرد یا برعکس یا از حیث خوبی و بدی با هم تفاوت داشته باشند یا یکی بیش از دیگری باشد چنین حواله هائی صحیح نیست.

۳ - استقرار بدهی یعنی وام ثابت شده باشد پس اگر کارمندی که هنوز استحقاق اجرت را نیافته است حواله داد حواله او درست نیست. (حواله دهنده باید مالکیتش و حقش بر آنچه که حواله بدان می دهد ثابت باشد).

۴ - هر دو حق باید معلوم باشند. مبلغ بدهی و مبلغ حواله داده باید معلوم باشند.^۱

۱ - باب فی الحَوَالَةِ ، وَهَلْ یَرْجَعُ فِی الْحَوَالَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانَ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا ، فَإِنْ تَوَى لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ .

باب: در مورد حواله و آیا در حواله مراجعه کند

و حسن و قتاده گفته اند: اگر در روزی که حواله به کسی راجع شود و آن کس دارایی داشته باشد، حواله قطعیت می یابد (حواله گیرنده حق مراجعه به حواله کننده را ندارد)

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



و ابن عباس گفته است: اگر دو شریک با دو میراث خوار از هم جدا می شوند و یکی در سهم خود مال موجود را می پذیرد و دیگری طلبات را، پس اگر چیزی از سهم هر یک تلف می شود حق مراجعه به طرف دیگر را ندارد.

توضیح: حواله: انتقال قرض از عهده‌ی حواله کننده به شخصی دیگر (حواله شونده) است.

الله حواله را مشروع قرار داده است تا حقوق مالی صاحبان حق تأمین شود و یکی از نیازهای انسان‌ها برطرف گردد؛ زیربسی اوقات انسان احتیاج دارد که از طلب‌کاری رفع مسئولیت کند یا حق خود را از فرد بدهکاری بگیرد یا گاهی نیاز پیدا می‌کند که مالی را از شهری به شهر دیگر بفرستد که این کار به دلیل مشکل بودن حمل آن یا دوری راه یا ناامن بودن راه، آسان نیست به همین دلیل، الله تعالی حواله را به هدف تأمین این مصلحت‌های آشکار، مشروع قرار داده است.

الله تعالى می فرماید: (يَعْرِضُ وَاعِلِبِ اَلْقَمَرِ وَلَتَعْرِضُ لَآئِلُهَا وَلَعَدَدُونَ وَلَقَدْ اَوَّلَآءِ اِنْ اَلَّ هِيَ دُلَّ عِقَابِ) [المائدة: ۲]. «و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید و از الله پروا کنید [زیرا] بی تردید، الله سخت کفر است».

برای صحت حواله شرایط ذیل باید رعایت شود:

- ۱- حواله کننده و حواله شونده، اختیار تصرف را داشته باشند.
 - ۲- کسی که پرداخت حواله را به عهده می گیرد، به حواله کننده بدهکار باشد.
 - ۳- زمان پرداخت قرض رسیده باشد.
 - ۴- قرضی که حواله می کنند با طلبی که از حواله شونده دارند، در اندازه، جنس و صفت برابر باشد.
 - ۵- طبق عرف رایج هردو طرف حواله کننده و حواله شونده راضی باشند و تأیید کنند.
- حکم قبول حواله:

هرگاه بدهکاری، طلب‌کارش را به گرفتن طلبش از فردِ توانمندی حواله کرد، باید بپذیرد. اما اگر به فرد تنگدستی حواله داد و نمی‌دانست که تنگدست است، می‌تواند به خودِ حواله دهنده مراجعه کند. اما اگر خبر داشت و قبول کرد حق رجوع به حواله کننده را ندارد. باید



توجه داشت که فردی که توان پرداخت بدهی خود را دارد، به تأخیر انداختنش حرام است؛ زیرا ستمی است که در حق طلب کار خودش روا می‌دارد.

پیامدهای حواله:

وقتی قرارداد حواله بین دو طرف مورد تأیید قرار گیرد، بدهکاری حواله کننده از او به حواله شونده منتقل می‌گردد و حواله کننده از قرض خود مبرا می‌شود.

فضیلت و ثواب بخشیدن بدهکار تنگدست:

اگر پس از حواله، فردی که حواله را قبول کرده است، تنگدست شود، مستحب است که به او مهلت بدهند یا بهتر است که بدهکاری او را ببخشند.

۱ - الله تعالی می‌فرماید: (وَنَظَرْتُكَ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَنْتَ تَصَدَّقُ وَأَنْتَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ) [البقرة: ۲۸۰]. «و اگر [شخص بدهکار،] تنگدست بود، تا [هنگام] گشایش [و توانایی بازپرداخت، به او] مهلت دهید و [اگر توانایی پرداخت نداشت،] بخشیدن آن [بدهی] برایتان بهتر است، اگر [ثواب این کار را] بدانید».

۲ - ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «تاجری بود که به مردم قرض می‌داد؛ [زمان بازپرداخت قرضش که فرا می‌رسید] هرگاه تنگدستی را [بین بدهکارانش] می‌دید، به خدمتکارانش می‌گفت: از او گذشت کنید، امید است که الله از ما گذشت کند؛ [در نتیجه بعد از مرگش] الله از او گذشت کرد).^۱

حواله‌های بانکی:

منظور از حواله‌های بانکی این است که فردی به بانک شهر خودش پول واریز می‌کند و از بانک، حواله یا چک برداشت می‌گیرد تا پول خود را از بانک شهر یا جای دیگر برداشت نماید.

این معامله به هدف رفع مشکلات مردم و حفظ اموال‌شان از دزدی و محافظت جان مردم جایز است؛ فرقی نمی‌کند پولی که به بانک مبدأ تحویل می‌دهد با پولی که از بانک مقصد تحویل می‌گیرد، یکی باشد یا معادل آن از پول دیگری باشد.

۱. متفق علیه: بخاری (ش: ۲۰۷۸) و ابن بخاری است و مسلم (ش: ۱۵۶۲).



و در مساله صرف یا تعویض پول ها، چک یا قبض حواله معتبر، تحویل گرفتن به حساب می آید و برای صراف جایز است که دستمزد صرف پول را بگیرد.^۱

۲۲۸۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرَّثَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَطْلٌ الْغَنَى ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلًى فَلْيَتَّبِعْ» .

معنی کلمات:

- **مَطْل:** عدم پرداخت آنچه می بایست پرداخت شود.
- **اتَّبَعَ عَلَيْهِ:** تابع و دنباله رو او گردید، به او حواله شده.
- **اتَّبَعَ:** حواله شد. صورت مساله چنین است: شخصی از دیگری طلبکار است، اگر وقت پرداخت بدهکاری فرا رسید و بدهکار به طلبکار گفت: من از فلانی طلب دارم و تو طلبت را از او بگیر، این کار را حواله می گویند.
- **المَلَى:** ثروتمند، دارا.
- **فليتبع:** حواله را قبول کند.

ترجمه: «ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: تأخیر کردن انسان ثروتمند از بازپرداخت بدهی که به عهده دارد ظلم است، هرگاه شما را به کسی که ثروتمند است حواله کردند، این حواله را قبول کنید و دین خودتان را از کسی که بر او حواله شده اید وصول نمایید».

توضیح حدیث: یعنی، اگر یکی از شما از شخصی طلبکار بود و آن شخص او را برای دریافت طلبش، به نزد شخص ثروتمندی فرستاد، آن را قبول کند و برای دریافت طلبش به نزد آن شخص برود.

کسی که توانایی پرداخت بدهی اش را دارد و آن را پرداخت نمی کند، ستمکار است؛ زیرا در انجام وظیفه یا حقی که بر گردن اوست، کوتاهی می نماید و این، حرام می باشد. در کشورهایی که نیروی کار از خارج می آورند، این آفت وجود دارد که کفیل یا صاحب کار از پرداخت حقوق کارگرش استنکاف می ورزد و پرداخت حقوق کارگر یا کارگرنش را به تأخیر

^۱ - فقه السنة، سید سابق.



می‌اندازد و امروز و فردا می‌کند؛ کارگر بینوا نیز که کشور و خانواده‌اش را در طلب لقمه‌ای نان رها کرده است، جرأت ندارد چیزی بگوید؛ زیرا از این می‌ترسد که صاحب کارش، ویزا یا روادید کار او را لغو کند. آیا کسانی که چنین برخوردی با زیردستان و کارگران خود دارند، نمی‌دانند که الله ﷻ فراتر از آن‌هاست و بیم آن می‌رود که ایشان را پیش از مرگشان به عذابی سخت و دردناک گرفتار کند؟! زیرا این کارگران بینوا، فقیر و درمانده‌اند و پیامبر ﷺ فرموده است: «الله متعال می‌فرماید: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»؛^(۱) یعنی: «سه نفرند که من در روز قیامت، دشمن و طرف حساب ایشان هستم: کسی که به نام من پیمان ببندد و سپس خیانت کند؛ آن که شخص آزادی را بفروشد و پول فروش او را بخورد؛ شخصی که کارگری بگیرد و از او کار بکشد و مزدش را ندهد». این، ظلم آشکاری است که روز قیامت تاریکی‌های فراوانی در پی خواهد داشت؛ هر ساعت یا هر لحظه‌ای که بر چنین بدهکاری سپری می‌شود و او، نسبت به پرداخت بدهی‌اش اقدام نمی‌کند، در حقیقت بر بار گناهش می‌افزاید و هر آن امکان دارد تنگ‌دست شود و از ادای بدهی‌اش بازماند یا بخلش او را به کلی از ادای بدهی‌اش بازدارد.

الله ﷻ می‌فرماید:

(إِنَّ أَلَى أَمْرٍ لَّكُم أَنْتُمْ أَنْتُمْ دَوَّاءُ آلِ مَكَتٍ إِلَهِ أَلِهَا) [النساء: ۵۸]

الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید.

یکی از امانت‌ها، قیمت یا پول کالایی است که انسان خریداری می‌کند و بر انسان واجب است که این پول را بدهد و در پرداخت آن تأخیر نکند.

ابوهریره رضی الله عنه می‌گوید: رسول الله ﷺ فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش، ظلم است؛ و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص توان‌گری حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند». پیامبر ﷺ در این حدیث هم جانب بستانکار را گرفته است و هم جانب بدهکار را؛ یعنی بازپرداخت نیک و به‌موقع بدهی را مورد تأکید قرار داده و هم روش نیک مطالبه‌ی حق یا بستان‌کاری را. آن‌جا که فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش، ظلم است»، اشاره‌ای است به پرداخت نیک و به‌موقع بدهی؛ به عبارت دیگر: این

(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۵۹۵. [مترجم]



فرموده‌ی نبوی بدین معناست که انسان باید نسبت به پرداخت بدهی‌اش مبادرت ورزد؛ نه این که پرداخت آن را به تأخیر بیندازد. چه بسیارند بدهکارانی که از آن‌ها قیمت کالایی که خریده‌اند یا دست‌مزد خدمتی که دریافت کرده‌اند، مطالبه می‌شود و آن‌ها به‌رغم این که دستشان باز است و گاوصندوقشان پُر از پول، امروز و فردا می‌کنند! کسی که در پرداخت بدهی‌اش چنین روی‌کردی دارد، ستم‌کار است؛ در واقع شیطان، این افراد را به‌بازی گرفته است؛ این‌ها با خود چه فکر می‌کنند؟ انگار اگر پول را نزد خویش نگه دارند، بیش‌تر می‌گردد یا این که این دَین از گردنشان برداشته می‌شود! هرگز؛ بلکه این حق بر عهده‌ی آن‌هاست و باید سرانجام، بدهی خود را پرداخت کنند؛ در دنیا ندهند، در آخرت، از آنان می‌گیرند؛ اما به‌راستی که این‌ها بازی‌چه‌ی دست شیطان شده‌اند.

رسول‌الله ﷺ فرمود: «تأخیر نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش، ظلم است»؛ لذا فقیری که دست و بالش بسته است و نمی‌تواند بدهی‌اش را پرداخت کند ستم‌کار نیست؛ بلکه ستم‌کار، همان بستان‌کار است که شرایط بدهکارش را می‌داند و با این حال، طلب خود را از او مطالبه می‌کند؛ باید دانست که مهلت دادن به افراد تنگ‌دست، واجب می‌باشد و برای بستان‌کار روا نیست که بدهکار تنگ‌دست خود را زیر فشار قرار دهد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید:

(وَن لَّكَ دُونُ غَسَاةٍ نَّ رَّهْ إِلَّ هِ سَاةٍ) [البقرة: ۲۸۰]

باید تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد.

این بخش حدیث که پیامبر ﷺ فرمود: «و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص توان‌گری حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند»، اشاره‌ای ست به روش نیک مطالبه‌ی حق یا بستانکاری؛ به‌عنوان مثال: سعید، سی هزار از حسن بستانکار است؛ حسن نیز همین مبلغ را از عامر طلب دارد. حال حسن، سعید را به عامر حواله می‌دهد و می‌گوید: من از عامر بستانکارم؛ نزد او برو و طلبت را از او بگیر. در این حالت برای سعید شایسته نیست که نه بگوید یا نپذیرد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده است: «و چون یکی از شما برای دریافت طلبش به شخص توان‌گری حواله داده شد، بپذیرد و به او مراجعه کند»؛ مگر این که عامر، فقیر و تنگ‌دست یا بدحساب باشد و پرداخت این مبلغ را به تأخیر بیندازد یا این که عامر از نزدیکان



سعید باشد و سعید نتواند به طرفیت عامر شکایت کند؛ ولی اگر مانعی وجود نداشت، پیامبر ﷺ دستور داده است که بستانکار، حواله‌ی بدهکارش را بپذیرد.

علما در این باره که این دستور نبوی، جنبه‌ی وجوبی دارد یا مستحب است، اختلاف نظر دارند:

حنبل‌ها این را واجب دانسته‌اند؛ یعنی بر این باورند که اگر بستانکاری به شخص دیگری حواله داده شد، بر او واجب است که بپذیرد و برای مطالبه‌ی طلبش به آن شخص مراجعه کند؛ ولی بیش‌تر علما پذیرش این حواله را مستحب دانسته و گفته‌اند: بر بستانکار واجب نیست که این حواله را بپذیرد؛ زیرا چه‌بسا مطالبه‌ی بستانکاری‌اش از شخص اول، ساده‌تر باشد تا این که به شخص دومی که به او حواله داده شده است، مراجعه کند؛ اما شکی نیست که اگر مانعی وجود نداشت، بهتر است که حواله‌ی بدهکارش را بپذیرد.

۲ - باب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

باب: اگر بر توانگری حواله شود حق ندارد که رد کند

۲۲۸۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ بَعٌ» .

ترجمه: از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اگر ثروتمند، در پرداخت وام خود، تأخیر کند، مرتکب ظلم شده است. و هر کس، نزد پولداری حواله داده شود، به او مراجعه کند».

توضیح: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»: یعنی «دیر پرداختن قرض مردم از طرف بدهکاری که ثروتمند باشد، ظلم است» و حلال نیست برای شخص مسلمان که قدرت پرداخت قرض برادر خود را دارد. این که قرضش را به تعویق اندازد، زیرا که ظلم باعث تاریکی‌های روز قیامت می‌گردد.

فوائد حدیث:

۱) حواله در نزد فقهاء عبارت از: منتقل ساختن قرض، از ذمه یک شخص بر ذمه شخص دیگری است، مثلاً: شخصی به نام (احمد) از (اشرف) هزار درهم قرضدار است، ولی به سببی



از اسباب از (اشرف) می‌خواهد تا قرض خود را از نفر سومی به نام (اکرم) بگیرد، این کار به نام حواله یاد می‌شود، و با شروط معینی جواز دارد.

۲) در حدیث نبوی شریف این عبارت آمده است که: (مطل الغنی ظلم)، و این عبارت دارای یکی از دو معنی است، معنی اول: اینکه اگر شخص قرضدار پول داشت، نباید طلبگارش را معطل نماید، و معطل ساختن طلبگارش در این حالت ظلم است، معنی دوم اینکه: اگر شخص طلبگار ثروتمند بود، به بهانه اینکه او احتیاجی به مال ندارد نباید او را معطل ساخت، و معطل ساختنش در این حالت ظلم است، و عبارت نبوی هردو معنی را شامل می‌گردد.

۳) معطل ساختن طلبگار بدون عذر موجه و معقول از گناهان کبیره است.

۴) کسی که طلبگار را به سبب فقر و نا توانی واقعی معطل می‌سازد، در این وعید شامل نمی‌شود.

۵) قبول کردن حواله از طرف طلبگار در نزد جمهور علماء مستحب است، نه واجب.

۶) جمهور علماء می‌گویند: بعد از اتمام حواله، ذمه قرضدار خلاص گردیده و طلبگار حق ندارد که دو مرتبه به او رجوع نماید، ولی امام ابو حنیفه می‌گوید: طلبگار در سه حالت می‌تواند بار دیگر به قرضدار رجوع نماید: در صورتی که شخص (محال علیه) در حال افلاس وفات نماید، در صورتی که در حال حیات، حکم به افلاسش گردد، در صورتی که حواله را انکار کند.^۱

۳ - باب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازٍ

باب: اگر قرض مرده را به کسی حواله کند رواست

۲۲۸۹ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَتَى بَجَنْازَةٌ، فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ». قَالُوا لَا. قَالَ « فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ». قَالُوا لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَجَنْازَةَ أُخْرَى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ». قِيلَ نَعَمْ. قَالَ « فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ». قَالُوا ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ « هَلْ تَرَكَ

^۱ - فیض الباری، د. هروی



شَيْئًا . قَالُوا لَا . قَالَ « فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ » . قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ . قَالَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعَلَى دِينِهِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ .

ترجمه: سلمه بن اکوع - رضی الله عنه - می گوید: نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نشسته بودیم که جنازه ای را آوردند. مردم گفتند: بر این جنازه، نماز بخوان. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آیا این میت، بدهکار است؟» گفتند: خیر. فرمود: «آیا چیزی از خود به جا گذاشته است؟» گفتند: خیر. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بر او نماز جنازه خواند. سپس، جنازه دیگری آوردند و گفتند: ای رسول الله! بر آن، نماز بخوان. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آیا او، بدهکاری دارد؟» گفتند: بلی. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آیا چیزی از خود بجا گذاشته است؟» گفتند: سه دینار. آنگاه، بر او نماز خواند. سپس، جنازه دیگری آوردند و گفتند: بر آن، نماز بخوان. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آیا چیزی باقی گذاشته است؟» گفتند: خیر. پرسید: «آیا بدهکاری دارد؟» گفتند: سه دینار بدهکار است. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بر رفیق تان، نماز جنازه بخوانید». ابوقتاده - رضی الله عنه - گفت: ای رسول الله! بر او، نماز بخوان. پرداخت بدهی او، به عهده من است. آنگاه، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بر وی، نماز خواند.

فوائد حدیث:

۱) جمهور علماء با استناد به این حدیث می گویند: ضامن شدن از مرده جواز دارد، خواه مالی بعد از خود به جا گذاشته باشد، و خواه به جا نگذاشته باشد، امام ابو حنیفه می گوید: ضمانت کردن از مرده که از خود چیزی را به جا نگذاشته است، روا نیست، و اگر از خود چیزی را بجا گذاشته بود، ضمانت کردن از وی به اندازه ترکه اش جواز دارد.

و طوری که این حدیث بر آن صراحت و دلالت دارد، ضمانت کردن از چنین شخصی جواز دارد، و اینکه امام ابو حنیفه می گوید که ضمانت کردن از وی روا نیست، یا این حدیث برایش نرسیده است، و یا آن را منسوخ می داند، و ناسخ حدیث ابو هریره است که می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «من برای مسلمانان از خودشان دوست تر هستم، کسی که از مسلمانان وفات می کند و قرضدار است، قرضش را من اداء می کنم، و اگر مالی



به جا می‌گذارد، از ورثه‌اش باشد» و تفصیل بیشتر این موضوع را می‌توان در شرح این حدیث در کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری تألیف امام عینی مطالعه نمود.

۲) نماز نخواندن پیامبر صلی الله علیه وسلم بر جنازه شخص قرضدار در وقتی بود که برای مسلمانان بیت المال نبود، تا قرض وی را از آن اداء نمایند، و بعد از اینکه مسلمانان دارای بیت المال شدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض مرده قرضدار را از بیت المال می‌پرداختند، و بر وی نماز می‌خواندند.

۳) اگر کسی قرضدار بمیرد، و مالی از خود به جا گذاشته باشد، و یا حصه‌اش در بیت المال کمتر از قرضش باشد، در قیامت از آن قرض خود باید برای طلبگارش جواب گو باشد.

۴) آنچه که در این حدیث قابل تذکر است این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد نماز نخواندن بر کسی، جز از مسئله قرضداری و حقوق مردم از چیزی دیگری پرسیان نکردند، و این خود می‌رساند، که مسئله حقوق مردم دارای اهمیت خاص خود است، تا جایی که سبب آن می‌شود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از نماز خواندن بر چنین شخصی خود داری نمایند، حتی شخص شهید که مرتبه بسیار عالی در نزد الله متعال دارد، هرگناهی را که در عمر خود مرتکب شده باشد، به سبب شهادتش برایش بخشیده می‌شود، به استثنای حقوق مردم که قابل بخشایش نیست، پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند: «هر گناهی به جز از (قرض) برای شهید بخشیده می‌شود»^۱.

حکم پرداخت بدهی مرده از مال زکات:

طبق قول جمهور، بدهی بدهکار بعد از مرگ او از مال زکات پرداخت نمی‌شود، بلکه ابو عبید و ابن عبدالبر برای عدم جواز این مسئله ادعای اجماع نموده‌اند.^۲ لیکن ادعای اجماع درست نیست و علما روی این حکم اجماع ننموده‌اند، بلکه عده‌ای آن را جایز دانسته‌اند، ولی فتوایشان از نظر من مرجوح است و راجح همان قول جمهور علماست. دلیل رجحان قول جمهور از دیدگاه سنت این است که به

^۱ - فیض الباری.

^۲ - راجع مشوجه «غش اف القناع» ۰۳۲/۰.



اثبات نرسیده است که رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وام بدهکاران را از مال زکات پرداخت کرده باشد. هنگامی که مِیت، نزد رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم آورده می شد، ایشان نخست می پرسید: «هَلْ عَلَیْهِ دَیْنٌ؟»: «آیا بر او بدهی است؟» اگر در جواب ایشان آری می گفتند، ایشان از خواندن نماز بر او خودداری می کردند و گرنه بر او نماز می خواند^(۱).

ولی هنگامی که دروازه های فتوحات برایشان گشوده شد و ثروت فراوان گشت، رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم بدهی های بدهکاران مرده را از بیت المال ادا می نمود. چنانچه ادای دیون مرده از زکات جایز بود حتماً رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم این کار را انجام می داد، چون زکات قبل از فتوحات فرض شده بود؛ این از جهت نقل بود.

اما از جهت عقل و منطق: اگر پرداخت دیون مرده را از مال زکات جایز بدانیم، قطعاً مال زکات صرف بدهی های مردگان می شود و مردم وامهای بستگان و نزدیکان خود را با این مال پرداخت می کنند و مردم زنده از ادای وام هایشان محروم خواهند شد. این در حالی است که ادای وامهای زنده و لو با صدقه ی غیر واجب از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فرد زنده اگر بدهکار باشد احساس ذلت و رنج می نماید و مرده اگر در حیات خود مالی را به نیت پرداخت آن قرض گرفته است، حتماً الله تعالی اسباب ادای آن را فراهم کرد. همان طور که در حدیث آمده است: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»^(۲) «هرکس مالی را قرض کند و نیت ادای آن را داشته باشد، الله

^(۱)بخاری (۰۲۴) (و بکرم) ۱۳۱۲

^(۲)بخاری (۰۳۴۷)



تعالی و امش را پرداخت خواهد کرد. ولی اگر قصدش اتلاف آن باشد، الله تعالی آن را تلف خواهد نمود»

و هر کسی که وام میت را از صدقه ی غیر واجب ادا کند، عملش پسندیده و قابل ستایش است.^۱

حکم گذشت از وام به نیت زکات:

این کار جایز نیست، چون الله تعالی فرموده است: «ای پیامبر! از اموال آنان زکات بگیر تا بدینوسیله آنها را از (ردائل) پاک داری» [التوبة: ۱۰۳]

اخذ (گرفتن) مستلزم این است که مأخوذ منه (شخصی که مال زکات از او گرفته می شود) آن را در جایی صرف نماید.

پیامبر اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم در این زمینه فرموده است: «أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»^(۲) «... سپس آنها را با خبر کن که الله تعالی زکات را بر اموال آنها واجب نموده است و این زکات از ثروتمندان گرفته می شود و به فقرای آنها داده می شود»

پس در مسئله زکات، اخذ و برگرداندن آن ضروری است و در معاف کردن وام، اخذ و برگرداندن یافت نمی شود. دلیل دیگری برای عدم جواز این کار این است که چون هرگاه انسان وام را از بدهکارش معاف کند و آن را به حساب زکات بگذارد، معنی این کار این می شود که شخص مذکور به جای مال طیب و نیکو؛ مال پست و بی ارزش را به عنوان زکات داده است. و آنچه مسلم است این است که وامی که بر ذمه ی دیگری است گاهی پرداخت می شود و گاهی نمی شود، از این جهت دین

^۱ - شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوی و رسائل (۲۷۷/۱۸)، ف (۲۸۳)

بخاری (۱۳۲۵) و (۱۳۲۶)



همچون عین متصور نیست و به علت این که از لحاظ ارزش پایین تر از عین می باشد، بنابراین عفو آن به عنوان زکات جایز نیست.

الله تعالی فرموده است: «... و به سراغ چیزهای بی ارزش نروید تا از آن ببخشید؛ در حالی که خود شما حاضرید آن چیزها را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم پوشی در آن..» [البقرة: ۲۶۷]

اینک به یک مثال از سؤالی که پرسیدید توجه کنید:

مثلاً؛ انسانی مال زکاتش ده هزار ریال است و از شخص فقیری ده هزار ریال طلب دارد. حال، این انسان نزد آن فقیر می رود و به او می گوید: آن ده هزار ریال را به تو بخشیده ام و این زکات امسال می باشد. می گوییم: عفو این بدهی به جای زکات جایز نیست. در این مسئله بسیاری از مردم به خطا می روند و ناآگاهانه از کنار آن می گذرند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته است: إسقاط بدهی به عنوان زکات، بدون هیچ اختلافی جایز نیست.^(۱)

تم تاب ع وله. و ل لعمد

^۱-مراجع مشوجه "معجم وعظاوا" (۴۴/۰۵) و شیخ ابن عثیمین، مجموعه فتاوی و رسائل (۳۷۷/۱۸) - ف (۲۸۵)